

(א) [פי' הר"ן על זה תמלא
לקמן ו.י. (ב) סוף אהל.
(ג) דף י.א. (ד) וישיע
בפרש"י לקמן ו.י. ד"ה רבי
עקיבא. (ה) וימחור. (ו)
(ז) ויפקדא. (ח) ויפקדא.

הגהות רב"ה

(א) רש"י ד"ה מדרגה
וכי' או אמר לי בהאי
לשון מופרשני מדרגה
אמר מירחוק: (ב) ב"ר
ד"ה וישיע וי' משניע
סמך ומתני וי' הרי
משניע משני:

מוסף רש"י

נדרים. האומר הרי עלי
קונם שלא אוכל או שלא
אעשה דבר פלוני. בחבור
ד. ו. עיקר הנדר הוא דרך
התפסקה בדבר שצריך
חול ויחזק. כגון שהיה
לפניו חפץ של חולין
ומתכוין על הכתם קרנן
וחומר הרי עלי וכו'. או
שלא יאמר הרי מתכוין וכו'
קרבן. ויחזק. ויחזק. ויחזק.
חובב. בזה להחמיר.
כאדם שמתחבב אליו ואליו.
כן אהב לו בדרגה וי' שהיה
דלא אסור ויחזק.

פירוש הרא"ש

ב"ב כנויי נדרים בנדרים.
כל שאמר עיקר השם
נקרא כנוי כמו המכנה שם
לחבור. נדרים עיקר נדר
האומר מחורה נדר
שמתפסק החפץ בדבר
האסור כ"י אסור פה כגון
קרנן או הקדש או ששבע
עליו ויכ"פ דשבעות דרס
ליה מקרא כי ידור נדר עד
שדור בדבר הנדור. והכתיב
העיקר הנדר ולקמן
מפרש ה' יתירה ויגמור
מפרש עומה: ויחזק.
בדברים. חסר אדם (מנו)
שהיה נכסיו או מקלפת
ואומר הרי עלי וי' אלו
חס. וזהו כנוי חמים
יטעו חרמי גזוה וחרמי
כנים חרמי גזוה לנדר
היות ויטעו כל שם הם
פדיוה. חרמי כנים אלו
לשם פדיוה אלו יטעו
לכנסו ועד שלא באו ליד
הכנים ויטעו כל שם ויחזק
ליה כן הרי הם חולין
לכל נדרים ופלוני מנא
כפר. (ומתקדש שזהו)
עברין (דף כח. א) איה
מאן דאמר חס חמים
לנדר הכי ואיה מאן
דאמר חס חמים לנדר:
סמך. כל מי מקרי דות
כמו בית יד הכלי שאני
עיקר הכלי והואוהו וי' הכלי
עולה עמו וי' הקי דות
אני גומר דכרי לפרס
הנדר אלא התחלה בעלמא
ומתוך יכיר שדמו לידור
ומתכונן ליה כדרי ויגמור חס חמים לנדר וי' ששפתי לא הרי נדר דאמרין כפר ג' דשבעות (דף כו.) אמר שמיאל גמר בלבו דרין להוציא בשפתי:

כל כנויי נדרים בנדרים. דעיקר נדר דכתיב בתורה (ובמדרג) אש
כי ידור נדר דאמר קרבן שאני אוכל לך או קרבן שאני נהנה לך
ואם אמר בלשון אחר כדכתיב לקמן (ו.) קונם שאני וי' נהנה לך
או קונם שאני נהנה לך דאם כינה לקרבן כנוי לשונות נמי מיתמר
כזה בנדרים כמו שאסור גבי קרבן
וכן כנויי חרמים כחרמים וכן כנויי
שבעות כ' מפרש לקמן (א) **מודר אני**
ממך. כלומר הרי עלי כנדר מה שאני
נהנה ממך או א"ל (א) מופרשני ממך
כדאי לשון או אמר מרוחק אני
ממך דמשמע דמיתמר נפשיה ולא
מיתמיני מיניה וכל הני כיון דלא מפרש
ממש לגדר דלא מיתמר ביה שום לשון
קרבן הו"ן ידות: **מנודה אני לך.** כמו
שאם היה נדניו לאסור ליה לישא
וליתן כדכתיב כן אסר נפשיה עליה:
ר"ע היה חובב כזה להחמיר. הוה
מחבב להחמיר וי' לאסור נמי דענין
נדר הוא ולא כדכרי נדרים:
גמ'



"כנויי נדרים בנדרים" וחרמים בחרמים
ישובעות בשבעות ויגמור בנדרים ויחזק
לחבור מודרני ממך מופרשני ממך מרוחקני
ממך שאני אוכל לך שאני טועם לך אסור
מנודה אני לך ר"ע היה חובב כזה להחמיר:
גמ'

האסור וכדאמרין בריש פרק שבעות שמים בתרא (שבעות דף כ.) מאי עמאל דאמר קרא כי ידור נדר לה' (ובמדרג) עד שידור בדבר הנדור כלומר
שאי"ס שגדר חל בלא התפסקה אפי"ה אס התפסקו צענין שיתפסקו בדבר הנדור ולא בדבר האסור וכמו שכתבתי שם בס"ד הלכך
היכא שהתפסק ואמר הרי כבר זה עלי כקרבן חיל נדרים ועיקר נדר הוא זה. וכינויו הוא שצמקוס קרבן יאמר קונם קונם קונם וכל
שאמר כן הרי הוא אסור כאלו אמר קרבן עלי כבר זה והיינו דתנן כל כנויי נדרים בנדרים ובהני כנויי פליגי ר' יוחנן ורש לקס
בגמרא [לקמן י.] דר"י אמר לשון נכרים הם ור"ל אמר לשון שבדו להם חכמים להיות נדרים זו. ולר"י דאמר לשון נכרים הם ודאי
הנודר בהם כנודר בעיקר קרבן שהנדרים לאחריהם הם בכל לשון ופלי' לר"ל נמי דאמר ששם לשון שבדו להם חכמים הרי הם ג"כ
כנדר גמור מדאורייתא אינן אלא הסכמת אומה ואומה ולא גרעה הסכמת חכמים וי"ל מהסכמתם הלכך הוו להו
מדאורייתא. וה"נ משמע בריש נדר [ג.] דפרקינן אמת' פתח בכנויין ומפרש ידות ומשני מנא כי פתח פתח בעיקר קרבן והדר מפרש ידות
דאמין ליה מדרשא אלמא דלכ"ע כנויין דאורייתא לחיוב עליהו קרבן דאי לר"ל לא מחייב עליהו קרבן ה"ל למימר חס הניחא למי"ד
כנויין לשון נכרים הם אלא למי"ד לשון שבדו להם חכמים מאי איכא למימר דאיתמר כנויין דכא [ג.] אלא ודאי משמע דלכ"ע
כנויין דאורייתא. ואיכא למידק לר"י דאמר לשון נכרים הם מאי שאל דפריש הניך לישני דקונם קונם קונם טפי משאר לישני
לימא הנודר בכל לשון נדר. והנכון שרמי' הוא מה שאמר חס חמים הנדור וי' "הודע בר' חסדאי וי"ל דכדומא אשמעינן דלא מצבי
בשבעות נכרים הם לשונות שהנודר בהם נדרו נדר אלא אלא אלא בשלוש שאינן גמורים כגון אלו דקונם קונם קונם שאלו
הקודש הוא אלא ששבעת וי' וי' שהנודר בהן לא יהא נדר כיון שאינן לשון גמור כפ"ע קמ"ל דכיון שהנכרים מדברים בהם אפי"ס
שאינו מעיקר לשונם אלא משיבוש שהוא בידם הרי הוא נדר גמור וכ"ש שאר לשונות הנכרים וי' הוכחה לפירוש זה בירושלמי
וה"נ נמי דקרי להו כנויין כלומר שם מלשון נדר אלא שהוא מכונה כמו המכנה שם לנדריו [ב"מ נח.]. אלו הם כנויי נדרים. וידוע נדרים הוא
שמתחיל במקלפת דבורו של נדר אלא שאינו גומר אותו ואחור מקלפת הדבור (הו' כאליו) נודר כל השלמות הדבור כאדם האומר כלי צבית
יד שלו ומתלולו כולו ומש"ה חיל נדרא ולקמן מפרש להו לידות: **וחרמים בחרמים.** כלומר שהאומר נכסים אלו עלי חרק חרק הרי
אלו כאלו אמר נכסים אלו עלי חרם והם אסורים עליו: **ושבעות כשבעות.** כלומר דכנויי שבעה הם הרי הוא כשבעה וחילא. ומתא
שמעינן דשבעה לא נעיש שם אלא כיון שאמר שבעה או שבעה שהיא שבעה אלא אוכל כבר זה אסור לאלול דמתני' כדכ"ג עסקין
דאי כשהזכיר את השם מאי איכא משום כנוי שבעה תיפוק לי משום הזכרת השם דאפילו בלא שבעה ובלא כנוי הו' שבעה. והראיה
מדאמרין בפ' אין מעמידין (ע"י כח.) לאלהי ישראל לא מגלינא וכדאי' חס ולקמן נמי במסילתין (דף כג.) אמר' מארי כולא לא טעימנא.
ועוד דלמ"ד כנויין לשון שבדו הם [לקמן י.] להני תקינן כנויין בשבעה כי היכי דלא לומר שבעה לה' כדמוכח בגמ' [שם] אלמא כל שהזכיר שבעה או
כנויה אפי' בלא הזכרת השם מהני. ואיכא לאקשוי מדאמרין בפ' שבעות העדות (שבעות לה.) דשבעות העדות נעיש שם ויכליפין
הם אלה אלה מסוטה. תירך ר"ת וי"ל דה"מ כשנשבע מפי אחרים דהא מסוטה גמרי' לה שמושבע מפי כהן אצל כשנשבע מפי עצמו
לא נעיש שם. ומתני' עליו הרי קדוש איך אמר דבר זה דא אפרין בס"פ שבעות שמים בתרא (שם דף כ.) דהמניא אמן אחר שבעה
כמניא שבעה מפי דמי וי"ל לה מסוטה דכתיב ואמרה האשה אמן [ובמדרג] כלומר שהיא כשנשבעת מפי עצמה וכמו שפרש"י וי"ל שם
ובפ' שבעות העדות (שבעות דף לו.) דאי לא אפי' מושבעת מפי אחרים לא היא וה"נ דתנן חס חס דלע"ג דשבעות נעיש מפי אחרים
פטור כל היכא שעה אמן חייב וכיון שכן דמסוטה גמרינן הוה לן למימר דאפי' מושבע מפי עצמו ליעיש שם ולפיכך לא ירדתי לסוף
דעמו בזה. ועוד הקשו עליו דהאם משמע דאפי' כשנשבע מפי אחרים לא נעיש שם דתנן חס חס (דף לה.) משניעני עליכס ואסורכס אני וכו' הרי
אלו חייבים ומסקין אצ"י דה"ק משניעני עליכס כשנשבע אלאה בלשון שבעה בלחוד כג' ואפי"ס שרש"י וי"ל פ"י שם במילתיה דאצ"י דמיייר
כשהזכיר את השם אין זה כשנשבע הלשון. אלא עיקרן של דברים דהיה דאמרין דשבעות העדות נעיש שם ר' חנינא בר אבדי היא דגמר
אלה אלה מסוטה אבל רבנן לא נעיש לא שם ולא כנוי וכדמוכח מתני' וכי תנן חס ויכל הכנויין הרי אלו חייבין לאו דנעיש שם או כנוי אלא לומר
דמשניעני בכנוי כמשניעני סמך ומתני' ולא (ו) כמשניעני בשמים ובאך דתנן חס דפטורין אלא שראצ"ד וי"ל אמר דלענין מלקות אינו לוקה אלא
בהזכרת השם דכדכתיב לאוי דשבעה שם כתיב בזה לא תשא את שם ה' לא תשבעו בשמי' אבל לענין אסורא בלא שם נמי איתא: **וגמירות כנויירות.**
כלומר שהאומר הריני [גמיר] פויה כלומר הריני מיר: **האומר לנדריו מודרני ממך וכו'.** מפרש בגמרא דהיינו ידות. ומפרשין נמי דהכי קמי' מודרני
ממך שאני אוכל לך או מודרני ממך שאני טועם לך [לקמן ד.] וכן כשנשבע מרוחקני. והו' ידות משום דלא מסיק דבוריה למימר כקרבן אי נמי דלא
אמר אסורא כדכתיב: **שאני אוכל ושאני טועם.** אית דגרסי הכי בלא וי"ד ואית דגרסי שאני כיו"ד. ויתבאר בגמרא בס"ד (דף ד.) ד"ה אלא:

א א מ"י פ"א מהל'
נדרים ה' טו סמך
לאין רמב"ט ט"ע י"ד סי'
ח:
ב ב מ"י סס:
ג ג מ"י פ"ב מהל'
שבעות ה' סמך
לאין רמב"ט ט"ע י"ד סי'
דל' פ"י:
ד ד מ"י פ"א מהל'
נדרים ה' סמך
לאין רמב"ט ט"ע י"ד סי'
רו ספי':
ה ה מ"י פ"א מהל'
נדרים ה' טו סמך
לאין רמב"ט ט"ע י"ד סי'
רו ספי':

תוספות

ב"ב כנויי נדרים בנדרים
וחרמים בחרמים.
כינוי וכו' שם שפ"י (וי"א שפ"ו)
דאמר' המכנה שם לחבור
ה"נ כנוי נדרים דעיקר
הנדר הוא כשנשבע החפץ
בדבר הנדור כמו דאמר
הרי עלי כבר זה והיינו דכתיב
ועל כן אמר חס חמים הרי
מה וכו' נדר דאמר פרק
ג' דשבעות וד' כ. עד
שידור בדבר הנדור והי'
לישני כעין נדר הן ולקמן
בשליה מירקין קאמר ר' ל'
לשון שבדו חמים וי' להכי
תקני כנוי דלא למא קרבן
ל' דומינן דאמר ל'
ולא אמר לקרבן ומפיק
שם שמים לנדר וי' ויחזק
אמר לשון נכרים דנלשונם
כשדורין נדר חמים הרי
וקשה למי"ד לון נכרים
אמאי נקט הו' לישני למא
בכל הלשונות שם נדרים
בלשונם יחא נדר ואומר
ר"י ודאי אס' יהא בלשונם
יהא נדר אחר' שם מנינים
והני דמתני' אפי' לא יכינו
הרי לשון הרי הוא נדר
ולמ"ד לשון כדור חמים
קשה דה"נ כנוי נדר כדור
חמים והי' יבא קרבן על
לשון חמים ויגמור לא
קשה אי כבר נדר מאחר
על לשון חמים וי"ל דהא
דאמר ל' דני לא קאמר
אלא גבי נדרים אבל
גבי ידור וכן מוכח בגמרא
דפרק הימלא למי"ד לשון
נכרים אלא למי"ד לשון
שבדו חמים מאי איכא
למימר ויחזק נמי דאמר
כל כנויי נדרים כנויין לא
פרך כ"ג בגמ' ואור"י
דאי וי' רמ"ז דנדרים
הוא להלכין כבקום אחד
ולקצ' במקום אחד ועל
לשון שבדו חמים נמי
הו' נדר דכיון דתקינו
חמים שדורין כנוי לישני
הו' עיקר נדרים וי' כח
נדרים נעשו חקקין
עיקר נדרים וי"ל כיון
שתיקו חמים הו' לישני
כיונה הנודר לנדר גמור
ויגמר בלבו לנשבעו בעיקר
הלשון: וחרמים בחרמים
מיתא סמך חרמים
לכנסו אס' ידלה להחיים
לנדר ביות יעקב לומר
שם שמים לנדר

חס לה' ואיכ' מה העויל חמים בתקנתם ויחא כל הכנויים אינם אלא משום שלא
שאלו הכנויים אלו אינו רשות לומר לה' כמו אס' יאמר קרבן דלא הוא רשות לומר לה' וי"ל שאם יראה
לחורים לנדר הכי יאמר חס לנדר הכי: וישובות בשבעות. שבעה שבעה מפרש לקמן וקשה דשליה פ'
באמר נדרים וי' וכן רש"י פ' שבעות דהיינו (דף לו.) קאמר כמאן כר' חנינא דאמר צענין שם אפי' מתאם רבנן
לא תנא דלא כתב ערך לה' אסור לה' הקדש לה' כמו דכתיב חס לה' וקרבן לה': האומר לחבורי בודר אני סמך. הני ידות מקרי שאינו גומר דכרי אלא מתחיל והי' ידות כמו יד לל' ומפרש בגמ' אמאי שכן
בכנויין דמיייר כיון ומפרש דות דלא איירי בסוף: **שאני אוכל לך.** יש דבורין כיו"ד שאני אוכל לך וקשה דהא אין נדרים חילן אלא על דבר שיש בו משא ומתא מיייר דמקרינן בו לחלול ואומר שאני והי' מנא
קונם שאני אין אור"י דגמ' משמע דמיייר דמאכל אף שאני כיו"ד לא קרי ביה דבר שאין בו משא ולא דמי לשאני ישן דאמר לקמן (דף יז.) (והו' דבר שאין בו משא דהאם אין בו משא לא בדבר ולא בשעה אלא
הא מ"מ במאכל שהוא מוכר' י' בו משא והוא קונם המאכל עצמו ענין זה שאני אוכל וא"ת מהו עיקר הנדר בשלח חרמים הוא עיקר מן חרם ושבעות מן השבעה וי"ל שגמר עצמו הוא עיקר דאמר כבר זה על
נדר וכן משמע מתני' כנויי נדרים בנדרים וי' מוכח כי ידור נדר ולא נראה דלכ"י מאי קאמר חס מודר אני ממך דאדרבה הוא עיקר הנדר ועוד קשה דנענין שידור בדבר הנדור:
בשפתי לא הרי נדר דאמרין כפר ג' דשבעות (דף כו.) אמר שמיאל גמר בלבו דרין להוציא בשפתי:

(א) וימנוהו כ: וס' נסמן.
(ב) ולקמן (א) וימנוהו.
(ג) וס' נסמן: (ד) וימנוהו.
(ה) וימנוהו: (ו) וימנוהו.
(ז) וימנוהו: (ח) וימנוהו.
(ט) וימנוהו: (י) וימנוהו.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אלא לאו
דוקא הוא הא: (ב) ד"ה
ולפתח וכו' ידות נדרים
בנדרים האלו: (ג) ד"ה
ענינו וכו' וכן השאר וכו'
קא חשיב וכו' נדרים הכי
המורה אסרה: (ד) ד"ה מי
קמינו וכו' וידן דאמרינן:
(ה) ד"ה וכן השאר וכו'
לא תחיל לשלמו הקדש:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

(א) ר"י ד"ה לענין נדר
ובכ"ז חזקיה נסמן אמרי
מלתא דאמרי נסמן טרם
ובכ"ז לא קרא וכו'. ויב
ענין נסמן קמ' נסמן נסמן
נדרים דף ג' ע"א נסמן
רש"י ד"ה אין תלמוד
מש"ע על דבר הר"ן אלה:

מוסף רש"י

כינויין לשון נדרים הן.
דכ"ז משמעני אמרי. וי
נדר לא משמעני משמע
כמי לשונות וסבא נמי כי
למ' כה"ל לשון משמח.
דמורה אמרי כי ידור.
ככל לשון נדר דקמן י
שם לשונות מומחים לקח
לשונות על שבעים לשון.
ומתח' מהדרין אין נדר
לשון הקדש. כל הנידר
כס' האלו וכן מומחה
הוא אלא קמ' לשונות נדר
נדר הוא מן המורה.
והוא נדר כשאר לשונות
הניס. של שער כס'
נדר נדר הוא מן המורה.
ולא תפסי ב' לשונות
שהוכיח אלא שם קדוש
ללשון הקדש. ומארי
בשם. לשון שבר' להן
הכמרים. לשון מלא
לשם חמשים שיהי נסמן
נדר. קדוש. שאל
קום כד' על שם.

פירוש הרא"ש

ואיבעית אימא ידות
אידי ראתין בדרשא
ב'. כלומר ודאי הדי
תנא ומנין דפרש' תנאי
דפתח וימנין תנאי דסליק
ומיהו הכא איבי עממא
תנאי פתח ידות: ביעיין
לשון נדר'. הדי.
עיקר הדבר כלשונות: לשון
שבר' איהב בדרשא. נמי
(מלס' א' יב) תנש
אשר דלא מלנו מקני
לדור ג' הדי כד' של
יבנו לאמרי ל' קרנ
כדי שלא יאמר קרנ
ל' כי רוב המפסיקים
נדרין הי' מתפסיקין בקרנ
ל' מקני ל' מני:
ידות. היבא כדכ"ז:
דקאמרת דלמין מדרשא:
נדר להור' אעשות ידות

אלא לאו דוקא (א). הא דאמרת דתנא לא דייק להי מפרש ברישא
דומינן מפרש וכו'. וליפתח. בגווייהו ולימני ברישא כל ידות נדרים (ב)
הואיל דכתיבי ליה: כינויין לשון נדרים. דכתיבי לשונות נדרים נדרים
כקום קומה קום שם לשון שקורין לקרנ קום וס' לשון שקורין
לקרנ קומה וכן השאר. (ג) וימנוהו
קא חשיב להו והי' לכל לשון הנודר
אדם מיחייב והא דקא מני חכמים
הני לשונות משום דכתיבי לשונות נקראין
וכיון דליכא נדרים נדרים המורה אסרה
בכל לשון דקאמרת דהא הו' נדר: אלא
לרש' לקיש דקאמרת לשון שבר' לה
חכמים. דחכמים מקינו הני לשונות
להיות נודר בו: מאי איכא למימר.
היכי מני אמרת ידות אידי דלמין
מדרשא הא מרזייהו צין ידות צין
כינויין מדרשא אמין דמדרצנן נינהו:
מי קמינו ידוס. הא לא קמינו במתני
ידות נדרים נדרים אלא חסורי
מיחסרת לה דאמרת לעיל חסורי
מיחסרת וכו' וכיון (ד) דאמרת הכי
מני נמי ברישא כל ידות נדרים נדרים
וכיון דפתח להו ברישא להי מפרש
נמי לא ברישא: ידות היכי כפינן.
היכא תנא להו קרא דריש להו
מיניה דאמר (רישא) מדרשא אמאי ולא
כתיבי ממש דל"כ הו' להו מדאוריין:
נודר לפור. דמני למיכתב כי יפליא
לנודר נדר נודר אלא מלהאיר דרשין
לעשות כל כינוי נזירות [כנויות]
בכל כינוי לשון דמור הו' מיר.
והסם כמכתב מיר' מפרש ידות נזירות
וכינוי נזירות: מה נדרים עובר בכל
יחל. דכתיבי לא יחל דכד' (במדבר
ג: וכלל סאמאר. דכתיבי כי מיר
נדר לה' אלהיך לא תאמאר (ה) ונדרים
נמי מלמדו לעשות כינוי נדרים
(כג): הא כתיבי לנודר נדר. וינדרוש
נדר מלמדו לעשות כינוי נדרים
מקיש נדרים לנזירות הא מניין
הכי משמענו בני אדם ודברה תורה
כלשון בני אדם וליכא למידרש מינה
כלום: לא דברה תורה כלשון בני
אדם. דכל היכא דכתיב יתור לשון
כהאי גוונא לדרשא קא אמאי ולא
משום דמשמעני כלשון בני אדם:
שהנזירות

דמתנין סדרא דוקא נקט לפרוש ידות ברישא למר מהיכא דסליק משום דלמין ליה מדרשא וכונין לא לרבי לפרוש ולמר
מהיכא דפתח ציה משום ידות אמו מדרשא ודאי להקדימן לנטיין שאין אלא לשון שבר' ידות נזירות כנויות. ול"ג
כנוי נזירות כנויות דממ"נ לאו מקרא נפקי דאי לשון נדרים הס לא לרבי קרא ואי לשון חכמים הס היכי נפקי מקרא: ומה נדרים
עובר בכל יחל וכל סאמאר. אם אמר ככר זה עלי איכא כל יחל ואי נדר להציא קרנ איכא כל תאמאר: הכעל מיר נדרים אשמו:
נדרים עניי נפש ודברים שבינו לצינה וכדאי' בספרי (פ' מטות ל יד): מיפר נדרי כסו. דכתיבי (במדבר ג') ואם הוציא אציה אותה: הכעל מיר
נדרים אשמו. דכתיבי (שם) ואם הפך יפר אותם אישה ביום שמעו: דכתיבי נודר לפור. דלאו אורחיה דקרא הכי לעולם המקור
קודם אל שם הפעולה דכתיבי לאסור איסר [שם] לקיים כל דבר [רות ד]: הניחא למאן דאמר דכרה תורה כלשון בני אדם וכו'. ואף על גב
דליכא למדרש לא דרשין כדמכח כפ"ד ד"ה (דף לא): לנודר נדר מאי עביד ליה. דהא נפקא ליה מהיקישא דמירוס. ונראה לי
דמש"ה מקשה הכא לנודר נדר מאי עביד ליה ולעיל בסמוך אקשי היקישא למא לי (א) משום דכי היכי דלמירין בריש פ"ק דקדושין
(דף ד) דמילתא דלמאי נק"ו טרם וכתב לה קרא ה"א מילתא דלמאי דהיקישא אפטר טרם וכתב לה קרא ובריש איהו נק"ו [ב"מ סא] א' אמרי'
מילתא דלמאי נק"ו טרם וכתב לה קרא ומש"ה ה"א מקשי ברישא לנודר נדר מאי עביד ליה דאפשר לדחוי דאפשר דלמירין רחמנא
טרם למכתב בכל חד רבויא לידות ומש"ה אקשי ליה דעדיפא מינה דכיון דכתב רחמנא בכל חד רבויא לידות למא ליה לתנא לאסמכוי
אהיקישא אכל בסמוך לכתב דפריש הש"ס דלמ"ד דכרה תורה כלשון ב"א אלתערין היקישא קא צעי למ"ד לא דברה לנודר נדר
מאי עביד ליה דלא מני למיפטר אלגייה היקישא ל"ל דהא לא שמינן ליה לדידיה דמפיק להו לידות מהיקישא דברייתא
אליבא דמ"ד דברה אמאי מיהו פריך ליה כיון דע"כ הקינן הכמוז לנודר נדר מאי עביד ליה דאע"ג דאפשר דטרם וכתב קרא בכל
חד וחד רבויא ולא סמן אהיקישא מ"מ כל היכא דליכא למדרש דרשין דלמירין התם פ"ק דקדושין גבי מילתא דלמאי נק"ו:
שהנזירות

כדור לנחלה. ליעול פי שנים: ואין כדור לכסן. שיהא טעון פדיון.
ומפרש כפ' יס כדור לנחלה: דהיינו דכא אחר הנפלים כד' נמי מי
שלא היו לו בנים ונשא אשה שכבר ילדה: כדור לכסן ואינו כדור לנחלה:
כגון שהיו לו בנים ונשא אשה שלא היו לה בנים: משום דלשון ליה
מפרש הא דפתח ברישא. אושן
כלומר שדיניהן מרובין כדלמירין כר"ה
(דף לה) דלשוני ברכות. הילכך אי
מפרש להו למפרע אחי למטעי ולעולם
אי לאו משום האו טעמא סדרא
דוקא לפרוש והא דסליק מקני. מיניה.
ומקשינן והא דכמה דכמה יולא וכו':
אלא לאו דוקא (קסני) ומנין מפרש
וכו'. נ"ל דלכתיבי משני סדרה תנא
לאשמועינן דליכא קפידא במילתא
וכל תנא דמני דכדעי שפיר דמי
וליכא צהא מילתא משום ותכחז לשון
ערומים (א"ר טו): ואי צעית אימא
ידוס דלמין ליה מדרשא וכו'. נ"ל
דכי קאמר ודאי דליכא קפידא
במילתא דקאמרת דכדא ליכא למפלג
דמתנייתא מוכחי שפיר מיהו במתני'
לא תימא חדא מרזייהו נקט אלא
בדוקא אקשי ידות משום דלמין
מדרשא: כי פתח פתח כנויות
דאורייתא. שכן דרך התנא להתחיל
בדברים הידועים והפסוקים:
אלא למ"ד לשון שבר' חכמים להיום
נודר כו'. שחזרש מלכס מלשון
אשר דלא מלכו (מלס' א' יב): להיום
נודר כו'. מפרש לקמן (דף י) שאס
יחמר קרנ מיישינן שמה יחזיר את
השם דהשם סמוך גבי קרנ דכתיבי
קרנ לה' (י) ושמה יחזיר את השם ולא
יחזיר קרנ וממלא שהוציא ש"ס לנעלה
ולכן חדשו לשונות הללו: מאי איכא
למימר. דאע"ג דמלאורייתא נמי הס
כמו שכתבתי במשנתנו אפי' הס
אין פשוטים יתור מידות כדי שיתחיל
בס' אדרגה ידות פשיטי טפי דלמו
מדרשא: אקדים נמי וסני ידות
ברישא. השתא משום דוחקין הדרי
ממאי דנקט בפשיטותא כדולה סוגין
דאי חסורי מחסרה רישא דמלתא
לא מחסרה ואמרינן דלמ"ד לשון
שבר' חכמים הו' רישא מחסרה
ואמרינן דמפרש תנא מאי דפתח ציה
דהאי ואי צעית אימא ה"ק דתנא

כדור לנחלה. ליעול פי שנים: ואין כדור לכסן. שיהא טעון פדיון.
ומפרש כפ' יס כדור לנחלה: דהיינו דכא אחר הנפלים כד' נמי מי
שלא היו לו בנים ונשא אשה שכבר ילדה: כדור לכסן ואינו כדור לנחלה:
כגון שהיו לו בנים ונשא אשה שלא היו לה בנים: משום דלשון ליה
מפרש הא דפתח ברישא. אושן
כלומר שדיניהן מרובין כדלמירין כר"ה
(דף לה) דלשוני ברכות. הילכך אי
מפרש להו למפרע אחי למטעי ולעולם
אי לאו משום האו טעמא סדרא
דוקא לפרוש והא דסליק מקני. מיניה.
ומקשינן והא דכמה דכמה יולא וכו':
אלא לאו דוקא (קסני) ומנין מפרש
וכו'. נ"ל דלכתיבי משני סדרה תנא
לאשמועינן דליכא קפידא במילתא
וכל תנא דמני דכדעי שפיר דמי
וליכא צהא מילתא משום ותכחז לשון
ערומים (א"ר טו): ואי צעית אימא
ידוס דלמין ליה מדרשא וכו'. נ"ל
דכי קאמר ודאי דליכא קפידא
במילתא דקאמרת דכדא ליכא למפלג
דמתנייתא מוכחי שפיר מיהו במתני'
לא תימא חדא מרזייהו נקט אלא
בדוקא אקשי ידות משום דלמין
מדרשא: כי פתח פתח כנויות
דאורייתא. שכן דרך התנא להתחיל
בדברים הידועים והפסוקים:
אלא למ"ד לשון שבר' חכמים להיום
נודר כו'. שחזרש מלכס מלשון
אשר דלא מלכו (מלס' א' יב): להיום
נודר כו'. מפרש לקמן (דף י) שאס
יחמר קרנ מיישינן שמה יחזיר את
השם דהשם סמוך גבי קרנ דכתיבי
קרנ לה' (י) ושמה יחזיר את השם ולא
יחזיר קרנ וממלא שהוציא ש"ס לנעלה
ולכן חדשו לשונות הללו: מאי איכא
למימר. דאע"ג דמלאורייתא נמי הס
כמו שכתבתי במשנתנו אפי' הס
אין פשוטים יתור מידות כדי שיתחיל
בס' אדרגה ידות פשיטי טפי דלמו
מדרשא: אקדים נמי וסני ידות
ברישא. השתא משום דוחקין הדרי
ממאי דנקט בפשיטותא כדולה סוגין
דאי חסורי מחסרה רישא דמלתא
לא מחסרה ואמרינן דלמ"ד לשון
שבר' חכמים הו' רישא מחסרה
ואמרינן דמפרש תנא מאי דפתח ציה
דהאי ואי צעית אימא ה"ק דתנא

(א) מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב'
ב מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב'
ג מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב' וטו"ע יד' פ"א מהל' נדרים
פ"א ב'
ד מ"י פ"א מהל' נדרים
פ"א ב'
ה מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
ו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
ז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
ח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
ט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
י מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
יא מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
יב מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
יג מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
יד מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
יז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
יח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
יט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
כ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
כא מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
כב מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
כג מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
כד מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
כה מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
כו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
כז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
כח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
כט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
ל מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לא מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לב מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לג מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לד מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לה מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לכ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
למ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לנ מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לו מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לז מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לח מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
לט מ"י פ"א מהל' נדרים
הל' ב':
ל

בבית
ההקברות. ועובר בכל תאחר
עמד בלוחה עומה
ג' רגלים ולא נטהר למזות
מזרות: **מלך-חיים**
עליה נזירות מאי איבא
למישר. מאי כל תאחר

בנון שנדר והוא בבית
הקברות. דנעודו
עומד לשם מירות לא חל
עליה עד דנפיק משם
וידעי ויקבל ויחול לגזירות
עליה היילך קאי בכל
חאחר שמוטל עליו לנאח
וליעזר ולהתחיל מירות:

(א) קדושין ה: מזר ב: ע"ש,
(ב) גמין פה. ע"ש, (ג) [מזר
פה], (ד) [גמין פה:
קדושין ה:].

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים לְנָחֵם אוֹתוֹ
בְּכָל הַיּוֹם וּלְבָרֵךְ אוֹתוֹ
בְּכָל הַלַּיְלָה וּלְשַׁמֵּר אוֹתוֹ
בְּכָל הַיּוֹם וּלְבָרֵךְ אוֹתוֹ
בְּכָל הַלַּיְלָה וּלְשַׁמֵּר אוֹתוֹ

(א) רש"י ד"ה לימא וכו'
כדחבא הואיל: (ב) ד"ה
לימני וכו' נמי מודרני
ממך ולא אמר: (ג) ברין
ד"ה רבי יהודה וכו' לא
הויין דים ואין להקשות
מדאמרינן נפ' כל הגט
וכו' לא כרין הין די"ל
דלימא כ"ל:

גמ' אמאי דהיק שמואל.
כעין זה פסמים דף עח
ע"ב: בר"ן ד"ה ר' יהודה
כו' גימא דמשום דהבי
מבירא ליה. עין גיעין יג
ע"א מד"ה והא לא משך:

ידים שאין מוכיחות.
בית יד אחת הדבר
אע"פ שאין מוכיח אחת
לשון גמור (קדושין ה'
ובע"ז גיטין פה). אין.
ידאי סנידא ליה לשמאל
דמי דשמאל סנידא ליה

אין שטואט מוקד יסתייג
 ב"ד יהודה. ללער אין
 דעם שמואל סוכר נ ווערט
 דאס האנטעס לעסער מוסמך
 געבליב ווערן. לה דר
 יהודה דעם יום מוסמך:
 דאן. נ"י. האנטעס דעם
 (פא). געט נא געט. עיקר
 שארע חזרה וכו' לה
 ספר נרמח. לה אה
 מחזרת לכל אדם שבו
 הוא מורה ומפרש ממנו
 ומחזרה לכל אדם:
 ויורה ונחל וכו' עיר
 ויורה ונחל וכו' עיר

¹⁶ לימא קסבר שמואל דים שאין מוכיחות לא הוויין דים אין שמואל מוקים לה למתני' בר' יהודה דאמר דים שאין מוכיחות לא הוויין דים דתנן ¹⁷ אגופו של גט הרי את מותרת לכל אדם רבי יהודה אומר ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואיגרת שבוקין ¹⁸ אמאי דחיק שמואל לאוקומה למתני' כרבי יהודה לוקמה כרבנן אע"ג דאין דים מוכיחות אמר רבא מתני' קשיתיה אמאי תאני שאני אוכל לך שאני טועם לך ליתני שאני אוכל שאני טועם ש"מ בעינין דים מוכיחות איתמר ¹⁹ דים שאין מוכיחות אכוי אמר ²⁰ הוויין דים ורבא אמר לא הוויין דים אמר רבא רבי אידי אסברה לי אמר קרא יגזיר להויר ל"י מקיש דות גזירות לגזירות מה גזירות בהפלאה אף דות גזירות בהפלאה לימא בפלוגתא דר' יהודה ורבנן קמיפלגי דתנן גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם ר' יהודה אומר ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין וגט פטורין ואיגרת שבוקין אמר רבא רבנן ורבא דאמר כרבי יהודה אמר לך אכוי כרבי דאמר ר' לר' יהודה עד כאן לא קאמר רבי יהודה בעינין דים מוכיחות אלא גבי גט דבעינין כריתות וליכא אבל בעלמא דאמרי אפי' לרבנן ע"כ לא קאמרי רבנן דלא

יוֹקֵמָה לַמִּטָּה כִּדְבָרָן. לִימָח אַעֲבִי
 דְּקֹאֲמֵר מוֹדֵר אֲנִי מִמֶּךָ אוּ מִרוֹחֶךָ
 אֲנִי מִמֶּךָ לְחֹדֶיֶה אֶסְבֹּר בְּאִכְלֵהּ וְאַעֲבִי
 דְּלֹא אֲמַר שְׂאֲנִי אוֹכֵל כֶּךָ יְדִידִים שְׂאֲנִי
 מוֹכִיחוֹת הוּיִין יְדִידִים כִּדְבָרָן דְּאֲמַרִּי לֹא
 זָרִיק לְמִיכְסֵיכֵן בְּגַט אֵלֶּה אֵלֶּה אֵת
 מוֹתֵר לְכָל אִדָּם: מִסְּנִי קִשְׁיָה רַחֵם
 דְּלֹא מִזֵּי לְאֻקְמָה כִּדְבָרָן: לִיִּסְנִי שְׂאֲנִי
 אוֹכֵל אוּ שְׂאֲנִי טוֹעֵם. לִמָּה לִי לְמִימֵר
 כֶּךָ אֵלֶּה לְהִבִּי קִמְיָי דְּקִסְפֵּר יְדִידִים
 שְׂאֲנִי מוֹכִיחוֹת לֹא הוּיִין יְדִידִים וְאִי קִמְיָי
 שְׂאֲנִי אוֹכֵל בְּלִדָּה וְלֹא קִאֲמֵר כֶּךָ לֹא
 הוֹסֵם מַשְׁמַח דְּמִדּוֹר מַחֲמִירוּ דְּבִצְיָן
 יְדִידִים מוֹכִיחוֹת וְכִי אֲמַר נָמִי מוֹדֵרִי (ג)
 וְלֹא אֲמַר שְׂאֲנִי אוֹכֵל כֶּךָ לֹא מַשְׁמַח
 דְּבִאִכְלֵה קֹאֲמֵר אֵלֶּה דְּלֹא מִשְׁתַּעֲיָה
 בַּהֶךָ: מְקִישׁ יוֹדֵם נְזִירוֹת. כְּדֹאֲמֵרִין
 עֲלִיל [ג] דְּמִלְהֹאֵר נִפְקָא יְדִידִים מִירוֹת:
 מִה נְזִירוֹת בְּפִלְסָה. דְּבִצְיָן שִׁפְרָה
 לְנִירוֹת דְּכַמְצִי כִי פִילָא (בְּמַצְרִי ו)
 אִף יְדוֹת נָמִי בְּצִינָן שִׁפְרָה לְנִירוֹת
 דְּאִי לֹא מִפְרָשׁ לֹא הוּיִין כְּלוֹס יְדִידִים
 שְׂאֲנִי מוֹכִיחוֹת לֹא הוּיִין יְדִידִים:
 דְּבִצְיָן כְּרִיסוֹפִי. שְׂכוֹרֵת בִּינו
 לְבִינֵה דְּבִצְיָן שִׁפְסִיק לְנִירוֹת:
 דְּלֹאן

דמשום דהכי ק"ל לאו קושיא היא דאי לאו דרייק שמואל ממנתי' ודקדושין (דף ה:) דשמואל גופיה הכי ק"ל דלמרינן הכס האומר לאו הרי את מגורשת הרי את מותרת לכל אדם הרי זו מגורשת ונקטינן מדקאמר הרי זו מקודשת א"ע? דלא אמר לי והסנן האומר אהא מוכריז מיר עובר דאין דמשמע דלא לאו הכי הוו להו ידים שאין מוכריז ק"ל לדידין שאין מוכיחות דלא הויין ידים. (א) ואיכא לאשקויי מנדא שיניח מקום האיש וכו' אמר שמואל וזכרן שיניח מקום הרי את יי"ל דלינמא שמואל סבירא ליה דאפילו למ"ד ידים שאין מוכיחות ללן אדם מרגא אשת חצירו כדלמרינן לקמן בשמעמין (ו.י.) מעט ק"י דההיא וכו' וכן בגרושה הרי את מגורשת וכו' שני ליה הכא במאי עסקינן לאו שני מי מידו והוא ליה למימר בגרושה נמי דלמר לא ממני אללא נמי הוו ידים מוכיחות ובי דלמרינן הכס וכן בגרושה לאו לענין אישך אשוינהו וכדאיכא הכס. אינ' י"ל דשמואל אפילו בגרושה וכן בגרושה דלמר ממני אללא דנקט חדא דהיינו רישא והי"ל לסיפא ו לעילוי נפשיה הכס כפלוגמא דר' יהודה ורבנן ונקט אליבא דכ"ע דלא גופיה דסבר לה כותיה לר"ך שיניח אף מקום ודלן: **אמר רבא מ** הכי בלא ק"י הוה שמע' לדידין שאין מוכיחות הויין ידים דא"ע? דכנן אולב בלא ק"י שאין מוכיחות נינהו דליכא לממר דל"ע מודרני בגמ' כנמתי' ק"י לאשמועי' דטעמא דלמר ק"י לא אמר מודרני ממנתי' ולא הויין ידים: וקו"ל בשמואל דמודרני ממך לנודיה לא מתסבר. הלכך אסור וחצירו מותר דקאמר מודרני ק"י מאכילה הא סתמא לא משמע דלמר הכי בסמוך וכן דעת הרשב"ן וי"ל כהלכותיו: **איתמר ידים שאין מ** לעיל (דף ג.) מה: **ונוריה כהנאלא וכו'.** פ"י דלמרינן במס' מיר (דף ה.) הכי דו כחותה שעה שהיה מיר א"ע ש' שנודע לאחר מכאן שהוא

מא כר' יהודה לא שציק רצנן ועציד כר' יהודה: וה"נ מוכח בפי"ק
הרי את מקודשת הרי את מאורסת הרי זו מקודשת וכן בגרושין
החס למימרא דסבר שמואל ידים שאין מוכיחות הויין ידים כלומר
זה נזיר והויין זה ודילמא אחא בתענית קאמר ואמר שמואל כשהיה
ולא הויין ידים ומשני בב"ע דלמר לה לי אלמא שמואל גופיה
דין כב"ר לא בעט (גטין כו.) גבי מתני' דהכותב טופסי גיטין ר' יוחנן
מרת לכל אדם ואילו דין לא קאמר אלמא לשמואל לא צריך דין
הויין ידים גבי גיטין לא צריך דין דכלא דין הוי מוכיח משום דאין
בקרובין עלה דרך דקאמר שמואל האומר לאשה הרי את מקודשת
לך לא לי כלומר דלמר לה הרי את מקודשת לי ואילו גבי גרושין
קאמר בגרושין משום דאין אדם מגרש אשת חטירו כי לא אמר ממני
וממני דקאמר אללא למאי אדם בעסק מילתיה דהיינו שמואל
סבירא ליה דלמר דלמר ממני ובי משני דחס דלמר לה לי ה"ה
אין דלא אמר החס בגיטין ואצ"ר שניח מקום דין משום דלא צעי
ד שניח מקום הרי את מותרת לכל אדם וה"ה דלר' יהודה ולשמואל
ג' קשיא: וכו' ליפני שאני אובל ושמי עועס. פי' ואי הוה מני
אמר מודרני ממך דהא ק"ל לשמואל דמתני' חדא קתני אפי"ה שאני
ממך דלא משמענא בחדא אן אכילנא דיוס את עד יום פלוני ומש"ה
אמרינן אובל (בב"ב) לא חיל דברא כלל דהויין להו ידים שאין מוכיחות
לא דל"ר יוסף ב"ר חנינא (ע"א) מודרני לך שניסא אסורים מודרני ממך הוא
אמר אסור דהוה להו ידים שאין מוכיחות ולא הויין ידים דקיי"ל כרבא
יחוס וכו'. מקיש דיוס מירות למירות לדיוס מלהיור (במדבר ו) מפני להו
(ג) דל"ר טרפון דמי שראא חטירו ואמר הריני נזיר אם וכו' נזיר ולא
ר אין מירות חלה עליו שצדינא דקמור בעינן הפלגא וליכא

[illegible]

יודעה יהיה סגר לה כדכנן וזו יהיה דפדקין שפיר לוקמה כדכנן כיון דגם הוא סגר כדכנן
 ודמשמע שמואל אף על גא ריון דרין ורבי חמלה כדכנן שמואל גיטות כ' ע"ה דלחמ
 ריון גיטות שמי מזהו ודלדס עפ' קדקס סג' חמלה ק"ו היה דער פדער גיטות כ' ע"ה דלחמ
 ודלחמ א"ה כמנחת קמח ומחן שמואל סג' ער ערד לפני יולכס ז"ל סג' לוח
 רשות לה ריון דרין דרין ודמש' לה קמח' כ' היה פירוש עולמ' קמח' סג' ע"ה
 מח' ומחן לה קמח' כ' יהיה דורא א"ה כמכילה א"ה וסג' חמלה דרש ס' ע"ה גנור
 ד' תעמט כולה גופיה וזהו חסע דנור א"ה כ' כולה גופיה יולכס' כיון קלוקמה גנור
 כ' דפד' חס' דנור גרס א"ה כמח' ולישנ' דרין א"ה ריון גיטות כ' חס' א"ה ריון
 דרין ד' ע"ה: סג' קשוריה. חס' אורח חס' שוכל' כ' בלל' ק"ו ימי אלף סג' ע"ה
 וזהו דלחמ סג' חס' כ' תשע עמי כ' א"ה חס' כ' חמול' א"ה ויכוני וכו' דמדרגה

[illegible][illegible]

(א) מוספתא דתמורה פ"ג
(ב) במוספתא אשת
למאמרי הרי זו לאשמו ופי'
במוספתא דמילין מה: ד"ה
והא: (ג) ש"ך עוד לך
(ד) בפי' אשת ודלא
כדלא והיינו דלא כספרי
דכא ללעיל

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה והא מני
וכי' ואל' מלת אמרת הוא
משמע לנקה או להפקר
הס"ד: (ב) ד"ה דבריו
קיימין והוא: (ג) ד"ה אלא
(למא) כלא וכי' ידומה:
לעיל אלא כ"ר ידומה:

גליון הש"ס

גמ' אם היה מחויב דבריו
קיימין פי' חולין מה ע"כ
מדי' והא לא:

פירוש הרא"ש

הרי הוא ע"י ב"ר. כגון
שהיה כבר מנהג לפניו
ואמר כחמך מן השלשום:
פס"י שהוא יד לקרבן. פי'
למחשבת קרבן: ד"ה למא
הרי הוא דהפקר קאמר.
ואפי' לא נכדלא לא הוי:
והא פס"י שהוא יד לקרבן
קמני. ועל כמין אהרי
הוא אהרי זה קמי דעל
לא הוי יד אלא גורם
לכא הוי שיתל ליהויה
והוי קמי דקמי אהרי הוי
ואהרי זה משמע דפשיטא
לכא דיד לקרבן הוי וליכא
למסוקי נמדי אחרינא
דהקדש קרבן או הוי או
לקרבן או הוי הוי הוי
המחשבת נשאר זה דעמו
נמי אקרבן ואפי' קמי
על אלהא טעמא דקאמר
על דהא הוהא אלא לא
הוהא לא הוי יד ע"כ
דעמיה אקרבן וליכא
למסוקי נמדי אחרינא:
א"א א"א שטמא דאמר
ע"כ. דכל על נמי הוי
יד אלא על הוי דעמו
לדבריו מותר אכל אמר
הוי הוי דלמא הוי הוי
הקדש קאמר ולא קאמר
הוי הוי קרבן דעמיה
בכח דלא הוי לקרבן: הרי'
זו אשם לא אהר כ"כ.
שלין אשם מתנדב אשם
ומיירי בשפירא אשם ודאי
לדליל אשם כחם נגיד
ונדב הוי חמין כחם
כרימות פרק המבוא ב"ה

דאין אדם מגרש אם אשם חזירו. דאי כחז הרי את מותרת לכל אדם
משמע דלאשמו קאמר דאשם איניש דעלמא אינו מגרש ומיכא מילמא
ושפיר מגרש: אבל צעלמא. דאי אפשר למימר הכי בעינן ידים
מוכיחות: אבל לא קאמר עלי לא. דהרי הוא לא משמע כלום בדעין ידים

מוכיחות: אחר כך אביי. לעולם לא
בעינן ידים מוכיחות והכא היינו טעמא
דאי לא אחר נשון קרבן לא מיסר
דלמא הרי הוא הפקר קאמר
דמוכיחות הוא להפקר או לנדה: והא
מפני שהוא יד לקרבן קאמר. דאסור
בקרבן ולא מילת אמרת (א) לנדה או
להפקר הוה משמע: אבל אחר הרי
הוא. ולא אחר על שניהם אסורין
דכיון דלא אחר על אלא הוה משמע
דחזירו נמי אסור דה"ק הרי הוא
הקדש מה הקדש אסור אף אחר דכר
נמי אסור: אש"כ דהוה מחויב טעמא
ואשם לאו כלום הוא. דלא אחר על.
אלמא בעינן ידים מוכיחות: אם הוא
מחויב. חטאת או אשם: דכריו
קיימין. (ב) הוה דאמר טעמא אכל
לא היה מחויב חטאת אינו כלום
הואיל ולא אחר על ששם אחר הרי זו
על חטאת אש"כ דלא היה מחויב
א' הואיל ואמר על דכריו קיימין: הא
מני. הא צריחא דלמרה לא אחר ולא
כלום: רבי יהודה הוי. דאמר בעינן
ידים מוכיחות. ואנא דאמר כרבנן
דאמר לא בעינן ידים מוכיחות: והא
אמר אביי אלא דאמר אפי' לר' יהודה.
דלא בעי ידים מוכיחות אלא גבי גט
אכל צעלמא לא והכי קאמר הכא ר'

יהודה הוי: אלא (למא) רבא דאמר כר' יהודה. דכיון דלמי לא
מתקן טעמא אליבא דר' יהודה לימא נמי דרבא לא מתקן טעמא
אליבא דרבנן כדמתקן לעיל (א) וכר' קאמר דמידיה הוי: לא לעולם
רבא אפילו לרבנן. כדקאמרין ע"כ לא קאמר רבנן כ' דודאי רבנן
כפירא לכו צעלמא דידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים כרבא:

לא בעינן ידים מוכיחות ואיהו הוה דאמר אפילו לרבנן הלכך מינאי לא
ולא איפשיטא וכיון דלרבנן דגמ' מספקא לכו אית לן למנקט לחומרא
מ"ד דכיון דבדין חיישי לר"י אלמא מספקא לן דלמא מאי דלא בעי רבנן
ק"ל כרבא וכיון שכן במינאי נמי איכא למימר דלעממיהו אולי ולא משום דאין אדם מגרש אשם חזירו אלא משום דידים שאין מוכיחות
הוויין ידים ואנן ק"ל כרבא דאמר לא הוויין ידים הלכך בעי ודין ובעי מינאי: מיניי הרי הוא עלי וכו' טעמא דאמר עלי הוא דאסור
אכל לא אחר לא. ואש"כ דכלא עלי ודאי יד מיהא הוי. ומשנינן ודלמא הרי הוא הפקר קאמר כלומר דכלא עלי אפילו כי שאינו מוכיח
לא הוי לאסור משום דיד איתו אלא בעלי דאמר ה"ו עלי ואי מסיק דצוריה ואמר הרי עלי אסור. ומקשינן והא מפני שהוא יד לקרבן
קמני כלומר מי קמני שהוא יד לנדר יד לקרבן קמני דלקרבן הרי הוא בלא עלי הוי יד שכן דרך המתנדבים לומר הרי הוא קרבן ואפי' דוקא
בעלי ש"מ דס"ל דידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים: אלא אימא טעמא דאמר עלי וכו' אבל אחר הרי הוא שניהם אסורין. משום דכיון שאין מוכיחות
הוויין ידים אית לן למינקט לחומרא ודלמא הרי הוא הפקר קאמר: מיניי כרי זו חטאת כרי זו חטאת אש"כ רבא דאמר עלי הוא דאסור
כלום וכו'. שאין חטאת בזה נדבה: סיוכא דאביי. דהא ודאי יד שאינו מוכיח מיהא הוי דכיון דמחויב חטאת הרי זו חטאת קאמר: ואלא לימא
רבא דאמר כרי יהודה. וכי היכי דהדרין ממאי דאמרין לעיל דאביי דאמר אפי' כר' יהודה נהדר נמי ממאי דאמרין דרבא אפי' לרבנן:

קאמר: והא פס"י שהוא יד לקרבן קמני. דמשמע דעלי הוי יד מעלי אסור אכל אי לא אחר על יד מיהא הוי וקשה
לכחי דאמר כ': א"א א"א טעמא דאמר ע"י הוה דאסור וחזירו מותר. דאי אחר הרי הוא אסור לבי' ולא
דוקא שניהם אסורין כל אחד לדידה למדיה דהרי הוא עיקר הקדש קאמר: והא פס"י שהוא יד לקרבן. כלומר אית
אלא יד צעלמא ואינו עיקר הקדש ואינו אסור אלא ליה ולא לכ"ע: הרי' זו השאת הרי זו אשם. כחמך חולין עובדת
לפני אחר הרי זו חטאת לא אחר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אחר חטאת יאל אחר חטאת לא אחר
ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי וקף על גב דלמרינן לקמן ככר לפניו ואמר הוי הוי קרבן אסור יס
לומר דהם משום דידע דאי אפשר לככר הויה קרבן ומתקין לומר בקרבן אכל הכא הוה סבור שיתל להחפיש חטאת
לכ"ע דהם משום דידע דאי אפשר לככר הויה קרבן ומתקין לומר בקרבן אכל הכא הוה סבור שיתל להחפיש חטאת

נגדה ולא נתקין לאסור כחמה חטאת אלא נדבה הלכך לא אחר כלום: הרי זו חטאת. אם מחויב חטאת דכריו קיימין וספק מרשא דקאמר לא אחר כלום דידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים דאי חטאת הוי
לכו לאסור כליו אחר חטאת: דא מני יד יהודה הוי. דאמר לא הוויין ידים: א"א רבא דאמר ברבי יהודה. כי היכי דלמי כרבנן ה"ו רבא כרבי יהודה ולא כרבנן: א"א רבא דאמר אפי' לרבנן. דאמר לעיל ופליגי רבא
ואבי אליבא דרבנן: עד כאן א"א חתם בשום דאין אדם מגרש אשם חזירו. כן משמע דמוכיחות הוי ממילא ונגיעין משמע דהוה להוכיח שמגרשה בלא גט ומייריהו מנאי י"ע כחם ממילא דידים שאין מוכיחות:
א"א רבא דאמר כ' יהודה. דס"ל דני היכי דהדר ניה אפי' ה"ו הדר ניה רבא:

ומש"ה אמר' מה מירות צהפלא דהיינו הך הפלגה דקאמר' אף
ידות מירות צהפלא ולא מהך הפלג' גופה קאמר' דאי הכי קרא ל"ל
וכי מוסק אדעמין דעדיפי ידות מירות מנירות גופיה אלא הפלגה
אחרימי קאמר' דשייכא צידות והיינו שיהיו צידות מופלאים ומפורשים.

ומיהו לרבנן דפליגי חתם עליה דר'
טרפון ואמר דמנירות לא בעינן
הפלגה ליכא הקישא אלא הפלגה גופא
דכמיכא מנירות לידות כלומר אמר
דבעי הפלגה וכי מקיש משום רבי
טרפון נקט ליה דאש"כ ללדידה
הפלגה צידות לא כתיבא אמר
מהקישא: וסבא אמר לך כו' ע"כ לא
קאמרין רבנן לא בעינן ידים מוכיחות
אלא גבי גט דאין אדם מגרש אשם
חזירו. הרשב"א ז"ל שצט לנשן זה
ואמר דלא דייק דרבא לא קאמר
דלא ליצטו רבנן ידים מוכיחות אלא
דקסברי דנקט ידים כגט מוכיחות
נינהו משום דאין אדם מגרש אשם
חזירו. ולי אמי שפיר דודאי הידים
בעמין אינן מוכיחות לפי שהלשון אינו
מוכיח שהוא הוה מגרשה אלא שהענין
מוכיח מלד עלמא שהוא מגרשה משום
דאין אדם מגרש אשם חזירו ולפיכך
אש"כ ששלשון אינו מוכיח מהני ואין
לשנש הספריים. ומדלמרינן הכא טעמא
דאין אדם מגרש אשם חזירו משמע
דפלוגמא דר"י ורבנן במינאי הוה
דר' יהודה בעי מינאי ורבנן לא
בעי וקשיא דכפ' המגרש (וגיעין פה):
משמע דפלוגמיהו אי בעי ודין או לא
דרבי יהודה בעי ודין דאי לא אמרינן
דבדנורא מגרש לה ורבנן לא חיישי להכי ולא קשיא הוי ששמי סוגיות
הללו כל אחת מגלה על חכמתה דמרחי פליגי והכא מפרשין טעמא
דפלוגמיהו והם מפרשין טעמא דפלוגמיהו צורין. ואיכא
מ"ד דכיון דפליגי רבנן עליה דר' יהודה במינאי ק"ל כרבנן דלא
צביא מינאי דידע וידים הלכה כרביים אש"כ דק"ל כרבא דידים
שאין מוכיחות לא הוויין ידים הא אמרינן כסוגין דאפילו לרבא כגט
לא בעינן ידים הלכך מינאי לא צביא דהא צפרק המגרש איבעי לן אי צבי' ודין או לא
ואיכא
מ"ד דכיון דבדין חיישי לר"י אלמא מספקא לן דלמא מאי דלא בעי רבנן
ק"ל כרבא וכיון שכן במינאי נמי איכא למימר דלעממיהו אולי ולא משום דאין אדם מגרש אשם חזירו אלא משום דידים שאין מוכיחות
הוויין ידים ואנן ק"ל כרבא דאמר לא הוויין ידים הלכך בעי ודין ובעי מינאי: מיניי הרי הוא עלי וכו' טעמא דאמר עלי הוא דאסור
אכל לא אחר לא. ואש"כ דכלא עלי ודאי יד מיהא הוי. ומשנינן ודלמא הרי הוא הפקר קאמר כלומר דכלא עלי אפילו כי שאינו מוכיח
לא הוי לאסור משום דיד איתו אלא בעלי דאמר ה"ו עלי ואי מסיק דצוריה ואמר הרי עלי אסור. ומקשינן והא מפני שהוא יד לקרבן
קמני כלומר מי קמני שהוא יד לנדר יד לקרבן קמני דלקרבן הרי הוא בלא עלי הוי יד שכן דרך המתנדבים לומר הרי הוא קרבן ואפי' דוקא
בעלי ש"מ דס"ל דידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים: אלא אימא טעמא דאמר עלי וכו' אבל אחר הרי הוא שניהם אסורין. משום דכיון שאין מוכיחות
הוויין ידים אית לן למינקט לחומרא ודלמא הרי הוא הפקר קאמר: מיניי כרי זו חטאת כרי זו חטאת אש"כ רבא דאמר עלי הוא דאסור
כלום וכו'. שאין חטאת בזה נדבה: סיוכא דאביי. דהא ודאי יד שאינו מוכיח מיהא הוי דכיון דמחויב חטאת הרי זו חטאת קאמר: ואלא לימא
רבא דאמר כרי יהודה. וכי היכי דהדרין ממאי דאמרין לעיל דאביי דאמר אפי' כר' יהודה נהדר נמי ממאי דאמרין דרבא אפי' לרבנן:

קאמר: והא פס"י שהוא יד לקרבן קמני. דמשמע דעלי הוי יד מעלי אסור אכל אי לא אחר על יד מיהא הוי וקשה
לכחי דאמר כ': א"א א"א טעמא דאמר ע"י הוה דאסור וחזירו מותר. דאי אחר הרי הוא אסור לבי' ולא
דוקא שניהם אסורין כל אחד לדידה למדיה דהרי הוא עיקר הקדש קאמר: והא פס"י שהוא יד לקרבן. כלומר אית
אלא יד צעלמא ואינו עיקר הקדש ואינו אסור אלא ליה ולא לכ"ע: הרי' זו השאת הרי זו אשם. כחמך חולין עובדת
לפני אחר הרי זו חטאת לא אחר כלום משום דאין חטאת בזה נדבה ולכן כי אחר חטאת יאל אחר חטאת לא אחר
ולא כלום דמשמע שמתנדב חטאת הלכך חולין הוי וקף על גב דלמרינן לקמן ככר לפניו ואמר הוי הוי קרבן אסור יס
לומר דהם משום דידע דאי אפשר לככר הויה קרבן ומתקין לומר בקרבן אכל הכא הוה סבור שיתל להחפיש חטאת
לכ"ע דהם משום דידע דאי אפשר לככר הויה קרבן ומתקין לומר בקרבן אכל הכא הוה סבור שיתל להחפיש חטאת

נגדה ולא נתקין לאסור כחמה חטאת אלא נדבה הלכך לא אחר כלום: הרי זו חטאת. אם מחויב חטאת דכריו קיימין וספק מרשא דקאמר לא אחר כלום דידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים דאי חטאת הוי
לכו לאסור כליו אחר חטאת: דא מני יד יהודה הוי. דאמר לא הוויין ידים: א"א רבא דאמר ברבי יהודה. כי היכי דלמי כרבנן ה"ו רבא כרבי יהודה ולא כרבנן: א"א רבא דאמר אפי' לרבנן. דאמר לעיל ופליגי רבא
ואבי אליבא דרבנן: עד כאן א"א חתם בשום דאין אדם מגרש אשם חזירו. כן משמע דמוכיחות הוי ממילא ונגיעין משמע דהוה להוכיח שמגרשה בלא גט ומייריהו מנאי י"ע כחם ממילא דידים שאין מוכיחות:
א"א רבא דאמר כ' יהודה. דס"ל דני היכי דהדר ניה אפי' ה"ו הדר ניה רבא:

בא א מ"י פי"ד מהל'
מעשה הקטנות ה'
ח סמך עין קפו:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

(א) רש"י ד"ה דבריו
קיימין הוה דאמר טעמא
וכי' הואיל ואמר על דכריו
קיימין. י"ב ע"י ש"ר
הרמ"ע מפלגט ס"י כ"ו
נשל על זה שהוא נגד
המחשבה דמנהג פ"ה
ובקטלים וחולין ה ע"כ
דאין חטאת נדר ונדב:

תוספות

דעממא דשמואל משום יד
נאמר ודאי דשמי אכל
הוי מוכיח שפיר בלא
מורתי דכפרישות א"כ
גם לשמואל מועיל שמי
אכל בלא מורתי כ"כ
למחשבה י"ב ע"י מיהו ר"י
פירש דשמי אכל אית
מוכיח בלא מורתי: א"כ
ק"א נודי דחור. לנדות
ידות מירות כמירות מה
מירות צהפלא אף ידות
מירות צהפלא: ע"כ א"א
קאמר: רבנן ר"א בעינן
ידים מוכיחות א"א גבי
גט פשוט דפרכה דפרייה
הוא דאין אדם פורש
אשת חזירו אכל בעלמא
ד"ה שבעת יחיו. חמיה לר"י
חיקשי ליה בדיחא דלעיל
מורתי מקן אסור אלא
דחיינן ידים וקשה לכחי
מנאי דאמר שאני אכל
לך אכל בלא לך חומר ו"ל
דלא ס"ל לכחי כשמואל
אכל י"ל דלך לא דוקא או
שאל למתקן ניהל דלמי
כרבנן ורבא כרבי יהודה
אכל קשה דכפ"ר דמור
דקף פס"י א"א חטאת
לכחי אית ליה ידים דייס
ו"ל דהוי שיעות הפכות
שבתלמוד והיא דהם
כאכל דאמר אכל גופא
דהא כר' יהודה דמנחם
הם (עין מוס' נזיר שם
ד"ה אשם): הרי הוא ע"י
הרי' זה ע"י אסור. פי'
ככר מונח לפניו אחר הרי
על אסור מפני שהוא יד
לקרבן ואמר עליו הככר
כקרבן שכן מתנדב אשם
ואומר הרי עלי טעמא
דאמר הרי עלי אסור אכל
לא אחר על לא וקשה
לכחי: א"כ. כלומר
לך אי לא אחר על לא
הוי ככלל דהרי הוא הפקר

כב א ב מ"י פ"ד מהל'
אישות הל' ב סמג
ועין מח (טוסי"ע אה"ע
ס' לו סעיף ט ע"ס):
כב ג ד מ"י פ"ב מהל'
מחנות ענייני הל' יג:
כד ה מ"י שם הל' יא
ועין כד"ח:
[ו מ"י פ"ד מהל' מעה"ק
הל' יג]:

יְרוּשָׁה הָרָא"ש

[illegible]

זי הא דאמער שמואל הר
ברות שפיצער שמואל ור
וכיח לא בעיא קאמער ר

בְּעֵי רֹב פֶּפֶא יֵשׁ יֵד לְקֹדֶשִׁין וכו'. אֲפִי בִיד מוֹכִיחַ קְמִיצְעִי לִיהִי מִי אֲמַרְיִין נְהִי לָלֵא אֲחֵרְכוּ לְהוֹ יָדוֹת כְּהִלָּא גְמַרְיִין כְּמֹה מֵיִנוּ מְגִדְרִים אִין אִין יֵד אֲפִי מוֹכִיחַ דְּנִדְרִים שְׁאִין דְּחִמְרִי דְּאֲפִי דְּנִדְרִיָּא עֲלֵמָלְחָא חִיילִי מִשְׁאֲכִי בְּקֹדֶשִׁין שְׁהֵן לִרְצִינָן אִחִיה מַעֲשֶׂה כֶּסֶף אִין שֹׁטֵר אִין צִיחָא: דְּאֲמַר לֵה לֵאשֶׁה סְרִי אֵת אֲקֹדֶסֶה לִי וְנֹכֵן לֵה שְׁטִי פְרוּטוֹס וְאֲמַר לְחִבְרָהּ וְאֵת מִי אֲמַרְיִין וְאֵת נְמִי אֲמַר לֵה לְחִבְרָהּ. וְכִי אֲמַרְהָ דְּנִיחָא לֵה הִיחָא מְקֹדֶשֶׁת לְחִבְרָהּ קִנְיָהּ שְׁלִיחוֹתָהּ דְּקִיָּל צַפִּי הֵאִישׁ מְקַשׁ קֹדֶשִׁין דָּף (בב) לֵאשֶׁה נְעֻשִׁית שְׁלִיחָה לְחִבְרָהּ וְאִפְלִיגוּ מִקְּדוֹשׁ נְעֻשִׁית לֵה וְרַבִּי. אֲבָל לִיחָא לְפִרְטוֹס בְּנִזְנוֹן פְּרוּטוֹס אִין וּפְרוּטָה לִזְוִי דְּחֹדְרִי מִשְׁמַע דְּכֹהֲ"ג לִיחָא לְסַפְקִי כֻלָּל בּוֹאֵת חֲזָאִי וְאִפְלִיגוּ מִמָּלְא לִזְמַר אִין יֵד לְקֹדֶשִׁין [קֹדֶשִׁין] עֲמִלְחָן ק: אִין דְּלִמָּל וְאֵת חֲזָאִי אֲמַר לֵה לְחִבְרָהּ. דְּאֲפִי דֵלָּא מִשְׁמַע סְרִי יֵד מוֹכִיחַ הוּא דּוֹלָת נְמִי קֶלְמַר סְרִי יֵד אִין יֵד לֵה מֵהֵן הֵן קֹדֶשִׁין וְאֲמַרְיִין וְאֵת חֲזָאִי קֶלְמַר: וְאֵת מִדְּאֲמַר לִיהִי יֵד פֶּפֶא לֵאבִי מִי סִכֵּר שְׁמוּאֵל יִידִים שְׁאִין מוֹכִיחוֹת בּוֹיִין יִידִים. גְּבִי קֹדֶשִׁין בְּפִיָּק דְּקִדּוּשִׁין (דף ה:) מְכַלָּל דְּסִ"ל לְרֹב פֶּפֶא דִּישׁ יֵד לְקִדּוּשִׁין דְּמִדְּלָא מִמָּמָה אֲלֵא בִיד שְׁאִין מוֹכִיחַ מְכַלָּל מוֹכִיחַ שְׁפִיעֵא לִיהִי דְּהוּ יֵד: מְנוּ מִי סִ"ל אֲמַר לִיהִי לֵאבִי. דְּנִהִי דְּרֹב פֶּפֶא מִסְּפָקָא לִיהִי דְּלִמָּל אִין יֵד לְקֹדֶשִׁין כֻּלָּל מִיחָא לֵה מִי לֵאקְשִׁי עֵלֶה שְׁמוּאֵל דְּלִמָּל אִיחֵה סִ"ל דִּישׁ יֵד אֲלֵא לֵאקְשִׁי לִיהִי דְּרִידִי אֲדִידִי דְּאֲפִי סִ"ל דִּישׁ יֵד לְקִדּוּשִׁין דֵּשׁ שְׁאִין מוֹכִיחַ אִין יֵד דְּהִי מִשְׁמַע לִי לְשְׁמוּאֵל

בני מיר. ו"א"ת ומאי קא מספקא ליה בקדושין מאי שגא מגיטין דלכ"ה
 דשאינו גט כיון דלכאב מעשה *דהיינו נתינת הגט לידה הוי טפי מיד
 ונתינתה לא היכי מדי: **בני רב פפא י"ד י"ד לפאה וכו'.** כלומר אם
הדין אוניא. ערובה וקרי לה אוניא על סם חרין שעושין סב
 דהיינו **פאה כולה פאה** היא **כולה פאה.** דודאי רב פפא ככה"ל קמבע
 די לפאה פאה מעלימא היא דודאי היא דהתמיל לעשות פאה כי היא
 מייבעיא ליה: **פ"ל פאה שדך.** מדלח כחוב פאה שנשדך: או **דלמא כי אית**
 למחנה שאני פאה דלא כתיבא כהדיא ומדרשא אחיא הלכך איכא למימר
 וכוונת ד"ס די לפאה כיון דחמירא דבעל כרחיה מייביה רחמנא בעיקר
 דבע"כ מחייב וכי מימא לא מחייב ככולה פאה נמי לא מחייב אלא בשט
 יסייב באם ח": **לדמא מאי וסדין לנפקותא בעלמא קאמר.** דאע"פ
 ואפי' מוסיח: או **דלמא לא איתקא לכל תאמר הוא דאיתקא.** ולא אית

את מקודשת ולא אמר לי מקודשת: חדא פנו דבבירא ציה לטמוא"ר ב'ז. משרנו
ופא אינו מקיים לשום אחת מהן קהלור ליה לאצוי דשמואל פכר יש יד לקידושין וגם
פפא לדידי אפי' גיש יד מספקא לי וימיוו בזה דהאמר שמואל דלא בעינא מוכיז

מוסף רע"י

[illegible]

תוספות

[illegible]

יש יד לקידושין. היכא דלא מפרש ממנא מקדשת לי אלא ביד דקידושין קא מקדש לה כדקא מפרש מי הוי יד לקידושין ומקדשת או אין יד לקידושין ואינה מקדשת: **פשיטא.** כיון דלמחר ואת נמי קידושין עמלן יניחו דנאמרו קידושין דהיכא לתנחמה מהדא לה נמי וכה"ג לא הוי

יד אלה קידושין גמורים וינהו: או
דלמא. הא דלמך ואת לאו משום
דפריה מנקודת קמך לה אלה הכי
קמך לה ואת חוץ כלומר זה פלגיתא
חוץ דקדישנא לה: **ואמר ליה**
רב פפא לאביי וכו'. בפ"ק דקידושין
(דף ה:) צללה קמיתא אמר שמואל
נמן לה כסף או שיה כסף ואמר לה
הרי את מנקודת הכי את מאורסת
וכי ואמר ליה רב פפא לאביי ממימרא
דסבר שמואל דים שאין מוכחות
הויין דים מדלמך ליה רב פפא הכי
אליבא דשמואל דידים שאין מוכחות
כו': **מכלל דס"ל דיש יד לקידושין**
הוא דקדושתא: **הא נמי דאמר רב**

דעסבריא ליה לשמואל
ב פפא יש יד לפאה
דמי אילימא דאמר
ה והדין נמי ההיא
קא מיבעיא ליה כגון
נמי מאי מכלל דכי
פאה הויא פאה אין
נה לעשות כל שדהו
שדך מי אמרין כיון
קרבות יש להם יד אף
מא כי איתקש וכלל
היבא איתקש דתניא
מעמד

יש יד בדמיון סוגיין דלעיל (ה): ולא פליגי אלא בדי שאינו מוכיח יי-
ינקר מוכיח מקרי משא"כ בצעין לחדא הוא דיהב שמי פרוטות אבל
ממלא לומר בקדושין אין יד דלא אימקש לגדרים כלל פאה דאימקש
ות הערעוגה מלשון עוביות לגפנים צמ"ק (דף ב:). **מכלל דאי אמר**
ליה דבהאי ארעא קמייתא איכא שיעורא דלא לא פסי' אהי"ל אין
והדין והגמרה נתנון דלא ודאי אין לרובא שיעורא פאה בקמייתא
לכל מהמור הוא דאימקש. ואע"ג דקיי"ל (לקמן 1. כריתות ב:). אין היקש
אין ליה יד אפי' מוכיח: **איש יד לזדקא או אין יד לזדקא.** פי' אם ממלא
היה לזדקא מאי כן פירשו רבותי. ולא נראה לי דהא צעיקר זדקא נמי
אין ולא שדה כולה לכך נראה דהני מרמי צעיי לאו בהדדי איממור ולא
ידי מוכיח הוי וכי קאמר והדין לזדקא קאמר (ואו) דלמא אין יד כלל
נעין אין היקש למתנה דלזדקא נמי לא כתיבא בשדיו ומדכרזא: אחי"ל
אחי"ל

לעשות כל שזהו פאה עושה והיטו דקאמר מ"ל פאה שדך דכין דהמחיל לקורן קרינן צבול
איתקש צבול תאחר הוא דאיתקש. דווקא לגל תאחר דכתיב בקרא ולא למילי אחריו דכר
דליכא לאהושיעבו לגל מילי:

(א) וקדושין ה' (ב) מכאן
ש"ך לדף א.

ורה אור השלם

וּבִקְצָרְכֶם אֶת קִצִּיר
אֶרְצְכֶם לֹא תִכְלֶה פֶּאֶת
שְׂדֵךְ לַקְצֵר וּלְקַט קִצִּירְךָ
לֹא תִלְקֹט: וַיִּקְרָא יְיָ ט

גליון הש"ם

בר"ך ד"ה מינו ברו' דהיינו
נתינת הנם ליהיה ק"ל
לפ"ו מאי פריקין מכלל
דק"ל לר"פ יש יד והיינו
דמשמע דמוכחות מהני
כמ"ש הר"ן והא' התם
דיהיב לה ואיכא נתינת
מעשה בלמח הוא יד כמו
צנח דעיקרו מוכיח:

פי' הרא"ש (המשך)

[illegible]

פאת סדך: או דלמא כי
דברים כתיבי בהאי קרא

כיוונו, ומשני הדא. לומר: הוי דנקען דר פאך העס דייס שאין מיכומות, נאך משום דפשיטא ליה דייס מיכומות הויין דייס, אלא משום דלקעי לשמאל דהכא משמע דנביא ליה דייס שאין מיכומות הויין דייס ונביא משמע דק"ל דייס שאין מיכומות לא הויין דייס. נבי האומר אלא דזקוקים יהוא שיהיה נזיר עובר לפניו, אבל לרב פסא לא פשיטא ליה דייס מיכומות הויין דייס ונביא משמע דק"ל דייס שאין מיכומות הויין דייס ונביא משמע דק"ל דייס שאין מיכומות הויין דייס.

[illegible]

(א) לקמן יח. (ב) [מנחות
טז:]. (ג) [צ"ל ואמר].
(ד) [נרבות נה.], (ה) [ויקרא
ה.], (ו) [צ"ל הוסיף להשיא
רש"י.], (ז) [דברים כג.],

תורה אור השלם

1. נִשְׁבַּעְתִּי וְאָקִמָּה
לְשֹׁמֵר מִשְׁפָּטֵי צְדָקָה:
תְּהִלָּה לִּי קִיט קִי
2. (כֵּב) וְתִהְיֶה עַל שְׁם יי
וְיֹאמַר אֵלֵי קוֹם צֹא
אֶל הַבְּקָעָה וְשֵׁם אֲדוֹר
אוֹתָהּ: (בֹּג) וְאָקוֹם וְאֵצֵא
אֶל הַבְּקָעָה וְהִנֵּה שֵׁם
כְּבוֹד יי עֹמֵד כְּכֹבֹד
אֲשֶׁר יֵאָדָּה עַל הַר כְּבֹר
וְאֶפֶל עַל פָּנָי:
יִחוּזָאֵל ג כֵּב-כֵּג

הגהות הב"ח

- (א) גב' מושבע ועומד
מהר סיני הוא ואין
שנועה: (ב) רש"י ד"ה
הא קמ"ל: (ג) ד"ה והלא
וכו' מהר סיני הוא דלמינ
ושנמם וכו' מהר סיני
הוא דלמינ לא ימוש:

גליון הש"ס

נב' עליו להשכים
שנאמר. עי' פסר"י שמות
יט טז: בהר"ן ד"ה והלא
מורשע ויפסד. שהיא
חלה לנבי בל יחל. ע"ה
גלגון ההמ"ץ על הסוהר
פ' חוקת שמעז ואפי'
בקיום מ"ע אין חילת ששם
נשבע לקיים חל התורה
ולא קיים לזו ממחייב
משום שצוה א"ת קרבן
ינא מלקות:

פירוש הרא"ש

מִן שֶׁשֶׁבִּעֵן לְקִיָּם
הַמִּצְוָה, וְלִינֵי שֶׁמֶר יִבְלֵ
לְיָד מְקַלֵּה וְעֵתוֹ שֶׁ
שְׁמוֹעוֹ: וְהִלָּא מִשְׁבַּע
וְקוֹדֶשׁ הָאֵל, לְקִיָּם הַמִּצְוָה
וְאֵין שְׁמוֹעַ מִלֵּב עַל
שְׁמוֹעַ וְדִרְשִׁין לֵב
בְּשִׁעוֹת מִלֵּב עַל
לְהִטִּיב דִּנְהֵקֵת רְשׁוֹת
אִיִּיר וְלֵב בְּקִיָּם מִלֵּב:
אִלָּא הֵא עֲקִסְמֵעַן כִּן רִשָּׁר
אִרְוִי נִשְׁפָּדֵה, לֵב הִי
מִזְכֵּר שֶׁשֶׁ מִשְׁבַּע וְלֵב הִי
נִשְׁעַנְנֵנִי כִּסֵּם וְאֵם נִשְׁעַנֵּן כִּלָּא
שֶׁ נִמִּי מִדְּרָא דְחִסְרוֹר כִּי
שֵׁלֵי תִּמְרָגֵל אֵל שְׁמִינִת
וְיִבֵּל לִשְׁעַנֵּן גַּם עַל דְּרִיס
אֲחֵרִים: נִרָא גִרָל דִּרָא
אֲחֵרִי יִשְׁרָאֵל, לֵב הִינֵן

(י) קא משמע לן דשרי ליה לאינטי.
לישבע כדי לזרז עלומו לקיים את
ההלכה הזאת: והלא מושבע ועומד מהר
סיני (ו). דלכחי ששנתנו (דברים א)
לדברך אדם לשנות בצורה. לישנא
והלא מושבע ועומד מהר סיני
דלכחי (יהושע א) לא ימוש ספר
ההורה הזה וגו': כיון דאי בעי פטר
נפשיה בקריים שמע שחרית וערבית.
דמיין דקרא ק"ש קיים לא ימוש דא"ר
שמועון בן יוחנן מבטאת מנחתו (דף
עט:). כל הקורא קריית שמע שחרית
וערבית הרי זה קיים מצות לא ימוש
ויכיון דאי בעי פטר נפשיה מושבעת
בצוקריית שמע דיוצא בה ידי חובתה
מאמרת שבעה דהר סיני מלאה הרי כי
מאמרת אשנה פקדו (אע"פ) דלא הוי
מושבע בזהי דכבר פטר נפשיה ואחרי
כך עליה שנועה: והנה שם כבוד אלהי
ישראל עומד: מפנו. משנה: סנו.
גממרא: יביב שלמא לבי עשרה. וכד
ממייבין ליה הוו ממייבין ליה מדיו: ק

שלמא לבי י' עד דמקלעי
אשי ידע מאן שמתיה מה
שליח הלמישרי ליה לא ש
שמתיה ושרו ליה בחלמיה

ועומד מהר מיני הוא. כלומר דהא' אצ"ה חפאל אנפסיה לימיה לעולם באעשה רשעים עלי גדר נזיר ובקרנן ושכנועה ואחפ"ה ("פ"ה ומש") קשיא לך דלון שבויע קקאמר נדר גדול נדר כלומר נדר משוכר למסתבכל לו ללא דווקא דבהאי מיפטור תורה מחודדין כפיך שאם ידבר אלם שכתבתי בפרק שבועות שהים בתרא דכ" הסי קאמרין כיון דאי צעי פטר נפשיה ממגמרי אפילו לקרנן והיינו דקאמר נדר דהכי קאמר כיון שאמר נשים הריי לדבר מזנה מהניא דמאי דאמרין הכא לאתדקא דלמכ"ב צפ"ף) זו דקה (לעיל ו') וחסידים לה. לפי אשרם ששלימות ולאחרים אבל מנו בלמוד לא דלא חשידי עשרה. ומתוך שיסבי לו שלום יגי שמעדה צירו להסיר דאמרין בפפ

שמתמים בדבר הנדור אלא מחשבינן ליה כאלו נדר נזקק לאמרינן בפ"ק דר"ה (דף ק. ו) בפ"ק
 " רואה דכתיב והגית בו יומם ולילה ואפ"י דהנן לקמן בפ"ב (דף עו.) שהנזרים חלין על דבר
 גמור שמתמים בדבר אסור דילפינן לה מבי דור דר' (ה' מלמד שחלין על דבר מזה אצל נדר
 או דילוח על דבר מזה וגמרינן משנזקק דאיה חלה על דבר מזה וליכא למפרך מיד בשנזקק

[illegible]

את המצוה שנאמר
שמור משפטי צדקך
מהר סיני הוא אלא
לאיניש לזרחי נפשיה
רב^ב האומר אשכים
מסכתא זו נדר גדול
לא מושבע ועומד^(ה)
לה על שבועה מאי
למא היינו דרב גידל
דאי בעי פטור נפשיה
וערבית משום הכי
”ר גידל א”ר האומר
נרק זה *עלוי להשכים
בן אדם) קום צא אל
תך ואצא אל הבקעה
י אמר רב יוסף יגידוהו
אדם להתיר לו והוא
תנו ולא תנו לא ואי
ילו מתנו ולא תנו ואי
פרשת דרכים ויהיב
תא א”ל רבינא לרב
לשמותיה שויה
רב אחא לרב אשי
אפשר לבר בלא תבן
כך

מרת דלמר זהדיא בשצוה א
במך דזוכתי טובא דקרי ליה
א (קומן כ: ה) הווא דלמא^א לקומן
א דר גדול משמע לכל דיי^א
היינו דרז גדל קמייא: א
א וילנה כפי כמו ואמרין צפי
א וק"ש שפתיא ועצרי לא
א מן המורה כיון דליתיה מפ
בבך ובקומן (דברים ו) בקרית ש
ותא וכבר כתבתי זה שם בראשי
דבר כשם שהוא מעורר מע
ליו להאשים דעבד קודשא א
עשרה להמירו שפיעי עמיה
הלכתא כלומר גמרא אבל ממ
ין ליה עשרה וכו': ידע מא
א זל לגביא דלשירי קי:

מתנו אל יקח הדיוטות וטוב לו שי
רליישר ליה. שכל מי שמנדה צדו ל
לך: בשם שא"א לבר כלא תבן. פס
א

תוספות

[illegible]

מגשש דאסמא כגופו ודיקא לה תדאריביא
 תנאי קמבעיא ליה פשיטא דלפני קירוב
 לנחשו צו נדוי משכחת לה להביא בעיא
 אור בתמימא המטה הוא עממו אסור
 כך חף על פי שאלמא מיתבא:
 והלא מוכבט ועומד מהו סיני הורא:
 אלא הם קא רבי וכו'. מתקבלי לי דהכי
 פירושא דמשיקרא קס"ד דרב גימל אחא
 לאשמועינן שבעה חלה על דבר מזוה

מוסף רע"י

מִן שֶׁנִּשְׁבַּעְתָּ לֵאמֹר
אֵת הַמִּצְוָה: מִן שֶׁאֵלַי
לִחְזוֹ (שְׁחֹרֶה) לֵאמֹר
מִזֶּה זֶה! אִם נִשְׁבַּע
לֵאמֹר מִזֶּה מִזֶּה
וְהָיָה קְדוֹשׁ (וְהָיָה)
נִדְרָה בְּרַי וְהָיָה
מִשְׁבַּע וְעִמּוּד הָאֵל.
קָם דָּהֵא מִקֶּשֶׁה הָאֵל
הַדֵּר עַל דֵּר מִזֶּה.
וְכִי לֹא אֵלֵינוּ לְשַׁמֵּעַ
יִפְתָּק מִן הָאֵל לְשַׁמֵּעַ.
מִיָּה קִיַּל בְּאֵל מִוִּין
(לִקְטָן עַל) דֵּדֵר נָה
עַל דֵּר מִזֶּה. וְהָיָה
מִיָּדָה יִמְחֹל. בְּעֵלְמָה
הָאֵל (וְהָיָה) בְּשִׁמְחָה, וְהָיָה
שְׁלָמָה. אֲרָחָה דְּמִלְחָה
קִלְמִי וְשִׁמְחָה.

פי' הרא"ש (המשך)

[illegible][illegible]

פ א ב ג מ' פקא
מהל נדרים הל' [כה]
כו [ומייד מהל מעשיק
הל' יא] סמג לאור רמב
טוש"ע י"ד סי' רו טע"ו ד'
וסיתן ללו סעיף ט':
מא ד טוש"ע י"ד סי' רג
סעיף א וטע"ו ד':

הנהגות הב"ח

(א) גם' הריני בניזיר
למא: (ב) שם כנדות
נדר בניזיר ובקרבן מל
מנא: (ג) דש"י ד"ה אלמ
שמואל באומר כגון:

רנשבורג

אבל שבוּעָה לא משתכסס
השמים רַלל חֲסוֹת מוֹפֵא

[א] גם' לא מפיק שבעה
מפומיה קמ"ל הדין. חיצת
הדין נמחק: **[ב]** בהר"ן
ד"ה כשהיה וכו' אי לאו
לאמר כדורי רשעים עלי לא
משמע. נמחק חיצת עלי
ונ"ב ל"ל הרינו:

תוספות

[illegible][illegible][illegible]

מב א מ"י פ"ג מ"ח
נדרים הל' כו פ"י
מ"ח מ"ח הלכה יד
ע"ש פ"י י"ד פ"ג ר"ג פ"י
י

תורה אור השלם

ו. דבר אל בני ישראל
ואמרת אליהם איש או
אשה כי יפלא לגור נדר
נדר להחיר לקי
במדבר ו ב

מוסף רש"י

שלא מעל אדם
בעולמו. שלא היה נשוא
בין הקדשים לנחשת
שיכלו זה ליד מעילה
(פסחים סו"א). תלמוד
לשון תלמידי נחמה ה"א.
בבבואה. דמות קלמור
פנים (והושיו פ"ג). ופחו
עלי יציר. ומה על
למי והבטלי ליד הכהן
נדר דל.

תוספות

והא קתני בנדרים.
חמה. מנוסח
דמנ"י מיקש' ליה דקמי
נדרתם והדר קתני נדר
ר"ל דל"ן ה"י ונשוא
נחמ' הל' כה"ל דקון
שפכאין בעורה. וד"ה
אמרי ה"י קרי ליה נדר
כשרים הא ליכא שריפות
כ"ה הל' כה"ל כה"ל
בעורה ומנ"י משמע ככל
ענין ועוד דהא חת"ת נדר
קרנן אכל נדר דקונס כיון
שאמר כר עליו הס
לא ש"ך ע"ס זה ואומר
הר"ר אליעזר כיון דכשרים
מתנדבים בשום נדר בעורה
גם חק לעורה נמי חס
שפיר הנדבה כלשון נדר
ואף על גב דכשרים לא
מתנדבים כה"ג אכל נדר
כשרים לא היו כלל בשום
נדר כה"ל בעורה נמי
ליכא חששא שמה חמות
ויהא ח"כ בנדרים ואמרי
לדי תקלה דכל תאמר
הלק מנרי כשרים לא
אמר כלום: בשות תהיו
נדרין. חת"ת לשון ומהא
על הראשונים לומר כה"ל
חוקין בעניותיהם ודואגין
מן היסורין נדרין להגין מן
היסורין וכשרים עליהם
ימי טומאה מתחריטין:

כי קאמר ר"מ נדר נדבה לא קאמר. דקרא לא איירי אלא נדרים
ולא נדבה: והקמי נדר נדבה נדר נדר. דלמלא
שכשרים נדרים והיי מנ"י לאוקמי כר"מ: ומסרלין פני נדר.
ופירשו נדרים דק קאמר דין הוא דהוה מנ"י לאקשויי לה אגופא
דמנ"י דהא מנ"י משמע שאין
הכשרים נדרין מתקמי כנדר כשרים
לא אמר כלום ונדר הכי קמי נדר
אלא דמסיקא דייק מנ"י גופא
דמפליג בין נדר נדבה מני ונדר
דאוקי לה כר"מ דייקין הכי קמי
נדר. ואיני נראה לי אלא ה"ק כשלמא
אי לא מוקמיין לה כר' מאיר מניין
לפירוש נדר של כשרים ממון שהו
נרנן גמור וכשר הדבר לעשות כן
נדבה מקרי ואט"ג דאי אמרין הכי
לא שמעיין ליה לתנא דמפליג בין נדר
לנדבה ולעיל אמרי' בפסוקות מאן
מנא דמי ליה בין נדר לנדבה לעיל
אמרין הכי משום דקושטא דמילתא
היא אכל הש"ס גופיה דמי לה לאדך
גיסא ולומר דלאו רבי מאיר היא ולא
שני לן בין נדר לנדבה ומתנא מנ"י
שפיר אלא אי אמר רבי מאיר היא
היי מיקרי נדר דקרנן נדבה והרי
כיון שאין הנדר ראוי לכשרים אי
אפשר שיקרא נדבה: נדבה נמי
דלמא אמי בה לדי תקלה. דאט"ג
דלמא הכי וז' דלמא פסע ומאמר
להציל יומר משלש רגלים:
כהלל הוקן. אס אמר על נדבה
המונחת בעורה נדבה כשרים נדר
בקרנן שהרי כשרים מצידין בהמתן
לעורה ומוקדישין אותה כדרך שהיה
נוהג הלל הוקן: מציא חולין לעורה.
לאו בעורה ממש שאסור להציל חולין
לעורה אלא בפסח העורה: נדבה
דנדרים מאי איכא למימר. כלומר
היך כשרים מתנדבין נדרים והא אית
לה למיחש דלמא אמו לדי תקלה:
ה"ג כשמעון הדדיק ולא גרסי' סבר
לה. והכי פירושא דכל שנדר ממון
ענין זה כל כך כוונתו רצויה
לליכא למיחש ככל לדי תקלה: אשם
נויר טמא. שהתחיל למנות ונטמא

במת שסותר מנינו ומציא קרנן ומונה כחמלה: ופחו יציר עלי.
מיהר מל' פחו כמס' ובקש לערדני מן העולם לילך אחרי מראה עיני:
נויר להזיר לה'. שמירתו לשם שמים: משום דאמי על חטא. שנטמא:
כשכן סוכין נזרין. כשהן מתחריטין על מעשיהן הרעים: ורבי' עליהם
ימי נזירות. שמתחלה לא נתכוונו אלא לשלשים יום: מצידין חולין לעורה.
לאו דוקא שכל זמן שלא המירן חכם נזירותן קיימת וקרננותיהן מוצה
עליהן אלא כעין חולין קאמר שמתוך שאין כיונמן רצויה אף קרננותיהן
אינן רצוין. אכל כהן גברא שכל מן הדרוס ליכא למיחש להכי

כי קאמר ר"מ (ב) נדר. אסור כלשון נדרים דוקא קאמר: אכל
נדבה לא אמר. והיינו מנ"י דקמי נדרתם נדרין כלשון
נדבה: והא קמי נדרתם נדר כו'. דמשמע כלשון נדר קאמר:
דלמא אמי בה לדי תקלה. דכי אמר כל' נדר הרי עלי קרנן
אמי בה לדי תקלה דעבר משום כל
תאמר: נדבה נמי. כי אמר הכי וז'
קרנן אמי בה לדי תקלה לדי גמא
ועבודה א' אכל כלל תאמר לא דכל
היכא דלמא כי גזא דרשמנא איתא:
[פסלל]. מנ"י דקמי נדבה מומר
כגון דעניד כהלל דמקדישה בעורה
דמו לא אמי בה לדי מעילה: נדבה
דנדרים מאי איכא למימר. היכי עניד
דלא לימי לדי תקלה דקמי נדר
נזיר דמותר דכשרים מתנדבים
נזירות: סבר לה כשמעון הדדיק.
דמניר לשם שמים כלומר שכל לפני
שמעון הדדיק: לא אכלתי אשם נזיר
טמא. דנזיר שמיטמא מציא אשם
ואח"כ מונה ימי נזירות אחר ומלכותו
אשם לא אכל. וטעמא מפרש לקמן:
כל לפני אדם אסור. שכל להקריב
קרנן נזירותו ולגלגל שער: ופחו
יציר עלי. ממון שראיתי במים נזירות
כל כך נאה נתגבר עלי יציר ובקש
להצילי לדי מעשים רעים לטורדני
מן העולם: אמרתי לו. כך אמר
בעצמו: עליך הכתוב אומר איש
כי יפלא כו'. דהיינו לה' לשם שמים:
דאמי על חטא. שמיטמא עצמו וכיון
דאמי על חטא הוא ח"כ לא צני
למיכל שום קרנן טמא. אלא היינו
טעמא דלא אכל אשם נזיר טמא:
כשכן סוכין. מתפחדים כמו ופחדת
לילה ויומם (דברים כח) ומתרגמין
ומהית. כשכן כושטין נזרין שאין
נדרים לשם שמים אלא לשם כעס
מזרין עצמן: וכשכן טמאין.
דלמא טומאה וסמרי להנהו יומי
דנזירות וצנו למימני יומי נזירות
אמר ורצה עליהן ימי טומאה דשמה
מיטמא פסע אחרת וצני למימנר כל
הני יומי נזירות ומתחריטין בעצמן
שנדרו וכיון דמתחריטין לא היו נזירות

לש"ס ונמלא מצידין חולין לעורה ומש"ה לא אכל אלא מזה דודאי לש"ס
הוא דעבר: א"ה אפי' נזיר טהור. דלמא מתחרט על נזירותו ונמלא
מציא חולין לעורה: נזיר טהור. ליכא למיחש דמתחרט דכיון דלא נטמא
ולא רבו עלי ימי טומאה ודאי לא מתחרט. ואי אמר אפי' הוא מתחרט
דאינו יכול לעמוד בנזירותו להא ליכא למיחש דאי לא דלמדי כנפשיה
קודם שנדר דיכול לעמוד בו לא הוה נדר ולא מתחרט כל היכא דלא נטמא:
אפילו
תני

דנזירי אית נפקר בחרתה אלא על ידי המת חסם אלא כעין חולין בעורה וי"ה נמי דלא הוה אכל קרננותו שהציא אחר שמה נזירות טהרה דכיון שמתחרט בטומאתו הוה כאילו נפקר נדרו ואף קרננות סוף נזירות הס כחולין בעורה אלא נקט אשם דפסיקא ליה לפי שאין מיר טהור מציא אשם אלא זה שהיה נזיר גמור היה קים ליה ביה שלא מתחרט בהר"ן ימי טומאה:
תני גר"ה. ואט"ג דקרא כתיב מזור נדבה נמי קרי מזור דלאו איתיה דקרא למימר נדבה:

(א) [פסחים סו"א]. (ב) מ"י
ד' [תוספתא ס' פ"ד].
(ג) [מנחות ק"ה].
(ד) [בבבואה מ"ט].

הגהות הב"ה

(א) רש"י ד"ה כי קאמר ר'
מאיר אסור בנדר כלשון:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

(א) רש"י ד"ה נדבה נמי
וכי' אכל כלל תאמר לא
וכי' י"ב בסוגיא קמימא
דרי"ה דף ד' איתא להדיא
דלף נדבה ענין כלל
תאמר. וכבר הרגישו בזה
בש"ס פנים מאירות ח"א
ס' ע"ג. ונשוא עיקר ח"ב
ס' ג' ע"ש מה שמרלו:

פירוש הרא"ש

כי קאמר ר"מ בנדר
בנדרה לא קאמר. ולהכי
תנא נדר לאפוקי נדבה:
ופריך הכי משמע לה
דמשום דלמא נדר כל
למעונו נדבה והא קמי
נדרתם נדר נזיר ובקדש
והא נדר ע"כ נדבה
היא משום דכשרים חסם
נדרין: ופשוט תני נדר.
ודרך התנא לנשות בין נדר
לנדבה אכל לעולם לא קרי
לנדר נדבה: מ"ש נדר דלא
דלמא אמי בה לדי תקלה
כל תאמר נדבה נמי דלמא
אמי לדי תקלה למשול
בה' בהל' חוקין. ראיית
מפרשים שפירש' וכו'
דמשמח לה נדבה ככשרים
כי אמר נדרתם נדרתם
ככשרים חולין ולי נראה כיון
דכשרים חסם מתנדבים
אם אין הכהנה עומדת
בעורה כי אמר נדרתם
ככשרים לא אמר כלום אלא
כהנהמה עומדת בעורה:
שאמרי' "שפיר". שאקבל
עלי נזירות וזהו שנתמני
לשם שמים: עליך אפי'
קרא איש כי יפלא וכו'.
וכתיב קדוש יהיה כוונתו כן
קראו הכתוב קדוש: ב"ש
דאמי על חטא. ונמלא
הוא לאדם חסון לאכול
דבר שקרב על חטא: כל
אשמות נמי. ור"ש תפלות
אלא משום דלדרי' באשם
נקט אשמות: בשות חת"ת.
נבלין על פירשונם
ומולין אחרי בעטומיהם
ומתחריטין משום כללם
ויודעין: ונמצאו סביאין
חולין בעורה. לאו דוקא
חולין בעורה דהנדר (נ"א)

(א) [מסופקת פ"א, כ] מיר
ג. ע"ש וי. ככ. ר"ק
א. מנחת יצ. [שנועם]
ח. סוטה טו. כריתות
טו. [לעיל ג.]
(ד) [מיר וקרא פ"א כ
ע"ש, פ] [נבאשית ד.
(ו) [נמנדר ל, ו] ופ"א
ה"כ, ח] [ע"ש ד"ה מנח].

תורה אור השלם

1. ויעשה הכהן אחד
לחטאת ואחד לעולה
ובשר יצא מאשר קטן
על הנפש וקדש את
ראשו ביום ההוא:
במדרב ו י א
2. ויעל על המזבח
אשר עשה בבית אל
במחשה עשר יום בחדש
השמיני בחודש אשר
בא מלכו וישע ית לבני
ישראל ויעל על המזבח
לקדשהו מלכים א י כ לג

הגהות הב"ח

(א) נב' נדנה נמי דלמא
חלי בה לר' (ב) שם
דחיל ר' אלעזר הקפר כ"ב
ע"ש רש"י מיר מחילת דף ג.
(ג) רש"י ד"ה מלי שם
נדר דלא ור' דלעיל
ה"פ: ואח"כ מ"ה היו
מתאין להביא קרבן
חטאת לפי שאין קריבה
מזבח תקלה על דיוק
לומר מ"ל ומתות שאין
באין ממק: (ד) ד"ה חק
שאמר ככל זה על חק:

גליון הש"ס

נב' ברלי ששה אית.
ע"י מוסט מו ע"ה מדי
קנה נה:

פירוש הרא"ש

היו פתחים להביא
החטאת. שאל ידוע קרבן
נדר מוס: ששפן הצדיק
הא דאמר: ומקדש ענין
אמר קדש כי יצא
וג' משמע דוקא כח דאח
לומר מירא אכל כל חטא
לא: דשנה בחטא אדם
פעמים לעבור אל נמי שם
חטא נגדו ונעומת:
פ"ה"ה א"ל בניין
קרבן: להפסיק בקרבן
לדמיון דרש"א ק"ל
לפרוץ יתמוס דמס
נדר מתפס בקרבן שהוא
נדר הוה ונדר נקט
ה"ל בניין קרבן:
נדר בחו"ה. פ"י נקט
ומסד דק"ל נדרים נקט
לשון נדר דלעיל דף
(ח) האומר אשפה פ'
זה נדר נדר נדר וע"כ
לא נדר גמור נדר דלוק
נדר אלא מתפס נדר

אפילו תימא רבי יהודה כ"ה. ממני' דשני צין נדר לנדנה לר'
יהודה נמי שאני ליה ור' קאמר ר' יהודה טוב נדר ומסלם היינו
לדמיון נדנה אכל נדר לא אמר: מ"ש (א) נדר דלא על
דלמא כה לר' קפלה. כדלעיל: לפי שאין הקדש מביא תקלה על
ידיו. (שאין באין) כלומר שהם
מתיראים שלא יעשו שום חטא וירצין
להניח קרבן להמכפר עליהם לפי שאין
הקדש מביא תקלה על ידיהם מה
היו עושין כדי שיתחייבו קרבן שאין
מתאין קרבן חטאת אלא על חטא
ממש. ענין אחר לפי שאין הקדש
מביא תקלה על ידיהם שאין באין לר' יהודה
שום תקלה וטוב חטא שיתחייבו קרבן
חטאת: אלא הוה להמכר מהנדר
ומביא שלמים וכו'. אכל חטאת לא
אמי נדנה. ובניירות נמי לא היו
מתאין קרבן חטאת וממני'
דקמי' נדר בניין דמשמע דכשרים
נודרין בניירות לאו ר' שמעון היא:
כולן שיש אהם. דכשיטה אהם משו
דעמייהו: דנייר חטאת הוי. משום
נדר: והדין קרא בניין טמא כשיט.
על שם שטימא את עצמו כחם קאמר
קרא אש חטא על הנפש: משום
דשנה בחטא הוא. דעל שם ששנה
עצמו בחטא שזר עצמו ועוד שטימא
מיריותו להכי כחיו ביה אשח חטא על
הנפש והוא הדין נמי לשאר מירין
דליקרו חטאים וגלי דחמא נהאי
הוא הדין לכלוהו ואח"כ גילה נהאי
משום דזה שונה בחטא שני
פעמים ומולין הקלקלה במקולקל:
בתנ"י האומר קונם. שאמר קונם ככר
זה עלי: חק. (ו) האומר ככר זה
עליך חק או שאמר ניק מיה
פיח חרתי ניק אם אוכל ככר זה או
שאמר מיה הוה כלינו נדר בניין:
שכונה ככר זה או
שקונה הרי אלו כיונים לשכונה
והיו כלינו נשבע ממש: נדר כמסוי.
כמו מומתא לשון שבעה: נב' איתמר
כיניוין. דקמי' נמנני': רבי יוחנן אמר
לשון אומות סן. דהכי משמעני אומות
ופי נדרו אל נמי משמעני ששמו
לשונות ישראל נמי כי אמר נהאי
לישנא מיתמר דהמורה אמרה כי ידורו
ככל לשון נדר: לשון שדרו לכן חכמים.
נודרין כהן: תקינו נדרים כיניוין דלא
לימא קרבן. כשם. דממירין נעלמא
שיריון ד' לא: קודם שאל שלמה הייתה
מורה דומה לנפיש שאין לה אונים עד
שאל שלמה ומיקן לה אונים דכתיב

אפילו תימא רבי יהודה כי א"ר יהודה בנדרה
בנדר לא אמר והקתני טוב מזה ומזה נודר
ומקיים תני נודר ומקיים מ"ש נודר דלא
דילמא אתי בה לר' תקלה נדנה נמי
דילמא אתי (א) לר' תקלה רבי יהודה
למעמיה דאמר אדם מביא כבשתו לעזרה
ומקדישה וסומך עליה ושוחטה תינה נדנה
דקרבות נדנה דניירות מאי איכא למימר
רבי יהודה למעמיה דתניא (א) רבי יהודה
אומר חסידים הראשונים היו מתאווין להביא
קרבן חטאת לפי שאין הקדש מביא תקלה
על ידיהם מה היו עושין עומדין ומתנבין
ניירות למקום כדי שיתחייב קרבן חטאת
למקום ר' שמעון אומר לא נדרו בנייר אלא
הרוצה להביא עולה מתנבד ומביא שלמים
מתנבד ומביא תורה וארבעה מיני לחמה
מתנבד ומביא אבל בניירות לא התנבדו
כדי שלא יקראו חוטאין שנאמר וכפר עליו
מאשר חטא על הנפש אמר אביי שמעון
הצדיק ורבי שמעון ור' אלעזר הקפר *כולן
שיטה אחת הן דנייר חוטא הוי שמעון הצדיק
ורבי שמעון הא דאמרן ורבי אלעזר הקפר
ברבי (א) דתניא ר' אלעזר הקפר ברבי אומר
וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיו
נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הדין
והלא דברים ק"ו ומה זה שלא ציער עצמו
אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו
מכל דבר על אחת כמה וכמה מכאן כל
היושב בתענית נקרא חוטא והדין קרא
בנייר טמא כתיב משום דשנה בחטא הוא:
בתנ"י האומר (לחבירו) יקונם קונה קונם
הרי אלו כיניוין לקרבן חק חק חרף הרי אלו
כיניוין לחרם יניק מיה פיח הרי אלו כיניוין
לניירות ישובותה שקונה נודר במוהי הרי אלו
כיניוין לשבעה: נב' איתמר כיניוין ר' יוחנן
אמר ילשון אומות הן ר"ש בן לקיש אמר
לשון שבדו להם חכמים להיות נודר בו וכן
הוא אומר *בחדש אשר בדא מלכו
וטעמא מאי תקינו רבנן כיניוין דלא לימא
קרבן ולימא קרבן דילמא אמר קרבן לה' ולימא קרבן לה'
לה' ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלה ותניא (ז) רבי שמעון אומר
בנדר דאורייתא דלמי נמי קרבן לה' והיינו דתנן (אבות פ"ג מ"ג) נדרים סג לפרשיות שתיקנו אלו כיניוין כדי להפריש האדם מן העבירה:
שתיקו וגם לא נודרין כהן אלו כיניוין: הכי נבי בשעת אבות. איתם דמקום מעיקר הלשון כדפרישית:

פני נודר ומקיים. ור' יהודה דריש להו לקראי כר' מאיר דטוב מזה
ומזה שאינו נודר כל עיקר. מיהו נהא פליג עליה דר' מאיר
דלרבי מאיר קרא דקטק נודר הוא הדין לנודר ולדלדית דוקא נודר
אכל נודר טוב מזה ומזה: רבי יהודה לטעמיה. דלמיר דכשרין
מתאין להביא קרבנות של חובה
וממון כן הם נודרין בנייר וינין
שכונות וזו הם עושים מיקרי נדנה:
ר' מיני לחמה. חמץ יג' מינים של
מזה חלות ריקין רבוכין:
כולן כשיטה אחת סן. מיהו לא אמר
ממש דבר אחד דלשמעון הצדיק דוקא
נייר טמא הוא שנקרא חוטא ולא
משום דמנער עצמו אלא משום
דמתחרט ואילו לר' שמעון ולר'
אלעזר הקפר אפילו נייר טהור נקרא
חוטא מיהו כולן שוין דליכא טמא
בניירות: והדין קרא בניין טמא
כשיט. לר' שמעון ולרבי אלעזר
הקפר פריך דאילו לשמעון הצדיק
לא קשיא מידי דליכא קאמר דוקא
נייר טמא נקרא חוטא: משום דשנה
בחטא. שיער עצמו ונטמא. ויתורא
דעל הנפש קא דריש דלי מתחטא
טומאה כלמוד קאמר הוי לה למיכר
מאשר חטא ומו לא על הנפש ל"ל:
בתנ"י הרי אלו כיניוין לחרם. ובגליל
אפילו כסמם אסור דמשמע חרמי
גבזה לפי שאין מירין בחמי כהנים
וביהודה דוקא במפרש חרם של צדק
הנים וכדלמא לקמן כפ' ואלו מותרין
(דף י"א): נדר כמיה הרי אלו כיניוין
לשכונה. כמיה כמי נמשה בשכונה
משה דכתיב (שמות כ) ויחל משה והכי
איתא בירושלמי. והאי דקאמר נדר
כמיה ולא קאמר שכונה שקונה כמיה
אפרש בגמ' י"ב כ"ד: נב' לשון אומות
הם. דקרי קרבן כהני לשם: שדרו
להם חכמים. שדשו מלנס: דלמא
אמר לה' ולא אמר קרבן. ומש"ה
תקנו קונם כי הדי דלימא קונם
כלמוד דאילו אמר קרבן אמר להם
לשינא דקרא. ובחמשים נמי א"ע
דכתיבה לא סגי ליה נדרם כלמוד
שקמם חרמיס ביהודה אינם דלמך
הנים מיהו אם אמר חרם הוה חרם
לשם דכתיב אכל כי אמר חק כיון
דלא לישנא דקרא הוא לא הוה
אמר לשם אלא לנדק הכי:
וכ"ה

מזה נודר ומקיים. ור' יהודה דריש להו לקראי כר' מאיר דטוב מזה
ומזה שאינו נודר כל עיקר. מיהו נהא פליג עליה דר' מאיר
דלרבי מאיר קרא דקטק נודר הוא הדין לנודר ולדלדית דוקא נודר
אכל נודר טוב מזה ומזה: רבי יהודה לטעמיה. דלמיר דכשרין
מתאין להביא קרבנות של חובה
וממון כן הם נודרין בנייר וינין
שכונות וזו הם עושים מיקרי נדנה:
ר' מיני לחמה. חמץ יג' מינים של
מזה חלות ריקין רבוכין:
כולן כשיטה אחת סן. מיהו לא אמר
ממש דבר אחד דלשמעון הצדיק דוקא
נייר טמא הוא שנקרא חוטא ולא
משום דמנער עצמו אלא משום
דמתחרט ואילו לר' שמעון ולר'
אלעזר הקפר אפילו נייר טהור נקרא
חוטא מיהו כולן שוין דליכא טמא
בניירות: והדין קרא בניין טמא
כשיט. לר' שמעון ולרבי אלעזר
הקפר פריך דאילו לשמעון הצדיק
לא קשיא מידי דליכא קאמר דוקא
נייר טמא נקרא חוטא: משום דשנה
בחטא. שיער עצמו ונטמא. ויתורא
דעל הנפש קא דריש דלי מתחטא
טומאה כלמוד קאמר הוי לה למיכר
מאשר חטא ומו לא על הנפש ל"ל:
בתנ"י הרי אלו כיניוין לחרם. ובגליל
אפילו כסמם אסור דמשמע חרמי
גבזה לפי שאין מירין בחמי כהנים
וביהודה דוקא במפרש חרם של צדק
הנים וכדלמא לקמן כפ' ואלו מותרין
(דף י"א): נדר כמיה הרי אלו כיניוין
לשכונה. כמיה כמי נמשה בשכונה
משה דכתיב (שמות כ) ויחל משה והכי
איתא בירושלמי. והאי דקאמר נדר
כמיה ולא קאמר שכונה שקונה כמיה
אפרש בגמ' י"ב כ"ד: נב' לשון אומות
הם. דקרי קרבן כהני לשם: שדרו
להם חכמים. שדשו מלנס: דלמא
אמר לה' ולא אמר קרבן. ומש"ה
תקנו קונם כי הדי דלימא קונם
כלמוד דאילו אמר קרבן אמר להם
לשינא דקרא. ובחמשים נמי א"ע
דכתיבה לא סגי ליה נדרם כלמוד
שקמם חרמיס ביהודה אינם דלמך
הנים מיהו אם אמר חרם הוה חרם
לשם דכתיב אכל כי אמר חק כיון
דלא לישנא דקרא הוא לא הוה
אמר לשם אלא לנדק הכי:
וכ"ה

בא מ"י פ"א מהל'
נדרים הל' נח סמג
לאין נדרו שו"ע יו"ד סי'
ח:
בד ב מ"י פ"א מהל'
מירום הל' ח סמג
ענין קטן:
בא ג מ"י פ"א מהל'
שנועם הל' ח סמג
לאין נדרו שו"ע יו"ד סי'
הל' סעי' י:
בד ד מ"י פ"א מהל'
שנועם הל' ח ופ"א
מהל' נדרים הל' ח ופ"א
מהל' מירום הל' ח סמג
שש שו"ע יו"ד סי' ח
ופי' הל' סעי' י:
מוסף רש"י
אדם מביא כבשתו
לעזרה. לפסח עזרה,
שליש מנחין לעזרה,
ומקדישה ואחר כך מנחתה
ושמחה מיר (דאח"ה
בפסח). ובפר' עלי.
בנייר כתיב, מאשר
חטא על הנפש. משמע
שחטא נפש אדם: ב"ק
צ"א. לשון אומות הן.
והמורה אפרש לא לשון
(סמג).
פ' הרא"ש (המשך)
נדר דק"ל נדרים ומסד
דכתיב איתם מענין שנועם
שנועם דהוי לה לשון
אומות לא לשון שדרו להם
חכמים ובמיה איתם מענין
אומות כיניוין אלא להי שחא
לשון שנועם הפסוק ושנה
במיה דר ומה שדקדים
מירום לטעמיה משום דכתיב
למתי נבי הדי חוטא שם
כסג (א) לשונות לא כיניוין:
נב' לשון אומות הם.
כלשונות קרין לקרבן קונם
אז קונם או קונם:
לשון שבי' דהם חכמים.
כדי לשונות דהקרא דלא
לימא קרבן לשם זה עלי
ופעמיס יקדים השם לקרבן
ומק' נלמגורו דכתיב
ולדור ומנחם שדכיר
שם שמיס נעלמה ונחלה
השנועם ר"ל חכמים
שהיו לעני שפה של
הי בקיאו דלדור עזרת
מדכרים כסג ומקט אומס
לכתיב ולא שבי' של
האומות קריוין לשון
יתר משאר האומות:
ס"ד כיניוין בניין אסדור
קסבר לשון אומות הם.
וכיון דלדאורייתא נמי
אסבר ואפי' כיוניס
ועוד כיון דלשון אומות
הם אין לכל העם שפה
אחת האומות הרחוקים
מעיקר הלשון אין להם
שפה ביהודה כמותם
ומשני הלשון במקום:
קסבר לשון שבי' חכמים
הם. ואין לה אלא מה
כדפרישית:

סו א מיי פ"א מהל'
מדרס הלכה ח פסג
לאון רמב טו"שע י"ד
פסן ח:
סח ב מיי פ"ב מהל'
שטות הל' ה
טו"שע י"ד פ"א רל פסג
י:
סח ג מיי פ"א מהל'
מדרס הל' י"ב
פסג טו"שע פ"א רל:
ג ד מיי טו"שע י"ד פסג
טו"שע י"ד פ"א רל:
פסג י:

הגהות הב"ח

(א) גמ' מיי מפסגה
שחרקים מדרס ובי מיי
רב יוסף מנכנא מנכנא:
(ב) שם דקונס חכמי:
מיי לעיל א פ"א כתיב:
(ג) שם שוקולא אמר
שמואל כלי' ותיב מו:
נמחק: (ד) שם מפסגה
האמר (לחולין שאוכל קר)
חל"מ וי"ב פ"א לא
חולין שאוכל: (ה) שם
ד"ה האמר ובי שאוכל
לך לחולין ליהו מה
שאוכל: (ו) חז"ה עמא
מיה ובי מהני לאמר
האמר בארלי אמר עמא
כ"ש עמא נהדא ובי
קמא דרשין ובי קמלי
דברקבן טמא קאמר:

פירוש הרא"ש

וב"ה סברי. דלן לו
לפסג אלא עיקר הלשון:
תני רב יוסף סקנאמא.
יבא שכן היה מקובל
רב יוסף שלעני השפה
שלאותו הלשון מדרסין
וכן הך לשונות למעשה
ליה יס שהיו אומרים
שהמפסגים עגולו היו
המדרסים כן:
שם חכמי: שבואל שבואל
בן רישא משמע. ואין
דך לשונות שנויה שם
של חכמי: בבורי לא אמר
ב"ה. שגרא שגריט
היא משם המינה ואין
במשמעותה כלום והיינו
עמא דכנענותא אלא מיי
ומתחא הן כנויי לשונות
לשונות מתרגומין מומחא
ומהו דומה לאומי וישכע
מתרגומין ואומי: מתני'

וב"ה סברי הכי לא משמע אומות.
ליתיה מעיקר לשון אלא דמנייהו
הוא. וקיימא לן כר' יוסף דלמר לשון
כינויין מותרין: תניא רשב"ג אומר
במומחא דלמר מוהי הרי אלו כינויין
לשונות. וה"פ דרשב"ג לפרושי מתני'
אמא דכי קמי נדר כנויה נדר דלמר
כנויה בלחוד אלא דלמר במומחא
דלמר מוהי כלומר בשנויה שגשג
משה דכתיב (שמות ז) ויאל משה
לשנת את האל והש"ה חקן נדר כנויה
דליו אמר שנויה שוקקה כנויה
היה משמע דלמר כנויה בלחוד
ומש"ה תנן נדר לאשמועין דכעין
שזכיר נדרו של משה דהיינו שנויה
והיינו דקאמר רבן שמעון בן גמליאל
במומחא [דלמר] מוהי. ואית דגרסי
במומחא דלמר לא אמר כלום מומי
מומחא הרי אלו כינויין לשנויה וה"פ
דרבן שמעון בן גמליאל אמא למימר
דליו אמר כנויה לא היו כינוי
לשנויה וכי חקן במומחא לא שילמר כן
עס כ"ה אלא בלא כ"ה וכן
גירסא הא דלא חקן שנויה שוקקה
מומחא וכן נדר כנויה משום דשנויה
שוקקה נגזרם משנויה מה שאין
כן במומחא ולפי שהן כינויים חלוקים
[הפסקין] כינויים בנדר:

מתני' לחולין שאוכל לך לכשר
לדני. כולו בפתחות הלמ"ד
קרינן לה ומש"ה אסור דמשמע לא
חולין אלא קרבן לא כשר אלא אסור
לא דכי אלא אסור דאשכחן (ה"ה) גבי
היתר כדלמדין (עדיין פ"ה מ"ד)
העיד יוסף בן יעזר על איל קמחא
שהוא דין וקרא נמי כתיב' כל כפור
טהורה כלומר מותרת הלכן כי
אמר לא כשר ולא דכי אלא אסור
קאמר. וכי תימא אלא אסור משום
אסור קאמר ולא משום נדר והוא
ליה כמתפס דנדר האסור ולא
מיתמר
טהור וטמא נותר ופיגול אסור
כריכל בירושלים נדר באחד מכל
קרבן ה"ו נדר בקרבן רבי יהודה אומר
אומר ירושלים לא אמר כלום:
אומר בבורי בפסחא לא אמר כלום:
אומר בבורי דוקא קאמר לשון זה
במתני' שאלמר כנויה ופ"ה ופ"ה
לחולין שאוכל לך. וא"כ לא חקן
לשון אסור ויהיו קדשים אע"פ דנעלה
וערפה נמי אסורין התן לקמן בפ"ב
(דף יח:) דתסע נדרים
להתיר דכיון דנעלה נדרים נחמין:
טהור ופ"ה אסור. אם אמר טהור או
טמא שאלך לך דהיינו קדשים שניה
בסע טומאה וטהרה ואע"פ דמותר
נמי שייך בה טומאה וטהרה כסם
נדרים להחמיר: נותר. משמע
עליהם בשעת עבודה לאכלס חון
לחמן או חון למקומן: אסור. לפי
שהחולין כ"ף קמ"ל דקרבין עומחא
קאמר: נותר ופיגול. אע"פ דהיינו
אסור משמע שני גורי פסג: באשים.
הפסקין בלשונות: באימרא. כעלה
הקרבן: בירושלים. קטן מומחא
העיר ומגדלותיה משערי הלשנה
אח. ירושלמי כנומחא כקרבנות
ההיכל בירושלים קרבנות ירושלים
דלא קאמר כנומחא ירושלים: באחד
מכל שפשיס החובה. מורקח מחמח
ומחלום: הרי נדר זה בקרבן. כאלו
הפסג בקרבן יוסקס נדר בקרבן
מפסג: האומר ירושלים. בלא כ"ף
לא אמר כלום:

כלומר דלפי משמע הכי
משמע כי כנויין נמי לשנא
אומות הם וק"ל נמי דכנויי
נדר כנויה לא אמר כלום

מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה
לה' תודה לה' שלמים לה' יקרבן לה' וק"ו ומה
זה שלא נתכוון אלא להזכיר שם שמים על
הקרבן אמרה תורה קרבן לה' לבשלה על אחת
כמה וכמה לימא כתנאי "בש"א כינויי כינויין
אסורין ובה"א "כינויי כינויין מותרין מאי לאו
מ"ד כינויי כינויין אסורין קסבר (כינויי) כינויין
לשון אומות הן ולמ"ד מותרים קסבר לשון
שברו להן חכמים לא דכולי עלמא כינויין
לשון אומות הן וב"ש סברי בהני נמי משמע
אומות ובית הלל סברי בהני לא משמע
אומות ואיבעית אימא "בש סברי גורין
כינויי כינויין משום כינויין וב"ה סברי לא
גורין כינויי כינויין משום כינויין: ה"ד כינויי
כינויין דגדרים תני רב יוסף מקמנא מקמנא
מקמנא ה"ד כינויי כינויין דחרם תני מפשאה
(א) חרקים חרבים חרפים כינויי כינויין דגורין
תני רב יוסף מחזקא מנחנא מפיחנא איבעיא
להו מפיחנא מאי מיתחנא מאי מיתענא מאי
אמר ליה רבינא לרב אשי קינמא (קינמא) מאי
קונם קאמר או דילמא קינמן בשם קאמר א"ל
רב אחא בריה דרב חייה לרב אשי קינא מאי
קינא של תרגולין קאמר או דילמא לשון
דקונם (ב) תיבעי כינויי כינויין דשבויה ה"ד
שבואל שבוחיאל שוקקאל שבואל שבוחיאל
בן גרשום משמע אלא שבואל שבוחיאל
שוקקאל (ג) מהו אמר שמואל אמר אישיבתא
לא אמר כלום אשקיקא לא אמר כלום
קרינשא לא אמר כלום: נדר במוהי הרי
אלו כינויין: תניא רשב"ג אומר האומר
במוהי לא אמר כלום במומחא דאמר מוהי
הרי אלו כינויין לשבויה: מתני' האומר
(ד) לחולין שאוכל לך לא כשר ולא דכי
אמר אלו כינויין כדירים כעצם כאשים כמזבח
כריכל בירושלים נדר באחד מכל משמשי
המזבח אע"פ שלא הזכיר
קרבן ה"ו נדר בקרבן רבי יהודה אומר
אומר ירושלים לא אמר כלום:
אומר בבורי בפסחא לא אמר כלום:
אומר בבורי דוקא קאמר לשון זה
במתני' שאלמר כנויה ופ"ה ופ"ה
לחולין שאוכל לך. וא"כ לא חקן
לשון אסור ויהיו קדשים אע"פ דנעלה
וערפה נמי אסורין התן לקמן בפ"ב
(דף יח:) דתסע נדרים
להתיר דכיון דנעלה נדרים נחמין:
טהור ופ"ה אסור. אם אמר טהור או
טמא שאלך לך דהיינו קדשים שניה
בסע טומאה וטהרה ואע"פ דמותר
נמי שייך בה טומאה וטהרה כסם
נדרים להחמיר: נותר. משמע
עליהם בשעת עבודה לאכלס חון
לחמן או חון למקומן: אסור. לפי
שהחולין כ"ף קמ"ל דקרבין עומחא
קאמר: נותר ופיגול. אע"פ דהיינו
אסור משמע שני גורי פסג: באשים.
הפסקין בלשונות: באימרא. כעלה
הקרבן: בירושלים. קטן מומחא
העיר ומגדלותיה משערי הלשנה
אח. ירושלמי כנומחא כקרבנות
ההיכל בירושלים קרבנות ירושלים
דלא קאמר כנומחא ירושלים: באחד
מכל שפשיס החובה. מורקח מחמח
ומחלום: הרי נדר זה בקרבן. כאלו
הפסג בקרבן יוסקס נדר בקרבן
מפסג: האומר ירושלים. בלא כ"ף
לא אמר כלום:

מנין שלא יאמר אדם לה' עולה וכו'. דילמא אמר לה' ולא נמר
לדבור זה דלא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלה אלא
למחילה צע למימר עולה והדר לה': כינויי כינויין אסורין. שאל
נדר כנויי כינויין דחקן במתנין לשון אומות הם
ומשום הכי אם כינה בלשון אחר מהני
לשון אומות חשיב נמי נדר ואסור:
ולמאן דלמר מוהי קסבר לשון שברו
להן חכמים. ומשום הכי מותרים
דהני הוא דנדו להן חכמים אסורים
אזל אם כינה בלשון אחר דלא נדו
להן חכמים מותרין: כהני נמי משמע
אומות. והני נמי הו ככינויין עמא
דמתנין ואסרי: וביס הלל סברי
לא משמע אומות הכי. ולאו לשון
אומות מיהו ומותרין: גורין כינויי
כינויין. דלסרי אטו כינויין עמא
דמתני' דלשון אומות: מקמנא
מקמנא בלשון אסור. דקונס קונס
היינו כינויין עמא אזל כהני לשון
מקמנא מקמנא מקמנא היינו
כינויי כינויין: הני מפסגה. שם
חכמי: חרקים חרבים. כמו חרק
חרק: מיתחנא מאי מיתחנא מאי.
דמתחלף במתחנא מיי הוי כינויי
כינויי אליצא דמחל דלסר: או דילמא
קינמן קאמר. ולאו כלום הוא:
שכול בן גרשום משמע. דכתיב
ושכול בן גרשום נגיד על האזרחות
(דכ"ה כו) ולא משמע לשון שנויה:
נדר כנויה. כמו מומחא:
במתני' האומר. לחזיר לא חולין
שאוכל לך (ה) ליהו מה
שאוכל לך אלא קרבן ליהו אסור:
או שאמר לא כשר שאוכל לך לא טהור
שאוכל לך או שאמר טמא שאוכל
לך או נותר או פיגול בכל הני
לשונות הוי נדר ואסור: דלמרא.
שאלמר הרי עלי כלימרא דמשמע כבש
תמידין: כדירם. כדיר כהמות של
קרבן ואית דלמרי כדיר העצים:
כעצים. משמע כעני המערכה:
כאשים. כאשו של מזבח: או
נדר באחד מכל משמשי מזבח.
כללי המזבח כמזרק או כמחמה
אסור באותו חפץ שנדר בו:
גמ'

אומר בבורי בפסחא לא אמר כלום:
אומר בבורי דוקא קאמר לשון זה
במתני' שאלמר כנויה ופ"ה ופ"ה
לחולין שאוכל לך. וא"כ לא חקן
לשון אסור ויהיו קדשים אע"פ דנעלה
וערפה נמי אסורין התן לקמן בפ"ב
(דף יח:) דתסע נדרים
להתיר דכיון דנעלה נדרים נחמין:
טהור ופ"ה אסור. אם אמר טהור או
טמא שאלך לך דהיינו קדשים שניה
בסע טומאה וטהרה ואע"פ דמותר
נמי שייך בה טומאה וטהרה כסם
נדרים להחמיר: נותר. משמע
עליהם בשעת עבודה לאכלס חון
לחמן או חון למקומן: אסור. לפי
שהחולין כ"ף קמ"ל דקרבין עומחא
קאמר: נותר ופיגול. אע"פ דהיינו
אסור משמע שני גורי פסג: באשים.
הפסקין בלשונות: באימרא. כעלה
הקרבן: בירושלים. קטן מומחא
העיר ומגדלותיה משערי הלשנה
אח. ירושלמי כנומחא כקרבנות
ההיכל בירושלים קרבנות ירושלים
דלא קאמר כנומחא ירושלים: באחד
מכל שפשיס החובה. מורקח מחמח
ומחלום: הרי נדר זה בקרבן. כאלו
הפסג בקרבן יוסקס נדר בקרבן
מפסג: האומר ירושלים. בלא כ"ף
לא אמר כלום:

(6) ומספחא טיר דפ"א.
(3) טעיה דפסג.
(4) גיר' הערוך קרינשא.
(ד) ומספחא פ"א. (ס) ודני
רש"י. (ו) ודניס דר.

תורה אור השלם

1. דבר אל בני ישראל
ואמרת אליהם אדם כי
יקריב מבשר קרבן ליה
מן הבקריה מן הקרוב וכן
הצאן הקרוב את
קרבתו: ויקרא א ב
2. ואתה קח לך בשמים
ראש מר דודר חמש
מאות וקנמן בשם
מחציתו
וקמחיתו וקנה בשם
מחציתו וקמחיתו:
שמות ל ב

מוסף רש"י

לא כשר ולא דבי. הי"ג
כשר לבי טהור. כלומר
שאלמר לו כשר מה שאוכל
לך. או טהור. אסור לאכול
משלו. ששאלו כקדש
כשר לו טהור או טמא.
שאלך דך לשון בני אדם
להזכיר עומחא וטהרה אלא
נקדש. וילכי כמו לא
דבי. כלומר לא כשר.
דלמדין העיד יוסף בן
גדיה על איל קמחא דבי.
כלומר כשר (דלמדין בשמות).

תוספות

פ"ד אסור קסבר דשון
אסור. וז"ל וי"ב משמע
אומות מ"ד מותר קסבר
לשון שברו חכמים (גמיר)
כינוי (וכינויין) לא נדו:
איבעיא להו פסחא
פסחא. דלמדין מיהו קאי
לכך נקט מפסחא קודם
מפסחין מאי מפסחא
מאי ואית אמהי לא
מיעבא כמו בן בני קונס
האומות מקמנא
מאי וז"ל כיון שם
מיימ"ו וי"ב פיימ"ו
מפסין יחד זין הנהא
כינוי כלל אכל תימא דה"ל
למיעבא מנקמנא מאי
ימי' וי"ל דהא פסחא
דלעולם אית דלשונה לא
מחזקת: רשב"ג
קמא
דמתנין דקמי נדר כנויה דוקא קאמר לשון זה
במתני' שאלמר כנויה ופ"ה ופ"ה
לחולין שאוכל לך. וא"כ לא חקן
לשון אסור ויהיו קדשים אע"פ דנעלה
וערפה נמי אסורין התן לקמן בפ"ב
(דף יח:) דתסע נדרים
להתיר דכיון דנעלה נדרים נחמין:
טהור ופ"ה אסור. אם אמר טהור או
טמא שאלך לך דהיינו קדשים שניה
בסע טומאה וטהרה ואע"פ דמותר
נמי שייך בה טומאה וטהרה כסם
נדרים להחמיר: נותר. משמע
עליהם בשעת עבודה לאכלס חון
לחמן או חון למקומן: אסור. לפי
שהחולין כ"ף קמ"ל דקרבין עומחא
קאמר: נותר ופיגול. אע"פ דהיינו
אסור משמע שני גורי פסג: באשים.
הפסקין בלשונות: באימרא. כעלה
הקרבן: בירושלים. קטן מומחא
העיר ומגדלותיה משערי הלשנה
אח. ירושלמי כנומחא כקרבנות
ההיכל בירושלים קרבנות ירושלים
דלא קאמר כנומחא ירושלים: באחד
מכל שפשיס החובה. מורקח מחמח
ומחלום: הרי נדר זה בקרבן. כאלו
הפסג בקרבן יוסקס נדר בקרבן
מפסג: האומר ירושלים. בלא כ"ף
לא אמר כלום:

(א) ולקמן יג: שזועות
(ב) קדושין סא.
(ג) שם דה. (ד) במדבר
(ה) ס"א קברנות
שנירושלים, (ו) [לקמן יח:].
(ז) [לקמן יב:]. (ח) ש"ך
לע"ב.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה דמקן וכו'
דמקני ילאמר משה
אליהם אס יעברו:
(ב) ד"ה אימא ספסא וכו'
דספסא משנה ר' מאיר
הוא ומדקספסא: (ג) ד"ה
עד שידור וכו' לגבי מוצא
אבל האומר כל"ל והד"א:
(ד) ד"ה ותרי תנאי וכו'
אל"כ ידור בדבר הקרנ:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

[illegible]

פירוש הרא"ש

גמ' ב"י חנני שאינו
כתנאי בני גר ובני ראובן
ב"י א"ע דכלל כפילות
הוא משמע חנני לית
ליה מכלל לאו חנני שומע
כן: אלא "י יהודה ה"א
דלוא צר פלוגמיה דר'
מאיר בכל תקום: מרטיא
ו' יהודה רשא לאו ר'
יהודה: מ"ד חן מלוק בין
ירושלים בלא כ"ף לירושלים
בכ"ף: האמר בירושל'
לא אמר בלוב. דלפני

ב' ליה מכלל לאו אחס שומע הן. כגון במהניחין דמכלל לא לחולין שמע' מינה הא קרפן היו וזהב' אסור ור' מאיר דלא היו אסור אלא' אמר צפירוש לא חולין ליהיו אלא קרפן דלא משמע ליה מכלל לא חולין אחס שומע קרפן: **דסנן**.

גמ' סברוה מאי לר
אלא קרבן מני מתני
מכלל לאו אתה ש
אומר "כל תנאי שאי
ראובן אינו תנאי
אימא סיפא ר"י אומ
אמר כלום מדסיפא
רבי יהודה היא כול
קתני שר' יהודה אומ
אמר כלום וכי אמר כי
והתנאי ר' יהודה אומ
אמר כלום עד שידור
כולה ר' יהודה היא

לא אמר כלום. דפליג אחתא דלעיל מיניה דהיינו ר' מאיר דקאס
ומנשה (א) היא ומדסיפא ר' יהודה רישא לאו רבי יהודה דא"כ הוי
רישא וסיפא רבי יהודה ומליעתא רבי מאיר: שר' יהודה אומר האומר
ירושלים כו'. דנענין שיאמר בירושלים כלומר סגורים בירושלים: עד
סידור בדבר הקרב בירושלים. כגון קרבנות ומנחות שקריבין לגבי
מוצא (א): האומר בירושלים לא אמר כלום. דלא מיקדשא ירושלים:
יסרי סגיא אליבא דרבי יהודה. דתנא דמתניתין סבר האומר
ירושלים לא אמר כלום הא בירושלים אסור בירושלים מיקדשא
תנא דברייתא סבר האומר בירושלים לא אמר כלום דקסבר ר' יהודה
נתקדשה ירושלים אא"כ (א) יאמר בדבר הקרב בירושלים:
בין

[illegible]

ב' ספרו. האי ספרו א' במסקנא נמי קאי ודכוּתיה צריש צנא
 נספול וכיליף מתנאי בני גד ובני ראובן דכתיב (ומהרה גז) אם יעבדו
 ואמרינן בשוועת העדות (שוועת ג.) דמי לית ליה לר"מ מכלל לאף
 לית ליה משום דהוּא איסורא דלית ביה ממונא ונדריש נמי ממו
 פסק השולח (גיטין דף מו.) * בני מוליא את אשתו משום נדר דלא
 חזינא פליג עליה דר"מ בתנאי כפול בפרק האומר (קדושין סא.) אפ"י
 ודחוקי וליממר פרי תנאי אליבא דרבי יהודה ולא צעי לאוקמה כח
 יהודה. מדקמי סיפא ר' יהודה אומר מכלל דעד השתא לאו ר' אריה
 פושים לא כח ר' יהודה כיון שלא הזכיר ר' אריהו (לדמיא לאימרא
 טעמא מודה סב) ר' יהודה דלא צעי כ"י וכו' שפשיטא במשניות ומש"כ
 גלר' יהודה דעמו על דבר הקרב צירושלים וכי אמר צירושלים מתקרב ות

[illegible]

מיתסר אפילו הכי כיון דאריבא למימר הכי ואריבא למימר הכי אולינ
לחומר דקיימא לן סתם נדרים להחמיר: **טבור טמא** עגול נוהר
אסור. ק' היא הגרסא בנוסחאות וקסא צניי מל' אריבא צין טבור
לדי' דכיון דתנא לדי' בלמ"ד מכלל דכלל למ"ד לא מיתסר וזמן
שק' כי אמר טבור כלל למ"ד

יִאסֹר וְהָלַךְ דְּבִי תַּרְגוּמוֹ שֶׁל טַהוֹר הוּא.
וּמֵאַחֲרֵי הַהִרְמִיזִים ז"ל בַּפ"א מַהֲלֻכּוֹת
דְּרַבִּי (ה' י"ח) שֶׁנֶּחֱבֵט טַהוֹר בְּלִמְדָּה וְטַמְאָה
פְּגוּל נִוְתָר בָּלָא לַמִּדָּה וְכֵן נִרְאֶה לִי
עֵינָק וְאִי גִרְסָאן הֵכִי בִּמְתַנִּי לְטַהוֹר
בְּלִמְדָּה נִיחָא. וְרַבִּי אֶלֶף גִּרְסָאן לִיֶּה
נִרְאֶה לִי מִסּוּם דְּהִנָּה לַמִּדָּה בְּדִבְרֵי לֹא
חָשׁ לַמְתַּנִּי בְּטַהוֹר דְּמִילָתָא פְּשִׁיטָא
הֵיא דְּרַבִּי וְטַהוֹר שׁוּ לְהִדְדִי דְּחַז
עֵינָהּ הוּא. וְטַמְאָה בִּמְתַנִּי תַּלְתִּי דִּינִי
תִּנִּי. דְּכֵן הֵיכֵא שְׂהוּא מוֹזִיר שֶׁם
שִׁמְשֻׁמְעוֹתָה לְהִיתָר לְרִיךְ שְׁמִיר
בְּחֻלְתָּה לַמִּדָּה בְּפִתְחָה וּמִתְסָר דְּמַכְלָל
לֹא אִתָּה שׁוּמַע וְרִיטוֹ חוּלִין כֶּסֶר
דְּבִי טַהוֹר. וְכֵן הֵיכֵא שְׁמִיר שְׁמִיר
שְׂהוּא מוֹרֵה אִסּוֹר וְשִׁין בְּקִדְּשִׁים
תִּנִּיא

בגון טמא פגול נותר ובהני לא שייכא למי"ד פסוחא בשחלתן דלדרכא
 אי אמר להו בלמי"ד איכא למימר דלהימרא קמכין ובהני נמי טמא
 דלא אמר בהו כ"י הדמיון מתקרי אפילו לר"י דהא בגמ' מוקמי
 לתנאי כרבי יהודה כולה ואפי' הכי אמר בלא כ"י שפון
 ששמו מורה אסור בלא כ"י נמי מתקרי בלתי עלמא אפי' דתנינן
 למימר דכי אמר טמא אתרומה קמכין דשייך בה נמי טומאה
 וטערה דתרומה נמי היא לה דבר האסור וכי מתפסין בה לא אתקרי
 דתאמרין גמרא^א אפי' הכי כיון דאיכא למימר נמי לקדשים קמכין
 הוה ליה כסתם נדרים להחמיר. והדר תני כתימרא כדירים כעלים
 וכו' הידיה כולה איז שמן מורה על שם אשמוע ומשום הכי אמר רבי
 יוחנן דבעי דלמימניה כ"י^ב דאי לא לא שפון דלמרא אסור מיה
 יתר. ואם תקשה עלי והתנן צאידך מתנינן [ולקמן ג.] האומר קרבן עולה
 אמתנייהו כ"י^ב ואמאי ווא הכי שמן מורה אסור ומאי שנה מפגול
 קון על שם אסורין שהאומר בהמה וזו עולה או טעמא אפילו מתקין
 תודה או שלמים שאין כן בפגול ונותר ששמן עליהם משום
 חסין בשאיסור הוא מתניין ופגול ונותר קאמר ומש"ה מתקרי בלא
 צינא כ"י^ב כתימרא ליה דמי אימרא קאמר וכן בשארלא ומש"ה בטמא
 תמרא [ולקמן ג.] דתניא תודים חכמים לר' יהודה צאומה הא קרבן וכו'
 נאומר הא קרבן מורו ליה. קך נראה צעירי פירוש ששנמתי ורואמי
 לאימרא. כשה של קרבן דקסם נדרים להחמיר ועוד דמשמע דכשה
 ליה עורק על גבי מערכה דכתיב [ויקרא ו'] ובער עליה הכהן עשים:
 יא: **האומר ירושלים לא אומר כלום.** משום עלה אמר כירושלים:

תתא (דף כג.) : -אֵלִים לִיה מַכְלָל לֹא אֶחָד שׁוֹמֵעַ כֵּן. דְּהוּא צִי תִנְיָ
וְאֵם לֹא יַעֲבִיר; דִּמְנָן ר' מ' אֹמֵר. בְּפִרְקָא הָאֹמֵר בְּקִדּוּשֵׁין. וְאִשְׁג'
הָן בְּמִמּוֹנָא בְּאִסְרוֹרָא אִית לִיה הָא אִסְקִינָא הֵם * דְּנִסְכּוֹתָא וְעִדּוֹת
אִית צְהוּ דְּהֵינּוּ חֲפָאָא דְּמַתְסָר עֲלֵיהּ: **אֵלָּא רַבִּי יְהוּדָא**. דְּלִמָּר
עֵי תִנְיָא כְּפֹל אֵלָּא אֲמֵרִין מַכְלָל לֹא אֶחָד שׁוֹמֵעַ הָן. וְאִשְׁג' דר'
צִי לֹאֻקְמָא לְמַתְנִי כר' יְהוּדָא מִשּׁוֹם דְּלִיָּיר צִי וְאִשְׁג' דְּלֹאֻקְמִין
י תִנְיָא שְׁלָא מִכְר בֵּה כֻלָּ: **מִדְּרִיסָא ר' יְהוּדָא הוּא רִישָׁא לֹא ר'**
צִי בְּחֹדֶם קִטְנִי: **כּוּלָּה ר' יְהוּדָא הוּא וכו'.** שר' יְהוּדָא חֲפֹרָא הָאֹמֵר
יָרִים וְעֵלִים אֵלָּא דִּנְקֵט יִרְשָׁלַיִם מִשּׁוֹם דְּמִדְּרִין לִיה אֲבָל בְּחֹדֶם נֹתֵר
תִּנְיָא לֹא מִנָּה בְּלֹא דִיָּק: **רַבִּי מִנְיָא אֵלִיָּבָא דר' יְהוּדָא.** מִנָּה דְּמַתְנִי סָבֵר
צִי סָבֵר דְּעִמּוֹת עַל עֵלִים וְאֲנִים וְעַד שִׁדּוֹר בְּדִבְרֵי הִקְרֵב לֹא מַתְסָר:
תִּנְיָא

מתחנה כיוון שאמר ממנו של מצריו עליו: בליה רבא דיהודה היא. והיך שכי ירודה אמר
כלום דע שאמר בכיף איהו כ"ח דבולר ר' יהודה איך לא נכר לא כל דפסיק עטנא נומר סיגול
דחור ואוריז עבד שלן ר' יהודה חלף קאמר דכ"ח שכי אלא להחמיש בשם דבר נדבן כיון קרנן
שססם שם דבר אלל נאון פשטא מודה ר' יהודה לאו נעמן כיף וכו' פטון פשטא מיהא טריוור
והתפסל איהו דקדקנן לאו לפרס לאון מוקרב מי"מ עבד כרסם שם דבר הוא קדוה הכי: והה
כ"ח ביום ד' שיהו ברבר קרנן בירושלם. ופל' קדא ירושלם מתקומה בלשם דיו הכי
ולקן אלא דעמו להפסיק כמו שירושלם קדוש יוסר מכל איך שיכלא ולא שם הנדור: הרי
דלמר ירושלם בלא כיף בא בכיף מיתמר מנידור דעמא הנדור להפסיק בקדושם ירושלם

גא א מ"י פ"ו מהל'
אישות הלכה ה' ב
סמג עשין מה טוש"ע
אה"ע ס"י לח סע"י ב ועין
בכ"מ בפ"א מהלכות
נדרים הל' יט:

גליון הש"ס

ד"ר ר"ה דתנן ר' מאיר כו' דבסוטה ועדות לית ליה. נראה לענ"ד דל"ל דבסוטה לית ליה: שם ד"ה אלא רבי יהודה. גבי מוציא את אשתו משום נדר. ל"ל משום חילוניות:

מוסף רש"י

[illegible]

תוספות

[illegible]

האומר ירושלים לא אכל
מי ליכא כ"ף ויאתר דחיל
ולא ומנחה וכן כיוצא בהן
ומעורר טמא ומעטפה פגול
ואי האומר בירושלים לא
מזכיר רק אין דעם הנידר
נמאי מליבא דר' יהודה.
שניה מערומת הלשונות:

נב א מ"י פ"א מהל'
נדרים הל' כ טו"ד
ס"ד רד:
נב ב מ"י שס הל"ט:
נב ג מ"י שס הל"ט:

תוספות

[illegible]

תניא חולין החולין כחולין בין שאוכל לך ובין שלא אוכל לך מותר. בשאכל לך פשיטא דשרי ובשלא אוכל לך נמי נהי דא"ל הא מה שאוכל לך לא יהא חולין הא חוקמין לה כר"מ דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הן: לחולין שאוכל לך אסור. ק ה"א הגרסא ברבז הנוטקאות. וקשיא טובא למה אסור וזה משום מכלל לאו אתה שומע הן דרבינן למייתי בה ולר' מאיר לית ליה וכי מימא לא דריבין בהא למכלל לאו דכיון דממר לא חולין על כרחין קרבן הוי לימא דהא משום הכי חוקמנא לעיל מתני' דלא כר"מ אלאה אפי' כדי הא דריבין למכלל לאו אתה שומע הן. לפיכך יש מי שאומר דלא גרסינן ליה הכא כלל. ואחרים אמרו לקיים הגרסא בשם הרשב"ד ז"ל דלחולין גרסינן בלא וי"ו ומשום הכי מתסר דבדלות מודה קאמר: לחולין לא אוכל לך מותר. בין בלא וי"ו בלא וי"ו אתי שפיר כמו שגפסא בסמוך: וקשיא לן והא לית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן. דקא ס"ד דמשום הכי כר"מ חסר משום דמשמע ליה לקרבן לא קרבן ואכי קאמר לא יהא קרבן מה שלא חולין משקל לא מה שאוכל יהא קרבן: או"ב אבא נעשה כאומר לקרבן יהא. דכיון דלקרבן משמע לקרבן ומשמע לא קרבן בכל דוכתא ודוכתא מפרישין ליטנא בבוזא דמני חייל נדרים והכא מפרשי דהכי קאמר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך הכא נמי לימא לא חולין להוי כלומר אלא קרבן לפיכך לא אוכל לך דלית לן

לפרש' למ"ד לחלוץ הכא דלא חולין קאמר כי היכי דלחול נדרה.
וכי מימא אפילו הכי היכי מצי חילי והא נרייטין דהני לומר מכלל
לאו אחא שומע הן דמש"ה אוקומנא לעיל בסמוך ממתנין דלא כר'
מאיר לאו קושא יהא דה"מ במתניתין דמסיין דה שאוכל לך אבל
האי דמסיין לא אוכל לך דאסור משמע ואפילו לר' מאיר. כי בלא
פירושא דשעשתא למאן דגריס חולין בוי"ו. ולמאן דגריס ליה בלא
וי"ו אחי שפיר טפי דהכי פריך דכי היכי דלמערין לקרבן יהא הכי
נמי נימא לחלין יהא דהיינו חלות תורה והכי גרסינן הכא נמי
ימא לחלין יהא לפיכך וכו': רב אשי אמר הא דאמר לחולין הא
דאמר לא לחולין וכו'. כלומר כולה ברייתא רבי מאיר והא דקמי
סיפא לחולין לא אוכל לך מותר מיירי דאמר לחולין בשב"א תחת
הלמ"ד הילכך ליכא למימר לא חולין קאמר מאי אמרת חולין יהא
הא שלל אוכל הא מה שאוכל יהא קרבן לית ליה לר' מאיר מכלל
לאו אחא שומע הן. הא דאמר לחולין כלומר בפתח הלמ"ד ומאי
דאמר רב אשי הא דאמר לאו דוקא דהא לאו ברייתא יהא אלף
ה"ק הא דנציט למתסר ומדמיא לה להך דלקרבן לא אוכל לך
קושטא אחרת וכל גאסין בלמ"ד פתוחה. ה"פ למאן דגריס
לחולין בוי"ו. וכן דגריס בלא וי"ו רב אשי הכי מתקד לך אמר
לחלין בשב"א מתסר דה"ק לחלות תורה יהא לפיכך לא אוכל לך
דומיא דלקרבן לא אוכל לך דאסור רבי מאיר דהיא נמי בלמ"ד
שבצית דווקא יהא אבל כי קאמר בלמ"ד פתוחה לא חלין קאמר
שך משמעות לשונו ואי אפשר לפרשו בענין אחר הילכך שריא דמ
יהא חלות תורה הא לית ליה לר"מ מכלל לאו אחא שומע הן. ואי
קאמר יהא קמי בנציטא לאו חלין שאוכל לך אסור דאדרבה דהא ליה
וסיפא בלמ"ד ופתח וכו' דאמר קמ"ל כדאמר קמ"ל דכל
שאוכל לך אסור וסיפא ברותא קמ"ל דכל היכא דאמר לחלין בפתח אע"א
מכלל לאו אחא שומע הן ובסתם מתני' דהכא. אע"א דלמערין בני שאחיו
כפול לאו משום דסי"ל כר"מ אלף דהש ליה לרווחא דמילתא גזירה משום
ויכן דעת הרב אלפס ז"ל וכן פסק הרמב"ן ז"ל בהלכותיו: **בביתורא קא**
זבא שלמים קמיא. אחר זריקת דמים ומחית דהיתרא גבי' ככר של היתר:
אפי' מתנא לומר דבביתורא קמתפיס' כלומר שיהא כזה ממנ' דמחית
נמי חזה וזבא שפאקור לוריס ממחית נדרו. וידידא לך קשאי דאי ממחית
אלף דלנבא זריקת דמים פסק ליה נדרא ולאסורא דנעמאלי' ודחיה וש

בין שאוכל לך בין שלא אוכל לך. בין שאמר חולין שאוכל לך או ההחלין שאוכל לך דהיינו והאי מותר ובין שאמר חולין שלא אוכל לך או החולין שלא אוכל לך דמשמע חולין מה שלא אוכל לך אבל ממה שאוכל לך לא (ו) הוי חולין אלא קרבן אפי' הכי מותר דלא אמרינן מכלל לאו אתה שומע. הך דלא בריהמ ר"מ היא דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הן דכשאמר חולין שלא אוכל לך לא כפליה לתנאיה ולא אמר כלום אבל כי אמר לא חולין שאוכל לך אסור דהבא לא אמרינן מכלל לאו אתה שומע הן דלע"ג דאמרין לעיל לא חולין שאוכל לך ודייקין לא חולין ליהוי אלא קרבן ודייקין לרבי מאיר לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן והבא נמי אי דאמר חולין דלא אוכל לך אינו דקדקתי והאי חולין שלא אוכל לך הא שאוכל לך לא הוי חולין אלא קרבן הן דמשמע מכלל לאו אתה שומע הן אבל היא לאו לא משמע מכלל לאו אתה שומע הן דהא צפירוש אמר האי תנא הכא דהאי [אל] הוי מכלל לאו אתה שומע הן. ויחא דאמרי חולין שלא אוכל לך (י) האי חולין שלא אוכל לך אלא קרבן משמע דהאי תנא משמע ליה מכלל לאו אתה שומע הן אבל היא לא משמע ליה מכלל לאו אתה שומע הן דהא צפירוש אמר לא חולין שאוכל לך שאינו רוצה ליהנות ממנו: לא לחולין לא אוכל (י) מותר. מפרש לקמן: וקשיא (י) האי קרבן לא אוכל לך אמאי אסור הא לית ליה מכלל לאו כו'. דהאי מכלל לאו אתה שומע

הן כלומר לא קרנן הוא מה שלא אוכל לך אבל מה שאוכל לך
היה קרנן: ואמר ר' אבא נעשה כאומר כו'. ודפירושו מפרש
ששיתו רוצה ליהנות ממנו ולא מכלל לאו אמה שומע הן הוא: **הבא**
נמי. גבי לא לחולין לא אוכל לך אחאי מותר ליתרעיה נמי ר' אבא
דלד"ק לא לחולין ליהוי לסיכך לא אוכל לך כלומר מה שאתה רוצה
להתאחילי משכך לא לחולין הוי אלא לקרנן לסיכך לא אוכל לך: **האי**
בבבא. ודבריהם דאמר לחולין לא אוכל לך מותר: **סבר לה כוונתה**
בבבא וכו' ופליגי עליה **בבבא** **בקרנן**. וכי היכי דאמר לא לחולין לא
לא אוכל לך מותר הכי נמי היכי דאמר לקרנן לא אוכל לך דלית ליה
האי תירוץא דרבי אבא: **הא דאמר לחולין**. דאמר לחולין לא אוכל
לך הוי מותר אע"ג דמשמע מה שאוכל הוי קרנן דלית ליה מכלל לאו
לא אמה שומע הן כדפרישית לעיל. ולענין האי תירוץא דמתרענן לעיל
גלגל לחולין ליהוי וכו' הוי מילי היכא דאמר לא לחולין אבל לחולין לא
לא לחולין לא לחולין: **הרי עלי כבשר וזבחי שלמים וכו'**. אי דקאמר
בזהאי ליטנא בזהיתורא קא מחפסין ופשיטא דמותר דשלמים לאחר
זריקת דמים מותרין אפילו לבעלים: **כגון דמחיס כשר חולין וכשר זבח**
שלמים. לאחר זריקת דמים: (י) **מי ארמינן בעיקרו קא מחפסין**.
בעיקרו זבחי שלמים כמו שהיה לפני זריקת דמים שאסור: או. כדשעתא
כמו שהיא עכשיו שהיא מותרת: **הא שעת**. דתנן נותר ופיגול ומשמע
נמי כגון דמחיס כשר דהיתורא ונותר ופיגול ואמר וכו' כזה:
והא

הגהות הב"ח

(א) גם יבוא דמאי אל
חורלין ומשעתי: (ב) שם
שני ימי. חיי' עין שני
דקד' כב ע"ז: (א) שם
שני שטחים מקביר ומחית
הוסיפה: (א) רש"י ד"ה
שם שטח וכו' שם שטח
לא להיו וכו' וכו' שם שטח
אוב' כ' לא כפליה לתנאה
וכו' ודיקוקן דלר' מאיר
וכו' חלל האי לא חלל
שארוב' כ' לא משעת
מכלל וא': (א) בא"ד האי
לא חלל וא' חלל האי
שומע לא חלל דמאי
חולין שם אוב' כ' כותר
לא חילן שם אוב' כ' לא
שטח לא לא חורלין אלא
קנקן משעת להאי שם
לא משעת חיי: (א) ח"א
חולין לא אוב' כ' מוכר:
ד"ה קשוי' לא האי
לקרבן לא חיי שומע לא
הוא דמאי: (א) ד"ה שני
וכי' דמאי קסיד' וכו' וכו'
שם מאי מ' מאתקין:

מוסף רע"י

[illegible]

פירוש הרא"ש

כבש וברו שלמים אחר
וריקת רועים. שנידו אחר
האדם למדיד ודע וזמין
תקפו והכבד מאלו ואע"פ
למה נלה מקטיר
למורסו של חמור שבו
למילה אל ספוקה אלה
למור לאחר הקדש
למורסו לאחר נפחם
דן (עו): אל יתנו
קפו שנומלו אל ארבי
אל מעשי: א' דאכרי
בדחין הישנו אחר
אל תפסו: אלס אל בן
למה חוכר אלו וריקת
דחוס: גזון יפחית שבו
דחוס שלמים אחר וריקת
דחוס: יפחית ודחידא
גביר: אגב דנקיט וריקת
גביר: נקט נמי מחית
דחידא גביר דל"א הינר
דבר הנדור אל אלה
נמו שלם קדש וריקת:

שהוא נתפס בו: בעיקרו קא מתמים. כמו שהיה קודם זריקה:

(א) לקמן יד. שבועות כ.
(ב) לקמן דף יג. (ג) (דף
יג.)

הגהות הב"ח

(א) גמי' ליתמי כבשר עולה
אלא לל' מיבעינא וכו' דהא
קבירין קא מתפיס אלא
נשר ופגול אלתעריבא ליה
ל' חמשה כלל' וזמנית
דעולה נמחק: (ב) דה"ה
ד"ה וזה נמח' וכו' דמיס'
הוא וזה ליה שעת וכו'
ואילכא דלמחר הוי פגול
כ"ג לומר מתי' הלכך
למח' כח' קושא: (ג) ד"ה
למח' ליה וכו' אמרינן
בעירוקי קא מתפיס:
(ד) ד"ה קשמתן לן וכו'
ויפגול קלמור שיהא זה
אסור כמורו ללא נותר
(ה) מתח' אלא וזה
שמואל וזהו שמדור וכו'
ממכתב שנונית הוי'
והלכ' לל' בחורו הי"ד
וכי' איתו הי"ח חד בשבת
כדאי דלמח' וכו' אלא חול
גזר נחך שבת כמו איתו:
(ו) ד"ה הכי חמשה וכו'
ולמח' למימח' בחייתא
קא מתפיס:

מוסף רש"י

כל שנועת אסר (מחדר ה) דמשמע
 ישיא נדר דבד שגסר נבך:
 ואמר שפאל ודא שגדור ובל
 יסום. כגון דבדאיו שמת אביו קי
 נדר וכגון דהוה אמו היום מד נבאי
 נויבא נבמא ונסוף שנה דאסר נבד
 אולב נדר נבד נבמא כמו אסר חד
 דלסור דלג' דלשנת ח' נבבא דל

פירוש הרא"ש

והוא נותר ופגול לאהרן
וקרי רבים הוא. וכל
הקרי נותר קל אל השומר
להניס תחלה או לנחמה
דמיון ביום וכתבסל וכל
המחמס ויתורח ממנו
גוי ופגול נמי לא מקבץ
בפגול עד שיקטרו כל
מחמסיו וכל מחמסיו בזה
לאו בלחפור נותר ופגול
קל מחמסין דנחתי בלחפור
הוא ולא בעיקר דנחתי קל
מחמסין וכדי ילא הוזה
מדי עשילה אלהא בעיקר
אל מחמסין: בנותר ופגול

פרק שבעות שמים בנחל [שבעות כ.] דלח
אציו פשיטא ומתקן יום שנהרג בו גלילי
נמי לא חיל דנחל ולאו מתפסי בנדר ה
לדידה אפילו הו מתפסי דנדר הגדור ה
דמתפסי בנדר הו ואסור: **חלום** חל
הגדור: **הא כתרומות לפמי סודה.** חל

[illegible]

תסגר דנותר הוי שניתוחר
זילתו ואמר זה כזה וקאמר
(ג) והוה ליה שעת הכושר
קא מתפיק, ואיכא דאמרי

ויהא נותר ופיגול לאחר זריקת דמים הוא
אמר ליה רב הונא בריה דרב נתן בנותר
של עולה אמר ליה אם כן ליתני ⁽⁶⁾ בבשר
עולה לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא
בבשר עולה דאסור דהא בקרבן קא מתפין
נותר ופיגול דעולה איצטריכא ס"ד
אמינא כאיסור נותר כאיסור פיגול והוה ליה
כמתפין בדבר האסור ולא מיתסר קמ"ל
מיתבי ⁽⁷⁾ איזהו איסור האמור בתורה "אמר
הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין
כיום שמת בו אביו כיום שמת בו רבו כיום
שנהרג בו גדליה בן אחיקם כיום שראיתי
ירושלים בחורבנה ואמר שמואל והוא שנדור
באותו היום היכי דמי לאו כגון דקאי בחד
בשבא דמית ביה אבוב ואע"ג דאיכא
טובא חד בשבא דהיתרא וקתני אסור ש"מ
בעיקר הוא מתפין דשמואל הכי איתמר אמר
שמואל והוא שנדור ובא מאותו היום ואילך
אמר רבינא ⁽⁸⁾ ת"ש ב' בחלת אהרן ובתרומתו
מותר הא כתרומת לחמי תודה אסור
והא

כח שבועות: (א) מאוכל
עליו נגדר שלא יהא אוכל
דאיכא חד בשבת דהיתירא
וצות נמי אכר היינו שלא
יחזק שמת צו אכיו ואמר'
יירא בנתיס דכל הני כח
יירא שלא אוכלי צער כחד
דלא אכל ויהי אכירא כזה
א מתפיס בצוותא חד בשבת
אז בשבת דר"ח אייר שמת
ואי כחד בשבת דר"ח אייר
ב בנתיס דהיתירא וקמני
ב אכירא היום אוילך. כלל
לא יאכל צער ועכשיו אימר
אסור דלא הו שום היתירא
ב דהיתירא קא מתפיס:
א הו תרומה מעשר דהינו
וכא תרומה דאי מתפיס בה
הגדור הוא תודה ולחמה:
ובה

התם ה' לישנא ממח' דאמר
ן אחיקס אנטיכריח ליה ומקס
קמ"ל כך נראה בעיני. אי"כ
ר. וממסקנא דקוביץ' דשבע
כתרומו מוסר. דלע"ג דב
אחת שהיה נוטל מכל עש

[illegible]

ו. טעמא נמי דמתפס בתרומת לחמי
תפסם בצבור לאחר זריקת דמים לא
זא א"ע"ז דאסירי לזרים משום דכיון דשרי
נדריה הוא שאילוי כן היה חסור דשרי
אלא חסאסורא דיה דרמי רחמנא
עליה ודי מתפסם בזה דבצר אסור
קמתפס. והיינו טעמא נמי דמתפסם
בחלת אהרן ובתרומתו מותר דאסורא
לאו משום נדריה הוא אלא משום
זרימת הכבוד הוא. כך נראה בעיני:
וזה נותר ופגול לאחר זריקת דמים
הוא. איך דלא גרסי פגול שרי
מכיון שנתפגל אין זריקתו מתירנו
אלא מותר קפריך דאסור נדריה
פקע ליה בזריקת דם ואפילו הכי
מגן דאסור אלמא בעיקרו קמתפס:
בנותר של עולה. דאפילו מתא
לומר דבדשעלה קמתפסם אכתי
נדריה לא פקע דהא עולה אסורה
אפי' לאחר זריקה: אי' ליתני בבשר
עולה. אי אמרת בשלמא דלא
בעולה מיירי נקט נותר אשמועינן
דבעיקרו קמתפסם אלא אי אמרת
דבעולה מיירי מאי רבותיה דנותר
אכתי נדריה לא פקע ואי הכי ליתני
בשר עולה. ולפי מה שפירשתי
במשאתנו דנותר ופגול לא בעי ר'
יהודה כ"ף דמדיון צדן הוא דלישמי
היה לזרמי חסא נותר ופגול ולא

ודבתי אפילו בלא כ"ף הדמיון מתפרסם
 ה' והוא שנדר באורם היום. קס"ד
 שלא יאכל בשר וכן נדר פעם אחת
 בו גדליה ועבדיו מתפסים יום אחר
 רח"ל השמא מתפסים בדבר הנדור:
 א. אבוב. נראה צעירי דהכי פירוש
 א' ביום שמת בו אביו למיין חדשים
 סגן אביו יום זה עלי אחד בשבת
 א' טובא חד בשבת דהיינו וקתי
 ומתפסים. ומשמע ליה להש"ס דבהכי
 יום זה כיום שמת בו אביו פשיטא
 זה עלי כאחד בשבת ראשון של יסין
 בהיתרא קמתפסים כיון שהוא עומד
 ביום שמת בו אביו ומתפסים ואמר
 יקרו מתפס ואסור: ומשני דשמואל
 שגור ובא מאוור היום ואליו. כלומר
 יום שכן כיום שמת בו אביו נאסרו עליו
 נדר מתכא האי דינא ולומר דהך רבותא
 בהיתרא כלל. והך סוגיא קטיע היא דלא
 באשמועינן אלא סמך ליה אסובין דרש
 וצבת ה' מקשה כיון (ל"ל ביום) שמת בו
 יסין אסובין לא נדר האור מדרבנן כי נדר
 דרשן אסור לכל דבר לא אסור אלא
 וסמס יסין אשמועני של גדי והפסיק בהן
 אסור לכל דבר האסור מקרי ולא דבר
 יס. דהוא ליה מתפסים בדבר הנדור:
 והא

[illegible]

ממנו אחד מכל קרבן:

בַּה אַ מִי פִּיג מַהֲלִי
 נִדְרִים הֲלִיָּה סַמֵּג
 לְאַחַן רַמְז טוֹס"ע יִיד פִּי
 רַד סַעִי אֵל
 בַּו בַּ מִי שֶׁס פִּי"א הֲלִי יֵא
 סַמֵּג שֶׁס :

תוספות

[illegible][illegible]

הַחֵד נִשְׁכַּח לְדָחִין דְּבַר חֲלִי
חֵלָה שֶׁאִינוֹ נִוְדָר חֵלָה אֲחוּי
שֶׁ חֵד נִשְׁכַּח שְׂאֵחֵר מִיִּתָּה
וּמִשְׁנֵי שְׁנֵדֵר מִאֲחוּי יִיס
שֶׁקִּדְּשׁ מִיִּתָּה אֲחוּי וְיִיל
וְאִלֶּךְ שֶׁסֶּה כֹּאֲחוּי יִיס:
הַ עַל דִּי לִיבֹר וְהַפְּרָשָׁה
מִי הִיָּה אֲסֹר מִשּׁוּם טֵבֵל
מִכֵּל מִיִּן עֹשֶׂה י' לַחֲמִישׁ

(א) בתנ"י ס"א בטריפות
בשקלים
(ב) רש"י ד"ה לא קשיא
וכו' ורבי מאיר היא וכו'
חיי הקס"ד ואח"כ מ"ה
קתני לקרבן כו' לא
קרבן: (ג) ד"ה דיקא נמי
ממתינין דיאסר פי קאמר:

שהנדרים חלן על דבר
 מצוה כדבר הרשות.
 פירוש לעבור על דבר מזה
 כשישן קצת בדבר
 ולקמן נ"ל שני מפרשים
 מספר: משא"ב חנוני.
 שהנדר מזה האומר
 נחפז דבר שאין בו ממש
 אין יכול לכתבו עליו היעור
 והיולין דבר שאין בו ממש
 הא: באומר יאמר פ'
 הא: באומר ב'. ויש מנחות
 מאבירים לחפז עליו:
 הדור עזר כל בניו

[illegible]

ממשמע לקרען נשציל קרען לא אוכל
 לך שטס אוכל לך יהא אסור עלי
 קרען: ומקשיין וסא לית ליה לרבי
 זכור: **ברתנ'** קונס פי מדבר
עמך מה שאני מדבר עמך אסור
 געלי קרען אז שזמר קונס עיז עושה
 עמך או קונס רגלי מהלכט עמך
 אסור לדבר עמו ולהלך עמו ולעשות
 עמו מלאכה: **גמ'** חתין על המזבח
 נכרשום. שטס אסור קונס שאני
 עושה סוכה או קונס שאני מניח
 חתין חל עליו הדרק ואס עשה קס
 ליה צבל יחל: מה שאין כו נשנועה.

שָׁאֵין נִשְׁכָּעִין לִבְטֹל אֶת הַמִּטּוֹת
 וְמוֹשְׁבֵעַ וְעוֹמֵד מִהֵרָ סִינִי הוּא
 נִקְיִיתוֹ וְלֹא הָיָה עָלָיו שְׂבוּעָה עֲלֵיהָ
 שָׁאֵין שְׂבוּעָה חֵלָה עַל שְׂבוּעָה: **מֵה**
שָׁאֵין בֶּן בְּנֵדְרִים. לֵאמֹר חֲלִין עַל דְּבַר
 שָׁאֵין בֶּן מִמֶּשׁ בְּגִין לִיבּוֹר שָׁאֵין בֶּן
 מִמֶּשׁ וְאִמָּהוּ קִתְּי אֶסּוּר: **בְּזוֹמֵר**
פִּי לְרִיבוֹרִי. לְלוּמֵר פִּי יִסְאֵר לְאוֹתוֹ
 לִיבּוֹר שָׁאֵין מִדְּבַר עִמָּךְ וְהִפֵּה שְׁאֵסֵר
 שֶׁ בֶּן מִמֶּשׁ וְדֹאֵי יוֹדִים לַמַּעֲשֵׂה יִדְיָם
 שָׁאֵין עוֹשֶׂה עִמָּךְ וְרָגִיל לְהִילּוֹךְ שֶׁלֹּא
 אֵסֵר עִמָּךְ: **דִּיקָא נָמִי.** מִתְּנִי
 לְדֹאֵר דְּפִי קִאֲמֵר דְּקִמֵּי קִינֵס פִּי
 מִדְּבַר עִמָּךְ וְלֹא קִתְּי שָׁאֵין מִדְּבַר
 עִמָּךְ שְׁמַע מִינֵה לְדִיקָא פִּי קִאֲמֵר
 וְהִיטִי דְּבַר שֵׁשׁ בֶּן מִמֶּשׁ:

יִצְחָק מוֹסְרִין. דָּלָא חֲשִׁינִי נִדְרִי:
הָאֹמֵר חוֹלִין שְׂאֵנִי אוֹכֵל לֶךְ
כַּעֲבוּדָא כּוּכְבִּים כּוֹ: כְּתִלָּא אֲהֵרָן
דְּכָל הֵי לֹא דִבֵּר הַגְּדוּר הֵן אֵלָּא
לֹא נִדְרִי וְאִין נִדְרִים דְּנִדְרִי הָאֲסוּר:
הֵן מַכְלֵל לֹא אֲהֵא שׁוּמַע הֵן. וְהִיכָא
עֵ אֵלָּא לְקַרְבֵּן דִּהְיִינוּ הֵן מַכְלֵל לֹא:
אֵלָּא

סור כדאיאת בגמרא [דף ע"א:] הרי
 ו' מותרין הדר ותנא הרי זה מותר
 ו' ו' לא הדר ותנא הרי זה מותר לא
 מנייהו: האומר לאסור וכו'. האי
 תנא גמי תניא בגמרא [שם] הרי את עלי
 חן אהרן אלף על גב דמפסיס בדבר
 אמו כלומר דלוי היום ידע שלא היא
 ים דאורייתא אבל האי דליתיה אלא
 שדרכי לאסור את אשמו מתוך הקפדה
 רים מתוך שאין מציין כל כך לא גזרו
 דאמר חולין שאוכל לך וכו'. דודאי כי
 סור: מני מפנין אי רבי מאיר וכו'
 אלא

"לא קשיא הא דאמר הא קרבן והא דאמר
 הקרבן מאי טעמא חיי קרבן קאמר קתני
 לקרבן לא אוכל לך רבי מאיר אומר ^(א) והא
 לית ליה לרבי מאיר מכלל לאו אתה שומע
 הן אמר רבי אבא נעשה כאומר לקרבן יהא
 לפיכך לא אוכל לך: **מתני'** ^(ב) האומר לחבירו
 קונם פי מדבר עמך ידי עושה עמך רגלי
 מהלכת עמך אסור: **גמ'** ^(ג) ורמינהו חומר
 בשבועות מבגדרי' ובגדרים מבשבועי' חומר
 בגדרים :שהגדרים חליץ על המצוה כברשות
 ימה שאין כן בשבועות וחומר בשבועות
 שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש
 ושאין בו ממש ימה שאין כן בגדרים אמר
 רב יהודה 'באומר יאסר פי לדיבורי ידי
 למעשיהם רגלי להילוכן דיקא נמי דקתני פי
 מדבר עמך ולא קתני שאני מדבר עמך:

ואלו מותרין לחולין שאוכל לך כבשר חזיר
כעבודת כוכבים כעורות לבובין כנבילות
(6) ומריפות כשקצים ורמשים (7) כחלת
אהרן ובתרומתו מותר בהאומר לאשתו הרי
את עלי כאימא פותחין לו פתח ממקום
אחר שלא יקל ראשו לכך: גמ' מעמא
דאמר חולין שאוכל לך הא אמר לחולין שאוכל
לך משמע לא לחולין ליהוי אלא קרבן מני
מתניתין אי רבי מאיר (7) הא לית ליה מכלל
לא

תנא נמי שאסורין בזבילה
 וכן חמורה כפעדשה כשקצים
 ג"פ שחל איסור על ידי
 בזהבתי למעלה (שש"פ)
 נדרו הוא שהרי כשהפירשן
 מחמת איסורא הוא דרמא
 ומתפסיקין בהן משום דנענין
 כרץ פתח חלום מותר מאליו. והלכי א"ע דפתח ותנא
 ית את כלל חלום דלרץ פתח בעס הארץ ובדאיחא בגמרא
 מותרין עליו פתח חלום מנייהו קאי ואי חלוליה ואי את
 כס בשאר איסורי הנאה כעבודת כוכבים וערלה וכלאי הכרס וכו'
 הכרס חלל האי דנקט באימא חדא דלית ביה תרתי אש
 ומענין חו דלרץ שיהא ממקום אחר אבל אין פותחין לו בבגד
 מאה נתי דאין פותחין לו לנאדם כעבוד אביו ואמו ה"מ ב
 א"ל. ודוקא במדיר אשמו ומתפסין בדבר האסור כרץ פתח מ
 בהאסור אחי למישרי נמי אפילו מתפסין בדבר הנדור אבל שאר
 חלום דמתניתין מותרין לגמרי כדליתא בגמרא [שם]: **גמ'** **עט**
 עט דמותר חלל משום דיוקא תנא ליה לאשמועינן הא לחלול

ת"מ מיתקד מטעם מכלל לאו וכו' ו
בשלמא לפר"י דגרס לקרנן בחטף ול
לרנן דלית להו סנדרא דלקרנן יהא א
דאע"ג דרבי מאיר לית ליה מכלל ו
לא משני לה דאף כי אין זו ממש וא
דמתניחין מדרבנן קאמר וי"ל דמתר
קמי דקמי כו' די דע"ש. ומה
קום משה ידי דחיל לר"מ דאמר
ועוד דאיכא

ואלו מותרין. הרי עלי: נמ' טעמא

דבר שאין בו ממש. משום דמיתק
גברא הוא שלא יעשה כן ואילו את
זיה ממש: מה שאין כן בגדרים.
דמתקרא מפלג הוא היילק אי לית זיה
משמע לא חסר מיד: באומר יאמר
פי לדבורי. כלומר נעשה כלומר
דהא אמר קונס פי מדבר משמע
דקונס קאי לדבור ומשמע נמי דקאי
אפה היילק כיון דקנס נדרים
להחמיר אמר' דלפה קאי ופיו דבר
שיש בו ממש הוא * ודכותה בזה"ש
לדמירין באומר ופירוש נעשה כלומר.
ובדין הוא דהוא מלי לשוני ליה
לדפילו אי קאי קונס לדבור אפי"ה
אסור מדרבנן שהנדרים חלין מדרבנן
אפילו על דבר שאין בו ממש
כדאיתא לקמן בריש פ"ב) אלא קושטא
דמילתא מתתין ליה דלפילו מדאורייתא
נמי אסור:

ואלו מותרין. אידי דתנא צפיק קמא דגרים האסורין פתח הכא צאלו מותרין: **חולין שאוכל לך.** בגמרא מפרש לתמיא אינטעריך: **כבשר חזיר כעונדס כוכבים וכו'.** כל מיני איסורין קמני אסורין צאצילה כבשר חזיר ואסורין צהנאס כעונדס כוכבים ואסורין צהנאס שאין להם צטלה כעורות לצונין שהיו תקרובת לעצונדס כוכבים שהיו נוקצין העור כנגד הלל והיו מוציאין אותו כשהוא חי וחמירי מעונדס כוכבים דנהי דעצונדס כוכבים אימ לא בטלה

[illegible][illegible][illegible]

בהר"ן ד"ה באומר יאמר
פי וכו' ודכוותה בהש"כ.
ע' לקמן דף טז ע"ב דהר"ן
ד"ה אמר רבא יבגיטין דף
עג ע"ב חד"ה אמר רבא
ויצטח דף כה ע"ב חד"ה
באומר:

שהנדרים חלקי על
 המצוה כבשרושת. קום
 סוכה שאני עושה, וכל
 שאני נוטל אשתי יגדלם
 (נח.) מפרש טעמא
 (ברכות כה.) ושאני בו
 ממש. כן נזני טעמא
 שאני כן ממש. כן טעמא
 ומשמע שאני כן הנייה
 כגון שאניק לרור על
 (נח.) נדר אינו חל על
 המעשה כגון קדש שאני כן.
 דקום לשון הקדש הוא
 (נח.) יאמר כי לרובדו.
 שאמר דא פז על מצור
 ויאמר בשמי.

שלא יקל ראשו לכך.
אבל לפיל גבי שאוכל לך
בכשר חזיר לא חייסין
לשמה יקל ראשו, דמה לנו
אם יאסור עלמי לגמרי
שלא יאכל משל חבירו.
וראיה כשחמו.

(א) [לעיל יג.], (ב) לעיל יב.
שנועות כ.,

תורה אור השלם

א. איש כי יחד נדר ל' או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה: במדבר ל ג

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה רבינא וכו'
 שאובל לך אלא: (ב) בר"ן
 ד"ה אמר קרא וכו' ולא
 למעוטה אלא בי היכי:

גליון הש"ס

גמ' הא בעם הארץ. ע'
לקמן דף כ ע"א:

מוסף רש"י

לכדתניא איזהו איסור
בר' ללמדני איסור עלמו
על המפץ (חאירי בשם
עיי"ש).

פירוש הרא"ש

ירמנא אמר דבר קטן יב
 למענה אשכנזין לאשכנזי
 דבבש חזר לא נשאל;
 מנר"ה דנענין דבר הדבור
 ולא דבר האסור; אמר
 דבר איש יב ידור דבר
 זה; חלי לא יב דברה
 ויהי נשקון מן אלם דרס
 יה מלה אפי"ו דרס"ו
 יה לקמן מלה שסדרים
 חלי נזר מלה דרס
 הכותב מרריוש שמני
 מיה אל דבר מרס
 מדור דרס לומע עד שדור
 דבר נדור לומע עד ומרס
 נמ לא דבר לומע אמר
 אל הוא דרס דבר מרס
 יה כנון שטור לו נשוח
 מנה דרס אל נשוחמה
 יה הוא ככל דרס דבר;
 אמר כתב אסור אמר
 דמשמע שאסור עמ"ה
 דבר אסור; ביצ"ה א"ה
 ב"דמ"א חסור דבר א"ה
 האסור בחרו"ה וקו"ה לו
 כשנעוה דמספס נדר
 נדר דמי אמר ב"ה
 אפי"ו רגיל דגרס"ה;
 שמי"ו חסור מרס מלדור
 והמסור עליו דרס אל
 אסור ואל שמי"ו עמ"ה
 והרמ"ה נעוהמ שחלוק
 אפי"ו שמי"ו חסור ורס
 קין עממה שמי"ו דבר
 נחור"ה הוי עממה דרס"ה
 דרס ריבין חל אמר מנה
 שמדור נזר גנויל ק"ה
 משכנע אל שחל ק"ה
 בקי ככל ואל נעוהמ
 אפי"ו ק"ה משכנע מנה
 שמדור ככל גנויל
 ליכא לרשע אל דרס אמר
 בשאר דרס"ה חסור ק"ה
 אפי"ו כבש דרס ק"ה
 ירין שטור;

[illegible]

ומזדמנין ליה שאלה: אלא חולין ממילא נכסה. כדי נכסה: דהא
 נכסבש נמי לאסור איסור. ונימא נמי עד שידור בדבר האסור:
 אלא אמר רבנן. חלמא אפילו שאלה לא בעי: לא אמר רבנן
 מדאורייתא. הואיל דנדר בדבר האסור ומי"מ זרין שאלה כדי שלא
 יקבל את ראשו בכך: תלמיד חכם. לא בעי שאלה דאקראי בעלמא
 הוא דליירע לו ולא יקבל את ראשו בכך ומתני' מיירי בעם הארץ
 דאי אמרם אפילו שאלה לא בעי יקבל את ראשו להיות נזיר כן:
 הגדר

קאמער דהייב לימא ככר זה עלי כבשר חזיר לא אפשר דבשר חזיר
 וכו'. לאשמועינן דאע"ג דחלי נדרו בנדר שלא נאסר אלא לו לצדו
 כי ידור נדר עד שידור בדבר שהוא הנדור לגמרי שנאסר מכל מה
 שהיהם בריש פירק שזכות שמים בתרם [שנעוה כ:] כיום שמת בו אציו פש
 ככר ומתפס על ככר אשר בו משמע דלאב אורחיה מילתא אחרייה
 בכשר בשר כיון דמ"מ מתוס נדר ג"כ הם נאסרים עליו כי מתפסין
 בצולא נדר משום נעריה לא הוה אכיל צהו בשרא ושמי חמרא ומש"ה
 נגדר ואע"ג דממילא נמי הוי ממנע מאי נפקא לן מיניה מ"מ מתמ
 שנהרג גדליה בן אחיקם אכטריבא ליה דמתסר ממילא וקמ"ל דכירי
 שמשמע דהיא דלחבו איסר האמור בתורה נפקא לן מקרא דלאסור
 קרא איש כי ידור נדר לה' עד שידור בדבר הנדור דאלמא כיו
 דהתם משום דלא קאי בעיקרב דהא דינא לא דק ונטק קרא רבי
 יאחז"ל הי"ד דקרא לאסור איסר מנעי לן לתתפס בדבר שלא נאסר אלא
 אסור לא הוי נדר ולא צריך שאלה כלל ואפילו נדרם הארץ אלא במדי
 דבשר שאינו נדור אלא לו לצד חייל. והי"מ מתפסין בנדר אבל מתמ
 כבשועה לאו כמזיא שזועה מפי דמי דהיינו טעמא משום דנדר
 בתפס דאזי הוה שחול אבל שזועה הוה אסור עכ"מ מן התפס אבל גוף
 ויכול נמי אם אמר שלא אוכל בשר כיום שמת בו אציו והוא היה מושבע ע
 דהתם כלל. ואיכא מ"ד דהא דמתפסין בשזועה לאו כמזיא שזועה מפי ד
 שמתים ע"ס ב"ד: פ"ב. ר"י דתני דמי לא אמר כלום משום שאיני
 דאף ע"כ גב צולא שאלה לעס דאכר ממי לא אמר כלום כיון דמי

[illegible]

אֵלֶּה רִבֵּי יְהוּדָה הָיוּ סֵימֵי רִישָׁא. מִתְנִי דִּפְרָקָא קַמָּא [ו:] דִּמְנָן לְחֻלִּין שְׂאוּכֹל לֶךְ קָרִי רִישָׁא. וְנִרְחָה זְעִינִי דְהִיִּם בְּשִׁלְמָא אִי כְרִ"מ מִתּוֹקֶמָה לֹא תִקְשִׁי לֵן הֵינִי רִישָׁא מְשׁוּם דְּהִיֹּא לְדַעְלֵל אֲרֻקִּימָנָא [ז.] כְּבִרְנִי יְהוּדָה וְהִי קִמְנִי שְׂרָנִי יְהוּדָה אֲזֻמֵּר הָאֲזֻמֵּר יִירוּשָׁלַם וְכו' וְהִכָּא קָסַם לֵן תִּנָּא דְאִפְּלוּ לִרְ"מ דְּלִית לֵיהּ מַכְלָל וְכו' אִתָּה שׁוּמַע הֵן זֶהָ מִידָה מְשׁוּם דְּכִיּוֹן דְּאֻמֵּר לֹא חֻלִּין עַל כְּרִסְיוֹן קִרְבָּן הִי אֵבֶל קִאֻמֵּר הַשֵּׁם לֹא אִשְׁפֵּר לְאֻקֻּמָּה אֲלִינִיָּה דְּכִיּוֹן דְּלִית לֵיהּ מַכְלָל לֹא אִתָּה שׁוּמַע הֵן אִפְּלוּ זְכִי הִי גִוּוּנָא אִית לֵיהּ לְמַשְׁרִי: אִידִי דִּקְסִנִי כְּבִשְׁר טִוִּיר וכו'. כְּלוּמֵר הֵא דִּקְסִנִי חֻלִּין שְׂאוּכֹל לֶךְ לֹא לְגִוּוּיָּה אִינְטֵרְרִךְ וְלֹא לְדִיקָא אֵלֶּה אֲגַב גִּרְרָא דְשִׁאֲרָא פִתַּח זִיָּה הִכִּ: הִכִּי קִסְמִי וְאֵלֹו מוֹחֲרִין כְּחֻלִּין. כְּלוּמֵר כְּאֻמֵּר חֻלִּין שְׂאוּכֹל לֶךְ שִׁיחָא מוֹחֵר לְגַמְרִי וְלֹא זְעִי שְׁלָלָה: מִנָּה ס'מ. דְּמַתְפִּיס דְּבִדְר הָאֲסוּר לֹא מִתְסַר: אֻמֵּר קִרָּא כִי יוֹדֵר נִדֵּר וכו' עַד שִׁדּוּר דְּבִדְר גִּנְדוּר. נִרְחָה זְעִינִי דְהִיִּם פִּירִישׁוּ דְּסִבְרָא לְהַשֵּׁם דְּלֹא־שׁוּמַעִין דְּמַתְפִּיס דְּבִדְר הַנְּדוּר מִיתְסַר לֹא לְרִיךְ קִרָּא דְּכִיּוֹן דְּאֻמֵּר כְּכוּ וכו' עַלִּי אֲסוּר הֵן נִדֵּר כִי אֻמֵּר כְּכוּ דְּכִרְבָּן אֲסוּר אֻמֵּר וְלֹא גִרַע מִידוֹת אֵלֶּה וְדִלִּי קִרָּא דְּכִי יוֹדֵר נִדֵּר לֹא לְבִדְר הַנְּדוּר אִתָּה אֵלֶּה לְמַשְׁוִעִין דְּבִר הָאֲסוּר. וּפְרִינִין אִי הִכִּי אִפְּלוּ דְּבִדְר הָאֲסוּר נִמִּי דִּעָלָא תְּחִיז לְאֻמֵּר אִיִּסֵּר כְּלוּמֵר דֵּהָא כְּרִחַךְ כֹּל לֹא לְגִוּוּיָּה אִינְטֵרְרִיךְ וְלֹא

למעטות (ו) דרי היכי דלא תיסק אדעתין דמתפס לא הוי נדר
דכחז רחמנא הני טרי קראי לאשמועינן במתפסין בדבר הנדור
ומתפסין בדבר האסור הוי נדר וכל חד מינייהו חילי דאי לא לאסור
לאסור למאי מוקמת ליה. ומפרקינן לאסור איסר מתבעי לכדחניא
למיתוהו איסר וכו' כלומר ויזין דלפטר לאוקומה לן דרשא להכי
למיתוהו ומתוקמת לה משום דקברא היא למתפסין בדבר האסור לא חילי
בדבשלאמא בדבר הנדור מצי למתפסוי ולומר ככר זה עלי בגדר
וקרבנ שגארת ע"י נדר אבל כי מתפסין בדבר האסור לא כלום
אסריה רחמנא והוא לא אסריה: **מבעי לכדחניא איזוהי איסר**
ישייניו יום שמת בו אביו חילי נדרא דאי לאו האי קרא הוי אמינא
יום אותו נדר קמ"ל דלאסור איסר. וא"כ היכי מתפסין
יום וזה עובד קמ"ל ודכתיבנא נראה בעיני דנדרלא נקט מתנא בגדר על
אחא לאשמועינן דמתפסין בימים שאפילו בלא נדר לא היה אוכל
הוא חילי נדרא ושייניו יום שמת בו אביו ויום שמת בו רבו דלפילו
ירך יום שמת בו אביו פשיטא דהא כל איסוריה לימיה אלא מחמת
בגדר הוי דלא אפשר ליה למתפסוי באיסורא כלל ומפרקינן יום
דלתי יום שמת בו נדרא מתפסין בגדר הוא ואסור. ואם תאמר דהא
באיסר וחילוי הני שם בפרק שנועות שמים בתרא מייניו הוי מנא ה"מ
מילתא מהאי קרא נפקא לן ולא מטערין לן לאסור אסר כלל וי"ל
נדר משום דההוא קרא גמי משמע דנדר הוי ע"י התפסה אבל
נדר דחילי נדריה: הילכך לענין הלכה נקטינן דמתפסין בדבר
נדרא ומהאי טעמא דכתיבנא בתנאי' אבל מתפסין בדבר הנדור
נבטותה לא מצי דק"ל בפרק שנועות שמים בתרא (שם) ו' דמתפסין
על התפס שאסר את התפס עליו בגדר ולפיכך כשהוא מתפסין חפץ
וחפץ אין עליו נדר וקדושה כלל הילכך אי אמר זה כזה לא אסר כלום
ואזוהי יום לא אסר כלום דהא בזהו יום מתפסין ואזוהי יום ליכא בגופיה
ה"מ לענין קרבן ומלקות אבל איסורא מיהא איכא וזה אינו מחזור וכמו
אין שאלה כלל ואפי' מדרבנן ומיירי בת"ח: **ובספיקא**. ביניחותא. כלומר
אין נריך שאלה: **הכי גרסינן ואמר רבי יוחנן ואמר רבי נחמן:**
והא

[illegible]

ה' א מ"י פ"א מהל'
נדרים הל"ט סמג
לארץ רמב"ט ט"ז ס'
ד קע"א:
ב מ"י שס פ"ב הל' יג
סמג שס ט"ז ס' י"ד
ס' דה קע"א:
ג ד ה מ"י פ' יב מהל'
שנוטים הל' ו' ופ"א
מהל' נדרים הל' כו סמג
לארץ רמב"ט ט"ז ס'
י"ד ס' ריב:

תוספות

[illegible]

[illegible]

טו א ב מ פ"י מהלכות
נדרים הלכות י"ז סנה
לחון י"ד דמי י"ד
סנה ר"ל סנה כ:
טז א מ"י פ"ד סנה
נדרים י"ז דמי
לחון נרנב סנה י"ד
ר"ל סנה י:
יז ד מ"י פ"ב סנה
חשבות י"ז א סנה
עשין מה ולחון פ"א סנה
פ"א סנה א סנה א
י"ד א מ"י פ"ד סנה א
א סנה סנה
י"ד פ"א ר"ל סנה א ופי
ר"ל סנה א:
יח ד מ"י סנה י"ד סנה
נדרים הלכות סנה י
ולחון חשבות י"ד פ"א
ר"ל סנה א:
כ א מ"י פ"ב סנה
נדרים הלכות ופי
מהל' שנוטות י"ז ופי
הל' כ סנה לחון
נרנב סנה י"ד ר"ל
סנה י:
כא ד מ"י פ"א סנה
נדרים הלכות י
לחון נרנב:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה דאמר רב
בהנא וכו' קונס תשמישי
כנ"ל ומיבא הנאת נחמק:
(ב) ד"ה לא קרבן וכו'
בשכיל איסור קאמר קרבן
לא אוכל לך וכו' שאוכל לך
במדינהו;

תוספות

[illegible]

על הקדשו משום כל יחל אלמא מודר לוקא אש"ג דלא אמר מידי הלכך הכא כי אמרינן ולוקא אששה קאי: כי קסני דאיתבני רבי ה' בצל יחל דבריו. כלומר והיא גופה קמשמע לן שחזרה מלהנות הקדש הפסח כדי שאם תלך לאחר הפסח לא תבא לידי כל יחל:

מותרת לילך לאחר הפסח. ולא

וַיִּשְׁמְעוּ שָׂמָּה לֹא תִּזְכָּר שְׁעֵרָה עַל
מִנְהָגָה קֹדֶשׁ הַפֶּסַח וְאִי מִתְּחִיל לֵה
בְּיָלֵךְ תִּחְיֶה לְאִי־תִנּוּי וּסְדָ"א תִּתְּמַר
וְלִכְלִיכָהּ מִדְּבָרֶיךָ כִּדִּי שְׁמִיטָה שְׁעֵרָה
הִנֵּה תִּקְרָא: **אָל** הִי הוּא **בְּבֹל**
יָלֵךְ הִיא דִּסְ"ד דִּהִיא אֲכַל אֲכִיל הוּא
מִשּׁוּם דִּתְּנָה כִּלְהוּ אִסּוּרֵי קִמְי אֲכַל
הִיא הוּא בְּבֹל יָלֵךְ הִלֵּךְ הִיא הוּא בְּבֹל
יָחַל דְּבָרֵי וְאִם אִתְּמַר דִּלְתַּחְלָה לֹא
מִפְּנֵי אֲכִיל הִיא אִסּוּרָה נִמִּי ה"ל לִתְּמִי.
וְנִפְרָקִין מִי קִמְי אֲכִיל אֲכַל קִמְי
לְלוּמַר וְיִזְיִן דִּאֲכַל קִמְי דִּמְשַׁע
דִּיעֻבָּד הִיא אֲשִׁמּוּעִין דִּלְתַּחְלָה לֹא
נִמִּי אֲכִיל. וְתִקְשְׁטִין מִי אִתְּמַר סִיפָא
הִלֵּךְ הִיא הוּא בְּבֹל יָחַל דְּבָרֵי מִהִלֵּךְ
קִמְי לְלוּמַר אִם אִתְּמַר לִרְבִּי יִיחִידָה
ה"ל לִתְּמִי מִהִלֵּךְ אִתְּמַר בְּבֹל יָחַל דְּבָרֵי
מִיִּתְּלָה בְּצִפִּי נִפְשָׁה הִיא וְלֹא קִמְי
הִיא אִרְיִשָׁא אֲלֵא הִיא ה"ל לִתְּמִי מִהִלֵּךְ
אִיזִין בְּלֵא יָחַל דִּמְסַתְּמָא הִיא הוּא
הִיא צִיּוֹס א' לֹא שָׂרִי לֵה לִמִּכַּל
הִיא אֲכִיל וְאִתְּמַר הִלֵּךְ הִיא הוּא בְּבֹל
הִיא כִּיּוֹן שְׁפָקֵן לֹא לִכְלֹל צִיּוֹס א'. וּפְרָקִי.
אֲכִיל אֲכִיל לִרְבִּי ה"ה דִּלִּיתִי מִהִלֵּךְ וְאִיזִי
דִּתְּמִי רִישָׁא אֲכַל דִּלֵּא מִיִּתְּמִי אֲכִיל
תִּתְּמַר סִיפָא נִמִּי הִלֵּךְ לְלוּמַר אִין ה"ג
הִיא צִיּוֹס לִתְּמַס מִיִּתְּלָה בְּצִפִּי נִפְשָׁה
הִיא תִּמִּי מִהִלֵּךְ אֲלֵא מִשּׁוּם דִּלְעִיל
מִיִּתְּמִי תִּתְּמַר אֲכַל אֲכִיל אֲכִיל לִתְּמִי
אֲכִיל מִשּׁוּם ה"ה לֹא תִּתְּמַר מִהִלֵּךְ אִין בְּבֹל

[illegible]

סייבסאָ דרע יודע. דאָמער אל ייִשן היום שטאַ ייִשן למחר דאָ
זייןזיין האָ דשקין לה ליהנות לפני הפסח דבטחא נמי מזדד:
למחר לך רב יודע לעולם אימא לך אל ייִשן היום שטאַ ייִשן למחר
כי קטני מחזיקין הלכה אחר הפסח וכו' דאִי איטבני. אס עברה

ותיובתא דרב יהודה כי קתני "דאי איתתני

הרי זה בכל יחל דברו תנן שאת נהנית לו
עד החג אם תלכי לבית אביך עד הפסח
הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג
ומותרת לילך אחר הפסח הלכה אסורה לא
ולכה לא אמר רבא ^אהוא הדין דאפילו לא
הלכה אסורה הלכה אסורה ולוקה לא הלכה
אסורה בעלמא מיתבי ^בכבר זו עלי היום
אם אלך למקום פלוני למחר אכל הרי זה
בכל ילך מי קתני אוכל אכל קתני דכי אכל
הרי זה בכל ילך ^גהלך הרי זה בכל יחל
דברו מהלך לא וקשיא לרב יהודה אמר לך
רב יהודה ה"ה דליתני מהלך איירי דקתני
רישא אכל דלא מיתני ליה אוכל תני סיפא
הלך: האומר לאשה קונם שאני משמשך הרי
זה בכל יחל דברו: ^דוהא ימשעבד לה
מדאורייתא דכתיב ישארה כסותה ועונתה לא
יגרע יבאומר הנאת תשמישך עלי והא לא
קא ניחא ליה בתשמיש ^הדאמר רב כהנא
יתשמישי עליך כופין אותה ומשמשותו
דשעבודי משעבדת ליה הנאת תשמישך עלי
אסור שאין מאכילין לו לאדם דבר האסור לו:
מתני' ^וישבעו שאני ישן שאני מדרב
שאני מהלך אסור ^זקרנן לא אוכל לך הא
קרנן שאוכל לך לא קרנן לא אוכל לך מותר:

ודאי לא שבקינן ליה למיכל אלא אמתול אלף אידי דתנא רישא אבל דלא
 מצי למימני אובל לרז יהודה דלא מצי למיכל בתפלה: **מנא פסא.**
 ומי הלך: **שאני משמשך הרי זה בכל יחל.** אס משמש עמה:
יבי מצי למימר שאינו משמשה והא משטעבד לה. לתשמיש:
האומר הנאת תשמישך עלי. כלומר הנאת דלתי לי מתשמישך קונס
 ענלי: **והא לא ינחא ליה בתשמישה.** ויכול לאסור הנאתה עליו והוי
 נזיר: **דאמר רב כהנא.** אשה האומרת קונס (ה) הנאת תשמישי עליך
 כופה ומשמשו דלאו כל כמינה לאסור נפשה עליה הוי דלא משטעבד
 לו להנאמו: **אבל האומר קונס הנאת תשמישך עלי.** שאומרת הנאת
 תשמישי עליך על ענמה אסור לשמשה ונריך להפר לה: **לפי**
תקין מאכילין לו לאדם דבר האסור לו. והנאת תשמישו אסורה
 להנאה. ה"ר כי אמר הנאת תשמישך עלי ודאי הוי נזיר ואסור לשמשה
 ממני שנהנה ממנה: **במיתני' שבוטה שאינו יסן שאינו מדבר**
ויס'. דשבוטה חלה על דבר שאין בו ממש: **קרנן לא אוכל לך.**
 והיינו כמו אימרה לא אוכל לך דמותר: **הא קרבן שאובל לך.** נמי
 דמותר דלא נזיר אלא בחי קרבן: **לא קרבן לא אוכל לך.** משמע
 שציל איסור (ו) לא אוכל לך שאם אוכל לך ליהוי אסור עלי בקרבן
 דמותר לטעמא דרי"מ דלית ליה מכלל לאו וכו' דאי רבי יהודה צין
 דאמר קרבן שאובל לך צין אמר הא קרבן שאובל בתריהוי מחיר רבי
 יהודה אפילו אמר קרבן שאובל לך בדאמרין צפירקין דלעיל
 קרבן הקרבן בקרבן שאובל לך אסור מני רבי מאיר היא דלא שני
 ליה צין אימרה לכאימרה דלרבי יהודה קרבן שאובל לך מותר:
 גמ'

יִנְדְּרָא דִרְבֵּנָן הוּא דִּהְנֵאת תַּשְׁמִישׁ לִית בֵּה מַמְשָׁא וְלִיכָא לְמִימָר
דְּבִרָא קֳמִי לֵה וְאִקְרָא רִיבָא (נ"ח) בְּבֵל יִחַל מִדְּרֵבָּנָן וְיִכּוּן מִדְּרֵבֵּנָן
קֳמִי מֵאוֹת עֹנֵה וּמְאוֹת פְּרִיָּה וְרִיבֵי י"ל כּוּן דְּנִדְרָא מִיָּהּ חִיל
בְּשָׂא וְלֵא תַּשְׁבָּה. וְיִת וְיִת אֲמֵר הֵנָּה תַּשְׁמִישׁן קֳמִי אֲמֵר
נִיתֵנו ה"מ לֹמֵר שְׂאִין קִיּוֹס הַמְּאוֹת חֲשׁוֹב הֵנָּה אֲבָל מ"מ אִי
הוּא ב"ד (ו"א דף סח.) הַנּוֹדֵר הֵנָּה מִן הַמַּעֲשִׂין טוֹבֵל בִּזְמִית הַגִּשְׁמִישׁ
כֵּךְ לִקְרֹב לֵא אֲוִיל לֵךְ מוֹחֵר. מַשּׁוּם דְּכִי אֲמֵר קֳרֵבָן לֵא אֲוִיל כֵּךְ

[illegible]

(א) [תוספתא פ"ד, ב] שם
 בתוספתא, ג] לקמן פא.
 (ד) שם ובחיבות עא.
 (ה) [לקמן פ"א, ו] ודף יג.

תורה אור השלם

1. אם אחרת יקח לו
שארם בסותה וענתה
לא יגרע: שמות כא י

גליון הש"ם

בהר"ן ד"ה אבל שלא
היה זכור וכו'. ע'
לקמן דף כה ע"ב
בהר"ן ד"ה נדרי שגגות:
בא"ד דכבודות. ז"ל
לכחות:

מוסף רע"י

מזהך לא. כלומר
וְלֹא חָנָה מִיָּדְךָ דְּשִׁמְעָה
לְהַתְחִילָה יַעֲבֹד מֵאִשָּׁה
יָחֵל. דְּשִׁמְעָה דְּמִילָתָא שְׂאֵל
אִשָּׁה, וְמִיָּדָה אִם אִשָּׁה עֹבֵד
מֵאִשָּׁה בִּלְיָדָה, וְיִמְצִי
הַסֵּדֶן הַדִּין דְּמִילָתָא לְמִיתָא
מִיָּדְךָ. דְּשִׁמְעָה דְּמִילָתָא
לְיָד אִשָּׁה. שְׂאֵל רַחֲמֵי
כֹּרֶכָה וְשִׁמְשִׁמְשָׁה. אִשָּׁה
יִסֹּבֵל לְאִשְׁוֹר עֲמָהּ עֲלֵיהּ,
אִשָּׁה יִסֹּבֵל לְאִשְׁוֹר עֲלֵיהּ
שְׂאֵל הֵיא מְזִדְרָה וְנָה
הֵיא, כְּגוֹן הַנָּחַל שְׁמִשְׁוֹ
עֲלֵיהּ, דְּרִיזִין הֵיא לְהִסְבֵּר
שְׂאֵל וְאִשְׁלֵיהּ דְּבֵר הַאִשְׁוֹר
לֵהּ וְחִבּוּתוֹהּ עֲמָהּ.

פירוש הרא"ש

אמר ר' נחמן, אליהו הנביא
היה נשוי לנחמיה קטן
מחקר: והוא גם התורה
אם משועבד לה, אז לא
קשיו לו היסוד לא יאמר
הוא הוה דלגה בעיניו עד
השבעת קרניו עלי והוא
האומר לא נפשו והוא
עמה ובה"א לא הוה דר
האומר דפשיטו ליה לחייה
האומר תחשבו עליו קטן
דלמה נהנה ושמחין עליו
והאומר דלגה קדקן
והאומר כי דלגה הוה דוקא לא
נפשו דלדקן כגון אלה הא
קשיו ליה כיון דלמשועבד
הוה שמיני עתהוה איהו
נפשו דלדקן שעתהוה הוה
יטול דלדקן מידם חבירו
על חבירו דלחן כן מתח
האומר תחא תחשבו
יטול על כן תחא לנפשו
יטול על ידה משה:
מכאן דקב"א אויב"ה
הוא, תחא דמשיחא הוה
איהו תחא דלדקן וקטניה
והאומר דלגה חבירו
יטול דלגה חבירו:
אמר ר' נחמן, שמואל
האומר דלמשועבד קרניו
האומר דקב"א אויב"ה
הוא, תחא דמשיחא הוה
איהו תחא דלדקן וקטניה
והאומר דלגה חבירו
יטול דלגה חבירו:
אמר ר' נחמן, שמואל
האומר דלמשועבד קרניו
האומר דקב"א אויב"ה
הוא, תחא דמשיחא הוה
איהו תחא דלדקן וקטניה
והאומר דלגה חבירו
יטול דלגה חבירו:

תמיד: זה חורב בשבועות שבנדרים. בנדרת מפרס אריאל קלי. טעמא דכולא מתקין מפרס בנדרת: שבועות
 ש' שור'. טעמא דכולא מתקין עליה חורב קריא דאורייתא דנדרים נפס' כי טעמא לבנא בשבועות ש' שני
 שבועות מבין נקרא בנדרת בנדרת לא לרעא ול' להטיבין דעתי וכלא כגון שאלא וכו' ויתרין דקרא דקרא
 אביאל אביאל כ' ונדרת יסירתה לא ונחתלת מ' פ' דשבעות יתא דכפשתא דנדרת' וכו' מתקין מ' ל' ונדרת
 אלא עתה וכו' אתר שבעה שאלא כי דלא אפילתא קאמר וריק שבעה שאלא מ' אפילתא אפילתא
 דפין דמקריבין וריא אומר לא אפילתא וכו' מולין וולין קריס דברי טעם כי שלא יפירו כי ויתר וריק
 שלא אול לא אתר כי מתקנין לא קרי' ק' ודלואל שפיו של אול לא מתקנין לא מ' מולין דקאמר
 שבעה שאלא תשבעה שאלא ונדרת ונדרת דנדרת שבעה שאלא שבעה דלול תשבעה וכו' שאלא
 שלא אול עקן טולא אול וכו' אתר שבעה שאלא אול כי דלפילתא קאמר וריק דנדרת מ' שאלא לא אפילתא
 מולין שאלא דנדרת וכו' טעם כי שאלא שאלא וכו' מ' ואל יפירו כי עד וריק שאלא

אלא וכו' אביאל למעלה דלא שאלא דלפילתא קאמר

[illegible]

בז א מ"י פ"ג מהלכות
נדרים הלכה ו' סמג
לחין רמב ט"ש ע"ד
סימן רע ט"ש פ' א וסימן
לע ט"ש פ' ד:

תוספות

הא דאמר רש"י
סוכה ע"י והא
דאמר שבויה שלא
אשב בסוכה פ"ה הי"א
דאמר ישיבת סוכה על
קונס מיתל ח"ל משום
דסוכה אינה משועבדת
לו אכל הי"א דאמר
שבויה סוכה אכל כסוכה
והוא משועבד לסוכה
לא מיתל וא"ת אדמסלג
נדרים לנשבעות לפיכך
וליתני כשבעות כשבעות
נמי דמתן דחילי הי"א
דאמר ישיבת סוכה על
שבויה וי"ל דה"ל אלא
אורחא דמילתא קתני
דסתם נדרים החפץ נאמר
עליו וסתם שבעות קאמר
נפשיה אפסל וי"ל וק"ל
חומר נדרים מה שש"ך
נדרים דהיינו דקאמר
חפץ עליה ממה שש"ך
כשבעות וי"ל דקאמר
אורחא דמילתא וי"ל ודאי
כשבעות לא חילי בשום
דאפילו הי"א דאמר
ישיבת סוכה על שבויה
ועתה גדול י"י נדרים
דשבעות קאמר נפשיה
חפץ ולא קאמר חפץ
אנפשיה א"כ אפילו כשכח
ישיבת סוכה על שבויה
א"כ כסוכה ודאי דאמר
ישיבת סוכה על שבויה
לא משום דקאמר חפץ
עליה דודאי כשבעות
לא ש"ך בה אלא ד
שבעות היו ולעולם קאמר
נפשיה חפץ ונדרים
לחין גיטא:

המכלל דשאוכל דאכילנא משמע. דהא נקט לאו והן: היו מפרשים
בו לאכול ואמר אכילנא אכילנא וכו' אמר שבעות שאוכל
דאכילנא משמע וכו'. לפום האי לישנא משמע דכי היכי דלרין
הוכחה לומר דשאוכל דלא אכילנא משמע ה"נ לרין הוכחה דשאוכל
דאכילנא משמע. וזרש פרק שבעות
שמים במרחץ באוקממיה דלבי גופיה
לא משמע הכי אלא דסתמא בלא
סום הוכחה שאוכל דאכילנא משמע
וכזר כסתמי שם שזו מן הסוגיות
המחלפות וכתבתי שם גס כן
דסוגיא דהתם עדיפא טפי: מיעקס
לישניה הוא. כלומר שהארץ באלף
וגרסה כלומר שאי אוכל ומיעקס
לערמין הכי לפי שאין דרך בני אדם
לומר שאי אוכל אלא שלא אוכל:
ואמר שבעות שלא אוכל דאכילנא
משמע. לאו למימרא שיהא מושבע
שיאכל אלא לומר שאינו מושבע שלא
יאכל דהכי אמר ליה וכי נשבעתי שלא
אוכל עמך והלא כבר אמרתי לך
דאכילנא: ולענין הלכה כבר כתבתי
בפ' שבעות שמים בתרא שהרמב"ם
ו"ל פסק ככ"י וסוגיא דהתם
והארכתי שם טעמיו של דבר בס"ד
אבל הרמב"ן ו"ל פסק כר"י אשי
לעולם שאוכל דאכילנא משמע ושלא
אוכל שלא אוכל משמע: פיסקא וזו
חומר נדרים מצבועות וכו':

גמ' מכלל דנדר הוא. דמדקמתי דשבעות חמורה מנדר משמע דנדר
נמי איכא אסורא אלא דלא חמיר כשבעות: והא מותר קתני. דמתני'
לא אוכל לך מותר: על ספא דאיך קתני לה שבעות שאיני יאן
שאיני מדבר שאיני מהלך אסור. ובהא ש"ך למימר חומר נדרים מצבועות
מנדרים דנדרא מיהא היו מדרבנן וכרבינא דאוקמה לעיל [טו]. אבל
יחל מדרבנן אלא דשבעות חמורה מנדר דאסור מדאורייתא. ונקיט
לה ש"ס להאי פרוקא אלינא דרבינא משום דקושטא דמילתא כותיה
היא דכל יחל דמתני' דרבנן קאמר. והאי דלא דייקין נמי גבי חומר
נדרים מצבועות מכלל דשבעות מיהא אימא משום דלין הכי נמי
דאימא ולק"י בה משום שבעות שוא אלא שאינה חלה לנכס את המזוה:
אכל מיתל הוא לפני שמים. אם יש כשבעות בטול חפצי שמים
מיתל שבעות: לה' לא יחל דברו. אפילו יש נדרו בטול מזות
השם לא יחל: שבעות נמי הא כחייב או השבע וכו'. דלה' קאי
נמי אשבע שבעות: הא דאמר הגאון סוכה עליו הא דאמר
שבעות שלא אהנה מסוכה. כלומר כדאמר הוא דלה' לא קאי אשבעות
אלא אכי ידור נדר משום דנדר בדין הוא שיחול על דבר מזוה לפי
שהוא אסור על עצמו הגאון סוכה שלשון נדר כך הוא ואין מאכילין
את האדם דבר האסור לו אבל לשון שבעות היינו שלא אשב כסוכה
ולא כל הימנו להפקיע עצמו ממזות סוכה שהוא מזוה בה: אמר רבא
וכי מלוא ליהנות ניסנו. רבא לאו אטעמיה דאביי מקשה דודאי שפיר
קאמר אלא אלישיה דאי אמר הגאון סוכה עליו יושב בה ישיבה
של מזוה למזות לאו ליהנות ניסנו: אלא אמר רבא הא דאמר ישיבה
סוכה עליו הא דאמר שלא אשב כסוכה. וא"ת וכי אמר ישיבת סוכה
עלי מאי היו הא דבר שאין בו ממש הוא י"ל דהכא במאי עסקינן
כגון דאמר קונס סוכה לישיבתה עלי ורבא לא חס לתרוי' אלא לשון
אכל בתוספות אמרו שאפילו אמר קונס ישיבת סוכה עלי מהני דלא
כגון שאני יאן שאני מדבר אכל כשמוכר החפץ הנאסר דבר שיש בו ממש
הוא ולפי זה מאי דאמרין בפרק אע"פ (במזות דף נח:) ובפרק
בתרא דמילתין (דף פה:) גבי מקדיש מעשה ידי אשמו דמוקמינן
באומר יקדשו ידים לעושיהן לאו דוקא באומר אלא נעשה באומר קאמר
כיון שהוכר את הדים. וא"ת ואפילו כי אמר ישיבת סוכה עלי למה אסור
בישיבה של מזוה והא וכו' דאמר רבא הא דאמר ישיבה
הסוכה כלל מיריו בתוספות דמ"מ כיון שאסר ישיבתה עליו אע"פ שאין
לו בו הגאון חל ולפי זה אמר קונס וזיקת כרור לים עליו אסור אע"פ
שאיין לו בזיקתו הגאון אסור לזורקו. מיהו דוקא במפרש ישיבת סוכה
או זיקת כרור אכל באומר קונס סוכה עלי קונס כרור זה עלי יושב
ישיבה של מזוה חזקו אורו כרור שנאסר בו לים אם רצה דמסתמא לא
אסר על עצמו אלא הגאון בלבד דהא מקדיש בהמתו אסרה עליו ועל
כל העולם ואפ"ה אינה אסורה בגיגיה הכא נמי אסור סתם אכילה
והגאון משמע אכל כל שפירש לאסור על עצמו אפילו גיגיה חיל:

אוקר חפץ עליו הלך אינו נראה כנדר לנכס המזוה שהרי לא קבל על עצמו אלא אסר
לעשות המזוה לאו כל מנייה להפקיע א"ע מחיוב המזוה הלך לא דרשין לה' על השבע שבעות: אפי' רבא ויבי' מצות ליהנות נמי. קשיא ליה לרבא על מה שאסור אפי' הגאון נדרים
לעשות המזוה לאו כל מנייה להפקיע א"ע מחיוב המזוה הלך לא דרשין לה' על השבע שבעות: אפי' רבא ויבי' מצות ליהנות נמי. קשיא ליה לרבא על מה שאסור אפי' הגאון נדרים לעשות המזוה לאו כל מנייה להפקיע א"ע מחיוב המזוה הלך לא דרשין לה' על השבע שבעות: אפי' רבא ויבי' מצות ליהנות נמי.

גמ' מדקאמר חומר נדרים מצבועות מנדרים. כלומר דזה חומר טפי
כשבעות מחמורה נדרים מכלל נדר מיהא היו כי אמר קרבן
לא אוכל לך וכו' דאסור נדר איכא מדרבנן אלא דלא לקי מדאורייתא
ולא מיידי קרבן שבעות כי היכי דמחייב כשבעות: והא מותר
קטני. נדרים דאפילו שום אסור
ליכא: אפסל. הא דקמתי חומר
כשבעות מנדרים דמשמע נדר חשיב
לא קאי ארישא דקמתי קרבן לא אוכל לך
אלא אפסל דאיך צנא (לעיל יד):
דקמתי קונס שאני יאן שאני מדבר
הכי זה בלא יחל דברו (א) ולאומר
רבינא עלה לעיל (טו). לעולם דקמתי
שאיין יאן ומאי כל יחל כל יחל דרבנן
דהיינו אסור דרבנן אכל שבעות שאני
יאן שאני מדבר מדאורייתא אסור
וזה חומר כשבעות מנדרים שבעות
חלה על דבר שאין בו ממש וידי
קרבן מה שאין בו נדרים: אכל
מיתל הוא לפני שמים. ששם נדר
לעבור על אחת מן המצוות אין שבעות
חלה עליו ומיתל לאותה שבעות
דמושבע ועומד הוא לקיימה ואין
שבעות חלה עליו ויכול לחלל דברו:
מאי שני נדר. דאמר כי נדר על
המזוה חל עליו הנדר וכי עבר ועשה
המזוה קס ליה בלא יחל: דכחייב כי
ידור נדר לה'. דאפילו בחפצי שמים
דלה' לא יחל דברו: שבעות נמי.

תחול עליה אם נשבע על המזוה (א) והכחיש נמי או
השבע שבעות לה' לא יחל דברו. דלה' קמתי אלא השבע דמשמע
נמי לה' הא השבע שבעות לא יחל דברו: אמר אביי הא דאמר הגאון
סוכה עליו הא דאמר שבעות שלא אהנה מן הסוכה. כלומר הא
דקמתי מתני' שנודין על המזוה כגון דאמר הגאון סוכה עלי
דהשם קאמר חפץא עליה דהכי מני למידר אפי' לכחילה כדאמרין
לעיל [טו]: אע"פ דמשועבד לאשמו בתשמיש חל עליו הנדר כי אמר הגאון
שמשין עלי שאני אסור עצמו עליה אלא לידר אסור עליו.
וקסבר אביי דככל לשון שבעות לא מנינו דמיתל עליה דהי אמר
שבעות הגאון סוכה עלי דהנאסר אסור עליו (א) דהא ודאי לא הו"א
שבעות אלא נדר דכיון דקאמר עלי היינו נדר דכל היכא דקאמר
עלי אחרין היינו נדר וידיי כדאחריותו ונדר הוא כי אמר הכי אפילו
לכחילה מני נדר וקאמר חפץא עליה אכל שבעות לא מני לאוקמי
אלא כגון דאמר שבעות שלא אהנה וכהאי גוונא לא חילי עליה דלא
מני למיכר נפשיה עליה דמזוה כי קאמר חומר נדרים מצבועות
עצמו במזוה שהוא משועבד לו וכה"ג מיידי חומר נדרים מצבועות
דנדרים חומר קונס הגאון סוכה עלי ובשבעות שלא אהנה: וכי
מלוא ליהנות ניסנו. דקאמר הגאון סוכה עלי הא לא ליהנות ניסנו
ולא מני למיכר נפשיה דהנאסר דהא לא חשיבה (א) הגאון מזוה דלא
ניסנו בשביל הגאון: אלא אמר רבא וכו' ישיבת סוכה עלי. כדאמרין
דבישיבת סוכה עלי קאמר חפץא עליה: ובשבעות שלא אשב.
קאמר נפשיה מן חפץא והא לא מני למיעבד דמשועבד הוא למזוה
ולהכי לא חילא עליה שבעות: יכול יהא חייב. קרבן שבעות:
תלמוד

כגון דאמר קונס סוכה לישיבתה עלי ורבא לא חס לתרוי' אלא לשון
אכל בתוספות אמרו שאפילו אמר קונס ישיבת סוכה עלי מהני דלא
כגון שאני יאן שאני מדבר אכל כשמוכר החפץ הנאסר דבר שיש בו ממש
הוא ולפי זה מאי דאמרין בפרק אע"פ (במזות דף נח:) ובפרק
בתרא דמילתין (דף פה:) גבי מקדיש מעשה ידי אשמו דמוקמינן
באומר יקדשו ידים לעושיהן לאו דוקא באומר אלא נעשה באומר קאמר
כיון שהוכר את הדים. וא"ת ואפילו כי אמר ישיבת סוכה עלי למה אסור
בישיבה של מזוה והא וכו' דאמר רבא הא דאמר ישיבה
הסוכה כלל מיריו בתוספות דמ"מ כיון שאסר ישיבתה עליו אע"פ שאין
לו בו הגאון חל ולפי זה אמר קונס וזיקת כרור לים עליו אסור אע"פ
שאיין לו בזיקתו הגאון אסור לזורקו. מיהו דוקא במפרש ישיבת סוכה
או זיקת כרור אכל באומר קונס סוכה עלי קונס כרור זה עלי יושב
ישיבה של מזוה חזקו אורו כרור שנאסר בו לים אם רצה דמסתמא לא
אסר על עצמו אלא הגאון בלבד דהא מקדיש בהמתו אסרה עליו ועל
כל העולם ואפ"ה אינה אסורה בגיגיה הכא נמי אסור סתם אכילה
והגאון משמע אכל כל שפירש לאסור על עצמו אפילו גיגיה חיל:

אוקר חפץ עליו הלך אינו נראה כנדר לנכס המזוה שהרי לא קבל על עצמו אלא אסר
לעשות המזוה לאו כל מנייה להפקיע א"ע מחיוב המזוה הלך לא דרשין לה' על השבע שבעות: אפי' רבא ויבי' מצות ליהנות נמי. קשיא ליה לרבא על מה שאסור אפי' הגאון נדרים
לעשות המזוה לאו כל מנייה להפקיע א"ע מחיוב המזוה הלך לא דרשין לה' על השבע שבעות: אפי' רבא ויבי' מצות ליהנות נמי. קשיא ליה לרבא על מה שאסור אפי' הגאון נדרים לעשות המזוה לאו כל מנייה להפקיע א"ע מחיוב המזוה הלך לא דרשין לה' על השבע שבעות: אפי' רבא ויבי' מצות ליהנות נמי.

(א) ולעיל טו: (ב) וי"ן
חומר נדרים י' ד"ה
למחלל. (ג) וי"ן ח"ס
שבעות כה. ד"ה מש"כ
הסכנה ענין דהכא.
(ד) ושבעות טו: (ה) ש"ך
עוד ג"ל. (ו) ושבעות
טו: (ז) א"י ש"ך ג"ל.
(ח) ולעיל טו:.

תורה אור השלם

ו. איש כי ידר נדר לך
או השבע שבעה לאסור
אסר על נפשו לא יחל
דבר בכל הדעת מפי
יגשור: במדבר ל ג

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אפסל וכו'
ואמר רבנא וכו' ומאי
כל יחל כל יחל מדרבנן
ד"ה שבעות (ב) ד"ה
נמי וכו' המזהר דהכחיש
נמי כלל ודאי: (ג) ד"ה
אמר אביי וכו' אסור עליו
הא ודאי וכו' ואפילו
לכחילה מני נדר דקאמר
חפץא וכו' המזהר דהכי
קאמר שאל וכו' דנדרים
אמר קונס: (ד) ד"ה וכו'
מלוא וכו' לא חשיבא
מצוה דהא דלא נמינו:

מוסף רש"י

שבעות שאני יאן.
דשבעות חלה על דבר שאין
בו ממש. וידי' טו: וכו'
מצות ליהנות ניסנו.
שהמלוא שיהיה לישאל לא
ליהנות ניסנו להם. לא נסס
הגאון מני להם. אלא
גמיר מתן להם עליהם
(חזקוני פס') לעיל יל
אחרים נמינו וי"ן ח"ס.
ולא ביטל יבול יהא
חייב. ויחא י' קריה
הכנס שהוא מרע לעשות
שבעות את המלוא
(שבעות טו:).

פירוש הרא"ש

הא מותר קתני. ס"ד
דלרין שפירא לך קאי
וכהא קתני מותר דמשמע
דלא הו"ו נדר כלל ולשנא
דחומר כשבעות מנדרים
משמע דהיינו הו"ו אלא
דלא חמיר כשבעות: ע"ל
סיפא דאיך שאני יאן
בו. ואוקמה לעיל דהיי
כל יחל מדרבנן: כגון
שאין נשבעין לעבור ע"ל
המצות. כלומר אם נשבע
לנכס את המזוה דלא הו"ו
שבעות: ב"ש נדר דרביה
איש כי ידר נדר לה'.
משמע אפילו בחפצי השם
לא יחל דברו: שבעות נמי
בתבי' או השבע שבעות
לה'. דלה' דמתי בקרא
אפילו קאי: אפי' אבי'
הא דאמר [הנאת] סוכה
ע"ל. כלומר היינו עומד
דגבי נדר דרשין מפי דור
נדר לה' שגמיר חיל על
דבר מזוה משום דכל נדר

בַּח א מ"י פ"ה מהל'
שנועות הלכה י'
סמג לאוין רלח טוש"ע י"ד
ס"י רלט סעיף ד:

נמי אם אמר הרני נזיר הרני נזיר
דחייב על כל אחת ואחת אלא אידי
דחנא גבי שבועה שלא אכול תנא מי
גבי נזיר אם אכול. וחייב על כל אחת
ואחת דמארמין לומר דחייב לנהוג
נזירות על כל קבלה וקבלה וזיז אמר
הרני נזיר הרני נזיר דחייב שתי נזירות
ומונה שלשים יום ומציא קרבן וחוזר
ומונה שלשים יום ומציא קרבן ונפקא
לן בגמרא מנזיר להזיר. וקרי ליה לאי
גיוונא נזיר בתוך נזיר לפי שהנזירות
שניה הן אלה בתוך זמן הראשונה
אלא שאי חלשה קודם לו שמה אותה עד
שימנה את הראשונה דאם איתא דלא
חיללא בשעת נדרו היאך תחול לאחר
מכן והרי אינו נזיר בצאותו זמן וכיון
דלא חיללא השתא לא חיללא זמן בטר
שימנה אלא אידי ודאי השתא הוא דחיללא
ומש"כ קמ"י י"ז נדר בתוך נדר:
שבועה שלא אכול שבועה שלא אכול
אינו חייב אלא אחת. כלומר בשבועות
אלא משכחת תרי חייבי לא ללקוח שנים
בשכילא אחת דמכיון שאמר שבועה
שלא אכול ככר זה הוה ליה מושבע
ועומד וכו' לא חיללא עליה שבועה

לה מה שאין כן במירות דהיי דאזינו לוקה שמים על ארצה
אין כן בשבועות: גמ' כיון דאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר
אזיל מהא נמי הריני נזיר אם אזיל ולעולם נזיר נזיר
ויון דאמר הריני נזיר וכו' חדא דלית ביה חרתי קשאי ליה
הוה ליה נזיר ודלית למנות שמים וקשאי ליה חו דליתיה ליה
הרה (שמואל ח: ו) דמי ששבע שלא חזר כרז זה על כל זית וזית
אזיל טובא כלומר וזיתם הרבה ומתקין ביה דלית כל זית וזית
עייני דלהבי בעינן דליתרו ביה צין כל זית וזית משום דלא ע
ת ששבע שלא יאכל כרז וז' וכסם שלהתחייב קרבן ומלקוין

קרבן נמי איז חייב אלץ אמת אלץ צדקה העלמות הי"י כ' מ' נקרא אלץ אכילה אמת ולא מחייב עלה אלץ חד מירות כ"י שאל אוכל וכו' דאין ה"י דבריהני מיר הריני מיר קגו ל' שטערן למחלי כשזעה בצדקה למכפל נזה נמי שלא אוכל דמנו דמקסות יומא יסירא. כלומר דכשזמר הריני מיר למחלי יום א' מוסף על מירות ראשונה וכין דק"ל במסכת מיר [ד.י.] ושמ' יום אחד מוסף על מירות ראשונה על כרחו מונה ל'. ושמ' מיר להי"י [במדבר י.] נפקא לן דכ"י הא' גוונא מונה שמי מירות. ד. ואת' ולשמואל נמי מי ינחא הא' לדידה נמי הוא ליה לפל' דמי שאל חייב אמת דהא צדקה במתני' נמי הי"י ש' דר בחזק' דמי שאל לרב הואל' למחלי ש' דר בחזק' דר ואין דר בחזק' דדידיה כשכ"ס דאי הכי מקשינן לשמואל נמי תקשי כדפרי' וות קאי ומש"ה צ"י למתני' חומרא דליכא נזדר מצטנצו

שפיר למימר דחיל נטיות
דס נמי אפי' כי אחר ככר
ין לנו תלתות דאחא לאסור
ר כמו בנזירות דפרישית
לאסור ואפילו בנזירות אין
אלא שום תנאי אלא אורחא
זה ויודר אם יאכל ועי'ל
ליתני בדידה:

1. או נפש כי תשבע
לכטא בשפתים להרע
או להיטיב לכל אשר
יכטא האדם בשבעה
ועלם ממנו והוא ידע
ואשם לאחת מאלה:
ויקרא ה ד

חד לממטריה מקרבן
שבועה וחד לממטריה
מלאו רשבעה. מלא יחל
כלומר אם מיחל דברו
ומקיים המצוה אכל מ"מ
אילו פטור משבועה נשבע
לעטל המצוה אלא לוקה

[illegible]

ס היום מכ"מ י"ל דשא
שפיר למימר דחיל מירוח
דס נמי אפי' כי אחר ככר
ין לנו ללחות דאחא לאקור
ר כמו בנזירות דפרישית
לאקור ואפילו בנזירות אן
אלא שום תנאי אלא אורחא
לא ויודר אס יאכל ועי"ל
ליתני בדידה:

גיה ומיהו גי' ראשונה נמי

א) שבעות כח: [ע"ש חוס'
ד"ה שבעה], ב) שבעות
כח: חוספתא דגזיר
פ"ב, ג) מכאן שייך לדף יח
ע"א.

שבונוה שלא אורכל
 חביונו וענביו. יחד
 תאים תחלה יבשונות
 ויבש לפי הירידה ששם.
 מה שנויר שתי מידות.
 סתם תאמר יו"ם, מנה.
 אח הראשונה והדריש
 קרבן. ונחלתו וספיקו
 נחם על הראשונה, נחלה
 לו שתי נחלות שמה
 לשל אלוהים ואני חייב
 לשמור עוד מידת שתי
 וקרבן. שפיעה מנה
 עליו דחמשת עשרה
 לקח מי גרם להיות
 חסול תחלה לבינה
 מני הראשון של. הראשון
 היום שפיעה, ואני אור
 לראשונה. שפיעה וקרבן
 ששאלו וזו תחלה וקרבן
 למפרע של שניה יבשונות

והפריש קרבן ונשא
עליו. ומתקין קרבן
שעשועות ואפי' נגזר
והפריש קרבן ומי
לחמוליו: הא ארבע זמני
ימים. ולשון דמלה
על שיה משעבד הפטר
לגמור משעבד שנים:
עלה לו נדבה באשכנז.
לפי שהסבסב קרבן הדין
משקרו קרבן אול על
נדבה קמה ויחלה נדבה
זנה יתמין ראשון עולם
לו מירוש שני עליו בנות
שקבל עניו ב' נדורות
בב' אחת. וזה דלמחר ר'
עלי ב' נדורות או דלמחר
הדין נדבה מירוש ר' אלעזר
הרובי נדבה על עניו
שמי נדורות נכחה:
הוא דבר. מלמד דשעשוע
הוא דבר אלו דבריו
האחרונים נגלה
יש בו סומפס על אחד
על המוריס שקבל עליו וא'
אפשר לומר על שיה
אלה ים אחד נקבל על
כרחן תרץ שיה יקבל
שמיים ים' בנות שקבל
עניו שמי נדורות בבב'
אחת. על אמר רבי עני
שמי נדורות לחמוליו שמי
הוא על הראשונה אלא
על שחלה לחמוליו ומלך
תקון לחמוליו על ואלא

באכילה אחת חדא מירות היא: א"א משום דבתוב בשבועה לא ינקה. והא חומרא יתירא (דף לט.) כל העולם מדעו כשאלמר הקנ"ה לא ינקה:

[illegible][illegible]

ל' א מ"י פ"ב מלכות
מדרש הלכה ז טו"ע
י"ד סימן רח טע"ף א:
ל' ב מ"י שם הלכה ח:
ל' ג מ"י שם הלכה ט:
ל' ד מ"י שם הלכה י:
ב' ה מ"י שם הלכה יא
טו"ע שם טע"ף א:
ב' ו מ"י פ"ב מלכות
מדרש הלכה ז טו"ע
[יפ"ד הל' יא]:

112

ורלענין ה'לכה ק"ל כ'נא ד'הי דלד'הי
 ומתני' דהכל ודשנעו' כותיה ד'
 שמי' ב'ת'ח' (שנעו' ב') נמי מתני' לר'
 ככר זה וכו' ודלית'ה' ה'ס' **מתני'** כ'
להל'. כלומר מי שגדו' ויש פירש'
 לשנו' להחמיר ולהקל כל של' פירש'
 מה'ן למ' נחמיו' הולכין בסתמ'ה'
 להחמיר: **ופירוש' להל'.** אם פירש'
 אחי' ואמר לך נחכותי' קומי'ן על'
 דבריו אע"פ שהוא מיקל'. וכולה' מתני'
 עד נר' ב'רס' (ו.) מפרש כי' סתמ'
 להחמיר ונתנר' ב'רס' כי' מפרש'
 כי' פירוש' להל': כי' ד'הי עלי'
ככר מלי' ויין נסך. כלומר כי'
 קרו' סתם נדרים האומר ככר מלי'
 ויין נסך דמשמע של שמי' וקרי' ליה'
 ככר מלי' משום דכתיב' על כל
 קרבנ' קריב' מל' ומשמע נמי של'
 עבודת כוכבים כה"ג הוי' סתם נדרים
 דהא' אם פירש' של שמי' אסור ואם
 פירש' של עבודת כוכבים מותר ואם
 סתם דמשמע הכי' ומשמע הכי' אסור
 הכי' **ספת' נדרים להחמיר:** אם
 נמשע' כהמ' נר' אסור. דכר'
 הנדור הוא כשהוא קורא לעשירי'
 עשירי' ואסור לכל עד שיקרבו מחיריו':
ספ' תרומה ג'יהוד' אסורה. לפי'
 ג'יהודה' מתוך שגוי' קרוצין לבהמ"ק
 תרומה' הלשכה נמי תרומה' סתם קרו'
 לה והוה' ליה' סתם נדרים להחמיר:

לשכח. שמתוך שהיו רחוקין
בה לא קרו לה תרומה סתמא
ורי בתרומה סתם ליכא לספוקי
סתם חרמים ביהודה מותרין.
וי כהנים וקרי לאו נמי חרמי
סיפא ר' אלעזר ברבי צדוק
ירושלמי הלך ופלגי ארשא ויגלי
ליל מבירין את חרמי הכהנים
אלו ואלו מותרין: שאין אנשי
שלא היו כל כך כהנים ציינס
ההלך כי נדרי צהרם ליכא
"גדר צהרם ואמר נדרתי
חיל יצא פירושן להלך. והאי
נאקיע לכו צהרי גוויי דרישא
אלא צהרם של כהנים צהרם
צרי זר שאינו כל כך במשמעות
אפי' הכי מהימן: צהרם של
חרם: כרי עומי קרבן. כלומר
מי צהרם אע"פ שנראה שאוסר
צבצם שפתיא להיות נודר צו
שפתינו לבר ליהוים ונדר צו

[illegible]

עליו לשאול כשר מלח ומי לא ואם של
ומים אפור ואם אחר נמקין של עיבור
פתם פתם כשטרים וכן מ"ח וכן ע"ה
ומה נחתה וכן בקרן ואמר לא נדמה
עליו להדיר לנקט לו פתח להחיד
אמר מכל מקום חן הנדנן כל דבר
של כדמים בורה. חן על כל דבר
ואם ש"ס קשרת חסמה נדן אסור.
דור: שאין אנשי גילי מברין בתרופה
וידין מכל חתמה בגלל מני חסיה
וידין משפן וכל דבר י"י אלוהים
והוא לא נכתב הכי משמע דכח
שנודח ורבי אלוהים ככל דלפניו
שנודח להקל אליו כשרה אליו כרי

מַתְנִי' סַס נְדִירִים, דְּלִינִי
לְחֹמֶרֶת וְלִמְרִינִי עַל כָּל
מַעֲרָשׁ וְלִמְרִינִי עַל כָּל
כִּילֵד הָאוֹמֶר כִּכֵּר וְעַל

במה שהקדים לגבוי לקדש
כדכתיב (ויקרא כו) כל חרס
שהתפס כחרס של חרמי
(נמצא יט) דהאי הו' ממוין
לאחר שבא ל' כהן. ודין חרס
כחרס של כהנים. שמומר
בהמה. היינו דבר החדוש
[ואם של גורן]. מעשר דגן
חרומה להשכה. דהיינו דבר
שאין אנשי גילי מבייין
מירושלים: שאין אנשי גילי
צויהם וכשמחרמיין אין מן
גזירות להקל. דלמחרין במס
פלוני שבא נגדי גזר וסלן
גזר וגזירות היינו כמדרים
חייסו ובהמסו. שהקדים כל
צויהן הקדים נמי דכיו בכלל
אם הכיו. ללא מעילי איני
מין בהמה אי מין חיה (י)
חיה ובהמה. ובי הכיו דס

דה"ק אין נשאלין עליהן בנת
 איניש דלא מהימן ויבגין שה
 עד שנהגו איסור ימים שנה
 לנדרן: **פוסטין לו פסח ממק**
 אחר משום דלא הוה מגוס
 יוצא להחמיר טפי מלהקל אמ
 ל עבדות כוכבים נדר וכן כש
 בא במסכת טהרות ופ"ד משנה י
 ספק דמיא לנדר פסחמה וזה ה
 ליה חז"ל מעיל ספקי חז"ל

דערה (משה"צ) גען דאמיר
דאמיר בערן מער (דער) (דף 13)

ידוע בצאה ענין נדר: להחמיר. דלואלין
דבר הנדור נדר: ופירושו. אבל אי
יד נדר: להקל. דהכי הוא כדקאמר:
כבשר מליח אם בשל שלמים נדר. אי
שליטין ליה אבר של שלמים
נדרתי על שם ששלמים שזייצין
מלח דכחוי דכול קרבן מנחתך במלח
תמלח (ויקרא ג) ועל יין המתנסך על
גבי המזבח לשמים: אסור. שהר נדר
דנדר הנדור: ואם על שם יין נסך
של עבודת כוכבים וכבשר מליח
לעבודת כוכבים מותר שהר נדר
דנדר האסור: ואם סתם. דאמר אין
ידוע לי אם על שם שמים או על שם
עומתה נדרתי: אסור. דלמרינן לא
נמתוו זה אלא דנדר הנדור. והיינו
סתם להחמיר ופירושו להקל דאם
פ' ואמר לשם עבודת כוכבים דנרנא
מותר. ל"א סתם נדרים דאמר ככר
זו עלי כבשר מליח וכיין נסך דלא
הוינר לא לשם שמים ולא לשם עבודת
כוכבים להחמיר ופירושו דאם מפרש
בשה נגדר ואמר כבשר מליח של
שלמים משלמים דאם קאמר שריכות
מלח יותר משאר קרבנות שהרי גאכלין
לשני ימים וליילא אחת וכיין נסך שעל
המזבח דהיינו דנדר הנדור ואם כיין
נסך של עבודת כוכבים וכבשר מליח
של עבודת כוכבים להקל: אם כבשר
של שמים. נדר כנון וסתמיס (כ)

הב"ח

(ח) רש"י ד"ה אש
 כהרסם וקורו שהנפוס
 כהרסם שהקדשו נהרס
 וכו' הוא לה' הקדש
 ואח"כ מ"ה אם כהרס:
 (ט) ד"ה אש כהרס. יצ"ב
 נ"ל דרש"י: (א) ד"ה
 מיתומם וד"ה דמעיקרי
 קספמשיב: (ב) ד"ה והמנ
 וכו' הכינוי נזר אש פלוני
 וכו' שכל נזרי משי וזקן
 זה שכל נזרי משי וזקן
 זה לאו פלוני שכל פלוני
 אש נזר פלוני: (ג) ד"ה
 המקדש יצ"ב שכל יצ"ב
 היה וכו' המקדש נמי את
 הכור דכתיב ככלל: (ד) ד"ה
 ל' אלעזר וכו' ל' מין
 מהם אחר:

גליון הש"ס

גמ' לספיקא נופיה נמי
מע"ל. עיין לקמן דף סא
ע"ב:

פירוש הרא"ש

[illegible]

ההקד. משנה היא צפ"ל
הריני נזיר שזה חיה ונחמה
אומר לא הקדיש את הכזי.

י דלא שייחא כלל לגדר אהל
למה שהלשון משמע והשחא
דלא מחפס דברו דהנה נדרו
ן ואם היו עשרה ונטל אחד
ג' שאין אנשי ג' צ"ל מביחין
מר א"א הקדוש הכוזב. מיר
ה נשקן מיהי נמש' ציטורס
לא הקדוש אלא אחד מהם
נופיה נמי מעיי' א"שקיא.

ממיר דלא יתנה אלס להפלאה: מאי
היה ציה מאה בור אע"י דרובא אפשר
ל' למירדן אקמח ר' שמעון: הא מעירין
למורא. להכי פריך משפא. [ואע"ג]
פסיקא לחומרא אלס קמיל דצין ארעא
זומר סתם חרמים בגליל אקוריס לפי
זלא ירישא ר' יהודה וסיפא ר' אלעזר:
מתני'

לדאסו סגד ספיקא קולאס הוה ימאי לאוקמיה מתני' דספק מירות להקל נמי מטיה: "אומר אתה הריפה ביהודה אסירה" לפי שמכירין את שמעון אבל נגליל אינן מכירין חסמיהן אבורים ור"א גביי לזכות סגד דלוי מכירין דלוי ה"ו מכירין ה"א ספיקון להקל נמי ביהודה דמותרין לפי שמכירין שמעון:

ימים שנה כהן היחזר ורז
 שלשים יום היעז דוקא כגון
 בלשון נדר ולא בלשון מזויר
 להחמיר בנדר יותר מנגמור
 פליג רבי יוסי ומיהו הדעת
 משמע להלכה כוותיה מדר
 ויש ספרים דגרסי שקופך
 הריין איה בנין שאינם פ
 צירבים

[illegible]

הדבר עלך ואנו מוותרין

דא מ"ה פ"ד מה' נדרים
ה' ג' ט"ש"ע י"ד פ"ד
לכא ע"כ
ה' ב' מ"ה פ"ד מה' נדרים
לכא א' פ"ד מה' נדרים
ט"ש"ע ש"ס ע"כ ו' א' י'
ו' ג' מ"ה פ"ד מה' נדרים
ט"ש"ע ש"ס ע"כ ו' א' י'
מ"ה נדרים הלכה ה' פ"ד
לכא נדר ט"ש"ע י"ד פ"ד
רמח ע"כ ו' ע"כ נדרים
י' ד' ט"ש"ע ש"ס:

הגהות הב"ח

(א) ר"י ד"ה אלא
ו' נדרים לא שאין:
(ב) ר"ה א"ל ו' נדרים
אלא נדר ו' נדרים הוא
נדרים:

מוסף רש"י

אין פותחין בחרטה.
אין נדר לפתח לו בחרטה
אלא חכם עקרו אע"פ
שאין מלא לו טעם
עקרו (ערוכו ד' ע"ג)
ותורה פותחין.

תוספות

א"א כעין ארבעה נדרים.
שפותחין ואומרים (ולא)
אדעתא דהכי מי נדרת
והוא אומר לא נתחנן
לדור אלא כעין ד' נדרים
שלא נתחנן בהם לאיסור:
קסבר אין פותחין א"א נדר
בחרטה. לומר לו מתחרט
אח"כ שהיה רוצה שלא יהיה
עלך נדר מתחלה דהוא
פסח לא משו ליה כדכ"ה
נדר טעם אלא אומר לו
אדעתא דהכי נדרת והוא
אומר אילו ידעתי כן לא
הייתי נדר דמשו ליה
נדר טעם מעיקרא: ור"ב
יוסף נ"י כתב א"א ק"ל
אפילו נדר אפי' כדאמר
דהלכתא ד' נדרים אין
לר"י אלו נדרים נ"י כעין
רבי יעקב: א"א א"י א"ב
ע"ה. פי' לך שיהי' עליך
בשעת נדר ש' כ' ע"כ
עדיין ואין אח"כ מתחרט
מעיקרא אלא מכאן והלאה:
א"א א"א. אלא
מתחרט אפי' על שנדרתי
כל עיקר ודוקא כשמתחרט
מעיקרא בפרישות אלא
אם אפי' מתחרט מעיקרא
אלא מכאן והלאה לכ"ע
אין פותחין בחרטה זו:
ושרייה. דקסבר פותחין
בחרטה:

דאמר חד טפי מן סלע ואידך צ"ר מן שקל ורזין הוא ולא
דוקא: מי דמי גבי לוגן לדיקים אומרים מעט ועושים הרבה.
הלכך מסתפי האי דאי מודה ליה נפטת ליה נפטת ונאמר
לנא דוקא קאמר ולא לזר. ולא
ומש"ה אומר טפס לוגן ולא דוקא
לנא דוקא קאמר ולא לזר. ולא
אפשיט עדיין וקטנין לחומרא:
תנא חני הסירו. דמשמע שהן
מוחרין בלא שאלה: אין חכם מסיר
אלא כעין ארבעה נדרים הללו.
כלומר שאין לו להחיר בחרטה אלא
בפתח שנדר כשהוא יתר בפתח
מוכיח מתוכו שהוא נדר טעות והוא
כעין ארבעה נדרים אלא בחרטה
לא. והיינו טעמא דעדיף פתח מתחרטה
לפי שכל נדר שהוא יתר בפתח הרי
הנדר אומר שאפילו בפתח כשנדר
אילו היה נתן אל לבו אותו פתח לא
היה נודר ונמלא נדרו בטעות אלא
נדר שהוא יתר בחרטה אינו מואל
עם עצמו שום ענין שאילו היה נתנו
אל לבו מתחלה שלא היה נודר אלא
שהוא אומר עכשיו מתוך הכעס או
מפני מהירות נדרתי ועכשיו אני
מתחרט על שנדרתי מעולם: אומר ליה
לנך ע"כ. כלומר היה לנך מיושב
עלך בשעה שנדרת וגם עכשיו
אין מואל בנדרך עד היום אלא
שמים זה ואילך אח"כ רוצה לעקרו
ואי היה כי האי גוונא לא מתרה
מיקרא דחרטה מעיקרא נענין או
לא היה לנך מיושב עלך שמתוך
הכעס נדרת ועכשיו אח"כ מואל על
הראשונות. א"י לנך שהיה לך בשעה
שנדרת הוא עליך עדיין שרואה אח"כ
נדרך עד עכשיו אלא שמים זה
ואילך אח"כ מתחרט זו: אומר ליה
לא. כלומר שלא מתוך יסוד הדעת
נדרתי בפתח ולפיכך אני מתחרט
כשנדרתי מעולם ומש"ה שרייה. ומיהו

דוקא בחרטה דמעיקרא כי האי גוונא אלא בחרטה דהשתא לא
ואפילו למאן דאמר פותחין בחרטה דאי לא תימא הכי מאי לישנא
דפותחין דמשמע דכ"ד פותחין לו ור"ב הו"ל למשאל מידי
מהווא דאמא לקמיה דרודאי כיון שהיה שאל היתר מתחרט היה
על נדרו מיהא מכאן ואילך ולי' למשאל מיניה לנך עלך אלא
ודאי משום דלא כגי בחרטה דהשתא אלא בחרטה דמעיקרא הוה
שאל מיניה ודפרישית: אילו היו עשרה בני אדם שפייסוך קסבר אין פותחין בחרטה
עולה לטעם אחד לפי שענין זה דאילו היו ר' בני אדם נדרת גרע מפתח משום דלא היו עכשיו ר' בני אדם
שפייסוך דנימא פתח מעליה היו שאלו היה יודע כן לא היה נודר ועדיף מתחרטה גרע מפתח משום דלא היו עכשיו ר' בני אדם
נפטת ליה נפטת ונאמר לנא דוקא קאמר ולא לזר. ולא
ומש"ה אומר טפס לוגן ולא דוקא
לנא דוקא קאמר ולא לזר. ולא
אפשיט עדיין וקטנין לחומרא:
תנא חני הסירו. דמשמע שהן
מוחרין בלא שאלה: אין חכם מסיר
אלא כעין ארבעה נדרים הללו.
כלומר שאין לו להחיר בחרטה אלא
בפתח שנדר כשהוא יתר בפתח
מוכיח מתוכו שהוא נדר טעות והוא
כעין ארבעה נדרים אלא בחרטה
לא. והיינו טעמא דעדיף פתח מתחרטה
לפי שכל נדר שהוא יתר בפתח הרי
הנדר אומר שאפילו בפתח כשנדר
אילו היה נתן אל לבו אותו פתח לא
היה נודר ונמלא נדרו בטעות אלא
נדר שהוא יתר בחרטה אינו מואל
עם עצמו שום ענין שאילו היה נתנו
אל לבו מתחלה שלא היה נודר אלא
שהוא אומר עכשיו מתוך הכעס או
מפני מהירות נדרתי ועכשיו אני
מתחרט על שנדרתי מעולם: אומר ליה
לנך ע"כ. כלומר היה לנך מיושב
עלך בשעה שנדרת וגם עכשיו
אין מואל בנדרך עד היום אלא
שמים זה ואילך אח"כ רוצה לעקרו
ואי היה כי האי גוונא לא מתרה
מיקרא דחרטה מעיקרא נענין או
לא היה לנך מיושב עלך שמתוך
הכעס נדרת ועכשיו אח"כ מואל על
הראשונות. א"י לנך שהיה לך בשעה
שנדרת הוא עליך עדיין שרואה אח"כ
נדרך עד עכשיו אלא שמים זה
ואילך אח"כ מתחרט זו: אומר ליה
לא. כלומר שלא מתוך יסוד הדעת
נדרתי בפתח ולפיכך אני מתחרט
כשנדרתי מעולם ומש"ה שרייה. ומיהו

מי דמי גבי לוגן לדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. זה שהיה
מסרד בנדריו שאלו אלו קימא וישמח טיפת לוגן ודאי לאכילה
ושמיה מרובה קאמר כי כן דרנן של נדיקים לומר מעט ולעשות
הרבה וכי אמר ליה האי קונס טיפת לוגן שאני טועם הכי נתחנן
לומר אותה טיפה שאתה רוצה ליתן
לי איני טועם דהיינו אכילה מרובה
ולא נתחנן לטיפת לוגן ממנו הלכך
אספור באכילה ושמיה מרובה ומומר
לשמות הימנו טיפת לוגן. אלא הכא
דילמא האי דאמר טפי מסלע
דעמיה על פחות מסלע ליתן בשלשה
דינרין והאי דאמר צ"ר דעמיה על
יותר משל ליתן ג' דינרין: וזירוזין
הוי. ומומר: או דלמא דוקא קאמר
ונדרא הוי. ואסור: אלא כעין ד'
נדרים (הללו). והי' הוא דשרי משום
לית בהו ממח אלא שאל נדרים (א)
אין אדם רשאי להחיר עד שימחט
הנדר מעצמו: קסבר אין פותחין
בחרטה. שאין חכם רשאי לפתוח
ולומר לו נדרת אדעתא דהכי
כדאמרין לקמן אלא הנדר הוא
יתחט מתלה ויפתח ויאמר לו לא
לדעת כן נדרתי והוא פותח מתלה
בחרטה: אומר ליה לנך ע"כ. כלומר
עומד אח"כ על דעת הראשונה
שרזון עדיין באותו נדר: אומר ליה
לא. כלומר מתחרט אני. אלמא קסבר
פותחין בחרטה: אם היו ר' בני
אדם כו'. שאם פתחו לך בחרטה
כשרצית לנדר כלום נדרת: אומר ליה
לא. קסבר אין פותחין בחרטה ולכן
אמר ליה כה"ג דרין דאמר אילו
היו ר' בני אדם כו' דמעיקר עקר
לנדריה ולא היו נדר כלל ולכן פותח
בחרטה (ו) הוא אלא בעלמא אין
פותחין בחרטה: קסבר רבי ישמעאל
כרבי יוסי אין פותחין בחרטה:
סהי. מנעטע אח"כ. כדו פסיק.

מנעטע אח"כ שנדרת דהיינו בחרטה: כעין נדור. קיבלת הנדר
מרגון: אי לא מרגון לי. אלמלא שהעשיתי לא הייתי נודר: אומר
ליה סהא כדעית. הואיל ולא קיבלת מרגון יהא מותר לך כמו שאמרת
רוצה דלא היו נדר. והאי תנא סבר דאין פותחין בחרטה: דאמרין
מגירתיך. שאומרות השכירות על בנתן כמו ומגרת ביתה (שמות ג):
אילו
הכלל דגרים בחרטה. ואיכא דגרים קסבר פותחין בחרטה והכל
מרגון: אי לא מרגון לי. אלמלא שהעשיתי לא הייתי נודר: אומר
ליה סהא כדעית. הואיל ולא קיבלת מרגון יהא מותר לך כמו שאמרת
רוצה דלא היו נדר. והאי תנא סבר דאין פותחין בחרטה: דאמרין
מגירתיך. שאומרות השכירות על בנתן כמו ומגרת ביתה (שמות ג):
אילו
הכלל דגרים בחרטה. ואיכא דגרים קסבר פותחין בחרטה והכל
מרגון: אי לא מרגון לי. אלמלא שהעשיתי לא הייתי נודר: אומר
ליה סהא כדעית. הואיל ולא קיבלת מרגון יהא מותר לך כמו שאמרת
רוצה דלא היו נדר. והאי תנא סבר דאין פותחין בחרטה: דאמרין
מגירתיך. שאומרות השכירות על בנתן כמו ומגרת ביתה (שמות ג):
אילו
הכלל דגרים בחרטה. ואיכא דגרים קסבר פותחין בחרטה והכל
מרגון: אי לא מרגון לי. אלמלא שהעשיתי לא הייתי נודר: אומר
ליה סהא כדעית. הואיל ולא קיבלת מרגון יהא מותר לך כמו שאמרת
רוצה דלא היו נדר. והאי תנא סבר דאין פותחין בחרטה: דאמרין
מגירתיך. שאומרות השכירות על בנתן כמו ומגרת ביתה (שמות ג):
אילו

(א) ו' ד' פ"ד מה' נדרים
(ב) ו' ד' פ"ד מה' נדרים
(ג) ו' ד' פ"ד מה' נדרים
(ד) ו' ד' פ"ד מה' נדרים
(ה) ו' ד' פ"ד מה' נדרים
(ו) ו' ד' פ"ד מה' נדרים
(ז) ו' ד' פ"ד מה' נדרים
(ח) ו' ד' פ"ד מה' נדרים
(ט) ו' ד' פ"ד מה' נדרים
(י) ו' ד' פ"ד מה' נדרים

פירוש הרא"ש

צ"ק אומרין פס
ועושים הרבה. ודרס
כשוממין אדם אומרים
למה לו מעט הלכך לא
היה טיפת לוגן הפלגה:
א"א כעין ארבעה נדרים.
עד שיהא לו פתח שאלמ
אדעתא דהכי לא נדר
ונמלא שלא היה מעולם
נדר כמו ד' נדרים הללו
שלא היה צללו לשום
נדר: ור"ב הו"א שבי
פוחחין בחרטה. פירוש
בחרטה (פ"ד) כל דהו
רק שאמר שהוא מתחרט
מעצמו ורצוה היה שלא נדר
מעולם ואין נדר שיהא לו
החכם פתח לומר אדעתא
דהכי נדרת: א"א א"ב
ע"ה. אותו נדר שהיה לך
כשנדרת יסוד עדיין עלך
ואין מתחרט על מה
שנדרת: א"א א"ב
מתחרט אפי' מעיקרא על
מה שנדרתי: א"א א"ב
ע"ה. פי' לך שיהי' עליך
בשעת נדר ש' כ' ע"כ
עדיין ואין אח"כ מתחרט
מעיקרא אלא מכאן והלאה:
א"א א"א. אלא
מתחרט אפי' על שנדרתי
כל עיקר ודוקא כשמתחרט
מעיקרא בפרישות אלא
אם אפי' מתחרט מעיקרא
אלא מכאן והלאה לכ"ע
אין פותחין בחרטה זו:
ושרייה. דקסבר פותחין
בחרטה:

לא עברין ירדנא. עדיין לא עברנו את הירדן כשארע אמו
מעשה ולא היין ברחסו א"י: כגודא אפו. שיש לי חרין: אין
אלהים כל זמזמוי. במחשבותי אין שכינה חסודה כנגד: יפרוש
אולם. שמשחטה: רב פטע. שפטעי מרוזים: מפני שערסה של

אָרץ יִשְׂרָאֵל הָיָה. שְׂמֹכֹחַ בּו עֶרֶךְ
חֶלֶק שֶׁל כָּל שְׁבֵט וּשְׁבֵט וְלֹא כִנְיָה
בְּלֹא הֵכֵל. וְלִפִּי שְׂבַעֲנוּ וּמִטְוֹל נֹסֵף
הָיָה רֹב חֲכָמָה שֶׁאֵל הַסְּפָרִים
הַלְעִירִיחַ יוֹתֵר: אֵין נֹזְקִין. לְהַעֲרִי
לֹא נִדְרֹו לְפִי שְׂמֵר חֲמוּר הָיָה: מִזֶּה
מִקּוֹנֵס אֲשֶׁרִי נִהְיִים לִי. שְׁאִפְּלֹ נִדֵּר
בְּחֵלְהִי יִשְׂרָאֵל שֶׁאֵין אֲשֶׁרִי נִהְיִים
נֹזְקִין לְהַעֲרִי לֹא לְפִי שְׂמֵרָה מִזֶּה
שְׁמִי שְׂמֹכֹחַ בְּקֹדֶשׁה יִתְחַלֵּל עַל הַיָּמִים
בִּידֵים לְעִשָׁת שְׁלֹם בִּין אִישׁ לְאִשְׁמֹה
לֹא כִ"ט הָיָה (ו) נִדֵּר אִי נִדֵּר
בְּחֵלְהִי יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה לְשׁוֹן נִדֵּר:
לֹא מֵרִי כּוֹלֵל. שֶׁהָיָה נִשְׁבַּע בְּחֵדוֹן
הַעֲוֹלֹם לֹא אֲחֻכֵּל. אִ"ל רַב יוֹסֵף לֹא
מֵרִי כּוֹלֵל לֹא טַעֲמִיתָ לִּיהֵ הֵכִי קֶאֱמֵר
רַב יוֹסֵף לֹא מֵרִי כּוֹלֵל קֶאֱמֵרָתָ בְּדֹאֵל
לֹא טַעֲמִיתָ לִּיהֵ שְׁאִסּוֹר לְהַעֲרִי לָךְ
דְּהֵיטֵי כִנְיָ נִשְׁבַּעֲנוּ בְּחֵלְהִי יִשְׂרָאֵל:

לומר לו דבר שהוא פתח למחשבה:
אמר ליה ויל לקיטעך. לצייתך הואיל
ואיני יודע לפתוח לך: כל שהיא
תפארת לעושיה ותפארת לו מן
האדם. שהיא דבר מקובל נמי בעיני
הבריות הוי תפארת לעושיה והואיל
לדאקדק רב נחמן שאין מתקבל עליו
שגדור חמור כ"כ שאינו יכול למצוא לו
פתח אדעתא דהכי והכי לא נדרי:
ויחוו

מִן א"ל זֵיל לְקִילֶעךְ נֶפֶק רַב
אֶדְרֵךְ יִשְׂרָאֵל שִׁיבֹר לֹו הָאָדָם
וְהִשְׁתָּא דְאִיקְפֵּד ר"נ אֲדַעְתָּא
נִדְרָא לְמִיִּשְׂרָא אַתָּא לְקַמְיִיהֹו
אֲדַעְתָּא דְהָכִי אִין כְּמָה זִימְנִין
וְהוּן

רצ נחמן הלבנא פוּסחין בחרטה
 שראל ולא שגא נקט פסחא צידה
 לאומי עליה אבל עיקר שצוה בשם
 גולומיט עליה למיתלא כלל הדין הוא
 ואין ו"ל החמיר בנדרים שלא לפסוח
 ידעה נדרים כלומר בפסח אבל בחרטה
 ירח או מצוה כגון עשיית שלום בין
 ירח אפי' אבל פסח כי ההוא דלחא
 (ואם) ויכוא בעל לא עבדין. אבל הרב
 עינת שלא להמיר אותם אפי' בפסח
 וכל בהפרת בעל לא החמירו דבעל
 האי דלא פסח ליה בחרטה אע"פ
 וקמיה אלא כדי שימנא לו פסח שיהיה
 ת זמן ידוע והתענה מקצת אותו זמן
 ואילו

נָן אִי לַפְּנֵי אַחֲרִים וְאָמַר לֵהֶם פֶּתַח זֶה וְהִתִּירוּ לוֹ

[illegible]

מיון וזרזי קטלני ומזרחי

[illegible][illegible]

אין נזקקין לאלהי
שרא"ל. אין נזקקין צ"ד
להסיר מי שנדר באלהי

אלה הם שני הסוגים
 שנתנו לך, ואתה תבחר
 בין שניהם. אם תבחר
 את הסוג הראשון, תהיה
 חייב להחליט על
 המסלול שלך מראש, ו
 לא תוכל לשנותו. אם
 תבחר את הסוג
 השני, תוכל לשנות
 את המסלול שלך
 כל עתה.

בן א ב מיי פ"ב מהל'
 נדרים הלכה ד סמג
 לאוין רמב טוש"ע י"ד
 סימן ר"א סעיף ב:
 בן ג מיי שם הלכה ה
 טוש"ע שם סעיף ג:

זמנות

רַב־אֲמִר בְּנוֹן שֶׁחֲתָנָהּ,
וְהָיָה בְּכֹחַ הַחֲתָנָה.
כִּי יִרְבֶּה בְּשֶׁמֶךְ בְּעִוְלוֹ
שֶׁלֹּא הָיָה מְעַלְל בֶּן דְּרִיזוֹ
אֲדוֹר עַל כָּל עוֹלָם אֲלֵךְ
וְהָיָה בְּנִינִי וְהָיָה אֵלַי
מְדַבֵּר וְהָיָה עִינֵי אֵלַי
מִדְּבַר מִתָּהּ הַמֶּלֶךְ מְחִילֹה
בְּכֹחַ הָאֵל וְהַיִּשְׁתָּא אֵל אֲמִר
זָכַר עַל כָּל עוֹלָם עַל דַּעַת
הָאֲשׁוּבָה אֵלֵי נֹדֵד שֶׁלֹּם
אֵלֵי הַתְּחִלָּה מְדַבְּרִים אֵל
שְׂמִינִי: וְהָיָה זָכָה אֵל שִׁיבִיהֶ
תִּנְחַל שֶׁל קוֹיִם נִדְרֵיהֶם אֵל
שֶׁלֹּם שֶׁכָּח אֵל תִּנְחַל שֶׁנֶּחֱל
לֹאֹה: דָּבָר שֶׁנֶּדֶר שֶׁאֵינִי
אֵל שִׁיבָה אֲשֶׁר הָיָה אֵלֵי
הָאֵל עַל דַּעַת הָאֲשׁוּבָה
אֵל עוֹשֶׂה כִּיּוֹן שֶׁהָאֵל וְסִר
שְׂמִינִי הָאֵל עוֹשֶׂה בְּרִיתָא הַשְׁמָה
וְהָיָה שֶׁל עוֹלָם עַל דַּעַת
מְסַפֵּק עַל דַּעַת הָאֲשׁוּבָה
אֵלֵי (עִוְלוֹ) אֵל עוֹלִיָּה
לְתַלְתְּלוֹת וְקוֹיִיִּם לְדִבְרֵיהֶ
וְהָיָה וְהָיָה דָּלֵס וְסִר לְגַמְרָה
מְעִיטוֹת שֶׁלֹּם אֵלֵי עַל
דַּעַת הָאֲשׁוּבָה נִדְרֵיהֶם אֵל

והי' קמני הרוח שאכל חבירו אלו כ' עמו לא חיל נדרה של נחיון אלא לז' של יקיימו נדריו וכו'. כלומר השת' בשלל יקיימו נדריו יעמוד בראש השנה הסדר עקריה לתנאים וקיימיה לגדריה. אלא לא ק' תהא הוא נדר עשוי. וכל דמי למאי דאמרי' (עליה) לא שמע' ליה ולא אחי בהדיה דאלמא אין תנאו בטל כשהוא נדר על דעת ראשונה הוא עושה דעתם היינו טעמא לפי שאמר התנאי בשעת הנדר יצא שהוא אומר כפי' שעל דעת תנאו הוא נדר א"ל לומר דעקריה לתנאים אכל כאן שהתנאי יתקיימו אין כאן כחאט (א) (ל) שיי' למימר עקריה ועוד דבשאלה לעיל איכא למימר שא"פ שהוא יודע שאין נדריו ממא שם נדר לז' את חבירו אלא כאן שהם נדר עמו לא וכו' דעקריה לתנאים למי הוא נדר לא בצור. ושלל כדברי הרשב"א ז"ל שכתב דהא דאמרי' עקריה לתנאים וקיימיה לגדריה דוקא בעם הארץ ומש"ה חששא דבעלמא הוא דחיישין ליה שמה בטלי לתנאים והזקיקו לומר כן משום דקשיא ליה הלא דאמרי' לעיל בסמוך לא שמע' ליה וכו' ואין צורך לכך וכמו שכתבנו. ומתרגי' אמר אבי' חני

וְרוּחַן הַן. וְאִפִּי אֵינוֹ אוֹכֵל
וְהֵיטֵנוּ דִקְמֵנוּ אָף; וְהִרְוֵנוּ
נִגְנוּ דִלְנוּ אֲחִירֵנוּ דִהֲרֵנוּ
וְאִמֵּר וכו'; אִי זְכוֹר בְּשַׁעַת
(אַלֵּס) חֲסוּרִי מִחֲסָרָא. מִתְּנִי
זְכוֹר בְּשַׁעַת הַנֶּדֶר. הַתְנַחֵי שׁ
כֵּן עֲקִירָה לַתְנֵחִי: אֵלֶּס חֲסָ
כְּדֹאמְרִינוּ מִעִיקְרָא. וְנִלְכַּד

חֲסוּרִי מִיחֲסָרָא וְהָכִי קִתְּנִי הַרְוָצָה שִׂיאֵכֶל
אֶצְלֹ חֲבִירוֹ וּמִסְרֵב בּוֹ וּמִדִּירוֹ נִדְרֵי זִירוּחַן
הָאֵל וְהַרְוָצָה שְׁלֵא יִתְקִימוּ נִדְרָיו כֹּל הַשְּׁנָה
עֲמוּד בְּרֹאשׁ הַשְּׁנָה *וְיֹאמֶר כֹּל נִדֵּר שְׁאֵנִי
נִתְּנִי לִידוֹר יֵהָא בְּטֵל וּבִלְבַד שִׂיחָא זְכוֹר
לְשַׁעֲת הַנֶּדֶר אִי זְכוֹר עֲקִירָה לַתְנֵחֵי וְקִיִּם
לִיָּה לְנִדְרֵיהָ אִמֵּר אֲבִי תֵנִי וּבִלְבַד *שְׁלֵא
הָא זְכוֹר בְּשַׁעֲת הַנֶּדֶר רַבָּא אִמֵּר לְעוֹלָם
כְּדֹאמְרִינוּ מִעִיקְרָא הֵכָא בְּמֵאִי עֲסָקִינוּ כְּגוֹן
שִׁחַתְהָנָה בְּרֹאשׁ הַשְּׁנָה וְלֹא יָדַע בְּמָה הַתְנָה
הַשְּׁתָא קָא נִדֵּר *אִי זְכוֹר בְּשַׁעֲת הַנֶּדֶר
אִמֵּר עַל דַּעַת הָרֵאשׁוֹנָה אֲנִי נִוֹדֵר נִדְרִיהָ
לִיָּה בִּיה מוּמְשָׁא לֹא אִמֵּר עַל דַּעַת הָרֵאשׁוֹנָה
אֲנִי נִוֹדֵר עֲקִירָה לַתְנֵחֵי וְקִיִּם לְנִדְרֵיהָ רַב
הוּנָא בֶּר חִינְנָא סָבַר לְמִידְרֵשִׁיָּה בְּפִירְקָא
אִמֵּר לִיָּה רַבָּא תֵנָּא קָא מִסְתִּים לֵה סְתוּמִי
נִדֵּר שְׁלֵא יִהְיוּ קָלוֹת רֹאשׁ בְּנִדְרִים וְאֵת
יִרְשֵׁת לִיָּה בְּפִירְקָא *אִיבְעִיָּא לְהוּ פְּלִיגִי
עֲקֵב אוֹ לֹא וְאֵת *ל פְּלִיגִי הִלְכְתָּא כּוּתִיָּה אוֹ

(אלף) חסורי מספרא. מתני' והכי קמני הרוצה שיאכל כו' ובלבד שיאכל זכור בשעת הנדר. התנאי שהתנה ברה"י אי זכור. ואעפ"כ נדר אם כן עקריה לתנאים: אלא פני ובלבד שלא יהא זכור. התנאי: לעולם כדאמרין מעיקרא. ובלבד שיאכל זכור בשעת הנדר: והלא במאי עסקי' כגון שהתנה ברה"ש השנה. כל נדר שאני עמדי לידור והכי וידע בשעת התנאי דברים שהוא רגיל לידור בהן ועל דעת כן התנה ושוב שכת ממה שהתנה: והשאלה קא נדר אי זכור בשעת הנדר. והתנהא אכל לא ידע' שבשביל אותו נדר נמי התנה ואמר על דעת הראשונה אי נודר שלא יהא מקיים איכא שאלהא חזי עמי נדרים לית ביה משאלה: לא אמר. בשעת הנדר על דעת הראשונה אי נודר שלא יהא מקיים עקריה לתנאים וקיים נדרים: סבר למדרשים בפירקא. בדרישה הרוצה שלא יתקיימו נדריו: א"ל רבא. סתמה מנא דממתינין כדי שלא ילמדו ממנה שלא ינהגו קלות ראש בנדרים: פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בן יעקב. בהא דסברי ללא הוי נדרי זירוחין: הרי

קתני הרוצה שיאכל ומדירו נדרי זירוחין ימיו נדריו כל השנה ייאמר כל נדר שאני ובלבד שיאכל זכור עקריה לתנאים וקיים י תני ובלבד שלא ירבה אמר לעולם א במאי עסקינן כגון שלא ידע במה התנה זכור בשעת הנדר ונהא אני נודר נדרים על דעת הראשונה וקיים לנדרים רב למידרשיה בפירקא מסתים לה סתומי ראש בנדרים ואת איבעיא להו פליגי ויגי הלכתא כותיה או

רבנן עליה דרבי אליעזר בן לא ת"ש דתנן האומר לחבירו קונם

ככה ידור יבטל תנאי זה את נדרו: **רבה אמר כגון שהתנה בראש**
דה הוא דכל שאינו זוכר תנאו כלל בשעת נדרו הנדר בטל אלף
 וזכור קתני והכי קתני הרוצה לבטל נדרו יעמוד בראש ויאמר וכו'.
 הרי הנדר בטל אבל אם הוא זוכר קצת תנאו אבל לא לגמרי
 נא ואינו זוכר את כל פת או על יין ויכולא בזה קצת זכור הרי
 הוא מתחלה התניח על נדר זה שיבטל גם עכשיו איני רואה שהוא
 נדריה לא אית ביה ממשא לא אמר על דעת ראשונה איני עושה
 לא ידע ממה התנה אם דעתו היה שיתקיים תנאו לא היה לו לדור
 ובלבד שיהא התנאי זכור בפיו בשעת הנדר: **ולענין הלכה קי"ל**
וכה תנאו נדרו בטל אבל התנה על דבר מיוחד ובשעת נדרו זוכר
 מה אפי"ש שזכר אח"כ שעל אותו דבר שנדר עכשיו התנה מתחלה לבטלו
 וכו' שעל דעת ראשונה הוא עושה על פסק הרי"ם במו"ל צ"י שני מהל'
 יומי"ל לנדר או הם מתכוונים לבטל נדרים שיעברו לאחר מכן אלא שלשונם
 לו לנדרים לאחר מכן אלא שרבינו יעקב ז"ל חלק שאלה השלוש
 כולו קמוץ כדי שיהא נראה להבדל ואין ראוי לומר כן כדי שלא יקלו
 הדין שיש מן הגאונים שאומרים שאין תנאי קודם מבטל מה שאמר עלמנו
 בנדרים שיהא לדין זה. ומיהו אמרו בחטופות דיוקא בשבועות ונדרים
 מועיל לו כלום שעל דעת נדרו הוא נשבע ונודר וכמו שמבטל תנאו
 ביעו וכלדמריהן בשמעתא דנדרה הבאי [לקמן ע"ה]: **איבעיא להו פליגי**
 שאלו דלדמא עד כאן לא קאמרי רבנן דנדרין ודיווח הוא אלא במוכר
 אבל למדרי חבירו שאכלו אכלו איכא למימר שדקווא הוא מדירו:

קונס

דבריו סותרין זה את זה דאס הוא רוצה לקיים מנחה למה הוא נזרד הלכן אזלינן נגדו
 וזה עיקר ומה שאמר על דעת ההאבואים אזי עשה דבריו בעצמן אלס כשהוא וזכר מה
 הוא לראשונה שמה ויחלם שלם המנה על נדר זה ומחמ"ל ברה"ב כפי מירשסא הירוצה א
 הפקע עומד הרי"א ויחלם על נדרים שאלור כשהוא וזי בעלמין בן שימש המנחיל לנחמ
 יסיהם אז וזכר תלות בדעתו ההאבואים: סבר **ה'מרש"א** **בשרא**. הא דלמי חייל דשכס
 דין דרנא נבי למכרד דלאה לאן שילי תימנח חנא קא תתסס סתומא דרנא אזי לרין
 עיקר הדין כפי דרנא אלס יכנו: קולט אהל נדרים מרמחא דרנא לא שמי כשהוא
 מקולט ויער הא קולטא כדילא בשעת דזרו על דעת לראשונה הוא עשה ולא אזי לחלויל
 מסתמא א"ה חסור: דקמז וכלנד שיהא וזכר דלרין להגיה וכלנד שיהא וזכר אהל
 מה שגלג הירוצה אלס יתקממו דנרו דכין דלז אפסר לפרס תמכנס אלס אה סתמיגיה
 א"י רבנן ע"ה דרבי **א'יעה** בן יעקב. דלוקא בתקא וממחר שרין למימח דרנא
 או אית ה'ררם בווידה. א"י דאמרין כפרק הנה על עשייתו (וימותם כ). דמשנת דרנא
 אה תתססב עשייתו דרנא:

[illegible]

וּסְמַךְ לְדַבֵּר דְּהוּא הָרֹאשׁ שֶׁלֹא יִתְקַיֵּמוּ דַּעְיוֹ כִּי יִגְלַד שֶׁלֹא יֵאָדָּר שְׁשֶׁת הַדָּרִי
הַשֶּׁשֶׁ וְאִמּוֹ דְּהוּא יְרֵבֵל עֵדוּ שְׂוֹא סְמוּךְ לִיבֵי וְלִקְ מְקוּמוֹ בְּיֹהֵי לִמּוֹד שֶׁ
וְרֵשׁ וְשִׁנּוּעֹת וְהוּא מְדַרְשִׁים קִיּוּמֵן קָמֵי דְרֵשִׁים וְהוּשָׁעִים וְהַשְׁמָעִים טוֹעִים וְסִבְּרֵי
חֵן מְתַקְנִים קִטְלוֹת דְּלֹאן אֵלֵּי מִתְרִין אֵלֵּי מֵהָשֵׁם עֵדֵר עֵיט לִבִּין עֲלֵמוֹ אֲזַל דְּ
שֶׁן לְשׁוֹעֹת מִיז חֲזָרִי יִשׁ מִשְׁמַע בְּלִמְדָּתִי מִשְׁמַע לְאִשְׁמַע לְחֻמְלֵי דְרֵשִׁין הֲכֵיל הֲכֵיל
שִׁדְרֵי וְהָ שִׁבְנוֹ יִמְרֵי אַחֵר כֹּל דְּרֵי וְכִי וְיִסְתַּלֵּל לִבֵּל עֲדָה וְהוּא לְפָרֵס כְּשִׁדְרֵי אֲזַל
(וְיִדְרֵי כ.ב.) דֵּן אֲשֶׁר הִיא מְשַׁרְרֵי וְהִסֵּר לֵב עֵשֶׂה וְהוּא אֵל דִּיעָה שִׁסְפֵּר לֵב עֵשֶׂה
מִשְׁמַע לְחִין מְחָלִי כְּעוּל מְשִׁיבֵי שְׁבֻעִיִּים וְיִסְחֵל יִשׁ מִתְרִין יִשׁ לִמּוֹד שִׁסְתַּמְחֵל לֵב
בְּגוֹן הַדָּרִי כְּתֻמָּה וְאִמּוֹ לֵב דְּרֵשִׁין מִשְׁמַע שֶׁ יִשׁ אֵל מִלְחָה לִימָה שְׁבֻעִיִּים אֲזַל
יִשׁ קִלּוֹת דְּלֹאשׁ גְּנִירִים וְיִסְחֵל לְהֵאִים חֲסוּרִי מְשַׁרְרֵי וְהִיא יִשׁ מִפְּדִירִים לִמְלֵךְ לֵב
עֵדֵר וְהוּא דִּרְשִׁין לְשׁוֹעֹת עֲלֵמוֹ וְהוּא לְחֻלֵּי גְנִירִים אֲזַל קָמֵר דְּלֵב בְּרִשְׁוִי לֵב מְפִירָא
עֵדֵר עֵיט וְיִקְרֵא וְאִמּוֹ לִפְנֵי הֵלֶכֶה כְּמוֹת וְאִמּוֹ דְּמִשְׁמַע רִאִי בִּי קָד וְכִי יִמְרֵין מְפִסְקִין
אֲשִׁירֵא מְתַקְנֵימָה דְּהֵרֵא לְהֵרֵא כְּמוֹת וְיִסְחֵל יִשׁ מִיִּמְעִילֵי לֵב הֵאִירֹה דְּהֵרֵא עֵלֵי וְיִתְקַיֵּמוּ
יִשׁ בְּיִרְכָּה וְאִמּוֹ דְּכָל לֵאֲדִיר אֲזַל לֵב לְמַרְשֵׁי מְפִירָא:

(א) נ"א צמח, (ב) [ע"א],
(ג) [טעם הדפוס],

גליון הש"ס

גם' איבערא להו פליגי
 רבנן. כעין זה נב"מ דף כד
 ע"א:

מוסף רש"י

עקריה לתנאיה. דאי לא
עקריה למה ליה למיזר
(ראמ"ר בשם).

פירוש הרא"ש

גדרי ודווין היו. ללא ספק
במקום יומכר מקור נדרי
וזווין שכן דרך התגבר
לנדור אלל בדבר מועט סה
שארם מומין את חבירו
אין דרך לידור מדי לזר:
רעמוד בר"ה. דבר מסוים
נקט תחלת השנה וה"ה
בכל עת שיראה וכל זמן
שקובע עקירה להגור
וקרימה לגוריה. שם אין
דעמו שיהא נדור קיים

[illegible]

להחזיר ואחריהן שגבר
 על אהרן שוא נדר על
 כל יצחקי נדריו של
 אהרן וסחמ מקחו וכלד
 כל תנול און כל לפרס
 אלהים משאש ועד אל
 דבר וסור מקלס וסכס
 נדרס אלהים: תנא קמ
 כל הו חסס: וסחמ
 ין הרי הו כסמיסש:
 אלהאס כוהנה
 וסחמ דן עקס דן וקו
 דלמס

ישול דכס נני מודה כו
 משס וידיכ עטל כס
 שסחמינ דכססס שסגור
 ין ארס לחכיו אן אס
 נדרתנל משסע אלה
 ין מכול און יסור למס
 שסס שסס ין הרי הו
 שסססס ירל דכס אלה
 יס כסור ריה שן אן
 נדרס דרסס און אס
 עטל כס דרי שסס
 כסססס ולכס כסססס ליה
 וס דססססס ליה דלסלו

[illegible]

כס. חליסר אדורוות דדיבנא. מלא שלם עשרה אדורות סוקס חנן, שהיה נולע ניו ארס ועשו חפלות חנן ועמנו כהן כהמות וחיות וחמלי אש סמונים כהן ונלסס וצברי גניסו ומס (שם). בטורף. הא דקלמר כקורת בית
הזה, שיש בו חריס, כך לחמיו חנן מומח (שם). כרלוה נחמי מטרסר טרפ. ומשי כסגני טרופ שבע שהיה טרופ גניו ואין חנן עשי במכריותו מלא גבריו (שם).
בית הזה, נחמיה (שביטור)

היה קיימי מדקחתי בי"ד אחר ר"ע נדר שהותר מקלמו הותר כולו משמע דאשעת
הי' ברישא ובסיפא כ"ז לרש"י:

[illegible]

נדר בפני נפשיה הוא וכו' אמר בניור אמר הריני נזיר ואמר חבירו הריני נזיר כמו ש' הומר האשכנזי הומר כולם הומר האמרוני הוא מומר וכולם אסורים וירקא נמי דקמי עלה בבביתא הומר האלמנאי כו' בומר יפה 55. כלל הגדול שמתבטל כל לרבו כמו ודענה ללג סיפרי (ויצומת דף נט:): הייתי אומר ב' הבצעים אסורים וביב' מותר, וקשה לרעה דהבא לא השליק דבריו דמתמלתא אסר כל הנצולם עליו ולנסוף אמר כולכם וקא שרי רבי מאיר וקשה נמי לרעה דלאורי אמר כ' אמר כולכם כנסוף אסרי בית שמשני משום דקמי רבי מאיר והבא קא שרי רבי מאיר: הייתי אומר בצ' 56: יא' אסור ויבשר' מותר, לרעה הרי המליק דבריו כ"ע דכיה: פנימא ליה ולרעה לרברי הכל שרי וגרסו ר"מ אליצא דרבי שקיעא: ואליצא דרענן וריב"ז אליצא דביה:

ראי הוה ידע רמיי
לאחר הוה יהיב נישא
דעיקר נחית הגט הו
להלילה מעיגון או של
מוקד ליב: שאני מעבר
ראונסא רשכיה הוא
ועברו נהר דמחסיני המי

(א) וְלִקְחֵם עִבְרָה לֵאמֹר
עִירֹבֵץ עוֹלָם פִּסְחִים זֶה
יִבְרָחָם לֵאמֹר קָבֵל כְּמוֹתַי
נִזְרָה בָּא: בִּיָּק מֵעַתָּה לֵד: בִּיָּק
סָבֵל סִנְהֶדְרִין מֵעַתָּה זֶה
חֹלֶץ סָתָם קָטָן: בְּכֹרֶת
מִי:

בְּרִישָׁא (א) דְּהִיבָא דְלֹאמַר הִרֵּי הַפִּירוֹת
הַאֲלוּ קֶרֶבן [אִם אֵינִם נִקְלָאוֹת]
קְדוּשׁוֹת וְאֵינִן קְדוּשׁוֹת קְדוּשׁוֹת דְּחַל
קְדוּשׁוֹת עֲלֵיהֶוּ וְאֵינִן קְדוּשׁוֹת דִּישׁ
לְהֵן פְּדִיּוֹן דְּלֵף הוּא עֲנִין דְּקַמֵּי
בְּסִפָּא הוּוּן קְדוּשׁוֹת וְאֵינִן קְדוּשׁוֹת
דְּאֵלִיו בְּסִפָּא דְּהַסֵּא דְלֹאמַר עַד
שִׁיקְלָו הוּי קְדוּשָׁה גְּמוּרָה שְׁהִי כֵן
(ו) בְּקְדוּשָׁה הַגּוֹף שְׁאִין לֵהֵם פְּדִיּוֹן כֹּל
וְזִמְנָן שְׁאִין נִקְלָאוֹת אֲמַר ר' אֲשֵׁר דְּקְדוּשָׁה
דְּהַסֵּא הוּא וְאֵלִיו כִּי אֲמַר אִם אֵינִן
נִקְלָאוֹת לִיכָא קְדוּשָׁה תְּמוּרָה שְׁהִי יֵשׁ
לְהֵם פְּדִיּוֹן וְלֹהֲבִי כִי אֲמַר אִם אֵינִן
נִקְלָאוֹת עֲנִין כִּי אֲמַר עַד שִׁיקְלָו
קְדוּשׁוֹת וְאֵינִן קְדוּשׁוֹת הֵן: תְּרִין אֲשֵׁר
הִבִּי גְּמִי הוּא לִיָּה לְמַתְמִי (א) אֲלֵא
אֲחִירִי וְכו': אֲבִי לְמַתְּ לִיָּה לְמַחֲמִיר.

ד' היום ולא נקצו: לא זריבא כנון
רוח קשה בעולם דמסיק אדעמיה
זאת וסד"א לא גמר נצלו להקדישו
אמר הכי ולא זריבי פדיון דלא חל
אל דחל קדושה עלייהו דלהקדש גמור
כי מתי אמרת דלריבא זיקא נפישא
לית מי קיימא לשרפה תמא: אין
אדעמיה דלא (ו) מיתחל ולהכי
גמי וכו'. וסד"א דלא מתכוין להקדש
קדושה עלייהו: ולעולם. בתמיה.
שלעולם אין להם פדיון אפי' לאחר
אל נקצו עדיו מחורות וקדושות: נקצו
וליון ושוב אינו פודין דהא חולין הן:
אל

[illegible]

פדיון

נ א ב מ"י פ"ו מהל'
 חשיות הלכה י סג
 עשין מא טוש"ע אה"ע ס'
 מ סע"ף א:
 נא ג מ"י פט"ו מהל'
 מעשה הקרנות הל'
 א ופ"ע מהל' מדרה הלכה
 א [טוש"ע י"ד ס' רנה
 סע"י יג ובהג"ה]:

הגהות הב"ח

(ב) נב' דקד' אמינא
קדושת דמינא פקעה
כבדו קדושת הגוף
לא פקעה כבד אמינא
למי: (ג) רב' דיה
למי דלעלוי רב' דס' וכו'
אמינא וכו' לכי תני:
(ד) חטורי חמסרי
למי חטילי לא פקע
למי דהאס לא פקעה
למי לא דהרבורי לא
ותיבות נקדושת לא פקע
למי שמיס יום נמק: (ד) דיה
חריץ לא חיביל לא
למי חטיל ותיבות דלא
קמיל נמק: (ה) באד'
למי שמיס יום ולאד'
למיס יום שלמיס יום
עולה היה אמינא
עולה היה ואמר
מבכשוי לאחור ל' יום
שלמיס לא היו עולה
קמל' ל' אפי' דשמיס דהר
כיס:

גליון הש"ס

נב' וקא מנמנמ ר' ירמיה.
ניטין יא ע"ב. שנת דף סג
ע"ב:

פירוש הרא"ש

[illegible]

עצמנו שלמים לאחר שלשים
אבל רישא בדקיימא קיימא
מוקי לה בפדיון. אבל קיפא
ו שלמים לאחר ל' יום תהא

ופא הי קאמאר אס לא אמר
 וכו'. פ' סיפא אמין למח
 נה דמי ולא תקשי לבר פד
 ה"ק לאמר ל' יום עולה ומע
 יום אס לא אמר מעכשיו
 משמע לת' תרתי חדא דמי
 ל' יום עולה בלחוד חייל
 כיון דלא קדוש השתא לא
 לאמר שעתא דלימא אלא
 א' נמי חייל מעמס דהוה
 לאשה וכו' וקמ"ל נמי
 לא אמר מעכשיו שלמים
 לאמר ל' יום עולה אלא היכא
 ישוי שלמים לא הויא לאמר
 ה. ומילי טובא קמ"ל בזה
 ומה הוגך לא פקעה בכדי ולא
 קדושה חמורה דעולה
 אפי' קדושה קלה דשלמים
 בכדי ודשה' נקט קדושה
 שלמים ולא נקטא בצולה
 ששא ולא חימא ה"מ היכא
 דזה שלמים כל ל' יום דבכנון
 שלמים מתפשטת והולכת
 ונעוץ אלא אפילו כשהפיס
 קדושה עולה קד"א חיילא
 ויוגא לא מקרי פקעה בכדי
 קדושה בחרא מעליא טפי
 ודושה קלה לחמורה ועוד

מנאח קדושת עולה שהיה
 "וא דכל כי האי גוונא לא
 אלא עד שלשים יום קמ"ל
 קעה בכדי. ולא חימא ה"מ
 גוונא שאמר כל שלשים יום
 לא גוונא דין הוא ששה
 ופילו היכא שהקדים ואמר
 ימים לא משכחא רוחא אלא
 תוך כדי דבור אמר מעבשו
 מקום לקדושת עולה לחול
 קמ"ל מי שאמר לאחר שלשים
 לא לאחר ל' יום עולה אלא
 לקדושת עולה שלש תחול
 ואמר שזה שאמר לאחר שלשים
 יום שזה שאמר לאחר שלשים
 שנת עולה לא חיילא השתא
 טעמא משום דלא פקעה
 מעבשיו שלשים לאחר שלשים
 ואמר השתא דלא היה עולה
 בכדי. כ"ל ומנומקין הרבה
 יום שלשים ו"ל מי מהתם
 דר' ביה גמי לא מצי
אמר לאשה וכו'. כלומר דמי
 חיילא בתר ונתא ה"ג אע"ג
 כלומר **פשיטא.** כלומר פשיטא
 וא"ת מלא תמקשה פשיטא
 ושכלו העומד מ"מ הא אירא

למים מיד שחלה על בהמה
התפשט לאחר שלשים יום
ו ה נתפסה בקדושת שלמי
הוא גיונה קדושת שלמים לל
קדושת שלמים נלקדושת דברי
ים עולה ו הולכת אלל
מפתסת והולכת אלל
יום עולה סד"א קדושת
ולא תחול יותר קמ"ל דכין
לא ליה קדושת שלמים ושנ
דמשבשין לה לברייתא אלל
ימעכו שלמים ראי הוא
ומעשו שלמים זהו שמר
קדושת ומעשו לא פסקה כד
למים מתפשטת והולכת היינו
אין בדבריו כלום דכין דק
יום נמי לא חיייל ולא לי
דליה כדדי ליתא דלינו לא אחר
הלך דלי טעמא דלא
קדושת שלמים לא פסקה
למדותי וכי מאי קמ"ל
כל שלשים עולה ולאחר
כי לא הדיר ביה קמ"ל סיפ
מתקי' מדעס דהוב על
אע"י דלא חיייל קדושה הש
קדושה השתא חילל כתר
הם ובה דמי חילל לאשמעו
הם רבי דמי הם אע"י
דא דכנס וכדאמר' הם פרי
ונור קודם ל' אינה מקודשת
קנא סמך דאמר דאמרינו לג
ון דאמר אינה חוזרת. פלונית
הלך אפילו ל
עד שלשים יום דגני דאמר
היינו דוקא בשלל חזר בו כינת
היינו דאמר חילל אמאי

היינו דאליטעריך וכו'. (ג) דאמינא להכי מני תרמי דבין קדושת הגוף ובין קדושת דמים פקעה צדדי: **למה לי למאני תרמי בשא מקדושה הסמורה לקדושה קלה פקעה.** עולה שיהא חמורה לקדושת שלמים שהיא קלה: **מקדושה קלה.** כלומר שלמים שהיא לקדושה עולה שיהא חמורה מיציעא. אלף לאו חד לקדושת

לחנא למיתנא תרתי
הגוף לא פקעה בכדי
בדי אממו להכי תנא
אידי ואידי קדושת
תרתי השתא יש לומר
ה קלה פקעה מקדושה
צריכא למימר לימא
יא דאמר לא פקעה
פא אמר לך בר פרא
מר מעבשיו שלמים
מידי דהוה ^ההאומר
חר ל' יום "דמקודשת
ת פשיטא לא צריכא
ד אינה חוזרת אלא
ד למימר אפי' למ"ד
י ^י דאמירתו לגבוה
י אבין ור' ציחק ברכי
מנמנם ר' ירמיה יתבי
פדאן חוזרתי וקודשות
תפשוט

הגוף אחד לקדושת דמים דמוריוהו
פקעי ומיוצבת דעולא וליכא פירוקא:
נימא חיהוי תיוכבת דבר פדא. דהכא
אמר דלפי קדושת הגוף פקעה בכדי
וכר דברא אמר נקלפו פורן פקע אמת
דלפי קדושת דמים לא פקעה בכדי:
תסורי מיספרא וברי קנני. האומר
שור זה עולה כל ל' יום ומעשיו לאחר
ל' יום שלמים כל ל' עולה לאחר ל' עולה
שלמים הואיל ואמר מעשיו חל עילה
שם שלמים מעשיו ומשום הכי הוי
שלמים לאחר ל' יום דקדושת הגוף
פקעה בכדי הואיל ואמר מעשיו
חל אס לא אמר מעשיו שלמים לאחר
ל' יום עולה וזהו אפילו לאחר ל' יום
(א) דמקודשת לאחר ל' יום דתם לא
פקעה לקדושת הגוף בכדי: **דמקודשא**
לאחר ל' יום דכי לא אמר מעשיו
דמיא להא האומר לאשה הילך
פירוקא וזו והמקדש ל' לאחר ל' יום
דמקודשת לאחר ל' יום וע"ג דנתעכלו
המעוות של קדושת שאינם צבולם היא
מקודשת לאחר ל' יום הי"ד כי לא אמר

מעבשיו אע"ג דהלכו להך שלשים יום של עולה השתא נמי עולה הוי. וסיפא דקתני לאחר שלשים יום עולה ומעבשיו ועד שלשים יום שלמים ללאחר ל' יום הוה עולה ופקע קדושת שלמים אע"ג דלא אמר מעבשיו התם משום דקדים ואמר צרשא לאחר שלשים יום עולה דכיון שהזכיר עולה בתחלה נעשה כחומר מעבשיו הלכך לאחר שלשים יום עולה הוי. והכא הוה משום דלאמר מעבשיו פקעה קדושת צדקתיהו בין בקדושת דמים בין בקדושת הגוף אבל בעלמא אפילו קדושת דמים לא פקעה צדקתיהו ולא קשה לבר פדה ומיוזבתא דעולא דקיימא קיימא: **פשיטא.** כלומר דכיון דמחמת לתתני ומרתת דה"ק שור זה עולה כל שלשים יום ומעבשיו לאחר שלשים יום שלמים ללאחר שלשים יום שלמים הוי ויולא לי למימר שוב דה"ק אם לא אמר מעבשיו וכו' פשיטא דכיון דלאחר ל' יום למימר מעבשיו ממילא ידענא דאם לא אמר מעבשיו לאחר שלשים יום שלמים הוי עולה: **מריך לא צריבא.** (וי דהא קתני) אי הדר ביה דאי הוה קמי דקדאמרת ללאחר שלשים שור זה עולה כל שלשים יום (וי) לאחר שלשים יום שלמים אע"ג דהשתא הדר ביה ואמר מעבשיו הואיל ומעיקרא כשאמר כל שלשים יום עולה לא אמר מעבשיו קודם שאמר לאחר שלשים יום שלמים ולא כלום קאמר ואפי' ללאחר ל' יום עולה הוי דהא קמ"ל דרובא בעינן שיאמר בתחלה מעבשיו קודם שיאמר לאחר שלשים יום שלמים דקאמרת לעיל: **הניחא למ"ד אינה תוורא.** שאם עמדה ומתקדשה לפני בתוך שלשים יום אינה מתקדשת לפני מצי למימר מדי דהוה האומר לאשה וכו': **אלא למ"ד תוורא.** שאם עמדה ומתקדשה לפני בתוך ל' יום מתקדשת לפני היכי מצי למימר דכי לא אמר מעבשיו לאחר שלשים יום עולה הוי. **מריך אפי' למ"ד חזוהי אפי' הכי** התם אי לא אמר מעבשיו מעיקרא הוי עולה לאחר שלשים יום: **דאמיראנו לנבובא כמסיראנו להדיעו.** וכיון דלאמר מעבשיו עולה ולא אמר מעבשיו שלמים לא פקעה צדקתיהו ולעולם הוי עולה: **לבר פדה דאמר פדאן חזוורא וקדושתו.** ואפי' לאחר שנקלש חזר ופקד:

מולו דמיין ולא לפקדון דמיין ומשום הכי מקודשם דהא המקדש נשטר והבא נמי כיון דבדיבורא בעלמא אקדשם כי חיל הקדש לימיה לדיבוריה ליה דלא גרעה אמירה לגבוי מכסף קדוש' דאשה משה"ה מקשי פשיטא: יוחנן ורמי' לקיש' בצ"ה האומר דקידושין (ד' ע"ג): **הכל שאני דאמיירו ביה**. וא"ת ומיהו נמי כמסירה אחת אמאי לא מצי דדר ביה כיון דלא נזהר זו ולא תקנה לך עד לאחר שלשים דאי קיימא בלאגס לא קנה וצעומה דרו מצי למיהדר ביה כיון דלא [חילין] קיינא עד לאחר ל' יום ולא קנה נמי נהי י"י כמסירתו להדיעו בקנין ממש של הדייט קאמר וכמ"ד מעבשי ואלאחר שלשים

ס' שהקדושין ממחילין מיד ואין
נזקקין לזיווג, וכן עולה ודאלא י
נזקקין לקדוש עולם מעלין ב' י
אברה אמרין ממחילין הקדושין
על אלהים וס' וה"ר בראש ס' אלהים
ימים וס' עולם מיד דהוה האומר
ל' ממחילין ל' (יס) אפי' חילי הד
ל' נזקקין חילי הד' הקדש לאחר
נזקקין אחר שמי פרוטות מהו מ' הו
קדש ונזקקין אשמו בידו לגרשה
על החירות וקדשות אס' כ' הו
ל' דווקא לענין שנקטו אס' כ' הו
מחמת הדש' אלא כ' כיון אמר כ'

מקדשת לי מעבדיו ולאחר
היה שם יום ה' קרב עולה
אלה אלל לענין מעלה דין דים
הר נכר קדש אפי' דלנין
אל לענין שפחה קדשת עולה לא
אם לא חת מעבדו שלמים לא
ה' אפי' שחטלה לאחר ששים יום
בשר חיות וקדושת. רחמי עלי
כן תפסות הא דבעי רבי אושערי
די לקדש א' ומי שחטא א' חר
א' לא פריך לעולה דהא לעולה חר
לקדש ועד שקלין דאחרי הני
וי' דלא

עד לאחר שלשים יום ואם תינה לאחר שלשים יום הם לגמרי שלמים וקרב שלמים
ומי קדושה שלמים הכרי קדושה עולה דשמיטת שבעשין מחול קדושה שלמים ק"כ
שלא להקריב שלמים חוץ שלשים יום ועי' דף קע"ג הקדשה בן עולה חוץ ל' יום
אולי היה שם לקיים ולפסח מה שאמר מעשיב ביד שלמים לא שילוי וחיילוי שלמים מ
עולה (שלמים יסו) וימשיכו לאחר שלשים יום שלמים כל יום עולה ולאחרי יום
הוא חת מקדשה לא לאחר שלשים יום ואע"י דנחללו המזבח מקדושה פ"י וגבי
מחולת שלמים יום כמו ביד קדושה חיילי הקדושה לא שלמים יום א"פם נחללו
יבא הקדש ואלו הם מקדשים דבר שלא בא לעולם יעשה משום דבריו להקדשו עש
קדוש דבר שלא בא לעולם ויחול וכל אלה הימים דאם אשמו חיי בידו לקדשו א' דלמ
המזבח משהם ששה ומי לא קדם לו מעשהה לאחר שחברגה ומפסחו ומי מהו עולה
המזבח ועולה ומפסחו י"ג דלמ' ה"ג אלא שסיר פירך לגב דבר לאחר דהיה עוד
יו פזא ושלמים י"ג אלא אסחא דהש"ס דבכירה יום חוריה קדושה ומקדמה
פזא ומחלליה וכן אסחא כלל מחלוליה דהש"ס דבכירה אמר ר' יצחק וכו' :

(א) קדושין נט. בכורות מט.
(ב) קדושין כח: ב"ב קלב:
ע"ז סג. חמורה כט: ב"מ ו.
חוספתא דקדושין פ"א,
(ג) [לא נמצא שם].

מוסף רע"י

ואע"פ שנתעכלו
המעות. נחוך ל' יום, דמי
בעו קדושין למיחל ליתנייהו
למעות, אפילו הכי חילי
(קדושין נט.) נתעכלו, שאין
בעין (בכורות מט.).

תוספות

[illegible][illegible]

(א) קדושין ס"ג: (ב) ושלם
די: ושלם: (א) קדושין ס"ג:
(ד) ש"ך למחני לקמן
ע"ב: (ה) ש"ך למחני לקמן
לא ש"ה: (ו) ש"ך לע"ב:

גליון הש"ס

בהר"ן (ר"ה) בעמוד
הקדוש: הכא שאני
ביוזב: וכו': ע"י נהרין
קדושין דף רלא ע"ב:

פירוש הרא"ש

ואמר ר"ה באחת התקדיש
היום ובאחת התקדיש
היום: שאגרשך. אם
אמר לשמו התקדיש: לי
כפרות: וזו לאחר שאגרשך
פשוט: דלא מחני כיון
השטח: לאו בת תפיסת
קדושתו: הלא אכל נפש
פנייה השטח: בת תפיסת
קדושין: הלא מיעבד
ליה מדי דהוה אנטעות
דמתני דמתני כהן: לאחר
שיפדס יחורו וקדש: ס"א
קא מרשמו: פדאן הוא
לפדאן אחרי: פדאן הוא
יכול להטעם לכשפדס
ויחורו נרשמו: שיחורו
ויקדשו אכל פדאן אחרי:
אין בדו להטעם על מה
שכד אחרי ואשה כחאריס
דמיא דלחור הנידושין
איהו נרשמו להתקדש
אכל מדעתה: ונס הוא אלו
נרשמו: שמתקדש לו בעל
כחור הלך אע"ג שנתנו
שניהם נשטות מפורת
קדושין לא חילל שנת
אחר הקדושין: מתני'
בש"ה: ביושבי יבשה:
אחרי: שנים רגילין לירד
ביום: ש"י: ה"ב ב"ה:
יבשה: יבשה: ש"ה:
הה"ב: ש"ה: י"א ב"ה:
גמרא מפרש ה"ה: ק"ה:

תפשוט דבעי רב הושעיא וכו' ה"נ דהו קידוש. דמי הכי דהסא אחר
לה לאחר שאגרשך שיצאה מרשותו שמתקדש היינו דומיא לאחר שנקלצו
שינאלין מרשות הקדש דמלך להו פדייה: **פדאן הוא.** המקדש קודם
שנקלצו חזרות וקדושות לאחר שנקלצו דהואיל והוא הקדשן אע"ג
דחור ופדאן חזרות וקדושות לאחר
שנקלצו: **פדאן אחריס.** קודם
שנקלצו: ואין חזרות וקדושות לאחר
שנקלצו. ואשה שקנתה עממה בנש
מדעת עממה אין חלין עליה קדושין
דכפדאן אחריס דמיא דאין חזרות
וקדושין: לנבי אשה נמי אינה מקדשת:
מתני' הנודר. שלא יהנה מיורדי
הים מותר ליהנות מיושבי היבשה
ליתערב מליהנות מיושבי היבשה אסור
ליתערב מיורדי הים שכן נמי מיושבי
היבשה הן שסופן לנאח. ומה שאמר
יורדי הים בכלל יושבי היבשה לא
כאלו יורדי הים ההולכים מעכו ליפו
שאין צריכים אלא מהלך יום אחד
ובאין מהרה ליבשה דהו בכלל יושבי
היבשה: **גמ' חד מפני ארישא.** לא
כאלו וכו' ולא כאלו יורדי הים אסור:
ההולכים

איכא חד מתני ארישא וחד
הנודר מיורדי הים מותר ביושבי יבשה
הנודר מיורדי הים אסור ולא כאלו
ההולכים

שליש יום דמי * כלומר דלא מצי דהר ציה והיינו דמחדשין השתא
דמיעקרא נמי הוה כצירא לן דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט דמשום
הכי מקשיין פשיטא וכמו שכתבתי למעלה אלא דמיעקרא לא הוה
צירא לן דעדיפא טפי אמירה לגבוה ממסירה להדיוט אבל כמסקנא
מחדשין דאמירה לגבוה אפילו בלא
מעכשיו מהניא כמסירה גמורה להדיוט
דהיינו כמעכשיו ומהא שמעי' דהאומר
סלע זו לנדקה לאחר שלשים יום דלא
מצי דהר ציה דאמירה לגבוה כמסירה
גמורה להדיוט דמי. אבל הרשב"א ז"ל
כתב דאפשר דמי אחר הכי הני מילי
אליבא דבר פדא דס"ל דקדושת דמים
לא פקעה כדדי אכל לנאח ואבי דס"ל
דקדושת דמים פקעה כדדי מוקמי
צרימא כפסטיה ונהי דתקשי לנאח
תרווייהו נקדושת דמים למה לי אפשר
דחוק נפשיה למימר זו וא"ל לומר
זו קמי כלאשכחן דכמותה בהש"ס
טובא: הלכך לדידו אפשר דהני
דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט ה"מ
כמסירה גרידא בלא מעכשיו ומהא
כמסירה דמעכשיו לא דאי אפשר
שקנה יותר אמירה ממסירה הלכך
לדידו האומר הכי זו עולה לאחר לי יום
יכול לחזור צו ופלוגמא היא צירושאמי.
הרשב"א ז"ל: **תפשוט דבעי רב**
הושעיא וכו' ה"נ דהו קידוש. דמי

הכי דהסא אחר
לה לאחר שאגרשך שיצאה מרשותו שמתקדש היינו דומיא לאחר שנקלצו
שינאלין מרשות הקדש דמלך להו פדייה: **פדאן הוא.** המקדש קודם
שנקלצו חזרות וקדושות לאחר שנקלצו דהואיל והוא הקדשן אע"ג
דחור ופדאן חזרות וקדושות לאחר
שנקלצו: **פדאן אחריס.** קודם
שנקלצו: ואין חזרות וקדושות לאחר
שנקלצו. ואשה שקנתה עממה בנש
מדעת עממה אין חלין עליה קדושין
דכפדאן אחריס דמיא דאין חזרות
וקדושין: לנבי אשה נמי אינה מקדשת:
מתני' הנודר. שלא יהנה מיורדי
הים מותר ליהנות מיושבי היבשה
ליתערב מליהנות מיושבי היבשה אסור
ליתערב מיורדי הים שכן נמי מיושבי
היבשה הן שסופן לנאח. ומה שאמר
יורדי הים בכלל יושבי היבשה לא
כאלו יורדי הים ההולכים מעכו ליפו
שאין צריכים אלא מהלך יום אחד
ובאין מהרה ליבשה דהו בכלל יושבי
היבשה: **גמ' חד מפני ארישא.** לא
כאלו וכו' ולא כאלו יורדי הים אסור:
ההולכים

הכי דהסא אחר
לה לאחר שאגרשך שיצאה מרשותו שמתקדש היינו דומיא לאחר שנקלצו
שינאלין מרשות הקדש דמלך להו פדייה: **פדאן הוא.** המקדש קודם
שנקלצו חזרות וקדושות לאחר שנקלצו דהואיל והוא הקדשן אע"ג
דחור ופדאן חזרות וקדושות לאחר
שנקלצו: **פדאן אחריס.** קודם
שנקלצו: ואין חזרות וקדושות לאחר
שנקלצו. ואשה שקנתה עממה בנש
מדעת עממה אין חלין עליה קדושין
דכפדאן אחריס דמיא דאין חזרות
וקדושין: לנבי אשה נמי אינה מקדשת:
מתני' הנודר. שלא יהנה מיורדי
הים מותר ליהנות מיושבי היבשה
ליתערב מליהנות מיושבי היבשה אסור
ליתערב מיורדי הים שכן נמי מיושבי
היבשה הן שסופן לנאח. ומה שאמר
יורדי הים בכלל יושבי היבשה לא
כאלו יורדי הים ההולכים מעכו ליפו
שאין צריכים אלא מהלך יום אחד
ובאין מהרה ליבשה דהו בכלל יושבי
היבשה: **גמ' חד מפני ארישא.** לא
כאלו וכו' ולא כאלו יורדי הים אסור:
ההולכים

גב א מ"י פ"ו מהלכות
אשוח הלי"ד פמג
עשין מח טושי"ע אר"י פ"י
מ פט"ק ז'
גב ב מ"י פ"ד מהל'
מטילה הלה לא:
גב ג מ"י פ"ט מהל'
גמירס הלי"ט טושי"ע
י"ד פמג ר"ח פט"ק ז':
גב ד מ"י טושי"ע שס
פט"ק ז':

חוספות

פדאן אחריס אין חזרות
וקדושין: שחרי פדאן
לנאח וכו' שס דאין
אחרי מקדיש דבר שאינו
שלו אשה נמי כי אחריס
שקנה עממה בנש דאין
כדו לקדשה עוד בעל
כמה חלל מדעתה והלכך
אחרי מיעבד מי אמרינן
כיון דאי אפשר לו לקדש
בע"כ לפדון אחריס דמיא
ולא מלי מקדיש לה כי
לנאח השתא מיהא מלי
מקדיש לה דאשתה וכו'
דכדאי גיגא מלי לקדש
לה לאחר שגרשנה השתא
נמי יקדשה לפדון הוא
דמיא הלכך מניע: הנודר
מיורדי הים מותר ביושבי
היבשה: שאין עומדין על
שפת הים דאין רגילין
לעביר בים ומיהו אדם
העובר פעם אחת לחמן
מיונה ואינו רגיל לעבור
שס לא מקרי יורדי הים
יהנודר מיורדי הים מותר
ביושבי יבשה: למד' בגמ'
דאחריס ההולכים מעכו ליפו
מקרי יורדי הים הם
נה דאין שוהין בים מ"מ
רגילין לעבור חדר לעבור
ביום יבנה אכל זה העובר
פעם אחת לעשרה שנים
לא מקרי יורדי הים כלל
דנדרים הלך אחר לשון בני
אדם: **א"א באלו ההולכים**
מעכו ליפו. בגמרא מפרש
אמאי קאי: **א"א בבי**
ש"ריו פ"ה: להווי ימים
רבים ביחד:

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

א א ב מ"י פקד ו ח'ג'
נדרים הלכך ג פקד
לחין נכח ע"ש י"ד
סימן רכ"א ע"פ א:

מוסף רש"י

וסבב אותה זה יצד
הרע. של אכיל מרגיש
ט (תחת ט י"ד). אלא
בהן לעולם. מתן חל
ההנהגה ונלכות ליתו בן
יודעים את שם אבי אבן
ההנהגה והמלכות שמתו
לנו (תחת ט י"ד).

הדרן ע"ד

ארבעה נדרים
אין בין המודר הנאה.
מודר הנאה מותר ממנו
מאכל (תחת ט י"ד). אלא
דריסת הרגל. שהמודר
הנאה אסור ליטות ליתו
והמודר מאכל מותר.
ובלים שאין עושין בהן
אוכל נפש. מותר להשיל
למודר מאכל. ודוק
נפקות שאין משכירין כלי
בהן אלא נפקות משכירין
כיוצא בהן הן נדרים
ולקמן (ג). דלפני דכל
הנאה שאם לא הנהיגו
היה מתקן בה פטירה.
הנאה מאכל היא. שגרי
לחיה חובה פטורה לקנות
בה מאכל (תחת ט י"ד).

והמודר אסור במודר
הנאה. דבר שהיה מותר
לכל אדם ואינו מקרי
עליו (שם). כגון כשי"כ
שמודר הנאה ממנו ושל
ט כשי"כ פטורה למנוי
לקנות ממנו מאכל אחר
בפירות. והוסף לו חנוי
אחת ימיה או שמים.
אסור כשי"כ בחנוי ימיה
שמוסיף לו חנוי. דמתנה
היא. ואע"פ ששאר
ליקוחים נמי הוסף כמו
כן. ומיהו כגון שבו דמי
בכיל המקח הוא מוסף
מה על החשון הקנין
לפירות. שאילו לא היה
לקח ממנו בנדרים לא היה
נזמן לו חנוי לנדרים כגון
(רש"י ב"ב נ"ג).

תוספות

שתי עינים וכו' אונים
ר"ש הגוי"ס. ר"ש
האב"ר ענינו ושמע וראה
ושלט בענינו ואינו שהמלכות
מפקחות את העינים
והאונים כדכתיב (דברים טו)

השטן בחושבנא סתם מאה ושיסין וארבע הוו. וימות החמה שס"ה
א"כ איכא חד יומא דלית ליה רשותא למשטן דהיינו יו"ה"כ:
שתי עינים ושתי אונים. שנתחלה המליכו הקב"ה על אבריו שהם
ברשותו לומר מעבירה אכל עיניו ואזניו של אדם אינם ברשותו
שהרי על כרחו יראה בעיניו ובאזניו
ישמע ולבסוף כשנמול המליכו הקב"ה
אפי' על אלו שלא יסתכל ולא ישמע
כי אם דבר מלוא: ראש הגוי"ס.
שנמול: מעשרה שליטים. שולטים
באדם שריו מעשי האדם נעשין על
ידיהם: ומלכי דק. הוא שם בן
נח: לפיכך הוליא מאברהם. ואע"פ
שאברהם מורעו של שם לא זכה
ככהונה מחמת שם אלא מחמת עצמו
והיינו דלמדין הוא כהן ואין זרעו
כהן כלומר שלא זכה זרעו ככהונה
מחמתו מש"ה נעלה מכל שאר זרעו
של שם ונתנה לאברהם: נאם ה'
לאדני. דוד הוא דקאמר דנאם ה'
היה לאדני דהיינו אברהם שז' לימיני
שהבטיחו במלחמת ארבעה מלכים
ששם לימין השם כלומר שיהא בעזרו
לשית אחיזו הדום רגליו וכתיב
בההוא ממורא אהי כהן לעולם:

הדרן ע"ד ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה וכו' אלא
דריסת הרגל. שהמודר הנאה
אסור לעבור דרך חצרו ומודר ממנו
מאכל שרי: וכלים שאין עושין בהן
אוכל נפש. דשרי במודר מאכל כל
שאין משכירין כיוצא בהם כדמפרש
ואילו (ג). ונמודר הנאה אסור:
לא ישאילנו נפש וכדכר רפיס
וטור. אליטריך למיתמי הני כי היכי
דלא מיסק אדעתין דמי אחר דכלים
שעושין בהם אוכל נפש אסירי נמי
במודר מאכל ה"מ קדשה שגזעלן
בה א"כ שפוד שולין בו נשר אכל
הני גורם דגורם ניניה ולישרו במודר
מאכל קמ"ל: אכל משאילו חלוק
ועלים נומים ונכסות. כגמ' סקלי
וטרי אי אשמועינן בנותא בנהי או לא
אלא דתיניהו אבד רישא: גמ' מאן סנא.
דמודר הנאה אסור בדריסת הרגל:
אפי' ויסור. מה שדרכן של מוכרים
לומר ללוקחין שמוסיפין להם כשלקחין
פירות אחד או שנים אפילו אותו ויתור

השטן בחושבנא תלת מאה ושיסין וארבעה
ואמר רמי בר אבא כתיב אברהם ובתי
אברהם בתחלה המליכו הקב"ה על מאתים
וארבעים ושלשה אברים ולבסוף המליכו
על מאתים וארבעים ושמונה אברים אלו הן
שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוי"ס ואמר
רמי בר אבא מאי דכתי' עיר קטנה ואנשים
וגו' עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו
אברים ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה
יצר הרע ובנה עליה מצודים וחרמים אלו
עונות ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר
טוב ומלט הוא את העיר בחכמתו זו תשובה
ומעשים טובים ואדם לא זכר את האיש
המסכן ההוא דבשעת יצר הרע לית
דמדבר ליה ליצ"ט: ההכמה תעזו לחכם זו
מעשרה שליטים החכמה תעזו לחכם זו
תשובה ומעשים טובים מעשרה שליטים (א)
שתי עינים ושתי אזנים ושתי ידים ושתי
רגלים וראש הגוי"ס ופה אמר רבי זכריה
משום רבי ישמעאל ביקש הקב"ה להוציא
כהונה משם שנאמר והוא כהן לאל עליון
ביון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום
הוציאה מאברהם שנאמר ויברכהו ויאמר
ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ
וברוך אל עליון אמר לו אברהם וכו' מקדימין
בתנה לאברהם שנאמר נאם ה' לאדני שב לימיני עד אשית אויבך הרים
לדגלך ובתריה כתיב נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי
מלכי צדק על דיבורו של מלכי צדק והיינו דכתיב והוא כהן לאל עליון
הוא כהן ואין זרעו בהן:

הדרן ע"ד ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה מחבירו למודר הימנו מאכל אלא דריסת הרגל
וכלים שאין עושין בהם אוכל נפש המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו
נפה וכברה וריחים ותנור אבל משאיל לו חלוק וטבעת ומלית וזממים:
גמ' מאן תנא אמר רב אדא בר אבהו רבי אליעזר היא דתניא ס'ר אליעזר
אומר דאפ' ויתור אסור במודר הנאה: המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו כו':
הוא

עצירה ואין חסרין ביד האדם ומרוב צדקתו מסרם בידו כדכתיב (ש"א ג) רגלי מסדיו ישמור כשאלם מתגבר
על יצרו סוף ספקיה מוסרי בידו: זה יצר הרע. כדכתיב מלך זקן וסכל: איש מסכן ויחכם זה יצר"ט. כדכתיב
טוב ילד מבין וחסד חסד יצ"ט שהוא ילד כשנים כנגד יצ"ט שהוא פחות ממנו יצ"ט שנה וחסדו כיוצא שאלן
האברים בשמעתין לו נאם ה' דארי. אדוני הוא אברהם אבינו שקראו (לשאלן) להקב"ה ארץ כדליתא בגמרות (דף קז)
למען אדני למען אברהם שקראו ארץ: הדרן ע"ד ארבעה נדרים
אין בין המודר הנאה וכו' אלא דריסת הרגל. לעבור דרך חצרו או להשאיל כלים שאין עושין בהן אוכל נפש שמוכרין
במודר הימנו מאכל ואסור במודר הימנו הנאה: נפה וכברה ריחים ותנור. שמתקנין בהן אוכל נפש ואינן עושין
כלים הללו דלא תימא דוקא קדשה שגזעלן עומד בחטיו להשאיל אכל הני גורם דגורם מיקרי קמ"ל דה"ה
רש"י יתור: אבא ששאל לו חלוק וכו'. מילתא דפסקא נקט: גמ' מאן תנא. דמתקנין במודר הנאה לאסור אף
דריסת הרגל: אפי' ויתור אסור במודר הנאה. מה שדרכן של מוכרים לומר ללוקחין שמוסיפין להם כשלקחין
המניין לו המדה שרגילין ליתן בפומיהו הוא רגיל להוסיף משלו כדי להרגילו ללא אכלו אותו ויתור אסור למודר הנאה
כיון שהוא מותר לו אכל מה שהוא מותר דהיינו וצינא דמי על אפייה ויבין דממזרי כולי האי הלכך אפי' דריסת

הרגל שאין דרך להקפיד עליו אסור במודר:

הדרן ע"ד ארבעה נדרים

אין בין המודר הנאה מחבירו
שחבירו הדיו של ימנו ממנו
כשם ענין: למודר ממנו מאכל. שלא
הדיו אלא הנאה מאכל: אלא דריסת
הרגל. לעבור בחצרו ולקצר דרכו:
וכלים (א). ולהשמש כלים של מדיר
שאין עושין בהם מאכל. דמודר הנאה
אסור בדריסת הרגל דהיינו הנאה
שמקצר דרכו ולהשמש בכליו אכל
מודר ממנו מאכל מותר כשיתקין לפי
שזה לא הדיר ממנו אלא מאכל:
גמ' מאן תנא. דמודר הנאה אסור
בדריסת הרגל וכלים וכו' אע"פ
דלא מיחזי הנאה: רבי אליעזר היא
דאמר אפילו ויסור כו'. ויתור זהו
כגון שלקח מדה של תפוחים בפירות
ולאחר שמד לו המדה מוסף לו
שמים או שלשה חזרו דרך של חטיונין
להוסיף על המדות משלן הואיל
וכלא תנאי נזמן לו לא מיחזי כמקח
אלא כמתנה ואליה דרבי אליעזר
אסור המודר בלאו היתור של מידות
פירות הכל נמי אף על גב דדריסת
הרגל לא היא הנאה גמורה אסור:
והא

הנהגות הב"ח
(א) גמ' מעשרה שליטים
אלו הן שתי עינים:
(ב) רש"י ד"ה שס"ד יתור:
א"ל ליה רשות לקטוג'
וימי השנה שש"ה ימים
וביניהם לית ליה רשות
הקפיד: (ג) רש"י ד"ה
וכלים שאין עושין בהן
אוכל נפש ולהשמש
כלים:

פירוש הרא"ש

השטן בחושבנא שס"ה
היינו החמה שס"ה
רמו של השנה יש לו רשות
לקטוג' מן מיום אחד
והיו ימים: שתי עינים
והיו אונים וראש הגוי"ס
והם אברים המספרים

(א) וי"ל רבי אהר וכו'
גמ' (ב) וי"ל רבי אמי
יכ"ה נע"י (ג) ונפ"י הני
לגמ' רבי לביק' הוציא
מאברהם וכו' (ד) מנילה
ח. (ה) ומנילה שם ב"ב ט:
לקמן (ו) ממ: (ז) ולקמן
(ח).

תורה אור השלם

1. (יד) עיר קטנה
ואנשים בה מעט וכא
אליה מלך גדול וסבב
אותה ובנה עליה מצודים
גדולים: (טו) ומצא בה
איש מסכן חכם ומלט
הוא את העיר בחכמתו
ואדם לא זכר את האיש
המסכן ההוא:
קהלת ט יד-טו
2. ההכמה תעזו לחכם
מעשרה שליטים אשר
היו בעיר: קהלת ט יט
3. ומלבי צדק משלך אשר
הוציא לחם ויין ודוא
כהן לאל עליון:
ביאשית יד יח
4. ויברכהו ויאמר ברוך
אברהם לאל עליון קונה
שמים וארץ:
ביאשית יד יט
5. ליהודי מומזר נאם יי'
לאדני שב לימיני עד
אשית אויבך הרים
לרגלך: תהלים ק"א
6. בשבע י' ולא ינחם
אתה כהן לעולם על
דברתי מלכי צדק:
תהלים ק"ד

(א) גמ' מעשרה שליטים
אלו הן שתי עינים:
(ב) רש"י ד"ה שס"ד יתור:
א"ל ליה רשות לקטוג'
וימי השנה שש"ה ימים
וביניהם לית ליה רשות
הקפיד: (ג) רש"י ד"ה
וכלים שאין עושין בהן
אוכל נפש ולהשמש
כלים:

ב א ב ג ד ה מ"י פ"ו
מהל' נדרים ה"א ב
סמך לאין רמז טוש"ע י"ד
ס"י רכא סעיף א:
ג ו ז מ"י פ"ו שם הל"ד
ופ"ו הל' א סמך שם
טור ש"ע שם סעי' ג ג:

גבי אלו דברים שאין להם חוקה ואמרינו הכא נחצר של שותפין עסקינן דהעמדה כדי לא קפדי אלמא דוקא שותפין הוא דלא קפדי הא אינשי דעלמא מידר ויכין שכן ליתסר אפילו לרבנן. ספיר הרמב"ן ז"ל דהעמדה דלמך התם היינו להתעכב ולישב נחצר דומיא דהעמדת בהמה דתמן התם נמנתי' [שם]. וכי האי גוונא הוא דלמך דדוקא שותפין לא קפדי הא אינשי דעלמא קפדי אבל הכא דדריסת הרגל צעלמא עסקינן דהיינו לעבור דרך חצרו ולא להתעכב שם ובכה"ג אפי' אינשי דעלמא דלא שותפין לא קפדי ומש"ה שרו רבנן. ולענין הלכה פסק הרמב"ן ז"ל כר' אליעזר דלמך ויתור אסור כיון דסתם לין תנא הכא כותיה ועוד דסוגיין דפ' השותפין שגדור (למקן מעור). כותיה חזלא. אבל ר"ח ז"ל כתב בפרק חזקת הבתים [גבי] אלו דברים שאין להם חוקה דלית הלכתא כדבי אליעזר וכן דעת ר"ת ז"ל: והא **מן מאכל גדר**. וכיון שכן עליה יאמר: **דלמך הנאה מאכלך** נמי. דכיון שהוסף ואמר הנאה המאכל הרי אסר על עצמו כל מה שגורס אצלו וקרי ליה מאכלך משום דבגרמת הנאה שלו הוא מתוקן והוא

ההנחה מאכל: ואימא שלא ילעום חטים ויתן על גבי מכו. והנהגת מאכל לא משמע אלא שלא יהנה מגוף המאכל עצמו ולאסור הנאת המאכל אמר הנאת מאכלך ואכתי: לישמרי: אמר רבא בלאומר הנאה המביאה לידי מאכל עלי. אימא מאן דאמר דבכרה"ג בלעיסת חטים על גבי מכתו בין בצפה בין בצברה. ואין נטוח לו דכלכל הנאה המביאה לידי מאכל על משמע נתינת חטים לעשויין עמו. מתכו. אלא הכי הו פסקא דמילתא דלא דרד ממאכל עלי אסור באכילה ואסור ללעום חטים על גב מכתו אבל באכילה ואסור לשאול נפה וכברה מיהו ללעום חטים ויתן על גבי לידי מאכל הוא. דלא תימא לא מקריא הנאה המביאה לידי מאכל דר שרי קמ"ל רב פפא: אגא. קל: סום לרכוב עליו ונכנסת ליראותו מקרי הנאה המביאה לידי מאכל אפי' הכי להקריב עצמו ממאכל מאכליה דאזלי תסעשע בצחאל עצמו ונמי סום לרכוב עליו ויבשילי זה יתנו לו מנה יפה כי האי גוונא גרמא בעלמא הוא: ון משכירין כיוצא בהן פשיטא אלא לאו אפילו ליראותו בהן וקתני: יניהו: איירי דקתני רישא לא ישאילנו. לאשמועינן דנפה וכברה כלים וילענין הלכה נעשו דרב פפא לא איפשטא הלך נקטינן בה ל דהא מודר מאכל דמתני' הא מוקמת ליה צמחא דאומר הנאה וכר הנאה המביאה לידי מאכל היא שהרי דמיו השכרוע שחמלו ון ששין משכירין דמאי דשרי בחלוק וטולת וממסו ונעבות אסרינן חובו. ובגמרא מפרש טעמא: ומחירו לו אכידו. דלא מירי יתיב היינו אם היה מחזיר בטל מן הסלע דבבי האי גוונא מחייב בעל דש. אם אין מחזיר רואה לקבל השכר יתנו מודר להקדש שאילו היה אשוקל לו שקלו ופורע לו חובו קאי דלהכי שרי משום דלאו מירי

מחזירי דכלאו הכי יש לו חלק בקרבותו כצור כדחתן (במכות קפ. ד"מ נח.)

מי ליה דפרע חובו אכידוי ארי הוא ושרי: אמר ר' אשעיא אלא מני יום מעותיו על קרן הכזי משום דלא חשיב מחזיר אלא מצריח אלא בעלמא:

אפי'

[illegible]

דעת חבירו והרי הוא כאלו נוטל ממנו של בעל אבידה ונותנה לעמי ה"ג גבי חביו אם הבעל חוב נוטל מעות מזה לפטור חובו כמו כן היה אסור:

(א) ז"ל השתתף וזניח. יעב"ץ.
(ב) ז"ל מודר למדיר.

הגהות הב"ח

(ח) גם' על צעל אצריה
מחדרי ליה מ' מסד
ליה מחדרי נפשיה: (ג) מסד
מחדר ליה היינו דמחקר
ויו' אקסוריא ליה מחדר
היו ממחקר: (א) רש"י
מקום שטועין עליה שבו
נוטלין על חרות אצריה
שבו הקד': (ד) רש"י
בשלמא ויו' ודא מתי בעל:
(ה) רש"י היינו ויו' אשד
היו ואינו: (ו) רש"י
למדי' וכו' הא ליכא שבו
כלל כיון דלא מהדר ויכא
ליכא למצויי' אחרא קמיי
בדלעילי דהסמי מחדר
קדאמרי בשבטמי מחדר
יכו' אקסוריא על דמחזיר
רמון דנפשי:

תוספות

[illegible]

מקום שנוטלין עליה שער. (א) חזרת אבידה שער: ספול הנאה להקדש. דביון דמזדור ממנו הנאה לא מצי האי למיחב ליה שער: כשלמא למ"ד "אפי' כשנכסי בעל אבידה אסורין על מחזיר נמי מהדר. ליה אבידתו היינו דקתני מקום שנוטלין עליה שער תפול הנאה [להקדש] כיון דמחזיר לא מצי למישקל מיניה השער לפי שזה בעל אבידה הדירו מנכסי אינו יכול להשתייר השער בידו דמקום שנוטלים עליה שער הוא (ו) לא מצי בעל אבידה למימר הואיל ואינו יכול ליטול השער יהא שלי לפיכך תפול הנאה להקדש. ואי נכסי מחזיר אסורים על בעל אבידה והוא מחזיר אדם עשיר הוא ואינו רואה לקבל שטרו דיזילוחא הוא לקבל השער מכל מקום האי בעל אבידה לא מצי תפיס לשכרו משום דמזדור הוא מנכסי מחזיר ושכרו אימיה גביה דמקום שנוטלין עליה שער הוא לפיכך תפול הנאה להקדש: אלא למ"ד. כשנכסי מחזיר אסורין על בעל אבידה מהדר והם איכא למימר תפול הנאה להקדש אצל נכסי בעל אבידה אסורים על מחזיר לא מהדר הואיל ולא מהדר ליה לא יהיב ליה אגרא אס כן מאי תפול הנאה להקדש איכא למימר הכא אסורין ולא דבר אגרא הוא: אגרא אגרא קמי'. אחד לחזר מיירי תפול הנאה להקדש כשנכסי מחזיר

אסורין על צעל אצידה דצעל אצידה לא מצי תפיס אגריה דמחזיר
דלא מצי למיהבני מיניה ומחזיר נמי לא צעי ליעול שגר דעשיר הוא
להכי תפול הגאה להקדש: לא שביחא. וליכא הגאה כלל: משום
דקא מחני ליה. דלע"ז דמדידעס דנפשיה מהדר ליה אפ"ה מהני ליה
דמצי כחאון דמצי ליה נמכסין: מהדר ליה. משום דמדידעס דנפשיה
מהדר ליה ולא מהני ליה כלום: בשלמא למ"ד אף בשנכסי מחזיר
אסורין על צעל אצידה מהדר היינו דמחרץ מקום. כלומר
דמשכחת ליה מקום שנוטלים עליה שגר תפול הגאה להקדש דכיון
דנכסי מחזיר אסורין על צעל אצידה לא מצי צעל אצידה לשייר
השגר לעצמו דהא נכסי מחזיר הן ואסורין עליו ואירץ לו ליתן
השגר והמחזיר אי אדם עשיר (א) ואינו רוצה לקבל השגר להכי
תפול הגאה להקדש: אלא למאן דאמר בשנכסי מחזיר אסורין
על צעל אצידה לא מהדר הכי מחזיר מקום. שנוטלין עליה
שגר הא ליכא (ב) שכרו כלל דלא מהדר. והכא ליכא למרזאי אחדא
קמני דהתם דכיון דקאמר בשנכסי מחזיר אסורין על צעל אצידה
קא מוקי ביה תפול הגאה להקדש דכופין לצעל אצידה שיתן
השגר להקדש ואין יכול להחזיק בו דנכסי מחזיר אסורין הן עליו
אבל הכא ליכא למרזאי אחדא קמני אנכסי צעל אצידה אסורין עליה
דכיון דנכסי מחזיר אין אסורין על צעל אצידה מצי האי צעל אצידה
למיחפס השגר לנפשיה ולא נפיל להקדש והיכי מחזיר מקום קשיל:

כרך

למורד ומחזיר לו אצידתו (למורד ומחזיר לו את תרומותיו מלד) חנא הכי כך נראה בעיני. אבל בנכסי מחזיר אסורין על צעל אצידת דהא קא ממצי ליה צידיה ואי לא דקא מהדר ליה אפשר דפסקא דלמורד מחזיר למורד ומורד היינו דמתרץ מקום דליא לא למורד מחזיר אסורין על צעל אצידה לא מהדר וא"כ מתני' דמחזיר לו אצידת מקום דבעה"ג ליכא למימר תפול הגאה להקדש וכמו שכתבתי למעלה בשבועות דבעל אצידה אסורין על המחזיר מהדר דהא מ"ד דנכסי מחזיר קמא דנכסי צעל אצידה אסורין על מחזיר לא מהדר לא אמותא דנכסי מחזיר אסורין

הנה מקום שנוטלין עליה שדר הפול הנאה להקדש בשלמא למאן דאמר בשנכסי מחזיר אסורין על בעל אידיה אבל דבעל אידיה אסורין על מחזיר לא מהדר היינו דקמיין מקום שנוטלין עליה שדר הפול הנאה להקדש אלא למאן דאמר אפילו נכסי בעל אידיה אסורים על

הנה שבר תפול הנאה
אפילו בשנכסי בעל
מחזיר גמי מהדר היינו
עליה שבר תפול
למ"ד בשנכסי בעל
מחזיר לא מהדר אמאי
דא קתני איכא דמתני
דא ר' אמי ור' אסי חד
סי בעל אבידה אסורין
הרב יוסף לא שכיח
ם על בעל אבדה לא
מהני ליה וחד אמר
ים על בעל אבידה (ב)
מידי דנפשיה קמהדר
ין עליה שבר תפול
למ"ד אפילו בשנכסי
אבידה מהדר (ג) היינו
מ"ד בשנכסי מחזיר
י מתרין מקום קשיא
אמר

יִקְרָנָה וּרְוָה לִיתֵן שָׂכָר וּמִקְבָּל לֹא מִזֵּי שְׂקִיל דְּהֵא נִכְסֵי צֶעַל אֲצִידֵה אֲסוּרִין עָלָיו וּמֵאִסּוּם הֵכִי תַפְּסוּל הֵנָּה לְהִקְדֵּשׁ דְּבִנְהֵא גִוּוֹנָה לֹא שִׁיךְ יִקְרָנָה לְקַבֵּל אֲצִידֵתוֹ בְּחִסּוֹ כִּךְ פִּירְשׁוּ רַבּוּתֵי. וְלִי נִרְאֵה דְּהֵכִי אֲחֵמֵר אֲמֵאִי תַפְּסוּל הֵנָּה לְהִקְדֵּשׁ יִתֵּן שָׂכָרוֹ צֶעַל אֲצִידֵה לְמַחְזִיר גִּדְּהִי דְּנִכְסֵי צֶעַל אֲצִידֵה אֲסוּרִין עַל הַמַּחְזִיר אֲפִילוּ הֵיכִי מוֹתֵר לִיקָח מִמֶּנּוּ שָׂכָרוֹ דְּהֵא אִישׁ־סִי וְצִינָה דְּרַמִּי עַל אִפִּיה אֲמֵר לְעִיל [א]. דְּהֵאֲתָּה מוֹכֵר הוּא וְלֹא לִוְקָח וּנְפָקָא מִינֵה דְּאִי לִוְקָח מוֹדֵר מִמוּכָר מוֹתֵר לִיקָח מִמֶּנּוּ וְצִינָה דְּרַמִּי עַל אִפִּיה מֵאִי טַעְמָא דְּהֵא מְכַל מִקְּסוֹ מוֹדֵר מִיתֵהֵי מִהֵהוּא מַדִּי דְּמוּכָר אֵלֹא וְדֵאִי הֵיטֵי טַעְמָא דְּכִיּוֹן דּוּצִינָה דְּרַמִּי עַל אִפִּיה הֵא מַשְׁמַח מִינֵה לִוְקָח טוֹבָא וְכֵל כְּהִיגֵי אֲעִיגֵי דְּלִמִּי לִידֵה מַמְדִּיר הֵא מִקְרָא הֵנָּה הֵכִא נִימִי בְּמִקְּסוֹ שׁוֹמְטִין עָלֵיהּ שָׂכָר דְּהֵיטֵי צִבְטֵל מִן אִשְׁלֵעַ אֲעִיגֵי יִידִיב הֵיכִי כִי הֵא אֲחֵמֵר צֶעַל אֲצִידֵה לְמַחְזִיר עַל מִיתֵהֵי מַחְזִיר מִינֵה דְּבֶעַל אֲצִידֵה כִּלְלֵי שְׁאִוְתָא שָׂכָר כִּבֵּר הֵיכִי מֵאִי בִידּוֹ וְכִיּוֹן שָׂקֵן אֲמֵאִי תַפְּסוּל הֵנָּה לְהִקְדֵּשׁ הֵא מֵאִי צֶעַל אֲצִידֵה לְמַתְבִּיָּה לְמַחְזִיר. כִּנֵּל וְנִכּוֹן הוּא: וּמַשְׁנֵי אַחְדָּא קִתְּנִי. כְּלוּמַר רִישָׁא דְּמַחְזִיר אֲצִידֵתוֹ בִּין בְּנִכְסֵי מַחְזִיר אֲסוּרִין עַל צֶעַל אֲצִידֵה בִּין בְּנִכְסֵי צֶעַל אֲצִידֵה אֲסוּרִין עַל מַחְזִיר אֲבָל סִיפָא בְּמִקְּסוֹ שׁוֹמְטִין עָלֵיהּ שָׂכָר תַפְּסוּל הֵנָּה לְהִקְדֵּשׁ אַחְדָּא בְּחִלּוֹד קִתְּנִי דְּהֵיטֵי אֲנִכְסֵי מַחְזִיר אֲסוּרִין עַל צֶעַל אֲצִידֵה: אִיכָא דְּמַתְנִי לֵה צִדְּדִין לִישָׁא וְכו' לֹא שֵׁנו אֵלֹא בְּנִכְסֵי צֶעַל אֲצִידֵה אֲסוּרִין עַל מַחְזִיר. וּמַתְנִי לְלִדְדִין קִתְּנִי שׁוּקֵל לֹא אֵת שְׂקֵלוֹ וּפּוֹרַע לֹא אֵת חֲצוֹי מַדִּיר

למודד ומשום דבעי תנא למיתני כולהו ויוני דשרי בין מדיר למודד
לא מהדר ליה משום דקא מהני ליה ועדיף טפי מפורע לו חובו
גיה לגמרי: בשלמא למ"ד אף בשנכסי מחזיר אסורין מהדר. כלומר
לדאדא קמי כלומר היכא דמהדר מזיר למודד אלא למ"ד בשנכסי
בשנכסי צעל אבידה אסורין על מחזיר כלמוד היא וא"כ היכי ממרץ
ודלענין הלכה קיי"ל דבין בשנכסי מחזיר אסורין על צעל אבידה בין
מזיר אסורין על צעל אבידה לא מהדר אחתוב ואע"ג דמ"ד בלישנא
בה אחיא לדידיה מתניתין טפי שפיר אפ"ה כיון דהאי לישנא בתרא
מהדר איתמרל בתרי לישני כותיה נקטינן וכן פסק הרמב"ם ז"ל:

ו' א מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה א סמג
לאוין רמב טיש"ע י"ד
סימן רכא סעיף ג:

פירוש הרא"ש

וספרים ותנא ד"א בשלתי
 למד'י' שבכנסת
 אסורין על בעל אצרה
 אכל בעל אצרה אסורין
 על מחזור ולא מהדרניה
 דקמי' קוס טעטלי' עליה
 שם חפץ נהא' להקדש
 א"ס א"ר המהור' א"ר
 לקבל שבר אלא למד' א"ר
 נכסי' בעל אצרה אסורין
 על מחזור ומי המהור'
 ותמי' א"ר ומי בכל ענין
 נכסי' שבעל אצרה
 אסורין על המחזור אלא
 נכסי' המחזור מותרין
 להקדש וכן כנסת מחזור
 אסורין על בעל אצרה אכל
 נכסי' על אצרה מותרין
 להקדש אלא חפץ אסורין
 להקדש ריבא' נכסי' מחזור
 מותרין: **אחרי' קרי'.**
 אלא חפץ נהא' להקדש
 אלא א"ר אסורין מחזור
 מותרין לבעל אצרה אלא
 נכסי' בעל אצרה מותרין
 להקדש והמהור' א"ר
 לקבל שבר א"ר למחז'ת
 נכסי' א"ר חפץ אסורין
 נכסי' א"ר אסורין להקדש
 וטפל א"ר להקדש א"ר
 א"ר בעל אצרה ורוא' לעכב
 אסורין דהא' א"ר אסורין
 להקדש דכיון דאין המחזור
 יכול לעוט שבר כ"ר רוא'
 על בעל אצרה וא"ר ירוא'
 יתן על מחזור ופסול
 בשא"ר א"ר לעבד השכר
 א"ר לפרש א"ר
 זו: **פרש' דקא' מהי'.**
 ורוא' ורוא' א"ר כ"ר
 מדע' נעזי' א"ר
 ליה: א"ר שבכנס' מחזור
 אסורין על בעל אצרה
 א"ר דרמין קוס. **אמרין**
 דכנס' מדרין ד' מוס'
 מחזור א"ר יכול לעוט
 אצרה א"ר יכול לעבד:
 שבכנס' מחזור אסורין
 ב"ר. **בבב'.** ואל' א"ר
 מתניחין אלא שבכנס' בעל
 אצרה אסורין על המחזור
 אלא נכסי' מחזור מותרין
 לבעל אצרה ה"כ מתקדש
 חפץ אלא: **השכר**
 השכר לעמל':

א א מ"י פ"ד מהלכות
מעילה הלכה ט:
ח ב מ"י שם הלכה י
ופ"ה מהלכות מרים
הלכה ד פ"ג הלכות מרים
טו"ט ע"ד סימן רנ"ז
ספ"ק ח:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה נטלה
וכי' שהיה קדש
קדש ואח"כ הקדשה
שקטין דקדש לכן לא
יכול להקדשה ואם
נטלה מעל וכו' ע"פ
להוריש לבניו לא מעל אלא
לפי כ"ל והד"ה (ב) ר"ה
א"ל לא קמבעא ליה וכו'
מי אמרין כי קאמר ליה
ולאפוקי כ"ל והד"ה:

תוספות

היתה אצוני כבר ש'
הקדש וכו'. ומה כי חייב
בהקדש מאי שיהא כן
מחלל דברא גבי ממי
דימירי בקונמות ונראה
דברא מירי בקונמות
והיה דקטל לא דוקא
אלא בהקדש קאמר וכו'
אח"כ נקט מחלל בקונמות
כיון דבהקדש מי למקט
י"ל דבהקדש לא אמרי'
מעל לפי טוה הנאה
שבה אם אין בו שיה
פסוה דאין מעל בהקדש
בפחות משוה פסוה אלא
בקונמות ככל דהו' חיל
אסור נהא: ואמר כבר
הקדש. נגזר זה אחר
א"ע"ש שלא אמר להשגיח
בה א"ע"ש כי וכו' בה הו'
הקדש והואל דעמו נטות
בה א"ע"ש וכו' אין א"ל
מקדש דשכ"ל ולא דמי
לאומר ה"ר פסק קדושה
לחלל שלש דהוא קדושה
הם בידו להקדש מיד
אכל אלא לאו כדו להקדש
מיר לכו' שנטלה וכו' בה
ולאח"כ הקדשה וכו' א"ל
אמר ונטלה ואלה לא הו'
עמו מחללם שבה כי הו'
נטלה לאלה וכו' נטלה
והלקן הקדש נמי חל על
כולה ולכן מעל לפי כולה
ואם מחלל נטילה לכות

אמר רבא היתה לפניו ככר של הפקר ואמר ככר זה
לאכלה מעל לפי כולה. האי דנקט לה ככר של הפקר ולא נקט לה
ככר שלו שהיתה עומדת בחצרו והקדשה משום דכבי האי גוונא נטלה
לאכלה לא מעל דכיון דמקמי הקדש שלו היתה ולאחר הקדש ג"כ ברשות
עומדת ה"ל כגזר של הקדש דאמר'
בסוף פ"ק דחגיגה (דף י"א) שם נטל
דבר של הקדש לכות בו לא מעל משום
דמיקדש נמי ברשותיה קאי והשתא
נמי ברשותיה ואין מעילה בהקדש אלא
במזלזל מרשות הקדש לרשות אחר
ומה לי בחצרו מה לי בידו הכל והכל
לא נפיק מרשותיה להכי נקט לה
ככר של הפקר שהיה עומדת מוך
ד' אמותיו שקונות לו ככל מקום ומש"ה
כי אמר ככר זה הקדש חיל ומקדש זה
לא וכו' בו מעולם דא"ע"ג דאמר בפ"ק
ד"מ (דף י"א) ד' אמות של אדם קונות
לו אפי' כי לא אמר אקנה הכל שאני

משום דכיון דאמר ככר זה הקדש גלי
דליקני לדידיה לא ניחא וגילויי דעתא כי
האי מהמי דמכוח סוגיא
דהתם ומאי למעבד הכי דה"ל כמגביה
מזלזל לחצרו דקנה חצירו
ולא הוא הכל נמי הקדש קני ואיהו
מעולם לא קנה זה ג"ל ומש"ה
נטלה לאכלה מעל לפי כולה שכן
שלא וכו' בו מעולם אינו כגזר
עליה ולפיכך כשנטלה הוציאה מרשות
הקדש ומשום הכי מעל:
להוריש לבניו מעל לפי טוה הנאה שבה.
נפיק דלא הגביה
אלא להוריש לבניו ולא שיקנו אותה
עכשיו לפי נאפק לחולין אכל מה
מחזור להוריש לבניו מועלין לכשיצאו.
והא דאיתייה הכא הך מימריה דברא
משום דדמיא ליה להך צעיא דבעא
מיניה רב חייא בר אבין דכי היכי
דכא הקדש הככר ואח"כ נטלה לאכלה
דברא חייא בר אבין נמי אסר הככר
ואח"כ נתנה לו: צעא מיניה רב חייא
בר אבין מרנא ככרי ענין ומתנה
לו כמנהגו מהו ככרי א"ל כי איסיה
ברשותיה אסור. דככרי צעוד שהככר
שלו משמע אכל לאחר שנתנה כיון
דלא היו שלו מותר
בה או דלמא ענין א"ל ועילוייה שיה
הקדש דה"ל י"ז שהיא עכשיו ככרי אסור
ענין לעולם. ויבדלי פשיטא ליה לרב
חייא דהיכא שנתן
מיר ככר זה לאדם אחר מותר המודר
לו ויבדלן לקמן בפרק השותפין (דף מו.)
ביתר שאני נכנס שדך שאני לוקח
מת או שמכרן לאחר אסור דהתם
נקט אחר לרבותא מש"ה איכא למימר
דנקט רישא נמי לאחר ולאו דוקא דה"ה
לו. והקדש רש"י ו"ל מאי קמבעיא לרב
חייא בר אבין מתני' היא דתנן בפירקין
(לוקמ דף מג.) המודר הנאה מחצירו
ואין לו מה יאכל הנהך אכל מחצירו
אכלו ואומר לו פלוני מודר הנאה ממני
ואני יודע מה אעשה לו הרי זה נתון
לו וכו' ויטול מזה היה מהך במדבר
נתון לאחר וכו' אם אין עממה אחר
מניח על הסלע וכו' והתם ודאי לא
בזמור נכסים אלו ענין דככרי אסור
אפילו אפסקיה אחר נמי אסור אלא ודאי
בזמור נכסי ענין ואפי"ה עממה דאיכא
אחר הא מידו לא מיר למודר אסור וי"ל
דהתם דמירי מהנחתו וכיון שכן אין
נתון מתנה בשעת
על גב דיהבה נהליה במתנה אסור דאי
לא ענין לאפוקי מאי לאפוקי דאי גנבה
מיגנב. במתני' דאי גנבה מיגנב. כלומר
ודאי דאף על גב דיהבה נהליה במתנה
אסור עליו ככרי דאי לא לאויה ענין אסרה
עליו ומאי נפקא ליה מן אסוריה הרי
צעוד שהככר שלו וברשותו אין כריך
לאסור עליו שהרי אסור ועומד הוא לו
וליה למימר דמש"ה אסור עליו משום
דאי מגנבה מיניה מתסר עליה ליהבא
דמסין אדעתיה הכי אלא ודאי להכי
אסרה כדי שלא יפציר בו שיתנה לו
וכיון שכן על כרחיך אפילו לאחר
מתנה אסרה עליה: אמר ליה לאפוקי
דאי אומניה עליה מתסר עליה דההיא
שעתא נמי ככרי היא: אייתיביה

ככר של הפקר. וכ"ש אי דנפשיה אלא
רבותא קמ"ל דמאי זכי בהפקר
לחילה קדושה עילוייה: נטלה על
מנה לאוכלה. דכיון שהחזיק (א) בו
קנאה ואם אכלה מעל לפי כולה
ומשום להקדש לפי כולה וחומש
שהרי הוציאה לחולין: אכל נטלה על
מנה להוריש לבניו. ואחר כך
הקדשה עסקין דקדוש לכן לא יכול
להקדשה: נטלה אלא לפי טוה
הנאה שבה. שאני משום להקדש אלא
כפי חזקת טוה שנתן לאביו אחד מן
הבנים בשביל שמורשה לו והיינו טוה
הנאה: ככרי יהא אסור ענין וחזר
וגפנו למודר במתנה מסו: כפי איסיה
ברשותיה. כלומר זמן שהוא של
מיר הוא דאסור דהכי משמע ככרי
כל זמן שהוא שלי: או דלמא ענין
א"ל. ועליוה שיתיה לאותו ככר הקדש
ואע"פ שנתן לו במתנה אסור: אלא.
הא קמבעיא (ב) ליה האי דאמר ככרי
ענין אי אמרי' דכל זמן שהוא ברשותיה
עליו ככרי מיניה דליה קאמר רבא
לחיותו ככר ונתנה לו גנבה שאליו
אסור בה הוציא והוא עצמו לא
נתנה לו או דלמא א"ע"ג דאי גנבה
ליה מיגנב אסרה ליה: לא לאפוקי
דאי אומניה עליה. למיכל מההוא ככר
מעיקדא והדר א"ל ככרי ענין
דהתם כיון דאומניה עליה קנה חלקו
כמה שהוא יכול לאכול הימנה
ואינו יכול לאסרה עליו דלא כוליה
דנותן הוא אלא גם דמומין:
ה"ג

דאי אחי לדידי מיניה דליה קאמר רבא
לחיותו ככר ונתנה לו גנבה שאליו
אסור בה הוציא והוא עצמו לא
נתנה לו או דלמא א"ע"ג דאי גנבה
ליה מיגנב אסרה ליה: לא לאפוקי
דאי אומניה עליה. למיכל מההוא ככר
מעיקדא והדר א"ל ככרי ענין
דהתם כיון דאומניה עליה קנה חלקו
כמה שהוא יכול לאכול הימנה
ואינו יכול לאסרה עליו דלא כוליה
דנותן הוא אלא גם דמומין:
ה"ג

לא מעל לפי שלא וכו' בה אלא וכו' בה
א"ל וכו' בה למיר המגביה מזלזל לחצרו
לא קנה חצירו ולמיר נמי קנה הכל לא
קנה משום דאסורא לא ניחא לכו
דליקני וכו' נמי אם נטלה לכות בה
לאחר או לכות בה מיר לבניו אלא
אורחא דמילתא נקט דכל מעל האדם
לבניו והקדש ה"ר אליעזר ממירי אלא
נקט ככר של הפקר כימא היתה לפניו
ככר של הקדש ופי' בשם ה"ר יצחק
שהכרי של הפקר היתה כרוכה ממנו
הכרה אין אדם סמוך לו שיכול לכות
אלא הוא ואמר להשגיח בככר זה מהיה
הקדש וקמ"ל דכל עליה הקדש דכיון
דכדו לכות בו דאח"כ בפרק א"ע"ש
שם ו שמשכנתי לו לנשאפנה הקדש
דקדש הואל ויבדל לפחות: נשאה
אבא"ה. ונני למימר דיה מעל דלמירי
לגבוה במסירתו להדיוט: פ"ה א"י
ביתא דנאה שבה. אי אם זה שיה
פסוה נמה שנינו מחזיקין לו טוה
שלה לכות בה לנכנס משום פסוה
וחומשה להקדש: ככרי ע"ה יתנה
א"ל בפתנה ב"ה. אי אמר ככר זה
אפילו אי יהבה לאחר אסוריה לו
דקנתן לקמן בפרק השותפין (דף מו.)
לית זה שאני נכנס מת או שמכרן
לאחר אסור וכיון דלא אמר זה אם
נתנו לאחר פשיטא שנתן דכנתן
לקמן ביתר שאני נכנס מת או שמכרן
לאחר מותר ומיבעיא ליה אם נתן
למודר עצמו אי הוי ככר דכיון דאמר
ככרי ולא אמר זה דוקא כי אומיה
ברשותיה אסור: או ע"ה א"י וישייה
ע"ה בהקדש. לנטול אפילו לאחר שנתנה
לו: א"ל פשיטא א"ע"ג דיהביה ליה
במתנה אסור דענין לעולם משמע:
א"א ככרי אפוקי מאי. מ"י דאפילו נתנה
במתנה אסור. לכן ככרי דמשמע כל
זמן שהוא שלי דוקא: אפוקי דאי
גנבה מיגנב. במתני' דאי גנבה מיגנב.
כלומר ודאי דאף על גב דיהבה נהליה
במתנה אסור עליו ככרי דאי לא לאויה
ענין אסרה עליו ומאי נפקא ליה מן
אסוריה הרי צעוד שהככר שלו וברשותו
אין כריך לאסור עליו שהרי אסור ועומד
הוא לו וליה למימר דמש"ה אסור עליו
משום דאי מגנבה מיניה מתסר עליה
ליבא דמסין אדעתיה הכי אלא ודאי
להכי אסרה כדי שלא יפציר בו שיתנה
לו וכיון שכן על כרחיך אפילו לאחר
מתנה אסרה עליה: אמר ליה לאפוקי
דאי אומניה עליה מתסר עליה דההיא
שעתא נמי ככרי היא: אייתיביה

(א) ז"ל דהכיה (ב) ז"ל
הפקר

מוקף רש"י

אלא ככרי ענין
לאפוקי מאי. מ"י דאפילו נתנה
במתנה אסור. לכן ככרי דמשמע כל
זמן שהוא שלי דוקא: אפוקי דאי
גנבה מיגנב. במתני' דאי גנבה מיגנב.
כלומר ודאי דאף על גב דיהבה נהליה
במתנה אסור עליו ככרי דאי לא לאויה
ענין אסרה עליו ומאי נפקא ליה מן
אסוריה הרי צעוד שהככר שלו וברשותו
אין כריך לאסור עליו שהרי אסור ועומד
הוא לו וליה למימר דמש"ה אסור עליו
משום דאי מגנבה מיניה מתסר עליה
ליבא דמסין אדעתיה הכי אלא ודאי
להכי אסרה כדי שלא יפציר בו שיתנה
לו וכיון שכן על כרחיך אפילו לאחר
מתנה אסרה עליה: אמר ליה לאפוקי
דאי אומניה עליה מתסר עליה דההיא
שעתא נמי ככרי היא: אייתיביה

פירוש הרא"ש

היתה אצוני כבר ש'
הקדש. נקט ד' אמותיו
ואמר ככר זה הקדש וכיון
שהוא בתוך ארבע אמותיו
חל עלי הקדש כדאמרין
בפ"ק דבי"ה (דף י"א)
דלרעא אמות של אדם
קונות לו ככל מקום:
נשאה אבא"ה פ"ה א"י
ביתא דנאה שבה. אי אם זה שיה
פסוה נמה שנינו מחזיקין לו טוה
שלה לכות בה לנכנס משום פסוה
וחומשה להקדש: ככרי ע"ה יתנה
א"ל בפתנה ב"ה. אי אמר ככר זה
אפילו אי יהבה לאחר אסוריה לו
דקנתן לקמן בפרק השותפין (דף מו.)
לית זה שאני נכנס מת או שמכרן
לאחר אסור וכיון דלא אמר זה אם
נתנו לאחר פשיטא שנתן דכנתן
לקמן ביתר שאני נכנס מת או שמכרן
לאחר מותר ומיבעיא ליה אם נתן
למודר עצמו אי הוי ככר דכיון דאמר
ככרי ולא אמר זה דוקא כי אומיה
ברשותיה אסור: או ע"ה א"י וישייה
ע"ה בהקדש. לנטול אפילו לאחר שנתנה
לו: א"ל פשיטא א"ע"ג דיהביה ליה
במתנה אסור דענין לעולם משמע:
א"א ככרי אפוקי מאי. מ"י דאפילו נתנה
במתנה אסור. לכן ככרי דמשמע כל
זמן שהוא שלי דוקא: אפוקי דאי
גנבה מיגנב. במתני' דאי גנבה מיגנב.
כלומר ודאי דאף על גב דיהבה נהליה
במתנה אסור עליו ככרי דאי לא לאויה
ענין אסרה עליו ומאי נפקא ליה מן
אסוריה הרי צעוד שהככר שלו וברשותו
אין כריך לאסור עליו שהרי אסור ועומד
הוא לו וליה למימר דמש"ה אסור עליו
משום דאי מגנבה מיניה מתסר עליה
ליבא דמסין אדעתיה הכי אלא ודאי
להכי אסרה כדי שלא יפציר בו שיתנה
לו וכיון שכן על כרחיך אפילו לאחר
מתנה אסרה עליה: אמר ליה לאפוקי
דאי אומניה עליה מתסר עליה דההיא
שעתא נמי ככרי היא: אייתיביה

מִתְּנֵי וּמִקְרִיב עֲזֵי
 קִינִי וְכֵן וְקִינִי וְכֵן
 קִינִי שֶׁדִּיר אֶת שֶׁחָלַל
 הַנֶּחֱלֵה מִמֶּנּוּ יוּכַל לְהִקְרִיב
 בְּקִרְבָּנוֹ וְזוֹ חֲבֵה מִזֵּינִי
 שֶׁמֶת חֹרֵן אֶז שֶׁנִּי יוֹנֵה
 בְּיוֹם עֲרֵכְתָם וְכֵן יוֹלֵדֶת
 עֵינֶיךָ: מִתְּנֵי תִרְחֹבֶנָּה
 גִּבְמִי וְחֶסֶד לֵה: נָבִי
 אֵלֶּה מִחוּסֵר בְּפֶה שֶׁאֵדֶה
 לֵלֵךְ צִעִינִי דַעַת הֶלֶךְ לֵלֵךְ
 לְחִינִי עֲבַד קִינִי
 דִּיכּוֹל לְהִקְרִיב עֲבַד דִּעֲמֵה
 וְלִמְדֵרֶשֶׁת הַקִּדְשִׁים וְהַכֶּסֶף
 וְלִמְדֵרֶשֶׁת לְרֵחֹת קִטְנֵה
 שֶׁאֵל לֵלֵךְ נָבִי דַעַת אֵלֶּה
 אֵלֵךְ כִּיֹּן שֶׁאֵדֶה מִחוּסֵר
 טוֹ: שֶׁכֵּן רַבְּהֵם מִחוּסֵר
 מִדֵּם חֲתָמִיר וְכֵן אֲמַנֵּה

י' מן קדמת דנא דמשמע
לדס חייב לפדע חובות
א' על צנכס אשמו לוקח
א' מלוג שלח ואס' חסר
א' מלוג שלח אכל מונכס
רצ"י קבלה מיבנו מנאל
אשמו שהיא חייבת קודם
אחר תקנות גלוסני שמקרי
קרקעי כמו כן גם החובות
קרקעות שהיא חייבת דוקא
שעוודס על אחרת נכסס
קא קרקעות חובס אכל
ללה. והכי משמע גירושמי.
ולפיכך אס פטורה גיורסה
דנא ולגירסא זו אלו חייב

(א) כדכורו כע"ז (ב) כ"מ נח.
(ג) ומוספתא דשבת פ"ח
(ד) ומוספתא ד"ה פ"ח
(ה) (ס"ד ל"ד ל"ז) (ד) (פ"ד)
(ו) (ה"ג) (ה) (ד"ה) (ד)
(ז) (ה"ג) (ה) (ד"ה) (ד)
(ח) (ה"ג) (ה) (ד"ה) (ד)
(ט) (ה"ג) (ה) (ד"ה) (ד)

הגהות הב"ח

(א) נ"ב כחשד וז"ל ה'
אליהו מה ז"ל: (ב) שם
במחילה כשנת אכל שני
בנאשן: (ג) ר"ה ר"ה ר"ה
אמר וז"ל קמתי ליה
השכר: (ד) ר"ה ר"ה ר"ה
ידיה נקטן משום דקא
מתי הד"ה השכר הס"ד
ומית נקטן נמקט:
(ה) ר"ה תרין וז"ל נקטן
קמתי משום: (ו) ר"ה
הנלגה ה"א ומישרי שר
כ"ל ומית דקמתי נמקט:

מוסף רש"י

טעמים. הניגית קריין
טעמים (מ"ה"ה ג.) נגינת
טעמי מקרא של מורה
נבואים ומתושים. בין ניקוד
שכפפר בין כהנאות קול
וינלול נגינות הנגינה של
פסוק דרנא ושופר מהפך
נכדו (כ"ה ג.) השוכר את
הפרעל. נוגר על הקדש
שכר פועל משל הקדש
(כ"ה ג.) לשכור את
התינוק. של ישימאל.
שהיו מגדלן אותן לפיה
במלכות הניגות נבליים
ומתוהין חלל. כדלמדין
נבליה נבליה נבליה נבליה
(כ"ה ג.) לפי כשכר שוכר
בכח השוכר את הפנה
שמה פרישמו נבליה
ואין אחי הכהנים נעניין בו
כל כשכר כדלמדין נבליה
ימא (כ"ה ג.) והתינוקות
הללו של נעמאל מעולם
מלמדין מים למקדש
ומיון עליו כל כשכר
(כ"ה ג.) לשכור את
הפנה. חלומה. שנקלטה
ומתוהין אותה של חלומה
טעמים על כל מוסר (כ"ה ג.)
לשכור את הורעים.
שהם המבנות חורמה
לעמר קודם הפסח נעניין
י"ס. כדלמדין נמנות
(כ"ה ג.) ח"י נמי כשכרית.
פסחים לעמר וזמני הלל
(כ"ה ג.) אין נותנין לו
שכר שבת. אם שר יס
הוא (כ"ה ג.)

פירוש הרא"ש

במקום שנושאין שר על
המקרא. ואם היה מלמדו
במקום ה"א מוסל לו
על השכר ומהנהגו: באי
פסקא. שנושע טעלין שר
על המקרא ולא על המדרש
ולא קמתי ליכא: מה אני
בהנהגו. ז"ל אותי ללמד
אחכב כנס סאול

והא קא משמע לן. מתני' דאפי' במקום שנוטלין שכר וכו'. ולהכי
לא ילמדנו מקרא דהואיל ושרי למשקל שכר אס מלמדו כנס מהני
ליה מן השכר שהיה לו ליתן: רב אמר. מאי טעמא התיור למשקל
שכר מן המקרא מפני שאין נוטלין שכר אלא על שכר שימור משמירין
התינוקות שאין מניחין אותן ללכת
ולעסוק בדברים צללים ולא שכר
לימוד המקרא וקטנים דלריכין שימור
למדין מקרא ולא גדולים ולהכי לא
ילמדנו מקרא לקטנים כנס דהואיל
שרי למשקל עליהו שכר קמהני (א)
השכר שהיה לו ליתן אכל מלמדו
מדרש דקטנים אין לומדים מדרש
אלא לגדולים וגדולים לית להו שכר
שימור ולא קמהני להו כלל ולהכי
שרי: ורבי יוחנן אומר שכר פיסוק
טעמים. שקל מנייהו שמלמדם ניקוד
וטעמים והוא שכר מני למשקל
ופיסוק טעמים אינו אלא במקרא
ולא שכר לא ילמדנו מקרא: (ו) נקטן.
משום דקא מני ליה שמניח לו את
השכר) תרין מתני' דקמתי לא ילמדנו
מקרא (ס) נקטן משום דקא מהני
ליה שמניח לו את השכר שהיה לו
ליתן: והכי קמתי לא ילמדנו מקרא
לקטן. כנס משום דקא מהני ליה
שכר השימור אכל אס היה גדול
מלמדו לו ולבניו מקרא גדול משום
הפרעל. נוגר על הקדש
שכר פועל משל הקדש
(כ"ה ג.) לשכור את
התינוק. של ישימאל.
שהיו מגדלן אותן לפיה
במלכות הניגות נבליים
ומתוהין חלל. כדלמדין
נבליה נבליה נבליה נבליה
(כ"ה ג.) לפי כשכר שוכר
בכח השוכר את הפנה
שמה פרישמו נבליה
ואין אחי הכהנים נעניין בו
כל כשכר כדלמדין נבליה
ימא (כ"ה ג.) והתינוקות
הללו של נעמאל מעולם
מלמדין מים למקדש
ומיון עליו כל כשכר
(כ"ה ג.) לשכור את
הפנה. חלומה. שנקלטה
ומתוהין אותה של חלומה
טעמים על כל מוסר (כ"ה ג.)
לשכור את הורעים.
שהם המבנות חורמה
לעמר קודם הפסח נעניין
י"ס. כדלמדין נמנות
(כ"ה ג.) ח"י נמי כשכרית.
פסחים לעמר וזמני הלל
(כ"ה ג.) אין נותנין לו
שכר שבת. אם שר יס
הוא (כ"ה ג.)

הא קמ"ל דאפילו במקום שנוטלין שכר אע"פ
המקרא שרי למשקל על המדרש לא שרי
למשקל מאי שנא מדרש דלא דכתיב יא אחי
צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם וכתבי
2 ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר
צוה ה' (א) (ב) מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם
מקרא נמי בחנם רב אמר שכר שימור ורבי
יוחנן אמר שכר פיסוק טעמים תנן לא
ילמדנו מקרא בשלמא למאן דאמר שכר
פיסוק טעמים היינו דלא ילמדנו אלא למאן
דאמר שכר שימור גדול בר שימור הוא
בקטן קמתי אי בקטן אימא סיפא אבל
מלמד את בניו מקרא קטן בר בנים הוא
חסורי מחסרא והכי קתני לא ילמדנו מקרא
בקטן אם היה גדול מלמדו לו ולבניו מקרא
מיתבי דתינוקות לא קורין בתחילה בשבת
(ג) אלא שוניין בראשון בשלמא למאן דאמר
שכר פיסוק טעמים היינו דאין קורין בתחילה
בשבת אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי
אין קורין בתחילה בשבת ואמאי שוניין
בראשון הא איכא שכר שימור דשבת
ולמעמך שכר פיסוק בשבת מי אסור
הבלעה היא והבלעה מישראל שרי
ג דתניא השוכר את הפועל לשכור את
התינוק לשכור את הפנה לשכור את
הזרעים אין נותנין לו שכר שבת לפיכך
אם

לא כאשר צוה אחי קאי דליכא למימר כשכר דהיינו לימא כאשר
צוה וזי צוה נזק לא סגי דלא לישקול אגרא וליכא למימר נמי
דכאשר צוה הכי קאמר כאשר צוה ולא מעמלי אי אומר דודאי ישראל
לא היו מספקין כזך דהא כתיב נן יאמינו לעולם אלא ודאי ה"ק
כאשר צוה ללמד כנס: מקרא נמי כנס. מהאי קרא ודאי ה"ק
רב אמר שכר שימור. דמסתמא לומדי מקרא קטנים וריכין שימור
ומש"ה נהי דאגר לימוד אסור שכר שימור שרי: ורבי יוחנן אמר
שכר פיסוק טעמים. שמלמדין להם טעמים דלאו מדאורייתא נינהו
הלכך לא הוו בכלל חוקים ומשפטים. ואיכא בין רב לרבי יוחנן ללמד
לא כאשר צוה אחי קאי דליכא למימר כשכר דהיינו לימא כאשר
צוה וזי צוה נזק לא סגי דלא לישקול אגרא וליכא למימר נמי
דכאשר צוה הכי קאמר כאשר צוה ולא מעמלי אי אומר דודאי ישראל
לא היו מספקין כזך דהא כתיב נן יאמינו לעולם אלא ודאי ה"ק
כאשר צוה ללמד כנס: מקרא נמי כנס. מהאי קרא ודאי ה"ק
רב אמר שכר שימור. דמסתמא לומדי מקרא קטנים וריכין שימור
ומש"ה נהי דאגר לימוד אסור שכר שימור שרי: ורבי יוחנן אמר
שכר פיסוק טעמים. שמלמדין להם טעמים דלאו מדאורייתא נינהו
הלכך לא הוו בכלל חוקים ומשפטים. ואיכא בין רב לרבי יוחנן ללמד

מקרא לגדול דלא בעי שימור דלרב אסור דס"ל דפיסוק טעמים דאורייתא ולרבי יוחנן שרי משום שכר פיסוק טעמים. הלכך לענין הלכה
כיון דקמ"ל דרב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן נקטינן דאפי' עמדין שרי ליתול שכר על המקרא וכך הם דברי הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות נדרים:
הנן לא ילמדנו מקרא וכו' אלא למאן דאמר שכר שימור [גדול כר שימור] הוא. והא איכא וטר נפשיה: נקטן. דהיינו מודר קטן.
דאף על גב דקטן אולכ נבילות אין ב"ד מזונין להפרישו אפילו הכי לא ספינין ליה בדיים וכשמלמדו הרי הוא מהנהגו: ואם היה גדול מלמדו לו
ולבניו מקרא. לו דלא בעי שימור לבניו נמי אע"ג דבעי שימור לא מסתק טפי מון את בניו ואת בנומיו: מייסיי הינוקות לא קורין כמחילה
בשבת. מה שלא קראו מיימיהם אלא שוניין בראשון אס קראו פסם ראשונה לפני השבת שוניין אותו בשבת אע"פ שהיא חזרה ראשונה:
בשלמא למ"ד שכר פיסוק טעמים היינו דאין קורין כמחילה בשבת. לפי שעיקר השכר אינו אלא על קריאה ראשונה שטרחה מרובה ומש"ה
אין קורין כמחילה בשבת דשכר שבת אסור אכל שוניין בראשון משום דאחורה לא שקלי אגרא: אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי אין
קורין וכו'. כלומר מאי איכא בין פסם ראשונה לשניה הרי השכר אינו אלא על השימור וזי הכי דאיכא שימור כמחילה הכי נמי איכא שימור
כששוניין: הכלל שרי. שובלע שכר יום השבת בכלל שכר שאר הימים: לשכור את התינוק. שהיו מגדלן מינוקות בחצרות הבנויות על
גבי הסלע מפני קבר התהום כדי שימלאו מים מן המעיין לקדש אפר הפרה: לשכור הפרה. פרה אדומה: אם הורעים. לזורך עומר
היו משמירין אותם קודם הבאת העומר. הכי מפרש לה רש"י ז"ל בפרק הובב (כ"ה דף נח.). לפיכך אס אכדו אינו חייב באחריותו.

למדנו כנס: שבר שימור. טעלין על נערים קטנים הלומדים מקרא לשמורם שלא ילכו בחצרות ובשוקין ויזיקו ויחמור
לדברים רעים: שבר פיסוק טעמים. לנגן המקראות בהלכותן ולא דאורייתא הוא ושרי ליתול שכר עליו: אם יאמר
בפירא. נקטן אל הירי קטן הנלם ממנו: אם היה יריד פסוק וז' ולבניו פקרא. לו משום דגדול הוא ולא בעי שימור ואין נוטלין עליה שכר וכו' ומהני ולא מהני וכו' מדי: היינו דאין קורין
בתחילה. משום דאסור ליתול שכר בשבת אכל שוניין שכר דעו בפסם ראשונה פיסוק טעמים ועל שאר היתור אינו נוטל שכר אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי אין קורין כמחילה ואמאי ומה לי פסם שרי לעולם
שימור איכא: לשכור את התינוק. חצרות היו בירושלים ומגדלן בהם מינוקות למלאות מים להות על הכתן שארף את הפרה: לשכור את הפנה. פרה אדומה לשמרה שלא יעלה עליה עול: לשכור את הורעים. שהם המבנות חורמה
לזורך העומר ושמי הללם: (ז' רפ"ג) אבדוהי דניקא לצמחא. אס היו קורין כמחילה היה חמור להם והיו לריכים להאריך והאבות מאפיין לפסוד עד שיבואו ומעבלין עוג שבת אכל מה שקראו מאחמול שוניין לו היום כי אין לריכין להאריך בו:
ויקד דהו"ק צמחא. ואינן יכולים לפסוד העומר ללמד דבר ממנו: שני רבא. המשנה וסמו ומנהגו שהוא נהג בו לפסוד כל יום: בניין שימור. שאין דרכן לטיל בחצרות ואין אילנותיהן לשמור שומר ללמוד נביתו וזה אין נוטלים
עליהם שכר ואפילו לעמלן יכול ללמד דבר שאין טעלין עליו שכר ומתני' סתמא קמתי ומלמד את בני משמע אף בנות בכלל: דאורייתא הוא. ואין נוטלין שכר:

אמר שמואל במקום שנוטלין שכר על המקרא ואין נוטלין שכר על
המדרש על המדרש לא שרי ליה למשקל. נראה צעירי דה"פ
מדינא מותר ליתול שכר על המקרא ולא על המדרש כדמפרש ואילו
מיהו יס מקומות שמחמירין על עצמם שלא ליתול שכר אפי' על המקרא
כדי שלא יבא ליתול מן המדרש

ובחזותן מקומות אפילו מקרא יכול
ללמדו שרי מתיין ששחמירין על עצמן
למאנה אינן רשאיין ליתול שכר והוא
ליה מקרא כמדרש לכל המקומות
אלא דמתני' מתוקמא במקום שנוטלין
שכר על המקרא כלומר שלא החמירו
על עצמן ואפילו בחזות מקום על
המקרא דוקא הוא שרי למשקל ושרי
לא ילמדנו דמיון שנוטלין עליה שש"ה
אס מלמדו כנס נמלא מהנהגו אכל
על המדרש לא שרי למשקל דמדינא
אסור כדמפרש ואילו הלכך כי מלמדו
מדרש כנס לא מהני ליה ולא מדי
דאגרא לא מחייב ביה ולימוד גופיה
נמי לאו האלה הוא דמנאות לאו
ליהנות נמנו: ולענין הלכה קיימא
לן הכי דעל המדרש לא שרי למשקל
מיהו ה"מ שכר לימוד אכל אגר עטלה
שרי וזכי אימא בירושלמי דגרסינן
התם יכול אף על מקרא ומדרגו
כן ת"ל חוקים ומשפטים (א) חוקים
ומשפטים התם מלמדים כנסו וכו'
אחם מלמדים כנסו מקרא ומדרגו
וכן חמי מתניא נסבין אגריהו אמר
ר' יודן בר' ישימעאל שכר בטלן הו'
נוטלין: מאי שנא מדרש דלא דכתיב
ואופי צוה ה' בעם ה'הא. האי קרא
מיימי לאשמעינן דמשה נטוולו ללמד
חורה לישראל: וכסבי ראה למדי
אחכב חוקים ומשפטים כאשר צוה
ה'. כלומר שוניין ללמד כנס דאי

לכאשר צוה אחי קאי דליכא למימר כשכר דהיינו לימא כאשר
צוה וזי צוה נזק לא סגי דלא לישקול אגרא וליכא למימר נמי
דכאשר צוה הכי קאמר כאשר צוה ולא מעמלי אי אומר דודאי ישראל
לא היו מספקין כזך דהא כתיב נן יאמינו לעולם אלא ודאי ה"ק
כאשר צוה ללמד כנס: מקרא נמי כנס. מהאי קרא ודאי ה"ק
רב אמר שכר שימור. דמסתמא לומדי מקרא קטנים וריכין שימור
ומש"ה נהי דאגר לימוד אסור שכר שימור שרי: ורבי יוחנן אמר
שכר פיסוק טעמים. שמלמדין להם טעמים דלאו מדאורייתא נינהו
הלכך לא הוו בכלל חוקים ומשפטים. ואיכא בין רב לרבי יוחנן ללמד
לא כאשר צוה אחי קאי דליכא למימר כשכר דהיינו לימא כאשר
צוה וזי צוה נזק לא סגי דלא לישקול אגרא וליכא למימר נמי
דכאשר צוה הכי קאמר כאשר צוה ולא מעמלי אי אומר דודאי ישראל
לא היו מספקין כזך דהא כתיב נן יאמינו לעולם אלא ודאי ה"ק
כאשר צוה ללמד כנס: מקרא נמי כנס. מהאי קרא ודאי ה"ק
רב אמר שכר שימור. דמסתמא לומדי מקרא קטנים וריכין שימור
ומש"ה נהי דאגר לימוד אסור שכר שימור שרי: ורבי יוחנן אמר
שכר פיסוק טעמים. שמלמדין להם טעמים דלאו מדאורייתא נינהו
הלכך לא הוו בכלל חוקים ומשפטים. ואיכא בין רב לרבי יוחנן ללמד

מקרא לגדול דלא בעי שימור דלרב אסור דס"ל דפיסוק טעמים דאורייתא ולרבי יוחנן שרי משום שכר פיסוק טעמים. הלכך לענין הלכה
כיון דקמ"ל דרב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן נקטינן דאפי' עמדין שרי ליתול שכר על המקרא וכך הם דברי הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות נדרים:
הנן לא ילמדנו מקרא וכו' אלא למאן דאמר שכר שימור [גדול כר שימור] הוא. והא איכא וטר נפשיה: נקטן. דהיינו מודר קטן.
דאף על גב דקטן אולכ נבילות אין ב"ד מזונין להפרישו אפילו הכי לא ספינין ליה בדיים וכשמלמדו הרי הוא מהנהגו: ואם היה גדול מלמדו לו
ולבניו מקרא. לו דלא בעי שימור לבניו נמי אע"ג דבעי שימור לא מסתק טפי מון את בניו ואת בנומיו: מייסיי הינוקות לא קורין כמחילה
בשבת. מה שלא קראו מיימיהם אלא שוניין בראשון אס קראו פסם ראשונה לפני השבת שוניין אותו בשבת אע"פ שהיא חזרה ראשונה:
בשלמא למ"ד שכר פיסוק טעמים היינו דאין קורין כמחילה בשבת. לפי שעיקר השכר אינו אלא על קריאה ראשונה שטרחה מרובה ומש"ה
אין קורין כמחילה בשבת דשכר שבת אסור אכל שוניין בראשון משום דאחורה לא שקלי אגרא: אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי אין
קורין וכו'. כלומר מאי איכא בין פסם ראשונה לשניה הרי השכר אינו אלא על השימור וזי הכי דאיכא שימור כמחילה הכי נמי איכא שימור
כששוניין: הכלל שרי. שובלע שכר יום השבת בכלל שכר שאר הימים: לשכור את התינוק. שהיו מגדלן מינוקות בחצרות הבנויות על
גבי הסלע מפני קבר התהום כדי שימלאו מים מן המעיין לקדש אפר הפרה: לשכור הפרה. פרה אדומה: אם הורעים. לזורך עומר
היו משמירין אותם קודם הבאת העומר. הכי מפרש לה רש"י ז"ל בפרק הובב (כ"ה דף נח.). לפיכך אס אכדו אינו חייב באחריותו.

למדנו כנס: שבר שימור. טעלין על נערים קטנים הלומדים מקרא לשמורם שלא ילכו בחצרות ובשוקין ויזיקו ויחמור
לדברים רעים: שבר פיסוק טעמים. לנגן המקראות בהלכותן ולא דאורייתא הוא ושרי ליתול שכר עליו: אם יאמר
בפירא. נקטן אל הירי קטן הנלם ממנו: אם היה יריד פסוק וז' ולבניו פקרא. לו משום דגדול הוא ולא בעי שימור ואין נוטלין עליה שכר וכו' ומהני ולא מהני וכו' מדי: היינו דאין קורין
בתחילה. משום דאסור ליתול שכר בשבת אכל שוניין שכר דעו בפסם ראשונה פיסוק טעמים ועל שאר היתור אינו נוטל שכר אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי אין קורין כמחילה ואמאי ומה לי פסם שרי לעולם
שימור איכא: לשכור את התינוק. חצרות היו בירושלים ומגדלן בהם מינוקות למלאות מים להות על הכתן שארף את הפרה: לשכור את הפנה. פרה אדומה לשמרה שלא יעלה עליה עול: לשכור את הורעים. שהם המבנות חורמה
לזורך העומר ושמי הללם: (ז' רפ"ג) אבדוהי דניקא לצמחא. אס היו קורין כמחילה היה חמור להם והיו לריכים להאריך והאבות מאפיין לפסוד עד שיבואו ומעבלין עוג שבת אכל מה שקראו מאחמול שוניין לו היום כי אין לריכין להאריך בו:
ויקד דהו"ק צמחא. ואינן יכולים לפסוד העומר ללמד דבר ממנו: שני רבא. המשנה וסמו ומנהגו שהוא נהג בו לפסוד כל יום: בניין שימור. שאין דרכן לטיל בחצרות ואין אילנותיהן לשמור שומר ללמוד נביתו וזה אין נוטלים
עליהם שכר ואפילו לעמלן יכול ללמד דבר שאין טעלין עליו שכר ומתני' סתמא קמתי ומלמד את בני משמע אף בנות בכלל: דאורייתא הוא. ואין נוטלין שכר:

ל א מתי פ"א מהל' פ"ח
ה"ל ו פ"ו מהלכות
מדינא הל' פ"ח ע"ז י'
וסמך לאין רמז טושיע
י"ד פ"י רמז ספיף ב וס'
רמז ספיף ו וס' רמז
ספיף ה':
ל א מתי פ"ב מהל'
פ"ח ו פ"ו טושיע
י"ד פ"ח רמז ספיף ד':
ל א מתי פ"ו מהל' שבת
הל' כה פמך לאין
ספ טושיע י"ח פ"ח ס'
ספיף ד':

תורה אור השלם

1. ואח"כ צוה י' בעת
הקדש ללמדו אהבם
חוקים ומשפטים
לעשותם אתם בארץ
אשר אתם עבדים שמה
לרשות: דברים י' י'
2. ראה למדתי אתכם
חוקים ומשפטים כאשר
צוה י' אלהי לעשות כן
בארץ ודא"ר אשר אתם
באים שמה לרשות:
דברים י' ד'

תוספות

הא קמ"ל דאפילו במקום
שנוטלין שכר על
המקרא וכו'. מפרש
ואילו טעמא דמה אי
כנס דכתיב ראה למדתי
אתכם ומוספתא דמשה
לא נטל שכר משראל
ששכר היה: שבר שימור.
שמעתי מלמד מתינות
שלא ילכו אנה ואנה אכל
מדרש אינו נוטל ללמד
כ"א לגדול שוניין לרב
שימור כן עשר למשה:
שבר פיסוק טעמים.
וסגר דפיסוק אינו לרב
אלא מדרגתו ולא שייך
לומר מה אי כנס
אף אכס כנס: גיורא
בר שימור הוא. משמע
ליה דמתוהין מיימי אף
בגדולים: חסורי ביחסרא
והכי קתני. וה"פ לא
ילמדנו מקרא כמחילה ללמד
מקרא דהיינו קטן אכל
מלמד הוא כיון מקרא
אס ראו לנגוס: אין
קורין בתחילה בשבת.
מפני עוג שבת: אב"א
שוניין בראשון. פירוש
יכולין לחזור חזרה ראשונה
בשבת: היינו דאין קורין
בתחילה. מפני שמסתבר
בשבת ומחוי נמקט ומסגר
אכל שוניין בראשון דמיון
דלמוד ו מערב שבת
יודעין אותו מערב שבת:
ואי בשום שבר שימור
אמאי שוניין בראשון.
הא איכא שכר שימור:
הב"ע דהא. ששכר שבת
נבלע ולא מיחוי נמקט
ומסגר ששוקק לו כן
לחזי שנה: לשכור את
התינוק. לזורך מי טעמא:
לשכור הורעים. לזורך

(א) נ"י מקרא סופרים
אין ארץ שמים נאמר
וה' אלהי חלבו אלה:
(ב) שם נאמר דונבנה:
(ג) רש"י ד"ה א"ל היה
שכר וכו' נאמר לו שר
שבת: (ד) ד"ה א"ל נמי
שבת דא דקמני לא קורין
נחילה לא משום וכו' שר
הנחילה אלא כדי דמי
הנחילה דיןוקי למנחה
דשבתא שא"ל היו וכו'
דנדר קשה היה טורחין
לפ"ל והד"א וכו' נאמר א"ל
שמן נחמה: (ה) ד"ה
מקרא סופרים אין ארץ
נאמר וכו' וכן נמי ארץ
ללא וכו' וכן מצרים:
ללא וכו' וכן מצרים:
(ו) ד"ה א"ל דהגד הוגד אלי
דהגורין וכו' כוליהו כתי:

הגהות הגר"א

(א) נ"י ולא תמני פת
מ"י ד"י ופסוקי עז
ד' וכו' נאמר סופרים
פ"י (ה) נ"י ד"ה א"ל
נאמר וכו' כן דין המזל
(ש"י י"ח) נאמר דקמני
ה' (מ"י י"ח) נמי ש"ל
מקרא סופרים (א) (ב) ש"ל
(א) דהגד הוגד אלי:

פירוש הרא"ש

בפירוש זה תרומה שפירש
המקרא: ויום שש
א"ל הפסוק: ששכיל
מפסקין בין דבר לדבר:
ויבטו בפסוקא דפסוק
עמידי: ש"ל ד"י הענין
מניין להבדל המקרא
למעלה או למטה: א"ל
המסורות: מסורת ומסורת:
מקרא סופרים אין ארץ
ששכיל נאמר וכו' וכן
שמים מלחם שא"ל קורין
שמים מלחם מניח: עמוד
בפירוש: כמו דין הכתוב
לא מדי דמחמתא
אמיתו הראויה להבין
בס"ס: אחר הענין: היה
לדון למחצית מ"י ד"ה
משמע עמוד נכנס וא"כ
תעבור א"ל השם דמנין
כלל וכו' משמע עמוד נכנס
אחר ששכיל וכו' כולל:
בפירוש: היום: רבה:
היה ראוי למחצית ומשפט
מ"י: פתח דבבבבב:
נלכמו להשיב דין נ"י
פתח פתח לא מנין וקרי:
א"ש דבאשר ישאל איש
בדבר אלהים: דלחיתופל:
בא"ל דונבנה: הנה ימים
נאמר וכו' וכן נמי ארץ
ללא וכו' וכן מצרים:
ללא וכו' וכן מצרים:
(א) ד"ה א"ל דהגד הוגד אלי
דהגורין וכו' כוליהו כתי:

א"ל נאכדו בשבת דמיון ללא שקיל אגרא בשבתא הוה ליה שומר
חנם: א"ל היה שכיר שבת. שבת א"ל: שכיר שבת. שבת
א"ל: נוסף לו שבת שבת. כיון שלא הזכירו בפירוש אלא שהזכירו
בכלל שאר הימים: לפיכך. כיון דה"י שומר שכר א"ל אנדו בשבת
חייב באחריות: דיננו אבסון
דינוקא למנחה דשבתא. שאבות
המניקות פוטין למנחה שבת
ומשמשעין עם המניקות וא"ל
יקראו המניקות למחילה יחשו
לנפול: ויקרי עליהן עלמא. על
המניקות שמתין שאלו יומת ממנה
דערך לאלול נחול אצריהם כנדין
עליהן אין יכולין ללמוד נחילה
שארין עיון מרובה: גדול מי כתי
שימור. נחמיה. כן היא הגירסא
במקל נחמיה וא"ל שפיר דה"ק
סממא דמנח" דקמני ולא ילמדנו
מקרא נגדול היא מדקמני סיפא א"ל
מלמד את בני דמא דמשנין לעיל
מקרי ממקרא שיעור דמקרא היא אלא
ודאי נגדול מתקומא וגדול מי כתי
שימור. ואיכא נמי דגרסי נזות מי
כתי שימור וכו' פירין ודאי כל היכא
דמא מנח המודר הנאה מחבירו
בין א"ל א"ל ששמשעין וכו' פסוק
ומנח לא ילמדנו מקרא נ"י דמקומת
לה נקטן מינה נזות קטנים דנעו
שימור א"ל נזות א"ל קטנות לא נעו
שימור שא"ל דרכן ללכת לחוק: קסבר
פסוק טעמים דאורייתא הוא. ואסור
ליטול על לימודם שכר דמיון דמאורי'
יניחו הוה לא חוקים ומשפטים:
מפורש ופ' תרומה. דמפרש ליה
לקרא: ושם ש"ל א"ל הפסוקים.
נקודות המפסקות בין פסוק לפסוק.
וקרי להו שם ש"ל על ידיהן א"ל
מנין המקרא כפי תנועת הטעמים
כדאמר פרק קמא דמגיגה (דף ו') נפקא
מינה לפסוקי טעמי: המסורות:
מה שנמסר במסרה: אמר רבי יצחק

מקרא סופרים. הקריאה שמסרו לנו הראשונים שנקראו סופרים:
ועמוד סופרים. מניח ימיו שבתא שבתא שבתא שבתא שבתא
עמוד לפי שהן מעטין את הלשון: קריין ולא כפיין. מניח
הנקראות ולא נכתבות: כתיבן ולא קריין. שכתבות ואין
נקראות: הלכה למשה מסיני. כן קבל משה בסיני ומסר לישראל:
מקרא סופרים ארץ ארץ. כששם בו אגממחא נקרא ארץ ארץ:
שמים מלחם. שש"פ שא"ל כתיב א"ל נקראים ארץ ארץ
בס"ס: עמוד סופרים אחר תעבורו אחר תאסף קדמו שמים אחר נוגנים.
דזהו ליה למחצית עמוד נכנס ותעבורו מסגר שבתא שבתא שבתא שבתא
היה ליה למחצית דקמני הררי אל כדמני משפטין תהוה רבה לומר שההרים הרריים כלומר המלחמה לריין ללכת השם א"ל שבת
כהררי אל לתפארת הלשון. ובדברי מורי ראיתי דעמוד סופרים היינו מפקין בזה כי היינו דלישמשעין א"ל תלך וא"ל תעבורו
ואחר כן תאסף קדמו שמים וא"ל נוגנים דקמני כהררי ממלת אל לומר שמתל אל הפוכה כאלו היה נחמה הפסוק
ופירוש אל דקמני נגלים כהרים שם אל ולמלא הפסוק היה משמע א"ל שמתל א"ל תעבורו א"ל תאסף קדמו שמים אחר נוגנים
שהנוגנים קדמו להם דקמני שמים אל וקרי ליה עמוד סופרים מניח דמסערי לה למילתא נעטע הקריאה: קריין ולא כפיין פתח
דנלכמו. נשמואל הוא להשיב דין נגה פתח פתח קרי ולא כתיב: איש דבאשר ישאל. נשמואל נמי הוא גבי אחיתופל כאשר ישאל איש
בדבר האלהים איש קרי ולא כתיב: בא"ל דונבנה. בירמיה הוה הנה ימים נאמר וכו' נמי ארץ ללא וכו' וכן מצרים:
לה דפליטה. כדקרי ימיה נכונות נכל י"ה לה לפליטה לה קרי ולא כתיב: א"ל דהגד הוגד. בירמיה וינן נעו ויחמר לה הגד הוגד (א"ל ו'ל כל)
אשר עשית את חמיתך ה"א את קרי ולא כתיב. מיהו כספרים שלנו קרי וכתיב וא"ל נחמה לא מדכר ליה בהקד דקריין ולא כתיב: אלי דהגורין.
ברות נמי הוא ותאמר אליה את כל אשר תאמרי אלי אעשה והפסוק שאתיו ותד הגורין ותעש ככל אשר יאמר ליה הגד הוגד (א"ל ו'ל כל)
א"ל דבהגורין קרי ליה הגורין כיון דמקמין ליה בפסוק דלחמיו: אלי דהשעורים. ברות נמי הוא ותאמר שש השעורים האלה נתן
לי כי אמר אלי קרי ולא כתיב: כפיין ולא קריין נא דיסלח. נאמלכים בהשפחותיה ביה ירמון יסלח נא ה' לענך כתיב נא ולא מקרי:
זאת

אם אבדו אינו חייב באחריות ואם היה שכיר
שבת שכיר חדש שכיר שנה שכיר שבוע
נותן לו שכר שבת לפיכך אם אבדו חייב
באחריות אלא גבי שבת היינו מעמא דאין
קוראין בתחילה משום דיננו אבהתהון דינוקי
למצותא דשבתא ואיבעית אימא משום
דבשבתא אכלין ושתיין וקרי עליהון עלמא
כדאמר ר' שמואל שינוי וסת תחילת חול
מעיים ולמאן דאמר שכר פיסוק טעמים מ"ט
לא אמר שכר שימור קסבר בנות מי קא
בעיין שימור ולמ"ד שכר שימור מ"ט לא
אמר שכר פיסוק טעמים קסבר (שכר) פיסוק
טעמים דאורייתא הוא ד"א"ר איקא בר אבין
אמר רב חננאל אמר רב מ"ד ויקראו בספר
תורת האלהים מפורש ושום שכל ויבין
במקרא ויקראו בספר תורת האלהים זה
מקרא מפורש זה תרגום ושום שכל אלו
הפסוקים ויבין במקרא זה פיסוק טעמים
ואמרי לה אלו המסורות אמר רבי יצחק
מקרא סופרים ועיטור סופרים וקריין ולא
כתיבן ובתיבן ולא קריין הלכה למשה מסיני
מקרא סופרים (א) ארץ שמים מצרים ועיטור
סופרים (ב) אחר תעבורו אחר תלך אחר
תאסף קדמו שמים אחר נוגנים דקמני
כהררי אל וקריין ולא כתיבן (א) דהגד הוגד
א"ל דבאשר ישאל איש בדבר האלהים
בא"ל (ב) דונבנה (א) דהגד הוגד
הוגד (א) אלי דהגורין (א) אלי דהשעורים הלן קריין
ולא כתבן וכתבן ולא קריין (א) נא דיסלח
זאת

שמעתינן הדיבור דהכי משמע יפה: קדמו שמים אחר נוגנים.
ולא כתיב אחר נוגנים קדמו שמים: דקמני כהררי אל. ולא כתיב
כהררי אל דקמני. דהכי מסתבר טפי וידווקא משמע: איש דבאשר
ישאל איש בדבר האלהים. באחיתופל כתיב: בא"ל דונבנה. (א) וקרי
ולא כתיב: לה דפליטה. שניה כתיבן בירמיה: א"ל דהגד הוגד
הוגד. דלמה ה"י קריין ולא כתיבן: וכתיבן ולא קריין נא דיסלח. דנעמן:
זאת

מוסף רש"י

כמו עני של ימות הסול אכל פת חריבה ונשבת אכל כהר. הכי נדקטין מחילת חול. מחורן כן תמחיל לחלות.
וא"ל דגרסי חול משום: ודכתיב ביר קמני. דהי מקרא. לטון עברי של חומש. מניח. אלו הפסוקים. ה"א
נפקין (ש"ס).

תוספות

בין שכר שימור: שכר פיסוק טעמים דאורייתא. ואסור ליטול שכר עליהם: א"ל הפסוקים מקום הפסוקים מקום
שם: ואבדו א"ל הפסוקים. מן דא"ל ליה פיסוק טעמים לאו דאורייתא מפני א"ל המסורות המסורות וימיתו:
מקרא סופרים אין ארץ. (משפטין) באחיתופל חוק קטן שמים מלחם: עיטור סופרים. נלכמו משמע דלחמ תעבורו
וסכריה יאמר תעבורו וכן אחר תאסף יאמר משפטין אחר נוגנים ואחר משמע: ש"י דבבבבב: להשיב דין נגה פתח
פתח א"ל תאמר וקרא: איש דבאשר ישאל. פ"י כאשר ישאל איש בדבר האלהים איש קרי ולא כתיב: בא"ל דונבנה.
הנה ימים נאמר וכו' וכן נמי ארץ ללא וכו' וכן מצרים: ללא וכו' וכן מצרים: (א) ד"ה א"ל דהגד הוגד אלי
דהגורין וכו' כוליהו כתי:

(א) ומחצית ק"י כ"י קמני.
(ב) מניח קמני. (ג) מניח
(ד) ומניח קמני עזר
(ה) מניח קמני עזר
(ו) מניח קמני עזר
(ז) מניח קמני עזר
(ח) מניח קמני עזר
(ט) מניח קמני עזר
(י) מניח קמני עזר

תורה אור השלם

1. ויקראו בספר תורת
האלהים מפורש ושום
שכר קריבנו במקרא:
נחמיה י"ח
2. ואקחה פת לחם
וטעורו לכבש את
העבד כי על פי עברתם
על עבדכם יאמרו בן
תעשה כאשר דברתי:
בראשית י"ח
3. ואמר אחיה ואמה
תשב הער אתנו ימים
או עשור אחר הלך:
בראשית כד נה
4. נקם נקמת בני
ישראל ונאמרו המדינים
אחר האסף אל עמי:
מכדבר א"ל ב
5. קדמו שמים אחר
נוגנים בתוך עלמות
תוספות: הללים סח כ
6. דקמני דהררי אל
משפטין תהוה כהר
א"ל דבאשר ישאל איש
בדבר האלהים כתיב
כל עצת אחיתופל גב
לדוד נא לאבשלם:
שמואל ב טו כג
7. הנה ימים באים
נאב י ונבנתה העיר
לוי ממגדל הנגאל שער
הפנה: וימיהו לא כל
10. השמיעו לא כל
בנים כל דברי קשת
חנן עליה א"ל
ידי לה פליטה שלמו
לה כפליה ככל אשר
עשתה עשו לה כי אל
י" ויהי אל קדוש ישראל:
ימיהו כט
11. וינן בעו ואמר אליה
הגד הוגד לי כל אשר
עשית את חמיתך אחרי
מות אישך ותעזובי אביך
ואמר וארץ מולדתך
ותלכי אל עם אשר
לא ידעת תמול שלשום:
רות ב יא
12. ותאמר אליה
כל אשר תאמרי אלי
אעשה:
רות ג א
13. ותאמר שש
השערים האלה נתן לי
כי אמר אלי אל תבואי
רקם אל חמיתך וכו' וי
14. לך דהי וסלח
י לעבדך בבוא אדני
בית רמון להשתחות
שמה ודא נשען על
יד והשתחוית בית רמון
בהשתחוית בית רמון
יסלח י לעבדך דבדך
דזהו: מלכים ב ה יח

(א) קדושין לה (ב) שנה לב
[ע"ש ומלוה לישראל]
(ג) וכסותו מדרג (ד) כי"ב
[ד.ל.] (ה) ר"ה בא: ע"ש
(ו) ברכות י"ז ע"ש (ז) ולי
[זאת] (ח) [ע"ש] [זאת]
(ט) [מי] לה פסוק נח ע"ש
[היטב] (י) [ולעיל] לה:
דפליגי על חזקן, (כ) ב"א
שואמרים, (ל) שייך לע"ש.

ואם (ב) המלוה. כתיב בירמיה [א]: ידריך דהדורך. כתיב (א) וקראי לא גרם להו ידריך דכתבן ולא קריין: דכי גואל אפס. ברות: חמש דפאס נגב. וטעמייהו לא מפרש ליה: ללמד אחכס. אלמא הקצ"ה צוה לימנה לישראל: כסבו לכס. אלמא שמינה נמי להו לישראל:

אֵלֶּיָּהוּ יָצֵאתָ דֹּהַמְצוּהָ יִדְרֹךְ דֶּהֲדוּךְ יִחְמַשׁ דַּפְתָּא
נִגְבַּב אִם יִדְכִי גּוֹאֵל הֲלִין כְּתָבָן וְלֹא קִרְיִין
(6) אִמְר רַב אַחָא בַר אֲדָא בְּמַעֲרַבָא פִּסְקִין לְהִדִּין
פִּפְסוּקָא לְתַלְתָּא פִּסּוּקִין (5) וַיֹּאמֶר ה' אֵל מֹשֶׁה
הִנֵּה אֲנִכִּי בֹא אֵלֶיךָ בַּעֲבֹהֵנּי אִמְר רַבִּי
מִמָּא בַר חֲנִינָא לֹא הָעִשִׂיר מֹשֶׁה אֵלֹא
מִפְּסוּלְתָּן שֶׁל לֹחֹת שְׁנֵאמַר (6) פֶּסֶל לָךְ שְׁנֵי
לֹחֹת אֲבָנִים כְּרָאשׁוֹנִים פְּסוּלְתָּן שֶׁלָּךְ יֵהֵא
אִמְר רַבִּי יוֹסִי בַר חֲנִינָא לֹא נִיתְנָה תּוֹרָה אֵלֹא
לְמֹשֶׁה וְלֹדְעוּ שְׁנֵאמַר (7) כְּתָב לָךְ פֶּסֶל לָךְ מָה
פִּפְסוּלְתָּן שֶׁלָּךְ אִפְּ כְּתָבָן שֶׁלָּךְ (6) מֹשֶׁה נִהַג בָּהּ
טוֹבוֹת עֵין וְנִתְּנָה לְיִשְׂרָאֵל וְעִלּוּי הַכְּתוּב אֹמֵר
טוֹב עֵין הוּא יְבוֹרֵךְ גּוֹ' מְתִיב רַב חֲסֵדָא
וְיֹאדוּתִי צוּה ה' בַּעֲתָה הֵיכָא לְלַמֵּד אֲתָכֶם וְאוֹתִי
צוּה וְאִנִּי לָכֶם (10) רָאִה לְמֹדְתִי אֲתָכֶם חוֹקִים
וְמִשְׁפָּטִים כְּאִשֶּׁר צוּנִי ה' אֱלֹהֵי אוֹתִי צוּה וְאִנִּי
לָכֶם (11) וְעַתָּה כְּתָבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת
הַשִּׁירָה לְחֹדֶרָה לְמַעַן תִּהְיֶה לִּי הַשִּׁירָה הַזֹּאת
לְעֵד כְּבִינִי יִשְׂרָאֵל אֵלֹא פִּלְפּוּלָא בַּעֲלָמָא
(12) אִמְר ר' יוֹחָנָן אֵין הַקֵּב"ה מוֹשְׁרָה שְׂכִינִתּוֹ
אֵלֹא עַל גְּבוּר וְעִשְׂרִי וְחֹכֶם וְעִנּוּי וְכוּלָּן מִמֹּשֶׁה
בְּגִבּוֹר דְּכִתִּיב (12) וַיַּפְרֹשׁ אֶת הָאָהֳל עַל הַמִּשְׁכָּן
וַיֹּאמֶר מֶר (13) מֹשֶׁה רַבִּינוּ פִּרְסִי וְכִתִּיב (13) עֲשֵׂר
אֲמוֹת אֶרֶץ הַקֶּדֶשׁ גּוֹ' אִימָא דַּרְיֹךְ וְקִטְיִן אֵלֹא
מִן הָדִין קִרָא דְּכִתִּיב (14) וַאֲתַפּוֹשׁ בְּשְׁנֵי הַלֹּחֹת
וַאֲשַׁלִּיכֶם מֵעַל שְׁתֵּי יָדַי וַאֲשַׁבְרֶם וְתִנָּא
(15) הַלֹּחֹת אֶרְכָן שִׁשָּׁה וְרַחְבָּן שִׁשָּׁה וְעַבְיִין
שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרִי פֶסֶל לָךְ פְּסוּלְתָּן שֶׁלָּךְ יֵהֵא חֲכָם
רַב וְשִׁמּוּאֵל (16) דַּאֲמַרִּי תְרוּיָהּ חֲמִשִּׁים שְׁעָרֵי
בִּינָה נִבְרָאוּ כְּעוֹלָם וְכוּלָּם נִתְּנוּ לְמֹשֶׁה חֲסֵד
אֲחַת שְׁנֵאמַר (15) וְתוֹחֲסֶדְהוּ מֵעַט מֵאֲלֹהִים עִנּוּ
וְכִתִּיב (16) וַאֲנִי מֹשֶׁה וְיִזְיִי מֶלֶךְ אֲמַר ה' יִתְּנֵנוּ

כל הנביאים עשירים היו מנלן ממשוה ומשמואל מעם¹⁷ לא חמור אחד מהם נשאתי אי בלא אגרא לאפוקי מא דאפי' באגרא דילמא משום דעני הוה אלא מן פסל לך פ דכתיב¹⁸ הנני ענו כי נגד ה' ונגד משיחו את שור מיי בחנם אלא דאפילו בשכר דלמא דעני הוה אלא מן מקום שהלך ביתו עמו אמר רבא גדול מה שנאמר ב לא חמור אחד מהם נשאתי דאפי' בשכר ואילו גבי שמואל רצותנו וגו' עמוס דכתיב²¹ ויענן עמוס ויאמר אל אמצאי שקמים כדמתרגס רב יוסף ארי מרי גיתי אנא ושקמין יוחנן שנתן שכרה של ספינה כולה אמר ר' רוממוס בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו מ²² וזן את אשתו ואת בניו אע"פ שהוא חייב במוזנותן ולא הטמאה ואינו זן את הטהור' אמרו לו מה בין טמאה לט

ל א י 12. ויפרש את האהלה על המשכן וישם את מכסה האהלה עליו ממלעלה כאשר
 יט 13. עשר אמות ארץ ורצף הקדש ורצף הקדש חרב הקדש האהלה: שהוא כו' טו
 אשכלם מעט שתי ידו אשכלם עליונים: דברים טו 15. ויתחסרו מעט ממלגה ויבדדו
 16. והואש ענין מאד מכל האדם אשר על פני הארץ:מחבורה כו' טז 17. ויבדדו
 א לפנ א' מתקנה א' אמור אחר מהם נשאתי ואל' הרעית את אחר מהם: ומבדדו כו' טו
 טז משרות את שור' מי לקחתי וחסור' מי לקחתי ואל' מעשיית את מי רצותי ויבדדו כו' טז
 כו ואשיב לכם: שמואל א יב 19. ותשכחו הדמותה כי שם ביתו ושם שפט את ישראל
 אמציעה אל גבירא אנכי ואל' גבירא אנכי כי גבירא אנכי ויבולש קדשים: מרדכי ז' 22
 מלפני י' יתה א' כו 23. ויתן אל' משה ככללי חסדו: ירמיהו ז' 22

מוסף רש"י

ל"ב א מ"י פ"ו מהל' יסודי
התורה הל' א:
ל"ד ב מ"י פ"ו מהל' נדרים
הל' ד סמג לאוין רמב
טוש"ע י"ד סתמן רכא ס"ב:

הגהות הב"ח

(א) גמ' כמנן שלך ומשה:
(ב) רש"י ד"ה זאת
המצוה: (ג) ד"ה ירוך
כו' ממי תחתי קראי ולא
קרי' לנו ירוך שני
לכמנן: (ד) ד"ה פירסו כו'
לגבור היה: (ה) ד"ה
לאפיקי יכו' כ"ע נמי לאו
בזלנן נינהו:

הגהות הנ"א

[א] נב' זאת דהמנוה.
נחמק וי"צ אה דהנפס
ובספרינו עוד ג' אה
דאמנין (ש"צ י"ג). אה
דנמקוס (שס ט"ו). אה
דכאשר וירמיה ל"ט. וי"ה
נמ"ס פ"ו כ"ט):

הגהות מהר"י

לנדא
[א] רש"י ד"ה זאת
המנוחה. כתיב צירמיה. צ"ל
את והנפש כתיב צירמיה
(ל"ח ט"ו) ועי' צפי' הר"ג
ד"ה אם דמי גואל:

פירוש הרא"ש

פסל דף שפך יראו וסל
מקטירין יין מוב עין
הוא בידו: וכן עשה
לדמי ציה כי טוב הוא
כי נתן מלחמו מן הדמי
לחם אלף מורה לדמי
כלו לחמו בלחמו הוא
כל אלף ישראל עשה
ידל ישראל עד מלח:
בשמן יהודה יין השריה
הוא צדי: וסל עין השריה
לחם ישראל אלף וז השריה
על חם מעדי: וסל יא
בשמן. וסל וסל וסל וסל
והיו כחן שפך יין כל
הממנה והמלך
בכחם וסל וסל וסל
מלחמו: וסל וסל וסל
פסל בשכחו: נקטקטק
פסל וסל וסל וסל וסל
וקטק כחם חמה
כלו ליה מקטקטק דמי
וסל וסל וסל וסל וסל
פסל שחם מות: חם
שפך ביה וסל וסל
בשחם חין מאחר: דמי
מקטקטק שחם: שחם
דמי וסל וסל וסל וסל
יה שחם לשחם עולם:
יה ציחון: שחם שחם
מלחמו: וסל וסל וסל
שחם וסל כל הפסיו:
פסל וסל וסל וסל וסל
פסל ביה וסל וסל וסל

לזון את הבנות קל וחומר
לאוקמי דמקנת אושא היא
ואהדרה ופסקה עמי לזון:
מא ואינו תושש על פטומה:
מה:

ש מאומה: שמואל א יב ד
נה לבוא עמהם תרשישה

לוקק שבעמים, שבע שביעיות,
ל והמלכה ושפט את ישראל,
ברכות יי.

בעלמא הוא וכי אחיז נמי
במפרנס סתם אע"פ שלא
נרשום דנוטל מה שהשביח
תתנה לאשה דין הוא שאין
עו בין שפאה בין מהורג.
עממא נפשה וגופה לשמים
גומר אע"פ שנפשה לשמים

אשתו ובניה. אי אחי חזקו ויחזקו למעלה
ימות ואין נפרע (מבעלה) דמי פליגי רבנן היינו
דמי והיו לרבנן כמו יורד למחן שדה חתירה של
אלה חתירה ואין מונקי חתירה א"כ א"כ חתירה
מתנה לאשה מתחילה בעל: "א ויון את ביה
ששנהה זו מניפה חי מפרס: אמר להם כ"י ש
שלק לאו הנאה אכל טעורה נפשה נשמים
נפשה שלו לחתירה

בקשתי לשבור ממנו ואפילו כרתי: וזו א
 כרענוי יחא שפיר דמיירי האל ממונות
 פ"י לשם הלואה מ"מ לשם מתנה לא י
 וחנן מחלק בין השבית לתיכא דלא היה
 יכול לחזיק לבעל כלום והכא מיירי שנות
 משום דלפטומא עבדא והוי הנאה גמורה
 שאינה יכולה ליהנות אלא בעוד נפשה בה

קתך כהדרי אל. ולא קרי כהדרי
אמר משה לישראל אחי ואתי
ת ליכנא: אלמא שפירא בעימא.
עשר אמות אורך הקרש. אלמא
: אי בלא אנרא. מי הוא דשקיל
דעני היה. ולא היה דוהא לשבור
דיב אי חבור ארבע מהם נשאת.
ולו בשמאלו כבוד אחד מששתו לא.

ומתן ואולי כך בשם חושם: ירדוך הדיך. ירמיה: אצ
 וי מולדתך (שאלת אמתך ודעתך: [אתי צור]. הכי
 והאמת ידע בני ישראל. וזו בשירה לזר מלי ער
 ר למשה רבנו ונגה טובע עז ואלמ משה כו: [ובתני
 כי גבור הכי: עקבין: ו] והולך נחשון בקרקע נבמ
 ולא אפילו נאגרא לא שקל דעשיר הוי: רלמא משום
 ומשום עז ואולי נהגה משם חלום: דאליי במשה כו
 ערבה נחמא לא עז וזלמ נחשון לזר מלישן:

תורה אור השלם

1. וזאת המצוה הנקראת
השמיטה והיא שצוה ה'
אלהים ללמד אתכם
לעשות כדרך אשר
אתם עוברים שמה
לחקותה: דברים ו'
2. אל דרך הדרך
שעשו ואל תעלם כשיטתו
ואל תחמול אל בחירה
החרימו כל כנעני:
דברים נא ו'
3. ואלה המצוות
פאת צפון פתח מואת
וארבעת אלפים ופאת
נגב מואת מואת וארבעת
אלפים ופפתת קרים
משש פואת וארבעת
אלפים ופאת ימה חמש
מואת וארבעת אלפים:
ויחזקאל חז' ז'
4. ועתה כל אמן
ש יאל אלהי וגם
ש יאל קרוב מואת

5. ויאמר ה' אל משה
הנה אנכי בא אליך
כעב הענן כעבור ישמע
העם בדברי עמך וגם בך
יאמינו לעולם ויגד משה
את דברי העם אל ה'
שמות יט ט

6. ויאמר ה' אל משה
פסל לך שני לוחות אבנים
כראשונים וכתבתי על
הלוחות את הדברים
אשר היו על הלוחות
הראשונים אשר שברת:

7. ויאמר יי אל
משה כתב לך את
הדברים האלה כי על
פי הדברים האלה בריתי
אתך ברית ואת ישראל:

8. טוב עין הוא יברך
 כי נתן מלחמו לדל:
 משלי כב ט

בַּעַת הַהוּא לְלַמֵּד
אֶתְכֶם חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים
לַעֲשׂוֹתָם אֹתָם בָּאָרֶץ

לרשתה: רברים ד יד
10. ראה למדתי אתכם
חלים ומשפטים באשר

צוֹנִי י' אֱלֹהֵי לַעֲשׂוֹת כֵּן
בְּקֶרֶב הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם
בָּאִים שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ:

11. ועתה כתבו לכם
את השירה הזאת
ולמדה את בני ישראל

צוה יי את משה: שמות

14. וְאֶתְפַּשׁ בְּשֵׁנֵי הַלֶּחֶת וְהִדָּר תַּעֲטֶרְהוּ תְּהִלִּים ח
לְמֹשֶׁה מֵאֵד וַיֹּאמֶר אֵל יי
18. הַזֶּה עֲוֹן רִי וְנֹד יי

21. וַיַּעַן עָמוֹס וַיֹּאמֶר אֶל-לִקְחָתִי בֶּכֶר וְאֶעֱלִים עֵינַי

פסולתן שלך. הראהו מחס
והם חמשים חסר אחת שנים

וזאת דהמצות. פרשה ולא

לכס: אָמען תהיה השירה
שיעם מריפות והצינה נמס
ארוך היה וזינו דהיה ארוך

בלא אגרא ומאי רבותא א
מהם: ביתו עמו. כלי תש
צעל כרחיבו מכלל דבראון

לח א מ"י פ"ו מהל'
מדינת הל' ה סמג
לאחר רמב"ם טושי"ץ
סמג רמב"ם סמג
לח ב ג מ"י שם הל' ח
סמג שם טושי"ץ
סמג רמב"ם סמג
לח ד מ"י שם הל' י
סמג שם טושי"ץ
סמג רמב"ם סמג
לח ז מ"י שם הל' ח
טושי"ץ שם סמג ד'

פירוש הרא"ש

הרי מוכר לו שטח
ששטחו קא פקא דעתן
בקטנה או צעירה איירי
עבדו למכרה וגם מעשה
דיה שטח נדחה סו' אסור
זן את אשתו ואת בניו
אע"פ שאינו נהנה מהם
כל שכן שמתר לזון את
בתו אם ישאלה לו: בבתי
בנות ודבריה: ואע"פ
שנשואיה עלה ואינה עובדת
על דעתו שרי: הפרי"ח
בנו דת"ח. הדירי שלא
יהיה ממלכתו ומשמשו
כדי שיהא פטור לז"ת אל
מלכותו טענת מותר לקבל
ממנו כי אין מכלול אותו
כ"כ מתי"ח וי"ח שהדיר
אביו שלא יהיה ממנו לפי
שלא היה רוצה ללמד מותר
להנות מן האב בדברים
קטנים הללו: כ"כ ש"י
בית האב. שרגליו לשות
שם בדמירתי (פסקים ק').
מכירת ח: פשרה כותב
בכ"כ האבול ואם האבול
מודר הימנו הנאה מותר
להולך שמה יין המזוה
קענר וזו מצי' ליה הנאה
כל כך לאכל כי מרובים
השומים: כ"כ ש"י בית
הפרי"ח. מים חמין כדאמר
כ"כ פירי (שבת מ"ח).
רחן ולא שמה מים חמין
דומה לתנו שהקוקוה
מחזק ולא מצפים והנאה
מועטת היא: עבדיו
ושפחותיו: הפרי"ח
עבדיו. למלכות העין
לכבוד ולעמוד לפניו לשמשו
ואינו חושש כפוטמן:

אז מפתס לה מהני ליה: והטמאה נפשה וגופה לשמים. שאין לו
בה היתר לחילה ונמצא שאינו נהנה כפטומה: שאם ירצה הרי זה
מוכרה לעובדי כוכבים. שאולתין אותה וכשהיא מפותמת לוקחין
אותה ביותר או מחילה לנשים ונמצא נהנה כפטומה ורצו צרה.

נפשה וגופה לשמים אמרו לו אף הממאה
נפשה לשמים וגופה שלו שאם ירצה הרי הוא
מוכרה לעובדי כוכבים או מאכילה לכלבים:
גמ' אמר רב יצחק בר חנניה אמר רב הונא
המודר הנאה מחבירו מותר להשיא לו בתו
הי' בה רבי יורא במאי עסקינן אילימא
בשנכסי אבי כלה אסורין על החתן הרי מוכר
לו שפחה לשמשו אלא (א) בנכסי חתן אסורין
על אבי כלה גדולה מזו אמרו ז"ל את אשתו
ואת בניו ואע"פ שהוא חייב במזונות ואת
אמרת מותר להשיא לו בתו לעולם בשנכסי
אבי כלה אסורים על החתן ובבתו בוגרת
ומדעתה תניא גמ' הכי 'המודר הנאה מחבירו
אסור להשיא לו בתו אבל משיאו בתו בוגרת
ומדעתה אמר רבי יעקב 'המודר בנו לתלמוד
תורה מותר למלאות לו חבית של מים
ולחלוק לו את הגר ר' יצחק אמר: לצלות
לו דג קטן אמר ר' ירמיה אמר רבי יוחנן
המודר הנאה מחבירו מותר להשקותו כוס
של שלום מאי ניהו הכא תרגימו יבוס של

בית האבול במערבא אמרי יבוס של בית המרחץ: ולא יזון את בהמתו בין
כו': תניא יהושע איש עוזא אומר: זון עבדיו ושפחותיו הכנענים ולא יזון
את בהמתו בין ממאה בין טהורה מאי טעמא עבדיו ושפחותיו הכנענים
למנחותא עבדיו בהמה לפטומא עבידא: מתני' 'המודר הנאה מחבירו
ונכנס לבקרו עומד אבל לא יושב ומרפאו רפואת נפש אבל לא רפואת ממון: גמ'
במאי

נפשה וגופה לשמים. שאינה ראויה לחילה לפיכך זון אותה דאינו
מהנהו הנאה מרובה: מוכרה לעובדי כוכבים. ויחא ליה צפיטומא:
גמ' על החסן. שהחתן הוי מודר: הרי מוכר לו שפחה לשמשו.
ואמאי מותר: אלא בשנכסי חסן אסורין אלא אבי כלה. ואע"פ שהחתן

מהנהו זון את בתו אפי' הכי משיא
לו את בתו. ומשיב הש"ס משום הא
לא לרין למימר דמותר להשיא את
בתו: דגדולה מזו אמרו. שנכסיו
אסורים על המודר אמרו וזן את
אשתו: אע"פ וכו' ואם אמרם וכו'.
פשיטא דמותר דהא לא מהני כלל:
לעולם בשנכסי אבי כלה אסורין על
החסן. ודקאמר הרי מוכר לו
שפחה לשמשו מרין צננו בוגרת
עסקינן שכול להשיאו ומדעתה
דהאיל ואינו משיא אלא מדעת
עצמה לאו הנאה דקא מהני ליה
איהו אלא הנאה מועטת: תניא
גמ' הכי. דהנאה מועטת מותרת:
המודר אס צנו. מנכסיו אס לא
ילמוד תורה: מוכר. האב למלאות
כו' שהנאה מרובה נדר הימנו ולא
הנאה מועטת וזו הנאה מועטת
היא: כוס של בית המרחץ. הנאה
מועטת היא: למנחותא עבידא.
לזון עבודה עשויין ולא להתפסס:
במאי

בית האבול במערבא אמרי יבוס של בית המרחץ: ולא יזון את בהמתו בין
כו': תניא יהושע איש עוזא אומר: זון עבדיו ושפחותיו הכנענים ולא יזון
את בהמתו בין ממאה בין טהורה מאי טעמא עבדיו ושפחותיו הכנענים
למנחותא עבדיו בהמה לפטומא עבידא: מתני' 'המודר הנאה מחבירו
ונכנס לבקרו עומד אבל לא יושב ומרפאו רפואת נפש אבל לא רפואת ממון: גמ'
במאי

דלא איהו קמסר לה אלא היא עצמה: ומדעתה. טעמא קא יידי למילתיה כלומר מש"ה
שרי דהא מדעתה היא דכיון שגברה טוב אין לאציה רשות בה. אי גמ' כי קאמר מדעתה למעוטי דעמו דחתן שאם עשאו עליה לדבר
עמה על עסקי נשואין אסור דהא קא מהני ליה: המדיר אס צנו לז"ת. האב הדירו שלא יהנה אביו ממנו כדי שלא יתבטל מת"מ:
מוכר הבן למלאות לאציו חבית של מים ולהדליק לו את הנר. דמסתמא ממילי וזערי כי הני דליכא בהו בטול למוד תורה לא אדריה.
והכי מוכח האי פירושא בתוספתא דבכורות (פ"ו ה"ג) דתניא מעשה באחד שהרזה צנו לת"מ והדירו מלעשות מלאכה והתיר לו יוסי צרבי
למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר: ירושלמי במס' ביכורים (פ"ג ה"ז) תני המדיר את צנו לת"מ מותר למלאות לו חבית של מים
ולהדליק לו את הנר רבי יעקב צר אדי בשם רבי יוחנן אף ליקח לו חפצים מן השוק מה פליגין כאן באיש כאן באשה אס היה אדם
מקוים עשו אותו באשה כלומר דאשה ואדם מקוים אין דרכן ליקח חפצים מן השוק ואין סהדי דלדעתא דהכי לא אדריה אכל איש
שאינו מקוים כיון שדרכו לילך בשוק אפי' צנו אדריה: מותר להשקות לו כוס של שלום. כלומר מותר לשמשו כוס של בית אכל אי גמ' של
בית המרחץ מפני דרכי שלום שהיה דרכן בכך. ומיהו דוקא [דהוי] האי כוס של מודר דלשמשו צננו זה בלכד התירי דומיא דלידך דהמדיר את צנו לת"מ
שהתירו לכן למלאות לאציו מים משל אב: אס עצדיו ואס שפחותיו הכנענים. נ"ל דצמונות יתרים קאמר ואדר"א קאי וז"ה ההוא שריותא דשרי
ר"א בבהמה טמאה דהיינו מוונות יתרים כמו שפירשתי צמשתנו ליתיה דאפי' בהמה טמאה לפטומא עבידא ולמוכרה לעובדי כוכבים אכל עצדיו
ושפחותיו הכנענים מיהא איתיה דאינהו למנחותא עבידן כלומר לנקר הבית ולתשמיש בלכד. ואיכא דגרסי למנחותא כלומר שאין עומדין
לאכילה אלא לנחירה עצמא שכהן מחין מניחין אותן ואין אדם אוכלן: מתני' נכנס לבקרו עומד אבל לא יושב. מפרש בגמרא: גמ'
א

(א) גמ' אלא בשנכסי
חסן:

מוסף רש"י

ובבתי בוגרת ומדעתה.
דכיון שאין לאכילה רשות
בה לא הוי הנאה מרובה
וכולי האי לא היה דעתו
להדירו, וגרסין מיהא גמ'
הכי המדיר את צנו וכו'.
כלומר להנאה מועטת
לא גמר אינו צעמיה
למישר עליה בשעת הגדר
דאחיה בטומה. המדיר
בנו. שהדירו מנכסיו לפי
שלא היה עוסק בתורה,
מותר הבן באלו המעשים
בנו. שהדירו מנכסיו לפי
שעשה לי אביו, דלא הויא
הנאה מרובה, והוא הדין
למדיר מצדו מנכסיו, והאי
דקמני המדיר צנו. מילתא
דשכיחא קמני. שם.

חוספות

הרי מוכר שפחה לשמשו.
דק"ד דאיירי בקטנה
שעטת על ידו ואת אשתו
דמותר להשיא בתו הא
פשיטא דאסור: בבתי
בוגרת דפירשה. וקמ"ל
אף על גב שהיא מדבר
עמה ומשיא ענה לה
להנשא לי הנאת דבור לא
מקרי הנאה:

(א) נראה (מיתר) (ב) מכלל
שיר לעיל סוף העמוד
(ג) גימטריא (ד) ו' וי"ב
שיר לעמוד הקודם
(ה) (מכלל) חזר לנ"ס
העמוד (ו) דף מ"ב
(ז) דף מ"א

הנהגות הב"ח

(א) ג' דרבי שמעון
בן אלכיס. ג' סוף
דף מ"ב ע"ב: (ב) רש"י
ד"ה אפילו עומד נמי
לא: (ג) ד"ה ואין נוטלין
שכר על העמידה וכו'
שם המבקר מורה היה
שוכרו לעמידה: (ד) ד"ה
על העמידה וכו' דק'
הוא המנהג בכל מקום:
(ה) ד"ה ואיכתי' אימא
היה שם ד"ה גזירה וכו'
הוא נמי גזירה שמה יסא
וכו' אבן דאבן שהיה שם
א"ע דקא' אבן הבא
ללא אכל לא שיהא חמין
וקאי לא מצאחי יותר
מזה הלשון וזהו לשון
אחר למנהגות כ"ל
ומינהג משום הכי ומינהג
אמר ליה נחמך: (ו) ד"ה
אמר עומד נמי דהא:
(ז) ד"ה מה פסקא וכו' וכו'
העמידה ה"ל ואיכתי' מ"ה
ראב"א היינו טעמא וכו'
גבי שביעית ה"ל ואיכתי'
מ"ה גזירה שמה ומינהג
חזר כלן שהרי עומד
ואוכל נחמך: (ח) באר
לדלו' התם לא גזרין
בעמידה אלא משום
שהרי עומד ואוכל
אכל הכא ללא מטיא:
(ט) ד"ה לעולם בשנכסי
חולה אסורין על המבקר
ולהכי מותר בעמידה לכו'ל
ומינהג ושאין נוטלין שכר
על העמידה אלא גזירה
אדרבה ה"ל: (י) ד"ה
תנה בנו של מדר וכו'
בנו הפ"ד ואיכתי' מ"ה
שפיר. היינו:

במאי עסקינן נכנס לבקרו: אפילו יושב נמי. יהא מותר שהרי נכסי
חולה אין אסורין על המבקר ומותר ליהנות משלו: אי בשנכסי כו'.
ולהכי אינו יושב בישיבה שלא יהנה משלו: אפי' עומד: לא. והנהא
היא לו שנהיה: ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה. שכר שהולך לבקר
אומר: ואין נוטלין: על העמידה.
ולהכי אינו יושב שם שם היה יושב שם
המבקר במסע מותר היה לו שכרו
ומהנהגו אם לא יטול שכר אצל עומד
הואיל ואין נוטלין שכר על העמידה
מותר: **מאי פסקא**. דעל זה נוטלין
שכר ולא על זה: על העמידה לא
נעו למשקל. דעליו הוא דק' המורה (ו)
בכל מקום ולהכי עומד אצל לא יושב
דכיון דליכא שכר [על העמידה] לא
מנהי ליה כלל: ואיכתי' אימא.
לעולם בשנכסי מבקר אסורין על
החולה ואפילו במקום שאין נוטלין
שכר על הישיבה. ודקאמרתי אפי' יושב
נמי דקאמר רבי שמעון בן אלכיס
לקמן (דף מ"ב): לענין שביעית (ס): גזירה
שמה יסא בעמידה הכא נמי שמה
יסא בישיבה. ושהיה דישיבה ודאי
הנאה היא לחולה ולהכי לא יושב עמו.
ואי קשיא אפילו עומד נמי לא גזירה
שמה יסא בעמידה הא לא קשיא
דהתם כיון דאכל מפרי דגדה איכא
למימר דלמא אבן דאבן שהיה חמין
א"ע דקא' והכא ללא אכל משום הכי
קאי: (לא מלאמי יותר מזה הלשון וזהו
אמר ליה): ס' למנהגות. לעבודתו.
והואיל וק"ל יוכל הרב לומר לעבד
עשה עמי ואני וק' אינה הנאה למדר אם זה מפרנס עבדיו: **לפעומא**
עבדא. דעבדא לשהיטו וטמאה לעבד כוכבים: **המודר הנאה**
מחבירו נכנס לבקרו עומד אצל לא יושב. כדמפרש לקמן: אפילו
יושב נמי. להוי דהא מבקר מותר נכסי חולה: אפילו עומד.
דהא אסור דדריסת הרגל: **לעולם בשנכסי מבקר אסורין על החולה**.
ומשום הכי עומד אצל לא יושב כדמפרש בגמרא: **במקום שנוטלין**
שכר על הישיבה. דהיושב לפני החולה משמכר פורתא משום דקעבד
ליה לוותא בעלמא והלכך בישיבה אסור משום דקא' מהני ליה ההוא
אגרא דנתיב לאיני' אחרינא דיתבי קמיה: **אכל בעמידה דמותר**.
משום דלא קמהי ליה ולא מידי דהא לא עבד למיתב אגרא אעמידה:
מאי פסקא. הא קמ"ל א"ע דליכא דוכתא שנוטלין שכר על הישיבה
נוטלין אצל לא על העמידה (ו). והיינו טעמא דבעמידה מותר אצל לא
בישיבה כדאמר ר"ש בן אלכיס בשילהי פירקין (ג) גבי שביעית: (הפ"ד)
שהרי עומד ואוכל. גזירה שמה יסא בישיבה מרובה והוי
הנאה חולה. ו"ה נגזור בעמידה כי היכי דגזרין התם בעמידה הא
לא קשה דאילו התם (ס) גזרי' בעמידה אצל הכא ללא מטיא ליה הנאה
בעמידה ליכא למיגזר שמה ירבה בעמידה אצל לא בישיבה שנות לו
לזה ליכא גזירה שמה יסא בישיבה: **לעולם בשנכסי חולה אסורין**
על המבקר. (ט) וכשאין נוטלין שכר על העמידה ולהכי מותר בעמידה
דהא לאו מן חיותיה נדר כדאמר לקמן: כל המבקר את החולה גורם
לו שיהיה ואהכי מותר: **הא אפשר בעמידה**. מבקרו בעמידה דמא
לא אדרבה (י) אכל בישיבה אדרבה: **חלה הוא**. המדר מותר לבקרו:
חלה בנו. (י) מודר שאלו בשוק על עסקי בנו: היינו דשני בין הוא
לכנו. דאילו כשהוא הוא מותר ליכנס לשם דהא לא אדרבה מן
חיותיה אצל כשהוא בנו אינו נכנס לבקרו דהא ליכא חיותא דמדרי:
אלא לשמואל דאמר כו' מאי שנא הוא. דמותר ומ"ש בנו דאסור הא
בעמידה ליכא הנאה כלל אלא ודאי נכסי חולה אסורין על המבקר
מיירי וכדעולא וקשיא לשמואל: **אמר לך שמואל כו' וברייחא**. מודיעא דהכי
בהא פליגנא עליה דליה מוקי לה בעומד אצל לא ביושב דהא אפשר בעמידה ואנא
אמינא דברייחא אפי' יושב שפיר דמי דאמר ללא אדרבה מן
חיותיה ל"ש עומד ול"ש יושב ודיקא נמי מדקמי סתמא חלה הוא נכנס לבקרו אפי' יושב:
מאי פסקא. דמנני' בשנכסי מבקר אסורין על החולה:
מתניתין

במאי עסקינן אי בשנכסי מבקר אסורין על
חולה אפילו יושב נמי אי בשנכסי חולה
אסורין על המבקר אפי' עומד נמי לא אמר
שמואל "לעולם בשנכסי מבקר אסורין על
החולה ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה
ואין נוטלין שכר על העמידה מאי פסקא הא
קא' משמע לן דאף במקום שנוטלין שכר על
הישיבה בעי למשקל על העמידה לא בעי
למשקל ואיכתי' אימא (א) דרבי שמעון בן
אלכיס גזירה שמה יסא בעמידה הכא נמי
גזירה שמה יסא בישיבה עולא אמר לעולם
בשנכסי חולה אסורין על המבקר וכגון דלא
אדרבה מן חיותיה אי הכי אפילו יושב נמי הא
אפשר בעמידה מיתבי חלה הוא נכנס
לבקרו חלה בנו שואלו בשוק בשלמא לעולא
דאמר בשנכסי חולה אסורין על המבקר
וכגון דלא אדרבה מן חיותיה שפיר אלא
לשמואל דאמר בשנכסי מבקר אסורין על
החולה מאי שנא הוא ומאי שנא בנו אמר
לך מתניתין בשנכסי מבקר אסורין על
החולה ברייתא בשנכסי חולה אסורין על
המבקר מאי פסקא אמר רבא (א) (אמר) שמואל
מתניתין

אי בשנכסי מבקר אסורין על החולה אפילו יושב נמי. דעומד מאי
טעמא שריא ליה משום דמבקר מזהו דנפשיה עבד ויהי דחולה
ממנה ממילא שרי וכוין שכן אפילו יושב נמי לך למישרי מהאי
טעמא: ואי בשנכסי חולה אסורין על המבקר אפילו עומד לא.
שהרי נהנה דדריסת הרגל ומשום מלא
לית ליה לאתהניו מאיסורא: **דאפי'**
במקום שנוטלין שכר על הישיבה וכו'.
נ"ל דה"פ דליכא דוכתי שהחמירו על
עמלן שלא לטול שכר אפי' בישיבה
א"ע"פ שהוא מותר משום דמצינו דכיוק
די לה בעמידה ואפ"ה כדי שלא יבא
לעולן שכר על העמידה החמירו על
עמלן שלא לטול שכר אף על הישיבה
ובזאת מקומות בין עומד בין יושב
שרי בישיבה נמי לדידהו מזה חלה
אפי' במקום שאין מחמירין על עמלן
אפ"ה על העמידה לא שרי לה למשקל
ומש"ה פסיק תנא ותני נכנס לבקרו
עומד ככולהו דוכתי דמזהו קעבד
ואידך ממילא מתנהי אצל לא יושב
ככולהו דוכתי דמקום שאין מחמירין על
עמלן בישיבה ליכא מזהו ונמצא חולה
חייב בשכרו וכשאין נוטל ממנו כלום
נמצא מהנהגו: **ואי בעי' אימא כדאמר**
ר' שמעון בן אלכיס. לקמן בפירקין
(דף מ"ב): וכו' ר' יהושע דמתיבין ככולהו
דוכתי אימיה ואפילו במקום שאין
נוטלין שכר לא על העמידה ולא על
הישיבה ונהי דבההוא דוכתא מדינא
בין עומד בין יושב שרי אפי' הכי גזרין
שמה יסא בישיבה יותר מכדי הגזר
וכי האי גוונא ככולהו דוכתי לית

ל"א א מ"י ס"ו מהל'
מדרס ה"ל ח ספג
לאין רמז טע"ע י"ד ס'
רמז ספ"ק ד:

תוספות

אפי' עומד. דקא'
מתניו מדרשת
הרגל: במקום שנוטלין
שכר ע"י הישיבה. לכן
אסור לבקר בתנא אצל
בעמידה דלוי נוטלין שכר
עליו מותר בתנא דמנהג
קעבד: ע"י העמידה א'
כ"י א"שק"י. כיון דמנהג
הוא וית' לו לעשות בתנא.
על הישיבה בעי למשקל
ואסור לעשות לו בתנא:
ר"א אדרבה חיותיה.
כלומר היינו טעמא דעומד
וא"ע"י דאדרבה מן חיותיה
לא היה דעמו לאסור
עליו כיון דלא אכל בשכר
חיותו לבקרו: **אפשר**
בפירקין. ואלכך בישיבה
לא הוי חיותא שאפשר
למבקר ליהנות בעמידה:
חלה בנו שואלו בשוק.
דאסור ליכנס בתנא וכו'
שהדירו וס"ד דברייחא
מחמירין כפי דמנתי:
בפירקין. **אמורא**. גימט'
דשרי לבקרו ואינו נכנס
אסור חיותיה דגזר אדרבה
אכל לשמואל כי היכי
דלכאזי שרי בעמידה:
ה"ל בנו מותר בעמידה:
פסקא. דגזר (דמנתי'
בשנכסי מבקר אסור
וברייחא כשהוא אסור הוי
ליה לשטת התנא דברייחא
בענין דמתניתין:

פירוש הרא"ש

אפי' יושב נמי. דהנהא
כדור לא חשיבא הנאה
לאסוריה על החולה דמנהג
קא' עבד וכו' החולה נהנה
מדרסיה הרגל אף על פי
שלא נכנס להנאה אלא
לגזר החולה ואין הנאה
דריסה שלו אפי' דבר
מינה הוא לאסור דריסה
ו: ובמקום שנוטלין שכר
ע"י הישיבה. והוא עושה
בתנא ומוחל לו השכר
ומהנהגו: ע"י העמידה
א' בעי א"שק"י. דנהא
כמנהג מנהג פירוק ועל
(ידי) הישיבה הוא דנעו
למשקל כי נוטל שכר טריון
וכטיל מלאכתו: **איכתי'**
אימא גזירה שמה יסא
בישיבה. ובשנכסי מבקר
אסורין על החולה ואין
נוטלין שכר לא על הישיבה
ולא על העמידה ואם
יסא בישיבה אימא הנאה
מיוצא לחולה ונתיק ליתן
שכר למי שיהיה אצלו כל
כך: בשנכסי חולה אסורין
ע"י המבקר ודא אדרבה
סחיותיה. ולא היה בדעתו
שלא יהנה ממנו בדבר
שחיותו חולה כי דהיינו
בפירוק חולה כי החולה
נהנה מכל דאם המבקר
אכל שר חיי נפש כגון
אכילה ושתיה אינו יכול
לקבל ממנו: היינו דשאני
בין הוא אבנו. דמחיותו בנו
אדרבה מ"ש הוא וכו' ש

בנו. למה לא יקבעו מעומד הא מזהו קעבד וגם אין הגמרא אסורה על החולה: מאי פסקא. שדך דברייחא לשנות בענין זה:

שעה היו מים נוטפין רצין עליהן (בבבורות נה).

צלי הפסק לא אחר קמא קמא בעיל כמו שנבאר לקמן בפסקי הבודד מן הדיק (דף נח:) וכוין דאיתו בעל נספס כולם
לנעושים וימן במחמה מקדוהם (פ"ה מ"ה) נעושים מקדוהם וימן משה במוילן (כ"ו) מ"ל א"ל חלק מעיין משה
וארצונו משה דבאשכנז וימן נמי (א"ס פ"ד מ"ה) מכלל ויהימם ויהימם משהו: הם באין ויהימם ויטמא דלשון
ד' מקום א"ל חלק נקמה מעין ויטמא (א"ס פ"ד מ"ה) מכלל ויהימם ויהימם משהו: הם באין ויהימם ויטמא דלשון

שָׂכִיב קְרִי עַל
(קְרוּקִיתָ דַּע)
קְרִי עֲלֶיהָ לְמֹשֶׁה
לְמוֹ שְׁחַלְצָתוּ
אוֹמֵר מִשּׁוֹר
מִחוּשֵׁי הָרֹאשׁ
הָרֹאשׁ מִ"מ מִשֵּׁ
לֹאִישָׁתָא אִמֵּר

רפואת נפש בחנו.
לומר מעמלו ומפסו
מן עשיה, מן (בראשית)
(ג) אם יש את נפשו
(ד) באמבט, ו
שדולין כל מן היום (מגילה)
10. א: מן בריה עשיה
נקדקע שמים וננסים
ש ונחפסים (שבת 10)
אבל לא מן החרה
שמה ימן אם עכל הניה
שמה ימן לברך שמעון
אילוהי רשון ומתא
שנהה שמים
(דברים) בשות, החרה
לעשרה: שמה שאלו
אשרון מבלל ומסרת
שאלו לבעל הניה ומה
כל הניה והמרת אל
שדולין המרת מלמי
האחרון, מותר שאלו
שמים מרתה מלל ואחרון
שמה נקדקעו מותר אל
עכל שם רכיו ונש.

מא א מ"ו פ"ו מהל'
 נדרים הלכה יג:
נ ב מ"י שם הלכה טו:
נ ג מ"י שם פ"ה הל' ו'
 סמג לזוין רמב'
 עוש"ע יו"ד סימן רטו'
 סעיף ו' וסימן רכג סעיף
 ג:

דאעס דכולהו פירי דהפקרא אינן
אפילו הכי כיון שנשעה שהדירו היו
שלו חייל איסורא אפי' בשביעות שאלו
מראשון. וממנו תרי דיני קמני רישא
אשמעינן דכיון שהדירו לפני שביעות
חייל נדריה אפילו ר' מנעם שביעות
וסיפא אשמעינן דאם בשביעות נדר
נהי' דלא חייל נדריה לגבי פירי דהפקרא
כינהו לגבי טרעא מיהא חייל ודמפרש
בגמרא טעמא לקמן: ור' יוחנן ור"ל
אזל אוכל נהי' דאם כדפרישין ור' יוחנן
הנוטות. ולא מתקם כהו משום נדרא
דמקמי שביעות: לימא כהא
קמיילני דרוב ושמואל סברי אדם
אומר וכו' ור' יוחנן ור"ל סברי אין
אדם אומר וכו'. נראה לה דהכי פירושא
דשמענא דקא סלקא דעתין השתא
דרוב ושמואל ורבי יוחנן ור"ל כולהו
אפירושא דמתניתין קיימי. רב ושמואל
מפרשי לה כדפרישין. ור' יוחנן ור"ל
מפרשי לה דחדא קמני וכולהו כשהדירו
לפני שביעות ואקמר דנדר זה שני
דינין יס לו דלפני ואקמר חייל נדרא
לגמרי שאינו יורד ואינו אוכל אבל
כשהגיע שביעות הותר מקלחו דנהי'
דאינו יורד בתוך שדהו משום דלטרעא
בדחי דרשות' קיימא כדפריש' טעמא
לקמן אפי' הכי שרי דאם בשביעות
פסח מראשונה אינן פירי שהדירו שעה

[illegible]

שהיה ברשותו והיינו לפני שביעית כבר ר' יוחנן ור"ל דאין אדם חוסר
בדבר שברשותו לכצלה מרשותו ונהי דרישא לא אשמעינן מידי דפשיטא
לפני שביעית איתו ויורד ואיתו חולט כצורה להו דנקט רישא משום
כפיפה לאשמעינן דאע"פ שהדירו לפני שביעית שהיו פירות ברשותו
אין איסורו חל לאחר שיצאו דהיינו שביעית. ומש"ה הוה
סליקא לדעתיה דרבי יוחנן ור"ל דאין אדם חוסר בדבר שברשותו
לכצלה מרשותו אפילו היכא דלחר נכסים אלו א"נ אפילו היכא דלחר
נכסיה דהוה אחר חוסר אפילו לאחר שיצאו מרשותו. והוה כצורה לן
הכי אע"ג דר' יוחנן ור"ל לא איירו אלא בנכסי משום דצלתא אי
ירשא משום סיפא וכדפרישית ואע"ג דלחרי ר' יוחנן ור"ל נכסי אלו
דיוקא דלחר נכסי בלחוד אלא אנכסים אלו דלחרי רב ושמואל קיימי
בנכסים אלו דינו בנכסי וכו' שנפרש לפנינו דאם איתא דר' יוחנן
ור"ל דאין אדם חוסר אחר א"נ מה אשמעינן מנא דלחרי מרשותו רישא
ודחי לא צריכא לאשמעינן לפני שביעית חייל דנרא לגמרי ימי

ע שביעית הותר מקצתו של נדר זה והיינו לענין אפילה הא נמי לא
אפילה מוז שנינו בפירקא דלקמן (דף מו.) ומייחסין לה בסמוך בשמעתינן [ע"ב]
אחר מותר ויזין לאפילו בגי נזיר דליכא לפסוקי דמצי אורכא אנפשיה
ז' אלף צדוד שהוא שלו כ"ש לגבי מדיר דליכא לפסוקי אי מצי אסיר
לדן צדודו דודאי כי אמר נזיר בן צדק וכו' אמר מדיר בתי
לדן אדם אחר תנא דמתני' לא אסמעינן מדי לא ברשא ולא בספא.
תימא דלרעא נמי רחמנא אפקריה וקמ"ל דליחא משום טעמא דאמר
לעולא דאמר לקמן [ע"ב] בעומדין אילנות על הגבולין ה"ל למתניה
שמיא יסאה בעמיה לא ניחא דכולה מני לה משום האי דינא דליתני
יס אסור. ואחיה לא השתא מתנינא ספיר נזיר רישא משום ספא
מראשות ולא מימא כדי הכי דאמר בגי נזיר דכי אמר לגיה על
מראשות הכי נמי כי הדירו חצירו ואל"ל נכסים אלו דליחול איסורא
כי אסר אנפשיה נכסי חצירו אפילו לאחר שילאו מראשותו הוו ליה
זין אדם אורכא נכסי חצירו על חצירו ואחיה מתנינא ספיר. ומקשינן
דיא אפילו היכא דאמר נכסים אלו ועוד תנן דליכא דאמר דביא
ליה רחמנא: (האם מה לא יירשנו. ללא דוקא לא יירשנו נכסי ודאי
דליה)

נח א מ"י פ"ו מהלכות
 נדרים הלכה טז:
 נח ב מ"י פ"ח מהלכות
 נדרים הל' יב [יג]
 טוש"ע י"ד סי' ריח סעיף
 ה:
 נח ג מ"י פ"ו מהלכות
 נדרים הלכה יב סמג
 לארץ רמב טוש"ע י"ד סי'
 רכח סעיף ה:
 נח ד מ"י שם הלכה י
 טוש"ע שם סעיף ט:

[illegible]

ממשום גזירה י"ל ללא קושיא היא דכ' גזרי' הכא ה"מ דבני נחלאחר דלא משמע להו לאינשי דליתסרו במודר הנאה ואי עבדו מודר למדי' אחי נמי למישקל להו ממדיר אבל דהגהה גמורה דלא תאכלית פירות וכיוצא בה ליכא למיגור הלכך לא מני' מיני שניהם אסורין: **קונס שדה שאני חורש בה לעולם.** שואל אמר כן לחזירו **במיתני' קונס שדה שאני חורש בה לעולם.** שואל אמר כן לחזירו שמואל אומר שדעם עליו שלא רצה להשליה לו: אם היינו דרשו **לחורש האל** **אסורין** וכל אדם **מוחריין**. שביין שדעם חורש אין נשמעמטו לשוני ואלא **לחורש האל** **אסורין** וכל אדם **אסורין**. שלא

ויון ומש"ה הוא וכל אדם אסורים לתרוש בשבילו כדי שלא יחנה
אכלו ומקיפו תדיר לא חמרי' שלמותיה קעבד וכ"ש שאם לא
יודיער [מכות ע:]: **ובא ונוטל מזה**. אם רצה קאמר ולומר דלף על גב
כלב בכוזמר כל השומע קולי יזון כדאיתא בהמדיר (מכות ע:). אבל
ומאי אלתא שלמותיה קעבד ומאי זון ואסור: **היה דינו כגנב**.
ילי לגרור צנין צנין המדיר: **נוטל לאתר משום מנסה**. לגמור הכי לא
הניי אלא מהפקרא: **ור' יוסי אוסר**. בגמ' מפרש טעמא: **בגמ' מה**
לפלוני יכול לחזור בו עד שיגיע לידו של מקבל: אף הסקר עד דאסי
אף הדי הלך כי יבי זה מודר ממדיר קא מתהי: **שגדור קודם לספקרו**.
בו דמפקיר ה' ודינא הוא דליחול מדריה עליה ואמאי קתני ה"ו מומר:
כל
משאר דברים: המודר הנאה מהבדור ואין לו מה יאכ"ל י"ך וכו', אורחא למלתא

אם יראה דהא אף הפועלים יכולין לתנוע כלום: בריהו ל'בנות. שאע"פ שש
בנדרים שלא המירו אלא בשעת הדחק שאין לו מה יאכל. לשון הרב רבי אליעזר ממ
קבל ולא הי' כלום עד דלמי לדי אף הפקר עד דלמי לרשות ויכה דקדוש לכן לא
יפקד דוקא פליגי רבי יוסי אבל אגמון במתנה לא פליגי:

ובם שרד שאני חודש
ה. לא מחשב שאני שאלה
מריסה. שם תחיל אותה
קום וכו', והשאלה לו,
וא אסור. עם המנה
ודאי כיון צמה שהורג
דאמיה בשחור.

מר לו השאילני פרתך
אמר ליה אינה
נזה נזה שומרי

[illegible]

במחלוק שמעיקרא הוה
שבתא דנכסי לאחרים
הוה חורא אלא בלחמי
העשו לחזור בו ממנה
והוה נגמר לחזור בו מן
האשכול אשכול אחא דר
מה שנתן לראשון הי' ע
שון ובכחיה הוה שניה
כל נכסי ראשון לא לא
מה שנתן כדל תלמוד
א: לקמן בפירוש השפיעה
הקריאה שכל צבילי שפיעה
זו אין ארס ויהי לזכות
לזכות מן ההפקד חייב
מיהא אן ובה נתיב חייב
זו ויקא נמי ההפקד
זמי הפקד בלא זמן
אחד עקרי חקתא שפיעה
זו עיור לחזור בו מפני
שפיעה כל זמן שלא ובה
זאת חכמים חקתא

[illegible]

סי' ב'יון דתקון רבנן דלאחר ג' ימים אין יבול לחזור בו הפקר בית דין ענין מסמן הפקר והזוכה בו הוא יומא דמילתא דכ"ל הוא דהאמר דהפקר אינו אלא משום שלא תשכח מות הפקר אבל מדאורייתא לא הוי הפקר:

(א) חולין קלד: תמורה ו.
 ב"ק כח. ודל. נדה נא.
 (ב) [דברים יד.] (ג) [במדבר
 יח.] (ד) [ויקרא כג.]
 (ה) [ויקרא יט.] (ו) [ע"א].
 (ז) [שם.] (ח) [ש"ך עור
 לע"א.] (ט) [ע"כ ש"ך
 לע"א.] (י) בדפוס "הגר"
 ומשני דמעשה מיניה וביה,
 (כ) ז"ל קמא,

מפני הרמאין ואחו לעשורי מן החיוב
על הפטור דדילמא אית ליה ענין
שאינו נקוב לחיוב לעשורי מדרבנן
ויולא מדאורייתא דלא קרינא ביה היוצא
השדה(ה) ואמר האי מדרבנן והאי מדרבנן
ומפריש מהאי דהפקר אהאי ענין
שאינו נקוב והטורה אחרת והרמותם
ממנו(ו) מן החיוב על החיוב ולא מן
הפטור על החיוב (ז) מפני שגזירה
כפורה תרומה כאלם זה שפודה
הקדשו במעות ותרומה ומעשר אין

מִן הַחַיִּיב לֹא אָמְרוּ לְתַרוּם אֶלָּא מִן
זֶה שֶׁלֹּא מִן הַמִּיקָף תְּרוּמָה הוּאִיל שׁוֹה
מִבְּחָן וְאִילָךְ אֵין יֻכַּל לַחְזֹר בּוֹ דְּמַדְרַבְּנָן
וְזֵי הַפֶּהר הַשְּׂמֵאל נִמְי אֲחִי חַיִּיבָה חֹרֶבֶל

ייתא הוא הפקר והאי דמחייב תרומה ושי מן הפטור על החיוב. ע"א דילמא פטור דאס היו מאה כורין ג' של חיוב

ולתנא חתי לעשורי מן החיוב על הספור. ממכתאן ורסן מין יכיר מחור
 פסין דקאמר דנהי דמדעיה לרבי וסמי יכול לבחור בזה ולא היו הפקר
 תוקן רבנן ליהוי הפקר ובדילא שחיצובו מעשה בין דמלוארייתא
 לא היו הפקר דנהי שהיו יכולים לפטרו *משום דהפקר ב"ד היה הפקר
 פילו הכי לא צאו חכמים להקל ולפטור מן המעשר מה שהוא חייב
 בו מן המורה וכיון שכן אינא למיחש לתנא חתי לעשורי מן החיוב
 על הפטור דאמר וזכה זה ודאי כיון שזכו חכמים במה שצריכי הפקר
 גמור היה וחזרה לדיקן מדינא לא כלום הוא חיה שחיצובו מעשה
 אינו אלא מדבריהם מפני גזירת הרואין שמעטו מחורמו ושקצו
 שהיה חזרה ואינה כלום שאילו כן היאך ירובי בהפקרו ואחי לעשורי
 מדבר זה שהוא סבור שהיה פטור על דבר אחר שהוא פטור מן
 הדין כגון חטין שגדלו בעצין שאינו נקוב וסבור הוא דליהוי מרייהו
 מדברגן וליתא דמאי דזכי ביה וזכה מלוארייתא ממיידי דכיון דחזרמו
 דמפקר מהניא מדינא נמלא שאין זה וזכה זה מה הפקר וכי מעשר
 מפירות הללו על אוחס על עצין שאינו נקוב הוה ליה מעשר מן החיוב
 על הפטור. ובדין הוא דהוה מלי' לבישרך דילתא אחי לעשורי מן
 הפטור על החיוב כלומר מפירות של עצין שאינו נקוב על זה וחדא
 מנייהו נקט. ובמאי דמפרקין נמי מיפרקי כולוהו פירכי דלמרי' כי
 מעשרה עשר מנייה ובהי כלומר לא מעשר ממנו על מקום אחר ולא
 ממקום אחר עליו אלא עשר מנייה: **מיחייב המפקר אם כרמו**
ולשאר עמד וכלרו חייב פטרט ובטולות ובכשרה ובפסא. משום
 ארמי' דהפקר פטור כולוהו ולדמרי' בעלמא (שם 97 פה.) גמור

למעוטי הפקר אפי' הכי משום דכולהו הני כתיב תעוז יתירא מחייב ב

[illegible]

חייב בלויק שבהה ופארה וועגן דעם פערן מען אלס צו' העול (פארמאגט) דא (ד.ה.) דרש'ן מענטש יורה לחייב העשר מלודורמא אלס ליי' דמיון ק' דלעיל דריי יוס' ק' נח דריי יוס' האט ווארען פערן נח העשער האט לא' א' צו אחר ק' יבול נחמור צו ווייל דאס' לעס וזהו הו' פערורס נח מן הפאה דלעווען ימרה לא מה'י לחייב דבהא' דא' פארן ק' נחמור העשר נח מייחייב ולמלא דפרישה דלשילי בתורס וזהו נח מייחייב נחמ' ונחמ' ק' דריימא אלס דריי יוס' ויח' רענן האט:

כ"ו מן הספקר ולא נחזרת וז"ל מן הספקר ולאדן פירושא דלף נחזרת וז"ל חייב נתי
המעשה כדן הספקר: בשלמא "עירא" דלוקן נחזרת דלעיל כדנן כן נמי כדנן ופסור
וזכר ואל"ל לשינ דעמד ויצטר לשם וז"ל ומופטר סמילי ל"ל יוסר דמלחמא מאסיה בן צין
מהפקרו ולא נחזרת וז"ל ולא הו"ל שניא דלעילא סמור מן הספקר אל תרין דלף

כ"י אסור אמא דר"ב יוס"י. כ"י א"א אסור לשם

הא כגון דאפקריה בפני
שלישה ואינו ידוע
החור בו. ודמי כאלו שמי
לרשות וזהו וזה דלית ליה
דלית הפקר עד דלתי
לרשות וזהו חפשי מר
דיכול לחזור בו דלמחר רבי
יוחנן כפני שנים איכא
למחש למחש וזכר סתם
הפקר מועיל אפי' שלא
כפני שלשה: רבי יהושע
בן לוי אומר דב' תורה
א"י באחד חור הפקר.
פיר' דר' יוחנן סבר לה
כדי וידי ויהושע בן
לוי כרענן וזמן המורה היו
הפקר לאלתר וזו היא
כפיר' לנעול דמלאווי
אמר רבי יוחנן דלא היו
הפקר אלא לרבי' לעיל
מז' סבר ר' יוחנן דלא
פליג אר' יוחנן מדי (אבל).

ואיבעית אימא. כי פליג ר' יוסי עליהו דרענן דלמחר לא היו
הפקר (א): כגון דלא אפקריה אלא בפני תרי. ואלדכי הכי קמני ר'
יוסי במתניתין דלמחר דלא היו הפקר כל זמן דלא אלא ליד וזהו אכל
היכל דאפקריה בפני כי תלתא היו הפקר ואע"ג דלא אלא ליד
וזהו וי' קמני דפטור מן המעשר
דאפקריה בפני כי תלתא: ור'
יהושע בן לוי אומר דבר תורה אפי'
נחד היו הפקר. דאע"ג דלא הגיע
לרשות וזהו היו הפקר לאלתר:
ומה טעם אמרו בו' ושנים מעידין.
דאי ליכא אלא מרי כי זכי חד מאן
מעיד עליה דהלה הפקירו ולעולם
לאלתר היו הפקר והיינו כרענן דרבי
יהושע בן לוי סבירא ליה כרענן:

הדרן עלך אין בין המודר

איבעית אימא הא דאפקריה באנפי תרין והא
דאפקריה באפי תלתא דאמר ר' יוחנן משום
רבי שמעון בן יהוודק כל המפקיר בפני
שלישה היו הפקר בפני שנים לא היו הפקר
ור' יהושע בן לוי אומר דבר תורה אפילו
באחד היו הפקר ומה טעם אמרו בשלישה
כדי שיהא אחד וזכה ושנים מעידין:

הדרן עלך אין בין המודר

ואיבעית אימא הא דאפקריה בפני תרי הא דאפקריה בפני
תלתא. כלומר הכ' מתנתא נמי דהמפקיר את כרמו
כר' יוסי אחי' דעד כאן לא קאמר ר' יוסי דמפקיר יכול לחזור
כו אלא דאפקריה בפני תרי כלומר שאין שם שלשה דומיה
דמתניתין דקמני דאין עמהם אחר
וכהא כלמוד הוא דלמחר ר' יוסי
דסבירא ליה דכל כי ה"ג הפקר
כמתנה דעד דלתי לרשות וזכה לא
נפיק מרשות מפקיר. ועממיה משום
דאין עמהם אחר א"י לליכא כהדיה
אלא מרי אדעתא דחד דמהיך כלמוד
אפקריה דכל כי מרי ליכא קלא משום
הכי דמי למתנה דמי היכי דמתנה
לא מפיק ליה מרשותיה אלא אדעתא
דלידך ה"י הכא לא מפיקר אלא
אדעתא דלידך או אדעתא דחד

מתרבייהו הילכך כי היכי דמתנה לא נפיק מרשותיה עד דלתי לרשות מקבל ה"י כהפקר כי הא דהפקר זה למתנה דמי. ומתני'
דהמפקיר את שדהו כי הא הפקר מתוקמא ומשום הכי קמני דעד שלא זכה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו אכל הכ' מתנתא
דהמפקיר את כרמו מתוקמא דאפקריה בפני תלתא וכל היכא דליכא תלתא אושא מילתא ואדעתא דכולי עלמא אפקריה ולא דמי כלל
למתנה הלכך אע"ג דמתנה עד דלתי לרשות מקבל לא נפיק מרשות וזכה כהפקר כי הא אפי' ר' יוסי מודה דלאלתר נפיק מרשותיה:
דאמר ר' יוחנן כל המפקיר בפני שלשה הוא הפקר. משום דאדעתא דכוליה עלמא אפקריה: בפני שנים לא היו הפקר. דכיון דליכא
קלא אדעתא דידיה כלמוד אפקריה ודמי למתנה. כן נראה לי פירושא דשמעתא כולה ויש כמה שכתבתי קלא דברים שלמתי מדברי
הראשונים וזכרונם לזכרה: והך סוגיא כולה למאי דקלא דעמיה מעיקרא דטעמא דרבי יוסי משום דקסבר הפקר כמתנה אחי'
ור' יוחנן דלמחר הכי לעיל [גמ]. הא איתומז וכיון שכן למסקנא דלעיל אדמיא לה כל הכ' סוגיא ונקטין לפירושא לנבייתא דהמפקיר את שדהו
אוקמתא דעולא דכולה רענן היא ור' יוסי נמי היא דר' יוסי לא פליג עליהו דרענן כדילא דהפקר כלל והיינו טעמא דסיפא דקמני
דעד שלא זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו משום דכיון דשבע ושנה לא שמיך לא נפיק מרשות מפקיר עד דלתי לרשות וזכה
וכולה דפרשית לעיל: ולענין הלכה כפולגומיהו דר' יוחנן ור' יהושע בן לוי נקטין כר' יהושע בן לוי דאמר דבר תורה אפי' באחד
היו הפקר ומה טעם אמרו בשלשה כדי שיהא אחד וזכה ושנים מעידים הילכך מדברי סופרים אינו הפקר עד שיפקיר בפני שלשה
וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ב מהלכות נדרים (הלכה טו):

הדרן עלך אין בין המודר

וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ב מהלכות נדרים (הלכה טו):

פירוש הרא"ש

הך חששא נופא בשלמא אי מוקמת רישא רענן נחא דנענין שלשה ימים כדי שיתפרסם ההפקר דפרשיית לעיל אלא
כיון דמוקמת לה כרבי יוסי ואחר שלשה ימים עקירה רענן למשע גזירת מתנת בית חורין ואוקמיה אדאורייתא משום
דלא תשחבת מורת הפקר ואחי לאפרושי מן החיוב על הפטור אפילו מיום ראשון נמי הוה לן למחש להכי כי עיקר
וכיית הפקר הוא תוך שלשה דלא שבת שיעמוד ג' ימים בלא זכיה וזכיה לר' תנן כדבר המלך ושבת: אמר רבה
בפני הרבאין ב'. פ' מה שנתן שלשה ימים לא היו הפקר לאו משום גזרת מתנת בית חורין דלי הוה טעמא
משום גזירה היינו מפקיעין אותה גזירה משום חשש שלא תשחבת מורת הפקר כמו שאנו מפקיעין אותו לאחר ג' אלא
במח' ג' ימים לא היו הפקר מדאורייתא מפני הרמאין שלא נמסר הדבר אלא להחכים דעיקר הפקר ילמין משגיגות
כדדרש בירושלמי והשגיגות שמעטנה מה תלמוד למד ועממיה י' לך נטישה אחרת שהיא כזו ואין זו הפקר מה זו
לעניים ולעשירים אף זו כי' וכשנענית דלית בה רמאות והיכלא דליכא למחש לרמאות כגון במח' שלשה לא היו הפקר
אלא מדאורי' לא היו הפקר כיום מילתיה דרבה היא וכיון דמדאורי' חייב במעשר משום שלא תשחבת מורת הפקר
לא מפקיעין ליה ורבי יוסי אומר במתני' תוך ג' מן המורה ולאחר ג' משום גזירת מתנת בית חורין: ור"ל אפי' אחי'
אע"פ ש' החיוב ע"י המעשר ב'. כי מוקמת לה כרענן ותוך ג' חייב לעשר מדדינן שלא נמסרם ההפקר דפרשיית
לעיל וי' מוקמת לה כרבי יוסי ועד שלא זכה בו אחר חייב לעשר משום גזירת מתנת בית חורין ניווש דילמא אחי'
לעשורי כו': דאמר ר' אבהו ב' פקיעת עשר פניה וביה. ויותר משו חכמים לרענן משום שלא נמסרם ההפקר ואחז'
למחר קא אכל עובל ור' יוסי משום גזירת מתנת בית חורין ממה שחש דילמא אחי' לאפרושי מן החיוב על הפטור:
בש"מא אע"פא. רענן קמני לה ופטור מן המעשר מדאורייתא לאלתר אלא לר' דל' יוסי לא היו הפקר מן המורה
תוך ג' ימים אמאי פטור מן המעשר: איבעית אימא הא דאפקריה באפי' תרי ב'. דטעמא דר' יוסי דלא היו הפקר
תוך שלשה משום דליכא למחש לרמאות וכיון דאפקריה בפני שלשה מתנתא והדבר מפורסם לכל ליכא למחש לרמאות ואחז'
כמו הפקר לאחר ג' הלכך לאלתר היו הפקר: המפקיר בפני ב' א"י היו הפקר. לאלתר: דבר תורה אפי' באחד
היו הפקר. לאלתר כרענן: ובה טעם אמרו בג' ברי' שיהא אחד וזכה ושנים מעידין. ומתוך זה יר' בעל הבית
להפקיר כדי להפקיע ממעשר וק"ל בכל מקום הילכתא כרבי' לנביה דר' יוחנן הלכך היו הפקר מן המורה אפילו
באחד והה"י אפילו ביו לנן עמא הלכך בשבת יכול להפקיר כליו שלא יעצור על שניתת כליו וכן כהמתו אם השאילה
לעצור כרכים ולא החזירו לו קודם השבת אפילו ביו לנן עמא:

הדרן עלך אין בין המודר

איבעית אימא הא דאפקריה באפי' תרי ב'. ואחי שפיר כרבי יוסי הא דקאמ' במתני' דלא היו הפקר עד דלתי ליד
וזהו ה"י בפני תרי אכל בפני תלתא כיון דהוה ההפקר הפקר מפורסם מודה רבי יוסי דלא מרשותו והוה הפקר ופטור
מן המעשר והשתא דלתי להכי כרייתא דלעיל מ' לאוקמי כרבי יוסי דאפקריה בפני תלתא ורישא מפני הרמאין:
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוודק כל המפקיר בפני שנים א"י חור הפקר. לענין זה שלא יוכל לחזור
בו ומיהו הפקר היו דלם קדם אחר וזכה בו וזהו חור דוחק דלישגא דלא היו הפקר משמע שאינו הפקר כלל ואי
הוה מלי פירושי הא דאפקריה בפני תרי דלא לא היו הפקר כלל אז הוה נחא ועמיה חור בו מהך טעמא דפרש'
רבי יוחנן לעיל עממיה דרבי יוסי משום דהי' נרשות מפקיר עד דלתי לרשות וזכה אלא סבר דר' יוסי אומר משום
דהפקר בפני שנים לא היו הפקר כלל ומיהו קמאי דרבי יוחנן גופיה פירש טעמא דרבי יוסי לעיל ואיכא למימר הא
דדייה הא דרביה ורבי יהושע בן לוי דאמר דבר תורה אפילו באחד היו הפקר דסבירא ליה כרענן דלאלתר ילא מרשות
הפקר וידי' איעצור ממין פירש שמועה זו אליבא דרבה המפקיר שדהו כל ג' ימים יכול לחזור בו וחייב במעשר מכאן
ואילן אין יכול לחזור בו ופטור מן המעשר ואחזי כרענן דאמר במתני' דהי' הפקר קודם שזכה בו אחר ולא גזרין
להיות נרשותו לחיוב במעשר כי היכי דלא גזרין במתני' להיות נרשותו לאחר על המודר משום מתנת בית חורין
ומיהו במח' ג' סביר רענן דחייב לעשר אם חור בו משום שלא נמסרם ההפקר ואחזי העולם שהוא אוכל עובל ומיהו
גבי נדרים לאלתר ילא מרשותו לפי שאינו דיוע לכל שדדיו ואע"פ שלא נמסרם ההפקר גם המד' אינו דיוע וליכא
למחש שמה ואחזי הוא נהנה מנכסי המדיר באיסור אלא איסור עובל דיוע לכל: עד ש"א ובה בו בין הוא בתורת
זכיה בין אחר יבא' החור בו וחייב במעשר. דגזרין שיהא נרשותו לחיוב במעשר עד שיג' ליד אחר כי היכי דגזרין
במודר משום מתנת בית חורין ור' יוסי הוא ויהי דנקט הפקר לזמן לרבותא נקטיה ואפי' כהפקר כי הא דלא שבת
גזר ר' יוסי כי היכי דגזרין במתניתין משום מתנת בית חורין: ומתמה רישא רענן וקופא ר' יוסי ומוקי לה עולא
כולה כרענן אי הכי אחי' עד שלא זכה בו' הא לא גזר במתניתין משום מתנת בית חורין ומשני שאני הפקר לזמן
דלא שבת ויעצור העולם לימר שאינו הפקר ואי פטרת ליה ממעשר ואחזי שטעל הוא אוכל לך חייבונו במעשר עד
שזכה בו אחר: ורישא גבי ר' יוסי. ויהי טעמא דלא גזר להיות נרשותו ולחייבו במעשר עד שזכה בו אחר כי היכי
דגזר במודר משום דלא תשחבת מורת הפקר יאחי' למימר הפקר חייב במעשר וזהו חכמים שיותר י' לחוש שלא תשחבת
מורת הפקר ממה שיש לחוש לגזרת מתנת בית חורין: אי רבי' פירש ראשון גבי' הוא לן לאוקמיה אדאורייתא משום

כב א מ"י פ"ב מהל'
נדרים הלכה טו סג
לאין רמב"ם טו"ע ח"מ
סימן רענן סעיף ו':

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואיבעית
אימא ד"ה פ"ב כגון
וכי' ואלדכי קמני כ"ל
ומיתת הכי נמחק:

גליון הש"ס

גבי' ור' יהושע ב"ל אפר.
עין שבת דף י"ח ע"ב
מדי' דהמפקר. פסחים
דף ד ע"ב תורה
דמדאורייתא:

א א מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה ד פסג
לאין רבנן טושיע י"ד
סומן רב ספיק א וטור
שו"ע ח"מ סומן קפ:

תוספות

השותפין אסורין ליכנס
בבית. דלדריסה קפדי
ובפרק חוקת הנמים ודף
מ: מוקמין ליה כרבי
אליעזר דלמך דיימור אסור
במזדבב הנאה: רבי אליעזר
ב"י אמר זה מהלך במוך
שלו. דסבר דיש ברירה
והא ברירה קמהלך והא
בדריסה קמהלך והכי מפרש
בפרק שור שנגח את הפרה
ומיהו ודאי אסור ליה
לשטות פירות בכל הארץ
אבל להלך בכולו מותר
דלמך בכל דוכתא דקמהלך
היינו חלקו:

השותפין שגדור הנאה זה מזה אסורים ליכנס לחצר. דקסבר האי תנא ויתור אסור במזדבב הנאה: רבי אליעזר בן יעקב אומר זה נכנס לפוך שלו וזה נכנס לחצר שלו. אוקימנא בגמרא [מ:]: בחצר שאין בה דין חלוקה אבל בחצר שיש בה דין חלוקה דברי הכל

אסור. ובפרק שור שנגח את הפרה (ב"ק דף נ"א): אוקימנא פלוגמיהו ביש ברירה או אין ברירה דר"א סבר יש ברירה והאי לדנפשיה קא עייל והאי לדנפשיה קא עייל ורבנן סברי אין ברירה. ומהני נהי דקא סברי רבנן אין ברירה אמאי אסורין ליכנס לחצר דהא כיון

השותפין שגדור הנאה זה מזה. מפרש בגמ' (מ:)

ליכנס לחצר ר"א בן יעקב אומר זה נכנס לחצר שלו וזה נכנס לחצר שלו ושניהם

וקא סבר אין ברירה דלימור האי חלקו חצירו עייל והאי לחלק חצירו עייל: ר"א בן יעקב אומר זה נכנס כו'. דקסבר יש ברירה: ושניהם

היה גופא הלכך קסבר רבנן דאיתו קנין שעבוד שיש לו על חלקו של חצירו קונמות מפקיעין אותו ומש"ה אסור דקונמות מפקיעין מידי שעבוד כדליתא בסוף מביאמין [פ:]: ורבי אליעזר בן יעקב פליג עלייהו משום דסבירא ליה דיש ברירה ומש"ה אמרין דכל שעה ושעה שנגמס לחצר בדנפשיה קא עייל וגוף החצר קנייה לו לגמרי לאיתו תשמיש שאינו משתמש בה מקנין שעבוד אלא מקנין הגוף שכל שאני יכול לומר שיש לכל אחד קנין הגוף אין ראוי לומר שיהא קנין שעבוד שאין נקרא קנין שעבוד מה שהוא עומד כן לעולם בעל כרחו של כל אחד מהם ורבנן נמי לא דייני ליה כקנין שעבוד אלא מפני שאי אפשר להם לדנוי כקנין הגוף דאין ברירה. ובסמך חרפה עוד דעתי בצריה זו. ומכאן נראה לי ראה ברירה דמשכיר יכול לאסור ביתו על השוכר אע"פ שחלקו בזה הראשונים וכמו שנכתב לפנינו בסעיפתא דשמיא אע"פ דמשכיר מידע לא מצי לעכוזי לאידך אפי' הכי מצי אסור ליה בקונס משום דקונמות מפקיעין מידי שעבוד ומשכיר נמי בקונס מפקיע מידי שעבוד השוכר אפי' היכא שהקדים השוכר דמי שפיריתו למשכיר אע"פ שיש שאין סובירין כן כמו שנכתב לפנינו בסעיפתא דשמיא דהא הכא אין שותף לרף יתן דמים לחצירו ואפילו הכי מצי אסור ליה אידך לרבנן מטעמא דכתיבנא דהא דהדירו זה את זה בעיה ולא איפשטא היא בגמרא [מ:]. כן נראה לי ולפנינו נאריך בדיון זה בסעיפתא דשמיא: ואיכא דמקשו כיון דפלוגמיהו דרבי אליעזר ורבנן ביש ברירה והא דהכי אוקמא רבינא בפרק שור שנגח את הפרה (ב"ק דף נ"א): הכי פסקין בגמרא כר' אליעזר בן יעקב דסבירא ליה דיש ברירה והא בפרק משילין (גי' דף נ"א): אסקינא דכי לית ליה לרבי אושעיא ברירה בדאורייתא אבל דדרבנן אית ליה ואפסוקא הלכתא כר' אושעיא אלמא בדאורייתא אין ברירה וקשיא הלכתא אהלכתא. תיך ר"ת ו"ל דהכא הלכה כר' אליעזר ולא מטעמיה קאמרין דליתו סבר דיש ברירה ויתור אסור במזדבב הנאה ואין סבירא לן דאין ברירה אבל ויתור אסורין לן דמותר במזדבב הנאה הלכך לאו בחצר שאין בה דין חלוקה בלבד איירי אלא אפי' יש בה דין חלוקה נמי שרי ולפי פ"י זה אם נדרו הנאה בפירוש אפי' מדריסת הרגל אסורין ליכנס לחצר. ורבינו יתחק ו"ל לא נראה לו דבריו דלא מתבאר לדחות כמה סתמות שנכתבו במכילתין כמאן דלמך ויתור אסור במזדבב הנאה וכולה פירקין דלעיל כיוותיה אזיל לפיכך תיך הוא ו"ל דודאי ק"ל כמאן דלמך אפי' בדאורייתא יש ברירה מהא דשמעמן והא דאפסוקא הלכתא כר' אושעיא בפרק משילין ממאי דלמך דדרבנן יש ברירה בלמוד הוא דאפסוקא הלכתא משום דליתיה היא עיקר פלוגמיהו התם וראה לדבר מדמתן במזדבב דפ' כל ה' הפסוקין גבי מחיר כלב וכן שני שותפין אחד נטל עשרה טלאים ואחד נטל תשעה טלאים וכלב א' שעם הכלב כולן מותרין שכנגד הכלב כולן אסורין ואקשינן עלה בגמרא ונשקול חד כנגד כלב ולשפרו איך אלמא אפי' בדאורייתא יש ברירה. ולא מחזור דודאי בדאורייתא אין ברירה דהא ק"ל כשמואל דלמך (ב"ק ט.) האחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין [זה לזה ביצול] וכדפסק רב נחמן כוותיה בפרק השולח [גיטין מ:]: וטעמא דשמואל משום דקסבר אין ברירה וכדליתא דהדיא בגיטין בריש פרק כל הגט (דף כה.) וההיא דתמורה לא קשיא דלאו אליבא דהלכתא פריך אלא אליבא דמאן דלמך דאורייתא יש ברירה וצריך אי אמרת בשלמא קא נסיב לה ודכוותיה כה"ס טו"א. וכי מימא א"כ הדא קושא לדוכתא כה"ס הרב רבנו משה ו"ל דהכלותיו דלא דמיא הך ברירה דהכא לדעלמא דהכא לאו מידי דלא מתבאר האידנא ומתבאר למחר הוא דנימא אהצריא מילתא למפרע אלא דהשתא הוא דחצ"ו שאין בה דין חלוקה הוא וכל חד משתמש בכולה וכיון דשותפין יניחו כי האי גוונא הו' תשמישתייהו מהשתא אמרין כמאן דעיל דנפשיה הוא ולא משתמש בדחצריה שאם תאסור עליו נמא זה מנאיה אותו מחצירו ואין אדם אסור בכפי חצירו על בעליהן וצ"י האי גוונא איתמר התם בגמרא דתע דהא מינעיא בעיא לה הכא דהדירו דלמא אפילו רבנן מודו ליה לרבי אליעזר בן יעקב משום דכאנוסין דמו ולא כל כמיניה דאסור נכסי חצירו עליו זה לשנוי ו"ל. ואינו נוה לי דאם איתא מאי לישנא דאין ברירה ויש ברירה דאמרין התם בפרק הפרה הרי אין טעמו של רבי אליעזר בן יעקב משום יש ברירה כלל אלא מפני שאתה אומר שמשעה ראשונה כל החצר קניי לכל אחד מהם. לפיכך נראה לי דברים כפשטן דבריה דהכא כברירה דעלמא אלא משום דהך ברירה עדיפא פסקין הכא כר"א בן יעקב מיהו הכא נמי אנו לריסין לברירה דאגלי מילתא למפרע כברירה דעלמא משום דליכא למימר אהאי חצר טולה דמר דאי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר אלא הכי קאמרין ששותפין הללו בשעה שלקחו החצר על דעת כן לקחיה בשעשה שיחמם זה אחד מהם חמה כולה שלו לתשמיש ולפי שמשעה ראשונה אין אנו יודעין בזהו יום ובאחר שעה ישחמם זה כל אחד מהם אנו לריסין לברירה לומר שעכשיו שחמד אחד מהם משתמש בה הוזכר הדבר למפרע שמשעה ראשונה קנה אותה כולה לשעה זו ובדאי יכול אדם להקנותה חדש אחד לראובן וחדש אחד לשמעון וצומן כל אחד ואחד קניו הוא לו לגמרי דהיינו נכסי לך ואחר כך לפלוני אלא משום דהכא אין זמן כל אחד ואחד ידוע לא מהני אלא למאן דאית ליה ברירה דאמרין דאגלי מילתא דמשעה ראשונה קנו לזמנים הללו. וכי מימא א"כ הדין דהכא דאגלי השתא מאי דלא הו' ידוע לן בשעת קנייה היכי פסקין כרבי אליעזר בן יעקב כיון דבעלמא סבירא לן דבדאורייתא אין ברירה היינו טעמא משום דברירה דהכא עדיפא מברירה דעלמא דהיינו טעמא דאמרין בעלמא דאין ברירה לפי שאין ראוי שיחול דבר על הספק ולפיכך האומר לסופר כתוב גט לאשתי ולאיהו מהן שארצה אגרש פסול לגרש בו [גיטין כד:] לפי שיש ספק משעה ראשונה בעיקר הגט לשם מי חל וכן נמי אם בא חכם למורח ערובי למורח למעמד ערובי למעמד לא מהני [עיי' ב"ב ו:] משום דבשעת קניית העירוב לא היה מתבאר כלל איזה מהן יקנה ולפיכך כיון דבכל חד מהן ערובי איכא למימר שמה לא יקנה כלל אע"פ שלאחר מכן יתבאר הדבר אין ברירה וכן נמי גבי האחין שחלקו כיון דמשעה ראשונה איכא לספוקי שמה לא יזכה בחלק זה כלל נמא שמה ספק גמור משעה ראשונה וכל כיוצא בזה אין ברירה אבל הכא עקרו של דבר מתבאר משעה ראשונה ומיעוטו לאחר מכן לפי שאף משעה ראשונה אין אנו מסופקין שלא יזכה כל אחד מהם בכל גוף חצר זה ואין אנו מסופקין גם כן שמה אפילו ירצה לזכות פלוני לא יזכה בה שיהי משעה ראשונה אנו יודעין שעמיד כל אחד לזכות בכל גוף חצר זה ושיזכה בו כל שעה שירצה הלכך כיון שעקרו של דבר מתבאר מתחלתו ומה שהוא מתבאר לאחר מכן שלא מתבאר מתחלה אינו אלא מיעוט דהיינו הזמן שרצה לזכות בגופה של חצר יזכה בה כל כהאי גוונא יש ברירה שאין

פירוש הרא"ש

השותפין אסורין ליכנס
בבית. דלדריסה קפדי
ובפרק חוקת הנמים ודף
מ: מוקמין ליה כרבי
אליעזר דלמך דיימור אסור
במזדבב הנאה: רבי אליעזר
ב"י אמר זה מהלך במוך
שלו. דסבר דיש ברירה
והא ברירה קמהלך והא
בדריסה קמהלך והכי מפרש
בפרק שור שנגח את הפרה
ומיהו ודאי אסור ליה
לשטות פירות בכל הארץ
אבל להלך בכולו מותר
דלמך בכל דוכתא דקמהלך
היינו חלקו:

השותפין אסורין ליכנס
בבית. דלדריסה קפדי
ובפרק חוקת הנמים ודף
מ: מוקמין ליה כרבי
אליעזר דלמך דיימור אסור
במזדבב הנאה: רבי אליעזר
ב"י אמר זה מהלך במוך
שלו. דסבר דיש ברירה
והא ברירה קמהלך והא
בדריסה קמהלך והכי מפרש
בפרק שור שנגח את הפרה
ומיהו ודאי אסור ליה
לשטות פירות בכל הארץ
אבל להלך בכולו מותר
דלמך בכל דוכתא דקמהלך
היינו חלקו:

פירוש הרא"ש

השותפין אסורין ליכנס

בבית. דלדריסה קפדי

ובפרק חוקת הנמים ודף

מ: מוקמין ליה כרבי

אליעזר דלמך דיימור אסור

במזדבב הנאה: רבי אליעזר

ב"י אמר זה מהלך במוך

שלו. דסבר דיש ברירה

והא ברירה קמהלך והא

בדריסה קמהלך והכי מפרש

בפרק שור שנגח את הפרה

ומיהו ודאי אסור ליה

לשטות פירות בכל הארץ

אבל להלך בכולו מותר

דלמך בכל דוכתא דקמהלך

היינו חלקו:

(א) ופי' הר"ן ע"ז מלתא
נע"ז, (ב) לעיל מב',
(ג) ופי' הר"ן ע"ז מלתא
ב"ק (מ"א, ד) ש"ך לע"ב,
(ה) ג"כ מ"א, (ו) ע"י פ"י הר"ן
עד סוף המענין לקמן צ"ע
ובדק מ"א, (ז) צ"ל ותיקן קמ"י
ל"ה, (ח) צ"ל א"ת.

הגהות הב"ה

(א) רש"י ד"ה ושינוי
אסורין להעמיד וכו'
ריחים הנודר ונלגל:

מוסף רש"י

קונם לביתך שאני
בכנס. וכן נזכר ב"ק,
ד"ה דומיא דנכסי ע"ה,
כ"ן שמת בעל בית או
שחברו לאחיו בית לאחד
מותר ליתן לו, והש"ס
אמר שם, אבל אחר בית או
שחברו, דהו' משמע
נכסים אלו, דקאמר בית
עליו לעולם, אף על פי
שמת או מוכר לאחר, אסור
לינתו ב"ד ויכילי חב'.

פירוש הרא"ש

אם יש לו בהם חפצים
ד"ה נגמ' דנכסי ע"ה,
א"ל וכו' דנכסי ע"ה,
ב"ק, דנכסות השוכר
קיימא וכו' משמע יכול
לאסרה ע"ה, מת או
שחברו, דאחרי מיתה,
דכ"ן דאמר ביתך שדך
לא אסור ע"ה אלא
בזמן שהם שלו אלא אם
אמר לז"ל או לו שדך
או אסרם ע"ה לעולם;
נכ"ל בגדלו הוא רש"י;
רש"י, דכ"ן דנכסות נדרי
הנאה זה מה קונם
אסור ולא שמעין אכרייה
אלא כהדירו דאסורין היו
ממכרין אכרייה או דילמא
אפי' כהדירו פליגי רבנן
לית להו כרייה: דהו' אחד
מהם מותר ב"ה, משמע
שחברו היה ממכר: אלא
א"א אמרת דאחרי מיתה
בכ"ן, מה פשע המורד
שיכפוהו למכור חלקו אלא
אמה אומר כן כל אחד
ידור ממנו, וכן שיכפוהו
למכור חלקו:

ושינוי אסורין (א) מלהעמיד ריחים ונודר. לקבוע ריחים ולגלגל
תרנגולים בלוחות חלר: הכי גרסינן היה אחד מהם מורד הנאה על
מכירו כוונתו אסור. שהדיר את מכירו למכור את חלקו. אלא
לרבנן דאמרי אסורין ליכנס לחצר: היה אחד מן השוק מורד מן
א. מן השותפין לא יכנס: גב' בנדרו
הוא דפליגי. היכא בנדרו שניהם
זה מזה דהו' אחד לחצירו קונם שאני
נהנה לך וזה אומר קונם שאני נהנה
לך דעכשיו נדרו זה מזה ממש והתם
הוא דקא אסרי רבנן ליכנס לחצר
דלחיו עלמא קאמר עליה אכל הדירו
זה את זה דכל אחד הדיר את מכירו
ואמר קונם שאנא נהנה לי קונם נכסי
עליך דמריהו אסורין דכל אחד
אסר ליה חצריה שלא מדעתיה התם
מודו ליה רבנן לרי' אליעזר דהו' נכנס
לחצר שלו וזה נכנס לחצר שלו: או
דילמא אפילו כהדירו (זה את זה)
נמי פליגי. דלא שאל אסורין ולי"ש
ה"ב מלתא דאסור. דבנדרו מיררי
ובנדרו הוא דפליגי דקמ"י כופין את
הנודר: אי אמרם בשלמא דנדרו.
שנדר שלא יהיה ממכרו להכי כופין
דלחיו הוא דאסר אנפשיה: אלא אי
אמרם דהדירו מכירו אמאי כופין
אסור. הא אכירו לא פשע דמינס
אניס אלא דלחיו בנדרו פליגי: (ז) כנסי
בה כדי טלוקה. ארבע אמות לזה
וארבע אמות לזה וטעמא דמאן
דאסר הואיל ואפשר בחלוקה: אלא
אין בה כדי טלוקה דכרי הכל
מותר. דמאי אפשר ליה למיעבד:
בדבר

דאדרהי אמאי כופין אותו

אסורין להעמיד ריחים ונודר ולגלגל
תרנגולים היה אחד מהם מורד הנאה מחבירו
לא יכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר
יכול הוא לומר לו לתוך שלי אני נכנס ואינו
נכנס לתוך שלך וכופין את הנודר למכור
את חלקו היה אחד מן השוק מורד באחד
מהם הנאה לא יכנס לחצר רבי אליעזר בן
יעקב אומר יכול לומר לו לתוך של חבירך
אני נכנס ואינו נכנס לתוך שלך ב"ה המורד
הנאה מחבירו ויש לו מרחץ ובית הכר
מושכרין בעיר אם יש לו בהן תפיסת יד
אסור אין לו בהן תפיסת יד מותר: ה"ה האומר
לחבירו קונם לביתך שאני נכנס ושדך שאני
לוקח מת או שמכרו לאחר מותר 'קונם
בית זה שאני נכנס שדה זו שאני לוקח
מת או שמכרו לאחר אסור: גב' איבעיא
להו בנדרו פליגי הדירו זה את זה מאי מי
אמרינן בגדלו הוא דפליגי אבל בהדירו זה
את זה מודו ליה רבנן לראב"י דכי אנוסין
דמו או דילמא אפילו בהדירו זה את זה פליגי
רבנן ת"ש היה אחד מהן מורד הנאה מחבירו
ופליגי רבנן תני נדר מחבירו הנאה הכי גמי
מסתברא דקתני סיפא וכופין את הנודר
למכור את חלקו אי אמרת בשלמא דנדר
הוא היינו דקתני כופין אלא אי אמרת
הא מינס אמר רבה אמר זעירי
מחלוקת

שאלו המיעוט המסופק מתחילתו ומתברר לאחר מכן מעבד את
הרוב שהיה נדר מתחלתו ומש"ה נהי דבעלמא כפירה לן בדלאורייתא
אין כרייה פסקין הכל כר' אליעזר בן יעקב דכ"י הא יש כרייה
ורבנן פליגי עליה דכ"י דמכ"מ אמה נר"ך לומר שהנדר הדבר עכשיו
שצטפה פלוגית הימה קטיוה לו לגמרי
שלא היה מתברר זה מתחלה אפילו
כ"י הא גוונא אין כרייה ונמלא
שאלו לכל א' בחלקו של חבירו אלא
קנין שעבוד שקונמות מפקיעין אותו.
כך נראה ל: ושינוי אסורין
להעמיד ריחים ונודר ולגלגל תרנגולין.
דלע"ג דלמ"ר צפרק חוקת הצמיס
דשומפין אהעמדה כדי לא קפדי מ"מ
אי קפדי יטילין לעבד על עלו ו
ואלע"פ שדרן לומר וימור אסור בנודר
הנאה: היה אחד מהן מורד הנאה
מחבירו וכו'. הך צבא לא אכרייה
לא לרבנן ולא לר"א בן יעקב דכ"י
למר וכן למר מה לי נדרו שניהם מה
לי נדר אחד מהם אלא משום שיפא
נקטה דקמ"י וכופין הנודר למכור
את חלקו דדוקא כשנדר אחד מהם
משום דכ"ן דלחיו אסור וחצריה
מותר מישינן שמה יתקנא בחבירו
ישתמש בה אף הוא ולפיכך כדי שלא
יכשל כופין אותו למכור. אלא כשנדרו
הנאה זה מזה דשניהם אסורין לא
מישינן דכל חד וחד מזהיר באסוריה.
וכן באוסר נכסיו על עלמו מהך
טעמא גופא אין כופין אותו למכור
דדוקא בשומפין שנדר אחד מהם הוא
שכופין ואפילו לרבי אליעזר בן יעקב
נמי דש"י ליכנס לחצר אחרת
למכור דלדלייה נמי איכא למיתש
שמתוך שרואה את חבירו מעמיד
ריחים ונודר והוא אינו רשאי יתקנא
לפי שהוא אסור בדריסת הרגל ומכירו
מקנא בחצריה בהעמדת ריחים ליעבד
עליה דהא כי הא גוונא שומפין כי
ספסא וכו' מה אוקומנא לה בגמרא
מקפידין בו הילכך לעכו"ב כסיפא ליה
מילתא וכו' מה אוקומנא לה בגמרא
מקפידין בו הילכך לעכו"ב כסיפא ליה
מילתא וכו' מה אוקומנא לה בגמרא
מקפידין בו הילכך לעכו"ב כסיפא ליה
מילתא וכו' מה אוקומנא לה בגמרא

ב א מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה ד קמ"ה
לחון רמז טו"ע ע"ד פ"י
רמז ט"ז:
ג ב ג"י מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה יב קמ"ה
לחון רמז טו"ע ע"ד פ"י
רמז ט"ז:
ד ד מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה יב קמ"ה
לחון רמז טו"ע ע"ד פ"י
רמז ט"ז:
ה ה מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה יב קמ"ה
לחון רמז טו"ע ע"ד פ"י
רמז ט"ז:
ו ו מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה יב קמ"ה
לחון רמז טו"ע ע"ד פ"י
רמז ט"ז:

תוספות

ושנוי אסורין להעמיד
ריחים ונודר ולגלגל
תרנגולין.
דכלל הכי יטילין למחות זה
על זה צבא נדר כדלמא
צפרק חוקת הצמיס (נ"ב)
ה' הלך אסור לעשות
עמה כדלמא כדלמא
מחייב ליה חבירו על שאל
עבד דדוקא דריסת הרגל
אין יכול לעבד כל כמה
ללא חלקו וי"מ דשומפין
ריחים בלחם רוב עם
לשם וממלא חלקו וזמן
מכירו וכן לגלגל תרנגולין
דמסתמין בכל החלר:
היה אחד מהם מורד
הנאה מחבירו. משום דכ"י
למחי סופין כי לא
ש"ך למחי כרייה מודרין
וכופין הנודר לחצירו
דחיישין כן יעבד אלא
רישא דשניהם מודרין אין
סופין משום דנדרתו אלא
הכל דלחיו אסור אלא אחר
ובשני מותר דחיישין שמה
יכנס המורד כשראה חבירו
נכנס וכן סופין למודר
(ז) ונמלא שמה יכנס קמ"י
ולרבי אליעזר כ"ן דשניהם
מותרין למח כופין: היה
אחד מן השוק. הך צבא
לר"א אצטרף ודרייה
אחריה: דלא קא שרי
ר"א אלא כשהחלר של
דקפידתו נדרתו אלא אחד
מן השוק לא שרי ולא
ממכרין אכרייה כ"ן אש"י
מספר כלום קמ"י: אם
יש לו תפיסת יד למכור
אסור. דעיינן הוא בשומפין
ומדדיה מקמיטין כ"ן דגם
אחר שהשכיר יש לו בה
תפיסת יד אלא כשאלו לו
בה תפיסת יד ילאה כולה
מחשבו ואלו לו בה כלום
ואש"י יכול ללכסר. ומכאן
פסק ר"ת מי שהשכיר בית
ואחרי' אסור עליו דלחיו
בניאסור כלום ומיניה יש
לי למוות דמירי דלדריה
שמתא דלחיו עליו תפיסת
יד ואין דעמו לאסור
מה שהשכיר אלא אם
אסר שהיה מ"י אסרה
וכ"י בערפין (דף נ"א).
(כל) המשכיר בית לחבירו
אסור שדך שדך שדך
ומעלה שדך להקדש ועל
ההיא נמי קשה מההיא
דפרק אף על פי דף
(ט) שדך שמשמתי לך
לכאפריה תיקדש קדשה
דלע"פ ה"ק לנאפריה
אלימי לשיבולא דשאר
ימר על החוב ועד
אלא ב"ד חוב חסור
לחון רמז טו"ע ע"ד פ"י
רמז ט"ז:
לחון רמז טו"ע ע"ד פ"י
רמז ט"ז:
לחון רמז טו"ע ע"ד פ"י
רמז ט"ז:
לחון רמז טו"ע ע"ד פ"י
רמז ט"ז:
לחון רמז טו"ע ע"ד פ"י
רמז ט"ז:

א א מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה ד סמג
לארץ רמב טושי"ט י"ד
סמג רב סוף א:
ב ב מ"י פ"ו מהלכות
נדרים הלכה יב סמג
לארץ רמב טושי"ט י"ד ס'
רב סוף י:

תוספות

מהלכות בש"ש בו ברי
הלוואה.
ממנה מחלוקה שיתל לכוף
אח חבירו לחלוק לכן
לא קנסוהו רבנן אלא
אין בן דין חלוקה שאין
יכול לכוף את חבירו
קנסו רבנן: אמר רב
הוא הדין כדב"א א"ע
בן יעקב וקשה דפסק
במא"ס פסקין כדבי
אשכנזי דאמר דלאורייתא
אין נדרים דרבינן י'
נדרים והלא דלאורייתא הוא
ומפרש ר"מ דהא דפסקין
כדבי אלעזר בן יעקב
לאו מטעם דים נדרים
אלא משום דיתור מותר
במודר הנאה ונשיבירו
זה לא זה מדרשים הרגל
לא נאסרו וא"כ לפי
זה שאם אסור ענינם
נדרים אסורין לית
לחלוק ולדע מן שיק אסור
מותר ליתור דיתור מותר
אין פסקין שפיר
מטעם דים נדרים ונבינה
דף (נ) לא פסקי כר'
אשכנזי אלא ממאי דאמר
דרבנן י' נדרים הילכך
שופק שניה דרסמ הרגל
מותרין נאזר ודע מן
השוק מדר הנאה מחבירו
אסור ליתור דיתור אסור
דאשכנזי סמך פסקין
לעיל דיתור אסור:
אשכנזי אשכנזי ורבי:
שהמשיך מקבל שלם
היות ואין לשכור כ"א ב'
חלקים דנדרות הוא מקבל
ואסור: אמר בבבא
פירוש נפחות מותר: אמר
אמר אשכנזי בבבא אסור.
כך הגירסא ראשונה:
דפסקא בבבא פירוש
שחלקל השוכר מן המשיך
כך וכן לשון ואשכנזי
ספרי דנדרים אפילו נכנן
פירוש קרקע יחיד כמו
על הדין של יורד וית' כמו
עד ויגדיל ליתכן במתן
ואם נדרות להשכיר ייבש
בין של משיך באומ
מתן הוא תפיסת יד:

מחלוקה בש"ש בה פרי חלוקה. דרבנן אסרי משום דכברי אין
נדרים ולא אמרי הוצר הדבר כשמשמש דגוף החצר
קנוי לו למשמשו משום דכיון שיש בה דין חלוקה נשעת קנייתו לא
הוצר שיהא רשאי זה להשתמש בחלק זה דשמה לא יבא לחלקו
ור"א סבר דאפי' כזי הא אחרין
נדרים לפי שנחמלה כשקנו אותה
על דעת כן קנאוה שכל עוד שלא
יחלקו אותה יהא כל גוף החצר קנוי
למשמש כל אחד מהם: **אבל אין**
בה דין חלוקה דברי הכל מותר.
משום דכיון דאין בה דין חלוקה והדבר
ידוע שלעולם תעמוד בשותפות ויש
רשות לכל אחד מהם להשתמש בה
כל שעה שירצה כ"ע מודו דים נדרים
לפי שרוב קניה זו הוצררה מתחלתה
ולא דמא לשאר נדרים דעלמא וכמו
שפירשתי אני במשמתי: **אמר ליה**
רב יוסף והא ביה הכנסת דכמי שאין
בו כדי חלוקה דמי וכן ענינם
אסורים בדבר של אסור העיר.
ומפרש ואולי כהא מתניין דפסקין

ולקמן מתן. **דבר של אותה העיר כגון בית הכנסת** ובשלמא אי אמרת דנחצר שאין בה דין חלוקה פליגי הא מני רבנן היא אלא אי אמרת
דנחצר שאין בה דין חלוקה דברי הכל מותר מתניין אמאי תרמייה: **אלא אמר רב יוסף אמר ועירי מחלוקה שאין בה כדי חלוקה.**
דרבנן סברי דאפי' כזי הא אין נדרים ור' אלעזר סבר דכיון שאי אפשר לאחד מן השותפין לעכב את חבירו מלהשתמש בו לעולם ולא
לכופו לחלוק מתחלה ע"מ כן קנאוה שמהא גופה קניה לגמרי לכל אחד למשמשו נשעת משמשו וכשמשמש בה אמרי' הוצר הדבר
מפרע שמתחלה יהיה קניה לו לשעה זו וס"ל לר' אלעזר דנהי דעלמא אין נדרים כזי הא י' נדרים לפי שיעקר הקניה נחצררה
משעה ראשונה: **אבל יש בה דין חלוקה דברי הכל אסור.** משום דכיון שחצר זו לחלוקה היא עומדת אי אפשר לומר שמתחלה קנאוה כולה
כל אחד למשמשו דשמה הא' יבא את חבירו הילכך אפי' לר' אלעזר בן יעקב אסורין. וכמד הרשב"א ז"ל דלא מביעא קודם חלוקה
לדאסורין אלא אפילו לאחר חלוקה נמי אסורין ליתא למימר כיון שחלקו הוצר הדבר למפרע שהוא חלקו המגיעו משעה ראשונה והוא
לא נאסר אלא בחלק חבירו דא"ה הוא ליה הך נדרים כשאר נדרים דעלמא וק"ל דלאורייתא אין נדרים וכו"מ מהא ק"ל כשמואל
דאמר (ב"ק ט.) האלחין שחלקו לקוחות הן והרי זה כאלו לקחה ממנו ליתא דאפילו לקחה ממנו אסורה כדאמר' לעיל דף (נ) גבי ככר
עליך דאע"ג דיהבי' יהיה בנחתה כל היבא דלא אפסקיה אחר אסור ומכירה הרי היא כנחתה וכדתנן (ע"א) קונס ביתך שאני נכנס שך שאני
לוקח מת או מכרו לאחר מותר הא מכרו לו אפי' באומר קונס ביתך שאני נכנס מת או מכרו לאחר מותר דוקא במכירה הוא דשרי אבל בשכירה לא דלא איתא
בפ"ו מב' נדרים (ה"ד) היו שניהן שותפין נחצר אם יש בה דין חלוקה הרי אלו אסורים ליתכן בה עד שיתלוקו ויתכן כל א' וא' לחלקו אלא
ס"ל ז"ל דלאחר חלוקה שרי וז"ל בטעמו ז"ל דאע"ג דק"ל דלאורייתא אין נדרים אפי' אן סהדי ש"מ כן נשתתפו שלא יוכל אחד מהן
לאסרה על חבירו צענין שמהא נאסרת עליו לאחר חלוקה דא"ה אסר עליה נכסי ידיה ואינו דין: **במ"נ** (ה) המודר הנאה מחבירו יש
לו מרחץ וזית הכד מושכרים בעיר. ויש לו למדיר מרחץ וזית הכד אלא שהשכירן לאחר: אם יש לו בהן תפיסת יד. למדיר אסור מודר
ליהנות מהם דכיון דים לו למדיר בהם תפיסת יד הו' להו כדדיה. ובגמרא מפרש הידי דמי תפיסת יד: ואם אין לו בהם תפיסת יד מותר.
ללאו מדירה מתהי אלא [מהשוכר]. וכמד הרשב"א ז"ל דמי אמרי' דנשאין לו בהן תפיסת יד מותר דוקא כשהיו מושכרין כזר אבל השכירן
לאחר מיכ לא דאע"ג דתנן בסמוך (לעיל ע"א) ליתן שאני נכנס מת או מכרו לאחר מותר דוקא במכירה הוא דשרי אבל בשכירה לא דלא איתא
דאפי' בשכירות שרי ליתני השכירן וכ"ש מכרן אלא ודאי כל שקדם נדרו לשכירתו אין האיסור מסתלק ע"י שכירות אבל מתני' בהשכירן
כזר ולפיכך כל שאין לו בהן תפיסת יד אין האיסור חל עליהם: **גב' וכמה תפיסת יד אמר רב נחמן למטה לשלש ולרביע.** דכיון דבעל
המרחץ משתכר כפי מה שהמרחץ מרויח הו' ליה כדדיה: **אבל בנינים מותר.** דרבן היה שבעל המרחץ משתכר בבנינים שהנאים לרחוק שם
היו לוקחים אותם ממנו ומש"ה קאמר שאם אין בעל המרחץ משתכר נדרות המרחץ כלל אלא שיר לעצמו אותו ריח של בנינים [ומתוך] לפי
שאינו מגוף המרחץ: **אבי אמר אפי' בנינים אסור.** דאפי' כה"ג מקרי תפיסת יד: הידי דמי דשרי **דמקבל בעסקא.** שאינו נוטל חלק
ידיעות נדרות המרחץ אלא שנותן לו שכן דבר קצוב לשנה וכל כה"ג אסתלק ליה בעל המרחץ ממרחתו לגמרי. ואיכא למידק אשמעתין ואפי'
כה"ג הידי שרי דהא מ"מ גוף המרחץ של משיכר הוא ויכול לאסור אותו על השוכר עצמו כדאמרין בערכין צ"ל האומר משקלי עלי (דף נא).
המשכיר בית לחבירו והקדישו הדר בו מעלה שכן להקדש ומוקמינן לה כשהקדישו משכיר דשוכר מעלה שכן להקדש ואקשינן ההם הדר
בו מעלה שכן להקדש הידי דייך בו במעלה קאי אלא יכול לאסרה על השוכר כיון שגוף הקרקע שלו וכ"ש שיכול לאסרה על אחרים
ובי אין לו בהם תפיסת יד אמאי שרי מרצו בתוספות דאין ה"ג שאם אסר אותו המרחץ צ"ל חיל אסוריה כיון שהגוף שלו כי היא דפרק
משקלי עלי שהקדיש היות עצמו אבל הכא במודר הנאה מנכסיו סתם איירי ואין דעתו על מה שהשכיר. ואי קשיא לך דהא לעיל בפרק אין
בין המודר (דף מג.) היה סלקא דעתך דאין דעתו על מה שהשכיר ואדחיה ליה איכא למימר דלא דמי דודאי כשאדם אסר נכסיו סתם דעתו
על כל מה שהוא נדרתו ולפיכך כיון שאין ההפקר ע"י הפקר ולא המנהג מתנה אף הם בכלל האיסור אבל הם בכלל האיסור אלא הם נפלי חייב להעמיד
בשכירות כיון דהשתא מיהא לאו נדרותיה קאי אין דעתו לאסור. ור"מ ז"ל מירך דהיה דפרק משקלי עלי דוקא גבי הקדש ומשום דהקדש
מפקיע מידי שעבוד אבל הכא גבי קונמות אע"ג דמפקיעין מידי שעבוד כדאיתא צ"ל אע"פ (בבבא נט.) ובפרק בתרא דמכילתין (דף פו.) ה"מ
בקונס כללי כעין הקדש אבל בקונס פרטי כיון דלא דמי להקדש אלאוהו רבנן לשעבודיה דאידך דלא ליפקע ליה כי הידי דאמר ההם דלאוהו
רבנן לשעבודיה דבעל וכן הורה ר"מ ז"ל. ואחרים מירצו דהיה דפרק משקלי עלי בשלל הקדים שכרו למשיכר וכו' דלא קניא שלא
יתחייב השוכר לתת שכן להקדש נמאא שיש להקדש יד חיות בכל היות כמו שהיה למשיכר ולפיכך חל הקדש על היות ובי דייך ביה במעילה
קאי אבל מתני' כשהקדים שוכר למשיכר שכרו וכו' דאסתלק ליה למשיכר לגמרי לא מצי אסר ויבדילתו (פסחים פ"ד ה"ט) נמי מפליג כה"ג בין הקדים לו
שכרו ללא הקדים. ובדאי דהיה דפרק משקלי עלי לא קשיא דהסם במשיכר בית סתם עסקין ורציה לדבר דקמיה ההם נפל חייב להעמיד
לו בית ואי בבית זה נפל אדא אלא ודאי בבית סתם עסקין ומש"ה פריכין הידי מצי דייך ביה במעילה קאי דכיון דלא השכיר לו בית
ידוע אלא בית סתם ודאי מצי מקדיש ליה משכיר ויהיב ליה לשוכר ביתא אחרינא אבל בבית זה ודאי לא מצי משכיר מקדיש ליה דהא
אע"ג דהקדש מפקיע מידי שעבוד ה"מ הקדש מוצא אבל הקדש נדק הבית לא כדעת רש"י ז"ל ושלל כדברי ר"מ ז"ל שהוא סובר שאפי' הקדש
נדק הבית מפקיע מידי שעבוד ורציה לדבר מדאמר בפרק אע"פ (בבבא נט.) ובסוף מכילתין (פ"ו) הא לא דמא אלא לאומר לחבירו שזהו שמשכנתי
לך לעשר שנים לכשאפדנה ממך תקדוש דקדשה אלאוהו דוקא לכשיפדנה אבל קודם לכן לא קדשה הילכך היה דפרק משקלי עלי לא
קשיא כלל אמתניין. ומיהו אכתי מתניין לא יחא דהא קונמות נקדשות הגוף דמין דליתא בפרק אע"פ (בבבא נט.) ובסוף מכילתין (פ"ו) ואמאי
לא מפקיעין מידי שעבוד הילכך לא מפרקא מתני' אלא כמד מהק פירוקי דמיינא ואני כמד נכתבי במשמתי דלפילו קונס פרטי ואפי'
הקדים שכן שוכר מצי משכיר לאסרו עליו ואדחיהן לכו חרי פירוקי בתרא. ואחרים מירצו עוד דהאי מושכרים דהכא לאו מושכרים בעין שכירות
אמר

דבר של אותה העיר. כדמפרש בית הכנסת והמדינה וכו': **שאין**
בה כדי חלוקה. ומאן דאסר משום דככתי הכנסת דמי דקמיה נשניהם
אסורים ומאן דשרי הואיל ואי אפשר בחלוקה: **אבל יש בה כדי חלוקה**
דברי הכל אסור. דסגי ליה בחלוקה: **וכמה תפיסת יד.** יש לו למדיר
באותו מרחץ דליתסר ביה הא:
אבל בנינים. מרביע לא חשיב תפיסת
יד ומותר בו המודר. וספרי דכתיב
בהו בבנין משמע נמי (ו) בבנינים. ואית
דגרסי בבנין כמו בניין של יורד
כדאמר צ"מ (דף עז.) שהיולד עושה
כמין בנינים של חומר וממה עושה
קדרות והכי משמע ליה דאית ליה
תשימטא כלום אבל כדי להניח בנינים
של יורד לתם צ"מ אין לו תפיסת
יד: **אבי אמר אפי' בנינים.** מרביע
היו תפיסת יד ואסור בהם המודר.
והכי נמי איכא לפרש כל הני לישני:
דמקבל בעסקא. שקיצלו השוכר
לתת ממנו מס כלל שנה ושנה
דהאי לא הו' תפיסת יד כלל:
ה"ג

ה"ג
מחלוקה שיש בה כדי
חלוקה. ד' דמות לכל א'
כיון דאפשר בחלוקה לא
סמכין אנדרים: מחלוקה
בשאר בה ברי חלוקה.
דכיון דלא אפשר לחלוק
אית ליה לראשי' דמכין
אנדרים: אשכנזי אשכנזי
ואיירי. שותפין כן
השכר בנינים: אמר בבבא
א. אם יש למשיכר פחות
משלם שכר לא מקרי
תפיסת יד ויפ"ג אלא
בבנינים לא ויפ"ג אם שיר
המשכיר לעצמו שיש לו
כח ליתם בבית המרחץ
בנינים של יורד כדאמרין
בא"ה נאך (ב"מ דף
עז.) על הדין של יורד
משקיעם נכנסו ונכנסו זה
מלאכה קטנה דבית הכד
לא מקרי בהם תפיסת יד:
דפסקא בבבא. שהשוכר
נחמן גם מס של המרחץ
ובית הכד דהיי שכירות
בדאי כדאמר בפרק הדר
עם העודר כוכבים (עירובין
דף סג.) הידי דמי שכירות
בדאי כדאמרין וכו' וכו'
ואו נסתלק בעל הבית
לגמרי ואית דגרסי בפסקא
שנותן השוכר דבר קצוב
למשכיר ואין לו חלק
שמריה השוכר:

(א) שיר למשיכר דלעיל
נע"ה. (ב) צ"ל בתרא דנדרים.

הגהות הב"ח

(א) צ"ל מחלוקה בש"ש
בה: (ב) רש"י ד"ה אלא
בבבא וכו' משמע ממי
בבבא וכו' וכו' והכי
משמע ליה תפיסת יד
דאית ליה:

פירוש הרא"ש

מחלוקה שיש בה כדי
חלוקה. ד' דמות לכל א'
כיון דאפשר בחלוקה לא
סמכין אנדרים: מחלוקה
בשאר בה ברי חלוקה.
דכיון דלא אפשר לחלוק
אית ליה לראשי' דמכין
אנדרים: אשכנזי אשכנזי
ואיירי. שותפין כן
השכר בנינים: אמר בבבא
א. אם יש למשיכר פחות
משלם שכר לא מקרי
תפיסת יד ויפ"ג אלא
בבנינים לא ויפ"ג אם שיר
המשכיר לעצמו שיש לו
כח ליתם בבית המרחץ
בנינים של יורד כדאמרין
בא"ה נאך (ב"מ דף
עז.) על הדין של יורד
משקיעם נכנסו ונכנסו זה
מלאכה קטנה דבית הכד
לא מקרי בהם תפיסת יד:
דפסקא בבבא. שהשוכר
נחמן גם מס של המרחץ
ובית הכד דהיי שכירות
בדאי כדאמר בפרק הדר
עם העודר כוכבים (עירובין
דף סג.) הידי דמי שכירות
בדאי כדאמרין וכו' וכו'
ואו נסתלק בעל הבית
לגמרי ואית דגרסי בפסקא
שנותן השוכר דבר קצוב
למשכיר ואין לו חלק
שמריה השוכר:

יב א מ"י פ"ה מהל'
אישות הל' א ב סמג
עשין מה טו"ש"ע אה"ע ס'
כח סעיף כא כב:
יב ב מ"י פ"ה מהלכות
נדרים ה"א [ב] סמג
לאזין רמב טו"ש"ע י"ד
סימן רכז סעיף א:

תוספות

[illegible]

לווה. כלומר האשה ובעלי חוב באלן ונפרעין. דנתי דמתסרי עלה נכסי בעלה מיהו אכתי שיעבודה אנכסיה קאי הילכך בעלי חוב באלן ונפרעין. דאפילו לחנן דאמר' דהמפרנס אשתו של חזירו הניח מעותיו על קרן הכזי ה"מ במעלה לה מזונותיה אבל כשהיא לויה חייבת היא בנמה שלותה ובעלי חוב ונפרעין מן הבעל דמגוילין מזה ונפרעין מזה מדר' נתן. וזוהי יראתי ידי חובתי מכל מה שהארץ הרשע"א צוה: **מ"י טעמא בעלי חובין באלן ונפרעין לאו משום דחלופיהן לאו כגדוליהן דמו.** דקס"ד רכיון דכשעה שהיא לויה משעבדת נכסי הבעל שהי היא כמתחלפת נכסי הבעל בנכסי אחרים כיון דלכסוף בע"ח באלן ונפרעין נהי דקא אחרת מ"ט בע"ח באלן ונפרעין לאו היא גופה קשאי לן דלדידהו ליכא איסורא כלל אלא הכי קאמר כיון דלכסוף בעלי חוב באלן ונפרעין היכי שריה לה ללוות כס פירשו רבותי. ולי נראה דה"ק אל איתא דחלופיהן כגדוליהן דמו היאך בעלי חובין באלן

וּפֶרְעִין דָּנִה דְּמִדָּה מוֹאִילָן מֵהָ וּנְתִינִים לֹהֵ מִדְּרָבִי נִתְּן הַכֹּחַ אֵלָן
סָהִד לְדַעְתָּה דִּידֵה נָחִית וְלֹא אֲדַעְתָּה דְּעַל כִּי הִיכִי לֵלָא לְעִבְדִּי הִיא
אִסְקוּרָה עַל דִּיבִיהּ. וְנִרְאֵה לִי לְהִכִּי פִשְׁעִי לֵה מִהָן בְּרִיחָהּ וְלֹא פִשְׁעִי
מִסִּפָּה דְּמַתְנִי דְּהֹאֲמֵר לְבָנִי קוֹנֵם שְׂאֵתָה הִנֵּה לִי וְכִי דַתְּנָן בְּסִפָּה
לִוּוֵּה וּבְעֵלִי חֹב בָּזָן וּנְפִרְעִין מִשּׁוּם דְּלֹאִירוּ לֹא הוּי כִּמְחַלְפִּי דָּהָא מִנִּי קָמִי
נִכְסִי אֲבָל אֲשֶׁר שְׂאִין לֵה קִינָן בָּלָא בְּעֵלָה סְלִיק אֲדַמְתִּין דְּהוּיֹא כִּמְחַלְפִּי
נִכְסִי בְּעַל מִשָּׁה. וּמִשְׁנִי דִּילְמָה לְכַחֲמַלְהָ הוּי לֵלָא הוּי עֵבֶד עֵבֶד לְמוֹרָה
אֲבָל וּ בְּשַׁעֲה שְׁלוֹמָה אֲשֶׁר־ שֶׁבַעֲה מִתְּמַחֲבִי כִין אֲכֹן חֲלִיפִי אֲכֹן חֲלִיפִי
הַבְּעַל דִּיעֵבֶד הוּא שְׁנַעֲוֵה חֲלִיפִין לֵמָה שְׂאֲכֹלָה: **ת"ש הַמְקֻדָּשׁ בְּעֵרְלָה**
שְׂאֲסוֹר לִיהִנּוּת מִן הַחֲלִיפִין אֲפִילוּ עֵבֶר וְנִהְיָה שֶׁהַחֲלִיפִין בְּחֹזֶר דְּלִיהִיא
לֵמָה הִיא מְקוּדָּשֶׁת גְּמוּרָה וְאִינֵה זְרִיכָה לְקַדֵּשׁ פֶּסַח אַחֲרֵת דְּהִי אֲסִי
לְכַחֲמַלְהָ הוּא לֵלָא וְאִי עֵבֶד עֵבֶד לְמוֹרָה לְכַחֲמַלְהָ הוּא שְׂאֲסוֹר לִיהִנּוּת
לְבָנִי נִוֹדֵר עֲמָנוּ דְּאֲמֵר אֲלוֹ אֲפִילוּ הַחֲלִיפִין אַחֲרֵי נִוֹדֵר אֲסוֹר בָּזָן וְהִינּוּ
לְקוּלָּה נְקִיטִי דְּכִיּוֹן דְּכִיּוֹן הֵאִי גּוֹוֹנָה גְּבִי אִסְקוּרִי הִנֵּה דְּעֵלְמָה לִי
עֵלִיל הוּא לִיה סְפִיקָה דְּרַבְּנָן וְלִקּוּלָּה וְאֲפִילוּ עֵבֶר וְהַחֲלִיפִין חֲלִיפִין
נִוֹדֵרִים (וְהֵלֵךְ ע"ה) הִי גְּדוּלִינָן וְחֲלופִינָן סִפֵּק לְפִיכָן חֲזָרָה אֲסוֹר גְּבִי
הַנִּוֹדֵר מִן הֵיכָן: **מַתְנִי רַבִּי עֲלִיד מַרְס.** מִתְּמַחֲבִי הִנֵּה הִנֵּה עֲלִי
(וְעֵלִי דָף י"א:) **רַבִּי אֶת עֲלִי.** שִׁיחָה הִנֵּה חֲזָרָה עֲלִי מַרְס:

ויו ואם יראה חזוני עדיין ויכל לנצות מודד אצל הכה דבעלי חזות יס לו על העכל
אז"כ את שבע המלים לא היו ממע חליו מנות נבעל: **ירמא** הבחיתה הרי **רא**
היה דרוק בעיניו קאמר דאי חזני מפרנין אצל לחמיל לא מלה וקאמרת הרי
אסור מזה שעדיין האסור לא נא אצל מעיקרא קאמר דעמך דשבי רבנן ללוות נחמיל
אסור לו פסטי מניה דלפניו (טוטהא) מוחין: **הרי** הפרש (בערלה) (ברפי) **הרי**
נ"ל **רא** איהו קאמרת קדושתא כמשה **הרי** איהו אסור **הרי** איהו אסור **הרי** איהו אסור
הכסא מקדשה דאין מוספין דמיון אלהם שרי לאחיהם לחפשי דאי אסור ליהנות הרי
הרי נכאום קדושין: ה"ר **הא** הבחיתה הרי **ירמא** כלומר אכתי אכתיא ליה אי מוסר
אצל לחמיל לא וחש"י דע ר"י הקדושין הרי נכאום ממה לחמיל דרוק קדושין
הקדושין דמיון שיהא אסור ויהי חזני ליהנות ממנה אצל משאל כהנא אי אסור למכר
הרי ליהנות ממנו דאסור לחלופין קרני **הרי** מפרנין דכרעי שעדיין מקחי: **הרי**
הדיכר קאמר הרי ממני אסור עתי. **הרי** איהו ע"י **הרי** איהו קאמר הרי ממני עלי
אסאס הרי נלדק הכות: **והרי**הם כירבש **הרי** עתי כלל בנן **הרי** שפאמנע **הרי**
הקדושה הרי יסאל לו נתנו להם לכה ליהות שפאמנע **הרי** (נצו) ענין שפאמנע החד

ואו דילמא משום דחילופין כגידולין דמי לא
שנא הוא ולא שנא חברו אמר רב אחא בר
מנימינא ת"ש *האומר לאשתו קונם שאני נהנה
לליך לווה ובעלי חובין באין ונפרעין מ"ט
בעלי חובין נפרעין לאו משום דחילופין לאו
כגידולין דמי *אמר רבא דילמא לכתחילה
הוא דלא ואי עבד עבד אלא ת"ש^ה *המקדש
בערלה אינה מקודשת *מכרין וקידש בדמיהן
הרי זו מקודשת הכא נמי לכתחילה הוא דלא
ואי עבד עבד: **מתני'** *הריני עליך חרם
המודד אסור הרי את עלי חרם הנגזר
אסור הריני עליך ואת עלי שניהם אסורין
ושניהם מותרין בדבר של עולי כבל
ואסורים

ש' לזה מדברי נתן הכה אֵן
 על כ' הי' לנ' לעבד' ה'א
 לה מִחֵךְ בְּרִימָה וְלֹא פִשֵּׁט
 נִהְיָה לִי וְכ' דִּמְנָן בְּסִיפֵא
 ז' ה' בְּמַחְלֵיפֵן דִּמְנָא מְנִי קִמֵּי
 יִלְקֵךְ דְּלִמְעִין דְּרִיחַ כְּסִיפֵא
 וְז'א דִּלְא וְז'א עֲבַד עֲבַד כְּלוּמַר כְּשֶׁהוּא בֵּא
 לְהַחֲלִיף אִיסוּר בְּהִי
 תַּחֲסִיב אֵין כֵּאֵן חֲלִיפִי אִיסוּר מִמֶּשׁ הִילֵכֵן יִכּוּלֵה ה'א ל'
 אֶמְלֵכֵה: **ט"ז הַמִּקְדָּשׁ בְּעֵרְלָה אֵינֶה מְקוֹדֶשֶׁת מִכֵּרֵן וְקִידָשׁ**
 נִשְׁמַע שֶׁהַחֲלִיפֵן בִּזְמַר דְּלִיבֵיהּ חֲלִיפִי חֲלִיפִין אִסוּרִין וְשׁוֹמְשֵׁי
 לְקִדָּשׁ פִּעֵס אֲדָרָא ז' אִסְרִי חֲלִיפִין מִדְּרַנְגָן הוּא עַל לֹא
 תַּחֲלֵה הוּא שֶׁאִסוּר לִיהוּת מִן הַחֲלִיפִין אֲזַל אֵין עֲבַר וְהִנֵּהנָה
 חֲזַר נִזְרֵר אִסוּר בְּזֵן וְהִיטוּ מִמֶּנּוּ אֲזַל כְּשֶׁדִּירִיו חֲזַר אִסוּר
 בִּי אִיסוּרֵי הֵנֵא דְעֵלְמָא לִירֵא לְמִימַר דְּחֻפּוּסִין כְּגִדּוּלֵיהּ
 יֵלֵו עֲבַר וְהַחֲלִיפֵן חֲלִיפִין מוֹתְרִין. אֲזַל הִרֵב רִבּוּי מִשָּׁה
 פִּסְק פִּיכֵךְ חֲזַר אִסוּר גִּידּוּלֵי פִירוּת אֵלֻ וְחֻפּוּסִין. וְהִרֵב
מֶרֶס. שְׁתַּחֲא הִנֵּאֲתוּ עֲלֵיו כְּחֶרֶס שֶׁל בִּדָק הַבֵּית. וְכִּי
 הִנֵּאֲתוּ חֲזַר עֲלֵיו כְּחֶרֶס: **מוֹתְרִין בִּדְרֵךְ שֶׁל עוֹלֵי בְּצֵרָה**

אז דענלי חזות יו לו על העפל
עפל: ירמלא בפתחה היא רמא
אז נחמלה אל חלה בפתחה
אז דערן דער רענן לנחח חמלה
אז הערשן (קערן) בפרין ירעה
אז ארין ורמא ורמא בפרין מרס
אז נחמלין דלי אקור לנחח היה
אז נחמל אכח ירענה לוי אל מחר
אז ממה נחמלה דוקא קערדור
אז משאר נחמל אס אקור לנחמל
אז רעניע שערין תקלין: רחמי
אז היה אקור רמא מנחח לוי

בב"ל גנון כור שבאמצע הדרך
פין (קר) גנון לענין שיכול האחד לאסור חלק חבירו: בדבריים ש' אור
מוסף רש"י

דאסארט ללות על נפשו ודאזיגה בשמות.
מיטפסן באסארט וימונאל הול, אעג
מעלה קא מיטא לה, ודוקא קידוש
אסור ליהנות מזה שגור מדר, דהם

או דילמא. הכי קאמר דודאי אסור בחטופיהן (ב) דומיא דגידולין גינה
וכי הוי דאסור בגידולין הכי גמי אסור בחטיפין: קונס שאני כהנה
לך לווה ובעלי חובין באין ונפרעין. מבעה דרלן קבעל הוא שילון
ל. והא הכא (ג) דלוותה מאחרים דחילויש ממזון של בעל הר ואל
מיתאר אלמא דאין אדם אוסר דבר

שלב"ל על חבירו דהא נפרעין
מבעלה: לאו כגידולין דמי. ובגידולין
אסור אבל בחליפין מותר: **אמר רבא**
לעולם אימא לך דחליפין כגידולין דמו
ומיתסרי ואחרי ככתמילה לא תלוה
ותאכל אבל צדיבדש שפיר דמי. והא
דאמריין בזה פירקא לדעיל (דף מג.)
המודר הגאה מחבירו ואין לו מה יאכל
נותן לזה וזה הלה נותן מזה לא
דמיא להא דהאי לא רמי עליה דהאי
למיפרנסיה והאי דקאיב להאי אימור
לא משום מודר קא יידיב ליה אלא
מתנה בעלמא הוא דקא יידיב להאיך
אכל עלה צעל למפרנסיה קאי
אימא (א) ליתסר ליה לפרוע צעל
חיוב לכתמילה הוא דלא: **סא שמע.**

דמותר אפי' לכתמילה: המקדש בערלה. שהוא איסור הנאה אינה מקודשת: מכרן וקידש בדמיהן מקודשם. אלמא דחליפין לאו כגידולין דמו דגידולין אסור ובחליפין משמרי: ה"ל מיירי דלכתמילה לא ימכור ואם קידש בדמיהם מאי דעבד עבד: ברתנ' כרייני עליך חרס. נכסי יהיו עליך חרס: המודר אסור. אצל המדיר מותר: והבזר

שהוא בא להחליף איסור בהיתר לכתמילה גידים אסור והחליפין אסורין ממש הילכך יכולה היא ללוות ולאכול ואע"פ שאח"כ נפרעין מן אינה מקודשת מכרן וקידש בדמיהן כר' ו' מקודשם. דקס"ד רבין חליפי חליפין אסורין ומשום הכי קשיא ליה בשעבר וקידש בדמיהן חליפין מדרבנן הוה לן לאכאריה קדושי אחריני. ואמרין הכא נמי החליפין אצל אס דבגנה נהנה דחליפין מותרין: ולרעני הלכה תמי' אצל כשגדירו אחר וכן נמי בגזר עולם דלא אמר אלו מסתבא א' לזמיר דחלופיהן כגדוליהן דמי אלא מדרבנן בעלמא וכדפרישית רין. אצל הרב רבינו משה בר מיימון ו"ל כתב צ"ח חמישי מהלכות ילי פירות אלו וחלופיהן. והרבנן ו"ל תתקם לה סתומי לקמן בפרק כחרס של דבך הבית. ובגליל מיירי דתתקם חרמים לבדק הבית וחרין בדבר של עולי ככל. שהפקירום עולי ככל לכל ישראל: ואסורין

דרינג דמירי האב דנעשע שטובע אהרע שלא יפרשו אלס מענלע: יאז שמוס דרייבן יאז
מעת קעגן מן הענטלס אקטירן עליה וימן שחידי העגל לפוסע לפרעסע הרי נעש כר המע
והאז דמן לעיל נפרק אין כין האדור דקמן יאז: שמואל האדור לפרעסע לעמל ואלעסלי א
המע דאזן האדור יאז לפוסע וימן מן שטס טעמס נז למחר לה יאז האדור יאז קוס
והמע שטאדור יאז אלס יאז אלס מנהג בעל דאר צייל לא יאז יאז מדי: יאז יאז יאז
עבר. אהז דנעשע יאז א חליפס אפוסרס היינט אס למחלילס אפוסרס יאז יאז יאז יאז יאז
דמיס מוחרס יאזא דנעשע קאמאר אס לימא בעלי האדורן נאזן יאז יאז יאז יאז יאז
יאז דנעשע דקמאר יאז יאז קמאר נאזן יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז
נעשע דנעשע דנעשע יאז אלס אפוסרס יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז
חליפס אפוסרס שרי דא אפוסרס יאז לא יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז יאז
חיים האדור אפוסרס: אלס לא טרעד אפוסרס דנעשע יאז אלס דאז ואלא עילק לא: שטריס אפוסרס: יאז
המע שטעס מוחרס דנעשע שטעס עילק נעל לאשטעמלעס דנעשע דא ואלא

סוד חלק מצירו: בדברים של אותה העיר. שהם דרים זה שכן (מפני) שומפין זה

קאמער ממנו עיני הקדש (ביצה לט.). הרי את עלי חרם הנזיר אסור. הכי קאמר ליה הרי
לנזק בית, הלכך הנזיר אסור ליהנות משל המזבח. דכתיב לא יחל דברו, ורשאי הוא לאסור על
של עולי בבל. שעולי בבל הפקידו הכל לכל ישראל, אבל דבר אותה העיר שלהם הוא, שהרי אין
מבני העיר יס לו חלק שם ויכול לאסור הכל עליו (דאמריה בשמות).

(א) קדושין נ"ג, ב) וס' ע"ז
(ג) ס' א, ג) לעיל ה' (ב' ע"ה
(ד) וכתובות ק"ז, א.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה או דלמא
וכו' דרומימא דגדולין:
(ב) ד"ה קונס וכו' והא
כא דמאי דלומה
מאחרים חילופי ממונו:
(ג) ד"ה אמר רבא וכו'
אימא לך דלימסר וכו'
דלכתחלה הוא:

גליון הש"ס

גמ' האומר לאשתו קונם.
 עי' ז"ק דף קט ע"א
 מד"ה זע"ח: שם אמר
 רבא דלמא לבתהלה. עי'
 לקמן דף פג ע"א זהר"ן
 ד"ה דלמא מין:

פירוש הרא"ש

[illegible]

סוד מפני חלקו של זה:

גוֹךְ עַל כַּתֵּם חֲרָמִים שֶׁהָיוּ
בְּמִתּוֹן חֲבֵרוֹ (שם). בְּדִבְרֵי
חֲרָמִים חֵלֶק עִמָּהֶם, וְאֵם הוּא

[illegible]

(א) [לעיל ל': וש"נ],
(ב) [פסחים ג. וש"נ],
(ג) [חושפחא פ"ג],
(ד) [מנחות זט:], (ה) ר"ה
טז. ע"ש, (ו) [ג: נא.], (ז) צ"ל
והרמב"ן.

הַנּוֹדָר מִן הַמְבוּשׁל מוֹתֵר בְּלֵי וּבְשֻׁלוֹק. מְבוּשׁל מְבוּשׁל כְּרֶאֱז (ב):
שֻׁלוֹק. מְבוּשׁל יוֹמֵר מֵדֹאֵ: קוֹסם הַכְשִׁיל שְׂאִיט עוֹטֵם. כֹּל
הַכְשִׁיל בְּחִשְׁמוֹ: מַעֲשֵׂה קִדְרָה רַךְ. שֵׁם זֶה רוּטֹ: אֶלֶל לֹא בַעֲצָה.
כִּגוֹן דִּישָׁא: טוֹרְמָנוֹס מֵפָרֵס חֲפֵץ גִּמ' (ר) רַפְּסָא. דְּבֵר הַרוֹמָא

וּלְעֶצְנֵי הַלֶּכֶה בְּסוּדֵר קִימָא לֵן כִּרְצ נַחֲמֵן דְּסוּדֵרָא קִי עַל מַנָּה לְהַקְנוֹת הוּא וְלֹא מִנִּי מַקְנָה לְעִבּוּדֵי דְלִע"ג דְּרַב אֲשִׁי אָמַר לִיה מֵאֵן לִימָא לֵן דְּסוּדֵרָא אִי תַפְסִי לִיה לֹא מַפְסִיִּם דְּהוּא בְּעַלְמָא הוּא דְקָאֵמַר לִיה וְלֹא סָבַר לֵה דְלִהּוּ אֲמַר בְּסִיף "קִימָא דְקִימָאִין" (ד' י:)

כגון רועב וכל דמיו ליח: היורד
לקדרה. דמשמע בין אונן בין רוחה:
אסור בכל המהפלות. בין כך בין
עבה: **בב' ר' יאשיה אומר**. בכלי
ובדלות דמחרי נמי מבושל: **הלך**
אחר לשון בני אדם. דלמן דרס
לקרות לכלי מבושל: וזה מהבשיל
גדר. דמשמע בין כך בין עבה: האי
מנא. דמתנימין דלא קרי לעבה
מבשיל: **כל מידי דמאכלא ביה**
ריפחא. דמלפתין זו את הפת קרי
מבשיל: וזה **תניא**. בנימוחה:
בסעודות רבות. בדילויין רבות
שהולין אוכלין בהן פסח: איני מי
אוכלין החולין מהן: **טוב קרא דמחיסא**.
דלעת מונחת שם שהיה אוכל ממנה:
ולויבא דקרא בסלקא. מוכו של דלעת
יפה לאכול עם המרדן: ולויבא
דריפחא. חוקן של זרעוני פסח: יפים
לאכלן בזמנא: ודבר זה אסור לאומרו
בפני עם הארץ. משום דדבר מעולה
הוא לרפואה ואסור לומר להם שום
דבר שיהיו ממנו. ואית דמחרי דלא
ליכלו טובא וליפסדו כמנא: חולין
רבנן. שעוסקין בחורה ואינם נהנים
מן העולם ובאים לזיי חולין:
מלליין

תורה אור השלם

1. וַיִּבְשְׁלוּ הַפֶּסַח
בְּאֵשׁ כְּמִשְׁפֵּט וְהַקֳּדָשִׁים
בִּשְׁלוּ בַסִּירֹת וּבַדֹּדִים
וּבְצִלְחוֹת וִירִיצוּ לְכָל בְּנֵי
הָעָם:

דברי הימים ב לה יג

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הגדר ד"ה
שלוך הד"א:

וליוו הייז"ת

גמ' שנאמר רבשו' (את)
השבת. קשה ל' אתאי
לא מייתי מקרא בתורה
נפ' ראה גבי פסח ובשלת
ואכלת וי"ל: שם ותנא
דילן סבר בנדרים. לעיל
דף ל' ע"ב. ולקמן דף נא
ענ: בהר"ן ר"ה ולענין
הליכה וכו' דאי חפ"ס.
עיין בתוס' קידושין סס
ובדף נ' ע"ב ד"ה אלא
מאי לדמי:

מוסף רש"י

הגורד מן המדברות
מבטל אשתי חיי נופא
מטבול כחמל מן רועא
צלי בזה שבור
מנבטל הכרמין
(חולין קי.) גבי כר
מטבול מנבטל אשתי
נאסרת. למחר שם כה עדין
הכרם ופולטע שם עדין
ואשתי נבולת. עדות
לפטר. נבולת
ונאסרת. לעומר כמנבטל
מנבטל מנבטל מן הכרם
וחכר ופולטע מנבטל
אלמל שטק הוא מטבול
הכרם (ראשית בשטח)
ממנבטל רחמתי. כל
דבר שנתנו למין הקדשה
למנבטל שר ויטבול עש
שיתא חמל נאסרת. ויטבול
בשטח. בהסדירות רבות.
מנבטל כר (ראשית)
בשטח. אשתי. רובא
(פסחים ק"ג דף פ"ה.)
כרביא ונאסרת. באשתי.
כרבי קטל לחולל. אשתי
יטב שערן שם מנבטל
כר (ראשית בשטח)

פירוש הרא"ש

[שיך לעמוד שלפני]
 היין נבסך אינמיט קנא.
 איזט יוקנע דר צריה לוי
 היי לורבא מרענן צומוה
 שעה כנר הייר סודר
 למריה. לומר קענין סודר
 לא הויה מועיל אום הייר
 צומר קענע פאר אים בחליפ
 לאכול צוהיר ווא קני וט
 שישן רעקוריר מוכרחת
 האלד: לאמור הייר רששים
 הגורד: אום הכפיריט. אומר
 מפרש גנמהל אל מדי דמי
 אינו נגמר דה: נמי יבשר
 רואה מהערכוים דקות שיה

הַנּוֹדֵד *מִן הַמְבוּשֶׁה
אִמֹר קוֹנֵם
אֲסוּר בַּמַּעֲשֶׂה קִדְרָה רַר
בְּבִיצָה טוֹרֵמוּטָא וּבְדִ
מַמְעֶשֶׂה קִדְרָה אִין
רִתְחָתָה אִמֹר קוֹנֵם
טוֹעֵם אֲסוּר בְּכֹל
גַּמ' תְּנִיא ר' יֵאֵשִׁיָּה א
לְדַבֵּר וְכֹר לְדַבֵּר שְׁנֵא'
בְּאֵשׁ כַּמְשַׁפֵּט לִימָא
יֵאֵשִׁיָּה סָבַר הֵלֵךְ אַחֵר
סָבַר ^(א) בְּנִדְרִים הֵלֵךְ א
דְּכּוּלִי עֲלֵמָא יְבִנְדְרִים
אֲדָם ^(ב) מַר כִּי אֲתִירָה
דִּתְנֵא דִילֵן לְצִלִי קְרו
לִיה מְבוּשֶׁל בִּאתְרָא
קְרו מְבוּשֶׁל וְהָא קְרו
כַּעֲלֵמָא: קוֹנֵם תְּבִשִׁי
גֵּדֵר אִמֹר אֲבִי הָאִי ר
בִּיה רִפְתָּא תְּבִשִׁי
מִן הַתְּבוּשֶׁל אֲסוּר בְּכֹל
צִלִי וּבְשׁוּלֹק וּבִמְבוּ
רִכּוּת שְׁהִחְלוּלִי אוֹכְלִי

מותר בצלי ובשלוך
מבשיל שאיני טועם
ומותר בעבה ומותר
ענת הרמוצה והגודר
אסור אלא ממעשה
היורד לקדרה שאיני
המתבשלין בקדרה:
סר ואע"פ שאין ראיה
וייבשלו (את) הפסח
בהא קמיפלגי דרבי
שזון תורה ו'תנא דילן
ר לשון בני אדם לא
הלך אחר לשון בני
אדם כי אתריה באתרא
יה צלי ולמבושל קרו
י' יאשיה אפילו צלי
נסיב לה אסמכתא
כז' והא מתבשיל
כז' וזוהי

לי במנה זה על מנת שמתחילו
דכולוהו קני לרב מאשה גזרה שמה
יאמרו אשה נקנית בחליפין ואי סלקא
דעתך ז'דאי תפסין מתפסין מאי גזרה
דאי הכי נקנית היא בחליפין ואין לך
[קנין] גדול מזה אלא דואר רב אשי
גופיה סנירי ליה דסודרא אי תפסין ליה
מקנה לא מתפסין והכא דסורא בעלמא
הוא דדמי ליה לרב נחמן. מיהו נהי
לדענין סודרא קיימא לן כרב נחמן
לענין קני על מנת להקנות משמע דלא
קני' כותיה דבהא רב אשי פליג עליה
לגמרי תמוס עשאה דסודרא קני ע"מ
להקנות מן עשאה הוא אכל הכא
הדר סודרא למריה. אכל הרמב"ם ז"ל
פסק בשתיין כרב נחמן משמע דסלי'
ז"ל דכיון דפרכא קמייתא דרב אשי
דקמר דסורא היא כדכתיבנא כל מאי
דאכלר ליה נמי לדסורי מריון ולא
לאפלוני עליה. (והרמב"ם ז"ל
בהלכותיו מקחם לה סתומי:

הדרך עלך השותפין שנדרו

מיני תבשיל ואסור
ל ואסור בהיטרויות
בהן פיתן איני והא
חזא קרא דמחת
לדין בביתיה ואנא
כאשוני רבא בר
רב יהודה לוליבא
אסור לאומרו בפני
עמיה ^(ג)דאמר רבא
כמאן

[illegible]

כמאן

[illegible]

(א) גם' אומר רב חסדא
ליבא דמאלי: (ב) רש"י
ד"ה כיון שאין וד"ה כ"ש
דמעלי הד"א: (ג) ד"ה
נפקת וכו' לומר הס"ד
ואח"כ מ"ה ועבדה גלימא
דקוטבי הד"א: (ד) ד"ה
וכד נפקת וד"ה ר' יודא
הד"א:

במאן מצוין האדמו"ר
החוליס ב"ר
יחי' דלמח אלס נדון בכל
זמ' דלולו למאן דלמח
נדון בלשם השם הוי
סמלה שזל:

מינ"י דל"א כבבא"י
ראב"י רייבא
בבבא. וז"ל ס' סמלה
ענה אקור לדידכו: מינ"י
דבבא"י חז"י נבבא.
ס' פירום מי יתעמ ס' סמלה
נבבא קיי נבבא מינ' קור
אקור (סמלה קור): וס'
סמלה חז"י נבבא (סמלה חז"י)
מפדקין קדלו מינ' נבבא
נבבא נבבא נבבא חז"י
ס' חז"י חז"י המדקדק
קדלו נבבא: בחיבס'
קדלו ס' קדלו חז"י
קדלו ס' קדלו חז"י

יהודה אכל ר' שמעון לא אכל
ליה ר' שמעון אלו אין יוצא
כ"ש שנסמך עליהן למחר רב
רבי טרפון היום פניך צהובין
תרדין ואכלנום בלא מלח וא
אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יו
איתתא אי טעימנא אלא קידוש
מן הפסח עד העצרת אלא יחם
יהודה פניך דומין אי כמלוי
אסירן אלא עשרים וארבעה
שעה ושעה אני נכנס לכל אר
גולפא על כתפיה אמר גדולה
צנא על כתפיה אמר גדולה מ
נפקת נקמת עמרא עבדה גליי
נפיק רבי יהודה לצלויי הוה
שעטני מעיל זימנא חדא גזר
אתא לבי תעניתא אמרין ליה

בכמאן מצליגן על קצירי ועל מריעי [כמאן
 כב' יוסי] מודאמר קצירי ומריעי שמע מינה
 קצירי קצירי ממש מריעי רבנן: ומותר בעבה:
 מתני' דלא כבבבאי ⁽⁶⁾ דאמר ר' זירא בבבאי
 טפשא דאכלי לחמא בלחמא א"ר חסדא ⁽⁶⁾
 דמשאל לחון להלין נקדני דהוצל הדין דייסא
 היכין מעלי למיכלה דחיטי בלחמא דחיטי
 דשערי בלחמא דשערי או דלמא דחיטי
 דשערי ודשערי בדחיטי רבא אכליה בחסיסין
 רבה בר רב הונא אשכחי' לרב הונא דקאכיל
 דייסא באצבעתיה אמ' ליה אמאי קאכיל מר
 בידיה א"ל הכי אמר רב דייסא באצבעתא
 בכסיס וכל דכן בתרתין וכל דכן בתלת אמר
 ליה רב לחייא בריה וכן אמר ליה רב הונא
 לרבה בריה מוזמנים לך למיכל דייסא עד
 פרסה למיכל בישרא דתורא עד תלתא פרסין
 אמר ליה רב לחייא בריה וכן א"ל רב הונא
 לרבה בריה ⁽⁷⁾ כל מידעס לא תפלוט קמיה
 רבך לבר מן קרא ודייסא שהן דומין לפתילתא
 של אבר ואפילו קמי שבור מלכא פלוט רבי
 יוסי ורבי יהודה חד אכיל דייסא באצבעתיה
 וחד אכיל בהוצא א"ל דאכיל בהוצא לדאכיל
 באצבעתיה עד מתי אתה מאכילני צואתך
 אמר ליה דאכיל באצבעתיה לדאכיל בהוצא
 עד מתי אתה מאכילני רוקך רבי יהודה
 ורבי שמעון אייתו לקמיהו ⁽⁸⁾ בלוספיין רבי
 י"ל רבי יהודה מאי טעמא לא אכיל מר אמר
 מבני מעיס כל עיקר אמר ליה רבי יהודה
 יהודה הוה יתיב קמיה דר' טרפון אמר ליה
 מר לית אמש יצאו עבדיך לשדה והביאו לנו
 אכלנום במלח כל שכן שהיו פנינו צהובין
 דה מורה ור' אמר לה הימנותא בידא דהתיא
 ואבדתא וארבעה כסי דפסחא וחוגרני צידעי
 ת ארס תאיר פניו ⁽⁹⁾ אמר ל' ההוא צדוקי לרבי
 ית אי כמגדלי חזירין א"ל ביהודאי תרווייהו
 הכסא אית לי מן ביתא עד בי מדרשא וכל
 ואחר ר' יהודה כד אויל לבי מדרשא שקיל
 לאכא שמכבדת את בעליה דביתיה דרבי יהודה
 כה שמכבדת את בעליה דביתיה דרבי יהודה
 דהוסיב כד נפקת לשוקא מיכסיא ביה וכד
 בכסי ומצלי וכד מיכסי ביה הוה מברך ברוך
 בן שמעון בן גמליאל טעניתא ר' יהודה לא
 את ליה כסויא שדר ליה גלימא ולא קביל
 דלי

חטים ודיסקא דשערי יכול לאלכלה
נלחם של שעורים: או דינמא. דיסקא
של חטים יפה לאכול בשל שעורים
ושל שעורים בשל חטים. ואית דגרסי
נקרני מלשון כי קרן עור פניו (שמות
לד) מלחם חממה ומזירה פניהם שנה'ה
במלחם חממה ומזירה פניהם שנה'ה

היה חלפת פתחו פתחו (דק נט:) קימחא
במסכת פסחים (דף נט:) קימחא
דאזישונא קמח של קליות שעורים
שלא הביאו שלש ומיבשין אותן בתנור
וקולפין הן: מומני לך לאכול דייסא עד
פרסה. דע שאתו מאלל אינו כועד
לכן אלא עד הילוך פרסה. ובשר
השור עד שלש פרסאות: ע"א וזר
מומני לך לאכול דייסא עד פרסה
לך אחר דייסא לאכול וטפי לא ולאכול
בשר שור לך עד שלש פרסאות:
כל מידעס לא הפלות קמי רבך. לא
חרוק רוק בפני רבך דלאחר בנמ'
עירובין (דף נט:) רבך דלאחר רבו מיני
ממיה שחאכר' וכל משאלי אהבו מות

אבל אם אכלת דלעת ודיסא וזודנק
לך הרוק בפך פלוט צפני רבך וזרוק
איתו לחץ שיש בו סכנת נפשות שהן
קשין לגופי של אדם כפתילה של אצר:
אסילו לפני צבור מלכא פלוט. ואל
תחזיש: עמי אהא אהא מלכילני רוקך.
שהיה נותן ההואל צפיו ומדזיק בו
הרוק שצפיו ומחזירו בקערה: לאסך.
עפורות שצפצפריו: כלוספין.
אמינס שנתצשלו יתר מלחי: כיון
שאין וואסן מבני עיסא(י): כ"ש. דמעלו
שנמקון עליהן שאין אנו צריכים לנכול
מאכל אחר למחר: מורה וריו. אהה
תלמיד צעל הוראה ואהה שיכור. מפני
שהיו פניו כהצופן כל שעה: הימנוסא
בידא דההיא איתפא. אמונות יידך
שאין שותה כל הנהר יין אלא קידושא
ואבדלתא: וחורג אני לדעי. וקושר
אני לדעי פדחתי משום מיוחס ראשי
מפני ד' קוסות ששמיני שאני חושש
מהן מפסח עד עשרת: אי כמליו
ברבים כו'. שהן מרויחין בימור
ופעוהן כהצופן ויפין: פרוויה. לגלגל
חורירן ולהלכות ברבית אסורי ליהודאי
ודאי ללא מנייהו פני כהצופן: שקיל
גולפא. היה נושא הקנקן לבית
המדרש לישב עליה: מלכאה שמכבדת
כו'. לעכשו ישב עליה צבית
המדרש: נפסא נפסא עמלא. עמלא.

יֵאָחָז לְשׁוֹק וּקְנָתָהּ לְאִמֶּר ^(א) וְעִזְדָּה גְּלִימָא: דְּהוּעִיבִי וְעִשְׂתָּה מִמֶּנּוּ כִרְבֵּל טוֹב: וְכֵן נִפְקָא: אִיבִי לְשׁוֹקָא הוּא מִיכְסִי בִּיה: (ד) וְזַרְבִי יְהוּדָה כֹּד הוּא מְלִי הוּא נְמִי מְכָסִי בִּיה: שְׁעִטְנִי מִעִיל: שְׂחִיָּה לֶחֶן חֲבִיב כֹּל כִּךְ שֶׁלָּה הִיָּה לֶחֶן אַחֵר:

77

(א) צילה עז. ע"ש].
(ב) [תמיד כו:], (ג) [צ"ל
בלופסין וע"י לקמן כ: היה
עשה וכו'], (ד) ברכית נה.
ע"ש, (ה) [קהלת ח].
(ו) [משלי ח].

י. מי בזהבכם ומי יודע
פשוט דבר חכמת אדם
תאיר פניו ועז פניו
תשנא: קהלת ח א

[illegible][illegible]

(א) כתובות סב: [ע"ש כמה
שינויים]. (ב) [בכתובות סג.
ליחא וכן משמע ביבמות
סב: [ע"ש]]. (ג) [בע"י ליחא].
(ד) [בערוך ערך סרק ז'
אורח ישמעאלים תרגום
ירושלמי סיעה דסרקאין].

תורה אור השלם

1. יודע צדיק נפש
בהמתו ורחמי רשעים
אבדתי: משלי יב י

מוסף רש"י

דכלבא שבוע. שם אחד
מעשר ירושלים שכל
הנכנס לביתו רעב ככלב
היה יוצא שבע (בחויות
סבא). יודע צדיק נפש
בהמתו. מה נהממו ונני
יתו צריכס (תשלי יב
י). שלי ושלכם שמה
הוא. מורה שלמדתי אלה
ושלמדתם אסם על דיה
הוא (בחויות סגא).

פירוש הרא"ש

וְיִי-צִיפְרָא, הַגְּבִינִי
הַמְחַלְלֵת עִמּוֹ: עוֹלָה בְּרַבָּא
שִׁירָהא דְּמִשְׁכָּן דְּרַבִּי
שְׁבִיב, עֲשִׂיר דְּגוּלָּה הִיא
דְּלִיכְתָּהּ בְּקֶרֶן הַחֲזָקָה
(גִּינִין קָדִים רַבִּי: רַמְבַּם)
וְיִי-דִוְשֵׁינִי דְּרַבִּי אֶלְעָזָר
הִיא לִי מִסּוּחַ מִלֵּךְ
וְיִשְׁלֵם שֶׁל זֶכֶד עֲטֵרָה
הַקְּרִיבְתָּהּ עִלָּי וְשֶׁל
שֶׁהִל דְּלִיכְתָּהּ בְּקֶרֶן
בְּהֵא אֶשֶׁר (ד' עט): אִמָּא
אִלְרִיבִי כְּדִי נִשְׁמַח
מִנְּהָר קִסְרוֹ: כִּי עָנֵם.
שְׁעוֹן אִיל שֶׁל זֶכֶד
וְאֵל לֶחֶד מִלֵּךְ שֶׁלֹּא:
נִשְׂמַח חֲמִית כֶּן גְּדוּלָּה
כִּי מִשְׁפִּירְתָּהּ, עָנֵם חֲמִית
הַזִּכְרִי: שִׁירָלָה לֵב עֲשִׂית
לֵה אֶחָד ר' עֲקִיבָה
מִתְּסִיבְתִּיהֶם אֶחָד אֶחֱרִי
לִי מִשְׁמֵר הִיא הַעֲלוֹס
וְהִיא גְּדוּלָּה יִשְׁרָיִם
עֲשִׂית שְׁכֵנֵיהּ וְאִי עֲרִיבִים
חֵלֶה רִיעַ הֵלֶכֶה וְעֹמֵדָה עַל
שִׁפְתֵי הָאָרֶץ וְחֲמִירָה דְּעִינִי
אֶחְלֹמְנָה מִשְׁכָּן אִינֵם אֵל
רִיעַ הִיא מִיעַר גִּזְמֵת
וְאִי מִשְׁמֵר הִיא הַעֲלוֹס
וְהִיא יִשְׁלִימו עֲרִיבֹתֶיהָ
שֶׁהִל רִיעַ
שְׁעוֹת בְּנִיחַ שֶׁל קִיפֵר
וְעֵתֵל קוֹפֶסֶת מְלֵאָה וְכֵן
וְתִגְלִילֵת וְשִׁלְתָּה עַל פִּי
הָאִי הַיּוֹדֵם הִיבְרִיתָּהּ לִי
אֶחָד מִתְּרִיבֵיהּ וְעֵתֵלָה
וְשִׁעֲמֵד רִיעַ מִחֲבִילוֹ וְכֵן
עֲדוֹ הַמְּמִין וְהִבְוִילָה
אֶחָד לִי בְּכֵד פִּרְעוֹ
לִי עֲרִיבִי

דלי יפתח. הגביה המחללת שהיה יושב עליה: **ואמר ליה** (לשופט). לדלול לנביאיה: **הוי מאי איבר.** ראה כמה עושר יש לי. שנעשה לו גם ונתמלא כל אותו מקום זהובים: **ואיתנסיבה ליה בסיחא.** בימות הסורק: **הוה גנו בי תיבנא.** היו ימים בין התבן שלא היו להם

כרים וכסמות: קא מנקיט ליה
חיבובא מן מווייה. היה מלקט התבן
משערו: אי הוי לי רמיא לך ירושלים
דאבבא. אם יהיה לי סופוס שאתערש
אדשה לך ירושלים של אבד בתי נפש
שמוצירת בכל ענייני ירושלים והיינו
לדמרין במסכת שבת (דף נט.) עיר
ירושלים של זהב כדעבד ליה רבי
עקיבא לדביה: **אחא אליבו קרא**
אבבא וכו'. עבד רבי משום קורות
רוח ללך לדלידיה לא היה לו אפילו
מתן כמו להם: **שפיר עבדי לך אבוי.**
לדחריך מנכסיה: **הדא דלא דמי**
לך. שהוא גרוע ממך ועוד שמיתך
לחלומות חיות ששרי הניחך כמה
שים (א): **יודע לדיק נפש בהמהו.**
אית דלמרי דלדיה רוח דעיה דר'
עקיבא הוא ואמרה ליה הלא מיתגסא
ענייה. ואית דלמרי דלא הות ידעה
אלא הכי קא אמרה לדיק לא מבזה
לאניש: **שלי ושלכס שלב היא.** על
ידה הוא כל מה שלמדמי: מן שום
מילי **איערר רבי עקיבא מן כלבא**
שבע. דפליג ליה בנכסיה: ומן
איילו דספינתא דכל ספינתא עבדין
ליה מן עינא. עושין להן (ב) מן אחוה
עין של איל. ואית דגרסי מין עיינא
היו עושין כמין כאן של עץ והיו
נותנים בו כספס: **אנשייה על דף**
ימא. ששכחו לאותו איל על שפת הים
ומאלו רבי עקיבא: ומן גוואל. מיכה:
ארבעה וווי לפסוואי. ליורדי הים
לריח: **אייתו לי מדעס.** הביאו
לי שום דבר: (ג) **מרנא עליה.**
ימתין דרובינו עלי עד שביא לך
ימא: **דיומנא דא עכבה ספינתא.**
וכל ממונא דהוי בספינתא הוא מונח
בהוא גוואל: ומן **מטרוניסא.**
שפעס אחת הוורכו חכמים ממון
הרבה לבית המדרש ושיגרו את ר'
עקיבא אלל מטרוניסא אחת ולוה
ממנה ממון גדול וכשתנה לו אמרה
לו מי יהיה לי ערב שתפרע לי זמן
קבוע אמר לה מי שתלך אמרה
לו הנצח והים שהיה ציתה על שפת

דלי ציפּטא ואמר ליה לשלוחא חזי מא
איכא מיהו לא ניהא לי דאיתחני בהדין
עלמא ⁶ר' עקיבא איתקדשת ליה ברתיה
(דבר) דכלבא שבוע שמע (בר) כלבא
שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה אולא
ואיתנסובה ליה בסיתוא הוה גנו כי תיבנא
הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה אמר
לה אי הואי לי רמינא לך ירושלים דדהבא
אתא אליהו אידמו להון כאנשא וקא קרי
אכבא אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא
דילדת אתתי ולית לי מידעם לאנגונה אמר
לה ר' עקיבא לאנתתיה חזי גברא דאפילו
תיבנא לא אית ליה אמרה ליה זיל הוי בי
רב אזל ⁷תרתי סרי שנין קמי דר' אליעזר
ור' יהושע למישלם תרתי סרי שנין קא אתא
לביתיה שמע מן אחורי ביתיה דקאמר
לה חד רשע לדכיתיהו שפיר עביד לך אבוך
חדא דלא דמי לך ועוד ⁸[שבךך]
ארמלות חיות כולהון שנין אמרה ליה אי
ציאת לדילי ליהוי תרתי סרי שנין אחרנייתא
אמר הואיל ויהבת לי רשותא איהדר
לאחורי דהר אזל הוה תרתי סרי שני
אחרנייתא אתא בעשרין וארבעה אלפין
⁹וזוגי תלמידי נפוק כולי עלמא לאפיה ואף
היא קמת למיפק לאפיה אמר לה ההוא
רשיעא ואת להיכא אמרה ליה יודע צדיק
נפש בהמתו אתת לאיתחזוויי ליה קא מרחן
לה רבנן אמר להון הניחו לה שלי ושלכם
שלה הוא שמע (בר) כלבא שבוע אתא
ואיתשיל על נידריה ¹⁰ואשתריי ואשתרי ¹¹מן
שית מילי איעתר רבי עקיבא מן כלבא
שבוע מן אילא דספינתא דכל ספינתא

דלי יצא. מחללת: תוי מאי איכא. מעשה נסים הוה נקט: מן מוויי. היה מלקט התבן משערותיה: רמינא לך ירושלים דדהבא. מכשית של זהב שירושלים ממזיר צה והכי עבד לה כדאיחא בצפרק במה אשה (שבת 97 ע"ג). אהא אליהו ארמי לכוון כגנא. כדי

לנחם אותם ולהראות להם שיש עמים
יותר מהם: **דלג דמי לך**. שאינו
דומה לך במתפלל חסונה כמוך:
ואם להיכל. שכל היו לה בדים
ראויים: **יודע לדיק נפש בדם**.
יודע הוא זה שנלעטעתי בשבילו:
שלי ושכלם שלם הוא. מורתי
ותורכסם בשבילי היא שנתנה לי
עזה לתחל לבי רב: **אילג דספיתא**.
כלל ספינה היו עושין דמות איל מעץ
לנחש ולסמן שחלא הספינה קלה
בהיכיתה כאלו והיו ממללין אותו
כזה: **וזה ואלו ואלו חזקת הדין**

תוספות

[illegible]

זימנא חדא אנשיוה על כף ימא אתא הוא אשכחיה
 יתיב ארבעה זוזי לספונאי אמר להו אייתי לי מרדעם
 על כף ימא אתיוה ליה אמרו ליה ^(ט) עביד מרנא עליה
 רי דזימנא חדא מבעת ספינתא ^(י) וכולי עיסקא הוה
 שתכח בהווא זימנא דמן ^(י) דסרוקיתא ומן ממרוניתא
 ומן

ההמנון יצאת אותה מטרוויטא על שפת הים ואמרה רבש"ע גלוי וידוע
 חל [בת] קיסר ונכנסה לבית גמזיו ונטלה קרטילת חורקה לים והשליכה
 ר' עקיבא הממון ואמר לה אל יחר לך שלא הזכאתי לך הממון
 וספרה לו כל המעשה ונתנה לו מתנות גדולות ופטרמו לשלום:
 ומן

השירה בציור. עמו ניצפרא: דיקואל, סל גיגל: דרשאי קרן, שולחין ומלי דניסוחא היה אומר: בנקרא: ונקריקין וקריקין. כמו מרקיס עסיידי: תועה אהה סן, שמתיחן בשמיין ורואין אלל משכב זכור: חבלין. ס' בינא ו' משני כולל בינא: מלא: ליעוין סל ואלו מקוס ואלו סלל כולל חבלין: דלעא העמונה נרמך, איז כולל חבלין: לויס: מכלל דהרמוניה לא הר עמונה נרמך אלל על סל מקוס הוא: הנדיר חמשעס קדירה איז אסור אלל כמעשה רחמנא. כדן שגמגרה בדיקורין וזין אסור ואלו: כדן שגמגרו ז' סלל: חלפס אלל חבלין חמשעס בדירה וזלעין חבלין: כדלפס: חמא הנדיר סל חבלין ואלו אסור

דלאחר גממלא דדב דוקא
געט כל מיני דגים: ומותר
לכלל דגים אי נמי לא היה
טעמים ופריש להו. וטעם
היה טרופה אסור בציד
כנגד הראשון היה קטן:
י הוי כחמה ומותר בציד
סיוני דחלצה ונקרא קום
דך לאכלה בלא מלח:

(א) נכד המשה הנ"ל
(ב) וז"ל (שם) (א) וז"ל
ה"ן על סוף המשנה תמלא
ע"ז"ל (ד) ס"א שאל
(ה) וז"ל שאל (ו) וז"ל ע"ז

הגהות הב"ח

(א) נ"ב ר"י טרפון בריה
ב"ל וז"ל ב"י מהמק:
(ב) שם שאינו טועם:
(ג) רש"י ד"ה כן הדבר
שאמר הק"ד ואמר מ"ה
שאמר בשר זה עלי
לשאלו כן ל"ל ותיבת
שם בקריה נמחק:

גליון הש"ס

בחר"ן ר"ה וקראו להו
בו אלא אחר חילוק
באר"ה ע"י בחר"ן לקמן
דף נט ע"ז ד"ה שאל נב
מפסר:

פירוש הרא"ש

סותר ברובו ובקצתו.
היינו דק דק בשר ורענן
הקפה בשלי הקדשה
למשמע בשר דוקא מה
שנקרא בשר: ר"י יהודה
אמר. דכיון שיש בו
טעם בשר אסור: אימתי
בזמן שאמר בשר זה
ע"י. דכיון דלמך בשר
זה שיהיה עליה חמיה
לדאורייתא ואסור טעמו
והנהגה אכל בשלמך קונם
בשר עלי לא אסר עלמא אלא
דבר הנקרא בשר: סותר
בתבשיל שיש בו טעם
ר"ן. כנען דכ"י יהודה:

מוסר ברוטב ובקיפה קיפה היינו דק דק של בשר שיוצא לשולי קדרה: **אמר רבי יהודה מעשה ואסר עלינו כו'.** לשיעור לר' יוסף מיימי הכ' עובדא: **אמרו לו.** בעלי מחלקותיו של רבי יוסי: **כן הדבר.** כמו שאתה מעיד. אבל אין זו ראיה שלא אסר רבי טרפון אלא בזמן שאמר בשר זה עלי דכיון דלמך זה שיהיה חמיה לדאורייתא ואסור ביוצא ממנו: **ספודר מן הדבר.** כלומר דבר זה: **ונתערב באחר אם יש בו כמות טעם.** אם יש כמות [האסור] כדי ליתן טעם בשל היתר וה"ל אסור: וקשיא להו לרבותא וז"ל היכי תמירין הכא דלא

מוסר ברוטב ובקיפה ור' יהודה אסור אמר רבי יהודה מעשה ואסר ^(א) עליו רבי טרפון ^(ב) בכיצי' שנתבשלו עמו אמרו לו **כן הדבר** ^(ג) אימתי בזמן ^(ד) שיאמר בשר זה עלי **שהנודר** ^(ה) מן הדבר ונתערב באחר אם יש בו כמות טעם **אסור** ^(ו) הנודר מן היין מותר בתבשיל שיש בו טעם ^(ז) אמר קונם ^(ח) יין זה ^(ט) שאני טועם ונפל לתבשיל אם יש בו כמות טעם **הרי זה אסור:** גמ'

לעזו רש"י
פירוש רש"י
[פירוש רש"י]
שמואל, משקלים.

תוספות

אמר רבי מעשה ואסר וכו'. פירוש דכ' היכי דבשר שאל טועם אסור ברוטב הי"ן אס' אמר שאל אכל ונמלא גמי הכי הוא כי קא מיבעי ליה בשאלי אכל בשאלי טועם דוקא או לא דוקא וכן לענין שלוק שאני טועם: **אמרו לו** כן הדבר. שאסורין אפילו בלי טעם שנתבשלו ע"י הכשר ואימתי ממן שאמר בשר זה עלי דמשמע היא וטעמה שהנודר מן הדבר שאמר דבר זה עלי וכו': הנודר ב"ן סותר בתבשיל. כרענן וכו' וכו'. **אסור אם יש בו טעם**. ואיך כי גמי אין בו טעם דקונמות הי דבר שיש לו ממירין כדאמרינן בשליה פירקין דלקמן וי"ל דחומר דבר שיש לו ממירין אינו נהג אלא גמין במי אכל במין בשאלי מינו אפילו יש לו ממירין בטל בששים וכן משמע בדמיון דגלל [לקמן דף נב].

טעם דגן חייבת ואם לאו פטורה א"כ למה אמרו הטבל אסור בכל שהוא במיני ושלל במיני כמות טעם וטבל דבר שיש לו ממירין הוא ואס"ה קתני דלא במיני כמות טעם. וה"ל איתא ברישא דירושלמי [דפירקין ד"ד] דגרסי' תמן זה הכלל היה ר' שמעון אומר משום ר' יהושע כל דבר שיש לו ממירין כגון טרומה וכו' מין במיני ושלל במיני כמות טעם ה"ל נדרי מה את עבדי לון דכדבר שיש לו ממירין או כדבר שאין לו ממירין [ומסתברא מעבדין כדבר שיש לו ממירין] דתנינן תמן שהקין עוקר הנדר מעיקרו וכו' והא מתנינא עבדא לון דכדבר [וי"ש] לו ממירין דתנינן שהנודר מן הדבר ונתערב באחר אם יש בו כמות טעם אסור תפתר במין בשאלי מינו [דכדבר] שיש לו ממירין והרי זה מפורש כמו שכתבנו. ולפיכך הקשו על הרב אלפס וז"ל שכתב בהלכותיו ב' גיד הנשה בענין פת שאפאה ע"י הל"ל בתנור דמאי דאמרינן דאסור לאכלה בכותח אף על גב דק"ל דריחא לאו מילתא היא היינו טעמא משום דהו"י דבר שיש לו ממירין דהא מלי למיכלה בדידי בישורא ומשום הכי אפילו באלף לא בטיל אלו דבריו וז"ל אלמא דסבירא ליה וז"ל דאפילו שלא במיני לא בטיל ואי אפשר כמו שכתבנו בראיות ברורות. ואמרו שאפשר שמק"ל הרב וז"ל על אותה שאמרו ב' משילין [ב"ה לט]. גבי האשה שאפאה מים ומלח לעיסתה הרי היא כרגלי שתיין ופריקין ואמאי ליבטל מים ומלח לגבי עיסה ופירקה רב אשי משום דהוה ליה דבר שיש לו ממירין ואפ"י באלף לא בטיל והא מים ומלח לגבי עיסה מין בשאלי מינו הוא ואפ"י הכי יחיד טעמא משום דהוה ליה דבר שיש לו ממירין אלמא אפ"י שלא במיני לא בטיל ואי מנה לא אריא דשאי מים ומלח כיון דעיסה לא מתעבדא אלא בזה כמין במיני דמי מדע דאמרינן בריש שמעמא דהתם כי מקשינן וליבטל מים ומלח לגבי עיסה אמר להו ר' אבה הרי שנתערב קב חטים שלו בעשרת קבין של חצירי יאכל הלה וחד ואחריה עליה ואמר רבי אבשיא דשפיר עבד דלחיוכו עליה מאי שאל חטים בשעורים דלא קאמר להו דהוה ליה מין בשאלי מינו ויבטל חטים בחטים גמי לר' יהודה הוא דלא בטיל לרבנן בטל מדקאמר ר' אבשיא הכי ולא קאמר הא מים ומלח לגבי עיסה חטים ושעורים הוא שמע מינה לחטים בחטים איכא לדמויי לפי שאי אפשר לעיסה בלא מים ומלח אלו דברי הראשונים וז"ל. ולי נראה דברי הרב אלפס וז"ל דכ' תנן הכא דדבר שיש לו ממירין בשאלי מינו בטיל ה"ל מלי כל שאסור עכשיו ועמיד להיות יתיר אחר זמן כדברים משום דקא מיבעיא לי כיון דלרבנן בכולהו אסורי מין במיני בטיל כמו בשאלי מינו מה ראו חכמים לחלק בדבר שיש לו ממירין בין מינו לשאלי מינו ומאיזה טעם וכן נראה לי בטעמו של דבר דחיינא לרבנן ולר' יהודה דליפולגו במין במיני אי בטיל או לא ואמרינן ב' הקומץ דבה [ומנחת כב]. דשניהם מקרא א' דרשו דכתיב [ויקרא טז] ולקח ממנו הסר ומדם השעיר שאע"פ שדמו של פר מרובה קרי ליה דם השעיר אלמא לא בטיל וקסבר ר' יהודה דהיינו טעמא משום דמין במיני לא בטיל לפי שכל דבר שהוא דומה לחצירו אינו מתבטל ואינו מעמידו ומחוקו ומשום הכי סבירא ליה לר' יהודה בכולהו אסורי דמין במיני לא בטיל ורבנן לא משמע להו הכי דמכל מקום מין במיני דאסור והיתר אין דומין זה לזה כיון דחד אסור וחד שרי שאין ראוי לילך אחר דמיון בעצם *אלא אחר חילוקן באסור והיתר אלא היינו טעמא דדס הפר אינו מנטל דם השעיר משום דכיון דשניהן עולין כלומר ששנים לזריקה אין מנטלין זה את זה דכ' היכי דר' יהודה איזל אחר דמיון העצם אולו רבנן אחר דמיון ההיתר ולפיכך כל שחלוקין באסור והיתר אפ"י מין במיני בטיל דהוה ליה כמין בשאלי מינו ומשום הכי אמרינן דכדבר שיש לו ממירין נטו רבנן משום חומרא לדברי יהודה דכיון שאין דבר זה חלוק מן ההיתר לגמרי באסור והיתר שרי אף הוא סופו להיות יתיר כמיהו אמרינן שאינו בטל במיני דאי הכי הוה דמו טובא חדא שכן שוין במין ועוד שאין חלוקים לגמרי באסור והיתר ומשום הכי לא בטיל אלא בשאלי מינו כדי שאותו חילוק שיש בין מינו לשאלי מינו ישלים אותו שווי שיתמסקפ כזן משום דבר שיש לו ממירין לפי שהחילוק שבין המינין סוכת הדיטול והשווי נותן שלא יהו צטלין הלכך כל שהוא אסור עכשיו ואינו חסר מן אסוריו אלא שעתיד להיות יתיר לאחר זמן אותו חסרון של אסור כיון שהוא מועט ראוי הוא שישלמנו אותו חילוק שיש בין מינו לשאלי מינו אכל כשיש לו עכשיו היתר כי הריא דפי' משילין שאף מים ומלח מותרין עכשיו במקום שרגלי שתיין שוין זה הרי נתקרב הרבה היתר של עיסה למים ומלח שאף עכשיו שניהן מותרין ויזין שהיתרן קרוב אי אפשר לחילוק שיש בין מינו לשאלי מינו שישלמנו דהא הש"ס לרבנן חילוק דהיתר ואסור עדיף להו מחילוק דמינו ושאלי מינו דבהא הוא דלפניו עליה דר' יהודה הלכך דבר שהוא יתיר עכשיו כמים ומלח ראוי יותר שלא יבטל לגבי עיסה אע"ג דהו"י מין בשאלי מינו ממה שראוי שלא יבטל דבר שהוא אסור עכשיו ועמיד להיות יתיר אחר זמן לגבי מין במיני ומש"ה נהי דמסקינן דדבר שיש לו ממירין בשאלי מינו בטל מפני שהוא אסור עכשיו אסור רב אשי התם דמים ומלח שהן יתירין עכשיו אינן צטלין לגבי עיסה אע"פ שהוא מין בשאלי מינו [והא] דאמרינן התם בריש שמעמא [לח:] [מ"ש] מחטים בחטים וחטים בשעורים הוייה בעלמא גינהי דלא סלקן דהא אחיכו עליה כדאיתא התם ולתסקנא לא סמין עליהו רב אשי כלל אלא אסקנה' דכיון דהו"י דבר שיש לו ממירין שאף עכשיו יש לו שעת היתר אפ"י בשאלי מינו לא בטיל ופת שאפאה ע"י הצלי בתנור להא דמאי שאף עכשיו יש לה היתר לאכלה שלא בכותח הלכך בדיון הוא דאפ"י בשאלי מינו לא בטיל. ועוד דאפ"י לא צעית למידק כולי האי וזל בתר טעמא הרי אתה רואה שכל שהוא מוסקי היתר החמירו בצטולו שפני שעתיד להיות יתיר אמרו שלא יבטל במיני וכיון שכן כל שהוא מוסקי עוד היתר שאף עכשיו יש לו שעת כבושר ראוי להחמיר בצטולו שלא יבטל אפ"י בשאלי מינו ומש"ה לא קשיא ממסקנא דבר [ש"ס] לו ממירין בטל בשאלי מינו ממסקנא דפרק משילין דאסור רב אשי דאפ"י בשאלי מינו לא בטיל ולא צריכין לתרוי' ולדחוקי כלל והריא דפת שאפאה ע"י הצלי בתנור להריא דהיא דפרק משילין דמאי ולא עוד אלא דעדיפא מינה משום דאיכא למימר דכ' מינין לאחמורי אדבר שיש לו ממירין במיני לא מחמירין עליה בשאלי מינו אלא בהריא דפת שאפאה ע"י הצלי בתנור דליכא לאחמורי עליה במיני דלא שייך כלל אי לא מחמירין עליה בשאלי מינו ומלח שלא החמירו בו כלל ועלו דברי הרב אלפס וז"ל כדברים בטעמם. כן נראה לי. עוד ראיתי שהקשו עליו מדאמרינן בסוף פרק הערל [וינחת פה:] גבי חתיכה של חטאת שנתערבה במאה חמיות של חולין לא תעלה וקא יידיב רב אשי טעמא התם משום דהוה ליה דבר שיש לו ממירין וכל דבר שיש לו ממירין אפ"י באלף לא בטיל ואסקנא התם דהא דר' אשי בדוחא היא וללמאן אי לכתן מישורא שרי אי לישרא לא לעולם אסור אלא דהא דר' אשי בדוחא היא אלמא לא מיקרי דבר שיש לו ממירין אלא מאי דאסיר האידנא ולבתר זמנא שרי אכל האי פיתא בדידי בשרא לעולם שרי ואי בכותחא לעולם אסור ולא מיקרי דבר שיש לו ממירין כמסקנא דהתם. ומיתחוי לי דהא דפריקין עליה מיהא ודאי בדוחא היא דהתם הכי קאמרינן דכיון לישראל לעולם אסור למה נחמיר אכל ישראל מפני היתרו של כהן אינו צדיק אכל פת שאפאה ע"י הצלי בתנור כיון שיש לו ולכל אדם היתר זה עכשיו ראוי להחמיר בצטולה ודבר פשוט הוא: גמ'

הנודר מן המבושל פרק שישי נדרים ר"ן נג.

עין משפט
נר מצוה

יג א מ"י פ"ט מהל'
 נדרים הלכה ד' סנה
 לזון רמב טו"ע י"ד
 סימן ר"ח סעיף יג:
 ד' ב' מ"י ט' טו"ע שם
 כהג"ה:
 מז ג' מ"י ט' טו"ע שם
 סעיף טו:
 מז ד' מ"י ט' טו"ע שם
 סעיף ח:
 יז ה' מ"י טו"ע שם
 סעיף ד':
 יח ו' מ"י ט' טו"ע י'
 טו"ע שם סעיף י':
 י"ב ז ח ט' מ"י שם הלכה
 ה' טו"ע שם סעיף
 ח:

מוסף דע"י

בקפלוטות. כרמי (ביצה
יז ע"ז לח).

תוספות

[illegible][illegible]

כרלי הא לריוקא משמע דרעמיה אכל מאי דנפיק מנייהו. ובי תימא
תימא בשאני טועם כיון דלא נרץ וקאמר אפופי אסורא הוא אכל
שאני אוכל מאי איכא למימר דהא כיון דלא סגי ליה אס אמר קונס
פירות האלו דאי הכי משמע כין בארילה כין בהנאה ואיהו לא צעי

למסריניהו אלא זאכילה הלך כי אמר
שאי אוכל ליהא שום הוכחה למסר
אפילו צינא מהן אינא למימר דכיון
דהו מצי למימר קונס פירות האלו
זאכילה עלי וקאמר שאני אוכל אף
יוא מיהן משמע. ואמר ליה דבכחך
ללא מצי למימר זאכילה עלי דלשון
נדר הוא ועל כרחיה אית ליה למימר
שאי אוכל לא מיסגר צינא מהן.

ואחרים לאומרים זה הוא דעת הרמב"ם ז"ל דלא שנה נדר ולא שנה שנועה דלאו משום יחוסה לישנה הוא אלא שהלשון צעזעמו מוכיח ק' ללשון שאני אוכל ושאתי טועם משמע שאוסר כל אכילה וטעימה הנבאה מזה: **בתנ"י** העודר מן הפסמים וכו' מפסמיות מוסר כחומץ פסמיות.

סמוניות ענבים שאינם מחשלים
 ועומדים צימי החורף: כל שם
 תולדו קרוי עליו. כגון דבש תמרים
 וחומץ סמוניות: ותכמים מתירים.
 בגמרא פריך היינו מ"ק. ואיכא למידק
 תנא קמא מני לא ר' יוסי ולא רבנן
 דהא אמרנן לעיל [וכן]: בפלוגתא דקוס
 וחלב דכל היכא דקרו ליה קומא
 דחלבא אסור אפילו לרבנן [ודש]
 תמרים וחומץ סמוניות ליתסר מהאי
 טעמא [י"ל] דלא דמי דלילו גבי קוס
 דחלב הקוס לא נשתנה מצורה לצורה
 דמיעיקר נמי כשהיה מעורב בחלב
 בצאתה צורה עזמה היה אצל הכא
 הרי נשתנה הגוף. הרשב"א ז"ל. ועוד
 שדקום כי קרי קומא דחלבא מפני
 שעדיין תורת חלב עליו קרו ליה חלב
 להפריש בין זה לחמץ שאין נהנה חום

תר ברבש תמרים מן
 סמוניות מן הכרישין
 הירק מותר בירקות
 גמ' תניא ^(ה) 'הנודר
 אסור מותר בשמן
 מן זית ובבבב אסור
 מותר בשמן זית
 ה וזוה אסור בזה
 כיא דרובא מן חד
 איזיל בתר רובא
 ק איסורא לחומרא
 כשאר שני שבוע
 מותר בירקות השדה
 הקות השדה ומותר
 חנינא בן גמליאל
 לא

דערין תורת תמרים וסמיות עליהן אלס להפריש צין דבש תמרים
איכא בינייהו הא דתניא כלל אר"ט [כ"א] כל שדרכו לאכול ודך
[כ"ב] ביולא ממנו] אסור זו וכל שאין דרכו לאכול ודך היוול ממנו
י"פ דבזה פליגי ח"ק פליג אדרש"ב"א בחרווייהו דקצירה ליה לתנא
והרשב"א קצירה ליה דבשדרכו [ולאכול] ודך היוול ממנו לאכול
זו ממנו וליה זו ובהא מפיק ליה לת"ק לגמרי. ור' יהודה בן תמרי
ופליגי עולה דבשין דרכו לאכול ודך היוול ממנו לאכול דרבי יהודה
סבירא אלא ביולא ממנו. ורבנן בשראי דרמני' הייט ר' שמעון בן אלעזר
כי משמע ממלתייהו דאהי גוואל [קא'] מדקמני סתמא וסבכמיס תמרים
הו ומש"ה פשיטא דאסמיות קאי דליכא טעמא להיתירא דמשום שאין
תרווייהו לאיסורא ליכא לממר דשרי רבנן בשראי מן התמרים דלישרי
תה קמא דצין בתמרים צין בסמיות אינו אסור אלא צין אכל לא
שיס לן אס לוי' לא מיקרי ח"ן סתם: מוסר בפקטוטות. דלא עב
גינה: אספגוס. וכן כרוב הו': אסור מן המפסה. תבשיל עז
דיה קרו למקפה מקפה לגרסין גרסין: אסור בשום. משום דמקפה
במעט מים ונאכל בכך: מוסר לבוס חיים. שהבוס אינו כוסם אחת
ירושלמי דגרסין התם [וספין] חטה ואת מר כן בתמיה אמר רבי יוסי
[ב'] מוסר בשמן שומשמן. דכ"י אינו מסתפקין כלל אלא בשמן זית:
איכא לספוקי דלמא אפי' לאלו נתכוין: אסור בירקות היגיה. דסתם
מן היין אסור בחמרמא מבשלא. וכן כתב הרמב"ן ז"ל ולא דמי לירקות
אליהו ומפי שנתבשל לא הפסדו שמו: כשציעים אסור בירקות
צין ולא נוטעין כשציעים אלא ודאי לירק השדה שעולה מאלו נתכוין:
אכל

ל

מתנ"י מן הספוטיוס. היינו ענבים קשים שממנו זכרם כל ימי הסמי ועושין מהן חומץ: כל ששם חולדו קריה עליו. כגון חומץ זה שילא ממנו קרר נמי על שם אמו חומץ ספוטיוס ולא חומץ סס: נדר ממנו אסור ביולא וכו'. והבי נמי כי נדר בספוטיוס אסור נמי

בחומץ היולא ממנו: **והכמים מסירין.**
וקא פריך בגמרא היינו תנא קמא
דקמי תושר בחומץ סמוכיות: **גמ'**
נדר כו. תחמרים: **אפור ביולא ממנו.**
דבדש תחמרים: **כל שאין דרכו לאכול.**

כגון סמוניות דרך היוצא ממנו
לאכול וכן ענמנ אין דרכן לאכול. תנא
קמא דמממין דאמר מותר בחומץ
סמוניות לית ליה דרבי שמעון בן
אלעזר אלא קסבר נדר בן אין אסור
אלא בן אש"ג שדרי דרבו לאכול
וחכמים תנא צברא אית להו דרבי
שמעון בן אלעזר ודקתי וחכמים
מחירים בו בגופו אבל ציוצא ממנו
לא דאין אסור אלא ציוצא ממנו
והיינו כר' שמעון בן אלעזר דאמר
לא נתכוון זה כר' ורבי יהודה כר'
ביתרילא היה אסור בו וציוצא היינו:
מתני' מן השמן משמע שמן זית

להי' מותר בשמן שומשמן: **כרישין** (ב)
קטנית: מותר בירקות השדה. דהיינו
ס' לוו"י ירק השדה ולא ירק סתם:
גמ' מותר בשמן שומשמן. לפי שאין
מצי' בל"ז שמן שומשמן אלא שמן זית
וביתו שמן זית: **דורס** מזה. משמן
זית ומשמן שומשמן: **ספק איסורא**
לחומר. ומשמן שמסתפקין בו נדר
בין רב בין מעט: **אסור בירקות**
הגינה. גרייס המור"ה בתוספתא ז"ל.
ומותר בירקות השדה^ה שעליהן סומצין
בשביעית שהפקירו הגנות לעניים
ואין ממסתפקין אלא בירקות השדה:
גמ'

בִּירְקוֹת הַגִּינָה אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ מִשּׁוּם רַבִּי

אלא זה אכל הכא כי אמרו דבש תמרים וחומץ סתוניות לא שיהא
לדבש אחר וצין חומץ סתוניות לחומץ אחר: **גמ'** תבנים היינו פ'
היוצא ממנו לאכול כגון תמרים ודבש תמרים נדר בו אסור ביוצא מ'
לאכול נדר בו אסור ביוצא ממנו. כך גרסינן בהלכות הרמצין ז"ל.
קמא דצין דרבו לאכול צין אין דרבו לאכול אסור בו ולא ביוצא מ'
אסור בשנים ובצוף דרבו לאכול ודך היוצא ממנו לאכול אסור ב'
סבר לה כר"ס דדרבו [לאכול] ודך היוצא ממנו לאכול דאסור בשניה
בין בתירה לא שני ליה ומיחסר נמי בתריוהו ולרשב"א שני ליה ולא מ'
ושריותא דידהו קאי אצין דרבו לאכול דשרי הוא גופיה. ומשמע לי דמשום
דמשמע דלתריוהייה פליגי ובמאי [דשון] ח"ק ור' יהודה לאיסורא שרי
דרבו לאכול איכא למימר דלא נתכוון אלף ליוצא מהן דלתמרה דשון נמי
בתמרים גופייהו ליכא טעמא לתירא: ולענין הלכה קיימא לן
דבדש וחומץ שלפין: **בבב** הנהו מין מוסר ציין סתוים. ור'
בבב כל כרשין: מוסר בירוקא השדה. דסמס ירק לא משמע אלף יר'
של גריסין ואסור משום דקרו ליה מקפה דגריסין: ר' יוסי מחיר. דבא'
כולל כל דבר קפוי ועבה ושום נמי קרוי מקפה על שם שממחין אות'
אחת בפני עצמה אבל פת כיון שהוא גוף אחד חיטה מקרי. והכי אית'
ארחא דבר נשא מחמי פיתא נקטא) ומימר בריך דבדא הדא חיטתא:
פס איסורא לחומרא. וכיון דליכא מיעוטא דמסתפקי מההוא מינא
ספק של גינה משמע ולא ירק שיש לו שם לוי מיהו א"ה הגיד'
השדה דהיי מינא אחרינא גינהו אבל תמרא ותמרה מבשלא חד מה'
השדה. אם נדר בשביעית א"ה לומר שנחכוון לירק גינה דהא אין זוה'

מסע ים למסע ח"ק ורבי יהודה בן בחירא לית להו דר"ש בן אלעזר דלסקרי בכתובות
ומתיות ורבי ראובן אסור בזה ומותר בינאם מהו דנדרש סמך רשאים לל
גינה נדר דירקוסה אדור ים להם שם לווי וכל שאר שם שטוב ומרשם שמעין לל
דירקוסה שדה מרזין בשערים בנאות מאלוין אלל ירקוסה גינה אינם קיטל אלל על ידי
בית רובא. וזה נתכנין ללסור עמא דנחשו מן המספח הרוב קיטל דגם מן
אלל בנמקס שאין מנזילין כר אלל בנמקס שמנזילין שמה אלא ירקוי גינה ומנזין
מן כרוב הוא ובכלל כרוב הוא: מן הארטיפיטום מותר בכרוב. דלסר כרוב אינם קי
נמקסין יבשין בלתי חימא דדי נדר בנמקס מן הרלוי למקפס קלמור והיינו קלמור וכל
מן המקפס מותר בשבוס. לע"ג דלל בנמקסין אלל לרלוי למקפס וסוס רלוי למקפס: מן
על סם העדשים ור"י ממיר דסבר דלסם בכלל עדשים: חסבה הפין שאני מועם אסור
גרמס דלל גרסין אסור מן חרין בין מנזולין ורבי שמעון ורבי יהודה ממלקין מן חרס

(א) [תוספתא פ"ג ע"ט]
 (ב) [כתובות עג' ושנ']
 (ג) [נ"ח ובבבית אסור
 בירקות השדה שעליהן י"]
 (ד) [פ"ט מהל' נדרים הלכה
 יד] (ה) ס"י; (ו) תכאן עד
 סוף המחזיק שייך לע"ב,
 (ז) בירוש': נקיה; (ח) [שייך
 לע"ב], (ע) שייך לעיל נב'
 ע"ב,

הגהות הב"ח

(א) גם' שדרכו ליאכל. וכן
בכל העמוד: (ב) רש"י
ד"ה כרישין קטנים
קפלוטות גדולים הס"ד:

הגהות הגר"א

[א] גמ' נדר בו אסור. נ"ב
גירסת הירושלמי מותר וכן
עיקר: [ב] שם מיואל ממנו
אסור. נ"ב מותר ככ"ע
(ועי' צהנר"א י"ד ס'
ר"י ס"ק י"ח) וכפירוש
ר"מ בתוס' וכל' הרמב"ם
ופסק כחכמים:

פירוש הרא"ש

[illegible]

א א ב ג ח ט י
מדרס הלי י (עי כ"ח)
טוש"ע יו"ד סי' רח סעי'
ד ה:
ב ד מ"י שם הל"ו טוש"ע
שם סעי' ד:
ג ה ו מ"י פ"ו מהל'
מעילה הל"א סמג עשין
ז:

ר' אהרן לאסור דלועין: אסור כפול
המלרי למ. דכל שהוא למ ירק
הוי: גמ' והא מן ירק נדר.

גרר עקיצת פרי' הרי חסר בלועין
 ויהי מן ירק נדר ודלועין לא ירק
 וינהו אלא פיר בשלמא פול המלך
 יבש ומקמי הכי לא עד ההיא שעתא
 יק הוי ולא פרי אלא דלועין קשיא.
 ואף ע"ג דרע' יהיב טעמא דמימליך
 ועליה שליח לא כגי ליה ההוא טעמא
 דיין דמן ירק נדר ודלועין לאו ירק
 אמר עולא כדאמר ירקי
 קדירה עלי. וכיון דמימליך לשיניה
 דלועין אפי' כיון דמימליך
 שליחא עליהו: ודילמא ירק
 הנאכל בקדירה קאמר. דיין דלועין
 ככלל ירק לית לך לרבייהו
 לשיניה אלא מאי דליכא
 דמספוקי דמשתמע מיניה כגון שמים
 וצבילים להטעמי אלא הקדירה
 דלועין לא משמעמי מיניה דירקי
 להטעמי אלא הקדירה משמע:
 ירק המבושל בקדירה עלי.
 כה"ג כצירא ליה לרבי עקיבא
 דדיין דלועין ממליך שליחא עליהו
 סביר כצירא דיין דלרין
 לאו ממליך עליהו לאו מיניה הוא.
 עקיבא כר' עקיבא כמו שפירש לפנינו
 הילכך נודר מן הירק אנו
 נדרים.

קדירה לרבינו אחא ירק הנאכל חי ובקדירה כגון שומים וחזרת אבל דילא
לחמור המתבשל משמע הכן דבעי בשול טעם ואין דרכן לנאכל חי
הנאכל כמות שהוא חי בצלד ומותר בכל מה שמתבשל אע"פ שלפעמים
אכל לא בצותן שאין נאכלין אלא מבושלין אמר ירק המתבשל בקדר
לענין מלקות שזין לוקה. דרין *דלושין לא משמעני בדדיל אלא
מפיקא היכלך לא לקי: פנ הסה. מתיא היא במסכת מעילה ר' אלא
לדבר עזירה שאני מעילה דילפינן חטא חטא מתרימה כדאיחא בפי
קעציד: מאן סנא אמר רב חסדא ממניסין. כולה דלא כר' עקיבא
הס כד מיקרי לא עשה שליחותו דלא כרבי עקיבא דהא דתנן מן
קאמר דאיחא דלא כר"ע דאילו רישא ודאי דברי הכל היא אבל סו
דכל מילתא דמימליך שליח מיניה הוא והא עבד דמימליך מכל
לכל דמודה רבי עקיבא לענין מלקות שאינו לוקה אלא פשר
מכלל בשר [ומשחמע] בלא רביא היכלך כי אמר לך בעל הבית

מי

[illegible]

[illegible]

ו א מ'י פ'ט מ'ל' מ'ל' נ'רס
ה'ל י' טו'ש' י'ר' כ'י
ר'ט ע'ט' כ'נ'
ז ב מ'י' ט' ה'ל' י'א
טו'ש'ט' ט' ע'ט' כ'נ'
ח ג מ'י' פ'ט מ'ל' מ'ל' נ'רס
נ'רס'ט' ה'ל'כ' א' ס'מ'
ע'ט' כ'ן טו'ש'ט' י'ר' כ'י
ד ע'ט' י'א
טו'ש'ט' ט' ע'ט' כ'נ'
ה ד מ'י' פ'ט מ'ל' מ'ל' נ'רס
נ'רס'ט' ה'ל'כ' א' ס'מ'
י'ר' כ'י ר'ט ע'ט' כ'נ'
ו ז מ'י' פ'ט מ'ל' מ'ל' נ'רס
ה'ל' כ'ן ס'מ' ל'א'ן נ'רס
טו'ש'ט' י'ר' כ'י ר'ט ע'ט' כ'נ'
א:
ז ח מ'י' פ'ט מ'ל' מ'ל' נ'רס
ע'ט' ה'ל' י' ס'מ'
ל'א'ן י' טו'ש'ט' י'ר' כ'י
ס'ר א' ע'ט' ל'א'ן:
ט י' ז מ'י' פ'ט מ'ל' מ'ל' נ'רס
ה'ל'כ' א' ס'מ'
ל'א'ן ר'ט ע'ט' כ'נ' י'ר' כ'י
טו'ש'ט' י'ר' כ'י ר'ט ע'ט' כ'נ'
א:

תורה אור השלם

1. כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה: ישעיהו מ ד

תוספות

ח'י"א. מתי' כחשי'ן
 חלקי'ן עסי':
 טו'טס. סד תלח'ס:
 טי'טי'ן. חד לח'רעס: אסור
 כדמחי'ן וט'טיות
 נכ'נל גילי' קרקע'ן ס'
 וי'ורכר רצ' מארש'א.
 כמחי'ן וט'טיות דא'
 ח'ארעט רצ' וט'טיר מיקי'
 גילי' קרקע'ן אגל מיקי'
 קרקע' ארע' אגל מאיר
 קרקע' ולא מ'כר'ן צו'ס
 ק' אדמ'ס: ק' ירע'ס
 ו'חיל'ס. אגל צ'ר'ס ג'ר'
 מ'חר לתכסות בני'ן זמר.
 אגל מ'כר'ן אגל נג'נד
 ח'אר'ן: אגל פ'ר הגר'ר.
 מ'כר'ן פ'ר ע'ן ש'ר
 כ'עס הגר'ר: אגל ע'ן.
 כ'עס מ'כר'ן מ'כר'ן לח'ורו
 כ'ר'ן ש'ר'ס מ'כר'ן מ'כר'
 לתכסות. אגל ע'ן
 נ'כר'ן אגל ע'ן ש'ר
 ש'ר'ס. ר'ור ק'ר'ר.
 ט'ט'נ'ס: אגל ל' א'י' א'ר'ר.
 נ' אגל ג'נ'ס: ש'ור'ר.
 אגל ח'ור ו'כס'ר ד'מ'
 ס'ק'ר. אגל א'ר'ר.
 ק'ר'ן: ר'ור'ר אגל.
 מ'כר'ן מ'כר'ן ע'ר ו'ר'ר
 ש'ר'ס ל'ר'ן ק'ר'ר: אגל
 אגל אגל מ'כר'ן ק'ר'ר ע'ר.
 אגל אגל מ'כר'ן ש'ר'ס.
 מ'כר'ן ט'כר' מ'כר'ן ו'ר'ר
 ו'ר'ר'ר אגל מ'כר'ן ש'ר'ס
 ו'כס'ר זמר:

בַּל גִּיא יֵשָׁא. אַע"ג דלא כמיב גבי האי קרא דמנחליל בנות דהא איהו [כמיב] תצורה והאי בנביאים אפי' הכי מין דמיב דהקצ"ה תפסילו כגיא מייתי רציה שהמשפיל עלמו סופו לעלות דלכמיב כל גיא יֵשָׁא: ולעצור הלכה בעין דרנא לא איפשיטא. הילכך לא גבי משכר במים ושכר ספינות דיד בעל השטור על התחמונה אצל לגבי נדרים נקטינן לחומרלא וכולן בכלל: **כגיא הנודר מן הדגן אסור אף כגיא המרי יבש.** מין דמדגן ור' מאיר קמני לה: **סילקא.** חטטה נחלקת לב': **טרגיס.** אחד לב': **טיסינ.** אחד לד'. הכי אמר צפ' מי שהפך [מזיק דף יג:]: **ואם אמר גדולי שנה עלי אסור ככולן.** מיהו דוקא בשלא חסדן עליו אלא הזמן שהוא יכול לעמוד בו אצל לעולם לא הוי נדרא כלל שאי אפשר לו לקיימו: **ומים.** שלמורה בלע"ז:

ועל כמהין ופטריות. ולאו
אמר אב"י מירבא רב
ינאי ולא מארעא והו
גידולו מן הארץ תני
הארץ: **מתני'** הינו
בשק וביריעה ובחמץ
עולה עלי מותר
(א) הפשתן עולה עלי
פשתן ר' יהודה אומהין
והזיע והיה ריחו ק
ופשתים עולה עלי
הכפישל לאחוריו: ו
לחסות מותר בשק ו
בפונדא ובפסקיא
ואנפלא ופליניא
איסקורטי אמר רבה
דצלא תניא "ויצאין
וביריעה ובהמילה מ
בתיבה ולא בקופה ו
רועים בלבד אמרו א
הכל לפי הנודר כו':
צמר והצר ואמר ק
טעון פשתן והזיע וא

אִיקְרוּ מִזֶּן הָאֵל כֹּל מִיַּד אִיקְרִי מִזֶּן לִמָּא מִיָּהוּ מִיּוֹצִיָּה דְּרַב שְׁ
 וְלֵאמֹר ה' הַמֵּינִים בְּלִבָּד אָמַר רַב יוֹסֵף בְּאֹמַר כֹּל הָאֵן עָלֵי דְהַ"ג אִסְ
 מִה' מִיָּנִין: **בַּחֲנִי' מוֹחֵר בֶּשֶׁק וְיִזְרִיעָה וְכַמְלִילָה.** לֵאל מִיקְרִ
הַכֵּל לֵפִי הַנּוֹדֵר. לֵפִי מָה שֶׁהִיא עֵינִן הַנּוֹדֵר בִּשְׁמַת הַנּוֹדֵר וְ
 כּוֹסֵם מִיָּי מַלְבוּשִׁים שֶׁל עוֹר וְכַדְמִפֶּשׁ מֵאִי סְקֶרְטִיא כִּמְנוֹא
טַעַם. בִּשְׁמַת וְלֹא אֲמָרִינן מִשּׁוּם הָאֵל. וְלֹא שֶׁק מִמֶּשׁ אֲלֵא כַּעֲשֵׂי
וְהָאֵל. שֶׁהַמְלִבוּשׁ הֵאֵל לֹר וְלִנְטֶשֶׁר בּוֹ. וּמִסַּתְבָּחָה לִי דְבִרְיִיתָ
 רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מוֹחֵר לֹת"ק הֵאֵל לֵיבֵא לֵיבֵא הִכְחָה לְבִישָׁה שְׁמַעֲמִי
 וְנָמִי בְּעֵי הִכְחָה אֲלֵא כִּי הֵיבֵא לֵיבֵא הִכְחָה אֲסוּר אִפְלִינֵן בְּשַׁמְעִי
 טַעֲמִינָה אֲבָל הִיא טַעוֹן וּמוֹחֵר כִּי נִדָּר אֲסוּר בְּטַעֲמִינָה וּמוֹחֵר בְּלִישָׁה זֶה

של בנד: "יצאים בשקים". בשבת ואין בהם משום משוי כי דרך ללכת בהם מפני הגשמים וההמלצות: היה מעין ש

חילוק. חטה שנחלקת לשנים: **טריגים.** לשלושה: **טיסי.** לארבעה: **והמי** שרי שבער נשמה המטה: **אסור ככולן.** לכולן גידולי שנה ייחודי: **מוסר כממין ופטריות.** שגדלן נמי על העצים: **אסור ככולן.** לממין ופטריות גידולי קרקע ייחודי: **וזמים.** שלמור"א

נלע"ו: **אומר שהכל נ"ב.** מדקא חשיב בכלל שאין גידולו מן הארץ כמהין ופטירות אלמא דלוא גידולי קרקע נינהו: **מאירא יקי.** שאין להם שרשים בתוך לפיק אין מזכירם עליהם דבר שגלג מן הארץ: **והא קמי על דבר שאין גידולו מן הארץ.** והיינו כמהין ופטירות. אלמא אפי' מירכא נמי לא רבו מארעא: **שאין יונק.** דהיינו כמהין ופטירות דמאירא יקי: **מתני' חמילה.** כעין יריעה היא: **קונס זמר עולה כו'** משמע מלבש של זמר: **כאליהו פסקא.** דדיק ולא נפיק: **טעון זמר ופססן וכו'.** מחמת המשו: **ופיה רישו**

קשה וכו': ואסור להפסיק נספיקין נספיקין
לעשות משוי מאותן מינין דבעינן
שנעטער נדר להיטין לטעון ולא לכסות
ולכסי נספיקין לכסות: גמ' **טוער**.
אזור חלול שמוגדין צו: **פסקיא**.
פייסול"א: **אסקורטיא**. מפרש לקמן:
קטכליא. מלבוש של עור קשה
שלוש על האסקורטיא: **אנפליא**.
הוש"ס בעל"א של עור: **פלניא**.
סיגר: **טוער**. מלבוש של עור:
(**פסקוס טוער**). דילק הוא עבה שמי
מירעה: **יולאן נשכס**. ככל אלו
דברים: **אכל לא כפיכס**. שלא יכוף
מיכה על ראשו וילא דמשי הוי: **ומוסר**
לעטון. שלא נדר אלא ממלבוש שהיי
היה מנעטער ממלבוש: **והויט**. מחיבד
משוי: **ואסור לטעון**. שלא נדר אלא כפי
שהנר לו המשי הילכך נספיקין ללבוש:
ממני

במחצלת מפני הגשמים "הרועים יוצאין בשקים ולא כל אדם אלא שדברו חכמים כהוזה: ר' יהודה אומר גויא "כיצד א"ר יהודה הכל לפי הנודר היה לבוש צמר עולה עלי אסור ללבוש ומותר למעון היה קונם פשתן עולה עלי מותר ללבוש ואסור למעון: מתני'

אל דרז ושמואל אמרי תרוייהו אין מצרכין בורא מיני מזונות אלא
בכל דבר חוץ ממים ומלח אבל הנודר מן המזון אינו אסור אלא
סוּת: **מוסר להסכסות בניו למר.** שאינו במשמע [אלא] לבישה:
אחיה ענין נדר: **גמ' סוגיא.** אזור חלול: **סקרטיא קטנליא.**
ואל חלוק של עור שלובשים העבדים על בגדיהם: **יולאין בשק**
דהא מני צסיפא הרועים **יולאין** בשקים: **סניא גילד א"ר יהודה**
פליגא אמתני' בסבירא דרבי יהודה דתנא דמתניתין סבירא ליה
טעינה ורבי יהודה דברייתא משמע דסבירא ליה דלמשרי טעינה
ומסתבירא דמתניתין קיימא לן הילכך סתמא לבישה משמע ולא
נה שניא. ודברי הרמב"ם ז"ל אינם כן בפ"ח מהלכות נדרים (הנה"ח):
מתני'

הדין בלא גשמים נמי שרו: אב"א לא בקושה. ללאו דרך מלכודת הוא אלא משוי: היה יבוס: והויע. והוא הדין נמי אם היה טעין למר והויע:

(א) [תוספתא פ"ד מ"ק
ג.א. (ב) [תוספתא רש
פ"ד, ג] [ברכות מ.א.
ד (ג) (ד) שס ולו.
ו] [תוספתא שבת פ"ו.
ו] [שבת סב. תוספתא שס].
ז] [תוספתא פ"ד ע"ש].
ח] [פ"ו סוה"א].

הגהות הב"ח

(א) במשנה פשחן עולה:
(ב) רש"י ד"ה סגוס מצה.
נ"ב והיא נזכר בפ"א
לנגעים משנה י"א ושם
משמע דהוא מין מרדעת:

לעזי דעזי

שלמור"א [שלמוריד"א].
מי-מלח (של שימורים).
פישול"א. רצועה.
הוש"ש [הוש"ש].
גרביים, נעליים קלות.

מוסף רש"י

שנאמר כל ברא ינשא.
אף על גב דללא גבי הני
קראי חמי, דרשי ליה דמי
שנא לדי גיא, שהושפל,
חור וממנשא (ערוךין נד).
הרועים יוצאין בשקים.
שממנאן נאן חמי
הגשמים. שקים, מלנא שן
(ערוך נב).

פירוש הרא"ש

שמואל ב' י"א נישא וגו'.
קרא לארבעה חזק ודריש
הי' אלהי קרא' הי' סיוספס
בנו יוסף. וסופר באור.
בנו יוסף ממתן כח
בהיילקא בנדי' וכו'.
היילקא עשה שנהקת
לשון: טורס' גשלה.
סיוס' לארבעה. ואפי'
קדוקס עשהקת איה קרא
מחטס' עשה שנהקת
לשנהקת בכלל דק' ולא
אק' עמלו אלה נמי
שנהקת חטס' מירי' א' נמי
דקדוקס מוהר שנהקת
קדוקס דק' ויולא כדכ' מכלל
דקו: ככ' פירות הארץ.
פיר ע' וס' ארבעה:
פיר ה' הוהקת שנהקת
לשנהקת: מירס' ארבע
א' כד' מלחמית ארץ
ה' גדילס' אפי' שאלס'
ונשס' נקדוקס: מוהר'
פיר ורעהו הוהקת.
גדילס' אפי' מוהר' ארבע
א' כד' צמח' שנהקת
אלה נבנדי' מוהר' אלה יס'
הוהקת. לפי מחש' הוה
אפי' שער' שנהקת הוה
שמואל דק' מוהר' נבסו:
נ' א' וס' וס' ארבע.
נ' אלו מוהר' נבסו:
נ' וס' א' ש' אלו יס' ארבע
נ' וס' א' ש' אלו יס' ארבע
נ' וס' א' ש' אלו יס' ארבע

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

שיש לו בבית. מפני כבודו:

[illegible]

הגודר מן הירק פרק שביעי נדרים

(א) לעיל מ. נז. לקמן נט.
(ב) לעיל ט. (ג) שם מ"ד.

הגרות הב"ח

(א) בפסחה שאני אוכל
כ"ל וכן בכל העמוד:
(ב) רש"י ד"ה מותר
וכי' עד הפסח הדין
ואח"כ מ"ה אסור לאכול
ולהתכנסות אחר הפסח
אפילו אחר הפסח וכו' מכל
פסח שעשה:

פירוש הרא"ש

מתני' קונם פירות האלו
ע"י ב"ה אסור בחילופיהן
ובגידוליהן. אם החליפין
למחלה אסור המחליפין
בדמיה מדרגתן אסרי דמי
כל אסורי הנאה וגדולי
קונם אסורים בגדולי הקדש
והוא הדין אפי' לא אסר
אלו דמיון דלמחר קונם
ולא הוכרז אכילה אסר
עליו מחליפין וגדולין והוא
דקאמר אלו משום דנעבי
למימר ובגידוליהן דאי אסר
עליו בכל הפירות מאי
נפקא מיניה בגידולין של
אלו בלא הכי אסר עליו
בכל הפירות שנטעו או
לא דלמחר בגדולין קודם
שהגיע לכלל פירות: שאני
אוב"ב שאני טועם בו.
דלא אסר עליו אלא אכילה
וטעמה מהם: אב"ב ברבר
שאני ורעו ב"ה. כגון
גללים ויוצא בהם אפילו
גדולי גדולין היו כמו גוף
האסור כיון שאין הרע
כלה: קונם מעשה ידך
ע"י. אסר כל מה שהיה
עושה ומבינה לו לאכול
ואם נטעה אילן הגדולין
אסורין: שאת עושה איני
אוב"ב עד הפסח ב"ה מותר
אכילה ולהתכנסות אחר
הפסח. שלא אסר על ענינו
מעשה ידך כי אם על
הפסח ולא אמרין עד
הפסח לא קאי כי אם על
שאת עושה אכל אסור
אכילה ויטעו הוא לעולם:
שאת נהנית י"י עד הפסח
אם הוציאה את ב"ה
אב"ב עד החג. היה עומד
אחר החג ואסר עליה
הנאה עד הפסח אם חלן
לכית אכילה עד החג:

מתני' בדבר שזרעו כלה. בקרקע וגדל כגון חטה וכיוצא בה
דהיינו גידולין גמורין: אבל בדבר שאין זרעו כלה. כגון השומים
והנצלים שאינו כלה בקרקע אלא שרצה וגדל בגופו: אפילו גידולי
גידולין אסורין. דכגושייהו דמו: מעשה ידך עלי. וגמנו לה פירות

בשכר מעשה ידיה הואיל ואמר עלי
אסור בחילופיהן וכו' אכל כי אמר
שאני טועם משמע מהן גופן איני
טועם. הלכך מותר בחילופיהן
ובגידוליהן אם זרעו ונמחו: שאם
עושה איני אוכל עד הפסח. דלמחר
הכי קונם עלי מה שאת עושה שאני
אוכל ממעשה ידך עד הפסח או שאמר
קונם שאת עושה שאני מתכנס מכל
מלאכתך עד הפסח: מותר לאחר
הפסח. שהרי לא נדר מכל מה
שעושה אלא עד הפסח (ו): אפי' אסר
הפסח אסור. לאכול ולהתכנסות מכל
עושה לעולם שהרי לא קבע בו זמן:
היה עומד בלדור ואמר קונם שאת
נהנית לי עד הפסח אם תלכי לבית
אביך מעכשיו עד החג הלכה לפני
הפסח אסורה בהנאה עד הפסח:
הלכה

מתני' א קונם פירות האלו עלי קונם הן על
פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן
(א) ב שאני אוכל ושאני טועם מותר
בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה
אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי
גידולין אסורין והאומר לאשתו קונם מעשה
ידך עלי קונם הן על פי קונם הן לפי
אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל
שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן
בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו
כלה אפילו גידולי גידולין אסורין ושאני
עושה איני אוכל עד הפסח שאת עושה
איני מתכנס עד הפסח עשתה לפני הפסח
מותר לאכול ולהתכנסות אחר הפסח שאת
עושה עד הפסח איני אוכל ושאני עושה
עד הפסח איני מתכנס עשתה לפני הפסח
אסור לאכול ולהתכנסות אחר הפסח
את לבית אביך עד החג הלכה לפני הפסח
בהנאתו עד הפסח לאחר

מתני' קונם פירות האלו עלי קונם הן על פי קונם הן לפי
אסור בחילופיהן ובגידוליהן. משום דכיון שפרט הדברים הנאסרים
עליו שזרעו עליה הקדש ומש"ה מתכנס בחילופיהן ובגידוליהן כי
הכי דחלוףי הקדש וגדוליו אסרי דלא דמי לנדר סתם מן התאנים
ומן הענבים שכיון שלא פרט ואסר
עליו כל המין לא עשאם עליו הקדש
שלא נתכוון אלא מאכילת אותו מין
ומש"ה לא מתכנס בחילופיהן ובגידוליהן
אלא כפורט כי הכא דלמחר פירות
האלו. והוא הדין נמי דאם אמר פירות
מקום פלוני או פירותי של פלוני
דכיון שיחד הכי הוא כפורט ואסור
בחילופיהן ובגידוליהן וכמו שנפרש
במשנה שלפנינו כס"ד. וכי תימא הכי
אמרין דמאי דמתכנס בחילופיהן
ובגידוליהן משום פורט הוא והא בעי
רמי דר חמא לעיל כ"פ השותפין (דף
מ). קונם פירות האלו על פלוני מהו
בחילופיהן ופסיקיה דרמי דר חמא
הוא אי טעמא דמתניתין משום כוונת
הגודר הוא הלכך דוקא נודר אסור
אכל מותר לא או דלמא דלאו משום
כוונת הנודר הוא אלא משום
דחילופיהן בגידוליהן דמו והוא הדין
בכל אסורין הנאה שחילופיהם
אסורים למחליפין ענינו וכמו שכתבתי
למעלה. ויודאי אי טעמא דחילופיהן

ב"ה מ"ה פ"ה מהל'
מדרש הל' י' טו"ע
ב"ה ב מ"ה שם הל' ד'
טו"ע שם פ"ה ב'
ב"ה ב מ"ה שם הל' טו
טו"ע שם פ"ה ג'
ב"ה ד מ"ה פ"ה מהל'
מדרש הל' י' טו"ע
טו"ע י"ד פ"ה ר"ת פ"ה
כ"ה ב מ"ה שם הל' י'
טו"ע שם פ"ה כ'
כ"ה

מוסף רש"י

קונם הן לפי. או
קונם הן על פי.
אסור בחילופיהן. אם
מתכנס פירות אחרות
דכיון שכל שם לטעם
הוא. ובגידוליהן. שנטען
והגדלו (דע"ר ח). שאת
נהנית לי עד הפסח אם
תלכי לבית אביך עד
החג. כגון דקאי בלדור
ואמר קונם מהא הנאה
עלך מכלל ומשקע עד
הפסח אם תלכי לבית אביך
מכלל עד החג עד סופת
(לעיל ע"ה).

תוספות

קונם פירות האלו ע"י.
ולא גכרי פירות
אלו: אסור בחילופיהן
ובגידוליהן. דכיון דהוכרז
קונם מהם ולא הוכרז
אכילה אסר עליו כיון
בחילופיהן: שאני טועם.
לא אסר עליו אלא בגוף
הפירות: ברב"ב שורעו
ב"ה. הגדולין היו כגוף
האסר: אב"ב ברבר שאני
ורעו ב"ה אפילו גידולי
גדולי אסורין. כגון גללים
שאין בגלל כלה אלא
מוסף לחטים עליו הלכך
גידולין כגופן: האומר
לאשתו קונם מעשה
ידך. פי' אם עושה לי
מכלל אסור בחילופיהן אם
הסרתי לו מכלל והחליפין
בפירות: בגידולין. פי'
החליפין: שאני טועם
מותר בחילופיהן. שלא אסר
ענינו אלא מהם אכל בדבר
שאין זרעו כלה אסור
בגידולי גידוליהן ומשכחת
לה כגון שנטע אילן או
ורע דבר שאין זרעו כלה
ונמלא שהגדולין אסורין
עליהן דהיינו כמו מעשה
ידיה והלכך גידולין גידולין
אסורין בדבר שאין זרעו
כלה אלא בדבר שזרעו כלה
בגידולין אסורין וגדולי
גדולי אסורין: קונם
שאת עושה איני אוב"ב
עד הפסח. ממה שאת
עושה ואשמועינן דלא
תימא דה"ק איני אוכל מכל
מה שעושה עד הפסח
לעולם וכן כולם אשמועינן
והלכה לפני הפסח אסורה

בגידוליהן דמו לאו דוקא באומר אלו דככל אסורי חילופיהן וכיון (להאי או דלמא) דאלו לאו דוקא כי נמא נמי דמשום כוונת
הגודר הוא משמע דאלו לאו דוקא דהוא הדין באומר ככל דהא רמי דר חמא לא אסמפק באלו אי דוקא אי לאו דוקא יש לי לומר דלעולם
אלו דוקא ואפילו נמא דטעמא משום דחילופיהן בגידוליהן דמו משום דהוא טעמא לא סגי אלא לאסרן על המחליפין ענינו אכל לאסרן לאחר
לא ומתני' פסיק ומי אסור בחילופיהן ובגידוליהן אפילו החליפין אסר והאי אסורא על כרחיך משום אלו הוא דהא חלוףי אסורי הנאה
כשהחליפין אסר לא אסרי ורמי דר חמא לעיל הכי קאמר פשיטא לי דכשהחליפין אסר משום אלו מתכנס הלכך דוקא נודר אסור אכל מותר
לא מיהו הא מיבעיא לי החליפין הוא אי מתכנס חליפין דוקא משום אלו דמימא דדוקא גבי נודר אכל מותר לא כי היכי דלמחר
כשהחליפין אסר או דלמא נהי דכשהחליפין אסר אסרי דוקא משום אלו כשהחליפין הוא לא נריך אלו דטעמא משום דחילופיהן בגידוליהן
דמו לא שנה נודר ולי"ש מותר ודקמי תנא אלו משום החליפין אסר נקט ליה דכלאו אלו לא מתכנס בחילופיהן. כן נראה לי וכן כתבתי
מזה למעלה (נ): שאני אוכל טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן. דהא דשאני אוכל טועם מפי' אסורא אפי' הכי לא מתכנס
בחילופיהן ובגידוליהן דהא כי אכל חליפין וגדולין לא טעים הנהו פירות דאסר עליה: בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה אפי'
גידולי גידולין אסורין. אכילה מתני' קאי. וה"ק מאי דלמחר' ברשא אסור בגידוליהן דמשמע דוקא בגידוליהן מתכנס אכל בגידולי גדולין שרי
הי מילי בדבר שזרעו כלה דכתיב האזינו נהי דבגידולין ראשונים מיתכנס דלע"ג דליכא מידי ממאי דאסר בגידולין דהא זרעו כלה אפי' הכי
לא גריעו גידולין מחליפין דחליפין נמי אע"ג דלית בהו מידי ממאי דאסר עליה אפי' הכי אסרי מיהו בגידולי גידולין שרי דכיון גידולין בדבר
שזרעו כלה מחליפין דמו כי היכי דחליפין חליפין מותרין כדמוכח לעיל בהשותפין (מ): גבי מנכר וקדש דמיהן מקודשת ה"ג גידולי גידולין
שרי ומש"ה קמי ובגידוליהן דמשמע אכל גידולי גידולין לא משום דמיירי בדבר שזרעו כלה. וכן נמי סיפא דשאני אוכל טועם מותר
בחילופיהן ובגידוליהן דוקא בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה דין דרישא צין כסיפא אפילו גידולי גידולין אסורים משום דכיון
דאין זרעו כלה הרי בגידולי גידולין הללו מעורב בהן מן האיסור הראשון ומדרש הוה להו דבר שיש לו מתירין כדלמחר' בגמרא (נ). וכל דבר
שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל (נ"ה ג): האומר לאשמו קונם מעשה ידך עלי וכו' אסור בחילופיהן ובגידוליהן. אשמועינן רבותא דמיחד
פירותיו של פלוני כי הכא דייחא מעשה ידי אשתו באומר אלו דמי ומתכנס בחילופיהן ובגידוליהן. ולא תקשי לך מעשה ידיה דבר שאין בו ממש
הוא דליכא לאוקמה באומר קונם ידך למעשיהם אי נמי מעשה ידי אשתו לאחר שחשבה דבר שיש בו ממש הוא. מיהו כחזר רבי יונה
ו"ל דלא מתכנס אלא כנגד מעשה ידיה שאם אשתו טענה ואפסחה ומכרה לחם להיות מעות שכנגד טעינה ואפסחה שלה ודכנגד חטים שלו:
שאני אוכל טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן. דהך סיפא נמי אשמועינן רבותא טפי ממתניתין קמייחא דלע"ג דלמחר אלו כיון
דאסרי דבוריה שאני אוכל טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן דהא מעשה ידי אשתו כאלו דמי וכדכתיבנא ואפילו הכי קמי עליה שאני
אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן דשאני אוכל טועם לא מסתמיה דלא מפי' אסורא לגבי חליפין וגידולין כי לא אסר אלו
דלדבריה שרי בהו כי אמר אלו משום דחליפין וגידולין ליכא טעמא דאסורא הלכך כי אסרי דבוריה שאני אוכל טועם
למשרינהו אמת. והיינו רבותא דהאי שאני אוכל דהך מתני' טפי משאני אוכל דמתני' קמייחא דשאני אוכל דרישא לא קאי אאלו וראי' לדבר
בפרק הנודר מן המצוה (לעיל דף נ): בעי למפשט צעין דשאני אוכל דלמחר אלו אלא ודאי דלמחר: שאם עושה איני אוכל
אסור ואם איתא דשאני אוכל דרישא קאי אאלו היכי פשטין מינה שאני הכא דלמחר אלו אלא ודאי דלמחר: שאם עושה איני אוכל
עד הפסח וכו' מותר לאכול ולהתכנס לאחר הפסח. דלא מספקין דלמא עד הפסח קאי על שאת עושה ואיני אוכל לעולם קאמר
דאי הכי הוה ליה למימר שאת עושה עד הפסח איני אוכל דקדמתי סיפא ומדלא קאמר הכי משמע דעד הפסח אכילה קאי (נמי):
שאת נהנית לי עד הפסח וכו'. הך מתני' פרישנא לה לעיל בפרק ואלו מותרין (דף טו). לרבי יהודה כדאית ליה ולרבי נחמן כדאית ליה:
גמ'

הכי: שאת נהנית י"י עד הפסח אם תלכי לבית אביך עד החג. עומד בחודש אחד לפני הפסח ואמר קונם שלא תהא נהנית לי עד הפסח אם תלכי לבית אביך מעכשיו ועד החג והלכה לפני הפסח אסורה
עד הפסח כדלמחר אם הלכה לבית אביה:

לאחר הפסקה. אם נבנית לפני הפסקה משלו הרי היא צביל ימל שזר מלה שלא תלך: שאת נהנית "י עד הוח אב את הוציב עד הפסקה. והוא עומדת מחדש אחד לפני הפסקה: הריבה הפסקה אסורה להיות בשליו עד הנה ומותרת לאחר הפסקה. וכלה נכסה לפני הפסקה לא תלך ודבר כלל: כפר יבא. וישנע עד שם הים: כפר דיבא. שם הכפר: העלה בידו בצל. שגדל נכסה ועקרן בשביעייתו וכו' לא פירות בשביעיית לעצן שפר וסאל לזין: ונעטפו בשביעית. עד דרך טעניו צללים טעונת אלם והיהה נדלם ממנו היות אילו עלה: והבי' הקטבים' שגל ידמה היום אם נלף בור על גדולו שביעיית ליהוש שביעיית מן שבור על גדולו מרומ' שבתרומה החמישי שגל נשנע ועיקר אסור פירות שביעיית מי [אחר] גדולי היום ותועלים את האסור או לא דניה דמלאווייתא נעל כדבז שם חכמים המרביזי מן עדיקי חסוד אלו וכו' ומתבררן הוא ליהושעיה וכו' והסקה רכר ר' אביועז חסוד אמר לא יאזיז את גורם ומותר שבתקדקס הוא היום ושעקר אסור חסוד רומזין ליהושעיה דסבד וכו' את גורם (ומה) [אסור] וקסא להריס דכאא חד גורם הוא דקדקס לא חסבינן לה לגורם דהישר כדאמר פרק אלו טריפות (דף נח.) (ומדוי) נכסה טריפה אסורה כדפסקא מתעשה חד גורם הוא ושעסע חסוד נשנע דקדקס חסוד מתי ואילו חסוד לגורם מתנהגת ולכך לא חסבינן את גורם דדיקא צבז אסור על חסוין על מרייתו מן וצ' וצ' על צבדות כיצנים

דמיא רש"ג אומר הגדל
בחיוב חיוב והגדל בפטור
פטור לא מלכו רש"ג
חולק על משנה בדנלים
וגם לשון חיוב יפטור לא
שיך למימר בשביעית אלא
איסור והיתר וזרץ לפרשו
בדוחק דהכי פריך אי הכי
דמפרש דאיסור אתוספת
קאי וסבר האי מנא דנגטע

(א) יבמות קט: ע"ש ביטין
 מו: ע"ש לעיל כב. וט.
 (ב) [ברכות כה. וס"ג ועיין
 לקמן ע.ב.]

בָּלָא שְׂאֵלָה מִיחֻלָּף וְאֵתִי לְמִישְׁרֵי יוֹם
אֶחָד מִשְׁתַּחֲשָׁן דְּסִבְר יֵאל אוֹתוֹ הַיּוֹם
שֶׁנֶּדֶר צו כְּמוֹ כֵּן וְהוּא אֵינִי מוֹתֵר
אֵלָּא מַעַת לַעֲמֹ: יוֹם אֶחָד צִבּוּיִם
מִיחֻלָּף. (ו) לֵאל אֶחָד לְשׁוֹת לְחֹמֶר
עַד הַיְלֵלָה לֵאל לְמִישְׁרֵי צִבּוּיִם
מִחֲנֵי יוֹם וְאִילָךְ לֵיכָא לְמִשְׁחָ לְהִי
דְּהִכָּא לֹא גִמֵּר הַיּוֹם עֲדִין וּמִידַע
יָדִיעַ לְדַקּוֹר כֹּל הַיּוֹם מִשּׁוֹם הָאִי
טַעמָא וְנִי לֹא מִזְרַבִּין שְׂאֵלָה לְסוֹף
מַעַת לַעֲמֹ לֵאל אֶחָד לְמִישְׁרֵי מִתְּיוֹם
מִחֲנֵי יוֹם וְאִילָךְ לֵיכָא לְמִשְׁחָ צִבּוּיִם
דְּאִזְמִירִין הִכָּא לֹא גִמֵּר עֲדִין הַיּוֹם
וּמִידַע יָדִיעַ לְדַקּוֹר בָּלָא הַיּוֹם:
כַּחֲאן אֲוֹלָא. הָא שְׁמַעְתָּהּ דְּאִמֵּר
רַב יִרְמְיָה דִּלְרִיךְ שְׂאֵלָה לְחִסֵּם שְׁאִין
נִיתֵר ע"פ עֲלָמוֹ כֻּלָּא דְּמַחֲמִירִין עֲלֵיהּ
מִחֲאן דִּלְרִיךְ עַבְדֵּי שְׁפִיר: **(כ"ב נסן וכו').**
הִלְכֵךְ לְרִיךְ שְׂאֵלָה לְחִסֵּם (ו) הַיְלֵלָה
וְעַד אִיסוּרָא דְּמַחֲמִירִין עֲלֵיהּ וְאִין
מִרְאִין לוֹ שְׁקִיִּים נִדְרוֹ מַעֲלָמוֹ אֵלָּא
כְּשִׁמְיֹוֹר לוֹ אֵת נִדְרוֹ וְלֹא מִשּׁוֹם גִּזְרָה
דְּרַבִּינָא לֹא סְבִירָא לִיָּה דְּרַב יוֹסֵף וְכֹל
הִכָּא דְּלִיכָא לְאֻקוּמִי צִבּוּיִם
מִזְרַבִּין יֵאל שְׂאֵלָה בְּנוֹן הִכָּא
דְּאִמֵּר הַיּוֹם דְּלִיכָא לְמִישְׁרֵי מַעַת

[illegible]

לעת קאמר הילכן לבשתחשך תריך שאלה לחכם חזל כי אמר שנת
וכולה מתניתין דליכא לאוקומי זהו שאלה דודאי לא משמע טפי אין
תריך שאלה: וימי **דשבתא קאמר**. ימים דשבת ולא דשבת עצמו:
פשיטא. דיום ראש חדש נמי אסור שהרי יום ראש חדש ומנה
חדש הוה הנכנס: כי **אילתרין**. למיתני במתניתין לחדש חסר בחדש
שאהו שני ימי ראש חדש ויום ראשון של ראש חדש משלים לחדש מלא
(א) זה שעבר חה הנכנס חסר הוא והוא נדר ביום ראשון של ר"ח:
לחדש שעבר הוי. ולא ליחסר ביה: **קמ"ל**. (א) אפילו הכי כיון דקרו
ליה ריש ירחא אסור ביה נמי: **דיניה כהיום**. כאליו אמר היום
למוד ומותר לבשתחשך: או **כיום אסור**. ואסור מעת לעת:
אילמלא

[illegible][illegible]

מורחב מן הכול. למסמכת הפקידים העולים והפקד פטור מן התעשר: משום סביר מילא. דבר שני ונאמר
הוא כי אם לא יאמר שיש לו מדינות כל אור"י שישתכססין בכבוד רחוקו: ואם יאמר שיש
מאמר שיש לו כבוד מורחב: כל אור"י שיש לו תעשרה וכו' ואמר: מאמר צריכה
הוא נברא. למסמכת כל בעל נכסם בקיום דין זה: א"ה מאמר צריך נפשיה. לדין דשמי שיהיה להרבה
עגב חלוי היה לו לאמר שצריך ישען מן אור"י מאמר ואלא שיהיה שם עממין מן התורה וכן
כלל מורה מן התורה לקמן שיהיה לו לאמר שצריך נפשיה ואלא שיהיה שם עממין מן התורה וכן

גשמים כלל אלא בזמן אלא לדרכו נהי דקפידו צרידה ממש
אודו לי מיהת דאע"פ שהתחלת ירדתן היתה מתחלת רביעה ראשונה
ולא פסקו אפי' הכי אודו לי דכיון שמשכו עד רביעה שניה חזרת
רביעה שניה עליהן ושלים ליה זמן נדריה. וקס"ד דזנודר עד
הגשם עסקי' דהכי הוא אורחיהו דלינאי ואם אימא לר' זירא
רבנא דאודו לי מיהת אפי' אראי ירדו אפי' לא ירדו כלל כיון עד
ס' נדריה. ומתמלצין הוא דלמר עד הגשמים כלומר אי אמר עד
י' עסקין דלמר עד הגשמים. וזה הפירוש הנכון בשמועה זו. אבל
תני' ומיהו לכ"ע עד רביעה שניה מתקר למר עד שחרד ולמר עד
מיס קאמר דהיינו רביעה ראשונה למר עד שחרד ולמר עד שמינע
דלמר אחת מונה צפן רביעה ראשונה ושניה אלמא אפי' אמר עד
ההוא דלמר עד הגשמים: **מתני'** קונס יין שאני פוטס לשנה
קרב בצומה דתנא דאפי' נזר מתחילת השנה חזן דלמר השנה לא אמרין
קרב בצומה שנה זו נמי שנה זו אבל כיוון שנה שנה אחת סתם אין
א' נהג בצאקורו שנה זו משלים לשנה הבאה הפשוטה ואע"פ שאסור
חזרת הרי לא הוקדע נזרו בשנה זו שהיא מעוברת הילכך אפי' קיים
יין בצומה שנה אחת מיום זה אין חדש העיבור בכלל והבדיל רביה
יה אלא משעה שמכרה לו שנאמר עד מלאה לו שנה תמימה וקרא הכן
תומה כלומר שנה אחת מיום זה הוא דמשעת מכירה הוא מונה
ולא חדש העיבור וכאז עוד וז"ל דלפי זה הא דחנן פסקה השאלה
קרב בצומה שנה זו לא השנה הכוללת יס' לו לשובר חדש העיבור
ל צעומד בצמנעה לא דאי אמר השנה אז שנה זו אין לו אלא עד
ליום אלו דבריו ז"ל. ואין נראה לי דודאי עיקר חדושיה דתנא לומר
לה אלא צעומד בראש השנה כל כי האי גוונא הוא ליה לתנא לפרושי
ברחא דחיקא. לפיכך נראה לי דנודר וסובר כל שקדם נזר ושיכירות
מתניחין דפרק השאלה כפשטה. וכי תימא אם כן מקשי ליה ההיא
בזרת לומר אם לא תחלף מיום זה לשנה אחת יאה חלוט אין לה נמי
תקין כלל אלא תורה היא שפסקה לה יום צבל השנים שאם לא יגאל
אין לכל הולקחין דהיינו י"ב חדש דהוי שנה צרוב שנים ודבר
לאו דאשמועינן תנא הוא אמינא הלך אחר רוב שנים דלא אית בהון
אמינא דשנה צרוב שנים קאמר להכי אכטריך צריא. כן נראה לי. ואני
נהי' זו משמע ואי פשע נמי קרוב אני לומר דאין לו תשלומין דמהשאלה
נעירות היכי משכחת לה כיון דלמר הריני מזיר הוא ליה מזיר וכו':

בא א טו"ד כי רכב
בב ג ג' ח' פ"ח מהל'
נדרים הלכתי סג
לאין רחוק טו"ד כי
רלב פ"ח כ:
בג ד מ"י שט הלכ'
ומגן שט טו"ד
י"ד פ"ח פ"ח פ"ח:
בד ה מ"י שט הלכ'
טו"ד שט פ"ח ד:

תוספות

עד י"ח אדר הראשון.
דקתם אדר הוא אדר
הראשון: שלא נמנון זה
אלא עד שדרך בני אדם
לשמות יין. דהיינו עד
ליל הפסח דלגלגל פסח
יש לו למד שלא אדר
נמנון: עד שיהא אדר.
טס העשר: עד ליל טס.
דהיינו פסחה של יום
הכפורים דרגילין לאכול
בשר דמחלל מחללי ויך
(פג.) רבי יוסף בגלגל חומר
אף ערב יום הכפורים
בגלגל: שדרך בני אדם
לאכול שום. דהיינו ליל
שבת שהוא מקמת עורא
שיאכלו שום בע"ש: האומר
לחבירו: ר' דכרסא שגלג
יש הני נמנומי היין דכרסא
ואע"פ שלא פירש כמו
שפירש חשבין ליה: כור
אחד של חמין וכו'. הני
חמין בני תפארה למעלה
במקדש ארבעה דהיינו ויך
כד: ר"ח אדר עד שיתן.
אבל כדכרסא מידה דקאמר
(פג.) אין אמה של וטעל
זה דגלגל שאלתם זה הוא
כדתי ויהימרה מעלה הוא
אבל הכא אין דגלגל למד
התקבלתו מאחר שחפזו
שיתן לבני אדם: לשלח בת
אחורא. אחרת דמלתא
נקט כדלמך (יבמות כג.)
הטעם בת אחורא עליו
המכונן אומר לו תפארה
וה' יענה: שלא נמנון זה
להכנס לביתו אלף לאכילה
ושמיה סעודה גדולה
שמפזרו דכרסא (פ"ה) והתנא.
בנימחל. מכלל דרישא
לא נמנונת בתמיה הא
דאין נמנונת איהי דהא
קתני עד אדר ראשון
אלא דאין נמנונת וקשלו
רישא קאסיפא אלף רישא
דלא ידע דמנונת סופא
דידע דמנונת ודר עד
אדר שני וקאמר דאדר
סמס עד מעוברת היינו
אדר שני דהא העיבור
אדר ראשון הוא ולא
אדר שני מדע שחרי
אדר הראשון משלש יום
שני מבי' ועוד דמנינא
ופורס כמי אלמא ראשון
מודע העיבור:
הדרן עלך קונם יין

ועד ראש חדש אדר עד ראש חדש אדר ראשון עד סוף אדר עד
סוף אדר ראשון כך היא עיקר הגירסא. וטעמא משום דאדר
קמחא ראשון משמע. ואיכא דגרסי עד סוף אדר עד סוף אדר שני
דמשמע ליה דשני אדרים כהדא אחד
מתקשר עד ראש חדש אדר ראשון
וכי אמר עד סוף מתקשר עד סוף
אדר שני: גמ' אלמא סממא דאדר
ראשון הוא. לגירסא קמא דכתיבנא
במתנינא אחי שפיר דהא תנן דנין
באומר עד ראש זין באומר עד
סוף ראשון משמע. ולאידך נוסחא
כמי נראה לי דהכי קאמר כיון דכדש
אחד חשיב ליה דהכי קאמר כיון דכדש
מנייניה דאדרים לאדר ראשון הוא.
ומני ר' יהודה היא דאמר אדר
ראשון כותב סמס ואין הכי נמי חליבדי
דכשומד בעשרה דאדר שני אס
רזה מונה לאדר ראשון אלף ששסווא
רזה למנות לאדר שני כותב שני
אבל כ"מ לא מתוקמא דמנינא
דכיון דקאמר דקתם אדר שני משמע
ולא ראשון אלמא [דמש] בפי
נפשיה חשיב ליה: והתנא.
בנימחל: מכלל דכרסא לא
נמנונת עסקין. בתמיה. והא
נמנון עד ר"ח אדר ראשון דמשמע
דאיכא שני אלף דאין כולה במעוברת
עסקין מיהו רישא מיירי דלא ידע
בעבורה הלך כי אמר עד ר"ח אדר
עד ר"ח אדר ראשון משמע דהא
לא ידע דאיכא אדר שני וסיפא
דקתני ואם היתה השנה מעוברת
ה"ק שאם היה יודע בשעת נדרו
שהיתה שנה מעוברת כי אמר עד
אדר אדר שני משמע. ולאידך נוסחא
דגרסינן במתני' עד סוף אדר עד סוף
אדר שני קשה בעיני כיון דמוקמי'
למתני' דלא ידע דמנונת שחא
אמאי מתקשר עד סוף אדר שני:
ולענין הלכה כיון דק"ל (ועינין מ:)
ד' מאיר ורבי יהודה הלכה כ' יהודה
נקטינן דסתמא דאדר ראשון משמע
הילכך מי שעומד באדר שני וכותב אדר
ראשון כותב סמס זין בניטין זין בשטרות: במתני' שלא נמנון זה אלף עד ששה שדרך בני אדם לשפוט יין. דהיינו עד ליל הפסח דלגלגל בתר
אומדנא שלא נמנון ליאכר בגלגל הפסח זין אע"פ שלפי לשון נדרו משמע דאסור דהא אמר עד שיהא: עד ששה שדרך בני אדם
לאכול בשר. דהיינו ערב יום הכפורים דמתן בפרק אומר ואם נטו (פג.) ר' יוסי הגלילי אומר אף ערב יו"ט בגלגל. והא
עריפא מקמייתא שחרי אית מניע איסורו עד היום וכי קתני עד לילי היום לאו דוקא שחרי אוכל הוא מצערב אלף עד סעודה של לילי
היום קאמר: שדרך בני אדם לאכול שום בערב. מתקנת עורא: ולענין הלכה כהן הרמב"ן ז"ל דלית הלכתא לא כאבא ולא כבא
דבצנ פליגי עלייהו דעד כאן לא סמס לן תנא לא נמנון זה אלף במילתא דמוכת דקתני סיפא דהיו מסרבין אי נמי כי הא דמתן
לעיל (פג.) טען והויע דמודו זה רצנן משום דאומדנא דמוכת הוא וכדפרישית בדוכתיה ומכי אודו ליה רצנן ל' יהודה דהני אמא איהו
השתא ואוסף אפילו בנידר עד שיהא פסח שאע"פ שמשמע עד שיהא מולין בדבר להקל ואומרים שלא קבע לו זמן זה אלף כדי לקיים
מזה שאל היין בגלגל זה ואחא בריה ואוסף נמי דאפי' בשום דליתיה אלף תקנת עורא אומדנא אותו בך ואפשר נמי דאבא פליגי על ברא
מיהו רצנן דאין לית להו לא כמר ולא כמר ולא משמית תנא וסתים כחמירמא אלף בקילתא והכו דלא להוסף עלה ותנן נמי לעיל (פג.) עד
הפסח אסור עד שגיע עד שיהא אסור עד שיהא ומדלא דרד ותני קונם שאני אוכל ושאי הולך עד הפסח וקתני סמס ש"מ סיפא בתר
רישא גרידא דקתני קונם יין אלמא קונם יין שאני טועם עד שיהא הפסח לרצנן עד שיהא הוא הילכך הלכתא כדומיהו עכ"ל ז"ל. אבל
הרא"ה ז"ל כהן דהני נמי כיון דקתני להו גבי הלכתא פסיקתא דהיינו כולו דיני דאומדנא דמיימי בתר הכי נמי הלכתא מניה ואע"ג
דתנן לעיל עד שיהא הפסח אסור עד שיהא אפשר דלא אקונם יין קאי ואי נמי אמרת דעלה קאי אגב גרר דהני אחריני תנא עד
הפסח דהתם לא אמא לאשמועינן [אלא] כיונה הלשון היאך הוא: האומר לסבירו וכו' וכו' כבודי. וכו' דאומד מוכיח הוא שרי: ר"מ אומר אסור
עד שישן. וה"ה נמי דפליג אקמייתא דאסור עד שישן והכי איתא בירושלמי (פ"ח ה"ן). כבר פרשתי משנה זו בפרק ארבעה נדרים (לעיל דף כד.) בארובה
כס"ד: לשאם את בם אחורא. משום דמניה הוא כדלמדין פרק הבא על יבמתו (יבמות כג.) הטעם את בת אחורא עליו הכתוב אומר וא
תקרא וי' יענה [שפיה נח]: שלא נמנון זה אלף לשאם אכילה ושחיה. ולא שיהא אסור בכניסת הבית וטעמיה טיפת זון: תוספתא (סוף פ"ד)
היה מסרב בחבירו שיאכל אלף במשעה ואמר קונם ביתך שאני נכנס תוך המשעה אסור אחר המשעה מותר:

הדרן עלך קונם יין

והתנא: עד ר"ח אדר עד ר"ח אדר הראשון
אם היתה שנה מעוברת עד ר"ח אדר השני
מכלל דרישא לאו במעוברת עסקין שמע
מינה הא דפשיטא ליה דמעברא שתא הא
דלא ידע: במתני' י"ר יהודה אומר קונם
יין שאני טועם עד שיהא הפסח (א) לא
נמנון זה אלף עד ליל פסח עד שעה
שדרך בני אדם לשפוט יין. דודאי
רזזה הוא לשפוט ד' כוסות של יין
בגלגל פסח שכל אדם שומין: אלף
עד לילי טס. עד אותה לילה שילס
למחר ואותה הלילה מותר לאכול
בשר: עד ששה שדרך בני אדם
לאכול בשר. ורזזה לאכול עמחן:
עד לילי שסס. ובגלגל שבת מותר:
שדרך בני אדם לאכול שום. והיינו
לילי שבת: וזה כבודי. שלא אטול
ממך: ויאמר לו. המדיר הרחי
כאלו נתקבלתי מה שנקשתי ממך:
הרי אלו מופרות ליהנות ממנו. שאר
הנאה: אלף לשאם אישום. שגד
שלא תהנה ממנו דרך אישות: שלא
נמנון זה. המסרב זו אלף לאכילה
ושמיה המרובה וכי אמר זה קונם
לניטן כי לא נמנון לידור הנאה ממנו
אלא לאכילה ושמיה מרובה נמנון:
הדרן עלך קונם יין

כאילו נתקבלתי (א) יהיה מסרב בו לשאת בת אחותו ואמר קונם שיהא
נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו ואומר קונם אישתי נהנית לי לעולם
הרי אלו מותרות להנות לו שלא נמנון זה אלא לשום אישות יהיה מסרב
בחבירו שיאכל אצלו (א) אמר קונם לביתך שאני נכנס טיפת צונן שאני
טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות ממנו צונן שלא נמנון זה אלא
לשום אכילה ושחיה:

הדרן עלך קונם יין

הילכך מי שעומד באדר שני וכותב אדר
ראשון כותב סמס זין בניטין זין בשטרות: במתני' שלא נמנון זה אלף עד ששה שדרך בני אדם לשפוט יין. דהיינו עד ליל הפסח דלגלגל בתר
אומדנא שלא נמנון ליאכר בגלגל הפסח זין אע"פ שלפי לשון נדרו משמע דאסור דהא אמר עד שיהא: עד ששה שדרך בני אדם
לאכול בשר. דהיינו ערב יום הכפורים דמתן בפרק אומר ואם נטו (פג.) ר' יוסי הגלילי אומר אף ערב יו"ט בגלגל. והא
עריפא מקמייתא שחרי אית מניע איסורו עד היום וכי קתני עד לילי היום לאו דוקא שחרי אוכל הוא מצערב אלף עד סעודה של לילי
היום קאמר: שדרך בני אדם לאכול שום בערב. מתקנת עורא: ולענין הלכה כהן הרמב"ן ז"ל דלית הלכתא לא כאבא ולא כבא
דבצנ פליגי עלייהו דעד כאן לא סמס לן תנא לא נמנון זה אלף במילתא דמוכת דקתני סיפא דהיו מסרבין אי נמי כי הא דמתן
לעיל (פג.) טען והויע דמודו זה רצנן משום דאומדנא דמוכת הוא וכדפרישית בדוכתיה ומכי אודו ליה רצנן ל' יהודה דהני אמא איהו
השתא ואוסף אפילו בנידר עד שיהא פסח שאע"פ שמשמע עד שיהא מולין בדבר להקל ואומרים שלא קבע לו זמן זה אלף כדי לקיים
מזה שאל היין בגלגל זה ואחא בריה ואוסף נמי דאפי' בשום דליתיה אלף תקנת עורא אומדנא אותו בך ואפשר נמי דאבא פליגי על ברא
מיהו רצנן דאין לית להו לא כמר ולא כמר ולא משמית תנא וסתים כחמירמא אלף בקילתא והכו דלא להוסף עלה ותנן נמי לעיל (פג.) עד
הפסח אסור עד שגיע עד שיהא אסור עד שיהא ומדלא דרד ותני קונם שאני אוכל ושאי הולך עד הפסח וקתני סמס ש"מ סיפא בתר
רישא גרידא דקתני קונם יין אלמא קונם יין שאני טועם עד שיהא הפסח לרצנן עד שיהא הוא הילכך הלכתא כדומיהו עכ"ל ז"ל. אבל
הרא"ה ז"ל כהן דהני נמי כיון דקתני להו גבי הלכתא פסיקתא דהיינו כולו דיני דאומדנא דמיימי בתר הכי נמי הלכתא מניה ואע"ג
דתנן לעיל עד שיהא הפסח אסור עד שיהא אפשר דלא אקונם יין קאי ואי נמי אמרת דעלה קאי אגב גרר דהני אחריני תנא עד
הפסח דהתם לא אמא לאשמועינן [אלא] כיונה הלשון היאך הוא: האומר לסבירו וכו' וכו' כבודי. וכו' דאומד מוכיח הוא שרי: ר"מ אומר אסור
עד שישן. וה"ה נמי דפליג אקמייתא דאסור עד שישן והכי איתא בירושלמי (פ"ח ה"ן). כבר פרשתי משנה זו בפרק ארבעה נדרים (לעיל דף כד.) בארובה
כס"ד: לשאם את בם אחורא. משום דמניה הוא כדלמדין פרק הבא על יבמתו (יבמות כג.) הטעם את בת אחורא עליו הכתוב אומר וא
תקרא וי' יענה [שפיה נח]: שלא נמנון זה אלף לשאם אכילה ושחיה. ולא שיהא אסור בכניסת הבית וטעמיה טיפת זון: תוספתא (סוף פ"ד)
היה מסרב בחבירו שיאכל אלף במשעה ואמר קונם ביתך שאני נכנס תוך המשעה אסור אחר המשעה מותר:

הדרן עלך קונם יין

אל (תוספתא פ"ד),
(ג) (לעיל דף ג.) (ג) (שם)
וגיטין עד: (ד) (ג) (שם)
ואמרו: (ה) (שם) (לעיל דף ג.)
(ו) (שם) (לעיל דף ג.) (ו) (שם)
ש"ך (לעיל דף ג.) (ח) (שם) (לעיל דף ג.)
העמוד,

הגהות הב"ה

(א) במשנה עד שיהא
הפסח אינו אסור אלא
עד ליל פסח שלא
נמנון זה אלף עד ששה
שדרך בני אדם לשפוט יין:
שום כלילי וכו' כי נמנון:
(ג) שם האומר לחבירו
קונם שאחרי נהנה לי עד:
(ד) שם דהיו מסרבין זו
לשאת: (ה) רש"י דיהא אלף
שמע וכו' הילכך אסור עד
אדר הראשון:

מוסף רש"י

הרי זה יבול. הסודר.
להפך את נדריו. עגלמו.
שלא על פי חכם. שיטל
לומר לו המדיר כלום
אמרו. למה לך כך
וקר אלא כשכר כבודי
דור כבודי. וימר שלא
אקבל. שאני נרץ. וכבר
הומר מדור (לעיל דף ג.)
קונם שאחרי נהנית לי.
קונם חמא עלך כל הנאה
שחשתי ממך (וינין עד ג.)
אף זה. אם רצה המדיר.
יכול להפך את נדרו.
יטל לחבירו ממנו כל
שאלת המדיר חכם (שם)
ריאמר לו הרי אני
באילו התקבלתי. הרחי
ממך. לך כאלו
התקבלתי ממך. לפיכך אית
נדר (לעיל דף ג.) הרי
מסרב. מפניו וטעם יג.
וגורם. הרי מסרבין זה
מפניו לאכול אלף טעם
(לעיל דף ג.) קונם לביתך
שאני נכנס. שגד שלא
יכנס לביתו. טיפת צונן
שאני טועם לך. שלא
לאכול אלף כלום (וינין)
הדרן עלך קונם יין

פירוש הרא"ה

בפרק דרישא א"א
במעוברת עסקין. אם כן
מאי אדר ראשון דקאמר
אלף ואין ה"ק אם היה
יודע שיהא מעוברת ורישא
דלא ידע:
הדרן עלך קונם יין

(א) [פי' הר"ן עד סוף המשנה בע"פ] (ב) מיד לבד.
(ג) [ריש מנחות] (ד) מפרש לה הס"ד ומה"ד דבר שצ"י כו'. (ה) [והקרא יט].
(ו) [פ"ט ה"א] (ז) ד"ז ש"ך לקמן ס"ה א' במשנה קודם ד"ה כחולת (ח) [ג"ל ר"ג].

הגהות הב"ח

(א) בששנה ומורים
המנים: (ב) שם שאני
נהנה (ג) ליל וכן לקמן:
(ד) שם אלט נהנה בקרוב
ואמר אלוי הייתי: (ה) רש"י
ד"ה ר' אליעזר ור' יהושע
שאימרו לו אלוי היינו
ידע שאימרו על ארץ:
(ו) ור' ור' ור' ור' ור' ור'
לדע לומר שאימרו
היה ור' ור' ור' ור' ור'
שביכולים לפתח ור'
נגמרו חמשה לו הדין:
(ז) ד"ה פתחון לו שבעת
נזרו עדיין ועדתי
לנוח: (ח) ד"ה מאי ור'
דקאמר ליה ר' זקוק לו
אליעזר הדין:

פירוש הרא"ש

רבי אֵלִיעֶזֶר אוֹסֵר פּוֹתֵחַן
אֵלֶּם כְּבֹדֵר אֲבִיר וְאִם.
וְאוֹמְרִים לוֹ אֵלֵּו הָיָה
יִדְעֵה שְׂתִלְמוֹ הָעִיר
לִצְרִי וְלִמְלָךְ רֵאז נִדְרִין
שְׁנִידָלֶם כַּחַם צִנְסֵק
נִמְרֵס וְנִמְלָלֶם מִלּוֹ
נִכְבֹּדֶם לָלוֹם הִיֵּת נִדְרִי
וְחִכְמֵם אוֹפֵרִים. הִיֵּחִישׁ
שִׁמָּה מִשְׁקֵר יֵה הָיָה עֵם
לִימֵר אֵלֵּם הִיֵּת מִשְׁקֵר
נִכְבֹּדֶם וְנִמְלָלֶם שְׁמֵם מִשְׁקֵר
נִדְרִי וְהָיָה מִשְׁקֵר מִשְׁקֵר
שְׁלִימֵם מִמְלֶכֶת מִשְׁקֵר
קִדְרִי לְפִתְחֵם מִמְלֶכֶת וְהָיָה
לְרִי לְמִלּוֹלֵם מִשְׁקֵר כִּשְׁרֹו
מִמְלֶכֶת מִשְׁקֵר מִשְׁקֵר. רַחֲמֵם

לו בבבדוד המקום. זא לה
 נמי ככבוד המקום ויאמר
 אליעזר מהא לא תסייען דר
 ולא דמי (לרשב"ג) דפמח
 בספיה דר' נתן המקיימי
 (לקמן סה:) שעזר על לא
 אבין אביו ואמו. כגון שהר
 חרטה ננקר הנדר מעיקרו
 שישא את בנו כחוך אומו

רבי אליעזר אומר פוסחין לאדם בכדור אביו ואמו. (ד) שאומר לו אילו הייתי יודע שאומרים על אבין ארז לו לאב שבגל בן רשע מה שהוא פירט בנדריים שכן רשעים דרכן לנדור בדאמריקן לעיל בפירקין קמא (דף קנ.) ואם אמר לאו דלילו הייתי יודע לא הייתי נודר מתירין לו: **ואמרים אופרין.**

שִׁפְטֵי לֹא אֵין דַּעְמוֹ לִהְיוֹת מִתְחַרֵּט נוֹתֵם
 לוֹ דַּעַם (א) לִהְיוֹת מִתְחַרֵּט: רַבִּי לִדְרוֹק אֹמֵר
 עַד שֶׁפּוֹסֵפִין לוֹ בַּכְבוֹד אֵבִיו וְאִמּוֹ
 בִּי'. לְיוֹמָא אִם כִּי יוֹכִילִם לִפְתּוֹחַ
 לוֹ בַּכְבוֹד אֵבִיו וְאִמּוֹ שְׂפוֹתָיִן לוֹ נִמְי
 בַּכְבוֹד הַמָּקוֹם שִׂכּוּלִים לוֹמֵר לוֹ נִמְי
 שֶׁנֶּכְגַּד הַקְבָּ"ה עוֹשֶׂה שְׂנוֹדֵר וְרַשָּׁע
 הוּא לְשֵׁמִים: אֵלֶּא אִם אִסַּס אֹמֵר כֵּן.
 שְׂפוֹתָיִן לוֹ בֶּכֶךְ: אֵין נִדְרִים. בְּנִמְרָא
 מִפְרָשׁ לֵה: כִּדְבַר שֶׁיִּנּוּ לִבִּין אֵבִיו
 וְאִמּוֹ. בְּמֵה שֶׁהִדִּיר וְכֵסֶה לִרְכִּישׁ
 לִהְיוֹתוֹ שְׂפוֹתָיִן לוֹ בַּכְבוֹד: שְׂפוֹתָיִן
 בְּנוֹלֵד. כִּדְבַר שֶׁלֹּא הִיָּה צְנוּעִם בְּשַׁעַת
 נִדְרוֹ (א) וְעִדְיָן עֲמִידִין לִבּוֹא לַעֲלוֹס
 לֵאחֶר שֶׁנֶּדֶר. וּמִפְרָשׁ כִּיֵּלֵד: וְנַעֲשֶׂה
 סוֹפֵר. אֵיךְ לְחַמְרֵי מַלְמֵד שֶׁהוּא
 צִרְיָן לוֹ וְהֵיךְ לְחַמְרֵי לְבַלֵּל שֶׁצִּרְיָן לוֹ
 נִמְי: אִם שֶׁהִיָּה מִשְׁאֵי. הַמְדוֹר אֵת צִנּוּ
 וְאִמּוֹ אֵילוֹ הֵימֵי יוֹדֵעַ כִּי' בְּקִיבּוֹ
 זִמְנָא לֹא הֵימֵי נוֹדֵד: וְנַעֲשֶׂה. אִמּוֹ

צית: צים הכנסת. האי נולד ממנו הוא: ר"א מסיר וסמנים אורסין.
דקסברי אין פומחין צנול. וצמס' מיר צפ' צ"ס (דף 33:) מפרס דוכינהו
ממנים לר' אליעזר והודה להס: גב' מאי אין נדרים. דקאמר
(1) לן רבי צדוק לר' אליעזר אין נדרים: ניסרין יפס. כדפרסין
לעיל אפילו שאין דעמו להסחרט מתוך שמייתמין עליו כל כך
משום כבוד אביו ואמו אומר שמתחרט אבל אין מתחרט לגמרי:
אין

מורים כבדו רבו שאינו מעמיד דחינה [אבות פ"ד מ"ג] ומורא רבן כח
 ארין נדרים ניסרין יסא. שאפילו אם מתחילה לא היה נמנע
 אלא הייתי יודע לא הייתי נמנע נמנא שארין נדרים ומתירין יסא
 המקום. ומיהו כבדו אצוי ותר פליג דרבנן אסרי דקצירה לא
 מעי הלכך פותחין ורבי אליעזר סבר כבדו המקום הוה

סוּת עַל דְּבַר יִרְאָה כִּי הִיכָּה דְּפוֹמְחִין כְּבֹדוֹ אֲבִי וְאִמִּי וְלֹא חִיָּשִׁין שְׂמָה יִשְׁקָר יִפְחֹתוּ לוֹ אֲבִי הֵימָּה יִדְעָה שְׁחָקוֹהָ רַע לְפָנֶי הַמְּקוֹס כְּלוֹס יֵהִימָה דְּרֹדִי אֲבִי הֵימָּה חֲכָמִים דְּרֹבִי הֵימָּה מִיָּה בְּנֵה דְּרֹדוֹי יִשְׁקָר דְּלֹה תִּחְזֵי אֵינִים כּוֹלֵי הֵלֵךְ יִשְׁאֵלֵהָ שְׁלֵהּ הִיא מִיָּה שְׂכָבִי הִיא גְּבֻרָה יֵשׁ כְּטוֹס מְכַדְקוֹת מִרְבּוֹ וְלֹא דְלֹמְדִי בְּיָמֵי אֶרֶצְהָ דְּמִרִּים (לְעֵיל כ.ב.) דְּפִסְחִין אֲבִי מִקְרִיב עָלָיו קֶרֶן דְּהֵיטֵי כְּבֹד הַמְּקוֹס דְּהֵסֵם אֹמֵר לוֹ מִן הַפְּסוּקִים דְּכָתֵב דְּכָתֵב בְּמִתְרִי אֲבִי תִּחְסֵם לֹא תִּטְרוֹן כָּלֵךְ אֲמַרְיִל לוֹ כְּבֹד הַמְּקוֹס אֲבִי וְלֹא מִשְׁקָר (דְּבַרְבִּי שְׂמָה) שְׂכָבִי וְעוֹד אֲבִי רַחֵם קוֹלֵה אֲחֵרֵם מְפֻרָּחִין מְפֻרָּחִים מְפֻרָּחִים כְּבֹדֵם כָּטוֹן דְּרֹבִי שְׂכָבִי מִיָּה לוֹ כְּבֹדֵם שְׂכָבִי מִיָּה אִיט מְעַשֶׂה דְּרִי טַעוֹת מְעִיקְרוֹ כִּי שְׂכָבִי לוֹ הֵא הִיא מִיָּה מְלַחֵד כִּי הִיא יִשְׁטַחְרָךְ לִילָךְ לְחֹפֶם כּוֹן: גַּב' אִ"ב אֵין דְּרִיִּים שְׂמָלָיִן אֲחֵסֵם דְּפִסְחִין דְּכִבְדֵּהּ הַמְּקוֹס וְכֹלֵהּ אֵינִי אֲבִי הֵימָּה דְּשֹׁא לִי

רבי אליעזר אומר פוסחין לו לאדם בכבוד אביו ואמו. שאומרים לו אילו היית יודע שמבזין אביך ואמך על שאתה קל בנדרים ובעדאמרתין (פסחידרין נב.) דקרו לרשיעא בר דליקא רשיעא חסר רשיעא כלום היית נודר. לשון אחר שאומר שאתה נלמד מהם שאף הם מוללין בנדרים: והכמים

אורסים. בנמרמל מפרש טעמיהו:
אמר ר' דוק עד שפוסקין בכבוד
אביו ואמו פוסקין לו בכבוד המקום.
 כלומר רבי אליעזר הייב דמרי
 לפתוח בכבוד אביו ואמו שרי מרי
 צלחו בכבוד המקום שאומרים לו
 אילו היית יודע כשנדרת שהיית מיקל
 בכבוד המקום דהא אמרינן בספר(ה)
 שהוא כנודר במלך עצמו כלום היית
 נודר: **אמרו לו אם כן אין נדרים.**
 כלומר אפי' ר' אליעזר מודה לרצון
 דבכבוד המקום אין פוסקין להא
 איתא דפוטמין און נדרים. ובנמרמל
 מפרש(ה) מאי דבר שציו לציין אביו
 ואמו כגון שאסרם בהנאחו. ומיהו
 נהי דמסקינן הכא דלין פוטמין
 בכבוד המקום דוקא בכבוד המקום
 הוא דלין פוטמין משום דלאס איתא
 דפוטמין און נדרים נמרס יפה
 כדאיתא בגמ' שאין שום אדם שיעז

ותחין לאדם בכבוד
 ם ״אורסין אמר רבי
 בכבוד אביו ואמו
 ם אם כן אין נדרים
 אליעזר בדבר שבינו
 לו בכבוד אביו ואמו
 פותחין בגולד וחכמים
 (ו) שאני נהנה לאיש
 היה משיא את בנו א
 שהוא נעשה סופר אי
 קרוב לא הייתי נודר
 נכנס ונעשה בית
 י יודע שהוא נעשה
 י נודר רבי אליעזר
 גמ' מאי אין נדרים
 נ נדרים ניתרין יפה
 ורבא

פמיו לומר שאפי' היה יודע שהוא מיקל בכבוד המקום היה נודר ואפי' אלא היה נמנע לכך מחילה ישקר לומר כן אבל בכבוד מזהו אמת פופותחין ודמתן לקמן (דף ס"ה:) פופותחין לו מן ההמיו בתורה אילו היית יודיע שאתה עובר על לא תשגח את אחיך בלצנצין כלום היית נודר משום הלא תמנוא אדם הי הני דמני תנא לא שיקרא להו לאינשי כולי וואי אפילו אשתא דהכי היה נודר לא שחירא להו היימי יודע שיהי אלא היימי נודר ווייני נמי דתנא (לחמ"ס:) פופותחין בטבתות: ירושלמי" הכל

א שמים הלכך אין פומחין בו: גמ' מאי אין נדרים אמר אביי אס כן
וי כבוד המקום לא יעיו פניו בכך לפני חכם ושקר ויאמר
ומשום הכי מודה רבי אליעזר לרבנן שאין פומחין לו בכבוד
לא שגא בכבוד המקום ולא שגא בכבוד אביו ואמו אין אדם
דאין אדם מעיו אבל בכבוד אביו ואמו מעיו הלכך פומחין:
ורבא

פירוש חילו היים יודע שקוראין אותך דע לפני המקום כלום היים נודד: אמרו ו' א"ן
 קורבן שאני נתנה ל'אני ובעשה משה. ואמר לו לפי שהיה חובש שמות העיר לו או
 לחופות נזק: ואין רבמים מורים. בגמלה מפרש במאי פליגי: אמרו ו' מת. ובגמלה פרי'
 ר' (אע"פך). קולא אחת: מאי א"ן נודדים. אמר שאין א"ן נודדים מפרש יפה. כלומר שכלל
 אומר בלעזת ענין לא נודד:

והתחדש אחר שגדו ואילו ידע מעיקרה שיתחדש דבר זה לא היה נדיר: והבחינים אושרים, שירא שכל יבא לעולם: ונעשה סיפור, תלמיד קטן והכל לרצון לו: והיה משיא את בנה, מן האם בכל הנדרים ומאשר יסמחו לו כבודו המקום כשדור פעם אחת לא יבא לחכם להחיל לו לא אצל אחרים ומחילין לו:

א א מ״י פ״ו מהלכות
שטותות ה׳ י ופ״ד
מה׳ דברים ה׳ י כסנ
לארץ רכב עוש״ע
סמן רכב סקף יא
ב ב מ״י פ״ו מהלכות
שטותות ה׳ י עוש״ע
י״ד שם סקף י
ג ג (מ״י שם) עוש״ע י״ד
שם סקף יא
ד ד ה׳ מ״י שם ה׳ י
[ופ״ח מה׳ דברים ה׳]
ה ה עוש״ע שם סקף י
ו ו (מ״י שם) עוש״ע שם
סקף י

מוסף רע"י

אם כן אין גדרים. רנן
קאמרי רצוי אליעזר, אם כן
שמועמן כנכדו אביו ואמו
(ראמיה בשמח). פותחין
בגדול וזכמים אורסין.
דקשע דבר שגא לעולם
כשעת האדר יכול לומר
לדעת כן לא הייתי נודר,
דכיה ליה למיסק אדעתיה,
דבר שגא נא לעולם כשעת
הגדר אין יכול לומר לדעת
כן דכיה עמיד לא הייתי
נודר (שם).

תוספות

רבי אליעזר אומר פותחין
 דארים בכבוד אביו.
 גלימך אילו היית יודע
 שאומרים ענין ללבוש
 ולאמך רחמס ננסס קל
 נגדרס יתיבסו ויזימ
 שזמרו העולם אי לשל
 ולסס שגדיליזן בן קסל
 נגדרס סוס: וחכמים
 אומרין. קדישקן שמא
 יסבס יואמר מדעת
 תכלס נדנמי ויסקר:
 אומר ר"א בר צדוק.
 רחמס לדנמי חכמים: עדי
 שפותחין בכבוד אביו
 פתחי בכבוד הסקסו.

רבים. ויגמרא מפרש ליה:
 יא צנו וצריך ליכנס לביתו
 מת נולד הוא: ועוד אפר
 מקיים הגדר ומחמת צושת
 ועמא דחרטה משום שע"י
 הדיירו למן ולא היה סבור
 לא יפתח זה הפתח לעמא

(א) גמ' נמתי' יפה הכח
כיון: (ב) רש"י ד"ה דכיון
לחילוף וכו' וז"ל אמר
דמתחרט וזלזל נחחרט
בבלר וכו' וכו' שם שון:
(ג) ר"ה אמרי וכו' שלח
ימיר בעצמיו: (ד) ר"ה
ירננו וכו' דראק ממ"ל וכו'
אלה שררדו מנכסיהון
וכו' והבי' קאמר וכו'
ואהבי' אשמרי: (ה) ר"ה
אינן אלה דקן וכו' נשעת
הנדר והיו כחמים דלאר
גזר הוא תמיד:

תוספות

אין גדרים נשאלין אייבעם.
אלס פומחן נבכדו
המקום קול חרטה אחרת
כל חלד וחרד יצור ברו
נפיש ודמי לזולתי ברו
דארארצן צחקן. וילנה
למחשן פון ענין לוי לקיים
הנדר נלן ענין דעיון דאמך
זולי האל נלן ימיינס דאמך
הנדר נלן ענין פ' אי
הנדר ראבא אין גדרים
נשאלין אייבעם. לפי שאין
הסגס מולא חרטה אלא
הסגס הנדר האל אמלי
פומחן שפיר הנדר וזא
איעט הנדר אנדר וזא
לחוס דנכל מדרס אל שפאל
לחסי: כ'ין רבב' הנדר
נלן: כ'ין ב'א אייבעם. ב'א
אסרו רננן לפסוח נבכדו
אין וואו כ'י כ'י האל
יעטן חלד אלל חסי: ועוד
אסר רבי א'יעוד. קולא
הנדר מדרס אחרת
פערנין כ'ין רבב' רננן
אמלי חלד ועוד דעפערן
אין ע'יעודנין וזא
מ' דעיון קדושה אלל חסי
ל'ה שפיר לחמי ועוד
ל'ה מדרס אלל חסי
אמלי חלד אלל חסי
חזוס לחסי: פומחן
בנידל לחסי: אורבין.
מ' דעכניל הנדול אין
נעשה הנדר נלן טעט
ועומחל נלן חרטה נעט
נעטל מעיקרון: מאי טעט
רבי א'יעוד. דעמכדא
אין נלן למד לוי פומחן
נעטל: כ'י חסי ב'י
האשש. משה נד' שיש
אלל חמי נתרנן לפי שיה
נעטל נלן לחמי מפי
דקן וואריס וספח לו
קד'הם חסא ממה שיה
ומחיה ח'י חלד: ורבב'.
מ' ח'י כפרי מוח נעמיה
ל' חקוס נאמחל וליס
דכדכס נלן נאשכס וליס
נעסס דכדכס ויפגעו וליס
משה וזא אחרן נעסס
ו'יפ' חרס חסי נעסס
פגמו נעמיה ווארכלו ולי
נלן דלד וזא
נעטל חסא אחר דלי
מאס דכדכס וזא וואריס
אין נעסס ח'י חלד חסא

ורבא אמר אס כן אין נדרים נשאלים לחכם. אט כן דפותחין לו בכבוד המקום לא יכו נדרים נשאלים לחכם שכל אחד ואחד פותח פתח זה לעצמו שהרי פתח זה ראוי לכל הנדרים. וקשיא לן אי מהאי טעמא מודה רבי אליעזר בכבוד המקום אמאי פליג נמי לכבוד אביו ואמו דהא לויכא נמי לטעמא ואפשר דס"ל לרבי אליעזר דלויכא נדרים דקילי כולי האי שאין לאביו ולאמו זולול כהן והכי לויכא למפתח כהן בכבוד אביו ואמו הלכך כיון דכל נדרים לא קני להו כהאי פתחא בנדרים דסגי להו נמי פותחין דנמסקין דשמעתא ורבנן קצירה לך דאס אימא דפותחין לכולהו נדרי סגי ואס כן אין נדרים נשאלין לחכם הלכך ככולהו אין פותחין: עוד אפשר לי לומר דה"ק אמר אביי א"כ אין נדרים מותרין יפה ומש"ה מודה ר' אליעזר לרבנן בכבוד המקום ופליג בכבוד אביו ואמו כההוא טעמא גופיה וכדכתיבנא לעיל דרבי אליעזר לא חייש לטעמא דאין נדרים מותרין יפה ורבנן חייש. ורבא פליג עליה ואמר אין בכבוד המקום קושטא קאמרת דלויכא נמיכא לאין נדרים נתרין יפה ומשום הכי כולי עלמא מודו דאין פותחין זו אבל בכבוד אביו ואמו אפילו רבנן לא חיישי ביה לאין נדרים נתרין יפה דהא תנן ללכבוד מזהה אחת פותחין וכדכתיבנא בנמתני' וכבוד אביו ואמו נמי לא שגא אלא טעמיהו דרבנן דלסרי בכבוד אביו ואמו משום דאס אימא דפותחין כיון דכהאי פתחא סגי

לכלולו דברי אין נדרים נשאלין לחכם ור' אליעזר לא חייס להאי טעמא כלל: **הנ מודים חכמים לר"א וכו' כיון דאיחנף ליה הא איחנף.** כיון שמחלה העיז פניו לאסרן בהנאמו איחנף וכשפותחין לוי כבדוהו לא מקר ומש"ה פותחין דליכא למיחש: **הכא אמאי פוסטין.** והא איכא למיחש דמיון דידע דפותחין לו כבדוהו ופאומי אף הוא יפתח לעמנו ולא ילך אצל חכם: **כיון דכל נדר נלג סניא לכו בלא חכם.** שהרי בשאר נדרים אין פותחין דכל כבדו אצוי ואמו ומתוך שאינו יודע למנוח בהן פתח לרין הוא שילך אצל חכם היי פותחין שמתוך שהורגל לילך אצל חכם אף בנדרים הללו להפסקוהו רבנן למלמיה דר"א ליכא למידק מאי ועוד אע"ג דדיין האחרני וחכא דהיתירא אלם טובא ומשום חזי אף על גב דאסר דשמיא הוא דמשיי ליה לגדר נדר טעות אצל גולד לא: **ונפסקא** בנעסודה הנשואין: **רבי אליעזר מחיר ואחמים אורסין.** משום אורסין: **גמ' מאי טעמא דרבי אליעזר.** דאילו רבנן מסתביר **אחא נפסק.** אף על גב דיתירו השניע למשה דכחיו ויוול משה לשבז הוה נשבע אלא מתוך שהיה ירא מדתן ואזכירם ולפיכך פתח ל' **טעמיהו.** מאי עבדי בשאי קרא: **קסברי הנהו מי סמו.** בתמיה: **ל' נעטריס נליס** (שמות ד) נליס דכחיו (שם ה) ויפגעו אי משה ואת הנהוים שהלשינו למשה דן ואזכירם היו וסם עצמם היו צדעק קרא מתפרשי ליה רבנן להאי קרא דמי מתו: **ארבעה תשובים דמס.** כבר נזכר **ירושלמי** (ע"י פ"ט היד) ועוני לאו גולד הוא אמר רבי זעיר

גשירים היו היו יכולין להזיק למשה אע"ג דמזדעפים היו ועוד דאם כן היו משולחין מן הממנה יסומין לא היו דכתיב
 ט"ז פסוק ב"ו אלא

אין גדרים נשאלין לחכם. שאומר בלבו מה לי לילך אלל חכם לא
 וישיבה דודאי מותר הוא לכל כך הנאה ונתיירר הוא בעצמו
 והתורה אמרה לא יחל בדבוקו הוא אינו מוחל אלל אחרים מוחלים
 לו: בשלמא לאצ"י דאמר. היינו טעמא דרבנן משום דלין מימרים
 יפה הבא מודו ולין לי רבנן יאמר:

דריים נשאלין לחכם
לרבי אליעזר ברבר
שפותחים לו בכבוד
אביי דאמר אם כן
הכא כיון דאיחצף
לא לרבא דאמר אם
לחכם הכא אמאי
נדרי לא סגיא להון
פותחין: ועוד אמר
גולד כו': מ"ט דרבי
דאמר קרא יכי מתו
ה דגולד הוא מכאן
מאי טעמיהו קסברי
אמר ר' יוחנן משום
מקום שנאמר נצים
אבירם אלא אמר ר"ל
כל אדם שאין לו
ד' הבה לי בנים ואם
ארבעה חשובין כמת
ש' שאין לו בנים עני
נשים מצוה דכתיב
וא דכתיב 'במשכנים
ומי שאין לו בנים
ואם שאין מתה אנכי
תניא

וזהוהיינו כי מתוך דהכי קאמר רחמנא הנהו כדד מתוך שעה קלוד
שגדרת ונא היו נולד אהבי אשתיי בשרא מרטה אכלת בגולל קלוד
היינו מרטה להמיר בה את הנדר: והאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון
בן יוחי כל מקום בו' כולא תירוצא דרבנן היא: (ס' ואינו אלא דפן
ואוצרים. ולא מתוך עד מעשה קח אלא היא כי מתוך שירדו מנכסין
כדכר בשעת הנדר דלאו נולד הוא והיו כמתים: במתכנים הוסיבני
דמתי פולס. כשאדם נהון במתקן ואינו רואה חשבו כמת:
אין

יִקַּח אֵלָיו: (ב'מִתְנֵי' ועוד אמר ר' אליעזר טוהסין כנולד. 'אע"ג
הש"ס הכי בפרק עושין פסין (עירובין דף ג.) דשאני הכא דהוי
קוה רבנן למילתיה קמי ועוד: והכמים אופרים. משום דפתח
הסופר. ויצ"ק לו תמיד או שהיה משיא את בנו ורניגין לאכול
קטע צבי טובא הדר ונתנו דבכולהו ר' אליעזר תמיר והכמים
טעמיהו דמכבינא וכתב: 'כי מחו לו האנשים המבקשים
את האיש ודעו לו את צורה' [שמות 3] אפילו הוא משה רבינו לא
הקב"ה כי מחו כל האנשים המבקשים את נפשו: ורבנן מאי
מקום שנא' נָשִׁים ונָצִים אֵינִי אֵלָּא דָּתִין וּבָצִירִים. נָשִׁים שְׁנֵי אֲנָשִׁים
וְדָתִין נָצִים לְקִרְבָּתָם וְלֹא יִדְעִין מֵאֵן יִהְיֶה אֲחֵתָא אֲחֵתִין אֲנָשִׁים שְׁנֵי
מֵעַ מִינֵה דְלֹא מֵמֹ: אֵלָּא אֲמַר רִישׁ לְקִישׁ שִׁירָדוּ מִנְּכֵסֵיהֶם. וְהִכִּי
שְׁמִי צִפְרִין (דף 1: ד"ה שגא') מְנַלֵּן לִירְדוּ מִנְּכֵסֵיהֶם טַיִף מִחַד מֵהֵקֵן
הַעֲרִיז מִזֵּרֵה וְתַהוּת לֹאָו נִלְדָּה הוּא אֲמַר רַבִּי אֵילָּא תַּהוּתָא מִזֵּרֵה:

אנשים עצרים נלס היו דתן ואבירם וכן (שמות ה) ויפגעו את משה ואהרן ונצטו כלומר
היהם היו דתן ואבירם לאלה לא ממו: **אלא** בראש ריש אִישי שרדו מבניהם. וזוין דעני
שאלו דבריהם נשמעו ועניו לאו נולד הוא דשכח: עני ומצורע ומי שאין לו בנים. וה
מדבר טו) העני האנשים הם מוקד ונשים היו להם דלמי הם ונשים י"ל ונשים ונשי

(א) ע"ז ה. ע"ש [לעיל 1:1],
(ב) [צמח צדק ל, 2] (27
סב), (ד) [פי' המשנה ש"ך
לע"א],

תורה אור השלם

1. ויאמר ה' אל משה
במדבר לך שב מערבים כי
מתו כל האנשים
המבקשים את נפשי:
שמות ד ט
2. ותרא רחל כי לא
ילדה ליעקב וחזקא רחל
באחתה ותאמר אל
יעקב הבה לי בנים ואם
אין מתה אנכי:
בראשית ל א
3. אל נא תהי כמות
אשר באאתי מרתם אמו
האכל חצי בשר:
במדבר יב יב
4. במחשבים ודוברים
במתי עולם: איכה ג ו

מוסף רע"י

שירדו מנכסיהן. כשנדר,
לרבנן, והיו נדר בטעות,
ולר' אליעזר ידו אחר
שנדר ופותחין בטולד
(ראשית בשבט).

פירוש הרא"ש

[illegible]

הם לא היו יכולין להזיקו
הוא לא הוו מצורעים דאם
והיינו קרא פרשת קרח

בשפ"א רב הוטא. דלמך
חולה נדרו גד"א מנא חולה
נדרו גד"א ומנא נדרו
נעשות דמרי עניני ניהו
רישא אשמעינן ללא הוי
מולד משום דלמיה נדרו
גד"א ופומחין זו ומחירו
חכם וסיפא נדר נעשות
ואפילו החרה לנא בעי:
א"א ז"ל ור' חנני. דלמך
וכבר מת ור"מ חוסר

(א) לעיל כה: וסא איהא
תחתין בשמחתו ובימים
שונים כח קלוי ליהוה וכו'
בפירוש הרמ"ה (דרכא).
(ב) תנחומא בשמחתי
איהא חקתי הוה כח וכו'
איהא לעיל כה: (ג) לעיל
כו: (ד) תנחומא לעיל כו:
בשבת דלא תהוין
כל זה תנחומא דרמב"א
(ה) איהא תחת וכו' תנחומא
בדרכא כה: פ"ט (לעיל
כו: (ו) לעיל כה: (ז) תנחומא
שבתות לת. קדושין
מז. (ח) איהא
לעיל כה: (ט) לעיל
כו: (י) לעיל כה: (יא) דבר
ל' (פ"א ה"א) (יב) דבר
ש"ק ע"ב.

תורה אור השלם

ו. בנות ישראל אל
שאלו בביתך המלבישם
שני עם ערנים המעלה
עדי זהב על לבושך:
שמואל ב א כד

הגהות הב"ח

(ה) במשנה נזכר שרש"י
אל שאלו: (ד) שרש"י דר"ה
ר' שמעון היה דלמור אביו
חזיב בעל שאלמח: (א) דר"ה
ועוד יפה קמנו ודבר נמי
נני אלה הדין ומצות
נני ומחזק ונני פי' כל
דקנו יהיה הוא נזכר
קאמר חזק שאלה בעורה
ועוד שאלה נזכר והלכך
ימנה: (ד) דר"ה משה
והדין מקורא דרדיו ופי'
הדין קאמרי מצינו משה
דאפילו היה נזכר ומצות
מפני ומצות הוא נזכר:

גליון הש"ס

בר"ן ד"ה ולענין הלכה
בר' ומה לי וכו'. כדאימא
בקדושין דף נד ע"ב:

פירוש הרא"ש

[illegible]

נחשפנו חו שנת תשנ"ו
בשר לזמן אחד ואומרים
פומה נכבד המקום: או
נשארין באיכותן: שהגדר
על דעת שנתקים כולו
חרטה בהתרת חכם או
מזיק כגון שאסר על ה
החור כולם כי כולם חל

ברנר אופן הימים. ימים טובים ושבתות שבהן מותר ושאר ימות השנה אסור: הוסר הראשון הוסר לבוץ. כדאוקימנא בפ' ד' נדרים שחללנו כולן בראשון: אמר שאינו נהנה לזה קרבן ולזה קרבן לריבין פסח לכל אחד ואחד. אע"פ שאמר כל טענותיו

צִמְחָן כִּדִּי לִדְיוֹר: **גַּמ'** אִמֵּר **רַבָּא**.
מִתְנִי' דְּמִשְׁוֹ חִילוּק צִין הִיכָא דְלִאֵר
כִּילְכֵּס לִהִיכָא דְלִאֵר לֹא קִרְבָּן וְלֹא
קִרְבָּן: **ר"ש** הִיא **דְּלִאֵר** (י) עַד
שִׂיאֵמֵר (שְׂבוּעָה) לְכָל אֶחָד וְאֶחָד.
דְּהָן בְּמִסְתָּהּ שְׂבוּעָה (י) אִין חֲמִשָּׁה
מִזְבֵּעִין אוֹתוֹ וְכו'. **ר"ש** אִמֵּר לְעוֹלָם
אִינוֹ חֵיב עַד שִׂיאֵמֵר לְכָל אֶחָד וְאֶחָד
שְׂבוּעָה לֹא לָךְ וּנְמַלֵּא כְּזוֹלָן לְשַׁקֵּר
אֲבָל אִמֵּר שְׂבוּעָה לֹא לָךְ וְלֹא לָךְ
אִינוֹ חֵיב אֲלֵא אַחַת לִבְכִּי נִמְי מִתְנִי'
הִיכָא דְלִאֵר קוֹנֵס שְׂאִינִי נִהְנֵה
לְכִילְכֵּס וְהוּמַר בְּזֵאת הוֹתֵר כְּזוֹלָן:
וּתְפִיּוּק לִי דִאִין רַע. אֲמַלֵּי קֹא
מִהֲדֵר תְּנֵא דְהִיכָא דְלִאֵמְרוּ לוֹ וְהֵלֵא
הַמְיוּשָׁן יִפֵּה לְמַעֲיִס דְלֹא הוּי נִדֵּר
דְּמַשְׁמַע דְּרוּקֵא יִפֵּה דִאִי לֹא הוּי לֹא
רַע וְלֹא יִפֵּה לֹא הוֹתֵר וּתְפִיּוּק לִיֵּה
דְלֹא הוּי נִדֵּר דְלִאֵר רַע וְהִ"ל נִדֵּר
בְּשִׁבוּעָה: **עוֹד יִפֵּה קִתְנִי**. וְהִכִּי נִמְי
גְּבִי זֵאֵה (י) וְ לֹא מִפְּנֵי שֶׁהִיא
כְּעוֹרָה וְנַעֲשֵׂה יִפֵּה אֲחִ"כּ אִי שְׁחוּרָה
וְנַעֲשֵׂה לְבָנָה אֲלֵא נֹאֵה וְלִבְנָה
מַעֲיָקְרָא: **וַיִּיָּסוּ**. שְׂקִישְׁטוֹה וְהַלְבִּישְׁטוֹה
וְנִרְאִית יִפֵּה: **מַעֲשֵׂה לִסְפּוֹר**. דְּרִישָׁא
קִתְנִי אִם הִיא נֹאֵה מַעֲיָקְרָא (י) הוּי
נִדֵּר בְּשִׁבוּעָה אֲבָל אִם נַעֲשֵׂה נֹאֵה ע"י
קִישְׁט כְּזוֹן הֵךְ דְּרִי יִשְׁמַעְלֵל הִילְ נוֹלֵד
וְאִין פּוֹתִחִין בְּנוֹלֵד וְהִדֵּר קֹא מִפִּיק
מַעֲשֵׂה (הוּא) אִפִּי' הִיכָא דְנַעֲשֵׂה נֹאֵה
ע"י קִישְׁט פּוֹתִחִין לוֹ: **חֲסוֹרִי מִיִּסְפָּרָא**
וְהִכִּי קִתְנִי. רַבִּי יִשְׁמַעְלֵל אִמֵּר
אִפִּי' כְּעוֹרָה וְנַעֲשֵׂה נֹאֵה ע"י קִישְׁט
אִינוֹ נִדֵּר וּפּוֹתִחִין לוֹ וּמַעֲשֵׂה נִמְי וְכו':

בנות גרושות הן מה ^(ט)ראתה אמן של אלו להתנחל
יודע שכן לא הייתי נודד ה"ו מותר: ^(י)קונם שאני נזיר
והרי היא נאה שחורה והרי היא לבנה קצרה והרי
לא מפני שהיא כעורה ונעשת נאה שחורה ונעשה
ארוכה יאלא שהגדר מעות ומעשה באחד שנדרש
והכניסוה לבית ר' ישמעאל וי"פיה אמר לו ר' יש
אמר לו לאו והתירה ר' ישמעאל באותה שעה בב
בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן וכע
בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל
בכינה וכן הוא אומר בשאול יבנות ישראל ^(י)
גמ' מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני
אפילו כעורה ונעשת נאה שחורה ונעשת לבנה
מעשה באחד שנדר מבת אחותו והכניסוה לבית ר

וְלֹא חִיָּשִׁי שִׁשְׁקָר מִמּוֹךְ הַבּוֹשָׁה: לֹא מִפְּנֵי שֶׁאֵין כְּעוֹרֶה וּנְעִשָׁה כְּדִפְרִישִׁים לְעֵיל [וְסֵה: ד"ה מֵאָה] וְאִפְּלוּ בַּפֶּתַח אֲנִי לֹא שָׂרִי דִּנְלוֹל הוּא אֶמְעִשֶׂה לְסִמּוֹר דְּצִרְיוֹ דְּמַעֲיָקָרָא קִמְנִי דְּכְעוֹרֶה וּנְעִשָׁה נָהִל אֲסוֹר קִסְנִי. אִפְּי כְּעוֹרֶה וּנְעִשָׁה נָהִל דְּסִיל' דְּפּוֹתֻחִין בְּנוֹל וְעֵבֶד אֲנִי עוֹבֵד

תור

במי שנדר שלל לנחות יין עד שלשים יום אחרים ו' אילו היה ידוע שם בנייהם שחזרה ידו: דבר זה הסבור תקלתו אומר מלו: **שמיני** נהגה א"ל וזהו. אולם פירק ארבעה דברים טובה האומר קיום שמי שחזר לעלות יין אחר ההכאן סומך ב' דמליין ו' אחר ההכאן אומר נהגה א"ל קרבן ידוע קרבן. דכיון דלאמר קרבן לכל אחד וא' כל אחד דבר כפני עצמו נגמולת חוקין לא כדריש דאמר קרבן שבעה לכל אחד וא' לרבות דמליין עליה יד אחר קרבן יד קרבן: **ר"ה** אומר דאמר. יין חייב קרבן שבעה לכל אחד וא' דאמר שבעה

מתני' פוסחין בימים טובים. שאומרים לו אילו היית יודע שאסור
לנעטר כזבת היית נודר אי אומר לאו ממירין אומר:
בכזל נדר שהוצר מכללו הוצר. כלומר ילפין לה בירושלמי דמכח
דמשה דוקא בשבולו אומר **י** יצא אחר
היום **ב** יצא מפי יעשה (במדרג) דמשה דוקא בשבולו הוצר אחר

מִן הַסִּפּוּר כּוֹלֵן. לִמַּר בְּמִשְׁנֵה וְלִמַּר
בְּמַעֲמִיד כְּדֹא' בִּפ' ד' נִדְרִי (לְשׁוֹן הַיִּם).
שְׂאִי נִכְנֵה לֹוֹ וְלֹוֹה. אֲדֹקִי לֹה
הַסֵּם כְּגֹון שְׁמֵלֵן זֶה בִּזְוֵה וְעִשְׂיָה
הַיִּסְר הַרְאָשׁוֹן הַיִּסְר כּוֹלֵן שְׁמֵלֵן
הִי תַלְוִיין בְּרֵאשׁוֹן: הַיִּסְר הַאֲחֵרֹון
הַאֲסוּרִין מוֹתֵר וְכּוֹלֵן אֲסוּרִין.
שְׁהֵאֲשׁוּיִים אֵינִים תַּלְוִיין בּוֹ: שְׂאִי
נִכְנֵה לֹוֹ קֶרֶבֶן וְלֹוֹה קֶרֶבֶן לְרִיבִין
פַּתַּח לִכְל אֲחֵד. לִכְל חֵד וְחֵד הִי
נִדְר בְּכַפִּי נִשְׁפִּי: גַּמ' מֵאֵן סֵנֵל.
דְּמַתְקִי לֹוֹ קֶרֶבֶן וְלֹוֹה קֶרֶבֶן
צִרִיבִין פַּתַּח לִכְל אֲחֵד וְחֵד אֲלֵמֵל
לְעֹלָם לֹא הִי פִרְטָא אֲלֵלִי מִמַּכֵּר

קרבן אכל חד וחד הא לאו
לא שנה אמר ליה ולזה בריי' או לזה
לזה בלא וריי' כללא הוי ומאן מנא
אמר רבא ר"ש היא דלמך צברק
שצוהת הפקדון (שטופת זו) גבי י
ה' וכוונתו אחרת וצוהת לא לך לא
לך דלעולם אינו חייב על כל אחד
ואחד עד שיאמר שצוהת על כל
אחד ואחד הא לאו הכי צין בריי'
צין בלא וריי' כללא הוי: ולענין
הלבכה קיימא לן כרבי שמעון דתס
לן מנא הנה ובה כוונתו וצברק האש
מקדש (קדושין מו.) נמי סתם לן כוונתו
במתי' בהתקדשי לי בתמרה זו
התקדשי לי בזו ואף על גב דצברק
הפקדון גבי שצוהת לא לך איכא
סתמא דלא כוונתו *ומה לי חד
סתמא דלא לי מרי סתמי אפי' כ
מין דשקלי וטרו אמוראי אליבא
דר"ש בנאציא דקדושין נקטינן כוונתו
וכן פסקו ר"ח והרמב"ן ז"ל:
מתני' קונס יין שאני טועם שפין
רע למעיים הוטר כחושין. בלא פתח
כלל כיון דלא הוטר כחושין בלא
פתח כיון דלא נהוון מעולם למיזון
ולסופי וכבר כתבתי זה בצרק ד'

דברים (לעיל כו): כס"ד: גמ' ויטפוק
 לי דאין רע. ל"ל לממר שהמיומן
 יפה למעיס אפי' לא יאה יפה כיון
 דלא הוא רע הומר צמיון שהרי
 הוא מלה נדרו שהיין רע למעיס:
 ועוד יפה קסני. חדא דאין רע
 ובהי שרי ואין נרץ לומר כשהוא
 יפה: מתני' פוטחין לאדם כבדו
 עלמו. המדיר את אשמו עד שיגרשנה
 פוטחין לו כבדו עלמו ויבדלו בניו
 נאם. דכ"י האי גזונא לא שרי לפי שאינו כחולה נדרו בדבר
 שהנדר טעמו ואינו נרץ הימר חכס: גמ' מעשה לפסוק. היאך מציא
 נור הכי קמא מעשה שהמירו ר' ישמעאל: חסורי מיספסא ובהי
 ואפי' לא קיי"ל כותיה אלא כרבנן דלא שרו אלא צמאסא נאה:
 ש

[illegible][illegible]

יא א מיי פ"ו מנהל
 עשועות טע"ז י"ד מנהל
 לאון רחמ טע"ז י"ד
 סתן רעו טע"ז ב וס"ו
 מנח טע"ז א:
יב ב רחמ טע"ז מנהל
 דערס הלכה ו מנהל
 לאון רחמ טע"ז י"ד
 סתן רעו טע"ז א:
יג ג מיי שס פ"ד הלכה
 יא מנח שס טע"ז שס
 ווע"ס:
יד ד מיי פ"ח הל"ז
 מנח שס טע"ז י"ד
 סתן רעו טע"ז א:
טו ה מיי פ"ו מנהלות
 עשועות טע"ז י"ד
 מנח לאון רחמ טע"ז י"ד
 סתן רחמ טע"ז א:
טז ו רחמ טע"ז מנהל
 דערס הלכה ג מנהל
 שס טע"ז י"ד י"ד רעו
 טע"ז א:

מוסף רש"י

[illegible]

100

פ' הרא"ש (המשכן)
 אם היו ה' מושבין דלמור
 וכפר ונשבע והורה דלמור
 חייב על כל אחד קצבן עד
 שאמר בטובת כל אחד
 ואחד אבל דבין קאמר אם
 אחד בטובת כל ק' ולא
 ק' דהו' בטובת ואחיד על
 כל אחד ואחד והוא הדין
 הבה אם אמר כל זה ואם
 כל אחד על אחד זה דבין כפני
 עמלו: ג' דה' פני "ש"
 ה'א' פרישית נחמתי:
 ותפוק דיה' אמיני ר'א"
 חין יאן וצגל סופרי קומ
 פירין אמאי הוצק קומ
 שרין יאן טוב למחשים

ובכל כופרי טוב ללז ואפי'
ועוד קאמר. חדא מפני
בבדוד עצמו ובכבוד בניו
מאז שפוגם את בניו ולא
קדקו. ששעת הגדר היטה
ל [יציא אל] שאל צביה:
א שהיטה כעורה ויפודה:
קרא:

י בקרבן לקמן הוי כל חד
: יעוד יפה. כלומר חדא
די אין [כאן] זילול ומשני
: מדרי: בעודה והיא גאה
הוי נולד: ומעשה. בגמרא
עא"פ. מתוך רחמנות:

א א מ"א פ"א מהלכות
נדרים הלכה ט סמג
לחזון רמב"ט פ"א ע"ד
סימן רלד סעיף ה:

מוסף רע"י

וַיִּמָּחַר לַעֲשׂוֹת שְׁלוֹם בֵּין
אִישׁ וְאִשָּׁה. לְנֶזֶק אֵל
הַמְּקוּמָה וְאֵל טוֹרָה הִיא
כִּי שְׁלוֹם בְּיָמֶיהָ, אֲמָרָה
תִּרְדָּה שְׂמִי שֶׁנֶּחֱבֵל
בְּקִדְּשָׁהּ. שְׁמִי מִגְּבוּל
יִשְׂרָאֵל אֲנִי, אֲנִי וְכָל
(מְצַנְנֵה) הָאֵל וְכָל אֵל
לְעֵלֶת הָאֵלֹהִים (טוֹבֵה ג:).
יִמָּחַר עַל הַמֵּיִם. דְּכִי
כְּטוֹסֵת וְנִמְחָה אֵל מִי
הַמֵּיִם, וְהִרְעָה הַכּוֹכָבוֹת
בְּפִנְיָהּ וְאִשְׁלִיט הֵם מִי
וְנִמְחָה כּו' (מְכַוֵּן יא). וְכַעֲרִין
חֲזָרָה (מִגְּמָה).

הדרן עלך רבי אליעזר

נערה המאורסה אביה
ובעלה מפירין נדריה.
ולאנו מופר עד שיפרו
שניהם (בכתובות לט.).

יְרוּשָׁה הָרִאשׁוֹנָה

ו' ישמעאל ששמה נאה לה המירה:
סגולל: עגול: **ערקוה**: עגולות:
כלום: קמוס כמו אוזר כלום
 (בבא בתרא דף ק"ט. נח.): **כסולות**.
גדולות: שגגות. קלר דעתן
 בצרכות (דף קס"ו). **אורו**: שקוט:
זבא: נפוח: **בוזיני**: מרובס
 של אבנתיים (ע' במדבר י"א): **שרגי**: גרות
 דמתרגמין בוזיני' (י'): **תצרינו אבבא**.
 ממוך שהיה כעוס על מעשיה אמר
 לה לתצרינו אבבא והיא חשבה
 שמתשרב בראש צבא בן בועז:
שני ננים כבבא. כנגד תרין שרגי.
 ואיתי' דבבא האי עובדא לאשמועינן
 חסדיותיה דכבא בן בועז ה' היכי
 דאיתי' הבא עובדא דרנן שמעון בן
 גמליאל ודרבי ישמעאל:

הדרן עלד רבי אליעזר

נערה המאורסה אביה ובעלה
מפירין נדרים. אפילו נדרים שנדרה בעודה פנויה דלרוס מיפר בקדומין בשותפותיה דלכ כדליתא בגמ' (א). וערה דנקט לאפוקי בוגרת שאין לאביה רשות בה ואינו מיפר נדריה וארוס נמי בלא שותפותיה דלכ לא מצי מיפר אבל שותפותיה בלוי ובעמה (א). ונדרים ה"ה נמי דבת י"א שנה שנדריה בנדקסו (א) דלכ וארוס מפירין נדריה: **הפסד**

הפר

ב. בראותו מקום של (א) זה משלו והיינו
והוא צדיק: (א) לא יזו שמעון ממקומו.
אז לזילוחא. דרשב"ג קמיוחון וכל כמה
לזלוחא: א"ל מירק (א) לר"ג זילוחא רבה
היא. דאדם חשוב הוא: (א) מוס

יפה שניך. דמאסם שהיה בה כ"כ
מומין קאמר לה אם יש בה שום
דבר יפה: שמא ראשה נאה.
ולכן הדירה שמראו לו: סגנלג.
דומה לארצי פשתן שראשיהן סגנלגים
עגולים: עטופות. רבות: כלום.
סמוס: נוארש קטן. שראשה מונח
בין תפוסתיה: אמר להן יפה אסם
קורים אותם לכלובית שהיא מלובלבת
במומין. זה השם יפה לה והיינו
ודאי (ו) מוס יפה שבה ועל דעת
כן הדירה שפודיעני אותו דבר יפה
דמהה יפה לה ששמה לכלובית
ואהי נמי מלובלבת. ע"א יפה
אסם קורין אותה לכלובית שהיא
מלובלבת במומין דכיון דאין בה
דבר יפה להראות ודאי על דעת כן
הדירה בעלה שסיה יודע שאין בה
דבר יפה ואין יכולה להראות והואיל
ואין בה שום דבר יפה נמאס שחין
היזר כל עניה: ביטלי לו ראשיתו

שני רגלי הצמח ויצללה ב' עדשים
שלא יחיה מרכת בלשונות שלהם
בא"י לא היו טוענין כך. ואית
דגרסי בשילי (א) טלופחי כלומר
מעט עדשים שכן אדם נוהג לומר
ואחיה סברה דשמי עדשים קאמר
לה ויצללה לו שמי עדשים בלבד
ולא רתה לשנות על דבריו: ורתה
עלה. למחר אמר אי אחימה לה
נמי תרי מעבירי (ב) אחימה
ואמר לה בשילי לי גריוא מידה גדולה
דקבר מי היכי דתעורה עלה דמילתא
ולא תבזיל אלא כדי סעודה:
תרי בוציני. לשון (א) שני שרגי שני
מנורות דתרייכו נקראו בוציני בלשון
ארמי: סכרינוה על רישא דבבא.
על ראש הפתח ומחמת כעס אמר
לה ואחיה סברה דקאמר לה למיתבר
יתחנה על רישא דבבא בן בוצא
דזהו יציב תמו:

הדרן עלך רבי אליעזר

נַעֲרָה המאורסה אֲבִיָּה וּבְנֵהָ
מַפְרִידִין נְדָרֶיהָ. וְלֹהֵב נֶקֶט
נַעֲרָה דְדוֹקָא נַעֲרָה שְׂחִיא בְּרִשּׁוֹת
אֲבִיָּה (ס) כְּדַמְרִי' נִמִּי בְּמֶסֶךְ (כְּתוּבָה)
הֵאָז וְזֹכֵא בְּקֹדֶשׁ צְהוּ וּבְמַעֲשֵׂה יְדִיָּה
וּבְמִצְוֹתֶיהָ וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ בְּזִמָּן
שְׂחִיא נַעֲרָה וּמַפְרִיד לָהּ מֵהָאִי קֶרֶב:
הַפֶּר

הפר

תנא שן תותבת היתה לה ועשה לה רבי
ישמעאל שן של זהב משלו כי שכבי רבי
ישמעאל פתח עליה ההוא ספרנא הכי בנות
ישראל על ר' ישמעאל בכינה המלבישכן
וכו' ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי
את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לרבי
היהודה ולר"ש ר' יהודה טעים אמר ק"ו
(6) ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה
תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה
על המים המאררים בספק ואני על אחת
כמה וכמה ר"ש לא טעים אמר ימותו כל
בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו (6) ועוד
כי היכי דלא לתרגלי למיגדר ההוא דאמר
לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתרוקי
בו ברשב"ג אתת (6) ורקק אלבושיה א"ל
רב אחא מדפתי לרבינא והא האי לזילותא
קא מיכוין א"ל מידק על (6) מני דרשב"ג
לזילותא רבנא היא ההוא דאמר לה לדביתהו
קונם שאי את נהנית לי עד שתלרי (6) מום
יפה שבדך לר' ישמעאל בר' יוסי אמר
להם שמא ראשה נאה אמרו לו סגלגל
(6) שמא שערה נאה דומה לאנצי פשתן
שמא עיניה נאות טרומות הן שמא אזניה
נאות כפולות הן שמא חוטמה נאה בלוס
הוא שמא שפתותיה נאות עבות הן שמא
צוארה נאה שקוט הוא שמא כריסה נאה
צבה הוא שמא רגליה נאות רחבות כשל
אווא שמא שמה נאה לכלוכית שמה אמר
להן יפה קורין אותה לכלוכית שהיא
מלוכלכת במומין ושרייה ההוא בר בבלי
דסליק לארעא דישראל נסיב איתתא אמר
לה בשילי לי תרי טלפי בשילה ליה תרי
(6) טלפי רתח עלה למחר אמר לה בשילי
לי גריוא בשילה ליה גריוא אמר לה זילי
אייתי לי תרי בוציני אזולת ואייתי ליה תרי
שרגי אמר לה זילי תברי יתהון על רישא
דבבא הוה יתיב בבא בן בוטא אנבא וקא
דאין דינא אזולת ותברת יתהון על רישיה
אמר לה מה הדין דעברת אמרה ליה כך
ציוני בעלי אמר את עשית רצון בעליך
המקום וציאי ממך שני בנים כבבא בן בוטא:

הדרן עלך רבי אליעזר

⁽³⁾ נעדרה א'המאורם' אביה ובעלה מפירין נדריה
הפר

הפר

והיא שנתנה על ראש בנאן כן בועא שהיה גדול הדור: שני גנים בבבא. כנגד שני גנים: הדרן עלך רבי אילעיר
ענדה המאויסה. כל י"ג וסבלה כ' שערות קרחה נערה עד שעברו עליה ששה חדשים משכילה כ' שערות ואז
קרחה נוגדת ואלהה מרשות אביה וימי משך נערוותה אביה ונעלה משריון נדרה וכן צוין קטעוטה נכנה המסומה
(ו)אנשי כ' שנים אחד מהם. ואלה

(א) [שבת קטז. סוכה ג:]
מכות יא. חולין קמא.]
(ב) לקמן עד: יצמות כט:
כמוכות לט. מז: קדושין ד.
(ג) [דף מז:] (ד) [במדבר
חא. (ה) [לקמן סז:] (ו) [נדה
מה:] (ז) [שיר לקמן.

הגהות הב"ח

[illegible]

תוספות

עַד שְׁתָּרָא מִסֵּם יִסֵּר.
לְנוֹמֵר יֵשׁוּעַ מֵמֵס
שׁוֹם דְּנֵר יִפֹּה כְּמוֹ וְכַפִּי
דִּקְנָה מֵאֵס (וְיֹאזִי לֵא):
בְּנִצָּנָה, עֲנוּל: מֵרֹשׁוֹת.
פִּירוּשׁ עֲנוּלוֹת: בְּכִיּוֹת.
בְּכִיּוֹת: עֲנוּלוֹת: בְּכִיּוֹת.
סָמוֹ: שָׁקוֹ. קֶרֶן מֵקֶרֶן
בְּכִיּוֹת (דָּף מִנִּי): נוֹלֵחַ
קֶרֶן: וְכֵלָה שְׁחָה
יִפֹּה: וְיִשְׁרִי. שְׁחָה
דְּנֵר יִפֹּה שְׁחָה הֵנוּ יִפֹּה
לֵא: בּוֹצֵינִי. אֲנִישִׁימִס:
שְׂרָיָה. נִרוֹת דְּמַחֲנֵנִס:
לְנוֹמֵר: בְּרִנְהֵנוּ אֲבָנָא.

נכנס אמר לה לשזור
אוחס על הבלת והיא היתה
סבירה שאמר לה לשזור
אוחס על ראש צנא בן
נוטא: שני בנים. כנגד
שני שרני

הדרן עקל רבי אליעזר
נערה המאורסה אביה
ובעלה ספדין
נדרית. צומוסות ועברה
היו מנת זמן שנים ושה
מחשים ומשס ואילן ושה

יזה. וצגמלא מפרש טעמא:

(1) וַיִּצְוֵה שְׂרָיָה אֶחָד מֵהֶם. שָׂם קִיּוֹם אֶחָד מֵהֶם אֵין הֵשִׁי יִשָּׁל לְהַפִּיר:

ב א מ"י פ"ג מהלכות
נדרים הל' כ"א סמג
לארץ רמב טו"ע י"ד
סימן רל"ד סעיף ו'
ג ב מ"י [שם הל' טז]
ופ"א הלכה כ"ב טו"ע
שם סעיף לה:

הרי הוה אמינא דלא סגי בהפרת

בעל עד דליפר אזל אזל צהפרה אזל
לחודיה סגי אזל איפכא ונדשקלין
וטריקן צהא לקמן צשמעמן להכי
תנא הפר האב ולא הפר הצעל הפר
הצעל ולא הפר האב אינו מופר:
קיים אחד ספר לרביה למימי.
בתמיה. דלע"ג דלדוריה דתנא למתני
זו ואין ל"ל זו היינו דוקא במיני דלא
דמו להדדי דלע"ג דלמיתא צברייתא
מק"ו מקמייתא מני לה אזל הכא חדא
מלמא היא דהפר אחד וקיים אחד
היינו ממש הפר זה כלל וזה ועדיפא
מיניה: וחזר המהיקס ונשאל על
הקמחו. בדמירין לקמן) צשמעין על
ההיקס. מהו דמיא ממי דלדוקי הא
עקריה וצהפרה דמקיים לחודיה סגי
דלדך צבר הפר קמ"ל דעד דמסירין
שיהם צבא אחת כלומר שלא יפסיק
בין אחד לחבירו דבר שהוא מעכב
הפר כגון הקמה דלדוקי דההיא
והא חזר אזל צר דהפר הוא אחי' הפר

הפרה קמ"תא ד"דך בטלה לה ז"ר

שיהו מפירין עכשיו שניהם צנת אחת
אין הפרה אחר הפרה וכיון דהפרה
ור דליחא וכן דעת הרמב"ן ז"ל. אבל
דבר שחלה בהמה ציו הפרה דחד

וְלֵהֲפָרָה. וּמִיָּהוּ צִצַּת אֶחָת לֹאזְדוּקָא

ערצית סגי כל שלא הפסיק צינתים
כיון דהאי דינא אחא חנא לאשמועי
דמרישא משמע הכי אדרבה זריחא
כיון דהפרה דחד בלא חצריה לאו
אחד הפרה קמייטא לאו מידי הוא

[א] כפירכא דגמרא, והקשה הרשב"א ז"ל

ובעלה לה דהא לנדר דחשיל על
 הנדר מעיקרו הכי הוא כאלו לא
 יושב מקדש (דף ו) המקדש את האשה
 וזו עליה נדרים אינה מקודשת הלכה
 נדרת דחשבינן לה כאלו לא היה עליה
 לנדר דחשיל נחמיה להאי גברא
 לאו קושאיה הוא כלל קדושיה מתוך
 זמן שלא הסירה לא חיילי כי הסירה
 לא חיילי אבל הפרה דחד מהני קלשה
 נדריה היא אלא גברופא דאריך ואפי'
 ללה לה הפרתו הלכך כיון דהפרה דחד
 לה לגמרי וכיון דלא חזיא היא שעתא
 אס' היו פסיה לאיש וכו' מכאן נלמדה
 ש צית אשה נדרה מתפרס לקמן על
 למימר דר"י מוסף על ענין ראשון
 ה לומר שאציה ובעלה מפירין נדריה
 וזמן נמי הכי אית לן למימר דאי לא
 ה בשואין מביעו וכו' בשביל ששאה
 דר"י מוסף על ענין ראשון לא אמרינן
 דרבה דינא הוא דבעל ליה מיסר
 דכיון

זו אב או ארוס: ואם היו תורה למה ל"י ש"ם לא
 נז' דלפילו בנשואה בעינן הפרת האב הא לא קשיא
 הו' תהיה למה לי שמע מינה לארוסה (וכן פירש
 ב"י בנשואה ב"י בארוסה והרא"ד ב"י אישתי
 אישתי)

בְּקוֹדֶמִין כְּדָאמַר בְּסֻמּוֹךְ:

האז אחר מות הנעל אבל אם שמע ודעם בעל או שמע ושקם ונתן כיום של אחריו

כמו שמעית נשואה: בוקי ייה א'יך (הרבא) [צ"ל דרבה]. דרשיה מיניה לקמן דנתתה
ות לאז: שהנעם מ'יח דרביש שביתו ב'ינה. דנקדא אחרונה כמינ לעומת נשק א'רשק יקומה
שנדרה של לעבדו ולשמיא א'רש א'ז מבעל ענז נקש: כמינ ב'יה נ'יו א' ב'א'לש
ה'יני מ'תנעבולו ל'יה ב'ספסר חלל א'לז חלל מ'יחור נקש: ב'נון דרדה ב'ת'ין ד'ין א'ל
ה'יני נקשם א'ל נ'פסר' א'ח'יני נ'פ'ג ד'שעויתו א'ח'יני ע'למז כ'ל ש'ה'ז: ב'ובן ש'י'א ש'פ'ס
ה'יני ש'קן כ'ל ש'על נ'ז' ו'ורסר' ל'ז' ו'ז'ת ש'ה'ר ל'ז':

[illegible]

זא א מ״י פ״א מהלכות
 נדרים הלכה יט סמג
 לאוזן רמב טוש״ע י״ד
 סימן רלד סעיף טו:
 י ב [מ״י שם הל' טו]
 טוש״ע שם סעיף ה:
 רא ג מ״י שם פ״ג הל' כ
 טוש״ע שם סעיף מט:
 יב ד מ״י שם הלכה כג
 טוש״ע שם סעיף ג:

דלחיה לא מת אע"ג דמית ליה בעל
לא טעלה הפירה דלכא: **אמר רבי**
נחן בן חנני **דכ"ה ב"ש**: דקסברי דהוה
האז להפך דבי הלוא גוואט ודפרת
חלקו של בעל בלחוד קמי משום דהפירה
דאז כיון דלא מת לא אטעיילא לה:
אבל ב"ה **אין יכול להפך כלל**.
ואפי' חזר ומפך חלקו ותקא הבעל.
וקא יבסין טעמא דמילי **לכ"ה** מיגו
גזי דהפירה טעמא מחלליה מפך חלקו
בלבד ותקא הבעל לא גפר כלל אלא
עדיין הוא קיים לגמרי ותשוב הוא
להורישו לאז ויב"ה מתקם קליש
כשהפך האז חלקו נגרע חלקו של
בעל ואינו תשוב להורישו לאז דלמין
דאז אכמי אחמיה הפירה ידידה של

קליטתיהם קרא וימין דקלים ליה חלקו של צעל
היו מיני בשלם נתאספה לאחר אכל נתאספה
אלה האחרון מפירין נדריה כדמניא לקמן ודף
היהא צ"ד. הדין הוא פירושא דהאי שמעמא
ותומיא לרבנן טובא מיני דלא נהירי וכו'
ומתענייה: **בני רבי יש שאלה בהסא.**
ו ביום על ההסא מני מני מפר בו ביום או
דלא מני מפר דלא גרע משמיקא: **ואסל**
אלה בהסא או אין שאלה. נראה עשוי דאף
שאלה כדלמא אלא כדפרין נדרו הוא אכל
בשלא לן אי רי יש שאלה כדפרין משום
ואמרי' לקמן (ו:) שאני הכא דאמר קרמי' איש
שבא לכלל הקס בא לכלל הפר לא בא לכלל
המשום הכי בני אח"ל דיש שאלה בהסא
היה דלא שייך ביה שאלה אפילו הכי אמרין
איתקוש או דלמא למילתא הדפירה דלא חזיא
קום מדברי יוחנן לענינן שאלה לא איתקוש:
אין שאלה **וישאל על הקמה ראשונה** מכו.
דאפי' לביק הקמה שניה מפוריח לא חיילא
הי דבהאי שעתא לא חיילא היינו משום
הקמה קמייתא דלא שזקב ליה לנתייבא
אקמייתא משכחא בנתייבא רוחא וחיילא:
ישאל על הראשונה שניה חלה עליו. לעיל
(יט.) אמר רבא אסתנין דשנייה שניה
והסא גמי כי תמשיל קמייתא קמייתא
אין ליכי ומופר ליכי ולא תיפול הקמה אלא
זו. וחיילא בהך צעיר וצמאי דפשטיין בה

ה לא חיילא דממ"ג אי הפרה חיילא הקמה
לא שאני התם שנתן קנצה להקמה והפרה

[illegible][illegible]

אם אמר קיים ליכי ומופר
חול שניהם אף זה אחר זה

יג א מ" פ"ג מלכות
תמורה הלכה ד סמג
ללאין שמה:
יד ב מ" פ"ג מהל'
מדרים הל' ככ סמג
ללאין רמב טור ש"ע י"ד
סימן רלז סעיף מג:
פז ג מ"ג שם סמג שם
טו"ש"ע שם סעיף מד:

הגהות הב"ח

(א) גב' ואפילו ד"מ לא
קאמער אלא דלא אמר:
(ב) שם דלמר רבה לא
שאט כזה ד"מ ויבנה
דבר נמחק: (ג) רש"י
ד"ה ואפילו ד"מ וכו'
באמר תריז זו מותרת
עולה תמורת גלמים דר'
מותר ספק מדרא אמר
תמורת עולה וירושלמי
דלמא מיעידר הוא הכד
וכו' ורבי יוסי סבר אי הוה
אמר מותר לגבי ידאי:
(ד) ד"ה לא שאט וכו'
דאף בנחא חטא

תוספות

י"ד י"ט פסולתא דר"ש
 י"ד י"ט י"ט י"ט י"ט י"ט
 דר' יוסי פשעין צעין
 י"ט י"ט הבורר עולה
 ותחברת פשעים וכו'
 וזכר רבי יוסי אב'
 כ"ב רבובין מרתחא.
 כ"ב פשעיתא חסרת עלה
 היה דרעמו למח מחרת
 שלמים לאפקוס א"ס נהגן
 דמחלף למחלף דמחלף
 הוול וזיל לקדוש
 שמוח צ"בא דרבי קימין
 כגון למח דרבי מליה
 עולה ודמי מליה שלמים
 וזיל קדוש לא למח לא
 דלא אמר לא מחול ו'
 א"כ"ס מליה ו' דבוס מזה
 דלא מליה הכאכוס מזה
 שני מליה הכא י"ט פשי'
 קדוש לא למח דמח
 הקדוש לא כלום הוא:
 ק"ס ופשי' י"ט י"ט
 י"ט י"ט י"ט י"ט י"ט
 דרבינו אומר קדוש עלה
 אמר קיס מליה מוסר עלה
 מחיל מוסריהו לא: כל
 שאני בזה אחר זה. אם
 שני מליה מוסר עלה
 דאין הכרה מליה אמר
 קדוש צ"בא א"כ"ס מזה
 וקח על ידיו כליל עלה
 ובפסח שני קדקדוקין וזה
 י"ט י"ט י"ט י"ט י"ט
 רבב למחילי וזיל אחלי'
 לא אמר רבי יצחק מחרת
 עולה ודמי שלמים אמר
 רבי מלח ממכר ויבא
 דמי עולה ודמי
 דמי חסות (רבי) ודמי
 דבצריחא מזה פשי' מליה
 מעמידין קדוש (רבי) מליה
 מלח עולה קדוש (עולה)
 י"ט דמי' נחמא (אבאי)
 וזיל לא למח מזה

[illegible]

ההקמה איכותי אלא משום דא"ל לקרות שני שמות כאחד ומיהו ויחזיק
בגבולה כהפירה קפיד דתחול דהא אמר דלא בעי דתחול הקמה אא"כ
חלה הפירה ודעמו היה שיחולו כחמת מיהו משום דקפיד טעי דתחול
דהפירה מהקמה אחני שאם חלות ההקמה מעכב חלות ההפירה דמגלי
דעתיה דלא תחול הקמה אלא אע"פ חלות הפירה מעכב חלות
ההקמה לא אחני לזה חילול הפירה הלכך הפירה חילול הקמה לא
חילול: ופשיטא לה פלוגתא דר"מ ורבי יוסי. דאפילו דומיא דהך
גזונא בתמורה בפרק י"ז מערימין (דף כה:) דתנן הרי זו תמורת
עולה תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה דברי רבי מאיר רבי יוסי
אומר וכו' ואמרין עלה בגמרא הם דהכל מורים בחומר תחול
וואחר כך תחול זו דברי הכל תפוס לשון ראשון דאפילו רבי יוס
ושלמים לא תחול זו אלא אם כן תחלה זו ותרוייהו קדשן משום דה
זו עד שסתתבא ויבא בדמי חיה עולה ודעמו חיה שלמים לא
תחול דהיה ליה למימר תמורת עולה ושלמים ואמר תמורת עולה תמו
דאפשר דמאי דקאמר תמורת עולה תמורת שלמים טעי דסבר אי
בדוקין אהו אם אמר לעולה ושלמים תמורתא עד שסתתבא
דברי מאיר ורבי יוסי תליא במוציא שני שמות תפיו אי אמרין שני
אלקרות ב' שמות כחמת. ומש"ה אמרין דלרבי יוסי ודאי אפשטי
הלכך הפירה חילול. ובי תימא אפ"ה היה חילול דהא אסיקנא לקרא
לזה מעכבא הקמה אהפירה דהא אחני ואמר לא תחול הקמה הלכך לרבי
דהם דכי אמר תמורת שלמים בזה תמורת עולה קאמר ולא חילול
דהפירה הוא דקפיד אהקמה לא הלכך כי אמר ומופר ליי לאו בזה
תמורתא לא אמרין ואפי' ר' מאיר לא קאמר אלא הם מביהו ליה למי
בכאומר תחול זו ואח"כ תחול זו ובסוגיא דהם אכל דליכא ליטנ
לחתמורת תחול זו ושלמים לחול כחמת כל דיכא ליטנא יתירא אמר
אפילו בלא ליטנא יתירא אמרין דלזה אחר זה אי לאו משום דתחול
ופיפירא תרי"א ומעליא הוא: בעי רבה קיים ומופר ליי בזה
שמיין כחמת. ואיכא נסחי דגרסי קיים ליי ומופר ליי בזה
דעתיה שהו רוצה שיחולו בזה חמת. ונראה בשני דבהי מספקא
לא חיל כלל הכא דבזה חמת לגבי כל חד מנייהו אמרין
לשניהם לחול כחמת מספקין דלמא הקמה חילול ומו לא מצי מפר: ופ
לחתימת כחמת דיון דלא מצי לקטניהו בזה אחר זה אפי' בזה חמת
דהפירה כלל ומצי בזה חמת להפר ולקוימו דרבו. ולא תמחורנו ליה
לגי' היום מהו מי אמרין כמאן דאמר מופר ליי למחר. דהכי קא

[illegible]

ט"ז. דבי האי גוינא פלוגמא דר"מ ורבנן במסכת תמורה כפ' כ"ד מערימין על הככור: הרי זה תמורה עולה תמורה שלמים כו' דבריו קיימין. ויבא דדמי חזיה עולה ודדמי חזיה שלמים: ואפילו רבי מאיר. לא אמר תפוס לשון ראשון אלא דלא אמר לא תיחול זו אלא

באומר (א) תמורת עולה ותמורת שלמים רבי מאיר קצר דלמא מיהדר הוא דהדר ביה מתמורת עולה ואמר תמורת שלמים והואיל וכן תפוס תחלת דבריו והרי היא עולה: ור' יוסי קצר אי אמר תמורת עולה ושלמים הוה אמינא קדושה ואינה קריבה קריב: אבל הוא דקאמר לא תחול כו'. ודאי הוא הפסד כי ההוא טעמא דתמורה: קיים ומופר לניי.

ולא אמר ליכי בין קיים למופר מי
אמרין כיון דלא אמר קיים ליכי
ומופר ליכי הויה כמ"ד לא תחול
הקמה אלא אם כן חלה הפרה דכיון
דלא אמר קיים ליכי גלי אדעתיה
דבהפרה ניחא אם לא דלמא לא שגא
וכמ"ד הים ליכי ומופר ליכי דמי ולא

מהיו הפרה: **ח"ט דלמך רכב**. [בדקושיין] ואמעשר בצמה קאי: **כל**
חלינו צוה אחר זה. כגון שאם קרא לעשירי עשירי וחזר וקרא ל"א
 עשירי חינו קדוש וקאמר (ד) אף צבת אחת שאם קרא לשניהן עשירי
 סתם אין האחד עשר קדוש. ה"נ כיון דלחנו צוה אחר זה שאם אמר לה
 עכשיו קיים ליכי ולאחר שעה אמר מופר ליכי אין בהפסדו כלום צבת
 אחת נמי כי אמר קיים ומופר ליכי אין בצומה הפרה כלום אע"ג
 דצבת אחת קאמר קיים ומופר ליכי: **היום מהו**. מי אמרינן כיון
 דלמך היום כמאן דלמך היום יהא מקיים אכל למחך יהא מופר לה
 והוי מופר: **או דלמא הא לא אמר לה**. בפירוש מופר ליכי למחך:

מורה משום דאי אפשר דלבתר דחילא תמורת עולה תחול תמורת
 אפסר לתמורת עולה ותמורת שלמים לחול כאחת דתרעה בהמה
 ומחלקו אלא באומר תמורת עולה תמורת שלמים רבי מאיר סבר
 ת שלמים תורה ליה כאומר תחול זו ואחר כך תחול זו ור"י סבר
 אלא תמינת תורה אכל חד וחד לא חילא תמורת אדריייהו הלכך
 ומכר ופלו תני דמיו לעולה והני דמיו חילא תמורת פלוגתיהו
 השני אחר הראשון או שיחולו שניהם צבת אחת הואיל ואי אפשר
 גיין דבי אחר ומופר יכי לאו צבת הקמה קאמר אלא צבת אחת
 ל שני צבה אחר זה אפי' צבת אחת אינו לאו מילתא היא דהא הכא
 ויכיר פשיטא דהפרה חילא. ואפי' לר"מ נמי פשטיין הכי דאע"ג דאמר
 א שאני דכיון דלמחר לא תיחול הקמה אח"כ חלה הפרה גלי דעתיה
 קמה קאמר דכיי תחול צבת תני שאי אפשר להקמה שתיחול. וכן
 ת תמורת עולה ושלמים תמורת עולה תמורת שלמים הוה ליה
 יתירא צבת אחת קאמר לאו מילתא היא דצשלמא התם כיון דאפשר
 לנצת אחת נמכוין אכל הכא שאי אפשר להקמה והפרה לחול כאחת
 דמר ולא תחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה. כ"ל פירוש דשמעתא
 חת מהו. כלומר דקיים לתודיה לאו כלום הוא וליכי הוא שכוללן
 חת מהו ולהך נקטי צבי דלמא חת צבת בהדיא צבת אחת דמגלי
 דלוי אי אפשר לשניהם לחול כאחת מיהו נהי דאי תן מייניהו קדים
 קדים דחיל ואיכא למימר נמי דמאחר ולא קדים וכיון שאי אפשר
 ויין לה מדרבה דלמחר צפרק האיש מקדש [וקדושין י:] גבי המקדש שני
 ויכא לחדא מייניהו ספק קדושין כלל הכא נמי ליכא לספוקי בהקמה
 רי הר"מ צמו"ל צבה צפרק אחריו מהלכות נדרים: **בעי רבה קיים**
קיים יכי היום צלצד או דלמא לא חל אחר לה מופר יכי למחר:

אמר מקדש חתיו למי עולה ומזהיר למי שלמים: בעי רבה קרים ייבי היום מהי מי אסרי
במחר דמי. דאליכי אחרי אמר היום אלא לאו מיתורא דהויס יז לנדקדק הויס יהיה קים אמר
הפריה מתיס: אי ידבא הא לא אסרי ביום ייבי. ועולם לא תאמרה פסרה מכלל לאו
אלא אס אמר שמיין קים ייבי היום כדי לנדקדק הא לתמיז יהי מופר שברי אמר צפיי
קים כל היום קמל:

תמורה כה: זכאים ל.
 י"ק עג: א. (ב) עירובין
 קדושין (ג) א. (ד) [פ"ל
 דמש"ה].

מוסף רע"י

[illegible]

פירוש הרא"ש

[illegible]

מופד לזכר מופד מופד מופד מופד

ה"פ בעי רבה קיים ליכי

(א) מיר כח: (ב) לעיל סח:
לפנינו ע"כ: (ג) וזכר לעיל
סח: וס' אמת רנ"א,
(ד) ובמדרש ל' (ה) ומכאן
עד סוף המשנה שייך
למשניות דלמקן ע"כ: עכ"ל.

תורה אור השלם

1. אלה הדברים אשר
צוה ה' את משה בן אהרן
לאשרו בן אב לכתו
בנערה בית אביו:
במדבר ל' ז'
2. ואם היה תורה לאיש
ונדרה עליו או כמקרא
שנתינה אשר אסרה על
נפשה:
במדבר ל' ז'

הגהות חב"ה

(א) ג"כ הריני מורה דילה
שעה כלי' וזאת ד' נמשק:
(ב) רש"י ד"ה אמת לה
וכי' דקיימה וכו' וכו'
דקיימה חו' לא מנ':
(ג) ד"ה או דלמא כיון דלא
אמר קיים ליכי היום
בהדי מופר ליכי למחר
מהיום דשעת: (ד) ד"ה
ואם תמלא לומר כיון
דקיימו היום כולמא דלא
חיילא: (ה) ד"ה לא מסתא
וכי' דטעמא דלית:

פירוש הרא"ש

אמר' הא לא אסר
לעולם לא אמנה הפרה
מתוך הכלל: אמר' מופר
ליכי' [אשר] בזה כי
אמר' מתקמח מופר
ליכי למחר כמאן דלמחר
קיים היום דמי דלא לא
ק' אמר' למחר למחר: או
דכא' כיון דלא אמר'
בפירוש קיים ליכי היום לא
דיקא ליה מכלל דכי אמר'
מופר ליכי למחר כאלו
אמר קיים ליכי היום: קיים
אמר' דהו' כאלו אמר'
שעה יתה קיים ואמר'
יהיה מופר: או דכא'
אף כהא נמי לא אמר'
הפרה מתוך הכלל: כי
דקאמר קיים ליכי שעה
ומופר ליכי למחר שעה
אמר' כיון דקיימו שעה
מקיים הוא לעולם: או
דכא' כיון דכוליה יומא
בר הקמה ובר הפרה הוא
כל היום נכשית להפר
ולקיים הלכך לא היו קיים
אם לא שקיימו יום שלם
ודאי אם אמר לה קיים
ליכי סתם פשיטא דשבו

אמר לה מופר ליכי למחר מהו. דהא קיימיה לנדריה היום דכיון
דלמחר מופר ליכי למחר אלמא דכדאי יומא דשמע ביה הו' נדר
(ב) וקיימו קיימיה וכו' לא מנ' מיפר לה: או דלמא כיון [דלא] אמר'
ומופר ליכי בדידי קיים ליכי מהיום דשמע לה קאמר דמיהו מופר:

ואם תמלא לומר כי אמר לה מופר ליכי למחר מהו. דהא קיימיה לנדריה היום דכיון
דלמחר מופר ליכי למחר אלמא דכדאי יומא דשמע ביה הו' נדר
(ב) וקיימו קיימיה וכו' לא מנ' מיפר לה: או דלמא כיון [דלא] אמר'
ומופר ליכי בדידי קיים ליכי מהיום דשמע לה קאמר דמיהו מופר:

ואם תמלא לומר כי אמר לה מופר ליכי למחר מהו. דהא קיימיה לנדריה היום דכיון
דלמחר מופר ליכי למחר אלמא דכדאי יומא דשמע ביה הו' נדר
(ב) וקיימו קיימיה וכו' לא מנ' מיפר לה: או דלמא כיון [דלא] אמר'
ומופר ליכי בדידי קיים ליכי מהיום דשמע לה קאמר דמיהו מופר:

ואם תמלא לומר כי אמר לה מופר ליכי למחר מהו. דהא קיימיה לנדריה היום דכיון
דלמחר מופר ליכי למחר אלמא דכדאי יומא דשמע ביה הו' נדר
(ב) וקיימו קיימיה וכו' לא מנ' מיפר לה: או דלמא כיון [דלא] אמר'
ומופר ליכי בדידי קיים ליכי מהיום דשמע לה קאמר דמיהו מופר:

כמאן דלמחר קיים ליכי לעולם [דמי] וכו' לא מנ' מיפר אכל היכא דלא
קיימו אלא שעה אחת וחזר והיפר לה בשעה אחרת תיבעי לך:
בתנאי' מה האב לא נתרונה רשות לבעל. דאין הבעל מיפר אלא
בשותפות כדמפרש לעיל (דף סח:): מה הבעל נתרונה רשות לאב.
כדמפרש בגמ': כזה יפה כה האב מכא הבעל. דנתרונה רשות לאב:
שהבעל מיפר בבגד. כדלמרינן במסכת כמזכות (דף מ.) הגיע זמן
ולא נשאו אוללות משלו ואוללות בתרומה וכל הנדרת על דעת בעלה
נודרת שמאכילה הואיל והו' חייב במזונותיה כי נודרת יכול להפר
לה: אז אינו מפר בבגד. כדכתיב צנעוריה (דף ו.) ולא צנעוריה:
גמ' צנעוריה בית אביה. כל זמן שהיו נערה שלא צנערה לא תלא
מנשות אביה ואפילו היא ארוסה במשעמ הלכך כי מת האב לא נתרונה רשות לבעל:

ואם תמלא לומר כי אמר לה מופר ליכי למחר מהו. דהא קיימיה לנדריה היום דכיון
דלמחר מופר ליכי למחר אלמא דכדאי יומא דשמע ביה הו' נדר
(ב) וקיימו קיימיה וכו' לא מנ' מיפר לה: או דלמא כיון [דלא] אמר'
ומופר ליכי בדידי קיים ליכי מהיום דשמע לה קאמר דמיהו מופר:

ואם תמלא לומר כי אמר לה מופר ליכי למחר מהו. דהא קיימיה לנדריה היום דכיון
דלמחר מופר ליכי למחר אלמא דכדאי יומא דשמע ביה הו' נדר
(ב) וקיימו קיימיה וכו' לא מנ' מיפר לה: או דלמא כיון [דלא] אמר'
ומופר ליכי בדידי קיים ליכי מהיום דשמע לה קאמר דמיהו מופר:

ואם תמלא לומר כי אמר לה מופר ליכי למחר מהו. דהא קיימיה לנדריה היום דכיון
דלמחר מופר ליכי למחר אלמא דכדאי יומא דשמע ביה הו' נדר
(ב) וקיימו קיימיה וכו' לא מנ' מיפר לה: או דלמא כיון [דלא] אמר'
ומופר ליכי בדידי קיים ליכי מהיום דשמע לה קאמר דמיהו מופר:

ואם תמלא לומר כי אמר לה מופר ליכי למחר מהו. דהא קיימיה לנדריה היום דכיון
דלמחר מופר ליכי למחר אלמא דכדאי יומא דשמע ביה הו' נדר
(ב) וקיימו קיימיה וכו' לא מנ' מיפר לה: או דלמא כיון [דלא] אמר'
ומופר ליכי בדידי קיים ליכי מהיום דשמע לה קאמר דמיהו מופר:

מנ' מיפר אלא דקסבר דכיון דלמחר ואני סתמא כמאן דלמחר קיים ליכי
לעולם דמי ולא אפשיטא ולחומרא הלכך לא היא הפרה: בתנאי' מה
האב לא נתרונה רשות לבעל. שאין הבעל יכול להפר: שהבעל
מיפר בבגד. בגמ' מפרש: גמ' מאי טעמא דלמחר קרא צנעוריה
בית אביה. מאי טעמא לא נתרונה רשות לבעל כמו לאב. והיינו
דלמחר כהא מאי טעמא ולקמן בסמוך גבי מת הבעל נתרונה
רשות לאב בעי מנלן: צנעוריה בית אביה. משמע אע"ג דליתיה
לאב אכתי איתיה בית אביה: ואם היו סתיה לאיש. לעיל מנייה
מתיב הפרה דלכ וסמך ליה ואם היו סתיה לאיש שתי היות במשעמ:
מקיש

מקיש
נתרונה רשות לבעל אמר' לא נתר' בעל מאז דלמחר נתרונה רשות לאב מואם
מתי הפרת אב וסמך ליה ואם היו סתיה לאיש:

הו' א מיי' מיי' מהל'
נדרים ה' ככ סמנ
לחין רמנ' טושי' י"ד
סמן רל' ספי' מה:
י"ב מיי' שם טושי' שם
ספי' מו:
י"ח ג מיי' שם טושי' שם
ספי' מו:
י"ט ד מיי' שם טושי' שם
ספי' מה:
כ ה' מיי' שם ה' ו'
[יב] טושי' שם ספי'
נב:
כא ז מיי' מיי' מהל'
נדרים ה' י סמנ
לחין רמנ' טושי' י"ד
סמן רל' ספי' מו:
כב ח מיי' שם טושי' שם
ספי' מה:
כג ט מיי' שם ה' ח
טושי' שם ספי' כ:
כד י מיי' שם ה' ז
טושי' שם ספי' ח:

תוספות

בבא השלמת
התוספות בבבא י'
שנמצא דרש' ע"א
עד ע"א
א' דה' קיים ליכי שעה
אחת כי אמר' בבאן דא'
בא' דאמר' שעה רבי.
דכתי' משמע לשוני שעה
אחת יס' מקיים אכל אמר'
שעה מופר: ואמר' דלא
הו' הפרה מדק' לשוני:
א' דה' מאי פ' א' קיים
ליכי שעה אחת מופר ליכי
אחר שעה [מי אמרינן] כיון
דקיימו קיימו: בי א' דה'
מופר ליכי אחר שעה
[אמר'] ולא דמי [להא]
לעיל דלא מהני כשא'
קיים היום, משום דלמחר
לא הו' בר הפרה: ת"ש
האשה שגריה בגמ' ב'
אנו יב' דלמחר: ומקיש
תלמודא פ' מי שא' הריני
נזיר ושעמ' חבד' (מיר סא):
דבעל מינ' גי' וידן הוא
דליפר לה והוא ליפר
ועמאל דלא מנ' מפר כיון
דא' ואני ממי' קיים ליכי
דמי ולכן הלא נה'
(דמאלי) [ומאלי] דא'
קיימי' דילמא דשעה אחת
קאמר' כלומר היה לנו
לומר דה' קיים ליכי שעה
אחת, וא"כ לאחר ששעה
מנ' מפר: לא קבצר. כל
ואני כמאן דא' קיים ליכי
לעולם דמי: בתנאי' מה
האב לא נתרונה רשות
לבעל: שהבעל מפר
בבגד. קס"ד גמ' דלרובה
שנצרה הבעל למדרי' יפר
ולא האב: ב"ב. לא

מקיש
נתרונה רשות לבעל אמר' לא נתר' בעל מאז דלמחר נתרונה רשות לאב מואם
מתי הפרת אב וסמך ליה ואם היו סתיה לאיש:

כה א"י מ"י פ"ה מהל'
נדרים הל' כו סמך
לאין רמז טושי"ע י"ד
סמן ליל סוף ט:

תוספות

אף קודם הויה שניה.
אחר מיתת הנעל ראשו'
מפר האב לחודיה: נדריו'
ש"א נראו לארסו ראשו'.
שלא שמע אותם. אבל
בנדריו ששמע ומה לא:
בבגדיו ב"ח אביה
נפקא: כלו' כן דרש' דריו
חיה לא אלגרי' לנדריו'
דלא נראו דמבגדיו'
שמעו שפיר דלא לחודיה
מפר וכו' אלגרי' לנדריו'
שנראו לארסו ראשו':
הכי דמי. דמי' ששמע מיפר בבגד:
מכדי מיתת מוילא מרשות אב.
דכיון שמת פקע וזכותה ולא מני
לחורשו לבניו. ונפקא לן מדמכח
והתמחלתם אותם לבניכם: ולא זכות
בנותיכם לבניכם ב' נערה שנתפחה
(כמויות מנ): ובגורם מוילא מרשות
אב. דמכדי' בנעוריה ב"ח אביה ולא
בוגרת: אף בגורם לא נפרוקנה
רשות לבנעל. כיון דחל עליה [רשות
האב] מקמי בגרות דהא כשקדשה
נערה הוה: אלא שקדשה כשהיא
בוגרת. ובעית למימר דכיון שאין
עליה רשות אב כל שבער זמן שנתנו

מקיש הויה ראשונה לשניה. כלומר שדין ראשונה מה
קודמי ראשונה אב מיפר לחודיה אף קודמי שניה נמי לאחר מיתת
הנעל אב מיפר לחודיה: אימא ה"מ בנדרים שלא נראו לארסו.
דומיא דקודמי הויה ראשונה שלא נראו לארסו כלל בנדרים
שנראו לארסו כלומר ששמע אותם
קודם שמת ועולם אימא לך דלא מני
מיפר: ומדדריגן ליה בנדרים שלא
נראו לארסו מבגדיו ב"ח אביה
נפקא. כיון דלא זכה בזה ארסו כלל
והיקשא לנדרים שנראו לארסו
אליעזרין דאב לחודיה מיפר מיהו
דוקא בשלא נתארסה אבל נתארסה
הא מניא לקמן (דף ע"ב). כהנא דאביה
ובעלה האחרון מפירין נדריה משום
דלא דמי לקודמי הויה ראשונה:
הכי דמי. דמי' ששמע מיפר בבגד:
מכדי מיתת מוילא מרשות אב.
דכיון שמת פקע וזכותה ולא מני
לחורשו לבניו. ונפקא לן מדמכח
והתמחלתם אותם לבניכם: ולא זכות
בנותיכם לבניכם ב' נערה שנתפחה
(כמויות מנ): ובגורם מוילא מרשות
אב. דמכדי' בנעוריה ב"ח אביה ולא
בוגרת: אף בגורם לא נפרוקנה
רשות לבנעל. כיון דחל עליה [רשות
האב] מקמי בגרות דהא כשקדשה
נערה הוה: אלא שקדשה כשהיא
בוגרת. ובעית למימר דכיון שאין
עליה רשות אב כל שבער זמן שנתנו

מקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה
ראשונה מה קודמי הויה ראשונה אב מיפר
לחודיה אף קודמי הויה שניה אב מיפר
לחודיה (ה) אימא ה"מ בנדריו' שלא נראו לארסו
אבל בנדרים שנראו לארסו לא מצי מיפר
אב אי בנדרים שלא נראו לארסו מבגדיו
ב"ח אביה נפקא: בזה יפה כח האב מכח
הבעל כו': ה"ד אלימא שקידשה כשהיא
נערה ובגרה מכדי מיתה מוילא (ה) ובגרות
מוילא מרשות אב מה מיתה לא נתרוקנה
רשות לבעל "אף בגרות לא נתרוקנה רשות
לבעל אלא שקידשה כשהיא בוגרת הא
תנינא חודא וימנא (ה) הבוגר' ששהתה "ב חדש
הא גופא קשיא אמרת הבוגרת ששהתה
שנים עשר חדש בבוגרת למה לי שנים עשר
חדש בוגרת כל' יום סגי לה תני ב' בוגרת
וששהתה "ב חדש מ"מ קשיא איבית אימא
הבא דוקא ובוגרת קתני התם משום דבעי
איפלוגי ר"א ורבנן איבית אימא בוגרת דוקא
ואידי דנסיב רישא בזה נסיב סיפא נמי בזה:
מתני'

מקיש קודמי הויה שניה. כלומר (א) שמת ארסו ראשון וראויה להתקדש
לאחר: לקודמי הויה ראשונה. שלא נתארסה לעולם והיא יושבת
נערה צנית אביה מה קודמי כו': הני מילי. דאב מיפר בקודמי הויה
שניה בנדרים שלא נראו לארסו ראשו' (ה) אי לא שמע לכו הנעל קודם
שימות דהיינו דומיא דקודם הויה
ראשונה: אבל בנדרים שנראו לארסו.
ששמע בזה קודם שימות ולא הספיק
להפר אין האב מיפר עד שמתוהו
ותתארסו שפירו הוא ואחרון: וא"ל
בנדרים שנראו לארסו. לא מני מיפר
לחודיה למה לי למיכתב ואם היו
מיהו לאקשי הויות להדי: מבגדיו
נפקא. דמשמע כל כמה דיתבא צנית
אביה מני מיפר לה אלא מדקא מקיש
הויות להדי ש"מ דומיא דקודם הויה
ראשונה קאמר דמני מיפר לחודיה (ה)
בנדרים שלא נראו לארסו דומיא דהויה
ראשונה. פ"י אחר אבל בנדרים
שנראו לארסו לא מני מיפר אי ליכא
ארסו אחרון הא לא מצינא אמרת דלמי
אמי היקשא לכות נדרים שלא נראו
לארסו דהא מקרא אחרינא שכתב
ליה בנעוריה נפקא דאמר' כל שבת
נדרה והלכך כי תאמ' ואם היו מיהו
לאים לנדרים שנראו לארסו הוא דאמא:
הכי דמי. דבעל מיפר בבגד: אי נמיא
שקדשה כשהיא נערה ובגרה. לאחר
שנתארסה: מכדי מיתת מוילא
מרשות האב. שיתבא לקדש את עצמה אע"פ שהיא נערה: ובגרות
מוילא מרשות האב. דכיון שבגרה אין לאביה רשות בה לא לקדשה
ולא למורסה: מה במימא האב לא נתרוקנה כו': אלא כשקדשה
כשהיא בוגרת. וקתני שאין האב מיפר אלא הנעל: הא הנינא
דא' וימנא. בזה פירקין גופיה: בוגרת ששהתה "ב חדש.
שנתארסה ר' אליעזר אומר הואיל ובעלה שניה במזוניה אית
דמחן שנתבא בנדריו דמי. ואמרין עלה הא גופא קשיא לאחר
הבוגרת ששהתה "ב חדש והלא דין שלה לי יום דהכי מנן במסכת
כתובות (דף ע"ב). וטעמא דנדרה שנים עשר חדש לפרנס עצמה
לקנות מלבושים ומכשיתין לצורך נישואין משתבעה הנעל להנינא
ולאלמנה ולבוגרת לי יום דבוגרת אית לה מלבושין ומכשיתין והכי
נמי לאלמנה ואית להו ריווחא עובא בשלשים יום וכולן אם הגיע
ומנן כו' אלמא דבוגרת לא צעין "ב חדש: הני בוגרת וכו'. הני
כי דייני והאי כי דייני יפר ומתני' דקתני שבעל מיפר בבגד לאחר
שלשים יום שבעה לפרנס את עצמה הוא דקאמר: מ"מ קשיא.
דמני וימנא למה לי למימני דבעל מיפר בבגד: איבעית אימא
כוו דוקא. דהך רישא דמתני' (ה) קתני דבעל מיפר דוקא קתני לה
ובוגרת וששהתה בגרה נסבא משום איפולוגי ר"א ורבנן: ואיבעית
אימא בוגרת. דקתני בסיפא בפלוגתא דר"א ורבנן הוי דוקא והא
דקתני שבעל מיפר לאו דוקא: אלא אידי דנסיב רישא בזה יפה
כה האב. (ה) אליעזרין לה למימני נסיב סיפא בזה יפה כה הנעל מנן האב:
מתני'

הגהות הב"ח

(א) נ"י דאימא ה"מ:
(ב) שם מיתת מוילא
מרשות אב
מוילא: (ג) רש"י ד"ה
מקיש וכו' כלומר כשמת
ארסו הראשון: (ד) ו"ה
הי מילי וכו' ראשון שלא
שמע כ"ל וימנא אי
נמקא: (ה) "ה מבגדיו
יכו' מיפר לחודיה אפילו
בנדרים שנראו לארסו
לשון אחר בנדרים
שלא נראו וכו' דהויה
ראשונה אב בנדרים כ"ל
ואחר נמקא:
(ו) ד"ה איבעית אימא
כו' וכו' דקתני דבעל
יכו' וששהתה אבב בגד:
(ז) ד"ה אלא וכו'
דאיצטרך:

מוסף רש"י

שלא נראו לארסו.
שנדרה מיתת הארסו ולא
שמע ומה שמפר האב
לחודיה. אבל בנדרים
שנראו. שנדרה מיתת
הארסו והפר זמן ואחר
כן שמע האב. ולא
מני מיפר אב לחודיה
עד שמתארס ואזני ובעל
מפירין נדריה (ואמרת):
בבגדיו ב"ח אביה
אביו נפקא. דכל זמן
שהיא בנעוריה שייך במנן
אביה. ולמה לי לאקשי
ההויות להדי. אלא ש"מ
דאשילו נראו לארסו אב
מיפר לחודיה (נמנ).

פירוש הרא"ש

מקיש קודמי הויה שניה
לקודמי הויה ראשונה.
אב מיפר לחודיה דמני
ואחרי צנית אביה
הואיל אביה אומרת:
קודם הויה שניה. אחר
מיתת הארסו: בנדרים
שלא נראו לארסו. אלא
ששמע הארסו ולא נראו
להפר: בבגדיו ב"ח אביה
אביו נפקא. דמשמע
כל ימי נעוריה לא
נדרות אביה כל זמן
שאין רשות אחר שולט
עליה וכל הפחות בנדרים
שלא נראו לארסו וכו'
אליעזרין ואם היו מיהו
אף לנדרים שנראו לארסו:
הכי דמי. דבעל מיפר
בגד דמשמע ליה דליידי
קודם שנתבא לרשותו:

לו חכמים לארסו וארסו לפרנס את עצמן כיון דמחלן ואילין בעל חייב
במזוניה דהאי ב' אע"פ (שם טו). יפר: הא תנינא חודא ומנא. כהנא
פירקא ומהני למה לי. ומקמי דאקשי ליה לקוש' דייק בזה מתני' בתרייתא
ומפרש לה למה לי שנים עשר חדש בשלשים סגי לה דרב הונא הכי כ"ל
בפרק אע"פ (שם) שלא פסקו חכמים לבוגרת אלא שלשים יום ומחלן
ואילין הנעל חייב במזוניה והכי דרב הונא איתומת התם מיהו התם
נמי מסקין דכל שבער עליה "ב חדש שבעה אס נתקדשה לאחר
מיון אין לה אלא לי יום ולא משכחת לה שיהו לה "ב חדש אלא בנתקדשה
ביום שהתחילה ליבגר ומש"ה מקשה הכי פסקין ומני בוגרת ששהתה
שנים עשר חדש דבוגרת אין לה זמן קצוב שאי אפשר לפחות ממנו
אלא שלשים יום אבל לא משכחת לה כל שקדשה כשהיא בוגרת ששהתה
צריכה "ב חדש אלא כשנתקדשה ביום ראשון לבגרותה ומשום האי אנפא
דחיקא לא הוה ליה למימני בבוגרת "ב חדש. ומפרקין מני בוגרת
ששהתה "ב חדש שבער עליה "ב חדש שבעה כהנא וימר כדמצינא
והנערה ששהתה זמן הקצוב לה דהיינו שנים עשר חדש הואיל ובעלה
חייב במזוניה יפר: מכל מקום קשיא. תרתי בוגרת למה לי:
איבעית אימא. בוגרת דהכא דוקא והאי דקתני לה התם משום
דבעי אפולוגי ר"א ורבנן ומש"ה הדר ומנא לה לאשמועינן דלאו דברי
הכל היא. וקשה צעני לישנא דגמרא דקאמר בוגרת דהכא דוקא
לדברנה משנה בתרייתא דוקא ולגופה אליעזרין לאשמועינן דלא
בסמך אסתמא קמא דהויא ליה סתם ואח"כ מחלוקת ונ"ל דכי
קאמר בוגרת דהכא דוקא לאו דוקא אלא לומר מתני' בתרייתא בזה
קמייתא גרידא דלא תחילי בה תנא לאשמועינן דינא דבוגרת אלא כהנא
אסתמא קמא דלאו דברי הכל היא: ואיבעית אימא בוגרת דהכא דוקא.
אין מורס קתם עליה אלא אידי דנסיב רישא בזה יפה כה האב מנן האב:
מתני'

מיתבא שס. ובגרות נמי צרי' "ב חדש ומנא פריך. וי"ל דמני' התם בוגרת שעברה "ב חדש בבגרותה ונתקדשה ונמני'
לה שלשים יום כאלמנה (אין מנינא) לה "ב חדש' אחר שנתקדשה כשהיא בוגרת. אחר ששהתה "ב חדש' משנברה
נתקדשה קאמר מתני' אחר שלשים הבעל מפר. ומ"מ עדיף ליה לאקומי למתני' כשנתקדשה כשהיא בוגרת דאזני'
צריכה תנעיה. דלאו נערה או נתקדשה כשהיא נערה בעי תנעיה. ואחר התנעיה נמני' לה "ב חדש: ושפני' בוגרת
זקני'. כלו' דמני' דבוגרת דהכא עיקר דינא כה בעל מנא אב. ויבגרת דלקמן מני' דבעי איפולוגי (וכו'): ואי
נ"י אימא בוגרת דדוקא. כן דלקמן דדוקא. וכן דהכא אידי דנסיב רישא בשנים כה אב נסיב (וספא) יפה כה
בעל כהנא זמן דבוגרת:

ויו"ט בוגרת ששהתה "ב חדש בבגרותה ואלמנה שנתקדשה לכל אחת מן נותנין שלשים יום ומכל מקום קשה דבוגרת מנינא ומש"ה דרשא דוקא ולא קתני סיפא אלא לאשמועינן פלוגתא דרבנן ר"א סיפא דוקא ורישא אבב בגד נסבא:

במ"א מ"י פ"א מהל'
 נדרים הל' י"ז ע"ש"ע
 י"ד סימן רל"ד ע"יף כ:

תוספות

מיגו גיו טפי מצ"ה דאמרי מיקלש
קליש ועוד דלפי' אחרת מיגו גיו מ"מ
מי מית' ליה בעל תצריה לגזייה
דהמניח צבריימא דלעיל (דף סה:) שמע
צריה והפר לה ולא הספיק הבעל
לשמוע עד שמת האב וז' היא ששינו
מת האב לא נתרוקנה רשות לנצל ואם
איתא דהפרה דלא כדקיימא קיימא
אמאי לא מצי מיפר בעל לאחר מיתא
אב דכתי' ללא נתרוקנה לי רשות אב
במאי א"עני ב"ש כפר-
בגדים שטרא ארומ
אבון נמי דלעני נמי
היכא דשמע ארומ ראשון
כמו ספק דני ביום
דכ"י (לעיל ע"ל ד"ה
נערה): דהתרוקנה
רשות אבא. אי יונת
ארומ אחרון, ידו איז
ארומ אחרון ופרו מנייה
בשופות: וצ"ה כפר. לא
אמרי אבא ובעל מפרה
דכריה ברישא כיון (דמפר)

אפי"ה אז גיין דליה ובעל גיין דליה'ס
ו"ל דהיינו טעמא משום דל"ש דסב"ק
ליה ארום לגמרי וגי' דבי ממ ארום
ליה אז בלא ארום והא פשטין לעיל
דשמע אפי"ה והסר לה אפי"ה אמרת דלל
ולא מני מימר וכו' טעמיהו דגמ"ר
יכול להסר לבדו משום דלאו מיגו גיין
הוא ומש"ה לא חייל כלל עד דמט"ק
אחרון. וזו מה שגראה ציניי זוה"א
דיין דל"ש ארום אחרון כמאן דלימ"ה
נמי אליבא דכ"ע אמרין ואימ"ה דמי
מודו דתרוקנה רשות לאז אפי"ה גמ"ר
איבא מרתי חזק דנרוא לארום ראשון
היבא דאיבא ארום אחרון משום דלא
מעבד עליה דאז דליהו נמי לא ליפר ק
כי לא נרוא לארום ראשון לא תתקוני
למימר דאז לא מיפר ודאמר' לעיל
דגרע דיניה דארום ולא משום נרוא ד
אחרון נקט נמי כיון סב"דבא ארום
לא אמר דאז ארום אחרון מפי"מ
כולי עולמא מודו דאז וארום אחרון
א"ר נתן הן הן דברי ד"ס אחר' צבי
גיין איך פלגא דנרד חשיב ליה להור"ו
שנרא לארום תתקנה רשות דאז ול
גמ"ר שאל נרוא לשום ארום ה"י ארום
ד"ס סב"ר גמ"ר שנרא ארום נתנו
לתורה קוג בלא ארום מהאי טעמא ול
דמיגו גיין דלמר דמנו מרזי"ו
ד"ס וטעמן. אבל ד"ה אומרים אין
מיוו הא דבאיתא והא דבאיתא דבריש
ובין דליקיש לא חשיב לתווי ד"ה אר
דקאמרת דאפי"ה גמ"ר שגראו לארו
טעמא למאי דלפי"ה אפי"ה וכו' אמר'
זכו פירושו ד"י. ולחאי פירושו לא אר
שכל ק' זכא זכ"ל ארום ראשון עד ש
איבעיא להו גירושין כשתיקא דמין
כמאן דאוקמיס לגמרא דמי כי היכי ד
דקאמרי ארום דוקא הוא דאי כגשאה
ואי דאסדרה כדארסין כגמ"ר דלמר
כשתיקא דמיא לא מני מיפר אלא דלא
ימו"ס ששמיס אפי"ה דכסוף וימא' לי

ג. ראו לארוס ראשון והפרה
טלה לה אפ"ה מיון דארוס
מי מטעמא דנפרש בסמוך
צ"י הראשונים בזה אמאי

בית שמאי סברי נדרים
 ונתרוקנה רשות לאב
 סברי אביה ובעלה
 ולא מיגז גיז: א"א
 כשתיקה דמיה או
 נפקא מינה כגון שנדר
 כשתיקה דמי מצי מי

מאי אית לן קל למימר דנהי ד
להו מיגו גיז כיון דכי הפ
ה לה לה הפרה דליה מיהו מ
דכל היכא דליבא דארום אב כ
דמיגו גיז אסתלק קל דכל
דאב מתי מיפר הכא כלל
בשהפס בעל לא אסתלק פלג
קלישות דאיך הלך כל זמן
סעדין קשה לי למא לן לה
מי כ"ע מרוד דאפי' נדרים
נדרים שלא נראו לארום אב
סגרא לארום ואחאי אפטר
גוד דליבא נמי ארום אב
לן כרעה דראשון הוה צנדי
ל דלישות. מיהו כי קאמר לוי
קשות לאב אלא משום דלעני
מא הי"מ צנדי'ם שלא נראו
כלם וזיה לארום עדיפא
ארום נראו צנדי'ם הוה כדכר
ס' סגרא לארום ראשון ואפי'
ין נדרים. וזו מה שג"ל בשם
רייטא קאי דהן הן דברי צ
לארום אחרון צנדי' אב וצנדי'
לארום אחרון משום דצנדי'
אחרון דכיון סגרא לארום ר
ל שות אפי' ייב טעמא לה
אמר' חו ומיגו גיז הייב טעמ
ר דאי מקליש קליש כיון דאי
להפר אחרתי צבי פליגי ואי
ציה אפילו אב צנדי' בעל א
צנדי' אב והיינו טעמייהו צ
ראשון וכי צבו ארום אחרון
זי מיגו גיז יבדין טעמא לה
לי שות אפי' טעמא צנדי'ם
זו לי צבי האי גוונא לאב ה
בקהמא דמין. משום דכיון
ד' דמי לא הפס ציוס שמו
זילי מחלל לומר דגירושין כשו
אינו מיפר אלא בשותפות וה
וסה עסקין: **ואהדרה בינומי**
דברשותי דבעל והא דלחמא

נמי (6) שראוי לארום
ומינז גיז בית הלל
מפירין גדריה
בעיא להו גירושין
בהקמה דמיא למאי
הושמע בעלה וגרשה
ואי אמר מר

[illegible]

ד להפר שניהן בצת אחת (ב) של אחת
שלא נראו לבעל בדקתני שמע אחיה
לשמוע והתם קאמרי ז"ש מיגו גיין
אזערריך ליה להפר אלא חלקו של בעל
וב"ה סברי (א) נדרים שנראו לארוס

ראשון הכא אציה ובעלה מפירן
גדריה דהאז אינו מיפר אלא עס
ארוס אחרון אבל התם דהויין גדרים
שלא נראו לארוס לא מיגז גיין אלא
מיקלש קליש ומיפר חלקו וחלקה בעול:
אי
ואהדרה ביומיה אי אמר מר
קמיה דמי לא מצוי מיפר לה
ת"ש

ותקלל ליה גיזוז דידיה וה"י מאי שנה
לגמרי הרי מעשה שלו נגמר ואסתלק
ותו לא חזי האי נדרה לארום כלל קס
קודמי הויה ראשונה אבל בההיא דלעיל
דיליה וקס ליה ארום לחודיה בלא אז
ועלה האחרון מפירין נדריה דלחן האז
דלוקיש וקליסותא לאו מעשה גמור
היוס מהאי נדרה ומש"ה ובי ביה ארום
מיי שנראו לארום נמרוקנה רשות לאז
לארום נמרוקנה רשות לאז דלעיל (נ:)
מיפר אז ומסקי' דליתא אלמא כ"ע
נ"ש. ואפשר דהכי קאמרין נהי דהכא
מפירין לא נמרוקנה בהם רשות לאז כל
אז נראו אמר' עפי דאז מיפר דאדרבה
נראו וכיון דעדיפא זכיה לארום איכא
ממר נמי דהכא משום הפירה דבעל הוא
נפרס דמשום למא דהיכא דליכא ארום
נתיא נמי הכי לשמאלא משום דכ"ה
ע בעלה והפר לה אבל שמע ולא הפך
ז"ל. אבל בחוספות פירשו דכי אמר'
מפירין נדריה משום דכיון דאז מיגו
פר חלקו של בעל משום דס"ל נדרים
היי' לארום ראשון אינו מיפר אלא
וזכיה להון ולא לארום אחרון וכי אמר'
האז ומיפר חלקו של בעל כלומר דאז
ועלה האחרון מפירין נדריה דמשום
היי' ארום אחרון בדיי אז וכן הן דברי
ואז דאמרי ב"ה צין ברישא צין בסיפא
מפר אז לאו מיגו גיז' אלא מקלש קליש
פלגי' אדב"ש דלחן אז לבדו יכול להפר
ועלה האחרון מפירין נדריה היבין
נתיא נמי הכי מדכ"ה לשמאלא בלחוד
משום ברשות ארום ראשון ונראו לו נמי
ימינו לישנא דבנדרים נמי ועדיין צ"ע:
אז מני מיפר ולא הפר קודם גירושין
נדרה ושמע בעלה וגרשה. האי בעלה
מחורה ושאת אין הבעל מיפר בקדומין
אין לאביה רשות בה אפי' תמא' לומר
למחר פשיטא דלא מני מיפר כיון שעבר
הדין אחר אלא מיתלמא דשכיחא נקט:

(א) [לעיל סח. וש"נ],
(ב) [ס"א דליכא],

הגהות הב"ח

(א) נבי' נדרים נמי שגראו
לחרוס: (ב) בא"ד צנת
אחת שלו ושל צנל והתם
וכו' לשמוע קאמרי ב"ש
כא"ל וחיבת והתם נמתק;
(ג) בא"ד וצ"ה סגרי הכא
דהו נדרים שגראו לחרוס
ראשון אביב ובעלה כא"ל
וחיבת הכא נמתק:

פירוש הרא"ש

[illegible]

ע"כ ההגנה: ושמוע בע"ה וגירשה. בארוסה דווקא מיירי, כדמוכח סוגיא: אי אמרת גירוש' בשתיקה טצי ספר. פי' יי ספר. ללאחר שקיים לא מזי מפר:

לָהּ א מִי סִיחַ מַה־
וְדָרְסָה הִלְכָה כ סָמָה
לְאֹרֶן רִמְזָה טוֹשִׁיעַ יִיד סִי
רָלָה טַעֲמִיךָ :
לָהּ ב מִי שֶׁס הִלְכָה כֹּה
וּפִיכָר מַה־ וְדָרְסָה
הִלְכָה יִיד טוֹשִׁיעַ יִיד סִימֹן
רָלָה טַעֲמִיךָ :
לָהּ ג מִי סִיחַ מַה־
וְדָרְסָה הִלְכָה ט סָמָה
לְאֹרֶן רִמְזָה טוֹשִׁיעַ יִיד
סִימֹן רָלָה טַעֲמִיךָ :
לָהּ ד מִי סִיחַ מַה־
שְׁלֹחֹת הִלְכָה א סָמָה
טַעֲמִיךָ כֹּה טוֹשִׁיעַ יִיד מִי
קִסְמָה טַעֲמִיךָ :

תוספות

בַּתִּנָּה' דְּרַךְ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וְכו'.
שְׁנֵי שָׂמָּה אִי אֶפְסָר שְׁחָהּ הִפְרָה לְנֶדֶר
תַּלְמִידֵי חֲכָמִים לְהַפֵּר נִדְרָהּ קֹדֶם
הִפְרָה אִי קֹדֶם שְׁמִיעָה הָיָה אִי לְאַחַר
אִינוּ יִכּוּל לְהַפֵּר. לְפִי שְׂאִין הַבְּעַל
מִיֶּפֶר בְּקֹדֶם: **גַּמַּר' בְּעִי רַמִּי דַּר**
חֲמָא בְּעַל מָהוּ שְׂמִיעָה בְּלֹא שְׁמִיעָה.
כְּגוֹן שֶׁלֹּא שָׁמַע וְלֹא יָדַע כֻּלָּם אִם
נִדְרָה אִם לֹא מָהוּ שִׁפֵּר לָהּ עַל
הַסֶּפֶק: **כָּל נִדְרִים שְׁדִּירִים יִסּוּ**
מוֹפְרִין. וְהָאִי בְּעַל דִּקְבָּעֵי רַמִּי דַּר
חֲמָא לֵ"שׁ אֲרוּם וְלֹא שָׁמַע בְּעַל וְכָל
שָׂא אֶחָד כְּבוֹלָהוּ שְׂמִיעָה לֵיהּ:
וְשָׁמַע אִישָׁה דִּיקָא הוּא אִו לֹא דִיקָא.
אֲלֹא אֲרוּחָא דִּמְלִילָתָא נָקֹט: **אָמַר**
רַבָּא חֲ"שׁ דְּרַךְ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וְכו'.
וְהָא לֹא שָׁמַע. דְּמוֹקְתָנִי כָּל נִדְרִים
שְׁמַעַת דְּלֵא שָׁמַע דְּאִי שְׁמַעִינָהּ הוּא
לֵיהּ תַּלְמִיד דְּנֶדֶר פְּלוּנִי וְפְלוּנִי: **לְכִי**
שָׁמַע אִשָּׁה דְּמִיֶּפֶר. כְּשֶׁשָׁמַע אֶחָד
נִדְרִים שְׁדִּירָה חָזַר וּמִיֶּפֶר אוֹתָן:
אִ"כּ כִּי לֹא שָׁמַע לְמַעַל לִיהּ לְמִיֶּפֶר.
מֵה לֹו לְהַפֵּר עַל הַסֶּפֶק הִפְרָה שְׂאִינָה
מוֹעֵלָת כִּיּוֹן שְׁסוּפִי לְחֹזֶר וְלִהַפֵּר
כְּשֶׁשָׁמַע נִדְרָה: **אֲרוּחָה דְּלִזְרָבָא**
מַרְבֵּנָן לְאַהֲדוּרֵי. דְּרַבִּי שֶׁל חֲ"ח לְחֹזֶר
עָלֶיהָ וְלֹאמַר לָהּ כָּל נִדְרֵים שְׁדִּירִים הִי
הֵן מוֹפְרִים כְּדִי לְהַכְנִיסָהּ בְּדִבְרֵים
שְׁמֹחִין כִּךְ הָיָה נִתְּנָה אֵל לָבָה וְאוֹמֶרֶת
נֶדֶר פְּלוּנִי נִדְרָמִי וְהוּא מִפְּר. וְכִי חִימָא
לְמַע לָן לְדַחֲקוּי נִפְשִׁין בְּהִי לִימָא הִי
דְּאָמַר לָהּ שְׁמַעֲנָא כְּלוּמַר דְּקֹדֶם
שְׁמִיעָה אֲרוּרָה לֵיהּ מוֹפֵר לִכִּי לֵאמֹר
שְׁמַעֲנָא וּמַהֲנִי דְּהִי מַתְרַלֵּין לָקֵן
יִ"ל לֹא דְמִי לְדַקְנָא כִּי מַתְרַלֵּין הִי
הִ"מ בְּאוֹמַר לְאַשְׁמוּ דְּלִי שָׁמַע נִמִּי
בְּרַשְׁמִיָּה קִימָא וּמַשִּׁיָּה מַהֲנִי אֲבָל
הִכָּא דְּלִי שָׁמַע בְּכִי יֵאלֶת מַרְשָׁת
אֲב שְׁהִי נִשְׁאֵת כִּי אָמַר לָהּ לִי
שְׁמַעֲנָא מַהֲנִי הִי הִי בְּשַׁעַת שְׁמִיעָה
כִּךְ הָיָה הַגִּירָסָא בְּמַקָּת סְפָרִים. וְהֵלֶּךְ
דְּכִי הִי דֹאֵב לְאַחַר שְׁמִיעָה לֹא מַהֲנִי
מַתִּין לְתַרְוֵי דְּאָמַר לִי שְׁמַעֲנָא גְבִי
הִי מַשּׁוֹם דְּבִנְשׁוּלִין נִפְקָא לִיהּ מַרְשָׁת
בְּקֹדֶם: מַשּׁוֹם דְּחַסְתְּלָן לִיהּ אֲב אֲבָל
שְׁנֵי שָׂמָּה נִהִי דְּכִי מִיֶּלֶא לָהּ הִפְרָה דְּבַעַת
וְיֵאלֶת יִרְוֵפָא מַעֲלִיל דֹאֵב בְּהִי דְּבַעַת
דְּמַפְרָשׁ טַעְמָא לָקֵן [וְהָ]. בְּמַתְנֵי הִי
אֲלֹא אִפְּלוּ מִדְּרַבֵּן דַּעַד כֵּאֵן לֹא פִּי
לְכָלל הָקֵם אֲבָל הִכָּא לְבִיעִי מַתְנִיָּה
הִכָּא דְּאָמַר לִי שְׁמַעֲנָא גְרַמִּי הִכָּא נִגִּי
בְּעַל מַלְלוּ כְּשֶׁשָׁמַעְתִּין אֲלֹא דְּאָמַר לִי
עַד שְׂאִיבִי הִיִּינוּ לִישָׁנָה דְּמַלְכָן וְלֹא
דִּיקָא אֲשָׁרֵה וְלֹא הַשְׁלִים: **מִזִּינוּ כָּל**
בְּעַל. אֲלֵמָּה לֹא בְּעִיָּה שְׁמִיעָה. וְכִי חִימָא
לִיהּ כֵּאלִיו שָׁמַע בְּעַל תַּרְוֵי בְּחֻסְפוֹת
מַשּׁוּי דֵּהָ מַהֲנִי טַעְמָא גּוֹפִיָה אֲרוּם
לִימָא רַבִּי יוֹנָתָן מִזִּינוּ כָּל הַתּוֹרָה כִּי
תָּנִי מַשּׁוּי הַלֵּךְ שִׁפִּיר מוֹכַח דְּלֹא בְּעִיָּה

לפי שגזירה המאורסה לאחר
יהיה דרכן של אב ובעל כשהן
שנתש. ובגמרא מפרש כך
שמיעה: **שֶׁאִם פָּנֵה לְרִשּׁוֹ**
מִתְנִי "דרך תלמוד
היתה בתו יצאה
נדרים שגדרת בתוך
וכן הבעל עד שלא
כל נדרים שגדרת עד
הרי הן מופרין שמ
יכול להפר: **גַּם** בע
מהו שיפר בלא שמיעה
הוא או בלא דוקא הה
תלמידי חכמים עד ש
אומר לה כל נדרים
הן מופרין והא לא
דמיפר א"כ כי לא
הא קמשמע לן א
להדורי ת"ש מסיפא
תכנס לרשותו אומר
לכי שמענא ת"ש⁶ הה
שתדורי עד שאבא
קיימין לא אומר כלות
אליעזר אומר⁷ מופר
דאמר לכי שמענא
לכי שמע ליפר
מסירנא ההיא שעת
לאפוטרופוס כל נדר
מכאן ועד שאבא
תלמוד לומר² איש
לו רבי יונתן מצין
ואפילו רבי יאשיה לא
ואישה יפרנו אבל דב

מִתְנִי' דְּרַךְ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים עַד שֶׁלֹּא לִרְשׁוֹת אִינוּ יֹכֵל לִסְפֹּר. שִׁיעוֹר בָּלֹא שְׂמִיעָה. שְׂאֵלָתָא אַע"ג שֶׁלֹּא שָׁמַע בְּהָן. וְהִ"ה

דִּי חֲכָמִים עַד שֶׁלֹּא מֵאֲצִלוֹ אוֹמֵר לֵה כֹל בֵּיתִי הָרִי הֵן מוֹפְרִין וְכֹסֶם לְרִשְׁתּוֹת אוֹמֵר לֵה שֶׁלֹּא תִכְנְסִי לְרִשְׁתּוֹת שֶׁתִּכְנְסִי לְרִשְׁתּוֹת אִינוּ יָנִי רַמִּי בֵּר חֲמָה בַּעַל נֶגְהָ יִשְׁמַע אִישָׁה דּוֹקָא לֵה אֲמַר רַבָּת "שׁ דְּרַךְ שֶׁלֹּא יֵצֵאת בְּתוּ מֵאֲצִלוֹ שֶׁנִּדְרַת כְּתוּךְ בֵּיתִי הָרִי שָׁמַע לִכִּי שָׁמַע הוּא רַחֲמֵה דְּצוֹרָבָא מִרְבֵּנָן וְכֵן הִבְעֵל עַד שֶׁלֹּא לֵה הֵכָא נָמִי דֹאמֵר לֵה אוֹמֵר לֵאשְׁתּוּ כֹל נִדְרִים מִמְּקוֹם פְּלוּנִי הָרִי הֵן הָרִי הֵן מוֹפְרִין רַבִּי דִּהָא לֹא שָׁמַע הֵכָא נָמִי וְלִמָּה לִי מִן הַשְׁתָּא לֵה קִסְבֵּר דְּלִמָּא אֵהָא שָׁמַע אֵהָאֹמֵר דִּים שְׁנוֹדֶרֶת אֲשֵׁתִי מִמְּקוֹם פְּלוּנִי הָפֵר הָיָה יִקְיִמְנוּ וְאִישָׁה יִפֵּי וְכֹל הַתּוֹרָה כּוֹלֵל וְכֹל קֶאֱמֵר אֵלֶּא אִשְׁמֹשׁ דְּוָלִי עֲלֵמָא יִשְׁלּוּחוּ שֶׁל

וְכֹל הָא נָמִי לִכִּי שָׁמַע וְהִ"ה הִיָּה דְּלַעֲלֵי. וְאִיכָא נִסְחֵי דְּהָא לֹא מִנִּי מִיפֵּר שְׁאֵין הִבְעֵל וְקֹסֶם שְׂמִיעָה לִכִּי שְׂמִיעָה תַּחֲמוֹר בְּנִשְׁחָזִין עֵינָלֹא לִיָּה לְרִשְׁתּוֹתֵיהּ יִפֵּר שְׂאֵלָתָא וְכַעַל נָמִי דְּרַפְסָה לִכִּי שְׂמִיעָה נָמִי דֹאמֵר שָׁמַע מִנִּי דְּרַפְסָה וְ: אִשָּׁה דְּלֵה לֵאשְׁתָּא לֵאשְׁתָּא דְּמוֹפֵר וְכִסְ"א אִינוּ מוֹפֵר: וְיִפֵּי מִשּׁוֹם דֹּלְחָתִי לֹא חִיָּלִי וְכַדֵּי אִישָׁה לֹא דְוּוֹקָא: הֵכָא נָמִי וּפְרָשׁוֹ בְּתַקְפּוֹת דְּלֹא לִמְיִמָּה לֵאשְׁתּוֹרִפּוֹס וְהִ"ה

נָמִי: אֵהָא דְּלֹאֵר לִיָּה שְׂמִיעָה דִּלְפּוֹס וְכִינֵּן יִקְיִמְנוּ וְאִישָׁה יִפֵּרֵנָּה. דִּקְדוֹן יְכִלְפִּינֵן צַפִּי הָאִישׁ מִשְׁמֵעֵי

שְׂאֵתִי הֵכָא דִּלְחָבִי שְׂמִיעָה דִּלְפּוֹס דֹּלְחָתִי דְּצֵנִי שְׂמִיעָה מִן אִישָׁה: כִּרְיָ"ל דְּסִי"ל דֹּלְחָתִי מִיפֵּרֵנָּה יִכְאֵב מִיָּדִי דִּלְחָבִי לֹא מִנִּי וְכִינֵּן הוּא כִּינֵן דְּצֵעַל לֹא מִנִּי מִיָּדִי

יס וכו'. מפרש בגמרא: אם משפחה
 דלדין העל מופר בקודמין: **גמ'** מהו
 כל נדרים שנדרה אשמי יהו מופרים
 נמי בנזא אי מני למיפר בלא שמיעה:
 ואלה אישם דוקא הוא. דלמי מופר
 שאל אס כי שעת: **הא** לא שעת.
 והיכי מני מופר להו: **לכי** שעת הוא
דמיפר. דהא דמיפר להו לא משום
 דהשתא מופר בלא שמיעה אלא לכי
 שעת ליה לנדר לחס"כ ליהוי מופר
 בזה הפרה שהיפר כל זמן שהיה
 ברשותו: **א"כ**. דלמני לא שעת ולא
 הו מופרם בדפפרה וזלמה ליה למימר
 השתא הא לא מהני ולא מידי: **להדורי**.
 לחזור ולבדוק אחר כמו אם יש עליה
 שום נדר דליפר לה שלא בזה ליה
 במשול: **כ"פ** האומר לאספו וכו' הכי
 הן קיימין לא אחר כלום. עדיין לא
 בא הנדר לעולם והיפך יכול לקיימו:
כגון דאמר לה **לכי** שעתא. יהו
 מופרים. ומאחר דהפרה תליא
 בשמיעה למה ליה למימר השתא לכי
 שעת מפר לה: **קסבר** דלמא **מטריינא**
 הדיא **שעתא**. בשעת שישמע הנדר
 שמה יהא טרוד ולא יפרנו: אישם
 יפרנו וגו'. ולא שלתי: **והפ' כ'** ואישיה
 אית לה דשלומו של אדם כמותו אי
 לאו משום דכתיב אישה יפרנו והכי
 מני משוי שליט כל זמן שלא נדרה
 הא לא שעת לנדרה אלא לאו ושעת
 לאו דוקא ואהכי מני משוי שליט:
 דאמר

והפר לה יכול יהו מופרין
 רנו דברי רבי יאשיה אמר
 ה⁽⁷⁾ שלוחו של אדם כמותו
 וגירת הכתוב הוא אישה יקיימו
 אדם כמותו והא לא שמיע ליה
 הכא

קמ"ל דאורחא דלורכא מרבין להדורי
 רבסי הכי לכי שעתא דסבירא להו דנהי
 מופר בקודמין אפי' הכי נהי דגבי אב לא
 כל הך הפרה דבעלמא אב לא מני עבד
 ומני טעמא אחרין דלין העל מופר
 להפרה ידיה בנדי הפרה⁽⁸⁾ דבעל קודם
 שעת שהפר לה הוא דחילל הפרה דליה
 וכו' הכי הן קיימין לא **אחר** כלום.
הא לא שעת. לאו מדכ"א בלחוד פשטיה
 קא מהדרי ליה אינהו דכיון דלא בנזא
 מני **לכי** שעת. ולאידך נסחי דגרסי לעיל
 דהוא אומר סתם מופר לייכי והנדר
 וכו' **מחאן** ועד **שאבא**. משאלא דלך
 דכתב דרמנא אישה מני ומני משמע
 (קדושא): **והא** לא שעת לכי כלומר
 טרופוס וכיון דשלומו של אדם כמותו הוה
 איכא מידי דבעל לא מני מפר ושליט מני
 נדרי אשמו קודם שתדור דאי לרנן היכי
 מיפר כיון דלמני לא נדרה אשמו ושליט
 פה דהא לא שעת שליט נמי לא מני מפר:
 הכא

אליעזר אין ההפדה מועלת עד ששמע הלכך פריך מי איכא מדי דאיהו לא מלי עבד ושלח
מוקי לה הש"ס בנזיר כ"א:

יוחנן (מייר 58) מידי דאזיגן לא מצי עביד שליח לא מצי עביד, דמכת קושי' וו מוקי לה חלמודא בתיב כר"א:

(א) לקמן ע"ה. ט"ז יב.
(ב) [ע"י חוספוט כחצות
ע"ה. ד"ה יחזור.] ג) ט"ז יב.
ד"ה ט"ז. ד) [ברכות לד:
[ע"י חוס' ב"מ
ד"ה שליח.] ו) [ג"ל
ד"ה.] ו) כ"י: ד"ה ח"ה
דע"ן כ"י ש"ע.

תורה אור השלם

1. וְשָׁמַע אִשָּׁה בְּיוֹם
שָׁמְעוּ וְהַחֲרִישׁ לָהּ וְקָמוּ
נָדְרֶיהָ וְאָסְרָה אֲשֶׁר
אָסְרָה עַל נַפְשָׁהּ יִקְמוּ:
במדבר ל ח
2. כָּל נָדָר וְכָל שְׁבַעַת
אֲסָר לַעֲנֹת נָפֶשׁ אִשָּׁה
יִקְיָמוּ וְאִשָּׁה יִפְרוּ:
במדבר ל יד

מוסף דע"י

הרי הן קיימין לא
אמר כלום. דנדרים
סלא נלו לעולם אינו
יכול לקיים (לשמונה עה).
לאפטרופוס. היה הילך
לתדינה הים ומינה
אפטרופא על נכסיו לזון
לשמו ונניו (ב"מ עז).

פירוש הרא"ש

[illegible]

אליעזר אין ההפדה מועלת עד שמעם הלך פריך מי איבא מידי דאיהו לא מני עבד ושלח מני עבד דמכח כך פירכא מוקי לה הש"ס כמור כר"א:

יֹאמְרוּ (נזיר 58) מִיָּדֵי דְלֵאִיהוּ לֹא מֵאִי עֶבֶד שְׁלִיחַ לֹא מֵאִי עֶבֶד, דְּמַכַּח קוּסֵי וְ מוֹקֵי לֵה חֲלֻמִּידָא בְּנִזְר כִּר"א:

[illegible][illegible]

מב א מ"י פ"ח מהל' נדרים הלכה ח סמג
לאין רמב עוש"ע י"ד
סימן רלז סעיף ב וסעיף
ה:
מב ב מ"י פ"י מהל' נדרים הלכה י סמג
עשין מה עוש"ע אה"ע ס"ח
נו סעיף א:
מב ג מ"י שם הל' יט
עוש"ע אה"ע שם
סעיף ב:
מב ד מ"י פ"ח מהל' נדרים הלכה ה:
מב ה מ"י שם הלכה ז
יפ"ע הלכה ג

תוספות

[illegible]

יִלְנָה לָהּ לַעֲלֵל בְּגַמ' (דף ע:)
וַיֵּיב בַּמּוֹנוּתֶיהָ. כְּדַתָּן בַּפ'
לְאַחֵר מִכֶּאֱן חֵיב בַּמּוֹנוּתֶיהָ
: יִפֹּר. לְכַדּוֹ בְּלֹא שׁוּמְפוֹסִיָּה

מתני' (ה) (ו) בוגרת
ואלמנה ל' יום ר' אלי
חייב במזונותיה יפר ו
עד שתכנס לרשותו;
ומשנה ראשונה אמ
(ג) בנותין לבתולה י"ח
(ג) הגיע י"ב חדש
בתרומה אבל היבם
עשתה ששה חדשי
חדשים בפני היבם וא
חסר יום א' או כולו
א' אינה אוכלת בתר
ב"ד של אחריהם אמ
בתרומה עד שתכנס
לא היא עד כאן לא
ראשונה אלא למיכל
גדרים דאורייתא אי
שמעת ליה לר' אל
יכדרב פנחס משמ
הנודת על דעת ב
תרומה אפילו מדר

אבל אם אכלתן כולן בפני
מאכל מיהו לא מפסדה
(יש) הגיע זמן ולא נשאו או
רומה: זו משנה ראשונה.
שתכנס לחופה: בים דין
ומה עד שתכנס לחופה.

[illegible]

מתני' הנוגרת. והערה ששהתה י"ב חדש ואלמנה ששהתה י"ב יום: הויל ובעלה חייב במונופיה. דלמירין בחמ' כחציות ב' אע"פ' יתמין לבתולה י"ב חדש משחבעה בעל לפרים אח עומה וכסע שותנים לאשה כך וותנים לאש לפרים אח עומה וזמן ולא ינאש ארובת משלו וכו' (גי' ונוגרת)

שששתה י"ב חרש
ר אומר הואיל ובעלה
כ"א אין הבעל מיפר
גמ' אמר רבה ר"א
דבר אחד דתנן
חרש לפרנס עצמה
בלת משלו ואוכלת
אינו מאכיל בתרומה
בפני הבעל וששה
צילו כולן בפני הבעל
בפני הובם חסר יום
זה זו משנה ראשונה
י אין האשה אוכלת
חופה א"ל אב"י דלמא
קא אשמעינן משנה
בתרומה דרבנן אבל
א לא ועד כאן לא
קור אלא גבי נדרים
ה דרבא דאמר כל
לה היא נודרת אבל
נן גמי לא אכלה:
מתני'

מח"ל: **אבל נדרים דאורייתא**. ההם קא אמרי רבנן דאינו מיפר: וע"כ
לא שמעת ליה לר"א **אלא בני נדרים**. והיינו טעמא דמשגתחייב (א) יפר
משום דרכ פסחם וכי' והיינו לאלה שמתחייב בתוונתיהם אבל לגבי תרומה
דיבס לא מבעיא בתרומה דאורייתא דלא אכלה אפי' עשה י"ב
צפוי הבעל אלא אפילו צע"ץ שאינו נקוב בתרומה דרבנן לא אכלה:
מתני'

מאלו מחקרו מחק טעות אי משום שמה חשקה כוס של תרומה לאחיה
 ונחמנו לנחמנו י"ב חרש ולאחמנה ל' הגיע זמן ולא נשאו איכולות
 וזהו וזי משנה אחרונה. ואיכא נכחי דכתיב בזה כולה ממנו. אלא
 שם בראשונה בעלה דמס' אכולת בתרומה. דקס"ד השתא דאי לא
 אלא מדרבנן דגזרו אי משום סימפון אי משום שמה חשקה כוס
 בראשונה בעלה כר"א לתרומה נמי ע"ג מדרבנן היא לא חוקמה
 ודלתא לה היא עד כאן לא שמשנין משנה ראשונה אלא למיל
 הוא דגזרו אי משום סימפון או משום שמה חשקה כל שחיב
 לה מוונות דדיק לה ע"י קרובות כי היכי דלא לישיד וזויה כבדי
 מפרנס לה דוכחא מיחד לה אכל נדרים דמלאורייתא אין ארוס
 ופסותיה דאב: ועד כאן לא שמשנה ליה לר"א אלא בני נדרים. ולא
 בעלה היא נודרת הלכך ס"ל לר"א דכיון דאיהו מפרנס לה ודאי
 דנתי נמי דהוא מפרנס לה איכא למיחש משום סימפון דקסברי
 מא מיחד לה: והא דאמר דטעמא דר"א כדרי פסחם לאו למימרא
 בקטנה ששאיחיה אמה ואחיה בעלה מיפר נדריה דע"ג דנדריה
 דאחיהא החם ונשואי קטנה לינתיהו אלא מדרבנן אפ"ה אהו נשואי
 אלא דבהא פליגי ר"א סבר כיון דאיהו מפרנס לה אינה [נודרת]
 לא נדרה לה על דעתיה כי מפרנס לה ארוס נמי לא על דעתיה
 לה דרבנן בקטנה ששאיחיה אמה ואחיה מודו רבנן שעל דעתו היא
 ואיכא דילפי מהכא דמי שנדר על דעת חצירו ה"ז יכול להמיר
 להפר נדריה דנדרה על דעתיה במפרנס נמי על דעת חצירו מני מש
 יכנדר על דעתיה דמי. וזו אלאי שגגת אברהם דהא אף ע"ג דאמר דער
 חורה וגזירת הממו הוא ומוס' אין כל הלשונות שרין זו ודאמר
 וס דכנדר על תנאי דמי הוי המרתו של בעל ואמר ראי שמהא נאמרת
 מיהו מס' וכתה תורה לבעל בהפרת נדריה משום דעל דעת בעלה
 דאמר דחמנא אכל נדר על דעת חצירו דלא חדית ביה דחמנא
 חצירו רואה מני חצירה למשרי ליה ואינו נריך לשון מיוחד אלא כל

הריב"ק
כספו היה אלא דגורו רננו משום סמפון או משום גוריה שמה יתנו לה כוס ומשקה ללחם
ונזה שחבט כעוסק לא חמירין תחבטה כעוסק: דאמרין ב"ה העיריית ד' יצחק בעלה דה' ו
י"ו פירשה אם לא יראה לא יחל נדר הלכך בקל חשבינן לה כעוסק לענין הפרת נדרים כיון
לא אסורא דרננו לא חשיב לה כעוסק:

(א) לעיל ע: כתיבות ח;
(ב) כתיבות מו, ג) כתיבות
ג. מח: ע: ד) יצמות כט:
מדה מו: גיטין כפ: שבת
מו: [לקמן עד.] ה) דף
[מ.], ו) [כתיבות מ.],
ז) [ויקרא כב.], ח) [כתיבות
פ"ה ה"ג].

הגהות הב"ח

(ב) משנה הבוגרת
ששהמה: (ב) ישי"י ד"ה
הואיל וכו' ולבוגרת
נתימן: (ג) ד"ה וע"כ
לא וכו' דמשנמחייב
במונותיה דיפר מקום
וכו' י"ב חדש בפני:

גליון חש"ס

בה"ד"ן ד"ה ב"ד
שאתחברם. אי משום
סימפון ב' תמוה לי הא
מבואר בקוגיל דמכות
דלכ"ע טעמא דמשה
אחרונה משום סימפון
ופליגי רק בטעמא דמשה
ראשונה אי משום סימפון
או משום שמה תשעה;

מוסף רע"י

הראיל ובעלה חייב
במזונותיה יפר. מורה
בזה שפוסק על כבודו
לדעתו שנתנה נדניה
ועל ידו יפר. ונתן
לבעלה י"ב חדש.
ועל נדניה לחופה
חמש שנים.
אולם שקדשה להוסיף
על שפיק חופה הכין
למכירה. לפרנס עצמה.
למכירתה כבודו. ובעלה
אובדת מלווה. שבעל
כ"ד שנים. ואובדת
המלווה. שכל שנים
הוא בן אשה. שבעל
מחיל את אשתו. שבעל
מדיף מוכין בן יתום
שבעל (והוא) שבעל
שקדשה אולתה. שבעל
מן הוריו ויבנו גזר עד
ההנהגה.

פירוש הרא"ש

[illegible]

ולאחותה יצהגעת זמן לא
נודרה. מה שאמרה תורה
גיזיית משלו אבל בתרומה

(א) יצמות כע"ז (ב) שם
(ג) ע"ש (ד) ז"ל (ה) אלו
(ו) לעיל ע"ז (ז) ש"ס
(ח) לקמן ע"ז.

הגהות הב"ח

(א) בשמחה אין הימנה
במורה (ליבם) ח"מ. וז"ל
כ"ל לאישה וכן הוא
לקמן דף פ"ה (ב) נ"ב
וה' יהושע אמר לו:
(ג) שם דפי אמי אחר:
(ד) רש"י ד"ה מי איכא
(ה) רמזי מפרק (ו) ד"ה
ולא אלוהי וכו' שמי בנים
דלחא מלחא:

מוסף רש"י

ר"א אומר יפה. אחד
מס' אל נדרה (במורה)
כ"ל. לאחד אבל לא
לשנים. שומרת יום אחד
יפה. אבל שומרת לשני
יבמות לא יפה. לא זה
ולא זה. וטעם. אין זיקה.
נדרים בשומות עם אביה:
דלחא בשרה. כחמשה
שנפלה לשני אחר מאמר
זו. וראיתיהו לה
מזונות. כחמשה כחמשה
(מח). עמד בדין ונדרה
מונית משל יום. דמחמשה
בעלה הוא ועל דמחמשה נדרת
על מנת שיראה (שם כ"ט).

פירוש הרא"ש

מתני' שומרת יום. מזה
ומתנתה ליבם כמו ואמי
שמי את הנדרה ונגמרה
מפרק פלוגתיהו: אשה
שקנה הוא יצמח: היינו
אחרתהו הרי הוא מפרק
נדרים בשומות עם אביה:
אשה שהקין לו מן
השנים. היינו שומרת:
אמי דין שפי' נדרה.
עם אביה: שיש לאחריה
רשות בה. שם הוא וזקוק
לשאר אחיו: מה אחר
כשבי' על יבם אחי.
תשובתך טובה על דברי
ר"א שאמר שומרת כ"י
יבמת מה אשה משיב על
דברי שאמי אומר לאחד
ולא לשנים: אין היבמה
גמורה יב"ב. להחמיר
מיתה הנה עליה: בשם
שארונה גמורה יאשה.
לענין חיוב מיתה: נ"ב

מתני' בין ליבם אחד. בין שזקוקה ליבם אחד בין לשני יבמות
אמר ר' אליעזר יפה. ומוקמין ליה בגמרא בשעשה זה מאמר
אחד מהן: ומה אשה שקנה הוא לעצמו. כגון הנושא אשה בעלמא:
שקנה לו מן השנים. יבמה שחיבו לו מן התורה: שאין לאחר רשות

שקדשה לא מפסי בה קידושא מאמר
אחר ואחיה מני מיפר: שיש לאחר רשות
בה. שאם עשה זה מאמר יבם זה
ובלא אחיו אח"כ ועשה זה מאמר
תפסם זה כדאמר (יבמות ג.) יש מאמר
אחר מאמר: דכריך כשני יבמות.
דכשני יבמות ולא למימר כי האין גוונא:
מה אשה משיב על יבם אחד. זהא
לא מנית למימר שיש לאחרים רשות
בה הואיל וליכא יבם אחר ואת לא
מנית חילוק בין יבם אחד לשני יבמות:
א"ל אין היבמה גמורה לאשה. שאם
זה עליה זר אין נשקל שאין זה לא
דין ארוסה ולא אשה איש ואין
חיובין עליה אלא לאו דלא מהיה אשת
המת וגו' (דברים ה:) כשם שארוסה.
בעלמא גמורה לאשה שנקלן על
ידה: גמ' קסבר אין זיקה. ואפילו
ליבם אחד אינה זקוקה דמיהו כחמשה
עד שחכמם לחופה: ור' יהושע סבר
יש זיקה. ולהכי לאחד יפה אלא לשנים
אינו מיפר דאין ברירה לאמה מהן
זקוקה ולאמה מהן תמיכס אע"ג
דאמר' (יבמות ד.) מזה גדול לייבם
מ"מ אם זה עליה קטן קנאה: לעולם
קסבר ר"א יש זיקה. והיינו טעמא
דאפילו לשנים יפה בשעשה זה האחד
מאמר דהשתא יש ברירה ואלכיה
דכ"ש דאמר' דמאמר קונה קנין גמור

והיא כחשתי לכל דבר הלכך מיפר לה: ה"מ יבם אחד. דיש
זיקה: אבל כשני יבמות לא. קני מאמר דלאחר דעשה זה מאמר
אילו אחי אחיה מני לאוסרה עליו בביאה או בגיטא דיש ביאה
וגם אחר מאמר: מי איכא מילתא וכו'. משום האי טעמא דאילו
אית ליה אחא להאי יבם (ו) מני מפי' לה מנייה בחר הכי שמאקשה
אז על ידי נזילה וקרו' דאמר' אולי' בחרה בזה משא' כולי
האי: ולר' אלעזר כן פדת דאמר' מאמר כו' אלא לדחות בזה
בנדר. שאם היו ב' נשים לזה שמת ושתייהן זקוקות ליבם ואי אפשר
לייבם לשתייהן דבית אחד הוא בונה ואינו בונה שמי בתי' (ו) וזהא
מילתא קסבר' בית שמאי דמאמר קונה דכשעושה בזה מאמר דומה
לזה ומתירה לשוק אלא עדיין זו זקוקה לאחיו דמני אסר לה
עליה: מאי איכא למימר. אכתי חיבתי' לך מאי טעמא דאמר' ר"א
תבעתו בדין מפני שלא היה מייבמה ומייבמה בית דין לנישא לה

היכא דאמר אי אפשר כגו' אע"ג דבהפרה לא מהני כדאיתא לקמן (ע"ז) זה
נ"ל. ועוד דנהי דאמרין הכא על דעת בעלה לא קפדין אלישנא אלא
הכי קאמרין דאין בלבה שיתקיים הנדר אי קפיד ביה בעלה אבל
מאן לימא לן דעל דעת הכי משמע דנימא דנדר על דעת חזרו מני

מתני' (שומרת יבם בין ליבם אחד בין לשני
יבמות ר"א אומר יפה ר' יהושע אומר לאחד אבל
לא לשנים ר"ע אומר לא לאחד ולא לשנים אומר
ר"א מה אם אשה שקנה הוא לעצמו הרי הוא
מיפר נדרה אשה שהקנה לו מן השנים אינו
דין שיפר נדרה אחר לו ר"ע לא אם אמרת
באשה שקנה הוא לעצמו שאין לאחרים בה
רשות תאמר באשה שהקנה לו מן השנים שיש
לאחרים בה רשות א"ל ר' יהושע עקיבא דברך
בשני יבמות מה אתה משיב על יבם אחד אמר
לו אין היבמה גמורה (א) ליבם כשם שהארוסה
גמורה לאשה: גמ' בשלמא ר"ע סבר
אין זיקה ור"י סבר יש זיקה אלא ר"א מאי
טעמיה אי יש זיקה אין ברירה אומר ר' אמי
כגון שעשה בה מאמר ורבי אליעזר סבר לה
כב"ש דאמרי מאמר קונה קנין גמור ורבי
יהושע (א) אומר לך ה"מ בחד יבם אבל בשני
יבמות לא מי איכא מיד דכי אתי (א) אחוריה
אסר עליה בבדיה או בגיטא ומפר' ור"ע סבר
אין זיקה ולר' אליעזר דאמר' מאמר לב"ש אין
קונה אלא לדחות בצרה מאי איכא למימר
הבא במאי עסקינן כגון שעמד בדין ואיתחייב
לה מזונות ויכדרכ פנחם משמיה דרבא
דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת
תנן

הפרתן כלום דרחמנא אחר אישה יקימנו ואישה יפירתו דבעינן
שיהא ידוע בשעת הפרה וכן כח רש"י ז"ל בפרק ד' אחים (יבמות כט.)
וסוגיא דשמעתא דהתם מסייע ליה. וכ"ת הכי אמר דרבי יהושע
סבר דזיקה ככנוסה דמאי דהא לא אשכחן דאמר הכי אלא רבי
אשעיאל אליבא דר"י ואחיותה דהם בריש פרק כ"ד יבמות דף
יט.) איכא למימר דלאו מנוסיה דמילתא אמותא אלא למאי דמפרק
לה אליבא דר"ש מיהו אן מניין למימר דס"ל לרבי יהושע ההוא
טעמא אי נמי כי אמרינן רבי יהושע קסבר יש זיקה לאו למימרא
דליהוי ככנוסה אלא דהוא ככרוסה ומיפר בשומות ואף על גב
דבריש הך סוגיא סתירא לן דיפר למודיה קאמר דמיומה לקמן
הכי

יבם. פי' ר' יהושע סבר כ"ש דמאמר קונה קנין גמור. וה"מ דמפר' נדר יבם אלא כ"י יבמות מי איכא מיד דלי
אמי אחיה אסרה ליה ביאה אס' כ"ל על יבמה האחרת. או נגישה. דל"ש נמי פסול לה בגיטה מדרבנן ... דפסול
מדרבנן. אלא מדרבנן אינה קני' לו לגמרי. יש לנו (להשוות) ולומר מדרבנן אינו יכול להפר: ור"א אומר ר"א. פי' ד'
אחיו (יבמות ט.) במאמר יב"ב אינו קונה אלא א"א אחרות בשרה. דתנן התם שג' אחי' שנים נשואי' שמי אחיות ואחד
מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה זה (מופנה) מאמר כו' עד והוא תלם משום אחות אשה (מת דהוי אחיות אשה)
דמאמר קונה קנין גמור דדרש' (ו) קידושין ד'. ולקחה לו לאשה (ו) וקאמר ר"א דהיינו דוקא לדחות בזה
בנדר. אבל אי בעי לאפוקי בגיטא לא מני מפי' לה. דאית להו מיעוטא דכפ"ק דקידושין (שם) ויבמה ביאה גומרת
בה (ואין כסף ושטר גומרי' בה לענין) דלא מני אפוקי בגיטה. ואית (לכו) רבוי לענין דקונה לדחות בזה: מאי א"ב'
א"ב"ר. אמאי מפר' כי נמי עשה זה מאמר. והתם כ"י ד' אחי' (יבמות ט.) [אמר לך ר"א] אמר דאמר' אלא דלא
קני לה בעל אלא בעי (נמין) חליה. להפרת נדרי' מי אמר. ותיקן בקושרתה דהם דהם (בנדר) דשני מאי יפר בשומות
קאמר דר' אליעזר נמי מזה דשומות מיתה מפר. אלא בשמעין דס"ד השתא דכ"י מלודי' מפר לא אמר' דמודי'
ר"א: הב"ע שעמד בדין. אחר שש' בה מאמר. דהכי מוכח כל הסוגיא דמיי' שעשה זה מאמר:

אמאי מיפר כיון דאיתא אשתו גמורה: הבא' עסקינן שעמד בדין ובר' בו. ר"א דסבר דמאמר לב"ש אינו קונה
לדחות בזה גמור מתיק' לה אפילו בלא מאמר דמאמר אינו מועיל לענין הפרת נדרים ומיירי בשעמד בדין וכגון שאחד מן היבמות הן והעמידה אחד בדין ונדרה ופסקו לה מזונות משל' דמני' יבמות (ד' מל')
עמד בדין ונדרה נזונות משל יבם:

מו' א מ"י פ"ה מהל'
נדרים הלכה כג'
טו"ע י"ד סימן רל'
סעף:
מו' ב מ"י פ"ה מהלכות
יבם הלכה ד' סמג
ע"ז לא טו"ע א"ע סי'
קט' סעף ה':
מו' ג מ"י פ"ה מהלכות
נדרים הלכה ד' סמג
לאין רמז טו"ע י"ד
סימן רל' סעף ו':

תוספות

מתני' שומרת יבם בין
ליבם אחד בין ר"א א'
יפה. נמ' מפ' טעמא:
ומה אשה חזק השקנה
היא יצמח פסד נדרה.
כשהיא זקוקה בשומות
עם אביה אשה שהקנה
לו מן השנים. היינו
יבמות: אינו דין שיפר
נדרה. עם אבי' שאין
אחוריה. אלא היינו: שיש
אחוריה. לשאר יבמות:
דברך קרי' ב"י. ויב' י'
וכו' י' להשיב על קו'
ד"ה: מה אתה משיב
ע"י יבם אחי. דכוס נחמ'
ק"ל אין היבמה גמורה
לאשה. לענין שיתחייב
מיתה הנה עליה. כמו
בארוסה שחינ' עליה
סקילה כהלכ' עליה: גמ'
אין זיקה. דלא אמרי'
זיקה ככנוסה. ופולחנה הוא
ביבמה פ' כ"ד (ו) דפליגי
בשומות (יבם) שמהא אס'
אסור (מתמחה). (דמחה).
וה"מ סבר אין זיקה. הלכך
אס' להפר: ור"י סבר
יש זיקה. נמ' יבם הלכך
מפר: מיהו אין ברירה.
כל' ונמ' אין זיקה דאין
ברירה נמי הוא זקוקה
ההלכך לא אי' מתי' יש
זיקה: אמאי אי' א"א יבמה
כ"ב. אי' בתי' דמפר.
דליכ' בתי' דמי' דיש זיקה.
וק' ד' נמי יש זיקה אמאי
מפר. דהא זיקה דרבנן הוא
ואין נקל מחמת כן למוד
שיפר. ועי' מי עדיף זיקה
מארוסה דאין מפר ארוס
בלא אב: כגון שעש' בה
מאמר. וסבר כ"ש דא'
מאמר קונה קנין גמור.
ומן התורה קונה מאמר
ביבמה דדרש' ולקחה לו
לאשה (דברים כה) כלולה
מלחא כחשה (ע') קידושין
(ד'): ור' יהושע ה"מ בחד

יבם. פי' ר' יהושע סבר כ"ש דמאמר קונה קנין גמור. וה"מ דמפר' נדר יבם אלא כ"י יבמות מי איכא מיד דלי
אמי אחיה אסרה ליה ביאה אס' כ"ל על יבמה האחרת. או נגישה. דל"ש נמי פסול לה בגיטה מדרבנן ... דפסול
מדרבנן. אלא מדרבנן אינה קני' לו לגמרי. יש לנו (להשוות) ולומר מדרבנן אינו יכול להפר: ור"א אומר ר"א. פי' ד'
אחיו (יבמות ט.) במאמר יב"ב אינו קונה אלא א"א אחרות בשרה. דתנן התם שג' אחי' שנים נשואי' שמי אחיות ואחד
מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה זה (מופנה) מאמר כו' עד והוא תלם משום אחות אשה (מת דהוי אחיות אשה)
דמאמר קונה קנין גמור דדרש' (ו) קידושין ד'. ולקחה לו לאשה (ו) וקאמר ר"א דהיינו דוקא לדחות בזה
בנדר. אבל אי בעי לאפוקי בגיטא לא מני מפי' לה. דאית להו מיעוטא דכפ"ק דקידושין (שם) ויבמה ביאה גומרת
בה (ואין כסף ושטר גומרי' בה לענין) דלא מני אפוקי בגיטה. ואית (לכו) רבוי לענין דקונה לדחות בזה: מאי א"ב'
א"ב"ר. אמאי מפר' כי נמי עשה זה מאמר. והתם כ"י ד' אחי' (יבמות ט.) [אמר לך ר"א] אמר דאמר' אלא דלא
קני לה בעל אלא בעי (נמין) חליה. להפרת נדרי' מי אמר. ותיקן בקושרתה דהם דהם (בנדר) דשני מאי יפר בשומות
קאמר דר' אליעזר נמי מזה דשומות מיתה מפר. אלא בשמעין דס"ד השתא דכ"י מלודי' מפר לא אמר' דמודי'
ר"א: הב"ע שעמד בדין. אחר שש' בה מאמר. דהכי מוכח כל הסוגיא דמיי' שעשה זה מאמר:

אמאי מיפר כיון דאיתא אשתו גמורה: הבא' עסקינן שעמד בדין ובר' בו. ר"א דסבר דמאמר לב"ש אינו קונה
לדחות בזה גמור מתיק' לה אפילו בלא מאמר דמאמר אינו מועיל לענין הפרת נדרים ומיירי בשעמד בדין וכגון שאחד מן היבמות הן והעמידה אחד בדין ונדרה ופסקו לה מזונות משל' דמני' יבמות (ד' מל')
עמד בדין ונדרה נזונות משל יבם:

(א) רש"י ד"ה או נשאלין
וכו' דלי' איירוסין עושה
דלגא: (ב) ד"ה מאי יפר
דקאמר ר"א יפר נשומפות
וכו' ולעולם:

תוספות

[illegible]

הכי פריך בשלמא רבי יהושע איכא בשותפות קאמר דיש זיקה ובארוסה טעמיה אי נמי סבירא ליה יט זיקה והוה הכי לשני יצימין לא סגי דאין ברירה ואי פרי: **ד'אמר רבי אחי כגון שששה בזה מאמר**. שנתן לה קדושין קדושים יבס הכי ממקרי: **מאמר קונה קנין גמור**. דהויא לה ככנוסה ומאי פטר לה בגיטא ולא צעיא חלילה ומאי'ה מפרי לחודיה: **ורבי יהושע ה"מ אחד יבס**. איכא למימר דמפר אי משום זיקה אי משום מאמר: **אבל בשני יצימין לא**. דלפי' סבירא ק"ל כ"ש' דמאמר קונה קנין גמור אפילו הכי מצי אהוה למיסרה עליה בגיטא או צביאה דהכי אשכחן ציבמות'ה לר"ג דסבירא ליה דמאמר קונה קנין גמור כ"ש ואפי' הכי אית ליה דלאוהו אמר לה [על היבס] בגיטא או צביאה וכיון שכן הוי' משית לה כנשואה או כארוסה אף מגרע גרעה דלארוסה לא מצי איניש למיסרה על הארוס ואהוה מצי למיסרה על היבס: **ור"ע סבר אין זיקה**. דלא תשיבא ליה זיקה למיהוי אפילו כאירוסין: **ולרבי אלעזר**. דאמר צפ' ד' אחין מאמר לבית שמיא אינו קונה אלא לדחות בלתי כדנתן התנאי' שששה אחין צ' אחד שמי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי האחיות ועשה בה מופנה מאמר ומת אחיו השני צ"ש אומרים אשמו עמו והלזו תלף משום אחות אשה והיינו דקאמר ר"א לדחות בצרה כלומר לדחות את אחותה שלא תאסרנה משום אחות וזוקקה דלאמר עבד לה ככנוסה לענין זה אכל אינו קונה קנין גמור דאי צעי לאפוקה

לא סגי לה בגיטא: מאי איבא למימר.
מוזות משלו דלמינא בהחולן [ויבמות מא:]
יהושע מאי איבא למימר דהא רבנן
וסתם רבנן דפלגי עליה דר"א היינו ר'
דס"ל דיש ויקה וכתובה דמיא א"ר רב
כל שצחי במוזותיה יפר ויבדל יבס (נב)
נמי כיון דעמד בדין וזרח כארס דמי ו
מאי איניש למיסרה עליה דארס הלכך
אסר לה אינה רואה עמה קויה לגמרי
פרישין דלוקמה וס"א בשעשה זה ממי
משום ויקה: תפשו דבני רבה. לר'
הכי לא קני לא ליושרה ולא ליטמא לה
עושה דהא אמר ר"א יפר וקס"ד דמסר
למדיק הכי הוה סליק אדמימור מעיקרי
הוא לעגמו הרי הוא מפר דגריה אשה
לר"א דמאמר נישואין עושה הכי מוכח
ודאי להפר בשותפות דייק ליה ר"א האי
גמורה לאישה דה"ג במאני' במקל
לחודיה איבא למימר דהוה סניריא כל דר
דיפר בשותפות אכל גרע ימי מארסו ו
ודמסי' לקמן [נבא:] ומקלס הכא מו למאי ד'
דפרישין הכי משום דלכתי לא קים לן
אבל הכא דלמאמר האי פרוקא לעיל אי

תנן אמר רבי אליעזר ומה אם אשה שקנה לעצמו חרי הוא מיפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שמיפר נדריה ואי בשעשה בה מאמר קנה לעצמו הוא שקנה לעצמו ע"י שמים תפשוט דבעי רבה מאמר לבית שמאי אירוסין עושה או נשואין עושה תפשוט דנשואין עושה דאי אירוסין עושה הא תנן ^הנערה המאורסה אביה ובעלה מפרין נדריה אמר רב נחמן בר יצחק מאי יפר יפר בשותפות תנאי נמי הכי כרבי אמאי ^ושומרת יבם בין יבם אחד בין שני יבמין ר"א אומר יפר ורבי יהושע אומר לאחד ולא לשנים ר"ע אומר לא לאחד ולא לשנים א"ר אליעזר ומה אם אשה שאין לו חלק בה עד שלא תבא לרשותו משבחת לרשותו נגמרה לו אשה שיש לו חלק עד שלא תבא לרשותו משבחת לרשותו אינו דין שתגמור לו אמר לו ר"ע לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שכשם שאין לו חלק בה כך אין לאחרים חלק בה תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שכשם שאין לו עמה חלק כך יש לאחרים חלק בה אמר לו ר"י עקיבא דבריד בשני יבמין מה אתה משיב על יבם אחד א"ל כלום חלקנו על יבם אחד ועל שני יבמין בין שעשה בה מאמר בין שלא עשה בה מאמר וכשאר דברים בן נדרים בלשון הוה אמר בן עזאי חבל עליך בן

היכי מצי מיפר כיון דלא קני לה קנין גמור: **הכא במאי עמי**
עמד דדין וברח חיות משל יבס דר"א ס"ל דכל שמיז במוזומיה
ולגיז עליה דר"א במתני' דהבוגרת לעיל דקבירא להו א"ע
יהושע דהוא בכל דוכתי בר פלוגתיה א"כ מ"ט דר' יהושע
כן דפליגי עליה דר"א במתני' דבוגרת לאו היינו ר' יהושע ור'
יחי' בשעמד בדיון וברח ה"ג מיהו בשני יבזמן ועמד חד מינייהו
על דעתו היא נודרת ור' יהושע קבר אין היבמה גמורה לה
כל היכא דאיהו מפרנס לה על דעתו היא נודרת אבל יבמה
י' ליבס זה שעמדה עמו דדין כרי שחאה נודרת על דעתו. כ'
ממר: קנה לעצמו הוא. במאמר שעשה זה: שקנה לעצמו
אמי דלוקמה בשעשה זה מאמר תפסוט דבעי רבה איר
ה: או נשואין עושה. דלס קא עליה אלא חופה קני לה ליוז
לה לחודיה בלא שותפות. ומסקין לעולם אימא לך דאירוסין
א דיפר לחודיה קאמר והא ממני משמע דשותפות דוקא
שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה והאי ק"ו לא סגי
לה מהאי ק"ו לר"ע דליפר לחודיה לימא ליה ר"ע אנא לא
ק"ו דס"ל דלא ברע יבס מארוס והיינו נמי דקמהדר ליה ר"ע
סחי אלמא ר"א לא דייק ק"ו ידידי ש"לשויה יבס
ר"א לדבריו דר"ע הוא דקאמר והכי קאמר ליה נהי דלא קבירא
אחד ליה ר"ע איז מירגע גרע שאין היבמה גמורה לאישה
ומסקין מאי יפר בשותפות אמאי לא פרידן מי קתני יפר
דאיכא לתרואה בשעמד דדין וברח דנתר דלקשינן מי קתני
הוא פריך ליה מי קתני יפר ידע דהוא מוקי ליה בשעמד דר

עור דאמר לשנים מיפר כגון שעשה
מן השמים קנה לעלמיו הוא כמה שעשה
ה' ירשה ומשימא לה ויבא עליה ידון
פקעה זיקת אחיו לגמרי מינה היכי מזי
יבם מיפר לחדיה; וזא חנן בערה
המאורסין וכו'. דכל זמן וזמן הארסה
אכתי שייך בה אביה; מאי יפר
דקאמר ר"א (א) בשאפסות. עם אביה
דלעולם אירוסין עשה; תניא כווסיה דר'
אמי. דבעשה בה מאמר פליגי: משבא
לרשותו נגמרה לו. מיפר נדריה הוא
ואביה; אשאי שיש לו חלק בה עד שיהא חבא
לרשותו. שהא וזקקה לו עד שלא עשה בה
מאמר: משבא לרשותו. דעשה בה
מאמר: אינו דין שניגמר לו. דמפר
נדריה: כך אין לאחרים חלק בה.
קודם שתתארס לו: כך יש לאחרים
חלק בה. לשאר יצמין: איהא אסה
משיב שני יבם אחד. שזין אחת מודה
לי עליו והואיל ואין לאחרים חלק בה
כארסה דמא ומיפר לה: כלום
חלקנו כו'. דודאי בין עשה בה מאמר
בין לא עשה בה מאמר אינו חייב
סקילה הבא עליה כנערה המאורסה
הלכן אינו מיפר לא שבה יבם אחד
ולא שבה שני יצמין דהכל דרטי שזה
דאין חייב יותר הבא על שומרת יבם
אחד מהבא על שומרת שני יצמין:
ושאר דברים כן נדריש. דכשם
דלענין סקילה אין לה דין כנערה
מאורסה כן נדריש אינה גמורה
לפשה להפר כנערה מאורסה והכי
מפ' לקמן: שלא שישאם אח ר.ע. שיעור
לנח כל כך ולהשיב תשובות מעולות:

עזויא שלא שימשות את ר"ע מאי
תניא

אקינו כגון שעמד בדיון וזכר. ופסקו לה
יסר כדתן לעיל(ג). ובי תימא תינח לר"א לר'
דמפרגן לה אינו זכאי וזלי דהפטר נדיבה
דחמך בינא א' יפר איכא למימא דמס
א' ור' יהושע כוליה סבירא להו דבארס
הו בדיון וזכר פליגי דר"א ס"ל האי יבס
נשס שסארסא גמורה לארס דארסא לא
ליבס דמקום שני יבימין כיון דלידך מני
ן נ"ל(ס): תנן א"ר אליעזר וכו'. לר' אמי
ג' שסיס. דמקמי הכי הו' אורידא גביה
וסין עושא ובעיא מסירה לחופה וכלא
ש"ה ולעומא לה תפסוט מיר"א דנישואין
עושה ומאי יפר בשותפות קאמר. ואיכא
קאמר דא"ר אליעזר ומה אם אשה שקנה
אלא להפר בשותפות דאפי' תימא דס"ל
סבירא לי נישואין עושה דקאמרת אלא
אין היצמה גמורה לאשה כשם שהארסה
מארס ויחי קס"ד דלר"א מיפר יבס
אן דמחמר נישואין עושה אורי' לי מיהת
אין חייבין עליה סקילה כגזירה המאורסה
קמי' דכפרתינן ביצמות(ט): ו"ל דהס הוא
יפרו יפר קמי' מוקמינן לה הסם כדמי
יון וזכר ומש"ה לא איכפת ליה לאקשויי:
תניא

מוסף רע"י

אביה ובעלה מפירין
נדריה. ואינו מופר עד
שיפרו שניהם ובחובות
לשם חבל עליך. כל חבל
שנשים חבלה והפסד הוא
(וחולין ע' וכענין יבמות
קכב. וסנהדרין נטז.)

פירוש הרא"ש

[illegible]

דברי' בן גדיים. פי' יש לנו ללמד ההפכה משאר דברי', דכמו (דלמני) [דלענין] שאר דברי' לא עמדה לו במאמר, כן לענין הפכה לא חגמה. לקמן חפ' מאי דשאר דברי': חב"א ע"ה
בן קוצא. על עממו היה נאחז:

כח א ב חי פ"ג מהל'
נדרים הלכה ט סמג
לאזין רמב טוש"ע י"ד
סימן רלד סעיף כח:

[illegible]

זינא

מ' איבערא לוח [ל"א] טייל חילי גדיי אשתו ובטלי פי כשהפר לה גדר' ש

[illegible]

(א) רש"י ד"ה שאין
וכי' משגדר שאין אדם:
(ב) ד"ה ע"ה מ"ר ומה
אדם שאין מעלה אה:
(ג) ד"ה מזיל וכי' נגשו
בטומאה: (ד) ד"ה ע"ה
ומה מקוה שמעלה וכי' על
שם שהחכם מחיר את
הגדר כמקוה המטוהר
את חכמו והכי פירושו
ומה חכם שמעלה הקמה
וכי' קודם שחזרו שלא יא
הגדר חל הס"ד:

תוספות

[illegible]

בהדיא צריש פ' מי שאמר הריני נזיר
להו בעל מיעקר עקר או מיגו גיין להו
בנזיר ושמעה חזרתה ואמרה ואני וש
לה אי אמרת מיעקר עקר ההיא נמי
ההיא אשתיא ואזרתה אסורה:

ח"ט אמר להם ר' אליעזר אס
 הפך נדרים שבאו לכלל איסור וכו'
 ש"מ לא חייילין. נראה בעיני דמשה"ה
 משמע ליה דלא חייילין נהי דלישנא
 דמתי' לא דייק הכי משום דבשנא
 אי אמרת לא חייילין איתיה לקי' דאי
 הפרה מצטלת נדרים שזלו כבר כ"ש
 דמעבאן שלא יחולו אבל אי אמרת
 דחייילין וצטלין מאי קי' כיון דחילין
 הכי בלא לכלל איסור. ומהדר ליה א"ר
 איתא דקדאמרת הוה ליה לחנא
 למיתנא שאין בציץ דהאי ליסנא משמע
 דהפרה מעבנת בזה שלא יבואו והא
 לא קמי הכי דלאן בוא קמי דמשמע
 דעדיין לא בוא אלא שסופן בלא
 הלכך על כרחך נדר מתי' סבר
 דחייילין וצטלין ואפילו הכי איכא
 קי' דאם הפרה מצטלת נדרים שבאו
 לכלל איסור ולא היתה הפרה עמהם
 כל שכן שיפר נדרים שגולדו בזמון
 עתה דהיוו הפרה בטעל: **הא שמה**
ומה במקום שאין מפר נדרי שמו

משדור. כדכתיב לא יחל דבריו) אל עמנו עד שלא ידור כלמערין צפ"א שלא יתקיימו דבריו עמנו דבר"ה וי לדור יהי צטלן: **מאי לא** ואלו שאלו גופיה דמחיר דגרי עמנו דהיינו דלש ק"ו לגדרי אשמו מה הוא דלא חיילי היתר חכם אף אשמו נמי דלא ח **כדאסא.** אע"ג דר"א יליף ק"ו ממי דמדמי להו לגמרי דדידיה לא חיילי שפיר יליף ק"ו. וקסא בעיני וליגמרי נדרי אשמו כלל חכם חלין דלש למידן הכי משום דנדרי עמנו היינו לא חיילי כלל משום דכיון דשכח בטעות ולא חייל כלל משא"כ נדרי מיהו לענין שיהו מופרין נדרי אשמו למידן ק"ו דכיון דבנדרי עמנו אשכח נדרי קדש שדור ואפילו הכי מהוא נדרי שדור ודא כל נדר שהוא סיגדר בנת מצינ למימר דאילו ידע מנאי דאחתי אי מצינ למימר אילו הוה ידע האי פת דא ודא אחת היא אלא מהאי אית אינו מחיר לעמנו לאחד הנדר כל שיהי הוה מחיר לעמנו וכ"ש בעל דבנדרי דמפר לאחד שנדרה אשמו דהיינו שמי עקר ליה מעיקרא מפר נמי עד שלל נראה ל: **הא שמע אמרו לו לר' אה** העמאין מעומאמאן ואין מזיל על במקלם הספרים וצפירוש הרב ר' ברוך אליעזר היכי דנת קל וחומר שיותר ה

ר (א): דגרת התם איבער
נפקא מינה לאשה שגדרה
בעלה של ראשונה והפך
תירא ואי אמרת מיגו גיז
כגון דאתפס אחרניא
חלין היא תפיסותא
איכא מששא מאי ת"
הפר נדרים שבאו לכך
שלא באו לכלל איס
מי קתני שאינן באין
לא באו ת"ש ^א אמר לו
מיפר נדרי עצמו מש
עד שלא ידור מקור
משדור אינו דין שיפ
דדור מאי לאו דאש
(הוא) דלא חיילין
חיילין לא הא כדארי
^ב אמרו לו לר"א ומ
הטמאין מטומאתן א
מליטמא אדם שאין
מטומאתן אינו דין
הטהורין מליטמא ע

ימים מוחלין לו מפר נדרי
 הם נדרים (ועל כג.) הרוצה
 ב' כל נדרים שאני עתיד
מא דליה. דבההוא גוונא
 יחולו כלל דאין ר' אליעזר
 דאזי הוה חייילן הוה נרין
 כלל: **הא כדאמיא** ואלא
 עגמו נדרי אשמו ואלא
 ודאשמו חילי ואפילו הכי
 מק' ידידיה שלא יחולו
 עגמו וגראה לי דלא מצי
 מא דהיכא דאמי משיקרא
 או בשעת נדרי ה"ל נא
 תו לדיכא לממר הכי אלס
 לאשר שחולו שפיר איכא
 גופיה לא מבטל נדרי מבטל
 נדר טעות הוא דמה לי אי
 קרא לא היה נודר ומה לי
 ידיע דהא לא היה נודר
 למימר דהא כדאמי גוונא
 הא הוה גוונא דפיה לנדר
 הוא לנדרמא דבההוא גוונא
 נדרימא מהפריה ואילין ולא
 נודר שיהו חלין וצטלין. כן
עור מקוה יוכיה שמעלה
נורים מליטמא כן הגירסא
 ו"ל. והכי אמרי ליה לרבי
 רחא להתבטל מא שאל חל
 איסורו

א"כ יש לנו לומר דחילי וצטילי כמו
ה"ג וכן מצא הר"ר אליעזר בספ'
(מועיל) [מציל] על הקטורים מליטת
מזאמרי ליה רבנן הכי דלדברך הי'
שלא באו לכלל איסור ולא יחולו, דומה

דאי אספס אסרינא כהדין
מזירה ושמע איש אחר ואמ
תפסותא. וחילל נמי אהידך
לא חיללי. כמי שלא נדדה

הדין נדרא אי אמרת
אמרת לא חלין לא
אמר רבי אליעזר אם
איסור לא יפר נדרים
שמע מינה לא חלין
ולא באו קתני עדיין
ל"א ומה במקום שאין
ר' מיפר נדרי עצמו
שמפר נדרי אשתו
נדרי אשתו עד שלא
ו דומיא דיליה מה
אשתו נמי ללא
והא כדאיתא ת"ש
מקוה שמעלה את
מציל על הטהורים
מעלה את הטמאין
ווא שלא יציל על
ע מינה לא חיילין
אימא

שאינו יכול לקיים עד שאם
יורית ומה מקרה שמעלה
ועולה מטומאתו: אין מלי
לגבול בו על מנת שאם י
טבילה שלא יטמא. אף בעי
מאסור להיתר אינו יכול
ממקדש לזה הפרה. מדקא
שבע מיתה דלא חילי דמי
הם קאמרי ליה דבזא ליש
המעלה את הטמא מטומאתו
הכי פירשו אדם שאין מי
טבעת טמאה והקיאה דרך
ותעלה מטומאתה: אינו
שואם בלע טבעת טהורה
וקבל טומאה לאחר כן מפני
מחיל על הטהורים מליטע
ללארוס כשמפר לנדרי אשתו
שאין (ג) מעלין את הטמא
וטובל לאחר כן אינו מועיל
מהני טבילה ואם הקיאה
שואם בלע טבעת טהורה
דלבושה היא לא נטמאה: א
שואם עולו בו טהורין אינו
נגעו (ה) הטומאה לא יטמא
פירשו (ו) שעל שם ומה חכ
אין מחיל על אדם שאם ידיו
כר כדפרישית בטבעת אף
א"כ ישאל לנכס אינו דין
שאינו מועיל כלום מה ש

מקוה דאמרי שה"ל לומר שצ"ל על

רא. כגון שגדרה בזויר ואמרה הריני ואני כמו כך: ואי אמרת חיילי הוי דאמרים נמי בזהדי האי נדר: ואי אמרת י ולא חייל נמי אאידך דאמרים ביה: [ש"מ]. מדקאמר שלא בזהו לכלל

אִסּוּר שְׁמַע מִינֶה לֹא חִיילִי כֻלָּ:
מִי קִחְנִי שְׁאִין בָּאִין, דְּמִשְׁמַע אִפְּסִילו
 כִּשְׂפֵיהּ נִזְדַּרְתָּ: **שְׁלֹא בָּאוּ קִחְנִי**,
 לְמַשְׁמַע דְּעִדְיִין לֹא נִדְרָה, אֲבָל כִּשְׂפֵיהּ
 כְּמִדְּבָר אֲכִמִּי מִיִּצְנֵי לָךְ אִי חִיילִי
 אִי לֹא: **שְׁאִין מִפֶּר נִדְרִי עֲזָמוּ**
 (א) **מִשְׁיָדוּר**, שְׁאִין אֲדָם מִפֶּר נִדְרִים
 לְעֲזָמוּ אֲלֵא אִיִּי נִשְׁלֵא לְחִכֵּם דְּמִחֵם
 לֹא יִחַל דְּבָרוֹ (מִדְּבָר ג') (א) הוּא אִינוּ
 מִיחַל יוֹד: **מִפֶּר נִדְרִי עֲזָמוּ עַד**
שְׁלֹא יִבְרִי, כְּדֵתִין כְּבָרִי אֲרֻבֵּה
 נִדְרִים (וְעַל כֵּן): הִרְזֵה שְׁלֹא יִתְקִיִּימוּ
 נִדְרֵיו יַעֲמִיד בְּרָשָׁא הַשְּׁנֵה וְיֹאמֶר כֹּל
 נִדְרֵי וְכו': הֵא כְּדֵאִיפֹא וְהֵא כְּדֵאִיפֹא.
 נִדְרִי עֲזָמוּ לֹא חִיילִי כֻלָּ כִּי מִבְּטָל
 לְהוּ מִרָשָׁא הַשְּׁנֵה אֲבָל נִדְרִי אִשְׁתִּי
 כְּשֵׁהוּא מִקְדִּים וּמִפֶּר מִפֶּר אִשְׁתִּי
 וּבִטְוִי לֹאֲתֵר הוֹאִיל וְעַל דַּעַת כְּעֵלָה
 הִיא נִזְדַּרְתָּ, וּבִזְרִייתָּ מִפֶּרֶשׁ אֲמָרוּ לוֹ
 לִרְיִא אִם אֲמָרוּ בְּנִדְרֵי עֲזָמוּ לָךְ
 כִּי נִטְוִין כְּשֵׁהן בָּאִין לְעִמּוּד מִכָּאן
 אִינוּ גִדְוִי לְרִבּוֹת חִיילִי בְּנִדְרֵי אִשְׁתִּי

שכן כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת קוֹלֵךְ הַצִּדִּיק וְיַעֲזֹב אֶת פָּנָיו מִן הַשָּׁמַיִם
 וְיִדְוֹר וְכוּ': ע"א אִמְרוּ לוֹ לִרְא' מִקּוֹ
 אֵם הַטְּמָאִים מְטוּמָאָן. שְׁהוּעוֹל בָּהּ
 עַל הַטְּהוּרִים מְלִיעֵמָה. שְׁאִינוּ יוֹכֵל
 בְּטוּמָאָה לֵאחֶר כִּךְ שְׁהוּעִיל לוֹ הָאִי
 גְמִי אֵעִיף שְׁמַעְלָה דָּרַךְ אֲשָׁמוּ שְׁנֵדָרָה
 צִיל עַל הַגְּדֵרִים שְׁעֵמִידָה לִידוֹר שִׁיחָה
 לוֹ יֵה הָאִי זֶה הַטְּהוּרִים שְׁאִינוּ יֵטְמָא
 מִמֶּנּוּ לְהוֹ מִינֵיהּ דְּרִא' דִּלָּא אֵינִי מְשֹׁם
 אֵל עַל הַטְּהוּרִים מְלִיעֵמָה: אִדָּם שְׁאִין
 גּוֹ דִּין שְׁלָא יִזִּיל עַל הַטְּהוּרִים מְלִיעֵמָה.
 הָאֵל אֵת הַטְּמָאִים מְטוּמָאָה שְׁאִם צִלַּע
 יֵטְמָא הִרְעִי לֹא אִמְר דְּהִיבּוּ כְּכִיל גִּלְגִּין
 שְׁלָא יִזִּיל עַל הַטְּהוּרִים מְלִיעֵמָה.
 בְּדִי הִקְיָה דְּרַךְ כִּי הִי הִרְעִי שְׁלָא
 שְׁהִיב כְּגִלְגִּים שְׁאִין מִיטְמָא וְכֹשֶׁם שְׁאִין
 כֹּל עֵיקַר כִּךְ לֹא יֵה מוּעִיל לוֹ
 שְׁעֵמִידָה לִידוֹר: ע"א מ"ר וְהָאֵל אִדָּם
 מְטוּמָאָן. שְׁאִם צִלַּע טְבַעַת טְמָאָה
 לְטַבַּעַת טְבִילָתוֹ דִּלְטוּמָאָה צִלְעָה לֹא
 חֲזָרִי כֵן טְמָאָה: מִזִּיל עַל הַטְּהוּרִים.
 אֲחִיכִּי גְטָמָה מְזִיל עַל הַטְּבַעַת כִּיֹּן
 קוֹמָה שְׁמַעְלָה אֵת הַטְּמָאִים מְטוּמָאָן.
 עֵינִי שִׁיזִיל עַל הַטְּהוּרִין מְלִיעֵמָה דִּלְפִּילוֹ
 ע"א וְהָאֵל מִקּוֹם שְׁמַעְלָה וְכוּ'. הָאִי
 שְׁמַעְלָה הִקְמָה שְׁקִיִּים הִצֵּעַ שְׁמַחֵר לֵה
 לֹא יֵה דָּרַךְ אִדָּם שְׁאִינוּ מַעְלָה הַטְּמָאִין
 גּוֹל גְּמִי שְׁאִינוּ יוֹכֵל לְהִפָּר הִקְמָתוֹ אֲלֵא
 אִינוּ מִפָּר שְׁנֵדִרִי אֲשָׁמוּ קוֹדֵם שְׁנֵדָרָה
 פָּר קוֹדֵם צְמִידוֹר שְׁלָא יֵה דְּרִים:
 אִימָה

לְטוֹמָאָה שֶׁבָּרָה אִינוֹ מוֹעִיל לְטוֹמָאָה שֶׁעֲמִידָה לָא
אִם יֵטֵמֵא שׁוֹב אִינֶה מוֹעֵלֶת לוֹ אִתָּהּ [עֲצִילָה] וְשׁוֹב
שִׁעִיל עַל הַטְּהוֹר מְלִיעֵמָה, אֲלֵמָה הִכִּי אֲר"א גְּבִי הַס
הָיָה וְלֹא תַחֲוֹל הַטּוֹמָאָה:

(א) [תוספתא פ"ו].
(ב) [תוספתא פ"ו ע"ט].
(ג) [ברכות לב.], (ד) [במדבר
ל. ה] (ה) [צ"ל יתיר].

פירוש הרא"ש

[illegible]

לא תחול עליו:

נדר א מ"י פ"ב מהל'
נדרים ה' טו פסק
לאחר רמב"ם ט"ז
סיומן ר"ל פ"ב כ"א:
נדר ב מ"י ט"ז טו
ט"ז ט"ז ט"ז ט"ז

תוספות

ופת"ן נעמי דרשי
ק"ו ושאינה הכא דלית
לחזקת נדר דא' קרא
אשה וקיימנו וכו' דהתנן
והאם נדרים נעמי ונעמי
ט"ז טעמי דרשנן דהא
והא דקאמר מקוה
ויסת' פלוגתא בעלמא ויש
למחנה נדר ק"ו מורה
כבר נעמי הפתה נדר
ויסת' דהא דמו שפיר
אהדי דקא דמי לה
פלוגתא נדרים וכו' [מתני']
הפתה נדרים שאלמה
מורה ונעמי ט' כיוס
שמוע אשה יולא אשה:
א"הק"י שפיר זמן ארץ:
וההפסד שפיר זמן
קרי: שפיר א"ה שבת
ויס' שבת עד שתחשך.
שכל זה מיום שמוע נדר:
עם חשבה. סמך למזל
שבת: שפיר עד שאל
תחשך. מהל' דהא עד
שלא תחשך: שאם א"ה
הפ' חשבה. והגיע מ"ש
אין מפר: נעמי א' קרא
מיום א' יום. פ"י מיום
זה ליום אחר דהיינו
מעת אל עת: שדר נדר
ובדיק. כלום משלח חתום
ונזקק אס מתחשך ומתיר.
דקרא פותחי' בחרטה וא"י
להחישב ולקנס פתח:
יחיד וקאמי. כל' יושב
ועומד ואינו מתחשב בדבר
למזל חרטה מיושב. דקרא
פותחי' בחרטה ולא נעמי
יושב כמו נדי דין:

ומהדרין אין בעלמא דרשין ק"ו אלא דשאני הכא. דלמא קרא
ואפקיה. ומקשו הכא א"כ דאי לאו קרא מודו נעמי לר"א בק"ו דידיה
מאי מהדרי ליה מקוה ויכח דהא אינהו גופיהו מודו ליה אלא דקרא
קדשי ואיכא למימר דהכי אמרי ליה לא תדמוק נפשא למדמי דרשא
דילן משום קל ומומר דידן דמקוה
ויכח דאיכא למידן קל ומומר ואחא
קרא ואפקיה דמקוה שאינו מניל
מדרשא נפקא ל"ו מדכתיב ונגע
בנבלתם יעמא הלל אומר אפילו הן
במקדש המים ואדם שמניל על טהרה
בזוהר מקרא נמי נפיק אלמא אחי
קרא לאפקי ק"ו וי' הא גוינא דהפסד
נדרים נמי לא מפלוג אדרשא דילן
לקיימי ק"ו [דילן] דכי היכי דהתם
אם גופא מודים דלמא קרא
ואפקיה הכא נמי אחא קרא ואפקיה.
ונהי דעד השתא הוה סבירין למימר
דרבנן פרכי ליה לילא למידן נמי
האי גוינא קולא ומומר כלל במסקנא
דגוינא מוקי דהכי קאמר ליה מקוה
ויכח דלמי קרא ומפיק ק"ו כי האי
גוינא: מתני' הפסד נדרים כל
היום. יום השמיטה: להקל ולהחמיר.
לאו דוקא להקל ולהחמיר דהא לא
שייכא קולא ומומר הכא אלא ה"ק
פעמים שזמנו מרובה פעמים שזמנו
מועט לאפקי מעת לעת דלעולם
ומנו שזה: נדרה בלילי שבת. ה"ה
בחול והאי דנקט שבת מילתא אגב
אורחיה קמ"ל דמפירין נדרים בשבת
ואע"פ שאין לנזק השבת וכדדייקין
בגמרא: נדרה בלילי שבת. כניסמא

מפר בלילי שבת וזיוס השבת עד שמחשך והיינו להקל: נדרה עם
חשכה. שדירה בשבת סמך לחשכה מפר עד שלא תחשך והיינו
להחמיר. ובדין הוא דליתני אינו מפר אלא ללכתחשך כיון דלהחמיר קמני אלא להכי תנא
למחיה שאם קודם חשכה לא הפך אינו יכול להפך דלמחשך כהאי ליטנא דמפירין נדרים בשבת אפילו שלא לנזק השבת לפי שזמנה
עובר שאם קודם חשכה לא הפך שז' אינו יכול להפך: גמ' אמר קרא ביום שמוע. דמשמע יום השמיטה בלבד: דכתיב מיום אל
יום. דמשמע מעת לעת שיעור שיש בין מחילת יום אחד למחילת יום אחר דהיינו עשרים ושבעה שעות: הוה אמינא ביממא אין בלילה לא.
דלילא יום הכי משמע: כתיב מיום אל יום. דמשמע מסוף יום שלפני שמיטה עד סוף יום של שמיטה דהיינו נדרה בתחילת הלילה שפיר הלילה
והיום עד סופו: מן חד בשבט אחד בשבט. דהכי משמע קרא מיום שמיטה עד יום כיונא נז: כתיב ביום שמוע. דלית מפר אלא יום
שמיטה וכיון שכן על כרחי כי כתיב מיום אל יום אינו אלא ליתן שיעור ארבעה ועשרים שעות: חביבי. ר' חייא שהיה דודו של רב.
וקי"ל הכי דהפסד נדרים כל היום ומו לא וכתסם מתני': חייא בר רב שדי גירא ובדיק. אגב גררר דרב מיימי הכא הא דחייא
בר רב שדי גירא ובדיק בעוד שהיה מתעסק לירות חלים היה בודק אדם הבא לפניו להחמיר נדרו שואלו אם מתחשך ומתיר דקסבר
פומחין בחרטה ומשום הכי לא היה לרץ עיון למזל פתח: יציב וקאמי. שלא היה מדקדק בדבר אלא עומד ויושב כמו שהיה מודמן לו:

לענין הקמה דאפי' שתיק מועלת אם שחק כל היום קיים נמי מיעיל כל לשון אי נמי להכי בעינן דוקא מופר לית כד לית חילוק בין הפתה הנבע להפסד חכם דהפסד נעל מוכח בלל טעם כמו את ברימי
הפסד הכי גרסינן בירושלמי דפרקין ר' אבהו אומר בשם ר' יוחנן הנעל שאלהיין אין כאן נדר אין כאן שנועה לא אחר כלום חקן שאמר מופר לך בטל לך לא אחר כלום אלא זה כהלכותי וזה כהלכותי הנעל אומר מופר
לך בטל לך חקן אומר אין כאן נדר אין כאן שנועה: לא יאמר אדם לאשתי בשבת בופר איבי סופר איבי בדרך שאומר לה בחול. שערך לשונות תפני כבוד השבת אלא אומר לה טלי ואכלי טלי וסתי ונגמרת
מפרש: גמ' בבריב מיום אל יום. פ"י מיום זה ליום אחר דהיינו מעת לעת: דאי בבריב מיום אל יום. דהוה לילה בכלל הוה אמינא מתד בשבט אחד בשבט דמשמע מיום זה ליום אחר ששמו מזה: אין הליכה באותי
היום. משום דרבים ונהו אלתערין למיפק דלא כוונתיהו או משום דקרא כוונתיהו דיקא דכתיב מיום אל יום. ויש ספרים גורסין הלכה כאותו היום. משום דבשליש שבת גרסינן והלכתא הפסד נדרים מעת לעת ומפסדי
בגד למיעבד כי הני מנאי פירוש פתח דמתני' ונא קמא דברייתא דלמיר כל היום א"ל רב הכי אמר חביבי הלכה כאותו היום ואפי' אי גרסי' אין הלכה כאותו היום מניין למימר דפתח דהש"ס פליג אדריב"ל וכל
הפסדים גרסי' הכא חייא בר רב [יש לפרש] כשהיה אשתו נודרת לא היה ממיר מד אלא היה שותק לקנטרה כאלו היה נודא לקיים נדרה והיה זרק חן בטול לבין נעל שיעור לה למחמיר קודם שיעור לאותו
מקום: רבה בר רב הונא הוה קאי. לידע מדת ללו לסיין ט למחמיר אכל למפסדי דגרסי' אין הלכה כאותו היום אין מקומו כאן אלא לקמן בשפתמין:

אין בעלמא דרשי קל ומומר. כי האי גוינא דלמא דלמא נעמי נערה
ורעים טמאים: ושאינה הכא. להכי לא דרשי נדרים קל ומומר דלמא
קרא וכו' הלכך לא מני מפר אלא לאחר שנדרה שבת לכלל הקס:
מתני' נדרה בלילי שבת. יכול להפך לה כל אותו ליל שבת ויום
שבת. והוא דרין נמי כי נדרה במ"ש
שפיר כל אותו היום בל' בשבת אלא
הא דנקיט לילי שבת משום דלמחשך
במה שאמר הפסד נדרים כל היום
כלילי שבת ויומו שהלילה הולך אחר
היום דכתיב ויהי ערב ויהי בקר
יום אחד אכל לא ליום ולילה שאם
נדרה ביום ולא הפך לה שז' אינו
יכול להפך לה משמחשך שאין
הפסד נדרים אלא אותו יום שנדרה
ומשמחשך כבר נכנס יום אחר:
גמ' מיום אל יום. משמע
מאותה שעה ביום זה עד יום
המחרת בלילה שעה: ביממא אין.
דיום שמוע משמע יממא ולא לילה
להכי כתיב מיום אל יום דמשמע
יום שלם: הא כתיב ביום שמוע.
דמשמע אותו היום בלבד ולא למחר:
דאי מיום אל יום הוה משמע מחד
בשבט אחד בשבט. דהכי משמע
מיום אל יום שמוע דהיינו שזע
שלם להכי כתיב יממא ולא לילה
אחד שלם מעל"ע: אין הלכה כאותו
היום. רבי יוסי ור"א דלמיר מעת
לעת: חייא בר רב הוה שדי גירא
ובדיק. שלא היה מעיין כל כך בדבר
אלא כמו שהיה עוסק במלכתו שהיה
יורה החן ממוך כך בדיק ליה לנדר:
תנן

יציב וקאמי. שלא היה יושב במקום אחד אלא עומד ויושב ובדיק ליה:
תנן
הא דקמא דאפי' שתיק מועלת אם שחק כל היום קיים נמי מיעיל כל לשון אי נמי להכי בעינן דוקא מופר לית כד לית חילוק בין הפתה הנבע להפסד חכם דהפסד נעל מוכח בלל טעם כמו את ברימי
הפסד הכי גרסינן בירושלמי דפרקין ר' אבהו אומר בשם ר' יוחנן הנעל שאלהיין אין כאן נדר אין כאן שנועה לא אחר כלום חקן שאמר מופר לך בטל לך לא אחר כלום אלא זה כהלכותי וזה כהלכותי הנעל אומר מופר
לך בטל לך חקן אומר אין כאן נדר אין כאן שנועה: לא יאמר אדם לאשתי בשבת בופר איבי סופר איבי בדרך שאומר לה בחול. שערך לשונות תפני כבוד השבת אלא אומר לה טלי ואכלי טלי וסתי ונגמרת
מפרש: גמ' בבריב מיום אל יום. פ"י מיום זה ליום אחר דהיינו מעת לעת: דאי בבריב מיום אל יום. דהוה לילה בכלל הוה אמינא מתד בשבט אחד בשבט דמשמע מיום זה ליום אחר ששמו מזה: אין הליכה באותי
היום. משום דרבים ונהו אלתערין למיפק דלא כוונתיהו או משום דקרא כוונתיהו דיקא דכתיב מיום אל יום. ויש ספרים גורסין הלכה כאותו היום. משום דבשליש שבת גרסינן והלכתא הפסד נדרים מעת לעת ומפסדי
בגד למיעבד כי הני מנאי פירוש פתח דמתני' ונא קמא דברייתא דלמיר כל היום א"ל רב הכי אמר חביבי הלכה כאותו היום ואפי' אי גרסי' אין הלכה כאותו היום מניין למימר דפתח דהש"ס פליג אדריב"ל וכל
הפסדים גרסי' הכא חייא בר רב [יש לפרש] כשהיה אשתו נודרת לא היה ממיר מד אלא היה שותק לקנטרה כאלו היה נודא לקיים נדרה והיה זרק חן בטול לבין נעל שיעור לה למחמיר קודם שיעור לאותו
מקום: רבה בר רב הונא הוה קאי. לידע מדת ללו לסיין ט למחמיר אכל למפסדי דגרסי' אין הלכה כאותו היום אין מקומו כאן אלא לקמן בשפתמין:

לענין הקמה דאפי' שתיק מועלת אם שחק כל היום קיים נמי מיעיל כל לשון אי נמי להכי בעינן דוקא מופר לית כד לית חילוק בין הפתה הנבע להפסד חכם דהפסד נעל מוכח בלל טעם כמו את ברימי
הפסד הכי גרסינן בירושלמי דפרקין ר' אבהו אומר בשם ר' יוחנן הנעל שאלהיין אין כאן נדר אין כאן שנועה לא אחר כלום חקן שאמר מופר לך בטל לך לא אחר כלום אלא זה כהלכותי וזה כהלכותי הנעל אומר מופר
לך בטל לך חקן אומר אין כאן נדר אין כאן שנועה: לא יאמר אדם לאשתי בשבת בופר איבי סופר איבי בדרך שאומר לה בחול. שערך לשונות תפני כבוד השבת אלא אומר לה טלי ואכלי טלי וסתי ונגמרת
מפרש: גמ' בבריב מיום אל יום. פ"י מיום זה ליום אחר דהיינו מעת לעת: דאי בבריב מיום אל יום. דהוה לילה בכלל הוה אמינא מתד בשבט אחד בשבט דמשמע מיום זה ליום אחר ששמו מזה: אין הליכה באותי
היום. משום דרבים ונהו אלתערין למיפק דלא כוונתיהו או משום דקרא כוונתיהו דיקא דכתיב מיום אל יום. ויש ספרים גורסין הלכה כאותו היום. משום דבשליש שבת גרסינן והלכתא הפסד נדרים מעת לעת ומפסדי
בגד למיעבד כי הני מנאי פירוש פתח דמתני' ונא קמא דברייתא דלמיר כל היום א"ל רב הכי אמר חביבי הלכה כאותו היום ואפי' אי גרסי' אין הלכה כאותו היום מניין למימר דפתח דהש"ס פליג אדריב"ל וכל
הפסדים גרסי' הכא חייא בר רב [יש לפרש] כשהיה אשתו נודרת לא היה ממיר מד אלא היה שותק לקנטרה כאלו היה נודא לקיים נדרה והיה זרק חן בטול לבין נעל שיעור לה למחמיר קודם שיעור לאותו
מקום: רבה בר רב הונא הוה קאי. לידע מדת ללו לסיין ט למחמיר אכל למפסדי דגרסי' אין הלכה כאותו היום אין מקומו כאן אלא לקמן בשפתמין:

א' [לעיל עה.]. ב' שבת
קמא. ג' לקמן עה.
ד' ונקמן עה.
ה' [תוספתא פ"ו]
ו' בשלמות סיומן קלו חתא
הפסד נדרים כל היום דכתיב
רבי ר"י בר יהודה ור"א
ב"ר יוחנן. ז' [תוספתא]
ח' [אספסא שמיני פ"ו].
ט' [ג"ל עד שמחשך].

תורה אור השלם

1. כל נדר וקל שבעת
אשר לענת נפש איש
יקיימו ואישה יפרנה:
במדבר ל יד
2. ואם הדרש יתיריש
לה אישה מיום אל יום
חזקים את כל נדריה או
את כל אסריה אשר
עליה הקים אתם כי
הדרש לה ביום שמוע:
במדבר ל טו

מוסף רש"י

לא בא לכלל הפסד.
דלית יכול להפך [נעמי]
ע"ה. הפסד נדרים כל
היום. עד שמחשך ומו כל
ואפילו שעת סמך לחשיכה
[ושבת קוד].

פירוש הרא"ש

מתני' הפסד נדרים.
שאלמה מורה ואם ביום
שמוע אשה יולא אותה:
כא היום. עד שמחשך: יוש
בדבר דהק"י ולהחמיר.
כלומר פעמים מפר זמן
קצר ופעמים זמן מרובה
ולא שיש בדבר להקל טפי
מפסד מעת לעת: נדרה
באפי' שבת בל' הא דנקט
בלילי שבת כלילי שבת ויומו
דכתיב ויהי ערב ויהי
בוקר יום אחד: יוש גרסי'
[לקמן ע"ה]. במתניתא
האומר לאשה כל נדרים
שחזרו אי אפשי בהם אין
כאן נדר לא אחר כלום
יפה עשית אין כמנחך אם
לא נדרת מדריך אי דבריו
קיימין. דלענין הפסד אין
מיעיל אלא לישנא דקרא
עד שאמר מופר לית אכל

לענין הקמה דאפי' שתיק מועלת אם שחק כל היום קיים נמי מיעיל כל לשון אי נמי להכי בעינן דוקא מופר לית כד לית חילוק בין הפתה הנבע להפסד חכם דהפסד נעל מוכח בלל טעם כמו את ברימי
הפסד הכי גרסינן בירושלמי דפרקין ר' אבהו אומר בשם ר' יוחנן הנעל שאלהיין אין כאן נדר אין כאן שנועה לא אחר כלום חקן שאמר מופר לך בטל לך לא אחר כלום אלא זה כהלכותי וזה כהלכותי הנעל אומר מופר
לך בטל לך חקן אומר אין כאן נדר אין כאן שנועה: לא יאמר אדם לאשתי בשבת בופר איבי סופר איבי בדרך שאומר לה בחול. שערך לשונות תפני כבוד השבת אלא אומר לה טלי ואכלי טלי וסתי ונגמרת
מפרש: גמ' בבריב מיום אל יום. פ"י מיום זה ליום אחר דהיינו מעת לעת: דאי בבריב מיום אל יום. דהוה לילה בכלל הוה אמינא מתד בשבט אחד בשבט דמשמע מיום זה ליום אחר ששמו מזה: אין הליכה באותי
היום. משום דרבים ונהו אלתערין למיפק דלא כוונתיהו או משום דקרא כוונתיהו דיקא דכתיב מיום אל יום. ויש ספרים גורסין הלכה כאותו היום. משום דבשליש שבת גרסינן והלכתא הפסד נדרים מעת לעת ומפסדי
בגד למיעבד כי הני מנאי פירוש פתח דמתני' ונא קמא דברייתא דלמיר כל היום א"ל רב הכי אמר חביבי הלכה כאותו היום ואפי' אי גרסי' אין הלכה כאותו היום מניין למימר דפתח דהש"ס פליג אדריב"ל וכל
הפסדים גרסי' הכא חייא בר רב [יש לפרש] כשהיה אשתו נודרת לא היה ממיר מד אלא היה שותק לקנטרה כאלו היה נודא לקיים נדרה והיה זרק חן בטול לבין נעל שיעור לה למחמיר קודם שיעור לאותו
מקום: רבה בר רב הונא הוה קאי. לידע מדת ללו לסיין ט למחמיר אכל למפסדי דגרסי' אין הלכה כאותו היום אין מקומו כאן אלא לקמן בשפתמין:

לר' יוסף בר' יהודה וצמרה נכנס: בשלח היה ד'תם אט' במנצור יום. כגון אשר נכנס ארץ אל זמנו ואל זמנו מ'ע"ס: משום דמחזי ברנא. כיון שזרז ששם ואין דנין נכנסת: בין ד'תם א"י מעשר ב' ידן דוקא מיישב ויזים דמכין נים
 האמיל אל בניו וקרוינים פסילים דמכין לא ויזמו אטום על נים וכל הכשר לזון כשר לעשר: כאן ראי לגרום הא דמכין לעיל מיה דר כר שדי גירא ובידיק היה מורח חליט ויבדק את הגורד את נחשרת על נדרו. דל"ל אפי' משומד נפושמן
 במעטעל כל נדר ואין צריך למעט פחה לנדרו הלכך היה מתקשרב בדברים אחרים בשעה שהיה מחזי נדר כי אין צריך שיזכר הדעת אל דרך ערלא היה מחזי וחת דברים שדי נדראל פסילים פסילים היה ממזל נדר ויבדק ספין: רבה י"ג (ע"ה) הווא היה
 יתיב וקאפס. פסות היה חסם לבס ציבזב הדעת אל דרך ערלא היה מחזי נדרים: א"ל ר' הווא מוקדל אל מה אמרתי ואמר להשקטון אל כר אמרה אל נא חמולן כל ודאיה ממה אס כר אמרה והשקטון מיה היה אומר:
 ד"ר אבא ר' אבה א"ר ר' אבה אשכנזי נכנסו ארץ אשכנזי.

[illegible]

נבא א תוס' י"ד סמן
כח טעף: א
ב ב טעף: ד
כא ג טעף: י"ד ס' ר
טע' א:
כב ד ה מ' פ' מל'
הרס הלכה (ב) ג
סמ' לאון רמז טעף י"ד
סמן לל טעף: ו:
כג ו ז מ' פ' מל'
הרס הל' ה סמ'
לאון רמז טעף: י"ד
סמן לל טעף: ד ואל:
כד ח מ' טעף: (ד)
ז טעף: טעף
ה ט מ' טעף: ב
ו' מלכס'
שנכות הל' ה סמ' לאון
רמז טעף: י"ד סמן לל
טע' ו סמן רמז טעף
ג:

תוספות

א"ר הלכה נשא' נדרי'
עומד יחיד ובלילה ב'
א"ר הל' אפשי ב'
סבוק י"ב ובלילה שיהא
לנדר: שבת: ר"ג סבר
אין פותחין בלילה. דכיו
תחת ו' לל כ"ל: אלא
לר' למולא לו פתח אחר
חריט מעליהם ולעשות
הנדר טעם: ויפשי
נדרי ב' ובעי עיוסא.
והכי יסר ר"ג: ור"ג סבר
פוחתין בלילה. ולא נע
עיוסא הל' א"ר מעומד:
חיי' ס' ב' כ"ל: כמה הס'
מקדישין על נדרי נדרי':
א"ר יוחנן צריך שיבטל
בבב' הא דתנן בשבת א'
לה טל אכלי כר' שישבו
בלילה הפרה מעליה: וביה'
א"ר אחד זה ואחד זה
בבב' בלילה ור"א דרביא
בשפתי. ומתניתא דקמ'
כדן ש' לה בחול משפט
דבחול בני אמריה. היס'
אס טל לומ' בשבת לא
יאמר כדן שהוא רגיל
ל' בחול. הי"ב דלי נע
מפר בלל אמריה. וא"ר
ל' יוחנן דלי ואר' שיעט
בלל א"ר למה ל' למימר
טל אכלי וי"ל דמ"ט נע
להודיע לה שפיר לה בלל
וקאמר לה טל אכלי. א"ר
הן כתיבתא פלוגתא דרבי
וביה קיימ' ב' א' לה טל
ואכלי לר' ע' בטול בלל:
חבב שא' ב"ש' הפרה
דכתי' ומדכר' ל' בני בעל:
ובע' שא' ב"ש' חבב.
דכתי' ושם לא יחל דכר'
ודרש' מיעה (תנא' ג')
הוא אינו מוחל אלא אמרי'
מוחלי' דהיינו חכס, והיינו
[המרה] דהא לא כתי' ביה
הפירה: זה הדבר, מיעוה.
החכס מותר ב' ש"ב'ל'
ומה חבב ב' ח"ל' ב' א'
ולא היה לר' מ' לקי'
דלי לא קרא אמרי'

בקיעונוא דבי רב. בחדר של בית המדרש: ה"ג י"ר ג סבר אין
פוחתין בחרטה. אלא נרץ למולא פתח ממוך הנדר. ולפי שזרץ
לעיוני בפתחא ירד מן החמור וישב: ורז נחמן סבר פוחתין
בחרטה. הלכך אפילו מעומד. ולא פירש כן רש"י וז"ל בפרק הדר
וערוצין סד': וכתב הרשב"א וז"ל דלדין
דקיימא לן פוחתין בחרטה כיון דמעיקרא
דמילתא פוחתין בחרטה ולא בעינן
יושב אפילו לא נחמרת ואנו כרישין
לחור אחר פתחים להמירו לא נעיא
יושב דכיון דעיקר דינא מעומד סוף
דינא מעומד. ולפי שלא ירדמי לטעמו
איני אומר כן: הוי מר הווא לורבא
מרבנן. דקאמר דנמעבא אמרי
שהנודר מוטא הוא: סניא האומר
לאספסא. אחר שנדרה כל נדרים
שדדורי אי אפשי שדדורי אין רנוני
שחבא נודרת מכלן ואילך אף על גב
דנשמע ממילתיה דמאי דנדרה עד
השתא ניחא ליה ומקיים להו לנדריה
שנדרה עד עכשיו אפילו הכי לא אמר
כלום שאין זו הקמה ואילו רנה אח"כ
להפר ציוס שמינה רשאי אכל אס אמר
לה יפה עשית (אין כמותין) כשנדרת
נדריס הללו אי נמי דאמר לה אין
כמותין אי נמי דאמר לה לא נדרת
אני מדריך דבריו קיימין דכל הני
לישי הקמה משמע. ולפי ס' זה כולה
כרייתא בדיקמה אלא דלישנא דרישא
לא מהני נה והני לישי דקיסא מהני
נה. ולהאי פירושא לא גרסינן בזה
כרייתא אין זה נדר לא אמר כלום
דלישנא אין זה נדר לא משמע אלא
בנדרים שנדרה כזר. ומאן דגרסינן ליה
מפרש לנרייתא הכי האומר לאשמו
בנדרים שעברו אי אפשי שדדורי
כלומר אי אפשי בזה אי נמי דאמר לה אין זה נדר לא אמר כלום
שנדרת קאמר ואשכחן טובא דכוותיה אי נמי שדדורי דוקא ואליצא דר"א דאמר בעל מפר נדרים שלא חלו (לעיל עה). וסיפא קמני דנהי דבהפירה נעיא לאון
מפירש בהקמה בחד מהיך לישי דמי בחר הכי סג'. ונראה נעני דעממא דמילתא דכיון דמניא לקמני קיים בלל קיים לא גרעי לא נעיא לישי מקיים
בלל אכל בהפירה כיון דק"ל [למקן עט]. הפר בללו אינו מופר אף כשהוא מוילא בשפתיו לר' שיהא לשונו כזר: פניא לא יאמר אדם לאשמו בשבת מופר
ליכי בעל ליכי כדרך שאומר לה בחול. הא דאסרין למימר הכי לאו משום גזירה דהימר נדרים דחכס הוא דהא כיון דאמר לה טלי אכלי
לנורן השבת הוא ואפילו בשאלה שרי אלא טעמא דמילתא דכיון דאפשר לשוני משנינן: ולר' שיעטלנו בללו. דאע"ג דאמר לה טלי
ואכלי לר' שיאמר בללו שיהא הנדר בטל: וכחול מוילא בשפתיו. אס נדרה בחול לר' להוילא ההפירה בשפתיו: אחד זה
ואחד זה. אחד שבת ואחד חול מבטל בללו ואין לר' להוילא בשפתיו כיון שאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי דהן כרייתא נמי אלאיד קיימא.
וא"ר ניראה דלי הכי מאי אחד זה ואחד זה דקאמרי ב"ה אלא ודאי לא גרס לערב. ומקשו הכה הכי אמרי ב"ה אחד זה ואחד זה מבטל בללו
וא"ר להוילא בשפתיו נהי דאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי מי עדיף [האי] לישנא מאין כאן נדר ואי אפשי שדדורי דאמרינן לעיל לפוס פירוש בתרא
דכתיבין בהיאי דלא מהני בהפירה וכו"ט שאני חכס שלא בטלו בללו הא מניא לקמני דהפירה בלל לא מהניא והא לאו קושיא היא דכי אמר
לקמן הפר בללו אינו מופר ה"מ היכא דלא אמר לה טלי ואכלי טלי ושמי אכל היכא דאמר לה הכי בטעול שבלל מהני דנהי דלי אפשי שדדורי
ואין זה נדר לא מהני טפי עדיף בטול בלל כל היכא דאמר לה טלי ואכלי טלי ושמי מהיכא שלא בטל בללו ומוילא בשפתיו לשון גרוע דהיינו
אי אפשי שדדורי ואין זה נדר כן העלו בתוספות. ויש לרמב"ם וז"ל בזה דרך אמרת שאינה ממוזרת וכבר השיגו בה הראב"ד וז"ל ובי קמני
בכרייתא דלעיל לא יאמר אדם לאשמו בשבת מופר ליכי בטל ליכי כדרך שאומר לה בחול לאו למימרא דבחול לר' דאמר הכי דהא אמרי ב"ה
דכין בשבת כין בחול כל שאמר לה טלי ואכלי ובעל בללו סגי אלא כדרך שהוא רגיל לומר לה בחול קאמר: אמר ר' יוחנן חכס שאמר
בללן בעל. דהיינו מופר לך ובעל שאמר בללן חכס שאמר מותר לך. לשון בעל מפורש הוא בכהו דהיינו לשון הפירה [במדבר ו] ולשון חכס דהוי מותר לך
משמע ליה מדכתיב לא יחל דכר' [סס] כלומר לא יעשה דבריו חולין ודרשין [מגיגה י]. אכל אחרים מוחליין לי שעושין אותם חולין ובחולין מותר שיך למימר בזה
ובירושלמי

בבב' ב' ומתניתא דקמ' כדן שאומר לה בחול דמשמע דבחול נעיא אמריה הי"ן אס בל לומר בשבת לא יאמר כדן
שהוא רגיל לומר בחול והוא הי"ן דבחול נמי אין לר' אמריה אלא אמריה דמילתא נקט לפי שדך אס להפר בלילה
דאס לא כן לא מדע האסיה דהפר לה וא"ר יוחנן דאמר ור' שיעטלנו בללו א"ר למה ליה למימר טלי ואכלי וי"ל

והכתיב. במסכת עירובין (דף סד:): ירד ר"ג וישב כו'. אלמא דנעיא
ישיבה: ר"ג סבר פוחתין בחרטה. לר' ר' חכס לפתוח לו במחלת הנדר
ולהעמיד מחילת הנדר בטעוה שיהא מתחרט על כך כדאמרינן (א"ר)
היו עשרה בני אדם שיפייסוך בנאותה שעה דהשתא עקר ליה לנדריה
לגמרי דנמאן ללא היו נדר דמי
הלכך הואיל ולא אפשר בהיתר אי
לאו דמיעקר נדרא נעיא עיוני טפי
למעקריה ואהבי ישב: ורז נחמן סבר
אין פוחתין בחרטה. ואי לא אמר
בפירוש מיתריטנא (א"ר) [אלא] שרין ליה ולא
נעיא לעיוני ויכול להפר אפילו מעומד:
ואמרו ליה זיל נעיא רחמי אנפשא. כך
פתחו לו בחרטה: הא לא חלפס. אלא
נדרת אית כך טעא: אי אפשי שדדורי
לא אמר כלום. דאין כפרה בלשון הזה:
ואס בל לקיימו ואמר לה יפה עשית
שנדרת ואין כמותין אשה שחזנה לפי
שנדרת ואס לא נדרת אני הייתי מדריך
שכל כך יסר נעני: דבריו קיימין. דאין
לך קיים גדול מזה: עלי ואכלי עלי וספי.
להכי נקט הכי משום דהו דברים שיש
בהם עיוני נפש ורצני שבת וינא:
ולר' שיעטלנו בללו. שיאמר בללו מופר
ליכי: חכס שאמר בללן בעל. מופר
ליך: ובעל שאמר בללן חכס. ומתיר לך:
זה

א"ר יאמר אדם לאשמו בשבת מופר ליכי במיל ליכי כדרך שאומר לה בחול
אלא אומר לה טלי ואכלי טלי ושמי והנדר בטל מאילו א"ר יוחנן וצריך שיבטל
בלבו תניא בש"א בשבת מבטל בלבו בחול מוציא בשפתיו ובה"א יאחד זה
ואחד זה מבטל בלבו ואין צריך להוציא בשפתיו א"ר יוחנן חכס שאמר בלשון
בעל ובעל שאמר בלשון חכס לא אמר כלום דתני' זה הדבר החכס מתיר ואין
בעל מתיר שיכול ומה חכס שאין מפר מתיר בעל שמפר אינו דין שמתיר ת"ל
זה

בקיעונוא דבי רב. חדר
קטן של בית המדרש ושבח
פוחתין בחרטה.
כלומר חכס פוחת לו
בחרטה מחלה. לפיכך לר' נעיא
ליש דעמו יפה לעקור
נדר. ודאמרי בשחמ'. ורז
נחמן סבר אין פוחתין.
כלומר אין חכס פוחת
אלא אלא עמו מחלי
בחרטמו. ואס אינו מחלי
מעמו און מחלי לו.
הילכך אין לר' חכס
ליש דעמו כל כך [שחמ'.
שדדורי. שנדרת (שחמ').

פירוש הרא"ש
בקיעונוא דבי רב. חדר
ויחל המדרש מתרגמין
ועלל לקיעונוא (בראשית
גמ): ר"ג סבר אין פוחתין
בחרטה. אלא לר' למולא
פתח לעקור הנדר מעיקרו
הלכך ירד ונתעטף ליש
בזמנה כמו דין: חיי' ס'
דאי סביבין ב' כמה הם
מקדישין על נדרי נדרים:
וא"ר יוחנן וצריך שיבטל

(א) י"ל רנא. (ב) וערוצין
(ג) ע"ש. (ד) א' וי"ל
ופקודים ויבטל וי"ל
כרז אלפס סוף שבת דף
ע"ה. (ו) ונע' מוספות
ערוצין סד: ד"ר פוחתין.
(ז) ונעיל כ"ל. (ח) ונעיל כב.
ע"ש היטב. (ט) ומוספות
פ"ו. (י) וי"ל ר' און לאן
מחלי ע"י ר' און לאן
דנכתיבא לנעיל כממין
מיתניא ואזנן שמי נקודות
שדמפסו אחר דבריו קיימין
הס נעטות. (ט) ונעיל
כ"ל. (י) וי"ל נכס מוס'
נערוצין סד: דלא בנרמס
רש"י ע"ש. (כ) ודף עט.
(ל) ונעיל כ"ל.

תורה אור השלם

1. ובי תחולל לנדר לא
יקרה כך חטא.
דבריו כג כג
2. ודבר משה אל ראשי
המטות לבני ישראל
לאמר זה הדבר אשר
צוה ה' במדבר ב' ב

הנהגות הב"ה

(א) נמי ר"ג סבר פוחתין
וכי' ורז נחמן סבר אין
פוחתין. ג"כ ס"א ר"ג סבר
אין פוחתין ור"ג סבר
פוחתין: (ב) רש"י ד"ה
ורז נחמן וכי' מיתריטנא
שרין ליה ויבטל לא
נמק:

מוסף רש"י

בקיעונוא. קיעונו. חדר
קטן של בית המדרש ושבח
פוחתין בחרטה.
כלומר חכס פוחת לו
בחרטה מחלה. לפיכך לר' נעיא
ליש דעמו יפה לעקור
נדר. ודאמרי בשחמ'. ורז
נחמן סבר אין פוחתין.
כלומר אין חכס פוחת
אלא אלא עמו מחלי
בחרטמו. ואס אינו מחלי
מעמו און מחלי לו.
הילכך אין לר' חכס
ליש דעמו כל כך [שחמ'.
שדדורי. שנדרת (שחמ').

פירוש הרא"ש

בקיעונוא דבי רב. חדר
ויחל המדרש מתרגמין
ועלל לקיעונוא (בראשית
גמ): ר"ג סבר אין פוחתין
בחרטה. אלא לר' למולא
פתח לעקור הנדר מעיקרו
הלכך ירד ונתעטף ליש
בזמנה כמו דין: חיי' ס'
דאי סביבין ב' כמה הם
מקדישין על נדרי נדרים:
וא"ר יוחנן וצריך שיבטל

הקדוש במלוא שפתי. כען תרחות ותשחרר, דלי בני מושל עליהם חוזרין לטריק דלמריק
(על ידו) לבי"ש דאמרי אין שאלה ברוישיק. אין שאלה בשום הקדוש, בעולם, אפילו כשנאמ
וואס זיך ללמוד, לעבן דערק אן הונד מעיקר וועשה דרד של שעת, אשמו היי בני
אפילו בעשעה ההקדש בעשה דיעות למקדים מפני ליה הקדש גמור, בי"ש היי דרוקדש
החטא שמואל ון החסד (היירוש) חכם מוזר. גלזון מוזר אן מוזר אן דלמריק
לזל לא חסריס מחילין, ון גלזון הייר משמל ליה לרענ איה יחל, וועס יז לרד, לז
שו כמו בעל גלז בעל שעה, אלץ מ"י שמואל ון חסריס ועקר אן הונד מעיקר, הילך אן שייך
הסחריס, הסחריס ון איזער"י הוראל וועשה גמור, אלץ בעל מישר אשמו אשמו שמואל
לז לא חסריס מחילין, ון דרד קייט הערשט ומובעל גלז עס קייט היירס (הייר) וואס חכם
קייט לזו מבעל דמריסטיס לעיל, דעכס שייך לזרד גלזון היירס ובעל גלזון היירס, על
של ידו חזון, דז משמע געזין אשמוס דפרישה חייב, דלמריק יז יאסן וואס יז מילוק, ולייז"י
ה' גאמרו ב"י, טול

[illegible]

[illegible]

ואלא דאמערס האאח רחיה'על לעווען אס ארעץ. וכיון דקאמרה
הי רחיה'ע ראשונה שריא זה אבן מההיא רחיה'ע ואיך ממסרה
ברחיה'ע לעולם: לא תרעץ איהל ינוול. דס"ל השתא דברחיה'ע
איכא עניי נפש. ובי תימא אי היכי אמאי נקט תנא דתלמי דדרה ב'אס
ליתני קיום רחיה'ע עלי איכא ליתני ליתני

נא לא יזאמרה ביום הואם רחמיך

ואלא "דאמרה קונם הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ משום הכי מיפר לה דהיכי תעביד תרחץ מתסרא הנאת רחיצה עלה לא תרחץ אית לה ניוולא ורבי יוסי סבר אפשר דלא רחצה ולניוול לא חיישינן אי הכי ליתני הכי רבי יוסי אומר תנאי זה אין בו ענוי נפש אלא "דאמרה הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ היום ורבי יוסי סבר ⁶ניוול דחד יומא לא שמיא ניוול שנית

דבחינא קמיינא שריא לה חפילו הי
יפר מהשחא: ורבי יוסי סבר אפשר
דלא רחמא ולגיוול לא חיישין. דס"ל
לרבי יוסי דבחינא לעולם ליכא עיניו
נפש. והקשה הרב ר' יונה דמשמע
ודאי דסוגיין אחיא דלא כרבי נתן
דס"ל דלא הבעל מפר אלא א"כ חל
הנדר אלא כדכונן דפליגי בדבחינא
פירקין) בנעולה איז מן היהודים אם
משמשתו דרבי נתן אמר לא יפר וחכ"א
יפר דאי כר' נתן התם נמי יימא היכי

[illegible]

שמיים ענה לא תשמש הו' לה' דבר
אֶלָּא ודאי סוגיין דהכא דלא כר' נח
סוגיין למה לה' הפרה לא תרחוק וכן
לא לרנן מפר אע"פ שלא חל הדבר
ונתיחין כרנן ס"ל אלא מיהו כ' אמרי
גדר ה"מ היכא שאי אפשר לה להנצל
וי נפש או מדברים שבינו לבינה כגון
שמיים משמחו שאינה יכולה לינצל מדברים
תנא תנא דבר ששיא עשויה לעבור
האני על פי דבר או ע"פ ציץ [לקמן פט.]
לעשות על פיהם אבל היכא שחלתה
נפש ולא מדברים שבינו לבינה והוא
י"ה דקס"ד בריס סוגיין דליה דה עניו
כר' ואי קשיא דא חזיה לקמן (פט.) אשת

שנית חיש שחמרה הרחי נחיר

[illegible]

ק"ד ב"ש סוגיין דרשיה לית צה עני
 דהשתא דמא אין אלו נדרי עני נפש
 גמא ליכא עני נפש אפי' נדרה גמא פירות
 דה גמא דרשיה עלי לעולם אם ארז
 יוול דחד יומא לא שמי' יוול. הלכך לא
 י' לימא ר' יוסי אומר תנאי זה אין בו
 לישא הכי משמע דמוכח לקמן [פא].
 אכתי קשיא דכיון דר' יוסי לא פליג
 גי נפש דהא בעיקר הנדר עני נפש
 קאמרין ר' יוסי סבר יוול דחד יומא
 ש כלומר דרשיה גופה לית צה עני
 דברים שבינו בניה לית צה וצרכיה
 לה דלעולם ליכא עני נפש ממילא דחד
 יומא דלעולם נמי ליכא עני דמקשין
 פליג דליכא עני דאי לא מאי קושיא:
 שנית

[illegible][illegible]

[illegible]

תחל ללול נמר נמר ומעורר על לא יחל: כמאן דרובם ש"א יחד נר"י עצמו. דרשוקן לא יחל הוא
 חסד אל אחים ומחילן לו: בריה מהרריה. שדושים שם מומחין ולמחרת נבאו כח אסור ריבין חסדי
 מדרגה וכל יחול נדרים האסורים ור"א ור"י דמחרת געל נדרים מהמחילן להם מהם הפרה: חסדי
 הכסף ל"בין. כען שאמר הנאה משמך עלי עניו נפש הי ומפר לא לחסור לו נדרים שבני לצינה ומפר
 דיוקא לענאו א"ר דבני יוסף השלימים מקרי עניו ומיחיל לה מקראם כל טענה אל בניו קרא אמתא
 געגלתו וכו' ומדרגין את כלם ויחיד ריהו ארבעה אסורים. ונב"א א"ר בן הריד"ם. מפורשת אל מכל
 יהודים שאמר הנאה משמך עליה: סור' ור"י קרע' סור'. דמפרש דכולה פירוקן ד' יוסף היא ולידיה
 הי נדרים שבני לצינה כמו קישוט ורחייה א"ר מיניו ליה נסגר דקישוט ורחייה הי עניו נפש מאי
 ספרי' וכו' מהמחיל:

טו א מ"י פ"ב מהל'
נדרים הל' ו טו"ע
י"ד סמן לנר טע"ף סג:
טו ב מ"י פ"ב מהל'
נדרים הל' יט סג
לחן רמז:

תוספות

פס"ג ר"י יוסי ה"א.
דמחמי דכפרה אכל
לכנן מפר ושמואל כרנן:
דאמר רב הונא ב"ר
פירקין רבי יוסי [ה"א]
[ה"א] דלחמי הכה דרב
הונא [א"ל מן הארץ]
ה"א כחמא דמלחא דרבי
יוסי כנא דפירות
מה"א וזו חטונו זה אכל
משום דעל כנא דלקמן
דשאינו נהנה לנדרים דלרין
לשני לשמואל כ"ה הכה
כמו שאמר לקמן: ופ"א
אין יב"ל דה"ר שמוס
עניי נפש. נראה לפרש
דהיינו שטרא אחרינא וכו'
כמו א' נמי וס"פ א'
נמי כרנן מל"ת (לחמיר)
לחוקמא מל' ח'טו יב"ל
לפר דקאמר משום עניי
אכל מפרה ה"א משום
דכרנן שביט לבינה קאמר
יוסין מרין וכו' פירשה
פרק השואל דף ק"א. ד"ה
סגריה וזו מקבל כחומר
דמי דהוא כמו א' נמי:
ע"א מהרב רבי יונה יע'
מח"י רבי יוסי ושמואל
כרנן וכו' עיקר ומל' ח'טו
יב"ל להפסד מ' האמת מרין
ואיל להוציא תפורה דהוא
ס"ד דפירות חטונו ח'טו
יב"ל להפסד כלל והשתא
מסקין דלחמיר לר' יוסי
אמת הוא דפירות חטונו
על מפר משום דכרנן
שביט לבינה. ומיהו אין
לכנן כנא עינאלא דשמואל
דלמך הנחת פלוני על
יפר דמה חושש בעל
אס נדרה מאתו פלוני
בשיל כן לא ימנע הבעל
מלקחת ממנו כל מה
שיליה ואשכח תהני מן
הבעל דהיה אכל כשנדרה
פירות חטונו על לא יוכל
הבעל ליקח ממנו ומיקרי
כיוצא לבינה ה"ר יונה
י"ע: אמר רב יהודה
אמר שמואל נדרה בשתי
בביות באחת מתקנה.
פ"ת נקיה ובאחת אין
מתקנה פ"ת של שערס
מתוך שמואל למתנה מפר

והא דלכטריך למימר הכה דאמר רב הונא כוליה פירקא רבי יוסי
היה לאו משום הא מתנימין גופא דכנה הא מסיים בה דברי ר' יוסי
אלא משום דחש הש"ס דילמא הוה פריך ליה מאידך מתנימין דקמני [פג:]
קונס שאני נהיגי לבריות אינו יכול להפסד וסמא קמני ולא מפרש בה
דברי ר' יוסי להסי הקדים ואמר ליה
דכוליה פירקין ר' יוסי היה וליכא
למיפסד מינה כלל דשמואל דאמר
כרנן. והא דלכטריך נמי לאורוסי
ולמימר ומל' ח'טו יב"ל להפסד משום
נדרים עניי נפש אכל מפר משום דכרנן
לא הוה מל' ח'טו יב"ל אלא למימר דהא
מני ר' יוסי היה ושמואל דאמר כרנן
היינו טעמא משום דאס אימא דלר'
יוסי לא מצי מפר אפי' משום דכרנן
שביט לבינה ליכא למימר דליהו
לכנן נדר שיש בו עניי נפש דהא
ארץ לא ארץ ארץ לרנן הוה עניי
נפש ולא יוסי הוה דכרנן שביט
לבינה משום הכי אמר דלר' יוסי נמי
דכרנן שביט לבינה היין הלך שפיר מלין
משום עניי נפש: ובין דאסיקנא דשמואל דאמר כרנן נקטין כותייהו
ואע"ג דכוליה פירקין רבי יוסי היה לאו סמא יניהו דכין דקמני תנא
דברי ר' יוסי יתירא הוה ליה כדליא תנן כדליא כדליא מתנימין אמר
ר' יוסי וכן דעת הרמב"ן ו"ל וכד כתבתי זה למעלה דף פ"א. אכל אחריס אומרים
יוסי היה ומל' ח'טו יב"ל להפסד משום נדרים עניי נפש אכל מפר משום דכרנן
דמפר וכרבי יוסי. ולא נהירא דאס כן לא הוה לן למימר מחני' ר' יוסי היה דאמר רב הונא כוליה פירקין ר' יוסי
דקמני לא יפר משום נדרים עניי נפש קאמר דאמר מפר משום דכרנן שביט לבינה כהי סגי לן לפרוקה דשמואל ומל' ח'טו
לן מו מתנימין מ' אלא דל' דל' אמר רב יהודה אמר שמואל נדרה משום כרנן. כנן דאמרה שמי ככרית אלו על באחת מתקנה
שהיא פ"ת נקיה ובאחת אין מתקנה שהיא פ"ת קיבץ מתוך שהוא מפר למתנה מפני שיש בה עניי נפש מפר לשאין מתקנה אפי' שאין בה
עניי נפש דכין דשתיין דבר אכילה מפר לשאין מתקנה דגרררר דמתקנה ואפי' הפר סתם כל הנדר מופר: ורב אפי' אמר רבי יוחנן
מפר למתנה ואין מפר לשאין מתקנה. משום דלית ליה הך גרררר הלך אפי' הפר בפירות דמתקנה ואין מתקנה ח'טו מופר לשאין
מתקנה כן פירשו רבנן ולא רלמי לאחד מהם בגרררר דשמואל טעם למה. ונראה צעירי דשמואל ורבי יוחנן דכרבי פליגי משום דקרא כתיב [ונמנר לן]
ואישה יפרנו ומפקינן מהאי קרא לקמן דף פ"א. דלרין הבעל שיפר כל הנדר דיפרנו כוליה משמע ואס הפר מקלמו אפי' מה שהפר ח'טו מופר
שכן הוא עיקר הגירסא דהיה שמתא דלקמן וכמו שנכתב עליה בסייעמא דשמיא משום הכי קאמר דכין שנדרה משמיא ככרית ו' הרי
כנדר אחד ואפי' לו להפסד לחלוקין דיפרנו כמי משום הכי מתוך שהוא לרין להפסד ויכול להפסד למתנה משום עניי נפש מפר ג"כ לשאין
מתקנה דא' אמרת לא מצי מיפר נמא אף הפרו למתנה ח'טו כלום וכיון דרמנא יחיד ליה רשומא להפסד נדרים שיש בהן עניי נפש על
כרחיק מפר אף בשאין מתקנה דשאין מתקנה חלוא ואי אמרת לא מצי מפר איכא עניי נפש ורב אפי' אמר ר' יוחנן מפר
למתנה ואין מפר לשאין מתקנה דשאין מתקנה חלוא ואי אמרת לא מצי מפר איכא עניי נפש ורב אפי' אמר ר' יוחנן מפר
הנדר שהוא יכול להפסד דיפרנו דקרא אעניי נפש קאי הילכך כל שהפר כל מה שיש בו עניי נפש כהי סגי יפרנו קרינן ביה ומשום הכי
מפר למתנה ואין מפר לשאין מתקנה. וכי תימא א"כ דכרנן ליה לשמואל דיפרנו כוליה נדר קאי ואפי' להווא פלגא דלימיה מהנהו גווי
דמלי בעל מפר וכדכתיבנא תקשי ליה מתנימין דתנן [לקמן ז:] נטולה ח'טו מן היהודים יפר חלקו ותהא משמחו ותהא נטולה מן היהודים
ואמאי ימא כיון דיפרנו אמר רחמנא מתוך שמפר חלקו מפר נמי חלק היהודים דכנא הכי לא אפשר איכא למימר דאפשר דכרנן ליה
לשמואל דיפרנו דמשמע כוליה ולא פלגיה צעירי נפש בלחוד הוא דכמי ולא אשכחן ליה בדכרנן שביט לבינה ובמתנימין דלקמן
ובכרנן דמיימי עלה בגמרר נדרים עניי נפש נקט ליה ולא בדכרנן שביט לבינה ומילחא דשייכא בטעמא היה דנדר עניי נפש משום
קפידא דידה הוא דמלי מפר דעיטור גבה הוא ומשום הכי ח'טו דין שיפר לחלוקין דהא מעמי לה טפי אכל דכרנן שביט לבינה משום קפידא
דבעל הוא הלכך במאי דלא קפיד לא קפיד ובמאי דקפיד שרין וזיל אדנפשיה. כן נראה צעירי: אייביה האשה שנדרה כנור וכו'

דמי יוש מפרשים דסומא דשנא היה ומתנימין רבי יוסי היה ואשמעין דאפי' שאני מפר משום עניי נפש מפר משום
דכרנן שביט לבינה ומ"מ מלחא דשמואל לא מיתרעא כהי דמפר משום דכרנן שביט לבינה דשמואל פירות חטונו על
הו דכרנן שביט לבינה משום דאפי' אס יקנה הבעל פירות חטונו ממו אקורס לה שהרי אסרה עליה פירותיו ואפילו אס מתוך
לאחר אקורה כהן אכל כשאתה הנחת פלוני על מותרת בפירות הבעל קונה ממנו דכנה אינה נהנית ממנו הלכך לא
הו דכרנן שביט לבינה: באחת פתגה ובאחת אינה מתקנה. כנן שהאמת היא פ"ת נקיה ואמת פ"ת קיבץ ואינה רגילה
לאכול פ"ת קיבץ א' נמי אין לה פ"ת אכל היום והיא מתקנה אס לא תאכל אחת מהן מתוך שהוא מפר למתנה
דכרנן שביט לבינה משום דכרנן שביט לבינה נמי דאמרין הכי משום דנעשה הנדר טעמי מעיקרו הלכך כיון דהותר מקלמו
הותר כנא שאלא אלא שיהא כל הנדר קיים אכל הפרת הבעל שהיא מתקן ולהבא מה שהותר הותר והאשר עומד באקורס והא דאמרין דמפר דוקא חלקו ולא אחרין מתוך שמפר חלקו מפר גם לאחרים כן
א"ש לאשמו כתיב דגירררר הכניס הוא דוקא כיוצא לבינה הוא מפר ולא כיה לכן אחריס והא דתנן במתנימין הפר לתאליס ח'טו מופר עד שיפר אף לנעבים מיי' כנן שפירס הפרה לתאליס אכל הכה מיי' שהפר כסמא:

כולה פירקא ר' יוסי קפני לה. ואנא נמי הכי קא אמנא דכי אמרה
הנחת פלוני עלי (א) מפר לעצמו אכל לא לאחרים כשאר דברים שביט
לבינה אכל לרנן (א) יב"ל: כנא מתקנה ובאחת אין מתקנה.
שאל לא תאכל האחת מהא רעיבה ואיכא עניי ואס תאכל האחת מהא
שביטה ושזון אין לרביה לשניה ולית

בזה צעירי משום עניי: מפר שמואל
לחוקמא דשמואל. לפי שהוא עניי
נפש: מפר נמי לשאין מתקנה. דכאמרה
הפרה שהפר למתנה עלתה הפרה
נמי לאותה שאינה מתקנה ומותרת
בשניהו הויל ונדרה נידח. וא"ת
דמפרשי בלחת מתקנה שהאחת פ"ת
נקיה וטובה ואס אינה אוכלת ממנה
איכא עניי ובאחת אינה מתקנה
שהיא פ"ת סוכין ואינה חוששת ממנה
ולכא עניי אס לא תאכלנה אפי' הכי
מותרת כשמואל למתנה: ואין מפר
לשאינה מתקנה. דלמי מופר בהפרת
האמרת. ויחזור ויפר לה א' אפשר לפי
שאין לא נדר עניי נפש ולא

דכרנן שביט לבינה ח'טו נמי למ"ד כל כי האי גוונא הו
דכרנן שביט לבינה. ואי קשיא הא ק"ל (א) נדר שהותר מקלמו הותר כולו
הני מילי (א) בהפרת חסד דעדיפא אכל בהפרת בעל לא אמרין הכי:
הפר

רבי יוסי מתקומא והכי קאמר מחני' רבי
יוסי היה דאמר רב הונא כוליה פירקין ר' יוסי דכין דאמר' דמתנימין
דקמני לא יפר משום נדרים עניי נפש קאמר דאמר מפר משום דכרנן שביט לבינה
לן מו מתנימין מ' אלא דל' דל' אמר רב יהודה אמר שמואל נדרה משום כרנן. כנן דאמרה שמי ככרית אלו על באחת מתקנה
שהיא פ"ת נקיה ובאחת אין מתקנה שהיא פ"ת קיבץ מתוך שהוא מפר למתנה מפני שיש בה עניי נפש מפר לשאין מתקנה אפי' שאין בה
עניי נפש דכין דשתיין דבר אכילה מפר לשאין מתקנה דגרררר דמתקנה ואפי' הפר סתם כל הנדר מופר: ורב אפי' אמר רבי יוחנן
מפר למתנה ואין מפר לשאין מתקנה. משום דלית ליה הך גרררר הלך אפי' הפר בפירות דמתקנה ואין מתקנה ח'טו מופר לשאין
מתקנה כן פירשו רבנן ולא רלמי לאחד מהם בגרררר דשמואל טעם למה. ונראה צעירי דשמואל ורבי יוחנן דכרבי פליגי משום דקרא כתיב [ונמנר לן]
ואישה יפרנו ומפקינן מהאי קרא לקמן דף פ"א. דלרין הבעל שיפר כל הנדר דיפרנו כוליה משמע ואס הפר מקלמו אפי' מה שהפר ח'טו מופר
שכן הוא עיקר הגירסא דהיה שמתא דלקמן וכמו שנכתב עליה בסייעמא דשמיא משום הכי קאמר דכין שנדרה משמיא ככרית ו' הרי
כנדר אחד ואפי' לו להפסד לחלוקין דיפרנו כמי משום הכי מתוך שהוא לרין להפסד ויכול להפסד למתנה משום עניי נפש מפר ג"כ לשאין
מתקנה דא' אמרת לא מצי מיפר נמא אף הפרו למתנה ח'טו כלום וכיון דרמנא יחיד ליה רשומא להפסד נדרים שיש בהן עניי נפש על
כרחיק מפר אף בשאין מתקנה דשאין מתקנה חלוא ואי אמרת לא מצי מפר איכא עניי נפש ורב אפי' אמר ר' יוחנן מפר
למתנה ואין מפר לשאין מתקנה דשאין מתקנה חלוא ואי אמרת לא מצי מפר איכא עניי נפש ורב אפי' אמר ר' יוחנן מפר
הנדר שהוא יכול להפסד דיפרנו דקרא אעניי נפש קאי הילכך כל שהפר כל מה שיש בו עניי נפש כהי סגי יפרנו קרינן ביה ומשום הכי
מפר למתנה ואין מפר לשאין מתקנה. וכי תימא א"כ דכרנן ליה לשמואל דיפרנו כוליה נדר קאי ואפי' להווא פלגא דלימיה מהנהו גווי
דמלי בעל מפר וכדכתיבנא תקשי ליה מתנימין דתנן [לקמן ז:] נטולה ח'טו מן היהודים יפר חלקו ותהא משמחו ותהא נטולה מן היהודים
ואמאי ימא כיון דיפרנו אמר רחמנא מתוך שמפר חלקו מפר נמי חלק היהודים דכנא הכי לא אפשר איכא למימר דאפשר דכרנן ליה
לשמואל דיפרנו דמשמע כוליה ולא פלגיה צעירי נפש בלחוד הוא דכמי ולא אשכחן ליה בדכרנן שביט לבינה ובמתנימין דלקמן
ובכרנן דמיימי עלה בגמרר נדרים עניי נפש נקט ליה ולא בדכרנן שביט לבינה ומילחא דשייכא בטעמא היה דנדר עניי נפש משום
קפידא דידה הוא דמלי מפר דעיטור גבה הוא ומשום הכי ח'טו דין שיפר לחלוקין דהא מעמי לה טפי אכל דכרנן שביט לבינה משום קפידא
דבעל הוא הלכך במאי דלא קפיד לא קפיד ובמאי דקפיד שרין וזיל אדנפשיה. כן נראה צעירי: אייביה האשה שנדרה כנור וכו'

דמי יוש מפרשים דסומא דשנא היה ומתנימין רבי יוסי היה ואשמעין דאפי' שאני מפר משום עניי נפש מפר משום
דכרנן שביט לבינה ומ"מ מלחא דשמואל לא מיתרעא כהי דמפר משום דכרנן שביט לבינה דשמואל פירות חטונו על
הו דכרנן שביט לבינה משום דאפי' אס יקנה הבעל פירות חטונו ממו אקורס לה שהרי אסרה עליה פירותיו ואפילו אס מתוך
לאחר אקורה כהן אכל כשאתה הנחת פלוני על מותרת בפירות הבעל קונה ממנו דכנה אינה נהנית ממנו הלכך לא
הו דכרנן שביט לבינה: באחת פתגה ובאחת אינה מתקנה. כנן שהאמת היא פ"ת נקיה ואמת פ"ת קיבץ ואינה רגילה
לאכול פ"ת קיבץ א' נמי אין לה פ"ת אכל היום והיא מתקנה אס לא תאכל אחת מהן מתוך שהוא מפר למתנה
דכרנן שביט לבינה משום דכרנן שביט לבינה נמי דאמרין הכי משום דנעשה הנדר טעמי מעיקרו הלכך כיון דהותר מקלמו
הותר כנא שאלא אלא שיהא כל הנדר קיים אכל הפרת הבעל שהיא מתקן ולהבא מה שהותר הותר והאשר עומד באקורס והא דאמרין דמפר דוקא חלקו ולא אחרין מתוך שמפר חלקו מפר גם לאחרים כן
א"ש לאשמו כתיב דגירררר הכניס הוא דוקא כיוצא לבינה הוא מפר ולא כיה לכן אחריס והא דתנן במתנימין הפר לתאליס ח'טו מופר עד שיפר אף לנעבים מיי' כנן שפירס הפרה לתאליס אכל הכה מיי' שהפר כסמא:

(א) מ"ר כ"ה. כ"ה. (ב) נעיל
(א) ו"ל. (ב) כ"ה. (ג) נעיל
(ד) מ"ר כ"ה. ע"כ.

הגהות הב"ח
(א) מ"ר ד"ה כ"ה פירקא
וכי פלוני על לר' יוסי
מפר לעצמו וכו' אכל
לרנן יכול להפסד אפילו
לאחרים כשאר עניי
נפש פ"ת ומתח' ח'טו
נמקם ודכ"ה:

מוסף רש"י
באחת מתקנה. כלומר יס
לה נדר ועניי נפש שהיא
פ"ת יפ"ת. ובאחת אין
מתקנה. אין לה נדר
ועניי נפש. שהיא פ"ת קיבץ
(דאמרי' בהשמו).

פירוש הרא"ש
ומדפיסא דא' אפשר להבא
הפירות אלא בנכחא אקור
הדיין על די הבעל
רישא נמי מיי' שאלא
אלא בנכחא אקור כנן
דלפרה עליה אפילו דמתח' אפי'
איכא דא' לא מתח' הכי
נפלו דכרנן אפי' אין
פירותיו ממנו כין אמרה
שמתח' כין אמרה כל
הנחת אלא דא' רישא נמי
אפ"ר דלפרה עליה כל מ'
שפירא ואפי' הכי קמין אין
יכול להפסד וקפא לשמואל
ומש' דמתנימין ר' יוסי
היה דמתנימין בהפרה אכל
לכנן מפר ושמואל דאמר
כרנן: דאמר רב הונא
ב"ר [פירקין] רבי יוסי
ה"א. הא לא הוה לרין
דכרנן קמין אפי' דכרנ'
ר' יוסי אלא משום דקפא
נמי לשמואל מהך דקמני
קונס שאני נהנה לבריות
לא יפר ורין לשני ר'
יוסי היה דכוליה פירקין
רבי יוסי קמני לה: פ"א
אין יב"ל דה"ר שמוס
נדר עניי נפש. שג"ה
אפרינא הוא ואפי' כרנ'
יוסי נמי אפ"ר ומפר הוא
משום דכרנן שביט לבינה
ושמואל נמי מפר משום
דכרנן שביט לבינה קאמר.
ויכאזה כוה פירש"י בפרק
השואל (ב"מ דף ק"א. ד"ה
י' קנין) ומקבל לאו כחומר

[illegible]

[illegible]

[illegible]

טובל. דהיינו ר"א (ו) אומר אינו זיך לקרות שם קסבר אפי' במעשר עני ודאי לית ליה טובת הנאה אלא כל עני שיצא מחילה יעלנו בעל כרחו והואיל דקיל כולי האי דאין ספקו טובל איבער מני האי קלותא דאין ביה טובת הנאה מה שאין בן בתרומה דספקא טבלה ויש בה טובת הנאה דאמרינן אומר אדם לחבירו עול סלע זה וכן תרומתך לכן בתי כהן. ולמאן דאמר קורא שם כולה מתתין מתוקמא חליצא דנכסים: **אמר ליה אבי דכולי ענמא ספקו טובל כו.** והלכך מחני' דלא קתני מעשר עני דברי הכל היא דכיון דספקו טובל בודאי אית ביה טובת הנאה ואסרי אינה יכולה ליהנות ממנו אבל ברייתא דקתני דלכלה נמי במעשר עני דאמר ר' אליעזר (ג) היא ולא רבנן: **רבי אליעזר סבר לא נאסדו עמי הארץ על פירוש מעשר עני.** דודאי מפשי ליה דלא איכפת להו הדער קא אכלי ליה דכיון דאי בעי מפקר להו לנכסיה כו': **רבנן סברי.** ודאי נאסדו ולא מפשי (ו) והא דאמר במפקר דלא לנכסיה הא לא עבדי דסבר אי מפקרנא לנכסאי דלמא אחי איניש דאמרינא וחי' חבירו הלכך נאסדו: **במעשר עני המהפכה בנזק הכית.** לאחר ששכנים תבואתו נאסר לפי הפירוש ממנה מעשר עני בגורו לפי

שנאנאם אז שלא מאנא עניינא ליתא לנא הלכא כי משכח עניינא מינאי
ליה למיתב להו (א) ובההוא מעשר כיוון דכתיב ביה נתינה איחא ביה
טובת הנאה ומי כתרומה דכתיב בה ומי נתינה תחתיו תרומה
לכהן: והא דקתני בצרייתא דיכולה ליהנות ממעשר עניי בצאותו
מאתחלקא בעדו שהוא בגרון דההוא כתיב ביה והנחת בשערך
הדייטא בשעת הגורן וההוא לית ביה טובת הנאה דלא איחא מנה
ליה התם ושקיל ליה כל מל דבעי וזהכי שריא לאיתגהויי מנה
יעטלו בעל כרחו. מתנת כהונתם דללא ידידיה קא שקלי אלא דלהון.
ואלמא מדקתני יעטלו בעל כרחו דטובת הנאה דאיחא ליה אפשר למיתן
לכהן ולגוי אחר שמחזיק לו טובה לא הוי אמרין ולא מיתחא כמאן
דמיתחאני מיניה: אימא סיפא כו' יעטלו אמרין. אכל לגוי מני
לעבד דלא שקלי אלמא טובת הנאה ממון: (ב) דרבי (ג) אומר. משל
לו דמי טבול סבר דטובת הנאה שהיה שלו בצאות ממנות בזה
טבול שהיה נותן לכהן שיראה הוי ממון ולהכי משלם לו דמי כולו:
ורבי

דו עמי הארץ על מעשר עני. דודאי מפרשי ליה כיוון דלא מסקדי מידי
דפרוקי מתניתין וצרייתא דלא קייין משום דמנתי' מיירי בצמעש עני
אוס כי לא קמי בצמתי' ומעשר עני דהא מיתסבאל ביה וצרייתא מיירי
ל. והתם בצפריי' רמי כתיב ונתת לגוי ליתום ולא למנה וכתבי והנחת
ימיו בגורן וכשמגעיין ימות הגשמים מחלקו בחור ביתו ואית דמפרשי
שאחר ימות הגשמים מיתו בגורן: אלמא טובת הנאה אינה ממון.
בר' יהודה. רישא ר' יוסי בר' יהודה דק"ל דטובת הנאה אינה ממון
אז חולין שבו ודמי תרומות ומעשרות לפי טובת הנאה שיש לו בהן
דספירל

רמ ומפרישו
לעצמו דהמוליד
חזירו עליו הראיה דשמה
האריך הפרישו ואין
לפרישו כלומר אין
לחמו לענין שפיקו
גו מביא. כלומר שפיקו
אין חזרה חזרה עליו

ד"ר ח"א קורא שם ואין צריך להפריש. כיון שקרא עליו שם ילא הכרי מחורט טבל ושאר המעשרות הוא צריך להפריש על דעתו, לפי שצריך להפריש ממעשר ראשון תרומות מעשר ולמטה לכהן, שהיא תמימה לרשם, ומעשר שי צריך להטעמו לירושלים וללאכול (מכילתא י"ג). טרבת הנאה. דבר מועט, דמניא (בכורות כו). רשאי ישראל לימר לחבירו הילך סלע וכן כל פרומותיך לנן בתי

[illegible]

מסוס דשעבודי משעבדת ליה ולאו כל כמינה דמפקעת ליה לשעבודי:
רבי עקיבא אומר יפר שמה מעדיף עליו יוסף מן הראוי לו.
דקסבר ר"ע דהעדפה דידה היא וחיל עלה נדרה דהא לא משעבדה
ליה ומשום הכי נריך להפר ומיהו מני מיפר משום דכריס שנינו
לנביא ומ"ק לא חייש להכי משום
דסבירא ליה דהעדפה נמי דידה הוי.
והאי העדפה היינו שפעדיף על מה
שפסקו לה חכמים לעשות ונעלה דהיינו
משקל חמש סלעים כדליתא בפרק
אע"פ (מסכת נדרים: ד) רבי יוחנן בן נורי
אומר יפר שמה יגרשה וסאה אסורה
לחזור לו. דסבירא ליה לר' יוחנן
בן נורי כמ"ק דהעדפה נמי דבעל
היזא הלך משום העדפה אין נריך
להפר אלא שמה יגרשה ויהא הנדר
חל שמשגרשה אינה משועבדת לו
למעשה ידיה וסאה אסורה לחזור לו
לפי שאמר במעשה ידיה ואי אפשר
לו ליזהר שלא תטחן וסאה חמשה וכל
שאר מלאכות השנויות במשנתנו
שאשה עושה לבעלה ומ"ק פליג עליה
דר' יוחנן בן נורי אי משום דלא
סבירא ליה דמהניא הפרה לבי מגרש
לה אי משום נדרה גופא כיון דהשתא
לא חיל לקמיה נמי לא חיל. ופולוגמיהו
בהעדפה אי דבעל היזא לא לא חוקימנא
לה כמחזות (דף קסו). בהעדפה שעל
ידי הדמך כדליתא התם: גמ' אומר
שמואל הלכה כר' יוחנן. דאמר יפר:

מוסף רש"י

הרי זו עושה ואוכלת.
אין מעשה ידיה קדוש
על פי (מחזות: ד) רבי
יהודה. הקדש אף
מותר מעשה ידיו אסור
מה שהיה עושה לו יוסף
על הארץ שפסקו חכמים
ולה הקדש מעשה ידיו
עקב. והמותר קני לו
במטה ספק שחוקי לה
מחזות שיון לא ככל שבת
מטה ספק לנדרים. לנדר
המונות (שם). כי על
העדפה הוא דקאמר.
כלומר הלכה דפר ולא
מעשה ידיו דאין לר' יוחנן
עיקר מעשה ידיו אסור
הפרה ולשמואל מותר
העדפה שמה מעדיף. ור' יוחנן
היה אומר דאמר יפר.
והשתא נמי הוה מני
לשקטיו טרף סוף לא כל
לעולם. דהא לא נעשה.
אלא חקש ליה קדושת
אחריתא (שם: ד) רבי
נחמן אי הלהב בחי"ק.
דאמר אין נריך להפר.
אלא יפר (שם). אלא
אמר ר' יוסף. לעולם
הלכה ומעשה ידיו אסור
ממנו שמה יגרשה.
רשאי קונמות. הקדש
שלינו קדוש לכל אלה
אין אדם אחר נטמן
קיום (שם). הריאל ואדם
אוסר פירות חבירו
עליו. מתוך שהוא חופס
מקום שאין חסם הקדש
מותר עליו ואומר קונם
פירות פלוני עליו ונכנס
הקדש אין אדם מקדש
דבר שאינו שלו. הלך
אדם אומר עליו נמי דבר
שלא עליו. נעשה. דבר
ממנו מקדש הקדש נמור
אין ואלו ממנו נאסר
קונם. אומר ליה
אביו. ומה ראה פירות
חבירו עליו (לפני). פירות
פירות חבירו על חבירו.
דעשויה היא משעבדת
על למעשה ידיו ואינה
לחיה להפסיק קונם
ולכשיגרשה אומר דחיל.
ועד עשין לא נעשה
המלאכה עד לאחר גירושין
וחיה (שם). בשלמא
אדם אוסר פירות
חבירו עליו. קונם.
שהי אדם אוסר פירותיו
על חבירו. כן נטמן קונם
לחיה לנדר בין שהקדש
חכם הקדש נמור. אלא
יאסר דבר שלא בא
לעולם. ממנו. לא
המלאכה בזה ולא נכנסת
בזה ליה להפסיק עד
שחמשה. שהיה אין
אדם אוסר פירות
חבירו על חבירו.
חכם הקדש שאלה אין אדם
יכול לנמור אסור. שהי

לביא אדם אוסר פירות חבירו. אע"פ שאינו שול שכן אדם אוסר פירות חבירו על חבירו וקונמות
מעשה ידיו דמתניתין אינה בעולם ויכין מני אסרה לנעול: באומרת יקדשו יד עושהיה. דידים אינה בעולם הרי
הוא נמי המלאכה נמי הרי בעולם: והא משתעבדא ידיו אע"פ. ולא מל הקדש: דאסריה א"ב בדרה. ידיו קדושים
וכן אסר אסרה רבי אסרה רבי. כיון דאליה שמה ליה ליה רשות לאקדושיה היכי קדוש לקמיה ונפקר אע"פ גרסין
ומי איכא מדי דמפקעת לא קדוש והשתא דקדוש:

הרי זו עושה ואוכלת. רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין
ואמר שמואל הלכה כר' יוחנן הסנדלר
אלמא אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם
וכי תימא כי קאמר הלכה כר' יוחנן בן נורי
על העדפה הוא דקאמר לימא הלכה כרבי
יוחנן בן נורי בהעדפה אי נמי (ג) הלכה
כת"ק א"נ (אין) הלכה כרבי עקיבא אלא אומר
רב יוסף שאני קונמות הואיל ואדם אוסר
פירות חבירו עליו אוסר נמי דבר שלא בא
לעולם עליו אומר ליה אביו בשלמא אדם
אוסר פירות חבירו עליו שהרי אדם אוסר
פירותיו על חבירו אלא יאסור דבר שלא
בא לעולם על חבירו שהרי אין אדם אוסר
פירות חבירו על חבירו אלא אומר רב הונא
בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידיו
לעושהיה דידים הא איתנהו בעולם וכי
אמרה הכי קדשה והא משעבדן ידיה
לבעל דאמרה לבי מגרשה השתא מיהת
לא מגרשה וממאי דכי אמרה הכי מהניא
אמר

ד"ל יאסור פירות חבירו עליו אלא יאסור דבר שצ"ל על חבירו
שצ"ל ענין יש בו כח נכח שהרי אין בו כח לאסור פירות חבירו על
חבירו להכי נמי פירות מעשה ידיו היין של בעל והיין יכולה לאסור
עליו הואיל שלא באו לעולם: יקדשו ידיו לעושהיה. דידים אינה בעולם
דהיינו אוסר פירות חבירו עליו: ומי מקדשן והא משעבדן ידיו לעולם.
דהשתא הוי דומיא דאוסר פירות חבירו על חבירו: דאמרה לבי מגרשה.
יקדשו דכל זמן שהיא ברשותו אינה אוסרתה ואינה אי לא מיפר מהשתא
חילת קדושה עליהו ואי מגרשה והדר נסיב לה מיתסרן עליו מעשה
ידיו: וממאי דכי אמרה הכי מהני. ואע"פ דליתא תחת הבעל:
אמר

לביא אדם אוסר פירות חבירו. אע"פ שאינו שול שכן אדם אוסר פירות חבירו על חבירו וקונמות
מעשה ידיו דמתניתין אינה בעולם ויכין מני אסרה לנעול: באומרת יקדשו יד עושהיה. דידים אינה בעולם הרי
הוא נמי המלאכה נמי הרי בעולם: והא משתעבדא ידיו אע"פ. ולא מל הקדש: דאסריה א"ב בדרה. ידיו קדושים
וכן אסר אסרה רבי אסרה רבי. כיון דאליה שמה ליה ליה רשות לאקדושיה היכי קדוש לקמיה ונפקר אע"פ גרסין
ומי איכא מדי דמפקעת לא קדוש והשתא דקדוש:

גמ' הרי זו עושה ואוכלת. לנדרים הכל. ואמרין התם במסכת כבודות
בפרק אע"פ (ד) דשאיין מעלה לה מוונות קא מיירי ואמר' עושה ואוכלת
פשיטא דכיון דאין מעלה לה מוונות ודאי עושה ואוכלת דממאי
מתפרשת ואמר' סיפא לאקדושיה ליה למיתני: והמותר ר"מ אומר

נהגות הב"ח

(א) גמ' והמותר (ר' מאיר)
מאיר. וי"ב ס"א רבי
טריפון: (ב) שם אי נמי
הלכה ר"ב גירסת רש"י
בפ' אע"פ אי נמי אין
הלכה כמ"ק אי נמי הלכה
כר"ע וכן נראה מפירוש
שנפטר דין הוא גורס
אבל ר"מ אומר (ג) גרסין
אופקא וע"פ: (ד) רש"י
ד"ה ואמר שמואל ור'
כר' הסנדלר ופוקי לה
התם בשאין מעלה לה
מטה ספק דמקני לה
חכמים: (ה) ד"ה אלא אין
הלכה כמ"ק אי נמי
הלכה כר' עקיבא דאמר
לעושהיה: (ו) ד"ה אלא
אמר ור' ושלמי קונמות
וכי' ושלמי קונמות
הכי גרסין אומר ליה אביו
בשלמא אדם אוסר פירות
חבירו עליו שבתא וכו' ענין
יש בו כח לכך ד"ל
יאסור פירותיו על חבירו
אלא אומר דבר שצ"ל
על חבירו שהרי אין בו
כח לאסור חבירו על חבירו
נמי ור' דהריין של בעל
היאך יכלה:

חוספות

עושה ואוכלת. רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין
ואמר שמואל הלכה כר' יוחנן הסנדלר
אלמא אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם
וכי תימא כי קאמר הלכה כר' יוחנן בן נורי
על העדפה הוא דקאמר לימא הלכה כרבי
יוחנן בן נורי בהעדפה אי נמי (ג) הלכה
כת"ק א"נ (אין) הלכה כרבי עקיבא אלא אומר
רב יוסף שאני קונמות הואיל ואדם אוסר
פירות חבירו עליו אוסר נמי דבר שלא בא
לעולם עליו אומר ליה אביו בשלמא אדם
אוסר פירות חבירו עליו שהרי אדם אוסר
פירותיו על חבירו אלא יאסור דבר שלא
בא לעולם על חבירו שהרי אין אדם אוסר
פירות חבירו על חבירו אלא אומר רב הונא
בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידיו
לעושהיה דידים הא איתנהו בעולם וכי
אמרה הכי קדשה והא משעבדן ידיה
לבעל דאמרה לבי מגרשה השתא מיהת
לא מגרשה וממאי דכי אמרה הכי מהניא
אמר

ד"ל יאסור פירות חבירו עליו אלא יאסור דבר שצ"ל על חבירו
שצ"ל ענין יש בו כח נכח שהרי אין בו כח לאסור פירות חבירו על
חבירו להכי נמי פירות מעשה ידיו היין של בעל והיין יכולה לאסור
עליו הואיל שלא באו לעולם: יקדשו ידיו לעושהיה. דידים אינה בעולם
דהיינו אוסר פירות חבירו עליו: ומי מקדשן והא משעבדן ידיו לעולם.
דהשתא הוי דומיא דאוסר פירות חבירו על חבירו: דאמרה לבי מגרשה.
יקדשו דכל זמן שהיא ברשותו אינה אוסרתה ואינה אי לא מיפר מהשתא
חילת קדושה עליהו ואי מגרשה והדר נסיב לה מיתסרן עליו מעשה
ידיו: וממאי דכי אמרה הכי מהני. ואע"פ דליתא תחת הבעל:
אמר

לביא אדם אוסר פירות חבירו. אע"פ שאינו שול שכן אדם אוסר פירות חבירו על חבירו וקונמות
מעשה ידיו דמתניתין אינה בעולם ויכין מני אסרה לנעול: באומרת יקדשו יד עושהיה. דידים אינה בעולם הרי
הוא נמי המלאכה נמי הרי בעולם: והא משתעבדא ידיו אע"פ. ולא מל הקדש: דאסריה א"ב בדרה. ידיו קדושים
וכן אסר אסרה רבי אסרה רבי. כיון דאליה שמה ליה ליה רשות לאקדושיה היכי קדוש לקמיה ונפקר אע"פ גרסין
ומי איכא מדי דמפקעת לא קדוש והשתא דקדוש:

בש"כא אדם אוסר פירות חבירו. אע"פ שאינו שול שכן אדם אוסר פירות חבירו על חבירו וקונמות
מעשה ידיו דמתניתין אינה בעולם ויכין מני אסרה לנעול: באומרת יקדשו יד עושהיה. דידים אינה בעולם הרי
הוא נמי המלאכה נמי הרי בעולם: והא משתעבדא ידיו אע"פ. ולא מל הקדש: דאסריה א"ב בדרה. ידיו קדושים
וכן אסר אסרה רבי אסרה רבי. כיון דאליה שמה ליה ליה רשות לאקדושיה היכי קדוש לקמיה ונפקר אע"פ גרסין
ומי איכא מדי דמפקעת לא קדוש והשתא דקדוש:

פירוש הרא"ש

קאמר ר"מ קדשים כיון דמעלה לה מוונות ורבי יוחנן הסנדלר קאמר חולין דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם: וב"ב
כי קאמר שמואל הלכה כרבי יוחנן הסנדלר. כלומר כה פליג אע"פ בהעדפה דכר' והעדפה דבעל ומשום העדפה אין

הרי זו עושה ואוכלת. בפרק אע"פ (נח): אלא דמקני לה כמעלה לה מוונות ואין מעלה לה מטה ספק ופסקר דמעה ספק
תחת מעשה ידיו ומוונות תחת מותר וכו' דאין מעלה לה מטה ספק עושה ואוכלת דאין יכול להקדיש מעשה ידיו: ומותר

(א) כמנחת נט, (ב) ע"כ
ש"ך לך שלפני,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה גבי זכיה
ופירות בידל:
(ב) ד"ה לאומר ד"ה הכה
נמי ד"ה:

הגהות מורה"ב
רנשבורי

(א) בנדרים ד"ה מי דמי כו'
דהיינו לאחר י"ב חודש.
נמחק מלות י"ב חודש וי"ב
עשר שנים:

מוסף רש"י

מי לא קדשה. אם מכרה
ומכר ולקחה וכוונתו נט.
השתא בידה היא.
שהרי עשוי שו" וכו'
הכי דלית לה קדשה השתא
קדשה. כי אמר נמי תיקדש
לקמה קדשה (שם). הא
לא דמי. מסקנה דקדשה
היא (שם). מתקף לה
רב פפא מי דמי כו'.
הם גבי מכרה לך און
לו עשוי כה לא גוף ולא
דבר שאינו שלו. הכה גופה
בידה הוא והכי יקדשו ידי
אמרה (שם). ע"כ הגירסא
בנדרים. הא לא דמי.
מסקנה דלתקדמה היא
ב"י לעשר שנים. לא
דמי לשנה וזו שמשכנתי לך
חסם. אלא לאומר שנה וז'
משכנתי לעשר שנים. דאין
צווי לפדותה ולהקדישה
עכשיו. דקדשה. דלא של
היא (שם וכו').

אמר ר' אילא ומה אילו אומר לחבירו שדה זו שאני מוכר לך. כלומר
שעדיין היא צדו להקדישה שלא החלטתיה לך מכל וכל: לכשאקדשה
ממך. לכשאחזור ואקדשה ממך מקדיש: מי לא קדשה. מי לא חיל
שם קדושה עלה לכשיקדמה מזה. הכה נמי גבי האי איתחא כי אמרה
יקדשו ידי לעושיהן לאחר שתתגרש
דודאי חילל עלייהו שם קדושה:
מי דמי. כלומר מי דמיא מילתא
דאשה למילתיה דהאי גברא הכה האי
גברא דמוזן שדה זו אחי בדיה היא
שעדיין לא מכרה ודיקא נמי דקמני
שאינו מוכר לך ולא קמני שמכרתי
לנכי יכול להקדישה לכשחזור ותצא
לרשותו: אלא. הא איתחא כי מקדשא
מעשה ידיה כלום יש בידה שום כח
והלכך אף על גב דאמר גבי מוכר
שדה שיכול להקדישה לכשתצא לרשותו
גבי אשה לא אמר: אלא. הא דאשה
לא דמיא אלא לאומר כו' וכו' היכי
דהם לא קדשה משום דלא קיימא
הכה נמי לגבי הך איתחא לא קדשי
מעשה ידיה: גבי זכיה פסיקא
למילתיה. דגופה (א) לפירות בידל
לדוקא: גבי אשה מי פסיקא מילתא.
מי הויה גופה לבדל והם גבי אשה
דינא היא דתיקדשו: הא לא דמיא

אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי לך לכשאפדנה ממך מקדיש.
דהם לא קדשה השתא לקמיה הכי נמי גבי אשה: שדה
בידו לפדותה. כל איתת דבעי אחי מי לאקדשה מהשתא:
אשה בידה להתגרש. בתמיה. והואיל ואין בידה להתגרש לא חיל
הקדש אומעשה ידיה לכשתתגרש: לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי
לך לעשר שנים וכו' מי לא קדשה. דהשתא אין צדו לפדותה
עד עשר שנים ולכשיפדנה קדשה דחיל עלה קדושה מהשתא (א)
הכה נמי גבי אשה אף על גב דאין בידה לגרש עצמה כי
יגורא חילל קדושה על מעשה ידיה: חסם קיין. גבי שדה
איכא זמן קצוב לעשר שנים וכיון דאיכא זמן קצוב דמי כאילו יש
צדו לפדותה לאחר: אשה מי יש לה קיפוחא. לידע איתמי תתגרש:
אלא

שדה שמשכנתי לך לכשאפדנה ממך מקדיש דקדשה משום דגופא דשדה
משום הקדש דמים הוא זה ואינו מפקיע מידי שעבוד הלכך אין ההקדש חל עד שיפדנה. והיה צדו לחבירו צדו להקדשה משום דהוא
(ערכין כה). גבי המשכיר צדו לחבירו והקדישו משכיר דבר צדו מעלה שכן להקדש ופרקי' עלה היכי דר צדו כמעלה קאי כבד כחבני בפרק
השותפין (לעיל דף מו: ד"ה היכי) דלא קשיא דהיה במשכיר צדו חסם היא ולא צדו מיוחד ומשום הכי מצי משכיר להקדיש וניתן לו לשכור בית אחר:
מתקף ליה רב שיטא בריה דרב אידי מי דמי שדה זו בידו לפדותה. ומש"ה כי אמר לכשאפדנה ממך מקדיש קדשה דכל שצדו
לאו כמחוסר מעשה דמי אשה בידה להתגרש בתמיה וכיון שאין בידה שיחול נדרה כשתצא כי אמרה נמי לבי מגרשה לא חיל. ומקשו
הכה אשה נמי בידה היא שיחול נדרה כל שעה ושעה שתרצה דהא קי"ל כרז הויה דאמר (במנחות נח): יכולה אשה שתאמר לבעלה איני מונית ואינו
עושה יש לומר דרבי יוחנן בן טרי דאמר יפר לאו משום מה שהאשה חייבת לעשות לבעלה בכל שביע תחת מונויות קאמר דהיינו משקל
חמש סלעים ביהודה שש עשרה סלעים בגליל דאי משום הכי בלחוד ליכא למימר שמה יגרשנה ותהא אסורה לחזור שמה שרי אפסר לבעלה
לומר ממנה בך אלא הכה באוסרת כל הנאה שלה על בעלה עסקין אפילו אותן שבע מלאכות שחייבת לעשות לו דהיינו טוחנת ואופה
ומנבסת וכולהו איך והיינו דקאמר ותהא אסורה לחזור לו שאינה יכולה לשמשו במלאכות הללו ומהני מלאכות לא כל הימנה להפקיע
עצמה שאין תחת מונויות שחאמר איני מונית ואינו עושה הלכך אין בידה להפקיע עצמה מהן שלא תעשה אותן לבעלה אלא לאחר שתתגרש
ומשום הכי אמרינן אשה בידה להתגרש בתמיה: הא לא דמיא. פירוש אלא אי מדמית לה להא דהאי דאמר לאומר לחבירו שדה זו
שמשכנתי לך לעשר שנים מקדוש דקדשה אף על גב דאין צדו לפדותה קודם לעשר שנים אשה נמי אף על גב דאין בידה להתגרש
קודם אסור: מי דמי חסם קיין. גבי שדה איכא קיפוחא לפדותה דהיינו לאחר אשנים עשר חדש ומשום הכי מצי מקדיש לה מעכשיו
הכה לא קיין גבי אשה לית ליה קיפוחא דשמה לא תתגרש הלכך דין הוא דלא ליהוי הקדש כי מגרשה כיון שהקדישה בעודה תחתיו:
אלא

אמר רבי אילא ומה אילו האומר לחבירו שדה זו שאני מוכר לך
לכשאקדנה ממך מקדיש מי לא קדשה. הא דפשיטא ליה לרבי
אילא דה"ה קדשה לאו ממחני וממחיתא שמיני ליה הכי אלא סברא
דנפשיה קאמר דודאי קדשה ומדמי ליה הכי דהיינו דודאי סבירא ליה
דטעמא דקדשה מפני שצדוהו היא
עכשיו דהא כשמכרתי לך איהו גופיה
מודה דלא קדשה אפ"ה סבירא ליה
דקונם שאני עושה לפיך להא דמיא
דלא דמי לאומר לחבירו שדה שמשכנתי
לך דלא קדשה משום דצוויי פסיקא
מילתא כדאמרין לקמן דגופא ופירא
צד לוקח מה שאין כן אשה דכיון
דגופא בידה הוא ומעשה ידיה היא
שמוכה בכל יום לבדל כשהו ז' שאני
מוכר לך עדיף מיניה שצדו להקדיש
עכשיו קונם דאשה נמי אית צד חד
ז' למעלייתא טפי משדה משום דנשדה
צדן שעת הקדשו לשעה שיחול דהיינו
לכשיקדמה יש זמן שהשדה יוצא מרשות
מקדיש לגמרי גופא ופירא מה שאין
כן גבי אשה שגופה לעולם נרשותה
הוא ומשום הכי סבירא ליה דכי היכי
דנשדה זו שאני מוכר לך לכשאקדמו
ממך מקדיש קדשה אשה נמי כי חסרה
מעשה ידיה על בעלה לבי מגרשה
חילל כן נראה בעיני. ואפי' הכי אתקף
ליה רבי ירמיה דלא דמי דלמא האי ז' דאיכא צדוהו דגופה
דמי מקדיש לה מהשתא עדיף טפי מההוא ז' דאיכא צדוהו דגופה
בידה הוא דמאי נפקא מינה כיון דלא מציא לאסור שיחול אסורה
עכשיו עד שתתגרש הא לא דמיא אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי
לך לכשאקדנה ממך מקדיש דלא קדשה משום שאין צדו להקדישה
עכשיו ואשה נמי דכוחה היא: מתקף לה רב פפא מי דמי גבי
זכיה פסיקא מילתא. נהי דודאי פסיר קא דמית דליכא למיגמר
אשה משדה זו שאני מוכר לך דלא דמיין כדקאמר אפ"ה מצי
דנעית למפשע לאדך גיסא דלא חיל קונם דידה משדה זו שמשכנתי
לך ליתא דגבי זכיה פסיקא מילתא דגופה דשדה ופירא צד לוקח
ומשום הכי לא קדשה אלא גבי אשה כיון דגופה בידה הוא איכא
למימר דקדשה ואדרכה איכא למיפשע הכה דקדשה מהאומר לחבירו
שדה שמשכנתי לך לכשאפדנה ממך מקדיש דשדה נרשות מקדיש הוא אשה נמי דכוחה. והאי דנקט לכשאפדנה ממך
משום הקדש דמים הוא זה ואינו מפקיע מידי שעבוד הלכך אין ההקדש חל עד שיפדנה. והיה צדו לחבירו צדו להקדשה משום דהוא
(ערכין כה). גבי המשכיר צדו לחבירו והקדישו משכיר דבר צדו מעלה שכן להקדש ופרקי' עלה היכי דר צדו כמעלה קאי כבד כחבני בפרק
השותפין (לעיל דף מו: ד"ה היכי) דלא קשיא דהיה במשכיר צדו חסם היא ולא צדו מיוחד ומשום הכי מצי משכיר להקדיש וניתן לו לשכור בית אחר:
מתקף ליה רב שיטא בריה דרב אידי מי דמי שדה זו בידו לפדותה. ומש"ה כי אמר לכשאפדנה ממך מקדיש קדשה דכל שצדו
לאו כמחוסר מעשה דמי אשה בידה להתגרש בתמיה וכיון שאין בידה שיחול נדרה כשתצא כי אמרה נמי לבי מגרשה לא חיל. ומקשו
הכה אשה נמי בידה היא שיחול נדרה כל שעה ושעה שתרצה דהא קי"ל כרז הויה דאמר (במנחות נח): יכולה אשה שתאמר לבעלה איני מונית ואינו
עושה יש לומר דרבי יוחנן בן טרי דאמר יפר לאו משום מה שהאשה חייבת לעשות לבעלה בכל שביע תחת מונויות קאמר דהיינו משקל
חמש סלעים ביהודה שש עשרה סלעים בגליל דאי משום הכי בלחוד ליכא למימר שמה יגרשנה ותהא אסורה לחזור שמה שרי אפסר לבעלה
לומר ממנה בך אלא הכה באוסרת כל הנאה שלה על בעלה עסקין אפילו אותן שבע מלאכות שחייבת לעשות לו דהיינו טוחנת ואופה
ומנבסת וכולהו איך והיינו דקאמר ותהא אסורה לחזור לו שאינה יכולה לשמשו במלאכות הללו ומהני מלאכות לא כל הימנה להפקיע
עצמה שאין תחת מונויות שחאמר איני מונית ואינו עושה הלכך אין בידה להפקיע עצמה מהן שלא תעשה אותן לבעלה אלא לאחר שתתגרש
ומשום הכי אמרינן אשה בידה להתגרש בתמיה: הא לא דמיא. פירוש אלא אי מדמית לה להא דהאי דאמר לאומר לחבירו שדה זו
שמשכנתי לך לעשר שנים מקדוש דקדשה אף על גב דאין צדו לפדותה קודם לעשר שנים אשה נמי אף על גב דאין בידה להתגרש
קודם אסור: מי דמי חסם קיין. גבי שדה איכא קיפוחא לפדותה דהיינו לאחר אשנים עשר חדש ומשום הכי מצי מקדיש לה מעכשיו
הכה לא קיין גבי אשה לית ליה קיפוחא דשמה לא תתגרש הלכך דין הוא דלא ליהוי הקדש כי מגרשה כיון שהקדישה בעודה תחתיו:
אלא

ליה רבי ירמיה דלא דמי דלמא האי ז' דאיכא צדוהו דגופה
דמי מקדיש לה מהשתא עדיף טפי מההוא ז' דאיכא צדוהו דגופה
בידה הוא דמאי נפקא מינה כיון דלא מציא לאסור שיחול אסורה
עכשיו עד שתתגרש הא לא דמיא אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי
לך לכשאקדנה ממך מקדיש דלא קדשה משום שאין צדו להקדישה
עכשיו ואשה נמי דכוחה היא: מתקף לה רב פפא מי דמי גבי
זכיה פסיקא מילתא. נהי דודאי פסיר קא דמית דליכא למיגמר
אשה משדה זו שאני מוכר לך דלא דמיין כדקאמר אפ"ה מצי
דנעית למפשע לאדך גיסא דלא חיל קונם דידה משדה זו שמשכנתי
לך ליתא דגבי זכיה פסיקא מילתא דגופה דשדה ופירא צד לוקח
ומשום הכי לא קדשה אלא גבי אשה כיון דגופה בידה הוא איכא
למימר דקדשה ואדרכה איכא למיפשע הכה דקדשה מהאומר לחבירו
שדה שמשכנתי לך לכשאפדנה ממך מקדיש דשדה נרשות מקדיש הוא אשה נמי דכוחה. והאי דנקט לכשאפדנה ממך
משום הקדש דמים הוא זה ואינו מפקיע מידי שעבוד הלכך אין ההקדש חל עד שיפדנה. והיה צדו לחבירו צדו להקדשה משום דהוא
(ערכין כה). גבי המשכיר צדו לחבירו והקדישו משכיר דבר צדו מעלה שכן להקדש ופרקי' עלה היכי דר צדו כמעלה קאי כבד כחבני בפרק
השותפין (לעיל דף מו: ד"ה היכי) דלא קשיא דהיה במשכיר צדו חסם היא ולא צדו מיוחד ומשום הכי מצי משכיר להקדיש וניתן לו לשכור בית אחר:
מתקף ליה רב שיטא בריה דרב אידי מי דמי שדה זו בידו לפדותה. ומש"ה כי אמר לכשאפדנה ממך מקדיש קדשה דכל שצדו
לאו כמחוסר מעשה דמי אשה בידה להתגרש בתמיה וכיון שאין בידה שיחול נדרה כשתצא כי אמרה נמי לבי מגרשה לא חיל. ומקשו
הכה אשה נמי בידה היא שיחול נדרה כל שעה ושעה שתרצה דהא קי"ל כרז הויה דאמר (במנחות נח): יכולה אשה שתאמר לבעלה איני מונית ואינו
עושה יש לומר דרבי יוחנן בן טרי דאמר יפר לאו משום מה שהאשה חייבת לעשות לבעלה בכל שביע תחת מונויות קאמר דהיינו משקל
חמש סלעים ביהודה שש עשרה סלעים בגליל דאי משום הכי בלחוד ליכא למימר שמה יגרשנה ותהא אסורה לחזור שמה שרי אפסר לבעלה
לומר ממנה בך אלא הכה באוסרת כל הנאה שלה על בעלה עסקין אפילו אותן שבע מלאכות שחייבת לעשות לו דהיינו טוחנת ואופה
ומנבסת וכולהו איך והיינו דקאמר ותהא אסורה לחזור לו שאינה יכולה לשמשו במלאכות הללו ומהני מלאכות לא כל הימנה להפקיע
עצמה שאין תחת מונויות שחאמר איני מונית ואינו עושה הלכך אין בידה להפקיע עצמה מהן שלא תעשה אותן לבעלה אלא לאחר שתתגרש
ומשום הכי אמרינן אשה בידה להתגרש בתמיה: הא לא דמיא. פירוש אלא אי מדמית לה להא דהאי דאמר לאומר לחבירו שדה זו
שמשכנתי לך לעשר שנים מקדוש דקדשה אף על גב דאין צדו לפדותה קודם לעשר שנים אשה נמי אף על גב דאין בידה להתגרש
קודם אסור: מי דמי חסם קיין. גבי שדה איכא קיפוחא לפדותה דהיינו לאחר אשנים עשר חדש ומשום הכי מצי מקדיש לה מעכשיו
הכה לא קיין גבי אשה לית ליה קיפוחא דשמה לא תתגרש הלכך דין הוא דלא ליהוי הקדש כי מגרשה כיון שהקדישה בעודה תחתיו:
אלא

דבי פהני. כיון דעמה אינה יכולה להקדיש ונפקא אפ"ה גרסין ומי איכא מדוי דליתו השתא לא קדוש ולקמה קדוש: ט"א ד' [א"א]. אין הכי נמי דקדשה: כי לא קדשה. אם מכרה וחזרה ולקחה: הא לא דמיא.
מסקנה דפירכא היא: אבשאקדנה ממך קדשה. למ"ד אין אדם מקדיש דבר שלא בלעולם: גבי זכיה פסיקא מילתיה. שאין לו צד לא גוף ולא פירות: גבי אשה מי פסיקא מילתיה. הניח הוא שיהא אלא
שמשוכר לבעל מעשה ידיה הלכך יכולה להקדישה: הא לא דמיא. מסקנה דלתקדמה היא: אשה אין בידה להתגרש. הלכך אי מדמית לה להא לא מצי להקדושי: הא לא דמיא. אלא ליהוי שנקטו זמן למשכנתי
שאין צדו לפדותה כיון דהיא ופירא הכי יכול להקדיש והיה בנאשה נמי: אשה מי איך לה קיפוחא. לעולם אין בידה להתגרש:

ל"ה א מ"י פ"ו מהל'
ערכין ומנחות הלכה
כ"ט:
ל"ו ב מ"י פ"ו מהל'
ערכין ומנחות הלכה
כ"ט פסוק קלד טושי"ע
פ"ח פסוק קלד טושי"ע
ל"ז ג ד מ"י פ"ו מהל'
כ"ט:

תוספות

אמר רבי אילא. שיהא
הוא ומה אילו
האומר לחבירו וכו' מי לא
קדשה. אם מכרה וחזר
ולקחה נחולא קדשה שהרי
עכשיו שו" וכו' היכי דלית
אקדשה השתא קדשה כי נמי
אמר דקדוש לקמה קדוש:
הא לא דמיא. מסקנה
דקדושה היא ולכך הויה
בריה דרבי: אבשאקדנה
ממך קדשה. למ"ד אין אדם
מקדיש דבר שלא
בלעולם: ומשני פ"י
דמי גבי זכיה פסיקא
מילתיה. שאין לו לא
גוף ולא פירות ואין אדם
מקדיש דבר שאינו שלו ולא
דמי דהם גופא ופירא
בידה הוא: הא לא דמיא.
מסקנה דלתקדמה היא:
אשה אין בידה לשכנתי
לך. חסם:

פירוש הרא"ש

לר"ן להפך אלא כהא
דקאמר במעשה ידיה לא
סבר טעמיה הכי גרס
ר"ם ולמלא הלכה כר'
יוחנן דלעפ"ה אי נמי
אין הלכה כר"ע אי
נמי הלכה כר"ק: שאני
קונטות. דממיר טיפ דכיון
דאמר פירות מכירו עליו
דאין דנשות משא"כ
בנקדש אומר נמי דבר
שלא בלעולם: בשבא
א"ס א"ס פירות חבירו
ע"ז. א"ס שהפירות
אין נרשות: שהרי א"ס
א"ס פירותיו על חבירו.
א"ס שאין חבירו נרשות:
א"ס יאמר דבר ש"א
בא ע"ז על חבירו.
דאיכא דמיר דבר שלא
בלעולם וגם חבירו אינו
נרשות: שאני א"ס א"ס
פירות חבירו על חבירו.
כיון דאיכא דמיר שהדבר
הנאמר אינו נרשות וגם
מי שנאמר עליו אינו
נרשות וקונטות דממיר
היא מקדשת מעשה ידיה
שלא בלא לעולם על בעלה:
ור"ם איתגורו בעולם. וכל
מלאכה שתעשה בידים תהא
קדושה: א"ס מנישה. ואין
פקע שעבוד הבעל וכל
הקדש: ובספרי רבי אשרה

[illegible]

סמך א מ"י פ"ג מהל'
 נדרים הלכה י סמך
 גלאין רמב טו"ש"ע י"ד
 סימן רלד סעיף ל':
 סמך ב ג מ"י פ"ג מהל'
 נדרים הלכה כ סמך
 גלאין רמב טו"ש"ע י"ד
 סימן רלד סעיף כ':
 ג ד מ"י פ"ו מהל' רומה
 ושמירת נפש הלכה ד':

תוספות

[illegible]

פירוש הרא"ש

[illegible]

גב'ה) הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים. אינו מופר כל
ההגדר כדאמרין בהקמה דאם קיים מקלמו קיים כולו אי נמי אינו
כלל אפילו לתאנים וכמו שכתבתי בשמנתו: מה
יקיימו ממנו. דמשמע בדמקלמו דהיינו ממנו הוקם כולו דיקיימו
הכי משמע אף יפרנו נמי א"ע. דלא
המשמעה שחכמי הא"י הם אף להקפוש:
אבל חכמים אומרים מקיש הקמה
להפרה מה הפרה מה שפר הפרה
זו היא גריסת הספרים. ולפי זה הא
דמקן הפר לתאנים אינו מופר כל
ההגדר קאמר אבל מה שפר הופר
דאי אינו מופר כלל מאי קאמרי
רבנן מה הפרה מה שפר הופר
דמשמע דכ"ע מודו בהפרה ולא
יאזערין להו לרבנן אלא לאקשיי
הקמה להפרה דהא בהפרה גופה
פליגי תנא דמתניתין אלא ודאי לפי
גירסא זו משמע דכולהו מודו מה
שפר הופר. אבל בחוספתא (פ"ו ה"ו)
אלא משמע הכי דתניא הם נדרה מן
ההאגונים ומן הענבים הפר לתאנים
ולא הפר לענבים וחשכה אסורה בין
בתאנים בין בענבים * אלהא אינו
מופר כלל קאמר. לפיכך נראה גרסת
קלנת ספרים עיקר דגרסי הכי אבל
החכמים אומרים מה הפרה מה שפר
אלא הופר אף הקמה מה שקיים לא

קיים וכן גרסת הכר רבינו משה בר נחמן ז"ל בלהטווי: **אמר רב**
ר"ש **הוא דאמר עד שיאמר שנועה לכל אחד ואחד** בפרק שנועה
ההפך הוא דקמא הכס (שפיעט ל:) היו חמשה מוציני אותו ואמר שנועה
ששאלין לך בידי ולא לך ולא לך חייב על כל אחד ואחד ר"ש אומר עד
שיאמר שנועה לכל אחד ואחד הכא נמי לא חשיבי ליה שני דברים
עוד שנועה שאני טועמת וטועמת לא ואחד אבל אם חשיבי קוים
ששני טועמת לא מאנה ולא ענבה לר"ש נדר אחד היו ולרצון היו להו
ששני נדרים וכבר כתבתי למעלה בפ' פותחין (דף סד. ד"ה ולענין דק"ל
כר"ש: **ב"ר**) **יודע אני שיש נדרים** שמה שנדרה אשמי היו נדר
גמור אבל איני יודע שיש מפירין שהנצל מפר שום נדר לא של עיני
ענפם ולא שנינו לבניה: **יפר**. לאחר מכן כשודעו לו שהנצל יכול
להפטר יפר את אחריו יסודע לו דעת מהא דאמר לא קרינה ביזה
דיום ששמו (במדר ל:) **יודע אני שיש מפירין** שיש מקלות נדרים שהנעלים
ממפירין אותן: **אבל איני יודע שזה נדר**. שזה מאותן נדרים שהנצל
מפר: **ר"מ אומר לא יפר**. איכא מ"ד דלא יפר כלל קאמר לא היום
ולא אחר שהדיעוהו שהוא יכול להפטר היום דלא מקרי יום ששמו
מפר אלף כשהוא יודע שהוא יכול להפטר ולאחר שהדיעוהו
שהוא יכול להפטר נמי לא יפר משום ידיעה קמיאא לגבי אלו ויכל
להפטר אחר מבין יום ששמו מקרי וכבר עבר וכתב"י יפר ביום א
דקסבירא להו דמקטא ידיעה ככל ידיעה אבל כל שעבר ויום שוב אינו
מפטר דיומא קמא יום ששמו מקרי לענין שיכול להפטר בו ולענין שאינו
יכול להפטר מבין יום ששמו מקרי מ"ד דכי אמר ר"מ לא יפר דוקא
שיוודע שיש נדרים ויש מפירין ידיעה גמורה מקראא אע"פ שאינו י
דכיומא קמא לא הוה דע שזה נדר לא מקראי ידיעה: **נב"ר** **רמי**
המדמכבי בלא ראות משמע דלא הוא בלא ראות אלא במקום
עליה מקטא ידיעה שמרגיש הוא כשכא זה אללו אע"פ שאין לו ידיעה
ידיעה ולפירושא קמא דפרסינא בנחמיתין הכי פריך מדרי"מ אדר
הקומא אע"ג דלית ליה ידיעה שאל"ה דקסבר מקטא ידיעה
מקטא ידיעה לאו ככל ידיעה והכא דרי"מ ר' יהודה בלא ראות פר
הדיהיו ר' יהודה דהוא בר פלוגמיה אמר"י פר בו ביום נצאנה ידיעה
אלא קשיא דקבירא לן דכל שלמי יודע שיש מפירין אפילו מקטא ידי
בביום שלאחריו קאמר ורצון דפליגי עליה נמי ביום שלאחריו קאמר

וּפְּסָטֵיטָה דְּקִרְלָא מִשְׁמַע שְׁהַחֲרִישׁ לְקִיּוּם אֲבָל יָדַע שְׁהֵיָּה יָכוֹל לְהַפֵּר מ'מ נְחִיל בְּתַר סְבָרָא דְּסוֹף סוֹף שְׁמַע וְלֹא הִפֵּר:

הפר **לחאניס** איזו **מופר**. קסבר הפרה במקלת לאו שמה הפרה עד שיפר אף לענבים: **קונס חאנה** וו שאיני עועמם וענבה וו שאיני עועמם הרי אלו שני נדרים. הואיל וחילקה טעימה בינאם שאס קיים לענבים לא קיים לחאנים וחייב עליהן שני (לחאני):

גמ' אף יצרנו ממנו. ואם הפך למקלסו הפך כולו: ולר"ע רבי ישמעאל קמהדר גבי יצרנו מי חביב יצר ממנו גבי הקמה איכא למדרש הכי דהא חביב יקימו לשון יקום ממנו (דלא שזיה רבן למימר דהקמה עיקר): זו דברי ר' ישמעאל ור"ע. דתרווייהו מודו דהקמה אכל חכמים אומרים מקיש הקמה להפדה מה הפדה במקלסא מה שהפך לא הופך דהא לא חביב יצר ממנו אלא הקמה דהא שפיק לא קיים אלא דאיכא למידרש יקום ממנו [דלא שזיה רבן למימר דהקמה עיקר]: אמר רבא. תמני דקא משוי חילוק בין קיום תאנים וענבים שאני טועמת להיכלא דלמרה קיום תאנה שאני טועמת וענבה שאני טועמת לחייבה שני לאוין משום הלשון ר"ש הוה דלמך (שטועות דף נו:.) היכא דתצנעוהו ה' בני אדם ואמר שנועה שאני חייב לא כך ולא כך ואם נצנע לשכר אינו חייב שזיה בבהא שנועה אלא

קרבן אחד: עד שיאמר שבעה (א) של כל אחד ואחד. לאחר שבעה לא
 כך שבעה לא כך דחייב על כל אחד ואחד קרבן: **במתני'** יודע אני שיש
 נדרים. שאדם יכול לנדר: **אכל אני יודע שיש מפירין.** ששם אדם בעולם
 יכול להפך נדר ואחר כך נודע לו שהפכה מועלת: **יפר לה.** לאחר
 זמן כשנודע שיכול להפך דמיון דלא היה יודע שיכול להפך מעיקרין
 לא קרין ביה ביום שעמו אלא השתא בנדריו ויום שנדר לו שיכול
 להפך לה: **יודע אני שיש מפירין.** שהפכה מועלת לנדר דלא אני
 יודע אם נדר זה נדר גמור הוא ונמנע ולא הפך צו ביום: **ר"מ**
אומר לא יפר. לאחר זמן לכשנודע לו שנדר הוא וצריך הפכה
 ההואיל והוא ידע בטוב הפכה ולא הפך פושע הוא (סמימ' חי נדר
 הוא שפיר עבד דמפר חי לאו נדר הוא מאי איכפת ליה מאי דהפך
 ואיכא מקנא שמייע כלל שמייע: **וחכמים אומרים יפר.** הואיל
 ולא הוצרך הדבר ורע"ג דאיכא מקנא שמייע אינה כלל שמייע. חכמים
 ודמיתניא היינו רבי יהודה: **גמ'** **ורמיהו בלא ראו פרט**
לסומא. שהרג בשוגג שאינו גולה (א) דלאחר בלא ראות זה
 שהרגו לא ראהו דליתו ראהו לא היה הורגו מכלל דיש ספק בידי
 לראות ואינו רואה דליתו גולה (דאמר) **[דסדריא]** מקנא ידיעה
 לסומא בנדרתא דליבא תליא דרוב סומין מנינים לקול הכרה
 מהיכן היא יואלא ואתא קנא ידיעה בכלל ידיעה היא דקרא לא מיירי
 אלא היכא ידיע לחצריה דהוא החס אלא דלא מיכריז למיקטליה
 כדנמיט

ס' שלאחריו קאמר אבל בו זיוס מפר בידיעה זו דס"ל דכיון שזה נדר וחסמים אומרים יפר זיוס שלאחריו דסבירא להו דכיון בלא ראובן פרע לסומא. (מי) שהרג את הפסג בשוגג אינו גולה יכול לראות: רבי מאיר אומר לרבות אה הסומא. דכיון דאית מורה שאין יכול לכוין מקומו ממנו כיון שאינו רואה אפ"ה הוי ככל ומדברי יהודה אדרבי יהודה דהכא אמר ר"מ בלא לראות וכו' כל ידעה ובמתיני' תני דאזני יכול להפר בידיעה זו בו זיוס אלמא לסומא אלמא מקצת ידיעה לאו ככל ידיעה ובמתינין אמר רבנן אמר ס' דמקצת ידיעה ככל ידיעה וירשא דקמי דיפר זיוס שלאחריו לא הוי. ולפירושא בתרא דפרישגא במתינין ר"מ לאמר לא יפר ס' דמקצת ידיעה לאו ככל ידיעה דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא אדרבא

תורה אור השלב

ו. או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו: במדבר לד כג

הגהות הב"ח

[illegible]

גליון הש"ס

בחדר"ן ר"ה אכל חבמים
אומרים. אלמא וכו'. עין
נר"ן לעיל דף פז ע"ב ד"ה
ור"א אר"י:

מוסף רש"י

[illegible]

נא א מ״י פ״ו מהל' נדרים הליז טוש״ע י״ד ס׳ רכב סעיף א: **נב** ב מ״י שס ופ״ג מהל' זבחה ומתנה הליז סמג לאוין רמב ועשין פב טוש״ע שס וטוש״ע אה״ע ס׳ פה סעיף יא:

ללא יפך היינו משום דכיון שידוע שיש
מפריצין ידיעה גמורה חשיבה ליה
אכל היכא דליכא אלא מקצת ידיעה
כרישא לאו כריעה חשיבה ליה
והכא אמר לרבות את הסומא אלא
חשיבה ליה מקצת ידיעה ככל ידיעה.
וקשה לי מאי קושיא שאני הכא
דקראי דייקי הכי וכי מינמא הכי פריך
נגמר מינה א"כ מאי קא משני רבא
הכא מענינא דקרא וינ"ל דסדריא
כלל דלאו מקרא דייקי הכי ר' יהודה
ור"מ דקרא משמע הכי ומשמע הכי
אלא מר אמר סבריה ומר אמר
סבריה וכל חד מסמין ליה אקרא
באסמכתא בעלמא ומש"ה פריך
מינה ומשני רבא דלאו דקדקס"פ
דסבדרא בעלמא תלו אלא הכא
מענינא דקרא וליכא למימר נגמר
מיניה דנדרים ורואה לא שייכי כלל.
ול"ג הכא מענינא דקרא והכא
מענינא דקרא דליהיה צעיקר נסחי
ולמאן דגרים לה מועקרא פרכין
נגמר מינה ומשני יהושע דייקי קראי
הכי והכא דייקי איפכא: **הכא**

מענינא דקרא. לעולם לית ליה לרבי מאיר מקלמ ידיעה ככל ידיעה ושאי הכא גבי סומא שהרי בשוגג דרבייה קרא בלא רשות פוטא לסומא דמשמע שאינו רואה כאן אבל רואה במקום אחר: **וסומא לאו בר מידע הוא.** שאינו יכול לידע ולכוין מקום חבירו ממנו ואי אמרת בלא רשות פוטא מעלי דעת נפקא ליה הילכך הוה ליה מיעוט אחר מיעוט ואינו אלא לרביה, והך סוגיא מיחלפא החם בפרק ואלו הן הגוליןא: **בתנא' הנודר הנאה מחסנו והוא רואה לחם מעות לבסוף.** הא דתמי מעות משום דאי יהיב לה מונוות אין צריך לומר לה כלום לפי שאין לבצעל וכייה בהן והיינו דתמן בפרק אין צין המודר (לעיל ק"ח. נח.) חזן אף חסנו ולא האריכוהו לומר ובגלל שלא יאה לבצעל רשות בהן משום דקוין דליהי אפי' במקום הבצל לית ליה לבצעל שום זכות באותן מונוות שהרי אפי' נתן

זו כלום וכדלמך צפרק מי שאמר הריני מיר (ומיר דף כד:) ° צדקמלה
הקצוצין לה משום הכי חני והוא רוצה לתת לבתו מעות סהיר מצוין
מ הנתים) דלמרינן ההם ילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות נמלא
מזונם כך במתנה וכלבד שלא יהא לבעלין רשות בהן אלא מה שאת נותנת
יחוד לא מהני דמתני' רבי מאיר היא דלמך יד אשה כרז בעלה בדמוקין
אמאי מהני היינו טעמא משום דכיון שאין אשה זוכה בנכסים כלל עד
זה דוקא כי אמר לה מה שאת נותנת לפיך אבל אי אמר לה אלא מה
ן בשיעור לה לנאחז דבר שיהיה דלא קנה יתהוון צעל כיון שאף לה לא
שאת נותנת לפיך. כלומר כלישנא דמתני' דלמך לה תרתי על מנת
גא בצמוד הוא דלא קנה יתהוון צעל משום שמה שתרתי עשי לא מהני
טפי

[illegible]

טפי מאין לצעלך רשות בהן וכו' היכי דאין לצעלך רשות בהן
בלחוד לא מהני כי אמר להו למריוהו נמי לא מהני דחידא מילתא
נינהו: ויחשבו לאמר אפילו אמר מה ששרי עשי לא קנה יתהון בעל:
שמואל לא פליג אדרב צפירושא דמתני' דמודה ליה ודאי דמתניתין
אי אמר מה ששרי עשי לא מהני
אלא דיינא הוא דפליג עליה דרב
מוקי מתני' כרבי מאיר דאמר יד
אשה כיד בעלה וסבר לה כוונתה
ומשום הכי פסיק ואמר דאי אמר לה
מה ששרי עשי קנה יתהון בעל
ושמואל ודאי מודה ליה דמתני' הכי
קמיני אללא דפליג עליה דיינא משום
דקצירה ליה דהלכתא כרבנן דלא
אמר יד אשה כיד בעלה הילכך אי
אמר לה מה ששרי עשי אי נמי ע"מ
שאין לצעלך רשות בהן בלחוד דכי
הדיי נינהו מהני: כמאן אולא האי
שמעתא דרב כר"מ. דאמר כפ"ק
דקידושין (דף כג:) גבי עבד כנעני
לד עבד כיד רבו דמי וכו' לדי
אשה דהוי ידה כיד בעלה:
כיד משתפין במבוי. מבוי
שחירות פתוחה למוכו וכל אחת
ואחת חסרת להוציא כלים ששבתו
במבוי דרך החצר עד שישתפכו כל
החירות במבוי: מניה אם הכניסו
של יין שיהו הכל משתפין זו כדי
שיהא המבוי רשות אי לכולן: ה"ז

תורה אור השלם

1. ונדר אלקמה וגרושה
כל אשר אסרה על
נפשה יקום עליה
במדבר י

מוסף רש"י

כיצד משתפין במבוי.
לחיות כל החירות מולאין
למכו ויעללו ככל גרושה
מניה. משל אם
יכלה (ועודכן ע"ה).
החבית. שרין חסות
לשוקו. דמסח שוקו כיון
ר"מ (י"טו ד"ה). ומזהב להן
על ידי כו'. ואמר לן
קבל חבית זו וכו' ה"ז לשם
כל בני מבוי (ועודכן ע"ה).

תוספות

במאן אולא הך שמעתא
דרב כר"מ. דאמר
פרק קמא דקידושין דיד
עבד כיד רבו דמי ומשמע
ליה לרבי (י"טו ד"ה)
נמי אמר גבי אשה ומתני'
ר"מ דמסח שוקו ר"מ:
ומתני' כיד משתפין
במבוי. פירוש שם הרבה
חירות פתוחה למבוי
ואסורות לטעול במבוי
להוציא ולהכניס במבוי:
מנה חבית של יין. ומזהב
לסע על ידי אשתו וכו'
כאלו הלא דייני וכו' וכו'
אסורין זה על זה: וכו'
אמרת דאשה כיד בעלה
כו'. אללא שעת מיד
דר מאיר לא אמר אללא
בעל אלא כל נאשה
וקשה לרב: כיון דלוחות
אחרים מיד בעלה וכו'.
כיון דבעל עמנו מזהב
בהם ומסתכל עמנו מחלקו
ויוציא כדאמר' במכנת
הבעל שאין הבעל אוכל
פירות: ואמריה דיינא לרב
אש. אמתי' דעירובין קאי
ולא קאי אהן סוגיא כלל:
ואלו שוקין. כלומר שמוכין
על דין וכו' ואשתו: בשם
ה' גית. בחצר. ואומר
ביה על המבוי וכו'
הבעל לוחות וכו' לעמיה
והוא קונה כדאמר כיון
דבעל ידע לה מנו דוחא
לנפשה קיטל לאחירתא כדכי
מיירי מתניתין דעירובין
וכרייתא דאכל לא על
יד אשתו בשאין לה גית
בחצר וכו' וזה לאחרי
דלא הוי אילתו הבעל נותן
לעמיה: ונדר אלמנה וגו'.
קיימא מתניתין אקרא כיד
אחרין עמיה שאמרה:
אינו יכול להפטר דלמחרין

(א) נקדושין (כג:).
(ב) עירובין ע"ה: ע"ה: גיטין
(ג) (כ"ד) (א) (כ"ד) (טו:).
(ד) (ש"ך לע"ה) (ט) (כ"ד)
לרבא וכו' דללא רבא.
(ה) פ"ו מהלכות נדרים הלכה
(י"ז) (י) (ש"ך לע"ה) (כג:).
(ז) ש"ך לך ש"ה.

הגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ונדר וכו'
יקום עליה דייני דאין
לה בעל מי יפטר לה
אלא דאמרה הריני מודה
לכל הרבא:

פירוש הרא"ש

במאן אולא שמעתא
דרב כר"מ. דלית ליה
כפ"ק דקידושין (דף כג:)
דאין קצין לעבד כלל רבו
ועבד כיד דנאשה נמי קאמי
ר"מ דאין קצין לאשה כלל
בעלה: כיצד משתפין
במבוי. חירות הפתוחה
למבוי ואסורות לו על זו
לעולל עמון למבוי משום
דחירות מיוחדות לצעלן
והמבוי לרבו וגו' חסות
דלמא אלו לאסורין מרשות
היחיד לרשות הרבים עד
שישתפכו יחד ונאשה חלוני
דיון סולא יחד נמקום
שמות שמוכין: כ"ה
אח. החבית. כל יין
או של גרושה: ואי
אסרה קנה יתהון בעל.
ד"ה ס"ה יד אשה
כיד בעלה: דייני וכו' וכו'
אחרים מיד כיד בעלה
וכו'. דכיון דבעל נופח
מוכה לם ומסתכל מנה
שוקה כדאמרין במבוי
שבעל נותן לאשתו קמה
ואין בעל אוכל פירות:
ואמריה דיינא אר"ב אש.
אמתי' דעירובין ש"ך
ולא קאי אסוגיא דהכל:
פירוש ב"ה חצר
באותו מבוי. ואסורה על
גבי המבוי וכו' וכו' וכו'
לוחות כל נאשה אכל
דעירובין מיירי בשאין לה
חצר הילכך אף לה לוחות
לאחרים: ב"ה א"ב ר"ה
ד"ה. אש. שגדר חל
כשיא מתני' דבית שעת
הגדר חלוני וכן כפ"ק:
(ח) נדרה ב' ב"ה
וההוא ב' ב"ה. ואמרי
שעת אח נדרה אינו יכול
להפטר כיון שאלה לרשות
עמיה כיון נדרה להפטר
דאין הבעל מפר בקודמים
דינא הכי דפרישה בנאשה
היושבת תחת בעלה ונדרה
וגרשה בעלה והחזירה
ואמרי' שעת אש"ך דהגדר
היה בבית אשה אינו
מפטר כי דהפסקין גירושין
כיון נדר לשמעה ומיהו
מדנקט נדרה ב' ב"ה
משמע דאחרי בלחוד ואין
הכל והאחרות מפורין ואי
גירושין כהקמה דמו ואי
גירושין לא כהקמה דמו
מוקי לה לעיל בשמעתא:

כמאן אולא הא שמעתא דרב. דמתוך למתני' דיד אשה כיד בעלה:
כרבי מאיר. דאמר בעלמא דיד אשה כיד בעלה: ורמיהו כיד
משתפין כו'. במסכת עירובין וסתם מתני' ר' מאיר: אמר רבא
דא"ש דאמר רבי מאיר. בעלמא יד אשה כיד בעלה וכמי שנתן
למתני' דמי: מודה רבי מאיר לענין
שיפוך דכיון דלוחות לאחרים הוא
מיד בעלה וכו'. כלומר כיון דבעל
דעמו הוי לוחות לאחרים על ידי
אשתו נמי יאם מיד בעלה ואין לו
רשות בהן כלום ואהכי מוזי להו
על ידיה אכל בעלמא כגון דייני
מתנה לאשתו אימא לך דיד אשה
כיד בעלה: אלו שוקין. גבי שיפוך
מבוי קמיימי שמוכה משלו לכל בני
מבוי: על ידי בנו ובתו פגדולים.
שכבר יאשו מרשותו אכל לא על ידי
בנו ובתו הקטנים שיון כידו וכן לא
על ידי אשתו. אלמא לר"מ אפילו
על ידי שיפוך יד אשה כיד בעלה
דמיא: אללא אמר רב אש משתפין.
לעיל דקאמר דיכול לוחות לכל
בני מבוי על ידי אשתו: כשיש לה
פלג באותו מבוי. לאותה אשה שאין
חזרה וקוקה לבעלה דמנו דוחא
לנפשה להאז חצר וכו' נמי לאחריני
אח השיפוך: מתני' ונדר אלמנה
וגרושה כיד. בנאשה ענין אמר
קרא שגדר אלמנה וגרושה יקום
עליה (ב): אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום. ובשעה שגדרה היתה
אלמנה או גרושה: אש"פ שנים בתוך ל' יום. קודם שיחול הנדר עליה
ואיכא למימר הואיל ולא חל הנדר עליה יפטר לה בעל אש"פ הכי אין יכול
להפטר דבית אמירה חלוני והוי להו קודמין ואין הבעל מפר בקודמין:
נדרה

כמאן אולא הא שמעתא דרב. דמתוך למתני' דיד אשה כיד בעלה:
כרבי מאיר. דאמר בעלמא דיד אשה כיד בעלה: ורמיהו כיד
משתפין כו'. במסכת עירובין וסתם מתני' ר' מאיר: אמר רבא
דא"ש דאמר רבי מאיר. בעלמא יד אשה כיד בעלה וכמי שנתן
למתני' דמי: מודה רבי מאיר לענין
שיפוך דכיון דלוחות לאחרים הוא
מיד בעלה וכו'. כלומר כיון דבעל
דעמו הוי לוחות לאחרים על ידי
אשתו נמי יאם מיד בעלה ואין לו
רשות בהן כלום ואהכי מוזי להו
על ידיה אכל בעלמא כגון דייני
מתנה לאשתו אימא לך דיד אשה
כיד בעלה: אלו שוקין. גבי שיפוך
מבוי קמיימי שמוכה משלו לכל בני
מבוי: על ידי בנו ובתו פגדולים.
שכבר יאשו מרשותו אכל לא על ידי
בנו ובתו הקטנים שיון כידו וכן לא
על ידי אשתו. אלמא לר"מ אפילו
על ידי שיפוך יד אשה כיד בעלה
דמיא: אללא אמר רב אש משתפין.
לעיל דקאמר דיכול לוחות לכל
בני מבוי על ידי אשתו: כשיש לה
פלג באותו מבוי. לאותה אשה שאין
חזרה וקוקה לבעלה דמנו דוחא
לנפשה להאז חצר וכו' נמי לאחריני
אח השיפוך: מתני' ונדר אלמנה
וגרושה כיד. בנאשה ענין אמר
קרא שגדר אלמנה וגרושה יקום
עליה (ב): אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום. ובשעה שגדרה היתה
אלמנה או גרושה: אש"פ שנים בתוך ל' יום. קודם שיחול הנדר עליה
ואיכא למימר הואיל ולא חל הנדר עליה יפטר לה בעל אש"פ הכי אין יכול
להפטר דבית אמירה חלוני והוי להו קודמין ואין הבעל מפר בקודמין:
נדרה

כמאן אולא הא שמעתא דרב (ב) כרבי מאיר
דאמר יד אשה כיד בעלה ורמיהו כיצד
משתפין במבוי "מניה את החבית ואומר הרי
זה לכל בני מבוי יומזכה להן על ידי עבדו
ושפתחו העברים ועל ידי בנו ובתו הגדולים
ועל ידי אשתו ואי אמרת קנה יתהון בעלה
עירוב אפיק מרשותיה דבעל אמר רבא
אש"ך דאמר רבי מאיר יד אשה כיד בעלה
מודה רבי מאיר לענין שיתוף דכיון דלוחות
לאחרים הוא מיד בעלה וכו' אייתיביה רבינא
לרב אשי אלו שוקין להן [על ידי] בנו
ובתו הגדולים ועבדו ושפתחו העברים: ואלו
שאין זכין להן על ידי בנו ובתו הקטנים
ועבדו ושפתחו הכנענים ואשתו אלא אמר
רב אשי מתניתין בשיש לה חצר באותו מבוי
עסקין "דמנו דוחא לנפשה וכו' לאחריני:
מתני' ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה
כיצד אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום
אש"פ שנשאת בתוך ל' יום אינו יכול להפטר
נדרה

עליה (ב): אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום. ובשעה שגדרה היתה
אלמנה או גרושה: אש"פ שנים בתוך ל' יום. קודם שיחול הנדר עליה
ואיכא למימר הואיל ולא חל הנדר עליה יפטר לה בעל אש"פ הכי אין יכול
להפטר דבית אמירה חלוני והוי להו קודמין ואין הבעל מפר בקודמין:
נדרה

לכל בני המבוי. שיהא להם חלק חזות בנאות חבית: העכרים. שיש
לסע יד: ואי אמרה קנה יתהון בעלה עירוב לא נפיק מרשותיה.
דכיון דאין יד לאשה בלא בעלה עדיין החבית בשרותו ולא וכו' זה
בני המבוי: מודה ר' מאיר לענין שיפוך דכיון דלוחות לאחרים
הוא כיון דנפיק מיד בעלה וכו'. דנהי דאמר רבי מאיר דאין
קצין לאשה בלא בעלה ה"מ היכא דיהיב לה אחר מתנה אכל מודה
כפ' חזקת הבתים (ב"ב דף נא:) ולא שמע' ליה לר"מ דפליג בהא הילכך ה"ז כיון דבעל מ"מ הא קמפי' ליה מרשותיה אש"פ שאינו
נותן לה ממש אלא לוחות אח אחרים מודה דחויא. קך נראה צעני: אייתיביה רבינא לרב אשי. לאו לאותובי (א) לרב קאמי דכלא
רב נמי קשיא מתניתא אהדיי אלא למדמי פירוקיה דרבא אחא למירמי מתניתא אהדיי: בנו ובתו הקטנים. שאין להם יד ועבדו
ושפתחו הכנענים ואשתו נמי ידן כידו ואמאי והאמר רבא דכל היכא דמוכה הבעל לאחרים ע"י יד לה יד: אלא א"ר אשי. כי קמי
מוכה לן ע"י אשתו דוקא בשיש לה חצר באותו מבוי כגון שנפלה לה גירושא בעידה ארוסה והוא כחז לה בעידה ארוסה דין ודברים
אין לי בנכסין דכדי הא גוונא מהני בלחיתא ברש פרק הכותב (פמיות פג). דמנו דוחא לנפשה להחיר חזרה דבעל שנתן מתנה
לאשתו אש"פ ר"מ מודה דיש לה יד וכדכתיבנא לעיל וכו' נמי לאחריני לכל בני המבוי: ולענין הלכה פסק הגגיר רבינו שמואל
הלוי בשם רב עמרם גאון ו"ל דהלכה כשמואל דאש"ך דפלוגמיהו הכא לענין איסורא וק"ל כרב באיסורי (נמויות מט): אש"פ כיון
דעיקר פלוגמיהו דיינא חליא אי אמרין יד אשה כיד בעלה או לא נקטינן כשמואל דהלכתא כוותיה דבני [סס] ועוד דרב כר"מ ושמואל
כרבנן הילכך נקטינן כוותיהו ועוד דסוגין בעלמא כשמואל דעל מנת שאין לצעלך רשות בהן בלחוד מהני כדאמרין פ' מי שאמר הריני
נזיר (נזיר דף כד:) גבי הפרישה בהמתה אי משלה היתה בהמתה דמקשינן מה שקנתה אשה קנה בעלה ומשני כגון שקנתה מעיסתה וכו' נמי דלאקיי
לה אחר מנה על מנת שאין לבעלה רשות בהן ובפרק בן סורר ומורה (פסחים דף ע"ה). נמי אמרי' אינו חייב עד שיאכל משל אביו ומשל אמו
ופריקין אמו מנה לה מה שקנתה אשה קנה בעלה ומשני כגון דלאקיי לה אחר ע"מ שאין לבעלה רשות בהן וכן פסק הרב רבינו משה בר
נחמן ו"ל ולפי זה כי אמר לה על מנת שאין לצעלך רשות בהן בלחוד מהני. אכל רבינו חס והראש"ך ו"ל פסקו כרב משום דפלוגמיהו הכא
גבי נדרים דאיסורא נינהו וקיימא לן דהלכתא כרב באיסורי ולפי זה לא מהני אלא כי אמר לה על מנת שאין לצעלך רשות בהן אלא מה
שאת נותנת בפ"ך. והרמב"ם ו"ל (י"ט) מילע את הדרך שפסק כשמואל אלא שכתב דלשמואל נמי חרמי צעין ע"מ שאין לצעלך רשות בהן ומה
ששרי עשי שהוא ו"ל מפרש דרב ושמואל בהא פליגי דרב סבר דהאי דנקט מתניתין שאת נותנת לפ"ך דוקא הוא ולישנא אחרתא לא
מהני ביה דאי אמר נמי מה ששרי עשי (לא) קנה יתהון בעל ושמואל סבר דלאו דוקא דהוא הדיון מה ששרי עשי ומיהו לכאלי
עלמא חרי לשיני צעין והקשו עליו וכו' מאי מוסיף במאי דאמר לה חו מה ששרי עשי הא אינו אלא כאומר ע"מ שאין לצעלך רשות
בהן בלחוד ונראה לי דהיינו טעמא משום דכי אמר לה מה ששרי עשי לדידה נמי לא יחייב לה לגמרי דמיא לאלתר וזה בהן בעל
אלא הרי הוא כאומר לה לא יחו שך אלא לאותו דבר ששרי לעשות בהן בכל שעה ושעה וכו' וסבירא ליה לשמואל דכי היכי דמיא לדבר אחד
מיחד מהני הכי נמי כיון דמיאחד לאותו דבר ששרי לעשות מהן כל שעה ושעה מהני שאין קנין חל אלא בנאותה שעה ששרי לעשות בהן
אחו דבר לאותו דבר בלחוד: מתני' ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה כיד אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום אש"פ שנשאת וכו'.
דודאי קרא להכי אחא דאי בלא נשאת למה אינטיקין קרא לומר דיקום עליה פשיטא מאן מפר לה אלא ודאי נשאת אינטיקין לומר דכיון
שגדרה בעידה אלמנה אש"פ שאמרה שיחול הנדר לאחר ל' יום כי נשאת לאחר מכן אינו מפר משום דבית אמירה חלוני נדרה קודם
שנשאת ואין הבעל מפר בקודמין: נדרה והיא בנאות הבעל וכו' הרי זה מופר. דבית שעת אמירה חלוני בין לקולא בין לחומרא:
נדרה

דלוחין בתר שעת נדרה ואי היתה אלמנה ובעל ארנו מיפטר בקודמין:

נ א מר' פ"ג מהל'
 דרס' ה' ח סמג
 לאח' רמב' עוש"ע י"ד ס'
 רלד סעי' ל'
נ ב מ"י ס' פ"א ה' י'
 סמג שם עוש"ע שם
 סעי' י'
נ ג מ"י ס' פ"ג ה' י'
 י' סמג שם עוש"ע
 שם סעי' ל'
נ ד מ"י ס' עוש"ע שם
 סעי' ל'
ס ה ו פ"א מהל'
 דרס' הלכה כ' סמג
 לאח' רמב' עוש"ע י"ד ס'
 רלד סעי' ח'

הנשואת אין לה תקנה אפי' בזכותו
ימים ענמו: גמ' ר' ישמעאל אומר

אומר לא יפר. דאליין צחר אמירה:
עד שיהא נדר בשעת אלמוות
וגירושין. ונדר היינו חלות הנדר

הילכך בין ברישא בין בסיפא נתר
חלות הנדר אית לן למחל: עד שיהא
איסור הנדר. כשהיא אוסרת עלמה

בגדר שהכל הולך אחר שעה שהוא
נידור: מחניטין מני ר' עקיבא היא.
דאזיל בחר שעת אמירה: אפי'
ימא דהוה נחמטל דהוה אצל ה'

ישמעאל צחר חלות הנדר ה"מ כי
חליא נפשה בנשואין או בגירושין
הלכך זיון שאי אפשר לאמירת הנדר

והחלות הנדר שיהו ברשות אחד ס"ל
לרבי ישמעאל דאזלין בתר חלות
הנדר אבל מתני' ללא תליא נפשה

אלא ציומי ואפשר דשלמו יומי ולא
מנסבא שלמו יומי ולא מיגרשא ונמצא
שתהא אמירת הגדר וחלותו ברשות
אדם אחר.

אחרי כן נבחרה מודה רבי ישמעאל דבמר
אמירה אוליין ולא בטר חלות כיון
שבחלתו היה ראוי הנדר לחול באותו

רשות שהיה בשעת אמירה: ולענין
הלכה קיימא לן כרבי עקיבא הילכך
אפי' אומרת הריני נזירה לכשאנשא

או לכשתאגרש בחר שעת אמירת
הנדר אזלינן בין לקולא בין לחומרא:
וזה הכלל דקאני גבי נערה המאורסה.

עם שלוחי הצעל שאע"פ שהיא עם
או שלוחין הלכו עמה לא יצאה

מפירין נדריה: זה הכלל דקתני גבי
הכא לאתויי מסר האב לשלוחי הבעל
אזכיה רשות צה דהוי לה הך מסירה

שחזור מנשואין ואילך אבל נדרים
מפר בקודמין ובשפותיה דלכ נמי
ות אביה ושוב אין לו זכות זה:

קיימין. הן חשע פונעם וועגן
 צוויי האב וועגן וועגן וועגן
 א יונגער און און און און
 צוויי און און און און און

אלה לחדד בהן את התלמידים:
ו נתגרשה לכיון דגשאת שוב אין
יא יתומה בחיי האב וכדכתיבנא:

נערה
היא יתומה] עד כאן הג'. ה"פ ט' מיני נערות
מזא" וזוגרת נמי בכלל נערות פי' זוגרת והיא י
ה ואמר הנדר מה אביה ב' נערה שלא נגרה ומ

על נדריה צעודה נערה ג'. נערה ונברה ומת אביה
ה' דאביה מת אחר הנבר ד'. נערה שמת אביה פיני
נ' באת לפנינו לשאול על נדרה ה'. בוגרת ונדרה
דר ואביה קיים ונאה לשאול בעוד אביה חי ו'.

תשע נעדרות חלוקות ולא ר"ח ז' כר"ח ז' וכוונן נדרן

[illegible]

(ב) וכן נגד (ג) נגד נהג
(ג) וכן נגד (ד) וכן נגד
(ד) וכן נגד (ה) וכן נגד
(ה) וכן נגד (ו) וכן נגד
(ו) וכן נגד (ז) וכן נגד
(ז) וכן נגד (ח) וכן נגד
(ח) וכן נגד (ט) וכן נגד
(ט) וכן נגד (י) וכן נגד

תורה אור השלם

1. והפסוק הלכנה וברשה
החמה כי מלך ד' צבאות
בדר ציון וברושלם ונגד
וקצו כבוד:
ישעיהו בד כג
מפר מחשבות
ערומים ולא תעשינה
ידיהם ותחשינה
איוב ה יב
איש כי ידר נדר ליה
או השבע שבוע לאמר
אמר על נפשו לא יחל
דברו ככל היצא מפיו
ועשה:
במדר ל ג

הגהות הב"ח

- (א) רש"י ד"ה וברשה ובר
אדם אחד שגור נגד
ומתחם מהם נמחק:
(ב) ד"ה וברשה ובר
והפסוק הכי משמע
אמר: (ג) ד"ה וברשה
וכי נדרש הפסוק ואמר
מ"ה ומי ידע וכו'
כלומר נשאל על
הראשון דקאמר סתם
הכי משמע או על חכם:
(ד) ד"ה וברשה ובר
וכי לרצון על מיתות
מצי שאל בשרא כ"ל
והד"ה:

גליון הש"ס

גם מאי חב"ם: כגון זה
מוחל דף ק"ב ע"א:

פירוש הרא"ש

ושרקיה טינא. כי הפסוק
נגדיו. לפי שפסוק הנחת
העולם וטח איתו נאמר
ואיתיה לקמיה דרב חסדא
שיתר לו נדריו: מאן חב"ם
דפסוק כי הא מילתא.
השטתיה לישא אשה מדי
שפסוק ויחזיר לו דקסבר
דרבנן ורבי נתן פליגי
נמי בשאלה וסבר רב
אחא כרבי נתן: רבתיב
והפסוק הלכנה וברשה
החמה. קומנ בעלמא הוא
ודרש וחסרה כמו והפסוק
מתי יפר אחר שחל הגנין
באחריתו הנדר כאלו בנה
במה ויס"ג טעמא דרבי
נתן משום דכתיב והפסוק
אמר על נפשו לא יחל
דברו ככל היצא מפיו
ועשה: רבתיב
שנאמר א"י ד"ה וברשה
וסתם וכל ככל היצא מפיו
יעשה אחר שחל הנדר וכל
לדי עשה או אחרת הוא
אין מוחל לכל אחרים כו':

ושרקיה טינא. טח פניו בטיט כדי שלא יכירהו רב חסדא כאלו היה
אדם אחד (א) מהם שגור שלא ישא אשה כדי שיתר לו דאפשר
אלו היה מכירו לא היה מתיר לו: מאן חב"ם למעבד כי האי מילתא.
שדקדק בכך שהשיאו אשה קודם שישאל על נדרו כדי שיחול הנדר
עליו קודם שאלה דקסבר כרבי נתן
דאמר לא יפר הואיל ולא חל הנדר
דרבי נתן דיינא הוא ונחית לעומקא
דינא (א) הכי נמי פליגי בשאלה.
שאלו נשאלין לחכם עד שיהא הנדר
חל עליו: דכתיב וחסרה ופסרה הלכנה.
(ב) והא וחסרה דמשמע אימתי הו
פסרה בזמן שחל בנה וסנה היינו
נדר. רבי נתן לטעמיה דאמר (ג) הנודר
כאלו בנה במה והמקיימו כו' והיינו
חל בנה חל בזמן הנדר. ע"א
מסיפיה דקרא וחסרה הלכנה ופסרה
החמה דכתיב (ד) והיה אור הלכנה
לאור החמה ואור החמה יהיה
שנעשים וגו' דבההיא שעתא חפשה
נורא דהלכנה דעד השתא כי מלך
ה' נצאות על ישראל ולא קודם
שימלך וה"ה גבי נדר מתי חל עליה
הוא דמיפר ולא קודם שיחול: דכתיב
מפר מחשבות ערומים. דמשמע
מפר אפילו מחשבה בעלמא אף ע"פ
שאלה על חכם נדרין: אבל בנדרים
שנדרין שאלה לחכם דכתיב לא
מתיר אלא חל הנדר דכתיב לא
יחל דברו דמשמע כל זמן שאין
שם מעשה בנדר אלא דבור בעלמא
שעדין לא חל הנדר לא יחל החכם
והוא דדרשין מיתיה (ה) הוא אינו מוחל
אבל אחרים מוחלין לו בזמן שחל
הנדר קאמר: לימא מסייע ליה.
לרב פפי דאלו בשאלה דכתיב הכל

ושרקיה טינא ואתייה לקמיה דרב חסדא
אמר רבא מאן חב"ם למעבד כי הא מילתא
אי לא דרב אחא בר רב הונא דגברא רבה
הוא דקסבר דכי היכי דפליגי רבנן ור' נתן
בהפסוק הכי נמי פליגי בשאלה ורב פפי
אמר מחלוקת בהפסוק דר' נתן סבר אין הבעל
מיפר אלא חל נדר דכתיב וחסרה הלכנה
ורבנן סברי בעל מיפר אע"פ שלא חל נדר
דכתיב מפר מחשבות ערומים אבל בשאלה
דכתיב הכל אין חכם מתיר כלום אלא חל
נדר דכתיב לא יחל דברו לימא מסייע ליה
קונם שאיני נהנה לפלוני ולמי שאשאל עליו
ינשאל על הראשון ואח"כ נשאל על השני
ואי אמת נשאל אע"פ שלא חל נדר אי בעי
על האי ניתישל ברישא אי בעי על האי
ניתישל ברישא ומי ידע אי האי קמא אי
האי בתרא אלא לימא מסייע ליה קונם שאיני
נהנה לפלוני הריני נזיר לכשאשאל עליו
ינשאל על נדרו ואח"כ נשאל על נדרו ואי
אמת נשאל אע"פ שלא חל נדר אי בעי על
נדרו איתישל ברישא אי בעי על נדרו איתישל
ברישא ר' נתן היא אמר רבינא אמר לי
מרימר הכי אמר אבוב משמיה דרב פפי
מחלוקת בהפסוק אבל בשאלה דכתיב הכל מפר
ואע"פ שלא חל נדר דכתיב לא יחל דברו
למימרא

אין (מתיר) עד שיחול הנדר: קונם שאיני נהנה לפלוני ולכל מי
ששאל עליו. כלומר אם אשאל עליו לשום חכם להמיר לי יהא
עלי קונם מה שאני נהנה לאותו חכם: ואי אמת. דנשאלין לחכם
עד שלא חל הנדר אי בעי למישאל על המודר ברישא מיתישל אי בעי
מיתישל על חכם ברישא (א) מאי נשאל דקאמר סתם דמשמע או
על החכם או על מודר: לימא מסייע ליה. מהכא קונם שאני
נהנה לפלוני דחל עליה נדר לאחר והריני נזיר לכשאשאל לחכם עליו:
נשאל על נדרו. שחל עליו ואח"כ נשאל נמי על נדרו שלא חל עד שישאל
עליו: ואי אמת נשאל. לחכם נמי אע"פ שלא חל הנדר וכי היכי
דפליגי בהפסוק פליגי בשאלה ודכתיב הוא דלרצון (ו) חל נזירותו: שאיל
ברישא. דליחל לחכם לישאל על נזירותו מחילה ואחר כך על נדרו:
למימרא

בהפסוק פליגי נמי בשאלה: דכתיב לא יחל דברו. למימרא דלא הו ציה מעשה דדברו דבור בעלמא משמע ולא חלות הנדר: ולענין הלכה קיי"ל
כרבנן דפליגי עליה דרבי נתן ואמרי דבעל מפר אע"פ שלא חל הנדר חזא דייחז ורבים הלכה כרבנן ועוד דר' עקיבא דאמר (לעיל פט.)
דאשת איש שאמרה הריני נזירה לכשאחגרש ונתגרשה דיפר על כרחיך הכי סניחא ליה דבעל מפר אע"פ שלא חל הנדר ועוד דסוגיין בריש
פרקין בענין אם ארצח אם לא ארצח כרבנן שייכא וכדכתיבנא עלה דההיא (פ. ד"ה ורין). ואע"ג דאמר רבא מאן חב"ם למעבד כי האי לאו רב אחא
אלמא קלסיה משום דעבד כרבי נתן ויחז דקלסיה שמוע מניה הילכתא כותיה לאו רביה היא דמשום דאפיק נפשיה מפלוגתא הוא דקלסיה
וכדכתיבנא לעיל וליכא למדחי כל הני ראיות משום הא דקלסיה רבא דליכא למדחיה וכדכתיבנא. הילכך נקטינן דבעל מפר אע"פ
שלא חל הנדר וכן דעת הרמב"ן ז"ל: מיהו ה"מ בשמלתה נדרה נדרה שהיא עשויה לעבור על תנאה דומיא דאם עושה אני על
פי אבא ועל פי אביך דכיון שהיא מנעטרת אם לא תעשה לפיהן כאלו עשתה דמי אבל תנאה נדרה נדרה שהיא עשויה לעבור
עליו אינו מפר אלא אם כן חל הנדר והיינו דאמרין בריש פרקין (שע"י) למה לה הפסוק לא תרחץ ולא ליתסרון פירות עולם עלה
וכדכתיבנא

ושרקיה טינא. כדי להראותו שהוא נזיר לנדרים ולאחר לכנס
נגדיו. וקסבר כי היכי דפליגי רבנן ורבי נתן בהפסוק פליגי נמי
בשאלה דרבי נתן נמי מ"ל בשאלה דאין חכם מתיר אלא חל הנדר
ונהי דנמאי דפליגי ר' נתן ורבנן קיימא לן כרבנן דייחז ורבים
הלכה כרבנן וכדנשינן למכתב קמן
איהו לאפוקי נפשיה מפלוגתא הוא
דעבד הכי. והאי דלא קאמר רבא
קסבר מחלוקת בהפסוק אבל בשאלה
דכתיב הכל אין חכם מתיר אלא חל
הנדר וכדאמר רב פפי לקמן בסמוך
לא תידוק מניה דמדלח אומר רבא
הכי מכלל דלא סבר כרב פפי דלימא
דההיא דרב פפי הילכתא היא וכמו
שנכתבו לפנינו בסמוך בס"ד ורבא
נמי אפשר דהכי סניחא ליה והאי
דלא אומר הכי משום דמהאי עובדא
ליכא למידק כולי האי דהיי דודאי
איכא למידק מניה דרב אחא בר
הונא לא סניחא ליה כמאן דאמר
לקמן מחלוקת בהפסוק אבל בשאלה
דכתיב הכל חכם מתיר אף על פי
שלא חל הנדר דאי הכי למה ליה
לשכניה מיהו ליכא למידק מניה
דסניחא ליה דנשאלה דכתיב הכל אין
חכם מתיר אלא חל הנדר דמנאן
הא דאפשר דהיי דסניחא ליה דנשאלה
נמי פליגי לאפוקי נפשיה מפלוגתא
עבד הכי. כן נראה בעיני ורבותי
מי שכתב בספק: ורב פפי אומר
מחלוקת בהפסוק וכו' דכתיב מפר
מחשבות ערומים. אלמא שייכא
הפסוק במחשבה נזיר דלכתיב לא
מחילה: דכתיב לא יחל דברו.
לא יעקיר חלות (דכתיב) ודייקין הא
אחרים עוקרין אלמא אין חכם מתיר

אלא אם כן חל הנדר: נשאל על הראשון. על המודר ומחזק
כן נאמר על החכם שמתירו ולפיכך חזר ושאל עליו: אי בעי
על האי מחשיל ברישא. יך אלל חכם ויאמר אני הדרתי ראובן
מנכסי והדרתי גם כן אותו חכם כשאשאל לפניו ועכשיו אני רוצה
לישאל לפני חכם ומתחרט אני על מה שאסכרתיו בהנחלי.
ומדלא אפשר למעבד הכי ש"מ דאין חכם מתיר אלא אם כן חל
הנדר: ומי ידע הי קמא ובי בתרא. הש"ס הוא דקא דחי למאן
דמיימי הך שייעמא דמי ידע למאן קרי תנא ראשון או אחרון דילמא
כי קמתי ראשון ושיי לשאלה קאמר שנשאל על אי זה מהן שירצה
תחלה וההוא קרי ליה ראשון ואותו אחר שנשאל עליו אח"כ קרי ליה
אחרון: הא רבי נתן היא. דחי ליה דבהפסוק בעי שיחול הנדר וכל
שכן בשאלה דכתיב לא יחל אצל לעולם אימא לך דרבנן כי היכי דפליגי

מני רבי נתן היא. (א) ורבא יכול להיות דבי היכי דבהפסוק מיפר אע"ג שלא חל בהפסוק חכם נמי מתיר אע"ג שלא
חל: אבל בשאלה ד"ה מתיר מיד. אע"פ שלא חל דכתיב לא יחל דברו למימר דלא הו ממעשה לעומר מתיר מיד אע"פ
שאין שם עדין אלא דבור אחר הוא דלא יחל אצל אחרים מוחלין לו:

סד א ב מ"י פ"ו מהל'
שנועתי ה"ל ד (טז)
ופי"ב מהל' נדרים ה"ל
סנה לארן רמז טו"ע
י"ד פ"י רמז טע"ו ח ופי'
רלד טע"ט:
סד ג ד מ"י פ"ו מהל'
שנועתי סס סמג
לארן רמז טו"ע י"ד פ'
רלד טע"ט:

תוספות

ושרקיה טינא. פ"י טח
בטיט שלא היה
מן העולם. א"י י"ג לפרש
שרקיה ד"ה יורה
רב חסדא שהיה מנגיש
על מה שלא קיים נדרו:
מאן חב"ם פ"י. שלא היה
רוצה להמיר עד שהשיאו
ומל הנדר: ד"ה נשאלה.
דקסבר הלכה כרבי נתן:
דכתיב וחסרה ופסרה הלכנה.
פירש ר"י אליעזר לא
ידעתי לפרש הכי משמע
ליה מהכא ויראה דלפיתמא
בעלמא נקטיה הש"ס
והפסוק בניין גיין האפור
נראה הוא המקיימו כאלו
בנה במה ויסתמא בעלמא
וטעמא סתמא במקום
שאין אפורא לזון הר"י
אליעזר ואית פסחים דרבנן
וטעמיה דרבי נתן משום
דכתיב והפסוק נדרה אשר
עליה דמשמע לאחר שיחול
עליה הנדר יעבור וטעמא
דרבנן משום דכתיב מפר
מחשבות ערומים משמע
מחשבה קודם שיחול
האפור יפר וגם זה
אמר הר"י אליעזר דאין
אלא סתמא בעלמא משמע
מחשבה קודם שיחול יפר
והכי נמי מצינו פירק הדר
[והיינו דף ע"א:] ודינאל
במקום מכלל דלא מייסא
אלא סתמא בעלמא לומר
דרבי יהודה כן נבא:
מחז בעבדים ואע"ג דאין
סתמא ליה טעמא דר'
יהודה כן נבא: קונם
שאני נהנה לפלוני ולמי
שאשאל לחכם עליו. גם
לחכם שאשאל עליו איאמר
שלא אהיה משל: נשאל על
הראשון. שאמר הנחתו עליו
ואחר כך נשאל (על השני)
ס"ד (דשני) רוצה לומר על
החכם שני לאפור: אי בעי
איה מיתשיל. כלומר ישאל
על איזה שירצה תחלה: מי
ידעין הי קמא ובי בתרא.
דילמא נשאל על הראשון
תחלה דקאמר היינו חכם
וקרי ליה ראשון משום
דהיי ראשון בשאלה ושי
קרי לאחר משום דהיי שני
לשאלה ראשון דנקט לאו
דווקא וה"ה דמני למדחי
הא מני רבי נתן כדדחי
בסמוך: נשאל על נדרו.
סבר חל ואינו נשאל על
נזירותו שהיי עדיין לא
חל עד שישאל על נזירותו
ויראה מאותו פלוני: הא

מני רבי נתן היא. (א) ורבא יכול להיות דבי היכי דבהפסוק מיפר אע"ג שלא חל בהפסוק חכם נמי מתיר אע"ג שלא
חל: אבל בשאלה ד"ה מתיר מיד. אע"פ שלא חל דכתיב לא יחל דברו למימר דלא הו ממעשה לעומר מתיר מיד אע"פ
שאין שם עדין אלא דבור אחר הוא דלא יחל אצל אחרים מוחלין לו:

החכם ששאל עליו. החכם שיתר לו נדרו רוצה מודר ממנו: נשאל ע"י הראשונה. על הנחת פלוני וכו' נאמר בהנחת
החכם וישאל עליו ומשמע אצל קודם שנשאל לראשון לא מהאיה שאלה על נדר הנחת: פי ידע וי קמא ויר בתרא. מי
יכל לידע משאן בהיימא אם

[illegible]

ע א ב מ' פכ"ד מהל'
 אישיות הל' יח כז סמג
 עשן מח עוש"ע אה"ע סי'
 קטו סע"ו וס"י קעח סע"י
 ט

עא ג מ"י פ"ב מהל'
גירושין הלכה ד'
[פ"ד מהלכות אישות
הלכה יג] סמג עשין מח
טוש"ע אה"ע סי' י סעי'
: 3

תוספות

[illegible]

זינה גאמנט לינשא וזריכה

[illegible]

היה. כללם דהיינו כל מי
שענה שאינו יכול להתקנות
אין אפי' מן הנסוּחין גוה
וכה למעשה ב"ר' ואינני
דכל חקי למנוח המוֹחֵל
איה ב"ר וכן מי שאינו
ה לו דגם זה מן המוספת

עב א טושי' אה"ע סי'
קעט פער ו:

הגהות הב"ה

(א) גמ' אמר רב נחמן
כל' ויחית להו נחמן:
(ב) שם אמר רבא
איתתא: (ג) שם דמיני
כ נאפות הנה דם כל'
וכן נדש':

גליון הש"ס

נב' דהפסוקין חזיא. ע'
שנת ד' קי ע"א נחמיה
וליו:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] תוס' ד"ה פטרי' טוף
כ' ובערוך פ"י דהי' טוף
הנעל וערק הנעל ע"י
ספר מקום שחולל נשער
החירוס:

הגהות מהר"י לנרא

[א] תוס' ד"ה פטריה
טוף כ' ובערוך פ"י
דיו טוף נחל להנעל וערק פטרי
נעל מעיני הנעל ולכן פירש הערוך שכבר היה הטוף נחל להנעל קודם וערק
וערק כדי שיהי' נעל מעיני הנעל והיה ארסטי מירכס טרם שיהיה הנעל רחוק אפוא:

אחלוי. נכרים מוכרי אהל: נפטוי. מוכרי נפט: מהרוזיק.
שהיה נחמל עם אשתו וכלומר פ' החזיל (ב"ק דף פה:) א'
דהרוזיקה בלעזרונא: פטריה נואף להנעל. פרץ מחזיק של הנעל
ודפנא: אירכוסו הוה מירכס. שהיה מחזיק עצמו כדי שלא יראה

אחלויי דהוו הכא האידנא אי אנת לא
דילמא מנהון אמר רב נחמן עיניה נתנה
באחר ולית בה מששא במלה ההיא
איתתא דלא הוה בדיחא דעתה בהרי
גברא אמר לה האידנא מאי שנא אמרה
ליה מעולם לא צערתן בדרך ארץ כי
האידנא אמר לה לא הוה היא מילתא
האידנא אמרה ליה א"כ הלן נכרים נפטויי

אחלוי. מוכרי אהל: נפטוי. מוכרי נפט: דהוה
מהרוזיק בלעזרונא. שהיה נחמל עם אשתו וכלומר פ' החזיל (ב"ק דף פה:) א'
דהרוזיקה בלעזרונא: פטריה נואף להנעל. פרץ מחזיק של הנעל
ודפנא: אירכוסו הוה מירכס. שהיה מחזיק עצמו כדי שלא יראה
קליו: כללי צנא. במסך שלפני
הדלת. והא דלעטרי' להי טעמי
לאו למימרא דנלאו הכי איתתא
אסירא ליתא שאין האשה נאסרת
על נעלה אלא בקניי ופטריה או
נעדי דבר צנור אלא דלי לאו משום
הני טעמי היה ראוי צניא צנא
כלל נעל נפש לחוש לעצמו כדי
לנאת ידי שמיסוד: אלהים משמים
יאייר עינינו בתורתו כאור
החמה שבעתים. ויזכנו לראות
בבנין ירושלים אמר:

הדרן עלך ואלו נדרים
וסליקא לה מסכת נדרים

דהו הכא האידנא אי אנת לא דילמא חד מנהון אמר (ב) להו רב נחמן
לא תשגיון בה נותנת עיניה באחר הואי אהוה גברא דהוה מהרוזיק
בביתא הוא ואיתתא על אתא מריה דביתא פטריה נואף להוצא וערק
אמר רבא איתתא שריא א"א איתא דעבד איסורא ארכוסו הוה מירכס
ההוא נואף דעל לגבי דההיא אנתתא אתא גברא סליק נואף איתב (ג) בכלאי' כבא הוה מחתן תחלי
תמן וטעמינון חויה בעא מרי דביתא למיכל מן הנהו תחלי בלא דעתא דאיתתא אמר ליה ההוא נואף
לא תיכול מנהון דטעמינון חויה אמר רבא (ד) איתתיה שריא אם איתיה דעבד איסורא נחא ליה
דליכול ולימות דכתיב יכי (ו) נאפו ודם בידיהן פשיטא מהו דתימא איסורא עבד והאי דאמר ליה דניחא
ליה דלא לימות בעל דתהוי איתתיה עליה (ז) מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם קא משמע לן:

הדרן עלך ואלו נדרים וסליקא לה מסכת נדרים

הטול: אירכוסו הוה מירכס. היה נחמן פטרי הנעל: גיהא ליה דליכול ולימות. כדי שיהיה מלאה לו בכל עת:

הדרן עלך ואלו נדרים וסליקא לה מסכת נדרים

תוספות

איסורא אירכוסו הוה מירכס. פירוש היה נחמן פטרי הנעל פירשתי בימות: צנא דפסא. כניסת הפתח: פטריה.
(ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל)
קמ"ל דנואף אינו יודע זה ויחלל ליה לזנות ככל דכ' שישאלה בנחמיה:
הדרן עלך ואלו נדרים וסליקא לה מסכת נדרים

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך

הדרן עלך מסכת נדרים והדרן עלך. דעתן עלך מסכת נדרים ודעתך עלן. לא נתנשי מינך מסכת נדרים ולא תתנשי מינן לא
בעלמא דדין ולא בעלמא דאתי:

יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אמנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא רמי בר
פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא רכיש בר פפא סורחב בר פפא אדא בר פפא פפא דרו בר פפא:
הערב נא יי אלהינו את דברי תורתך בפנינו ובפפיות עמך בית ישראל. ונהיה כלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל
כלנו יודעי שמך ולומדי תורתך: מאויבי תחבמני מצותיך בי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקך למען לא אבוש: לעולם לא
אשפח פקודיך בי בם חיייתי: ברוך אתה יי למדני חקך: אמן אמן אמן סלה ועד:

מודים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים
והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו מקבלים שכר
והם עמלים ואינן מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלהים
תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:

יהי רצון מלפניך יי אלהי כשם שעזרתני לסים מסכת נדרים כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסייםם ללמוד וללמד
לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא
תמוש התורה מפי ורעי וזרעי עד עולם. ותתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך.
כי בי ירבו ימיי ויוסיפו לך שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום:

יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא, ולאחיא מתיא, ולאסקא לחיי עלמא, ולמבנא קרתא דירושלם,
ולשכלל היכליה בגוה, ולמעקק פולחנא נוכראה מארעא, ולאכתבא פולחנא דשמיא לאתריה, וימליך קודשא בריך הוא במלכותיה
ויקריה, ויצמח פרקנה ויקרב משיחה. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמה רבא
מברך לעלם ולעלמי עלמאי. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתגדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא. לעלא
מן כל ברכתא ושירתא תשבחתא ונחמתא דאמרינן בעלמא, ואמרו אמן: על ישראל ועל רבנן, ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי
תלמידיהון, ועל כל מאן דעסקין באורייתא, די באתרא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר. יהא להון ולכון שלמא רבא חנא
וחסדא ורחמי וחיי ארכי ומזוני רוחי ופרקנא מן קדם אבוהון די בשמיא וארעא ואמרו אמן: יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים
טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן: עושה שלום במרומיו הוא ברחמי יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

(א) ועין תוס' כחזות יג.
ד"ה משנה, (ב) ונכללי
צנא פ' על בני כפת השער
נחמל צנא: כמו שפי'
אחלוי. ערוך ערך צנא.
(ג) וס' לפיטו איתא
דהרוזיק וע"ש ש"י שכתב
דהרוזיק סוגרי נחמל.
(ד) וס' תוספות בימות כד:
ד"ה אמר רבי יוסף:
כחזות סג' ד"ה אכל
אמרה.

תורה אור השלם

1. ואנשים צדיקים הקה
יפסדו אותם משפט
נאפות ומשפט שפכות
דם כי נאפות הנה ודם
בידיהן יחזקאל כג מה
2. מים גנובים ימתקו
ולחם סתרים ינעם.
משלי טו

פירוש הרא"ש

אחלוי. מוכרי אהל
ונעלה היה כן ונאסרת
עליו בשוגג: נפטוי.
מוכרי נפט: מהרוזיק
בביתא. סגור צנתי
כי היתה נחמל (ו)
פיה: דהרוזיקה בלעזרונא:
פריה דהוצא. פון